

كتاب الزكاة

هِيَ فِي اللُّغَةِ: النَّهَاءُ وَالتَّطْهِيرُ ^(١)، فَالْمَالُ يُنَمَى بِهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَرَى، وَهِيَ مَطْهَرَةٌ لِمُؤَدِّيهَا مِنَ الذُّنُوبِ، وَقِيلَ: يُنَمَى أَجْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَسُمِّيَتْ فِي الشَّرْعِ زَكَاةً لِيُجُودَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فِيهَا، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تُزَكِّي صَاحِبَهَا وَتَشْهَدُ بِصِحَّةِ إِيْمَانِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: "وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ" ^(٢).

قَالُوا: وَسُمِّيَتْ صَدَقَةً؛ لِأَنَّهَا دَلِيلٌ لِتَصَدِيقِ صَاحِبِهَا وَصِحَّةِ إِيْمَانِهِ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ الْمَازِرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ أَفْهَمَ الشَّرْعُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِلْمُؤَاسَاةِ، وَأَنَّ الْمُؤَاسَاةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي مَالٍ لَهُ بَالٌ ^(٣) وَهُوَ النَّصَابُ، ثُمَّ جَعَلَهَا فِي الْأَمْوَالِ الثَّابِتَةِ؛ وَهِيَ الْعَيْنُ ^(٤) وَالزَّرْعُ وَالْمَأْشِيَّةُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ^(٥)، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا كَالْعُرُوضِ ^(٦).

^(١) فالزكاة: زكى الزرع إذا نَمَى، وزكى إذا تطهر كذلك، فالمعنيان حاصلان في أمر الزكاة في المال، وفي أمر زكاة القلوب، قال تعالى (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) قال ابن كثير [قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس: ٩ - ١٠] وكقوله جلَّتْ عِظَمَتُهُ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) [الأعلى: ١٤ - ١٥] وقوله عز وجل: (فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى) [النَّازِعَاتِ: ١٨] وَالْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ هَاهُنَا طَهَارَةُ النَّفْسِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ وَمِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ طَهَارَةُ النَّفْسِ مِنَ الشَّرِّكِ، فزكاة القلوب لا إله إلا الله، وقال تعالى (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ) فهذه الزكاة زكاة النفوس والقلوب يحصل النماء فيها والطهارة.

^(٢) فالمعنى الآخر لمعنى الزكاة أنها تركية بمعنى شهادة له بحسن إِيْمَانِهِ، كما يُقال: فلان مُزكى من قبل فلان، (فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) أي لا تمدحوها، وكان الزكاة تُشْنِي على صاحبها، فهذا معنى آخر.

^(٣) له بال: أي له قدر معتبر عند الناس والشرع قد اعتبر في ذلك حدوداً معينة وهو أمر النِصَاب.

^(٤) العين: أي الذهب والفضة والنقد.

^(٥) أي في التقدين وفي الزروع في الجملة مع الاختلاف فيما يجب فيه، وفي الماشية وهي بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر بنوعيه، والغنم بنوعيه.

^(٦) أي عروض التجارة - البضائع - المَعْدَةُ للبيع.

فَالْجُمْهُورُ يُوجِبُونَ زَكَاةَ الْعُرُوضِ،
 وَدَاوُدُ يَمْنَعُهَا ^(١) تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ ﷺ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " وَحَمَلُهُ
 الْجُمْهُورُ عَلَى مَا كَانَ لِلْقِنِيِّ ^(٢)،
 وَحَدَّدَ الشَّرْعُ نَصَابَ كُلِّ جِنْسٍ بِمَا يَحْتَمِلُ الْمَوَاسَاةَ:
 - فَنَصَابُ الْفِضَّةِ: خَمْسٌ أَوَاقٍ، وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، بِنَصِّ الْحَدِيثِ وَالْإِجْمَاعِ ^(١).

^(١) داود الظاهري خالف في ذلك لإنكاره القياس، ولا عبرة بخلاف الظاهرية في ما كان أصله إنكار القياس، مع أن إنكار القياس جملة من البدع المحدثات، المخالفة لطريقة الصحابة ﷺ، فكل من ينظر إلى طريقة استنباط الصحابة يجزم ويقطع بأنهم يستعملون القياس، وأن إنكار القياس جملة مما يعد من البدع المحدثه، وقد قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ) فهذا الميزان الذي أنزله الله مع الرسل ليس هو خاص بميزان الجرامات، فإن هذا يستعمله من آمن بالرسل ومن لم يؤمن، وإنما يستعمل ميزان الشرع والميزان على ما في الكتاب من آمن بالرسل، فالله أنزل الميزان كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فبدون الكتاب وبدون الميزان لا يقوم الناس بالقسط، فالشرع لم يفرق بين المتشابهين، وما سوى بين المختلفين، وهذا يجده كل من ينظر في طريقة الصحابة، فيجزم أنهم يستعملون القياس الصحيح ولذلك قلنا أن مخالفة ذلك هو من البدع المحدثه، ولذا فإن المسائل التي خالف فيها داود وابن حزم ومن كان على طريقتهم من أهل الظاهر مما كان سببه إنكار القياس جملة، فهذا مما لا يُعتد بخلافهم فيه، ومخالفة الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع المعتبر، مع أن العلماء مختلفين في خلاف الواحد والاثنين إلا أن ظاهر القرآن كما ذكرنا يُثبت صحة القياس وخصوصاً في عروض التجارة قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) وتفسيرها قال ابن كثير (١/٦٩٧): [وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّدَقَةُ هَاهُنَا؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي التِّجَارَةَ بِتَسْيِيرِهِ إِيَّاهَا لَهُمْ]، ولذلك لا يعتد بالخلاف من أنكر وجوب الزكاة في عروض التجارة.

^(٢) أي للإقتناء، ولا يتجر فيه لأن ما يتجر فيه هو مالٌ مُعد للنماء كالأموال العينية النقدية، ولا شك أن القياس الصحيح يقتضي أن تُلحق أموال التجارة بالأموال النقدية بل هي أولى لأن أموال الأغنياء إنما تكون في التجارات، ولو منعت التجارة الزكاة لكان ذلك مجحفاً لحق الفقراء إجحافاً عظيماً، لكان الرجل ذو مالٍ هائل ولا تجب عليه الزكاة، فهو غني بكل الاعتبار عند الناس، ثم هم يقولون ليس عليه زكاة، ولا شك أن الزكاة تجب على الأغنياء لحظ الفقراء كما قال النبي ﷺ (فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)، فقوله (لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) فإنه أضاف العبد والفرس إليه لأنه يستعمله، فهذا الذي أعده للإقتناء فليس عليه فيه صدقة.

- وَأَمَّا الذَّهَبُ: فَعَشْرُونَ مِثْقَالًا^(٢). وَالْمَعْوَلُ فِيهِ عَلَى الْإِجْمَاعِ قَالَ: وَقَدْ حُكِيَ فِيهِ خِلَافٌ شَاذٌ^(٣)، وَوَرَدَ فِيهِ أَيْضًا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) فالحديث متفقٌ على صحته والإجماع منعقدٌ على ذلك

(٢) المِثْقَالُ الدينار.

(٣) فإن هناك من يقول أن نصاب الذهب أربعون ديناراً لكنه غير محتج به، وورد فيه حديث عن النبي ﷺ، والصحيح أن هذا الحديث حديثٌ حسنٌ يُحتج به مع عدم الاعتداد بخلاف من خالف وشذ، فالإجماع مع الحديث الذي فيه مقالٌ يسير، يُجبر بطرقه، وشبه اتفاق للعلماء على صحة معناه، أو الإجماع فعلاً لأن الخلاف الشاذ من الواحد والإثنين لا يُعتد به، ولذلك نقول أن نصاب الفضة هو مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون ديناراً وهذا في النقد، والنقد يُقصد بها الذهب والفضة، وأما تقدير هذا بالموازين المعاصرة: فإن من العلماء من يزنه بحبات الشعير، وهناك من يبحث في الموازين القديمة كالأرطال ونحو ذلك، ولا شك أن حبات الشعير تتفاوت، لذا من يُعد بحبات الشعير على ما ذكره العلماء، يحصل اختلاف كبير عن المشاهد المعلوم، فأفضل وأدق طريق في معرفة الأوزان المعاصرة لهذه الأنصبة هو معرفة ما ضرب في العصور الإسلامية الأولى، وما كان أيضاً مضرراً من الدراهم والدنانير في عهد النبي ﷺ من الدراهم الرومانية، لأن النبي ﷺ لم يضرب دراهم ودنانير في زمنه، وإنما ضرب ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، وفي العهد الأموي بعد ذلك، وهذه العصور هي التي انتشر فيها الدراهم والدنانير الإسلامية لأنها صارت بعد الفتوحات هي المعتمدة، هذه الدراهم والدنانير موجودة في المتاحف ومعروف وزنها، ولذلك مراجعة هذه الدراهم والدنانير في تلك العصور ووزنها وأخذ الأغلب الأعم منها، ربما لم تكن بالدقة التي يستخدمها الناس الآن، لكن الأغلب الأعم منها له ميزان محدد، ولذلك أصبح طريق كما ذكرنا مراجعة هذه العملات الأثرية ووزنها وهي موجودة في متاحف إسلامية مختلفة، وهناك أبحاث كثيرة بُحِثت حول هذه الدراهم والدنانير المضروبة في العصور الإسلامية، وأصح ما في ذلك ما حققه بعض أفاضل علماء الأزهر في أن مقدار الدرهم هو ثلاث جرامات إلا خمسة وعشرين من الألف من الجرام (٢,٩٧٥ جرام) من الفضة، فهذا وزن درهم الفضة، ويكون نصاب الفضة [٥٩٥ جراماً] من الفضة الخالصة - أعلى عيار -، ومن يجعلها [٦٢٤] فإنه يحسبها على الدرهم المصري القديم الذي كان (٣,١٢ جراماً) الذي كان قبل أن يُعرف الجرام، ولكن الصحيح أن الدرهم العربي الذي ضرب في عهد بني أمية وما تله من العهود هو أقرب ما يُعتمد عليه في ذلك وكما ذكرنا أنها أدق طريقة، وأما بالنسبة للدينار الإسلامي فوزنه (٤,٢٥ جراماً) من الذهب الخالص الذي يُطلق عليه عيار (٢٤) فإنه لا يوجد ذهب خالص يمكن ضربه وسكه وصياغته، لا بد أن يضاف إليه شيء يسير من الفضة والنحاس فيطلق عليه عيار (٢٣,٥) أو (٢٤)، أما العيارات الأخرى من الذهب فيُنظر في قدر الذهب فيها، فعيار (٢١) فيه [٢٤/٢١] من الذهب أي (٨٧,٥٪) من الذهب، و(١٢,٥٪) الأخرى عبارة عن فضة ونحاس، وعيار (١٨) المسمى بالذهب

الإنجليزي أو الإيطالي، فيه [١٨/٢٤] من الذهب أي (٧٥٪) من الذهب، و(٢٥٪) الأخرى عبارة عن فضة ونحاس، وعتار (١٤) فيه [١٤/٢٤] من الذهب أي (٥٨,٣٪) من الذهب، ومن عنده أخلاط من هذه العتارات من الذهب، فتنظر في قدر ما عنده في كل واحد منها من الذهب الخالص، فلو عنده مائة جرام من عتار (١٨)، ففكون عنده [٧٥ جرام] ولو عنده عشرة جرامات من عتار (٢١) ففضر به في [٢١/٢٤] ففكون عنده [٨,٧٥ جرام] من الذهب، بالإضافة إلى [٧٥ جرام] فإذا وصل المجموع إلى [٨٥ جراماً] الذي هو (٢٠ مثقال × ٤,٢٥) ففكون عنده نصاب؛ فالغرض المقصود من حساب هذه القفم معرفة قدر الذهب الذي عنده، فإذا بلغ (٨٥ جرام) من الذهب الخالص، فقد ملك النصاب، ففكون وجب علفه ربع العشر كما سياتف.س

- بالنسبة إلى الأموال والأوراق التقفدية والعملات المعاصرة، جمهور أهل العلم المتأخرن ففرون حساب هذه الأموال على من ففبلغها نصاباً ذهباً كانت أو فضة؛ فقد كان خلاف فف أول ظهور لهذه الأوراق المالية، فالفبعض كان ففراها صكاً بففن، فمن كان عنده ففنفهاث أثرفة قففمة سففجد مكنوب علفها [اففعوا لامل هذا الصك مبلغ ففنه مصري واحد] كان المقصود من ذلك فف أول ظهوره كان هذا الففنه المصري ففقلبه فف الخزانة المصرية ففنه مصري ذهفف، وظلت العملة الورففة ففناقص فففمفها، فالآن قد وصل الففنه الذهفف إلى سفعمائة ففنه مثلاً فف زماننا، لكنه كان فف الأصل الذي ففذهب بهذه الورقة إلى البنك أو الخزانة المصرية ففعطوا له ففنه ذهفف، وقد كان الففنه الإنفلفزف ففعطوا له فوقها خمسة تعرففة، لأنه كان بـ (٩٧,٥) فكان الففنه الإنفلفزف أقل، فكانت ففمة هذه الورقة أعلى من ففمة ففنه الذهب الإنفلفزف، ولكن هذه الأمور ففغفرت بلا شك، فما من أحد ففدرك الواقع الآن إلا ففقول هذه النقود - الأوراق المالية - صارت الآن بمنزلة الذهب والفضة تماماً فف ففعامل بها وأن الففمنية صارت ففها، لأن العلماء قففاً كانوا ففقولون أن الففمنية علة فف الذهب والفضة قاصرة علفها، أما الآن ففلا ففرد ففإن الففمنية موجودة فف كل الأوراق المالية، أعنف بالأوراق المالية أوراق البنكنوت، الفف فف هي أوراق العفملات، الففنه والففنار والففال، ففجدها أثان وققم للأشفاء والناس ففعامل بها كالذهب والفضة تماماً، فالذهب والفضة أمر ثابت لا ففغفر ففلقة، الله فففك ففعل هففن المعففن ففقبولن فف كل الأعصار وفف كل الأمكنة بففلقفها، فهم أثان وففقم بها الأشفاء، أما الأوراق المالية - أوراق البنكنوت - ففصارت كذلك باعفبار الفعارف، فأصبح معروف فف العالم كله أن الدولار مثلاً له ففمة وثمان للأشفاء، والعملات الأخرى ففقم بفعضها، ولذلك نقول أن اعفبار هذه صك بففن، أصبح كلاماً ففر صففح، فقد أصبحت هذه الأوراق نقود كالذهب والفضة وهف أثان الأشفاء، فلا ففحتاج ماللك هذه الأوراق أن ففؤخر الزكاة إلى أن ففحصل على الذهب والفضة الفف ففادل هذه الأوراق، الفف كانت فف الأصل الففنه الورفف أمامه ففنه أو ففال ذهب، ولكن هذا الأمر انففى ، فف ففوى العفملات لو قفلت الدولار أو الفورو، لا ففمكن أن

تذهب إلى الخزنة الأمريكية لكي يعطي لك ما يوازيه من القطعة الذهبية، فهذا كان في الأصل، أما الآن فله قيمة مختلفة، ووضعه كمن للأشياء مستقلاً، ويقوم الذهب والفضة به أحياناً، ويقوم هو بالذهب والفضة أحياناً.

- الغرض المقصود أن هذه الأوراق النقدية أصبحت الآن أثماً، وبالتالي يُنظر ما في قيمتها الحقيقية وما يبلغها نصاباً، فلو أن الذهب مثلاً حصل فيه رخص وأصبح هو أقل من الفضة بحيث لو حسبنا هذه الأوراق النقدية على الذهب بلغت نصاباً ولو حُسبت على الفضة لم تبلغ أو العكس، فلو قلنا حالياً وزن (٣٩٥ جرام) من الفضة مضروب في [١,٥ جنيه] مثلاً يساوي (٥٩٢,٥ جنيه) بخلاف (٨٥ جرام) من الذهب الخالص مضروب في [٢٣,٥ جنيه] يساوي (١٩٩٧,٥ جنيه) فهو أضعاف قدر الفضة، فعلى أيها يُحسب؟ بعض العلماء المعاصرين يقولون يُحسب على الذهب لأنه هو الأصل، وهذا فيه نظر، أولاً وجود النصاب في الفضة ثابت بالنص والإجماع، وهناك خلاف ضعيف في الذهب والنص فيه نزاع في صحته، فالأصل كأنه الفضة، ومسألة أن النقود الورقية يقابلها دائماً ذهب، فهذا ليس صحيح الآن، وبالتالي اعتبار الحساب على الذهب فيه نظر، الصحيح أنه يُحمل على أقل النقدين، لأن الأصل وجوب الزكاة في الأموال قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) فالأصل فيه وجوب الزكاة والشرع قد حدد النصاب، فإذا كان معه قدر من المال يستطيع به أن يملك نصاباً من الفضة فوراً، فهذا مالك للنصاب، ولو أننا حسبناها على الذهب لم يكن مالكا للنصاب، ولكن الأصل وجوب الزكاة في كل مال والشرع قد حدد النصاب، فإذا كان بطريقة ما يبلغ نصاباً، فلا بد وأن يعتبر مالكا للنصاب لأنه مالك بالفعل لـ (٥٩٥ جرام) من الفضة أو ما يُعادلها، ويُعتبر هذا غنياً باعتبار نظر الشرع.

- المسألة الثانية هي التي يقول العلماء فيها أنه أحظ للفقراء، فيمتنع بعض العلماء من قبول هذا ويقول أن الشرع لم يلتفت لما هو أحظ للفقراء بل لابد من مراعاة حظ الآخرين أيضاً في ذلك، وأن الأصل حرمة مال المسلم؛ ولكن نقول أن الأصل في وجوب الزكاة الموساة، وأن هذا مالك لقدر يستطيع أن يشتري به نصاباً الآن ويمتلك فيه نصاباً من الفضة، فالصحيح أنه يُحسب على الفضة.

- قول المذاهب الأربعة - في الحقيقة عند التأمل - في زكاة عروض التجارة، كيف تُحسب؟ المذاهب الأربعة على أنها تُحسب على ما يبلغها النصاب، فتُحسب على الفضة لأنها في الأغلب الأعم هي أقل قيمة من الذهب، فقيمة نصاب الفضة أقل من قيمة نصاب الذهب، فعند المذاهب الأربعة يرون الاعتبار بالأقل منهما، فتُحسب على الفضة، فالشيخ الأستاذ سيد سابق وغيره من العلماء المعاصرين الذين أدرکوا هذه المسألة الحادثة، ولذلك نرى أن الصحيح في نصاب زكاة الأوراق المالية هو حسابها في زمانها هذا على نصاب الفضة، فمن يملك قيمة (٥٩٥ جرام) من الفضة الخالصة، وجب عليه الزكاة بعد مرور الحول.

- وأما الفائدة بالنسبة لنصاب الذهب: فيما إذا قلنا - وهو الصحيح - بوجوب الزكاة في الحلي لعموم الأدلة ذهباً وفضة، وللأدلة الخاصة بالقضية بوجوب الزكاة في ذهب الحلي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده:

أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مُسَكَّتَانِ غليظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" قال: فخلعتُهما فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" سنن أبي داود، قال الأرناؤوط: إسناده حسن، وأخرجه الترمذي (٦٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٧٠) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وهو صريح في وجوب الزكاة في الحلي المعد للزينة بل المستعمل في الزينة بالفعل، فإنهما يلبسانه فعلاً، ولذلك نقول على المرأة أن تحسب ما معها من الذهب، فإذا بلغ (٨٥ جرام) من الذهب الخالص وجب عليها الزكاة كل عام والله أعلم.

- الآن أوراق البنكوت متعلقة باقتصاد البلد، فلا يوجد الآن دولة في العالم عندها أمام كل ورقة نقدية قطعة ذهبية، ولا أمريكا ولا أي دولة، فإن الدولار والجنيه في الأصل عبارة عن قطعة ذهبية موجودة في خزانة الدولة ولكن لا يوجد، فإن ذهب إلى أقوى دولة اقتصاداً وقلت لهم خذوا هذا الدولار واعطوا لي دولار قطعة ذهبية، لم يفعلوا، ولذلك قلنا أنه لا يعتبر بوجود قطعة ذهبية مقابلة ولا بصك الدين، وإنما أصبح هو بذاته ثمن للأشياء، ولذلك يمكن أن تكون القطعة الذهبية في خزانة الدولة أقل واقتصادها قوي لوجود عوامل اقتصادية أخرى ومتداخلة وبالتالي يصبح عملتها قوية، وترتفع وتنخفض حسب حال اقتصاد البلد.

- ولذا عاملنا الورق النقدي - البنكوت - معاملة الذهب والفضة لأنه صار ثمن للأشياء، فالناس اليوم يتعاملون بهذه النقود كما كان يُتَعامَل بالذهب والفضة، فالناس تقبل في معاملاتها في البيع والشراء هذه العملات ولا يصرون على الأخذ بالذهب والفضة، لأنها أصبحت الآن هذه الأوراق ثمن للأشياء، فقد صارت فعلياً هي النقود، فإنك لو أطلقت لفظ النقود اليوم، فهي الأوراق المالية عند الناس، وكلمة النقد عند العلماء تعني الذهب والفضة لذلك يقولون "العملة النقدية، العملة الثمنية"، ففي باب الربا سنقول أن العملة الثمنية موجودة في النقود وبالتالي نقول لا يجوز الربا في هذه الأوراق النقدية - البنكوت - فإن كل ما ينطبق على الذهب والفضة سيُطبق على أوراق البنكوت، فلا يتعامل بينها وبين الذهب والفضة بالتقسيط، لا يتعامل غائب بناجز بينها وبين الذهب والفضة، وجوب الزكاة مرتبط بهذه المسألة، كان قديماً بعض العلماء يجتهد ويقول أنه عندما يقبض الدين الذي عليها ذهب وفضة حينها تجب الزكاة، أما الآن فقطعاً وبقيناً لا يوجد عاقل يذهب ويطلب الدولة بإعطائه الذهب والفضة التي تقابل هذه الأوراق، ولذلك نقول هذه العملات أصبحت الآن بجران العرف بها كمن للأشياء، صارت هي النقود المعاصرة، وبالتالي نمنع ولا نُجيز أن يفك تسعة معدن بعشرة ورق، مثل بعض المشايخ المعاصرين يقول بناء على أن هذه مختلفة، لكن الحقيقة أن العملة المعدنية مثل العملة الورقية تماماً عند الناس، فالיום في السعودية الريال المعدني مثل الريال الآخر، وإن اختلفت المنافع خلاف عر في فقط، لكن في الحقيقة اعتبار أنه مصكوك ومضروب عليه [١ ريال] مثلاً وهكذا، العملة المعدنية المكتوب عليها (٢٥ قرش) هي العملة الورقة المكتوب عليها (٢٥ قرش)، وذلك بناء على التعارف بين الناس أن هذا أصبح ثمن للأشياء، فلا يجوز أن يفك عشرة ريال بتسعة ريال معدن، فهذا ربا

- وَأَمَّا الزُّرُوعَ وَالنَّارَ وَالْمَاشِيَةَ فَنُصِبُهَا مَعْلُومَةً،
- وَرَتَّبَ الشَّرْعَ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ بِحَسَبِ الْمُؤْنَةِ وَالتَّعَبِ فِي الْمَالِ:
- فَأَعْلَاهَا وَأَقْلَاهَا تَعَبَا الرِّكَازِ ^(١) وَفِيهِ الْخُمْسُ لِعَدَمِ التَّعَبِ فِيهِ،
- وَيَلِيهِ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ، فَإِنْ سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَنَحْوِهِ ^(٢) فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِلَّا ^(٣) فَنِصْفُهُ،
- وَيَلِيهِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالتَّجَارَةُ وَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْعَمَلِ فِيهِ جَمِيعَ السَّنَةِ ^(٤)،
- وَيَلِيهِ الْمَاشِيَةُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُهَا الْأَوْقَاصُ ^(٥) بِخِلَافِ الْأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١ - باب ليس فيما دون خفصة أو سق صدقة.

- بلاشك، فعامّة العلماء المعاصرين على أنه ربا محرم، وذلك بناء على أن هذه العملة سواء كانت معدن أو ورق، إنما أخذت ثمنيتها من تداول الناس بها، وتداول الدول واعترافها بها واعتبرها أثماً للأشياء.
- ^(١) الركاك: هو دفن الجاهلية، هل هذا المال الخمس فيه من الزكاة، أم هو من جنس الغنيمة والفبيء؟ فهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن هذا غنيمة أموال الكفار، فليس هذا من باب الزكاة، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة كل عام، ففي الركاك الخمس يُخرجها مرة إذا وجدها، وبعد ذلك يكون سبيله سبيل الأموال المعتادة، فمثلاً قد وجد كنزاً من دفن الجاهلية، فعليه أن يُخرج فوراً خمساً، ثم بعد ذلك صار للمالك يُخرج إذا حال عليه الحول ربع العشر إذا كان ذهباً أو فضة، هذا هو الصحيح، من العلماء من يجعل هذا من أموال الزكاة ويجعل فيه الخمس، الصحيح أنه من جنس الغنيمة ومصرفه مصرف خمس الغنائم.
- ^(٢) يسمى ذلك عند العلماء "عسرياً" ونحوه: كأن تكون جذوره ضاربة في الأرض فلا يحتاج إلى سقية، أو يُروى بالراحة، كفيضان النهر، فقبل بناء السد العالي كان هناك ري بالراحة، وهو عبارة عن فيضان النهر ثم انحساره فيكون مهيأ للأرض للزراعة دون أي مجهود ولا آلة في رفع الماء (ضبط الكلام).
- ^(٣) أي إذا كان يُسقى بالآلة حادثة أو قديمة كالساقية أو ماتور أو أي آلة لرفع الماء من النهر أو البر أو العين إلى الحقول، ففيه نصف العشر.
- ^(٤) فإنه ليس مال بنفسه إلا أن يُنمى، فهو مُعد للنماء، أما الزرع ينمو بنفسه.
- ^(٥) الأوقاص: وهو ما بين النصابين، وسيأتي شرح ذلك.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسٍ دَوْدٌ صَدَقَةٌ » .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ . وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخُمْسٍ أَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ » .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسٍ دَوْدٌ صَدَقَةٌ وَلَا فِيهَا دُونَ خُمْسٍ أَوَاقٌ صَدَقَةٌ » .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ التَّمْرِ - تَمْرٌ .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ « لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسٍ دَوْدٌ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » .

قوله ﷺ: (لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)
 الْأَوْسُقُ جَمْعٌ وَسُقٌ، فِيهِ لُغَتَانِ: فَتَحِ الْوَاوُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَكَسَرَهَا. وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الْحُمْلُ،
 وَالْمُرَادُ بِالْوَسُقِ سِتُّونَ صَاعًا كُلُّ صَاعٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ.
 وَفِي رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ أَقْوَالٌ:
 أَظْهَرُهَا: أَنَّهُ مِائَةٌ دِرْهَمٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٌ، وَقِيلَ: مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ
 بِلَا أَسْبَاعٍ، وَقِيلَ: مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ، فَالْأَوْسُقُ الْخَمْسَةُ أَلْفُ وَسِتِّمِائَةِ رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.
 وَهَلْ هَذَا التَّقْدِيرُ بِالْأَرْطَالِ تَقْرِيْبٌ أَمْ تَحْدِيدٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:
 أَصَحُّهُمَا: تَقْرِيْبٌ ^(١)، فَإِذَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ يَسِيرُ أَوْ جَبَتْ الزَّكَاةُ ^(٢)،
 وَالثَّانِي: تَحْدِيدٌ، فَمَتَى نَقَصَ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ.
 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَاثْنَتَانِ:
 إِحْدَاهُمَا: وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْمُخْدُودَاتِ،
 الثَّانِيَّةُ: أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيْمَا دُونَ ذَلِكَ،
 وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ فِي هَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ
 فِي قَلِيلِ الْحَبِّ وَكَثِيرِهِ ^(١)، وَهَذَا مَذْهَبُ بَاطِلٍ مُنَابِذٍ لِصَرِيحِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ،

(١) وهذا هو الصحيح، لأن الأصل أن الصاع حجم وليس وزن، والأحجام تختلف باختلاف الحبوب،
 فهناك فرق بين القمح وبين الأرز على حسب حجم الحب، فالصاع في الأصل حجم وليس وزن، فهو
 تقريْب، والصحيح أنه يُضْبَطُ بالحجم، لكن تعود الناس على الأوزان في زماننا هذا بل ومن أزمنة قديمة،
 فالأمام النووي ذكر الوزن بالأرطال، فالدرهم والدينار عبارة عن أوزان، والصاع والوسق والمُدُّ عبارة عن
 أحجام، فقد ضبطها هكذا لأنه قد جرت العادة من قديم باستعمال الأوزان، فنحن نذكرها الآن بالأوزان
 المعاصرة فنقول:

[صاع الأرز (٢,٣ كيلو جرام)، وصاع القمح (٢,٥٥ كيلو جرام) تقريباً]، ونقول أن الصحيح في ذلك أنه
 يُضْبَطُ بالصاع الموروث من زمن النبي ﷺ، وهو أيضاً موجود بمكة والمدينة عند الناس وليس فقط في
 المتاحف، فيُقدَّر بناءً على ذلك حجم هذا الصاع، ثم يُعرف بالوزن بالأوزان المعاصرة.

(٢) التقدير بالأرطال تقتضيه لأن هذه الأرطال في الحقيقة كما ذكرنا متفاوتة ما بين الحبوب المختلفة، وإلا
 فالتقدير بالصاع هذا تحديد، فلو نقص شيئاً يسيراً لم يجب.

وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ زَكَاةً إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تَجِبُ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُمَا الْوُجُوبُ فِي عِشْرِينَ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ^(٢).
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَتْ قِيَمَتُهُ مِائَتِي دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ^(٣)، قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: وَلَا زَكَاةَ فِي الْعِشْرِينَ حَتَّى تَكُونَ قِيَمَتُهَا مِائَتِي دِرْهَمٍ ^(٤).
 وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا فِيمَا زَادَ فِي الْحَبِّ وَالتَّمْرِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِحِسَابِهِ، وَأَنَّهُ لَا أَوْقَاصَ فِيهَا ^(١)،

(١) فإنه اعتبر أن الحبوب لا نصاب فيها، فقد احتج بالعموم الذي قد ثبت تخصيصه، فيقول في قول النبي ﷺ (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ، أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) البخاري، فيقول أن كلمة (ما) عامة تشمل القليل والكثير، ولكن لم يذكر الحديث في بيان نصاب الزكاة أو في القليل والكثير وإنما سيق للفرق بين ما سقته السماء وما سقته بالنضح، بل هو عموم فعلاً، وهو على أي الأحوال قد خصص لقوله ﷺ الصريح (لَيْسَ فِي دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) لذلك شدد الإمام النووي وقال أن هذا مذهب باطل ولم يقل ضعيف أو ليس بصحيح، بل قال مذهب باطل، على طريقته لبيان أن هذا خلاف فيه غير سائغ.

(٢) للحديث الذي ذكرنا وهو حديث حسن.

(٣) فيجعل أن الأصل الفضة فقط لأن الحديث المتفق على صحته ورد في الفضة ويجعل الذهب قياساً عليها، فإذا بلغ قيمة مائتا درهم تجب وإن نقصت عن عشرين ديناراً.

(٤) فإنه افترض لو رخص الذهب، فلا تجب في العشرين، فإنه يعتبر أن الذهب ليس بأصل، فهذا مذهب طائفة من السلف؛ لكن الصحيح أنه طالما ثبت الحديث وأنه يحتاج به والإجماع أو شبه الإجماع فلمخالف قليل ويُعتبر شاذ، فالصحيح أن الذهب أصل مستقل، وهذا القول يقوي من اعتبار أن الفضة هي الأصل على مذهب الأوراق المالية التي ذكرنا، وإن كان الصحيح أننا لا نعتمد على نفس هذه الطريقة، ليس لأجل عدم الاتفاق على صحة حديث الذهب، فنعتمد على الفضة، بل نعتمد على أن الأصل في الأوراق النقدية الفضة لأنه يستطيع أن يشتري بها فضة فوراً، فهو مالك لقيمة نصاب الفضة، لأنه كما ذكرنا أن الأصل وجوب الزكاة في كل مال إلا ما خصه الدليل، فهو بهذه الطريقة يبلغ نصاباً فهو موافق للأصل ومرجح لذلك.

- وهناك مسألة أخرى: وهي أنه عنده خليط من الذهب والفضة، هل يُجمعان لأنها يؤدان غرضاً واحداً؟ الجمهور على أنه لا يجمع، بمعنى أن الإثنين كل واحد على حده دون النصاب، وبمجموعهما يبلغ نصاب الفضة أو يبلغ نصاب الذهب، فعنده مثلاً (١٩ ديناراً) من الذهب و(١٩٠ درهم) من الفضة، فمجموعهما يتجاوز النصابين بالقيمة؛ فمذهب مالك أنه وجبت عليه الزكاة، وأما الجمهور فلا زكاة عليه؛ فلو عنده من كل صنف من الأوراق النقدية ما دون النصاب، فلو قلنا أن النصاب (٧٥٠) جنيه مصري وما يُعادله (١٥٠) دولار، وعنده [مائة دولار وخمسمائة جنيه ومائتي ريال] فهل نجتمعهم؟ الظاهر أن كل منهم شيء مستقل، والأحوط أن يجعل الأوراق النقدية كلها صنف واحد، والراجح قول الجمهور أن كل واحد منهم شيء مستقل.

وَاخْتَلَفُوا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- فَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: إِنَّ فِيمَا زَادَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعَ الْعُشْرِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَا وَقَصْ (٢)، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ،
- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ السَّلَفِ: لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَى عَشْرِينَ دِينَارًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، فَإِذَا زَادَتْ فِيهِ كُلُّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ؛ وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ دِرْهَمٌ فَجَعَلَ لَهَا وَقَصًا كَالْمِائَةِ (٣)،
- وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ ﷺ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: " فِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ "، وَالرَّقَّةُ الْفِضَّةُ، وَهَذَا عَامٌّ فِي النَّصَابِ وَمَا فَوْقَهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْحُبُوبِ (٤).
- وَلَا بِي حَنِيفَةَ فِي الْمُسْأَلَةِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ الْإِخْتِجَاجُ بِهِ،

(١) ومعنى [لا أوقاص فيها]: فلو أن عنده ستة أوسق، فيحسب العُشْرُ أو نصف العُشْرِ، ولا نحسب خمسة ثم عشرة أوسق ثم خمسة عشر، فنقول أن زكاة خمسة وستة وسابعة وثمانية وتسعة، يكونوا نفس زكاة الخمسة إلى أن يبلغوا عشرة، فإذا بلغوا عشرة يخرج زكاة العشرة، بل ليس كذلك، فهل الوحدة هي كل حبة زادت على خمسة أوسق، أم الوحدة خمسة أوسق؟ بل الوحدة المقصود بها كل ما زاد عن خمسة أوسق فبحسابه، حتى لو زاد مُدٌّ، فعليه أن يخرج من المُدِّ الزائد العُشْرُ أو نصف العُشْرِ.

(٢) أي لو كان عنده (٢١ مثقال) ذهب، فيكون عليه [١٠٠ ÷ ٢,٥ × ٢١] فهذا ربع العُشْرِ، لا نقول: عشرين، ثم أربعين، ثم ستين، فهذا معنى الأوقاص، فالذي يقول بالأوقاص يقول زكاة العشرين فيها نصف مثقال حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها دينار حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها دينار ونصف، الجمهور لا يجوز ذلك بل يقول ما زاد بحسابها، فيتظر حتى تبلغ النصاب، ثم ما بعد النصاب، نحسب عدد الجرامات ونضربه في [١٠٠ ÷ ٢,٥]، فلو كان هناك ستمائة جرام فضة فيكون عليك ربع العُشْرِ فيها فتخرج (١٥ جرام) من الفضة، فتتظر في قيمة ذلك وتخرجه.

(٣) فهذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة.

(٤) فحديث البخاري ظاهره كل فضة قليلة كانت أو كثيرة، خصصناها لما دون النصاب بقوله ﷺ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ) إِذَا فَمَا دُونَ النَّصَابِ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فيبقى ما هو فوق النصاب على العموم (فِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ).

قَالَ الْقَاضِي: ثُمَّ إِنَّ مَالِكًا وَالْجُمْهُورَ يَقُولُونَ بِضَمِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَعْضَهُمَا إِلَى بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النَّصَابِ، ثُمَّ إِنَّ مَالِكًا يُرَاعِي الْوِزْنَ وَيَضُمُّ عَلَى الْأَجْزَاءِ لَا عَلَى الْقِيَمِ، وَيَجْعَلُ كُلَّ دِينَارٍ كَعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ عَلَى الصَّرْفِ الْأَوَّلِ^(١)،

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَضُمُّ عَلَى الْقِيَمِ فِي وَقْتِ الزَّكَاةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا يَضُمُّ مُطْلَقًا^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ). الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ: (خَمْسَ ذَوْدٍ) بِإِضَافَةِ ذَوْدٍ إِلَى خَمْسٍ، وَرُويَ بِتَنْوِينِ خَمْسٍ وَيَكُونُ ذَوْدٌ بَدَلًا مِنْهُ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا، وَالْمَعْرُوفُ الْأَوَّلُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي عَنِ الْجُمْهُورِ،

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الذَّوْدُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الْوَاحِدِ بَعِيرٌ، وَكَذَلِكَ النَّفَرُ وَالرَّهْطُ وَالْقَوْمُ وَالنِّسَاءُ وَأَشْبَاهُ هَذِهِ الْأَلْفَافِ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، قَالُوا: وَقَوْلُهُ: (خَمْسَ ذَوْدٍ) كَقَوْلِهِ: خَمْسَةَ أَبْعَرَةٍ، وَخَمْسَةَ جِمَالٍ، وَخَمْسَ نُوقٍ، وَخَمْسَ نِسَوَةٍ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: تَقُولُ ثَلَاثَ ذَوْدٍ؛ لِأَنَّ الذَّوْدَ مُؤَنَّثٌ وَلَيْسَ بِاسْمٍ كَسَرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرُهُ، ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى الْعَشْرَةِ،

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَا بَيْنَ ثَلَاثٍ إِلَى تِسْعٍ، وَهُوَ مُحْتَصَصٌ بِالْإِنَاثِ، وَقَالَ الْحَرَبِيُّ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الذَّوْدُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَالصُّبَّةُ: خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، وَالصَّرْمَةُ: مَا بَيْنَ الْعَشْرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ، وَالْعَكْرَةُ: مَا بَيْنَ الْعِشْرِينَ إِلَى الثَّلَاثِينَ، وَالْهَجْمَةُ: مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَالْهَيْئَةُ: مِائَةٌ، وَالْحَظَرُ نَحْوُ مِائَتَيْنِ، وَالْعَرَجُ: مِنْ خَمْسِمِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ: الصَّرْمَةُ: مَا بَيْنَ الْعِشْرِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ. وَأَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنْ يُقَالَ: خَمْسَ ذَوْدٍ، كَمَا لَا يُقَالَ: خَمْسَ ثَوْبٍ،

(١) أي أن في زمن النبي ﷺ كان الدينار بعشرة دراهم.

(٢) وهذا هو الصحيح، فإن من جهة الدليل فقد حدد النبي ﷺ للفضة نصاباً وللذهب نصاباً وما أمر بالضم، اعتبار أن الذي سبق قول الجمهور فيه نظر، فاثنتين من الأئمة يقولون بالضم واثنتين يقولون بعدم الضم، والصحيح أنه لا يلزم ضم الذهب والفضة بعضهم إلى بعض لا بالوزن ولا بالقيم والله أعلم.

وَعَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ، بَلْ هَذَا اللَّفْظُ شَائِعٌ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَمَسْمُوعٌ مِنَ الْعَرَبِ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ، وَلَيْسَ هُوَ جَمْعًا لِلْفَرْدِ بِخِلَافِ الْأَنْثَوَابِ،

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ: تَرَكُوا الْقِيَاسَ فِي الْجَمْعِ؛ فَقَالُوا: خَمْسَ ذُودٍ لِحَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَثَلَاثَ ذُودٍ لِثَلَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَرْبَعَ ذُودٍ وَعَشْرَ ذُودٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ كَمَا قَالُوا: ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، وَالْقِيَاسُ مِئِينَ وَمِائَاتٍ، وَلَا يَكَادُونَ يَقُولُونَهُ، وَقَدْ ضَبَطَهُ الْجُمْهُورُ خَمْسَ ذُودٍ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ خَمْسَةَ ذُودٍ، وَكِلَاهُمَا لِرِوَاةِ كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ فِي اللُّغَةِ، فَإِثْبَاتُ الْهَاءِ لِانْطِلَاقِهِ عَلَى الْمَذْكَرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَمَنْ حَذَفَهَا قَالَ الدَّأُوْدِيُّ: أَرَادَ أَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُ فَرِيضَةٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (أَوَاقٍ) بِالْيَاءِ، وَفِي بَاقِي الرَّوَايَاتِ بَعْدَهَا (أَوَاقٍ) بِحَذْفِ الْيَاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْأَوْقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَجَمْعُهَا أَوَاقٍ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا، وَأَوَاقٍ بِحَذْفِهَا،

قَالَ ابْنُ السَّكِّيتِ فِي الْإِصْلَاحِ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا النُّوعِ وَاحِدُهُ مُشَدَّدًا جَازَ فِي جَمْعِهِ التَّشْدِيدُ وَالتَّخْفِيفُ، فَالْأَوْقِيَّةُ وَالْأَوَاقِ وَالسَّرِيَّةُ وَالسَّرَارِيُّ وَالْحَنِيَّةُ وَالْعُلْيَةُ وَالْأُنْفِيَّةُ وَنظَائِرُهَا،

وَأَنْكَرَ جُمْهُورُهُمْ أَنْ يُقَالَ فِي الْوَاحِدَةِ: (وُقِيَّةٌ) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ،

وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ جَوَازَهَا بِحَذْفِ الْوَائِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَجَمْعُهَا (وَقَايَا)،

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهُ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَوْقِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَهِيَ أَوْقِيَّةُ الْحِجَازِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْأَوْقِيَّةُ وَالْدَّرَاهِمُ مَجْهُولَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي أَعْدَادٍ مِنْهَا، وَيَقَعُ بِهَا الْبِيَاعَاتُ وَالْأَنْكِحَةُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ،

قَالَ: وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً إِلَى زَمَانِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَّهُ جَمَعَهَا بِرَأْيِ الْعُلَمَاءِ وَجَعَلَ كُلَّ عَشْرَةِ وَزْنِ سَبْعَةَ مِثْقَالٍ، وَوَزَنَ الدَّرَاهِمَ سِتَّةَ دَوَانِيقَ قَوْلَ بَاطِلٍ، وَإِنَّمَا مَعْنَى مَا نُقِلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى صِفَةٍ لَا تَخْتَلِفُ، بَلْ كَانَتْ مَجْمُوعَاتٍ مِنْ ضَرْبِ فَارِسَ وَالرُّومِ وَصِغَارًا وَكِبَارًا، وَقَطَعَ فِضَّةً غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ وَلَا مَنْقُوشَةٍ، وَيَمَنِيَّةً وَمَغْرِبِيَّةً، فَرَأَوْا صَرْفَهَا إِلَى ضَرْبِ الْإِسْلَامِ وَنَقَشَهُ وَتَصْيِيرَهَا وَزَنًا وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ، وَأَعْيَانًا لِيُسْتَعْنَى فِيهَا عَنِ الْمَوَازِينِ^(١)، فَجَمَعُوا أَكْبَرَهَا وَأَصْغَرَهَا وَضَرَبُوهُ عَلَى وَزْنِهِمْ،

قَالَ الْقَاضِي: وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ حِينَئِذٍ مَعْلُومَةً، وَإِلَّا فَكَيْفَ كَانَتْ تُعْلَقُ بِهَا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا وَحُقُوقُ الْعِبَادِ؟ وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَوْقِيَّةُ مَعْلُومَةً، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّقْدِيرِ بِهَذَا الْوِزْنِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ سِتَّةَ دَوَانِيقَ وَكُلَّ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةَ مِثْقَالٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْمِثْقَالُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا الْإِسْلَامِ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: (لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ)، وَهُوَ صَحِيحٌ جَمْعٌ وَشَقٌّ بِكَسْرِ الْوَاوِ، كَحِمْلٍ وَأَحْمَالٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْوَسْقَ يَفْتَحُ الْوَاوِ وَيَكْسِرُهَا. قَوْلُهُ ﷺ: (مِنْ تَمْرٍ أَوْ حَبٍّ) هُوَ تَمْرٌ يَفْتَحُ التَّاءَ الْمُثَنَّىةَ وَإِسْكَانَ الْمِيمِ.

(١) فكان على أيام النبي ﷺ يتم وزن الدراهم والدنانير لأنها كانت مختلفة، فالدراهم ودنانير الرومانية القديمة تجدها بالفعل متفاوتة، ولذلك النبي ﷺ قال لبلال ؓ لما اشترى من جابر البعير (وَأَرْسَلْ إِلَى بِلَالٍ فَقَالَ: «أَعْطِهِ وَقِيَّةً ذَهَبَ وَزَدَهُ». فَأَعْطَانِي وَقِيَّةً وَزَادَنِي قِيرَاطًا) السنن الكبرى للسيهقي، وفي مسند أحمد (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا، فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ، وَأَرْجَحَ لِي) قال الأرناؤوط: إسناده صحيح، فيزن له موازين يزن الفضة، فهناك دراهم كبيرة ودراهم صغيرة، وفي عهد عبد الملك ضربوها ضرباً واحداً.

(٢) في الحقيقة الأشياء التي كانت مضروبة في الجاهلية فيها تفاوت يسير، والفضة فيها تفاوت أكثر، فالاعتبار بما كان موجوداً في العهد الأول والله أعلم، لأنهم كانوا يزنون بالموازين للاختلاف الموجود، فما كان عليه أهل العصر الأول واتفق الصحابة على التعامل بذلك بعدهم يؤكد ما ذكرنا من الموازين الموجودة الآن.

وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (ثَمَرَ) بِفَتْحِ الْمَثَلَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ.
قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)
قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: يُقَالُ: وَرِقٌ وَوَرَقٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْفِضَّةُ كُلُّهَا
مَضْرُوبُهَا وَغَيْرُهُ (١).
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ اللَّغَةِ فِي أَصْلِهِ فَقِيلَ: يُطْلَقُ فِي الْأَصْلِ عَلَى جَمِيعِ الْفِضَّةِ، وَقِيلَ: هُوَ حَقِيقَةُ
لِلْمَضْرُوبِ دَرَاهِمٍ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الدَّرَاهِمِ إِلَّا بِمَجَازٍ، وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ،
وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ،
وَلَمْ يَأْتِ فِي الصَّحِيحِ بَيَانُ نِصَابِ الذَّهَبِ، وَقَدْ جَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ بِتَحْدِيدِ نِصَابِهِ
بِعِشْرِينَ مِثْقَالًا وَهِيَ ضِعَافٌ، وَلَكِنْ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (٢)،
وَكَذَا اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دُونَ الْمُعَشَّرَاتِ (٣).
- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافَقِيهِ فِي الْفِضَّةِ إِذَا كَانَتْ دُونَ مِائَتَيْ
دِرْهَمٍ رَائِجَةً أَوْ نَحْوَهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: " لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ
صَدَقَةٌ "، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْأَوْقِيَّةَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَهِيَ أَوْقِيَّةُ الْحِجَازِ الشَّرْعِيَّةِ،
- وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا نَقَصَتْ شَيْئًا يَسِيرًا بِحَيْثُ تَرُوجُ رَوَاجُ الْوَازِنَةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ (٤).
وَدَلِيلُنَا أَنَّهُ يَصْدُقُ أَتَمُّ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ،
وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافَقِيهِ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُغْشُوشَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ الْفِضَّةُ
الْمُخْضَصةَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (٥).

(١) المضروب ما كان على هيئة الدراهم، وغيره: الحلي أو قطعة من الفضة غير مصوغة.

(٢) رغم ضعف الأحاديث، لكن بمجموع طرقها مع الإجماع، ثبت صحة معناه.

(٣) كالزروع فهي بمجرد حصادها.

(٤) فقد تكون هناك قطعة درهم جزء منها ناقص، ولكنها رائجة في الناس، أي أن الناس يستعملونها
كالمنضبطة، فالإمام مالك يقول النقص اليسير يُعد، والشافعي يقول يلزم الوزن.

(٥) فلو أن هناك فضة عيار (٨٠) عيار (٧٠) عيار (٦٠) فهذه فضة مضافه إليها نحاس، فهذه نردها إلى الفضة
المحضة، مثل الذهب عيار (٢١) وعيار (١٨) فترد إلى الذهب الخالص والله أعلم.

- قول الشافعي هو الصحيح في المسألتين.

٢ - باب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سِرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». [السائية: الناقة التي يستقى عليها].

قَوْلُهُ ﷺ: (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ)

- وخلاصة ما ذكر في نصاب الفضة والذهب ويُقاس عليها الملىء:
- فالنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجب إخراج الزكاة منه؛
- وأما قدر الزكاة الذي يُخرج من الذهب والفضة فربع العُشْر،
- فنصاب الفضة مائتي درهم وهو ما يوازي بالجرامات المعهودة [٥٩٥ جراماً] من الفضة الخالصة،
- ومن الذهب عشرون ديناراً أو مثقالاً وهو ما يوازي [٨٥ جراماً] من الذهب الخالص،
- والعيارات المختلفة من الذهب، لمعرفة ما بها من الذهب تُضرب في العيار المعروف على (٢٤)، فعيار (٢١) فيه [٢٤/٢١] من الذهب الخالص:
- فمن كان عنده مثلاً مائة جرام من الذهب عيار (١٨) فما يملكه من الذهب يساوي [٢٤ ÷ ١٨ × ١٠٠] يساوي (٧٥ جراماً) من الذهب، فهو لم يبلغ بعد نصاباً،
- ولو كان عنده مائة من عيار (١٨) وخمسين من عيار (٢١) ونريد أن نعرف هل على هذا الرجل من زكاة أم لا؟ فنحسب [٢٤ ÷ ١٨ × ١٠٠] يساوي (٧٥ جراماً) من الذهب) ونجمع عليه [٢٤ ÷ ٢١ × ٥٠] يساوي (٤٣,٧٥ جرام) من الذهب) فيكون المجموع [١١٨,٧٥ جرام] من الذهب الخالص، فهذا فوق الخمسة والثمانين جراماً فيكون قد وجب عليه الزكاة، ثم نحسب ما نُخرجه عن طريق (٢,٥٪ × ١٠٠) جرام × سعر عيار (١٨) وتخرج (٢,٥٪ × ٥٠) جرام × سعر عيار (٢١) فتحسب قيمة الذهب وتخرجه،
- بالنسبة إلى الأوراق النقدية البنكنوت، فتُحسب على الأقل منها سواء الذهب أو الفضة، فهي تحسب على الفضة، فإذا بلغت قيمة هذه الأموال (٥٩٥ جرام من الفضة الخالصة) وجبت فيها الزكاة، وذلك حسب سعر الفضة الخالصة، فأعلى عيار للفضة عيار (١٠٠٠)، فإذا بلغ المال النصاب، يُخرج (٢,٥٪) منه، أي في كل ألف خمسة وعشرون جنيهاً إذا حال عليه عام هجري، ابتداءً من تاريخ ملك النصاب، فيُخرج الزكاة ولا يؤخره عن هذا اليوم، وذلك في الذهب والفضة والأموال، فنحن نحسب النصاب حتى نعرف أيجب علينا الزكاة أم لا؟ فإذا كان عليه زكاة فيُخرج ربع العُشْر من الأصناف الموجودة.

ضَبَطْنَاهُ (العُشُور) بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عَشْرٍ،
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: ضَبَطْنَاهُ عَنْ عَامَّةِ شَيْوِخِنَا بِفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُخْرِجِ
مِنْ ذَلِكَ،

وَقَالَ صَاحِبُ مَطَالِعِ الْأَنْوَارِ: أَكْثَرُ الشُّيُوخِ يَقُولُونَهُ بِالضَّمِّ وَصَوَابُهُ الْفَتْحُ،
وَهَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ مِنَ الصَّوَابِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ رَوَوْهُ بِالضَّمِّ
وَهُوَ الصَّوَابُ جَمْعُ عَشْرٍ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلِهِمْ: عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالضَّمِّ وَهُوَ الصَّوَابُ
جَمْعُ عَشْرٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.

وَأَمَّا الْغَنِمُ - هُنَا فَبِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ - وَهُوَ الْمَطَرُ، وَجَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (الْغِيلُ) بِاللَّامِ،
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَا جَرَى مِنَ الْمِيَاهِ فِي الْأَنْهَارِ، وَهُوَ سَيْلٌ دُونَ السَّيْلِ الْكَبِيرِ. وَقَالَ ابْنُ
السَّكَيْتِ: هُوَ الْمَاءُ الْجَارِي عَلَى الْأَرْضِ ^(١).

وَأَمَّا السَّانِيَّةُ: فَهُوَ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبُئْرِ، وَيُقَالُ لَهُ: النَّاضِحُ، يُقَالُ مِنْهُ: سَنَا
يَسْنُو إِذَا أُسْقِيَ بِهِ ^(٢).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

- وَجُوبُ الْعَشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَنَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ،
- وَنِصْفُ الْعَشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَكِنْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهُ هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ مِنَ الثَّمَارِ
وَالزُّرُوعِ وَالرِّيَاحِينَ وَغَيْرِهَا إِلَّا الْحَشِيشَ وَالْحُطْبَ وَنَحْوَهُمَا؟ أَمْ يَخْتَصُّ؟
- فَعَمَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ ^(٣)،

(١) والمعنى الصحيح هو كل ما كان يُسقى بدون آلة ففيه العشر.

(٢) ويشمل هذا أيضاً ما سُقي بالساقية والآلات الحديثة الرافعة للماء، طالما سُقي بالآلة.

(٣) واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث ولما فيه من العموم (فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَنِيمُ الْعُشُورُ)، والجمهور لم يقل
بهذا العموم، لأنه لم يُسَقَّ لبيان ما يُخرج منه ولكن جاء لبيان القدر الخارج، وهو عموم ضعيف فقد ثبت عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَعْلَمَا
النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَقَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّيْبِ،
وَالْتَّمْرِ" ((هق) ٧٢٤٢، (ك) ١٤٥٩، (قط) ج ٢ ص ٩٥ ح ٣) قال الألباني في تمام المنة ص ٣٦٩: أخرجه

- وَخَصَّصَ الْجُمْهُورَ عَلَى اخْتِلَافٍ لَهُمْ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (١).

٣ - بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ عَمْرُو - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ رُهَيْرٌ يُبْلَغُ بِهِ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - . بِمِثْلِهِ.

البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا؛ واحتج به من يقول أن الزكاة لا تجب في الزروع إلا في هذه الأربعة والجمهور يقيسون عليها غيرها مما يدخر ويكال، وبعضهم يشترط أن يكون قوتا. أما هذا الحديث فلا يدل على عدم وجوب الزكاة مطلقاً لأنه واقعة عين، عندما أرسلهم إلى أهل اليمن، فيحتمل أن النبي ﷺ قد علم أن أهل اليمن زروعهم لا تجب فيها شيء من الزكاة إلا هذه الأربعة، وليس صريحاً في أنه هناك محاصيل مثل هذه الأربعة في الادخار والكيل والاقنيات ثم نهاهم عن أخذ الزكاة منها، ولكنه يدل على عدم صحة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، وكذلك مما يدل على ذلك عمل أهل المدينة في أمر الخضروات وهو أمر قد تناقلوه من عهد النبي ﷺ أنه لم تكن تؤخذ الزكاة في الخضراوات، فهذا يقدر في عموم (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ) فكلمة [ما] لم يقصد بها العموم، وإنما قصد بها قدر المخرج لا ما يخرج منه؛ والصحيح قول الجمهور على خلاف بينهم، وكما ذكرنا كل ما يدخر ويكال ويقتات على قول مالك فهو تجب فيه الزكاة والله أعلى وأعلم. (هذا الكلام مع ما سبق)

(١) بناء على العلة والقياس في الأصناف الأربعة المنصوص عليها، فالمسألة اجتهادية، فإذا رأى الإمام قولاً عمل به والله أعلم.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ » .

قوله ﷺ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا^(١)، وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتَّجَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ،

(١) أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ: وهو كل ما يقتنى للاستعمال لا زكاة فيه إلا ما ذكرنا من زكاة الخلي فيها سبق لعموم أدلة إخراج الزكاة من الذهب والفضة وقول الله ﷻ (وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فهذا بعمومه يدل على حرمة كثر الذهب والفضة، وما أدى زكاته فليس بكثر، وما لم يؤدي زكاته فهو كثر، وكذلك قول النبي ﷺ للمرأتين وقد رأى [في يد ابنتها مُسَكَّنَانِ غُلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتَعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَسُورَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟"] وهو صريح في وجوب زكاة الخلي المستعمل وهذا إذا بلغ نصاباً كما ذكرنا، مع أنه مقتنى، ولكن أثاث البيت مثلاً ولو كان غالي الثمن وآلات المهنة ودابة الركوب فكل هذا مما لا زكاة فيه، وكالبيت الذي يسكنه ولو كان غالي الثمن فليس عليه زكاة، وكذا ملابسه وسيارته ولو كان يعمل عليها، حتى لو كانت سيارة ضخمة كسيارة نقل مثلاً، فإنه ليس عليه في قيمتها زكاة، لأنه يُعدها للإقتناء، وإنما تجب عليه الزكاة إذا ما تكون من عائدها نصاب ومراً عليه الحول، وكذا كل آلات المهنة فالفرس والعبد مثله مثل كل آلات المهنة، كإنسان عنده مصنع وفيه آلات ضخمة، فإنه ليس عليه زكاة في قيمة الأرض ولا المباني ولا آلات المصنع مهما بلغت من قيمة، وإنما الزكاة على ما يُدخر من العائد - من الأرباح - إن بقي منها شيء وبلغ النصاب وحال عليه الحول، خلافاً لبعض المعاصرين ممن رأى أن يجتهد في هذا الباب، وقال أن هذه تجرى مجرى الزروع والثمار، فيُخرج عُشر ما يخرج منها، فهذا اجتهد غير صواب، فهذا الأمر ليس مما خرج من غير كلفة، وليس هو من باب الزروع أصلاً، وكونه يجعلها من باب الزروع والثمار فإن الأرض ليس عليها زكاة في حد ذاتها وإنما فيما خرج منها، فالأصل أن المسلم لا تجب عليه الزكاة في مالٍ إلا بدليل، فإذا نصّ الشرع على أن أموال القنية كالفرس والعبد كذلك ليس عليه فيه صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، فليس لأحد أن يوجب الزكاة في هذه الأشياء، وهل هذه الآلات عروض تجارة مُعدة للبيع؟ لا بل الذي يُعد للبيع هو الإنتاج هي المواد الخام التي سوف يُصنعها لبيعها، فالرجل الذي لديه مصنع، تكون زكاة عروض التجارة في حقه هو أن يحسب ما عنده يوم ملك النصاب - وهو يومٌ معين قد ملك فيه النصاب - فيحسب الأموال السائلة النقدية التي لديه ويُضيف إليها المواد الخام التي يملكها في المصنع وفي مخازنه مما يُعده للتصنيع لبيعها، فيحسب بسعر يومها سعر الجملة الذي يشتري به التاجر ويُضيف إليها ما أنتج من بضائع من مواد أنتجت بالفعل، فقيمتها كمواد متجهة لأن قيمتها تختلف عن كونها مواد خام، فالقماش مثلاً غير الثياب، فالقماش لها سعر والثياب لها سعر، فيقوم ما أنتجه المصنع أيضاً وما

إِلَّا أَنْ أَبَا حَنِيفَةَ وَشَيْخَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَنَفَرًا أُوجِبُوا فِي الْحَيْلِ إِذَا كَانَتْ إِنَائًا، أَوْ ذُكُورًا فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا^(١)، وَإِنْ شَاءَ قَوْمُهَا وَأَخْرَجَ عَنْ كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ^(٢)، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ فِي الْعَبْدِ: (إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ) صَرِيحٌ فِي وَجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ، سَوَاءَ كَانَ لِلْقِنِيِّ أَمْ لِلتَّجَارَةِ^(٣)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ^(٤)، وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ: لَا يَجِبُ فِي عَبْدٍ التَّجَارَةِ^(٥)، وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، بَلْ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ، وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَمَكِّيْنُهُ مِنَ الْكَسْبِ لِيُؤَدِّيَهَا^(١)، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَيْضًا،

كان في مخازنه، فيجمع هذه الثلاثة ثم يُخرج ربع العشر (٢,٥٪)، ورأس المال عند الناس يستخدم في عدة أشياء، فهذا جزء من رأس المال عندهم [الأموال السائلة الموجودة في خزانة أو في بنك وغير ذلك، ويحسب من رأس المال البضاعة سواء المواد الخام أو البضاعة التي أُنتجت] فكل هذا من رأس المال، وعندهم رأس المال، ما كان ثابتاً والذي هو عبارة عن الأرض والمصنع والمباني، فهذه الأصول الثابتة ليس عليها زكاة طالما أنه لا يُتاجر فيها، وإنما زكاة عروض التجارة هي فيما أعده للبيع، فإنسان يقتني دُكان لا لبيعه فليس هو بتاجر عقارات، فالذي عليه زكاة في المباني بائع العقارات وهو الذي يبني عمارة لبيعه عليه زكاة في الأرض وعليه زكاة في المباني، يُقوِّمها يوم وجبت الزكاة ويُخرج على قيمتها، بخلاف أنه يقتنيها للتأجير، أو يقتنيها للسكنى، أو ليُصنع فيها أشياء، فهذه ليست مما يُعده للبيع فلا تجب فيها الزكاة. (فهل الزكاة في المال الموجود كم يساوي أم المال الذي سوف أربحه كم يساوي؟)

- في زكاة عروض التجارة الحساب على التكلفة أم على الجملة؟ لا يحسب على التكلفة ولا على السعر الذي يبيع به، بل على كم تساويه كقيمة في السوق، القيمة في السوق وهي ما يشتري به التاجر هذه الثياب أو هذه السلعة، والذي نسميه سعر الجملة، فنحسب على سعر الجملة يوم أن وجبت الزكاة، فليس هذا هو سعر التكلفة، وإنما نقول التاجر لو جاء ليشتري مني هذه البضاعة جملة فما هي قيمتها؟ لو أتى تاجر مواد خام ليشتري مني هذه المواد على بعضها، فكم تكون قيمتها؟ فهذه هي القيمة التي يحسب عليها والله أعلى وأعلم.

(١) الحديث ضعيف فلا يثبت والحديث الصحيح يُثبت أنها ليس فيها زكاة.

(٢) فيجعلها كذلك ولو لم تكن للتجارة.

(٣) أي أنه على أي الأحوال العبد على سيده زكاة الفطر.

(٤) لعموم قوله في العبد: (إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ).

(٥) أي ليس على عبيد التجارة صدقة الفطر على السيد فيه، والصحيح أن عيه زكاة الفطر وعليه زكاة عروض التجارة فيه.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُكَاتَّبَ لَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ،
وَعَنْ عَطَاءٍ وَمَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَجُوبَهَا عَلَى السَّيِّدِ ^(٢). وَهُوَ وَجْهٌ لِيَعْضِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ
لِقَوْلِهِ ﷺ: " الْمُكَاتَّبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ".
وَفِيهِ وَجْهٌ أَيْضًا لِيَعْضِ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَّبِ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ
الْأَحْكَامِ ^(٣).

٤ - باب في تقديم الزكاة ومنعها.

(١) الحديث صريح في أنها واجبة على المسلم في عبده فهذا هو لفظ حديث أبي هريرة (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي
عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) وفي رواية لأبي هريرة (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) وهما من حديث [عِرَاكٍ
بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] فهذه الزيادة توضح أنها على المسلم قد وجبت عليه في عبده، فهذا ردُّ على داود فإنها
ليست على العبد الذي لا يملك، وكيف يُكلف وماله كله لسيده، فالصحيح أن ذلك يلزم السيد وليس العبد،
وهو دليل على أن صدقة الفطر تلزم المسلم في كل من تلزمه نفقتهم، لأنه وجب عليه في عبده فكذلك يجب
عليه في أولاده وامراته وكل من تلزمه نفقتهم.

(٢) وهذا هو الصحيح، وهو وجوبها على السيد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو ما زال في حكم
العبد، فالمكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يؤدي أقساطاً معينة يكون بعدها حراً قال تعالى (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) فمن هنا يبدأ في التملك ويكون عليه الأقساط فقط،
ولكن إذا عجز عن أداء الأقساط رجع إلى العبودية مرة ثانية (وما دفع يكون لسيده؟) فهي مرحلة متوسطة بين
العبودية وبين الحرية، ولكن في حالته يُغلب جانب الرق لحديث النبي ﷺ « الْمُكَاتَّبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ
مُكَاتَّبَتِهِ دِرْهَمٌ » سنن أبي داود، والصحيح هو قول مالك وهو وجه عند الشافعية، وقول عطاء وأبي ثور أنها
تجب على السيد لأن المكاتب داخل في عموم (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) فهي على السيد في عبده
المكاتب لأنه ما زال عبداً.

(٣) الصحيح أنه عبدٌ بنص الحديث، فتجب الزكاة على سيده.

- احتج بهذا الحديث داود الظاهري على أنه ليس على المسلم زكاة في عروض التجارة لقول النبي ﷺ (لَيْسَ
عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) (إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) فقالوا عبيد التجارة عبيد له، والصحيح أن إضافة
الفرس والعبد إليه لأنه يستعمل العبد والفرس في حاجته فهي للإقتناء وليس أنه يتجر فيه أو أعدها للتجارة،
فكلاهما ممتلك، فالذي يتجر ممتلك، ولكن الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب الزكاة في عروض
التجارة هي التي استدللنا بها مع عموم الآية (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) فإذا كان يتخذ عبيداً للتجارة وخيلاً
للتجارة، وجب عليه الزكاة فيها للأدلة الأخرى، والحديث الآتي من أدلة عروض التجارة.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا يَنْقُمُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَى وَمِثْلَهَا مَعَهَا ». ثُمَّ قَالَ « يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُؤُاِيهِ ». [الصنؤ: المثل والنظير].

قوله: (مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ) أَي مَنْعَ الزَّكَاةِ وَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا.

قوله ﷺ: (مَا يَنْقُمُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ)

قوله: (يَنْقُمُ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرِ أَفْصَحُ (١).

(١) (مَا يَنْقُمُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ) أي هل يمتنع إلا من أجل ذلك، كقوله تعالى (وَمَا تَقْضُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) أي ما أخذوا عليهم غير ذلك، فهذا ذم لابن جميل الذي منع الزكاة، وهذا ليس فيه أنه استمر على منعها والله أعلم، فيُنظر ماذا صنع فيه النبي ﷺ، لكن قد ثبتت الأدلة أنه إذا كان مانع الزكاة فرداً واحداً - أحاد من الناس - فإنها تؤخذ منهم قهراً فقد قال النبي ﷺ (وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ) (د) ١٥٧٥ [قال الألباني]: حسن، فهذا دليل على أنه تؤخذ منه قهراً، وهل يعمل بهذا الحديث عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ]؟ الصحيح، وهو قول الشافعي في القديم أنه يعمل بهذا الحديث لأنه حديث حسن يحتاج به ويجب العمل به، فلا دليل على النسخ أو التخصيص أو غير ذلك، بل يعمل به كما ذكرنا. وقد علق الشافعي القول به على صحة الحديث، فقد كان يقول به في القديم، وتردد لأجل أن أهل الحديث لا يثبتون حديث بهز، ولكن الصحيح عند جماهير أهل الحديث أن حديث بهز بن حكيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حديث حسن يحتاج به، فدل ذلك على أنه يعاقب بأخذ شطر ماله زيادةً على الزكاة الواجبة، ولا دليل على نسخ العقوبات المالية جملة، بل العقوبة بأخذ جزء من المال ثابت من جهات متعددة، ومنها هذا الحديث.

وحديث ابن جميل في أنه منع الصدقة وحديث (فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ) دليل ظاهر على عدم تكفير الباخل بالزكاة إذا منعها، فالذي يقول الباخل بالزكاة كفر يلزمه أن يكفره من ساعة منعها، وأما من يشترط مقاتلته للإمام، فهذا مذهب آخر، وهو رواية عن أحمد أن الباخل بالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كفر حيثئذ، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر وأن مقاتلته للإمام عليها زيادة في الذنب، لكنه عمل لا يخرج من الملة، ولأنه لو أنه خرج من الملة لخرج من أول منعه للزكاة لأنها هي الركن وأما المقاتلة عليها فاشتراط زائد، وأما اشتراط أن أبا بكر ﷺ قتلهم فهذا مما لا نزاع فيه، وهو أن الطائفة إذا كانت ممتعة، ومنعت حقاً واجباً عليها، وجب قتلها حتى تؤدي ذلك الحق، فكل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، وجب على الإمام أن يُقاتلها حتى ترجع إلى التزام أحكام الإسلام، فالقتال باب آخر غير باب التكفير، ولا يلزم من القتال التكفير،

قوله ﷺ: (وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْأَعْتَادُ: آلَاتُ الْحَرْبِ مِنَ السَّلَاحِ وَالذَّوَابِ وَغَيْرِهَا، وَالْوَاحِدُ عَتَادٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَيُجْمَعُ أَعْتَادًا وَأَعْتِدَةً.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِدٍ زَكَاةَ أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتَّجَارَةِ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا زَكَاةَ لَكُمْ عَلَيَّ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَيْهَا، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لِأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشَحَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ أَمْوَالَهُ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْفَ يَشَحُّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ؟

وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا وَجُوبَ زَكَاةِ التَّجَارَةِ^(١)، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ خِلَافًا لِذَاوُدَ^(٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ، وَصِحَّةِ وَقْفِ الْمُتَقُولِ، وَبِهِ قَالَتِ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا إِلَّا آبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ^(٣).

فحديث منع ابن جميل الصدقة دليل على عدم التكفير لأن النبي ﷺ لم يأمر بقتله، وإنما الآحاد يؤخذ منه قهراً، والصحيح أنه ما كان ليترك حتى تأخذ منه الزكاة، بل تؤخذ منه وإن أبى قهراً عليه، الجمهور يقولون لا تؤخذ زيادة على القدر الواجب، والصحيح قول الشافعي في القديم أنه يؤخذ منه نصف ماله الذي منع منه الزكاة.

(١) وهذا استدلال ظاهر لأن الظاهر أن الذي طُلب من خالد ﷺ زكاة أعتاده وأدراعه، فيبين لهم النبي ﷺ أنه احتبسها ووقفها في سبيل الله، ولو كانت لا تؤخذ ابتداءً، لقال النبي ﷺ إنها هي أعتاد وأدراع ليست أموالاً، وإنما قال: احتبسها ووقفها في سبيل الله، فهذا دليل على أن لهم وجه في المطالبة بها ووجه لخالد ﷺ في الإمتناع فقال (فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا) أي لما طلبوا منه الأعتاد والأدراع وهو لم يجعلها للتجارة، وإنما كان قد أوقفها في سبيل الله، فهي في يده وهو يستعملها في الجهاد وهو من أعظم المجاهدين والمقاتلين ﷺ؛ فاستدل بالحديث على وجوب زكاة عروض التجارة.

(٢) فالمخالف في ذلك داود فقط لأنه ينكر القياس، والجمهور لم يحتجوا فقط بالقياس بل احتجوا بعموم القرآن (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) وبالقياس على الذهب والفضة وبهذه الأحاديث وبالأثار الموقوفة على الصحابة ﷺ ولا يعرف فيها مخالف.

(٣) والصحيح صحة الوقف وهو أن يوقف أعياناً معينة يُستفَعُ بها مع بقاء عينها في سبيل الله تعالى، وهذا سواءً كانت أرضاً أو عقاراً غير منقول، أو كانت شيئاً منقولاً كالدرع وآلات الحرب لأنه يصح وقفها، فكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فهو يصح أن يكون محبوساً موقوفاً يصح أن يكون صدقة جارية مستمرة.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي مَنَعَهَا ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدٌ وَالْعَبَّاسُ لَمْ تَكُنْ زَكَاةً إِنَّمَا كَانَتْ صَدَقَةً تَطَوُّعٌ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ.

قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، وَذَكَرَ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَذَبَ النَّاسَ إِلَى الصَّدَقَةِ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَلْتِي بِالْقِصَّةِ فَلَا يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ مَنَعُ الْوَاجِبِ، وَعَلَى هَذَا فَعُدَّ خَالِدٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا بَقِيَ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَيَكُونُ ابْنُ جَمِيلٍ شَحَّ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَعَتَبَ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْعَبَّاسِ: هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، أَيُّ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ. هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْقَصَّارِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَكِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ فِي الصَّحِيحِينَ أَنَّهَا فِي الزَّكَاةِ لِقَوْلِهِ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَبْعَثُ فِي الْفَرِيضَةِ^(١)،

قُلْتُ: الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ لَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ ﷺ: (هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)

مَعْنَاهُ: أَنِّي تَسَلَّفْتُ مِنْهُ زَكَاةَ عَامَيْنِ^(٢)،

(١) وهذا هو الصحيح، فظاهر الحديث أنها في الفريضة، وذم ابن جميل يدل على أنه منع الواجب، ولا يمتنع عن الصحابة فعل المعاصي وليسوا معصومين من الصغائر ولا الكبائر، ثم هي معصية لما بُه عليها تاب منها ورجع عنها ولا مشاحة في ذلك.

(٢) وهذا له شواهد في غير مسلم ففي سنن البيهقي [إِنَّا كُنَّا حَاجَةً فَاسْتَسَلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ " لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ. وَفِي هَذَا إِسْرَافٌ يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَرَى وَعَلَى ﷺ وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وَجْهِ ثَابِتٍ عَنْهُ] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. (سنن ابن ماجه، قال الأرنؤوط: حسن بطريقه وشاهده. وهذا إسناد ضعيف لضعف حُجْية بن عدي)، فرغم ما بها من ضعف فإنها تصلح لتفسير الحديث لأنه هو الاحتمال الأقرب الذي روي، بدلا من أن يقال أن النبي ﷺ تحملها عن العباس، وذلك لوجوب النية في أداء الزكاة، فلو كان العباس امتنع منها لما أجزئه حتى ينوي، فالذي يظهر أنهم لم يعلموا أن النبي ﷺ قد تعجل منه الصدقة، فالصحيح أنه لأجل أن النبي ﷺ قد تسلف منه زكاة عامين مقدما لذلك قال ﷺ (هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) أي أن النبي ﷺ سوف يجعلها في وجوه الصدقات.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَجُوزُونَ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ: مَعْنَاهُ: أَنَا أُوَدِّيْهَا عَنْهُ^(١)،
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ: مَعْنَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَهَا عَنِ الْعَبَّاسِ إِلَى وَقْتِ يَسَارِهِ؛ مِنْ أَجْلِ
 حَاجَتِهِ إِلَيْهَا^(٢)،
 وَالصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ: تَعَجَّلْتُهَا مِنْهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ " إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْهُ
 صَدَقَةً عَامِينَ " ^(٣).

(١) كما ذكرنا لا بد من نية.
 (٢) وهذا كلامٌ غير ظاهر، فإن تأخير الزكاة لا يجوز، وإنما لا يجب عليه إلا مع اليسار والغنى، فالزكاة إنما تجب
 على الأغنياء، فكيف يقال (هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلَهَا مَعَهَا) إلا أن يكون قد وجبت عليه الزكاة بالفعل وأنه متيسراً.
 (٣) الصحيح قول من قال بتعجيل الزكاة قبل ميعادها، وأنه يُجْزِيهِ أَنْ يَتَعَجَّلَ الصَّدَقَةَ وَلَوْ لَسْتَيْنِ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ، وذلك لهذا الحديث، ولأن هذه حقوق آدميين، نعم هي حقٌ لله ﷻ وعبادة، ولكنها تُصَرَفُ لِأَدْمِي قَالَ
 تَعَالَى (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) وما كان هذا شأنه، فإذا كان الفقير محتاجاً الآن وقد
 أخرج المسلم زكاته، فجاز أن يعطيه على أنها من العام القادم فيخرجها قبل الحول فيكون قد أدى زكاته، فإذا
 جاء الحول حسب زكاته، فإن كان قد أخرجها فقد أجزأت عنه والله أعلى وأعلم.
 - ومن يجعلها عبادة محضة يقول هي كالصلاة، فكما لا يجوز أن تؤدي الصلاة قبل وقتها فالزكاة كذلك،
 والصحيح أنها ليست كذلك كما ذكرنا فهي تؤدي للمخلوق، فحق المخلوق ظاهرٌ فيها، ومن هنا كان من
 قدمها فقد فعل خيراً ولم يقصر بل أحسن إلى الناس وقت حاجتهم، فالصحيح أنه يجوز تعجيل الزكاة.
 - أما بالنسبة إلى زكاة الفطر فالتعجيل فيها يوم أو يومين، وهذا بالنسبة إلى وصولها ليد الفقير، وظاهر حديث
 أبي هريرة ؓ أنهم كانوا يُخْرِجُونَهَا عَلَى الْأَقَلِّ بثلاثة أيام وأن التعجيل يوم أو يومين في وصولها ليد الفقير،
 فحديث أبي هريرة فعنه ؓ، قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَآتَانِي آتٌ فَجَعَلَ يَخْتُو مِنْ الطَّعَامِ
 فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا زَفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ
 فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَأَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ
 وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَبَّعُودُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ
 الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا
 أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ
 مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَأَنَّا أَخْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَبَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ
 صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ نَخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ. رواه البخاري،
 فيه أن النبي ﷺ جعله على صدقة الفطر، فدل ذلك على أنها كانت تجمع من الناس قبل العيد على الأقل بثلاثة
 أيام، والظاهر قبل ذلك، وإنما تصل إلى الفقراء قبل العيد يوم أو يومين، فإذا أخرجها للإمام أو لمن يخرجها
 للفقراء قبل العيد يوم أو يومين أجزأته، لأن صدقة الفطر المطلوب فيها إشباع الفقراء في يوم العيد، ومن هنا
 كان القول الراجح أنها لا تجزى قبل ذلك، إلا أن المسألة اجتهادية، فتجزى قبل العيد يوم أو يومين لتصل إلى
 الفقراء فتغنيهم، أما بالنسبة للإمام أو من يوكل بإخراجها فيجوز أن يوكله ولو من أول الشهر، ولو من قبل

قوله ﷺ: (عَمَّ الرَّجُلُ صِنُو أَبِيهِ) أَي مِثْل أَبِيهِ^(١)، وَفِيهِ تَعْظِيمٌ حَقَّ الْعَمِّ^(٢).

٥ - باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّفْرِ وَالشَّعِيرِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

حَدَّثَنَا ابْنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيمٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَيْنٍ مِنْ حِنْطَةٍ.

ذلك، فيقول له إذا جاء موعد الزكاة أعطها للفقراء، ولكن بشرط أن يخرجها ذلك الوكيل أو الإمام وهو وكيل عن الأغنياء وعن الفقراء، فيخرجها في وقت إغناء الفقراء بها قبل العيد يوم أو يومين.

(١) فالتخلتان إذا خرجوا من أصل واحد يقال عليهم صنوان، فشبه عم الرجل وأباه بأنها صنوان، وفردا صنو.

(٢) وفيه صلة الرحم خصوصاً الأعمام، وفيه تقدير النبي ﷺ ومحبة للعباس، وفيه فضيلة للعباس بن عبد المطلب عم النبي ﷺ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاحُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. [الاقط: اللبن المحض يجمد حتى يستحجر ويطنخ أو يطبخ به].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مَدْيَنَ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَأَى أَنِّي أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ. [السمراء: الحنطة].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْنَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ يَزَلْ يُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مَدْيَنَ مِنْ بَرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَأَى أَنِّي أَخْرِجُهُ كَذَلِكَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الْأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ) اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى (فَرَضَ) هُنَا:

- فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: مَعْنَاهُ أَلْزَمَ وَأَوْجَبَ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ فَرَضٌ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَآتُوا الزَّكَاةَ } . وَلِقَوْلِهِ: (فَرَضَ) وَهُوَ غَالِبٌ فِي اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ: إِجْبَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ كَالِاجْتِمَاعِ ^(١).

- وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا سُنَّةٌ، لَيْسَتْ وَاجِبَةً، قَالُوا: وَمَعْنَى (فَرَضَ) قُدِّرَ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ.

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ لَيْسَتْ فَرَضًا بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرَضِ ^(٢).

- قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفِطْرَةُ مَنُصُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ،

قُلْتُ: هَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا فَرَضٌ وَاجِبٌ ^(١).

(١) يريد أن يقول أن الخلاف في ذلك غير معتبر، فهو خلافٌ ضعيفٌ وهو كذلك خلافٌ شاذ.

(٢) فيجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي، يكفر منكروه ويُعاقب تاركه بالنار؛ وأما الواجب فما ثبت بدليل ظني لا يكفر منكروه ويُعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة؛ وهذا التقسيم لا دليل عليه، خصوصاً أنه حدد عقوبة التارك، وأما الفرق بينهما في مسألة التكفير فهو أمرٌ اصطلاحِي يقول به الجمهور، أعني الذين لم يُفرقوا، فقالوا لو أن شيئاً مفروضاً فيه خلافٌ وثبت بدليل ظني، فلا يُكفر مخالفه، فعندهم مثلاً منكر الزكاة كافر، ولكن لو أنكر إنسان زكاة عروض التجارة يقولون مُخْطِئٌ، مخالف لجمهور العلماء، لم يقولوا كافر، رغم أنها فرضٌ عندهم، لكن الذي يختلف هي قضية العقوبة، فتحدد أن هذا يُعاقب بغير النار وهذا يُعاقب بالنار، فهذا كلامٌ لا دليل عليه، وبالتالي فلا وجه لهذا التقسيم على هذه الضوابط.

قوله: (مِنْ رَمَضَانَ) إشارة إِلَى وَقتِ وُجُوبِهَا، وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ:
فَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا تَحِبُّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَدُخُولِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ عِيدِ
الْفِطْرِ (٢)،

وَالثَّانِي: تَحِبُّ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ الْعِيدِ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَحِبُّ بِالْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ مَعًا، فَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الطُّلُوعِ
لَمْ تَحِبُّ (٣).

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْقَوْلَيْنِ،
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: تَحِبُّ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.
قَالَ الْمَازِرِيُّ: قِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: الْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ
الْفِطْرُ الْمُعْتَادُ فِي سَائِرِ الشَّهْرِ فَيَكُونُ الْوُجُوبُ بِالْغُرُوبِ؟ أَوْ الْفِطْرُ الطَّارِئُ بَعْدَ ذَلِكَ
فَيَكُونُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ؟

(١) وهذا هو الصحيح، فإن ظاهر كلمة فرض أوجب وحتم، وألزم بها النبي ﷺ وقال (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ) فالأمر هو للوجوب - وجوب زكاة الفطر - وهو كما ذكر إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر
كالإجماع، فالخلاف غير معتبر.

(٢) وهذا هو الصحيح، لأنه قد أفطر بانتهاؤه آخر يوم من رمضان فقد وجب عليه الإخراج فيه.

(٣) الفرق بينهم فيمن مات بعد الغروب وقبل طلوع الفجر، أو من ولد بعد الغروب وقبل طلوع الفجر، فهذا
هو الذي فيه الخلاف:

* فمن يقول يجب الزكاة بغروب الشمس، فيقول:

من ولد بعد الغروب ليس عليه الزكاة لأنه إنما ولد بعد وقت الوجوب، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه
الزكاة. وهذا القول هو الراجح.

* ومن يقول يجب بعد طلوع الفجر، فيقول:

من مات بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، فقد مات في رمضان ولم يجب بعد وقت الزكاة وهو قد
مات قبلها فليست واجبة عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر يجب عليه الزكاة.

- ومن ولد قبل غروب الشمس وجبت اتفاقاً لأنه مولود في رمضان وقد وجب على الصغير والكبير، ومن
ولد بعد طلوع الفجر فليس عليه زكاة اتفاقاً، ومن مات قبل غروب الشمس، لم يجب اتفاقاً. "والمقصود باتفاقاً:
قول الجمهور".

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَفِي قَوْلِهِ: (الْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ) دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا^(١)،

قَالَ: وَكَانَ سَبَبُ هَذَا أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَطُولُ وَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهَا مِنْ أُمُورِ ثَقَوْتِ كِهْلَاهَا، جَعَلَ الشَّرْعُ فِيهَا كَفَّارَةً مَالِيَّةً بِدَلِّ النَّقْصِ كَالْهَدْيِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَكَذَا الْفِطْرَةُ لِمَا يَكُونُ فِي الصَّوْمِ مِنْ لَعْوٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهَا طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي إِخْرَاجِهَا عَنِ الصَّبِيِّ:

فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَجِبُ إِخْرَاجُهَا لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ هَذَا صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَتَعَلَّقَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا أَنَّهَا تَطْهِيرٌ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مُحْتَاجًا إِلَى التَّطْهِيرِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ التَّغْلِيلَ بِالتَّطْهِيرِ لِغَالِبِ النَّاسِ، وَلَا يَمْتَنِعُ إِلَّا يُوجَدُ التَّطْهِيرُ مِنَ الذَّنْبِ^(٢)، كَمَا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، كَصَالِحٍ مُحَقِّقِ الصَّلَاحِ، وَكَكَافِرٍ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِلَحْظَةٍ^(٣)، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ، وَكَذَا أَنَّ الْقَضْرَ فِي السَّفَرِ جُوزٌ لِلْمَشَقَّةِ، فَلَوْ وَجَدَ مَنْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فَلَهُ الْقَضْرُ^(٤).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ)

فَإِنَّ دَاوُدَ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ فَأَوْجَبَهَا عَلَى الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ، وَأَوْجَبَ عَلَى السَّيِّدِ تَمَكِينَهُ مِنْ كَسْبِهَا، كَمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرَضِ.

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَجُوبُهَا عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ. وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا فِي تَقْدِيرِهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ ابْتِدَاءً^(٥).

وَالثَّانِي: تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يَحْمِلُهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ.

(١) فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ مَسْأَلَةَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" فَإِنَّ الصَّغِيرَ لَا يَصُومُ وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ.

(٢) أَيُّ قَدْ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَلَا تَطْهَرُهُ.

(٣) فَهَذَا قَدْ وَجِبَتْ عَنْهُمْ جَمِيعًا.

(٤) لِأَنَّ كُلَّ هَذَا مَبْنِي عَلَى الْأَغْلَبِ.

(٥) وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ لِقَوْلِهِ ﷺ (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) فَهِيَ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ عَبْدٌ.

فَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي، فَلَفْظَةُ (عَلَى) عَلَى ظَاهِرِهَا، وَمَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ قَالَ: لَفْظَةُ (عَلَى) بِمَعْنَى (عَنْ) ^(١).
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى).

- فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَالْبَوَادِي وَالشُّعَابِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ
حَيْثُ كَانَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ،
وَعَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى دُونَ
الْبَوَادِي ^(٢).

- وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ قُوَّتِهِ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ
يَوْمَ الْعِيدِ ^(٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ،
وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ فَاضِلًا عَنْ قُوَّتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ لَزِمَتْهُ الْفِطْرَةُ
عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ^(٤)،

وَعَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ ^(٥).

وَقَوْلُهُ: (ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى)

حُجَّةٌ لِلْكُوفِيِّينَ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي نَفْسِهَا، وَيَلْزَمُهَا إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهَا. وَعِنْدَ
مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ، وَأَجَابُوا عَنْ
الْحَدِيثِ بِمَا سَبَقَ فِي الْجَوَابِ لِدَاوُدَ فِي فِطْرَةِ الْعِيدِ ^(٦).

(١) وهذا هو الظاهر وهو أن لَفْظَةَ (عَلَى) بِمَعْنَى (عَنْ).

(٢) وهذا لا دليل عليه.

(٣) أي أنه لا يلزم أن يكون غنياً غني ملك النصاب، بل (عَلَى النَّاسِ) بعموم كلمة "الناس" كل مسلم ملك
قدر الزكاة زائداً على قوته وقوت عياله.

(٤) ومثاله: لو أن رجلاً فقيراً عجلوا له الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين وقد أخذ زكاةً تزيد عن قوته وقوت عياله
يوم العيد وجبت عليه الزكاة، يُخْرِجُهَا مِمَّا أَعْطَوْهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَيَأْخُذُ الزَّائِدَ عَنْ ذَلِكَ إِنْ احتاج. (هذا الزائد لا
يكفي لإخراج الزكاة عن نفسه ومن يعول فماذا يفعل؟)

(٥) قول الشافعي أظهر.

(٦) الأصح "فطرة العبد"، أن لَفْظَةَ (عَلَى) بِمَعْنَى (عَنْ) وأنه ينطبق أيضاً في قوله (عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ
عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى) وهذا أقوى من جهة الدليل والله أعلم.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

فَصَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا عَنْ مُسْلِمٍ، فَلَا يُلْزَمُهُ عَنْ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكُفَّارِ^(١)، وَإِنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ السَّلَفِ: تَجِبُ عَنْ الْعَبْدِ الْكَافِرِ.

وَتَأَوَّلَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَهُ: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) السَّادَةُ دُونَ الْعَبِيدِ، وَهَذَا يَرُدُّهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (صَاعًا مِنْ كَذَا وَصَاعًا مِنْ كَذَا)

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ صَاعٌ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ حِنْطَةٍ وَزَيْبٍ وَجَبَ صَاعٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ حِنْطَةً وَزَيْبًا وَجَبَ أَيْضًا صَاعٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ،

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: نِصْفُ صَاعٍ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورِ بَعْدَ هَذَا، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ بَعْدَ هَذَا فِي قَوْلِهِ: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ)،

وَالدَّلَالَةُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الطَّعَامَ فِي عَرَفِ أَهْلِ الْحِجَازِ اسْمٌ لِلْحِنْطَةِ خَاصَّةً، لَا سِيمًا وَقَدْ قَرَنَهُ بِبَاقِي الْمَذْكُورَاتِ^(٢).

وَالثَّانِي: أَنَّهُ ذَكَرَ أَشْيَاءَ قِيمَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَأَوْجَبَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا صَاعًا^(١)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ صَاعٌ وَلَا نَظَرَ إِلَى قِيمَتِهِ،

(١) فلو أن رجلاً تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فلا تلزمه زكاة الفطر، ولو أن عنده عبدٌ كافر فلا تلزمه زكاة الفطر عنه، وكذلك لو أسلم هو ولم يُسلم ولده البالغ لأن ولده غير البالغ فهو تبع له في الإسلام، ولو كان ولده البالغ تلزمه النفقة لعجزه عن الكسب ومع ذلك ما زال ولده كافراً فهذا لا تجب فيه الزكاة، وكذلك في والده وإن وجبت عليه نفقته.

(٢) يقولون أن صاع من طعام المقصود به صاع من حنطة والصحيح أن لفظ [طعام] عام، وأن [أو] عطف خاص على عام، وبالتالي فكل أنواع الطعام المقتات المدخر (الاثنتين أم واحد منهم؟؟) المكيل تجزيء في الفطر، كالأرز مثلاً، بل الأفضل الإخراج من قوت أهل البلد.

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ "أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ" (٢)، قَالَ: وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ (٣)، وَلَيْسَ لِلْقَائِلَيْنِ بِنِصْفِ صَاعِ حُبَّةٍ إِلَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ، وَسُنْجِبُ عَنْهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَاعْتَمَدُوا أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً ضَعَّفَهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهَا يَزِيدُ (١).

(١) فالزيب يختلف عن الشعير ومع ذلك أوجب نفس القدر.

(٢) الحنطة: القمح.

(٣) الحقيقة أن الحديث رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح (لم أجده).

[روايات عبد الرزاق] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» وَفِي رِوَايَةٍ (ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ)، - [روايات الدارقطني] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: «هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ سُلْتِ أَوْ زَيْبٍ» وَرَوَى الدارقطني أيضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عَنْهُ صَدَقَةٌ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا أَخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أَخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، قَالَ: «لَا تِلْكَ قِيمَةٌ مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبِلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا»

قال السندی: قوله: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر: اسم الطعام مطلقاً ينصرف إلى الحنطة عندهم، سيما وقد قبلها هاهنا بسائر الأصناف، فتعين الحنطة مرادة به، وإلا لما صحت المقابلة، لكن مقتضى أحاديث أبي سعيد وغيرهم في الباب أنهم ما كانوا يخرجون يومئذ من الحنطة، وهذا هو مقتضى النظر أيضاً. فقيل: إنه من عطف الخاص على العام، والمراد بيان أنواع الطعام التي كانوا يخرجون منها، ولا يخفى أن العطف بـ "أو" يأتي ذلك، وبالجمل، فهذا الحديث لا يخلو عن إشكال، ولا يصح الاستدلال لمن استدل بمثله، والله تعالى أعلم.

قلنا: قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٧٣: قال ابن المنذر: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: "صاعاً من طعام" حجة لمن قال: صاعاً من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسر، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري (١٥١٠)، وهي ظاهرة فيما قال، ولفظه: كنا نخرج في عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض، وقال فيه: ولا نخرج غيره. قال الطحاوي: وفي قوله: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" دليل على أنها لم تكن قوتاً قبل هذا. فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً.

وأخرج ابن خزيمة (٢٤١٩)، والحاكم ١/٤١١ من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان - فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: صاع تمر، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدنين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها. قال ابن

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفَ فِي النَّوعِ الْمُخْرَجِ:

- فَاجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوزُ الْبُرُّ^(٢) وَالزَّيْبُ وَالتَّمْرُ وَالشَّعِيرُ إِلَّا خِلَافًا فِي الْبُرِّ لِمَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَخِلَافًا فِي الزَّيْبِ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكِلَاهُمَا مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ مَرْدُودٌ بِهِ.
- وَأَمَّا الْأَقِطُ^(٣) فَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ، وَمَنَعَهُ الْحَسَنُ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ^(٤)،
- وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تُخْرَجُ إِلَّا هَذِهِ الْخُمْسَةُ،
- وَقَاسَ مَالِكٌ عَلَى الْخُمْسَةِ كُلِّ مَا هُوَ عَيْشُ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ مِنَ الْقَطَانِيِّ وَغَيْرِهَا^(٥)،
- وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلُ آخَرٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرَ الْمُنْصُوصِ فِي الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ^(٦)،
- وَلَمْ يُجْزِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله: فقال له رجل من القوم: أو مدين من القمح، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع حنطة لما كان لقول الرجل "أو مدين من قمح" معنى.

وقد أشار أبو داود ٢٦٩/٢ إلى رواية ابن إسحاق هذه، وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان: نصف صاع من بر، وهو وهم، وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان، عن عياض، فزاد فيه: أو صاعاً من دقيق، وأنهم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة.

وأخرج ابن خزيمة (٢٤٠٦) من طريق فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة. وإسناده صحيح. ولمسلم (٩٨٥) (٢٠) من وجه آخر عن عياض، عن أبي سعيد: كنا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط. قال الحافظ: وكأنه سكت عن الزبيب لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة.

(١) فبعض العلماء يُحسنها مرفوعة في أن النبي ﷺ هو الذي جعل النصف صاع من الحنطة مقابل صاع من شعير والصحيح أنها ضعيفة.

(٢) البر: القمح.

(٣) الأقط: وهو اللبن المجفف.

(٤) والصحيح عند الشافعية صحة الإخراج.

(٥) القَطَانِيُّ: وهو كل ما يُدخِر ويوضع في السيوت، ولذلك يُجْزَى إخراج الفول عند مالك رَحِمَهُ اللهُ.

(٦) الصحيح أن كلمة الطعام عامة، وكما ذكرنا طالما أنها عامة فهي تصلح لجميع الأطعمة التي تُكَلَّ وتُدخَر من جنس (عما تُشَبِّه) هذه الأصناف.

قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: جِنْسُ الْفِطْرَةِ كُلِّ حَبٍّ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ، وَيُجْزَى الْأَقِطُ عَلَى الْمَذْهَبِ ^(١)،
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ غَالِبُ قُوتِ بَلَدِهِ.

وَالثَّانِي: يَتَعَيَّنُ قُوتُ نَفْسِهِ. (ما الفرق بينهما؟)

وَالثَّلَاثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ^(٢)،

فَإِنْ عَدَلَ عَنِ الْوَاجِبِ إِلَى أَعْلَى مِنْهُ أَجْزَأُهُ، وَإِنْ عَدَلَ إِلَى مَا دُونَهُ لَمْ يُجْزِهِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ الْمُسْلِمِينَ)

قَالَ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ انْفَرَدَ بِهَا مَالِكٌ دُونَ سَائِرِ أَصْحَابِ نَافِعٍ،
وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا مَالِكٌ، بَلْ وَافَقَهُ فِيهَا ثِقَتَانِ وَهُمَا: الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعُمَرُ
بْنُ نَافِعٍ.

فَالضَّحَّاكُ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ، وَأَمَّا عُمَرُ فَفِي الْبُخَارِيِّ.

قَوْلُهُ: (عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّةَيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ
يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ كَمَا
كُنْتُ أَخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ).

فَقَوْلُهُ: (سَمَرَاءُ الشَّامِ) هِيَ الْحِنْطَةُ،

وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُوافِقُوهُ فِي جَوَازِ نِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ،
وَالْجُمْهُورُ يُجَيِّبُونَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ أَطْوَلُ
صُحْبَةٍ وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ بِأَوَّلَى مِنْ
بَعْضٍ، فَتَرْجِعُ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ، وَجَدْنَا ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ وَالْقِيَاسِ مُتَّفِقًا عَلَى إِشْتِرَاطِ الصَّاعِ
مِنْ الْحِنْطَةِ كَغَيْرِهَا، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ مُعَاوِيَةُ بِأَنَّهُ رَأَى رَأَاهُ لَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ

(١) رغم أنه ليس بحب.

(٢) الصحيح أنه يُجْزَى قُوتُ الْبَلَدِ أَوْ أَيُّ صِنْفٍ مِنَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَمَا يُقَاسُ عَلَيْهَا، لَكِنْ الْأَفْضَلُ
وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُخْرَجَ قُوتُ أَهْلِ الْبَلَدِ فَمَثَلًا عِنْدَنَا فِي مِصْرَ الْأَرْزُوقِ يُقَالُ الْقَوْلُ أَيْضًا.

النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ مَعَ كَثَرَتِهِمْ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ عِلْمٌ فِي مُوَافَقَةِ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَذَكَرَهُ كَمَا جَرَى لَهُمْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ^(١) .

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطَ).

صَرِيحٌ فِي إِجْزَائِهِ وَإِنْطَالِ لِقَوْلٍ مَنْ مَنَعَهُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَالَ: خَالَفَ سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعْمَرًا فِيهِ؛ فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنِ الْحَارِثِ، قُلْتُ: وَهَذَا الْإِسْتِدْرَاكُ لَيْسَ بِإِلَازِمٍ، فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمِّيَّةَ صَحِيحَ السَّمْعِ عَنْ عِيَاضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِهَا عَلَى السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ لَا عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ ^(٢) ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ وَمَذَاهِبُهُمْ بِدَلَالَتِهَا.

وَقَوْلُهُ: (إِنَّ أَبِي ذُبَابٍ) هُوَ بَضْمٌ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

٦ - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

(١) وهذا الكلام حسنٌ جداً وهو من أدلة أن مسألة إخراج القيمة من المسائل التي اختلف فيها قديماً ولكن الصحيح أنه لا يُجْزِئ القيمة ولو قدر نصف صاع من حنطة تقوم مقام صاع من تمر، ولكن الصحيح وجوب الصاع وأنها لا تجزئ القيمة لأن النبي ﷺ حدد صاعاً من أشياء قيمتها مختلفة، فدل ذلك على اعتبار الصاع وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

(٢) في كلمة (عن) في قوله (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ تَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

قوله: (أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد^(١)، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى. والله أعلم.

٧ - باب إثم مانع الزكاة.

وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَانِيَّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ دُكُوَانٌ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُنِفَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُخِمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِلَيْهِ قَالَ « وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمَنْ حَقَّهَا حَلَبَهَا يَوْمَ وَرَدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرُ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطْوُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعْصُهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ « وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ

(١) بل ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلا أنهم نقلوا الاتفاق على جواز إخراج الزكاة إلى غروب الشمس والله أعلم، والذي يدل عليه أنها لا يحرم حديث ابن عباس، قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"، (د) ١٦٠٩، (ج) ١٨٢٧ [قال الألباني]: حسن. فسمها صدقة فدل ذلك على نقصها وليس على عدم إجزائها أو على إثم صاحبها، وأما بعد غروب الشمس من يوم العيد فهو حرام باتفاق العلماء الذين أوجبوا زكاة الفطر.

وَلَا غَنَمَ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرَ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقَصَاءٌ وَلَا جَلْحَاءٌ وَلَا عُضْبَاءٌ تُنْطَحُ بِقُرُونِهَا وَيَطْلُوهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. « قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحَيْلُ قَالَ « الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وَرُزٌّ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِرٌّ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَرُزٌّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنَوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَرُزٌّ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِرٌّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظَهْرِهَا وَلَا رَقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِرٌّ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا تَقْطَعُ طَوْلُهَا فَاسْتَنْتَ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ أَتَارِهَا وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَبَّيْهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. « قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمْرُ قَالَ « مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ آيَةُ الْفَادَةِ الْجَامِعَةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) «. [الجلحاء: التي لا قرن لها، استنت: جرت وعدت، الشرف: الشوط، العضباء: التي

انكسر قرنهما أو أذنهما، العقصاء: ملتوية القرنين، القرقرة: المكان المستوى، المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تتخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت، النواء: العداوة].

وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا. « وَلَمْ يَقُلْ « مِنْهَا حَقَّهَا. « وَذَكَرَ فِيهِ « لَا يَفْقَدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا. « وَقَالَ « يَكُونُ بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهُهُ وَظَهْرُهُ. «

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهُ إِلَّا أُخِمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيَكُونُ بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا

يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بَطَّحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرَ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ غَنِمَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بَطَّحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرَ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ قَطَطُوهُ بِأُظْلَافِهَا وَتَنَطَّحُهُ يَقْرُونَهَا لَيْسَ فِيهَا عَقَصَاءٌ وَلَا جَلَحَاءٌ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » .

قَالَ سُهَيْلٌ فَلَا أَذْرَى أَذْكَرَ الْبَقَرِ أَمْ لَا . قَالُوا فَالْحَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْحَيْلُ فِي تَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي تَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشْكُ - الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِرٌّ وَلِرَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالِرَّجُلِ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تَغَيِّبُ شَيْئًا فِي بَطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَغَيَّبَهَا فِي بَطُونِهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا - وَلَوْ اسْتَنْتَ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِرٌّ فَالِرَّجُلِ يَتَّخِذُهَا تَكْرُمًا وَجَمَلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبَطُونِهَا فِي غُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وَزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشْرًا وَبَطْرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءً النَّاسُ فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَزْرٌ » . قَالُوا فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) » .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلَ عَقَصَاءَ عَضْبَاءُ وَقَالَ « فَيَكُوِي بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ » . وَلَمْ يَذْكُرْ جَبِيْنَهُ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ دُكَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ « إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوْ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَنْخُوحُ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَالْفُظُّ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٌ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَطَوْدُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَطَوْدُهُ بِأَخْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَاءٌ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَنَاهُ فَرٌّ مِنْهُ فَيَنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ». قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ « حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحُهَا وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَقْعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ « إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةً إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخُلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ ». [الجماء: الشاة التي لا قرن لها] .

قوله ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.
هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَكَذَا بَاقِي
الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ^(١).

قوله ﷺ: (كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ)
هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (بَرَدَتْ) بِالْبَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا (رُدَّتْ) بِحَذْفِ الْبَاءِ وَبِضْمِ الرَّاءِ،
وَذَكَرَ الْقَاضِي الرَّوَايَتَيْنِ وَقَالَ: الْأُولَى هِيَ الصَّوَابُ، قَالَ: وَالثَّانِيَةُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ ^(٢).

قوله ﷺ: (حَلَبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا)
هُوَ بَفَتْحِ اللَّامِ عَلَى اللَّغَةِ الْمُشْهُورَةِ، وَحُكِّيَ إِسْكَانُهَا، وَهُوَ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ
الْقِيَاسُ.

قوله ﷺ: (بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ)
الْقَاعُ: الْمُسْتَوِي الْوَاسِعُ مِنَ الْأَرْضِ يَغْلُوهُ مَاءُ السَّمَاءِ فَيُمْسِكُهُ، قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَجَمْعُهُ قِيعَةٌ
وَقِيعَانٌ، مِثْلُ جَارٍ وَجِيرَةٍ وَجِيرَانٍ.

وَالْقَرَقَرُ: الْمُسْتَوِي أَيْضًا مِنَ الْأَرْضِ الْوَاسِعِ وَهُوَ بَفَتْحِ الْقَافَيْنِ ^(٣).

قوله: (بُطِحَ) قَالَ جَمَاعَةٌ: مَعْنَاةٌ: أُلْقِيَ عَلَى وَجْهِهِ،
قَالَ الْقَاضِي: قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ اللَّبْخَارِيِّ يُحْبَطُ وَجْهُهُ بِأَخْفَافِهَا،

(١) لكن الخلاف ثابت في الحُلِّي من الذهب والفضة الذي تتحلَّى به النساء، أما ما قصده رَحْمَةُ اللَّهِ أَنْ الْأَصْلَ
وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولكن الخلاف في الحُلِّي مشهور، والصحيح وجوب الزكاة فيه، والخلاف
ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا الحديث من أدلة وجوب الزكاة في الحُلِّي لأنه عام (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ
وَلَا فِضَّةٍ) وَلَا نِزَاعَ أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ حُكْمُهُمْ وَاحِدٌ، فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ صَاحِبَةُ الذَّهَبِ وَكَذَلِكَ صَاحِبَةُ الْفِضَّةِ
دَخَلَتْ فِي الْعُمُومِ إِذَا بَلَغَ النِّصَابَ، فَلَا يُخَصَّصُ هَذَا إِلَّا بِأَحَادِيثِ النِّصَابِ الْوَاضِحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ
فِي الْمَالِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّصَابَ.

(٢) الذي عندنا "بَرَدَتْ" وهو الصحيح، وإن كانت الأخرى "رُدَّتْ" لها وجه بمعنى تُعَادُ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً،
فَكَأَنَّهَا إِذَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ لِيَحْتَمِيَ بِهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَلَوْ قُومُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ).

(٣) [قاع قرقر] القاع هو القرقر وهو الأرض الواسعة المستوية، وهذا من التأكيد المعنوي.

قَالَ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبَطْحِ كَوْنُهُ عَلَى الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْبَسْطِ وَالْمَدِّ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ^(١)، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّةَ لِانْبِسَاطِهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْ لَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ،

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ قَالُوا: هُوَ تَغْيِيرٌ وَتَصْحِيفٌ، وَصَوَابُهُ مَا جَاءَ بَعْدَهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ (كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوْ لَاهَا) وَبِهَذَا يَنْتَظِمُ الْكَلَامُ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَيَرَى سَبِيلَهُ) ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا، وَيَرْفَعُ لَامَ (سَبِيلِهِ) وَنَضَبَهَا^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جُلْحَاءٌ وَلَا عَضْبَاءٌ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعَقْصَاءُ: مُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ^(٤)، وَالْجُلْحَاءُ: الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَالْعَضْبَاءُ: الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا الدَّاخِلِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (تَنْطَحُهُ)

بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ) إِلَى آخِرِهِ.

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ^(٥).

(١) الظاهر والله أعلم من رواية البخاري أنها على وجهه وذلك أشد ألماً لأنها لو خبطت وجهه بأقدامها كان أشد لعذابه.

(٢) فإن ثبت أن هذا تصحيف بالرواية الأخرى، فنعم وإلا فيمكن أن يوجه أن هذه تكرر عليه فهي تدور عليه، فيصح أن (كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْ لَاهَا) أي في المرة الثانية، و(رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا) أي مرة أخرى والله أعلم.

(٣) [فَيَرَى سَبِيلَهُ]: أي يرى هو سبيله أي يعرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار بناءً على أعماله الأخرى أو موازين حسناته وسيئاته، [فَيَرَى سَبِيلَهُ]: أي يرى الناس أهل الموقف سبيل هذا الرجل ومصيره ومآله إلى الجنة أو إلى النار.

(٤) وهذه لا يؤثر نطحها لأنها إنما تنطح بالجزء الملتوي الذي لا يجرح ولا يؤذي.

قوله ﷺ: (أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا) فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (أَعْظَمَ مَا كَانَتْ) هَذَا لِلزِّيَادَةِ فِي عُقُوبَتِهِ بِكَثْرَتِهَا وَقُوَّتِهَا وَكَمَالِ خَلْقِهَا، فَتَكُونُ أَثْقَلُ فِي وَطْئِهَا، كَمَا أَنَّ ذَوَاتِ الْقُرُونِ تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصُوبَ لِبَطْنِهَا وَنَطْحِهَا.

قوله ﷺ: (وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا)

الظِّلْفُ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالظُّبَاءِ، وَهُوَ الْمُنَشَقُّ مِنَ الْقَوَائِمِ، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ، وَالْقَدَمُ لِلْأَدَمِيِّ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ.

قوله ﷺ فِي الْخَيْلِ: (فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَزُرْ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (الَّتِي) وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا (الَّذِي) وَهُوَ أَوْضَحُ وَأَظْهَرُ (٢).

قوله ﷺ: (وَنَوَاءٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ) هُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالْمَدِّ أَيْ مُنَاوَأَةً وَمُعَادَاةً.

قوله ﷺ: (رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

أَيْ أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّبْطِ، وَمِنْهُ الرِّبَاطُ، وَهُوَ حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الشَّغْرِ وَإِعْدَادُهُ الْأَهْبَةَ لِذَلِكَ.

قوله ﷺ فِي الْخَيْلِ: (ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا)

- اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ الْخَيْلُ كُلُّهَا ذُكُورًا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَاثًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، وَإِنْ شَاءَ قَوْمُهَا وَأَخْرَجَ رُبْعَ عَشْرِ الْقِيَمَةِ.

- وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ بِحَالٍ (٣) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"

وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُجَاهَدُ بِهَا، وَقَدْ يَجِبُ الْجِهَادُ بِهَا إِذَا تَعَيَّنَ، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ فِي رِقَابِهَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا، وَالْقِيَامُ بِعَلْفِهَا وَسَائِرِ مَوْنِهَا.

(١) البقر بنوعيه البقر والجاموس لأن الجاموس بقر لغةً وشرعاً.

(٢) ف"الذي" تعود على صاحبها و"التي" تعود على الخيل.

(٣) بحال: يعني إلا زكاة عروض التجارة، إذا كان يتجر فيها.

وَالْمُرَادُ بِظُهُورِهَا: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَّتُهُ، وَهَذَا عَلَى النَّدْبِ ^(١).
وَقِيلَ: الْمُرَادُ حَقُّ اللَّهِ مِمَّا يَكْسَبُ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورِهَا وَهُوَ خُمْسُ الْغَنِيمَةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَقْطَعْ طَوَلَهَا)

هُوَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ، وَيُقَالُ: (طِيلُهَا) بِأَلْيَاءٍ، كَذَا جَاءَ فِي الْمُوْطِئِ،
وَالطَّوْلُ وَالطَّيْلُ: الْحَبْلُ الَّذِي تَرِبُطَ فِيهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَقْطَعْ طَوَلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ)

مَعْنَى اسْتَنْتَ: أَيْ جَرْتُ.

وَالشَّرَفُ - بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ - وَهُوَ الْعَالِي مِنَ الْأَرْضِ،

وَقِيلَ: الْمُرَادُ هُنَا طَلْقًا أَوْ طَلْقَيْنِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَشَرِبْتُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبْتُ حَسَنَاتٍ)

هَذَا مِنْ بَابِ التَّنْيِيزِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَاتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ سَقِيَهَا فَإِذَا
قَصَدَهُ فَأُولَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَاتِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْحُمْرِ شَيْءٍ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَادَةُ الْجَامِعَةُ)

مَعْنَى الْفَادَةُ: الْقَلِيلَةُ النَّظِيرُ، وَالْجَامِعَةُ: أَيْ الْعَامَّةُ الْمُتَنَاوِلَةُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَمَعْرُوفٍ.

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَسُّكِ بِالْعُمُومِ.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا نَصٌّ بِعَيْنِهَا، لَكِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْعَامَّةُ،

وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْاجْتِهَادُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِالْوَحْيِ، وَمُجَاب

لِلْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْاجْتِهَادِ بِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ ^(١).

(١) لا اعتراض على ذلك إلا أنه جعل إطراق الفحل إذا طلبت عاريته مطلقاً على سبيل الندب والذي يظهر من جملة الأحاديث أنه من الواجبات، لأن النبي ﷺ قال (وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا) ولما سئل النبي ﷺ ما حق الإبل قال «حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ». فهذا ظاهر جداً في الوجوب، وذلك أيضاً لثبوت النهي عن عسب الفحل فقد روى البخاري في صحيحه "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ"، وذلك يدل على أنه يلزم في هذه الحيوانات إطراق الفحل مجاناً، فإن أعطي إكراماً من غير طلب ولا اشتراط فلا بأس، ولكن لا يؤجر الذكر للوطى، ولا يمنع وطأه كذلك.

قوله ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ)
 قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبْرِيُّ: الْكَنْزُ كُلُّ شَيْءٍ مَجْمُوعٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي
 بَطْنِ الْأَرْضِ أَمْ عَلَى ظَهَرِهَا، زَادَ صَاحِبُ الْعَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَكَانَ مَخْزُونًا.
 قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَنْزِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ:
 فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: هُوَ كُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ تُؤَدَّ، فَأَمَّا مَالٌ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ،
 وَقِيلَ: الْكَنْزُ هُوَ الْمَذْكُورُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَلَكِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ (٢)،
 وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْآيَةِ أَهْلُ الْكِتَابِ الْمَذْكُورُونَ قَبْلَ ذَلِكَ (٣)،
 وَقِيلَ: كَانَ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ (٤)،
 وَقِيلَ: هُوَ مَا فَضَلَ عَنِ الْحَاجَةِ. وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَضِيقِ الْحَالِ.
 وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتَاوَى عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا
 يُؤَدِّي زَكَاتَهُ...) وَذَكَرَ عِقَابُهُ (٥)، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ
 مِثْلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ" وَفِي آخِرِهِ "فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزٌ" (٦).
 قوله ﷺ: (الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)
 جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ فِي الصَّحِيحِ "الْأَجْرُ وَالْمُنْعَمُ"

(١) والصحيح أنه يجتهد ﷺ ويجوز عليه الخطأ ولكن لا يُقَرُّ عليه؛ والظاهر والله أعلى وأعلم أن من ضمن
 الاجتهاد، الاجتهاد في القول بالعموم وإدخال أفراد فيه والله أعلم.
 (٢) أراد أنه كُلُّ شَيْءٍ مَجْمُوعٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، والقول بالنسخ قولٌ ضعيف، بل الآية في الزكاة (وَالَّذِينَ
 يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) والحديث قد يَبَيِّنُ نَفْسُ نَصِ الْآيَةِ، فالصحيح أن الحديث
 مفسر للمقصود بالكنز في الآية، وهو ما لم يؤدي زكاته، فالقول بالنسخ قولٌ ضعيف.
 (٣) أيضاً هذا ضعيف لأنه يُخَالِفُ عموم الآية (وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ).
 (٤) وهذا أضعف من الذي قبله، ولا يُعْلَمُ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا التَّحْدِيدِ، ولا أنه يحرم على الإنسان أن يدخر أكثر من
 أربعة آلاف دينار أو درهم، بل له أن يدخر أكثر من ذلك طالما أدى الزكاة، ومذهب أبي ذر (رضي الله عنه) في منع الادخار
 مطلقاً هو مذهب انفرد به عن عامة الصحابة وخالفوه فيه بهذه الأحاديث وأن المقصود بالكثر ما لم يؤدي زكاته
 (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ) فهذا تفسير.
 (٥) فيكون مفهوم المخالفة: أنه إن أدى زكاته لم يكن عليه عقاب.
 (٦) فالكنز هو المال الذي لم يؤدي زكاته.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَوْلُهُ (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) الْمُرَادُ قُبُلُ الْقِيَامَةِ بِسِيرٍ، أَيْ حَتَّى تَأْتِيَ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وَزُرَ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشْرًا وَبَطْرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْأَشْرُ - بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالشَّيْنِ - وَهُوَ الْمَرْحُ وَاللَّجَاجُ. وَأَمَّا الْبَطْرُ: فَالطُّغْيَانُ عِنْدَ الْحَقِّ.

وَأَمَّا الْبَذَخُ: فَبِفَتْحِ الْبَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَشْرِ وَالْبَطْرِ ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا) وَكَذَلِكَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ. (وَقَعَدَ) بَفَتْحِ الْقَافِ وَالْعَيْنِ.

وَفِي (قَطُّ) لُغَاتُ حَكَاهُنَّ الْجَوْهَرِيُّ: وَالْفَصِيحَةُ الْمُشْهُورَةُ (قَطُّ) مَفْتُوحَةُ الْقَافِ مُشَدَّدَةُ الطَّاءِ، قَالَ الْكِسَائِيُّ: كَانَتْ (قُطُطُ) بِضَمِّ الْحُرُوفِ الثَّلَاثَةِ فَأُسْكِنَ الثَّانِي ثُمَّ أُذْغِمَ.

وَالثَّانِيَةِ (قُطُ) بِضَمِّ الْقَافِ تَتَّبِعُ الضَّمَّةُ كَقَوْلِكَ: مُدَّ يَا هَذَا.

وَالثَّلَاثَةِ (قُطُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الطَّاءِ.

وَالرَّابِعَةِ (قُطُ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالطَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ، هَذَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الدَّهْرِ، فَأَمَّا الَّتِي بِمَعْنَى (حَسْبُ) وَهُوَ الْاِكْتِفَاءُ فَمَفْتُوحَةُ سَاكِنَةِ الطَّاءِ، تَقُولُ: رَأَيْتُهُ مَرَّةً (فَقُطُ) فَإِنْ أَضَفْتَ قُلْتَ: (قُطُكَ) هَذَا الشَّيْءُ أَيْ حَسْبُكَ (وَقُطْنِي) وَ (قُطِي) وَ (قُطُهُ) وَ (قُطَاهُ).

قَوْلُهُ ﷺ: (شُجَاعًا أَقْرَعُ)

(١) وهو دليل على أن الجهاد قبل يوم القيامة يكون فيه خير، أما أن الأسلحة المعاصرة تبطل وتزول، فليس في الحديث ما يدل عليه، ولكن يدل على أن الخيل تُستعمل في الجهاد إلى يوم القيامة، ليس فيه المنع من الأسلحة الأخرى لا شرعاً ولا قدراً، فلا يلزم إبطالها فحتى الحروب المعاصرة التي كان فيها جهاد في سبيل الله كما وقع في أفغانستان إبان الاحتلال الروسي وغيره كان يُستعمل فيها الخيل، رغم أنهم يُقاتلون بأسلحةٍ أخرى، ولكن تُستعمل في النقل وغير ذلك.

(٢) الكبر والإعجاب والمرح واللعب ونحو ذلك هو المَرْحُ وَاللَّجَاجُ، والبطر الطغيان وهو مجاوزة الحد وهو التكبر على الخلق، والبرزخ من أجل الكبر أيضاً والمنافسة عليها في القمار ونحوه.

الشُّجَاع: الحَيَّةُ الذَّكَرُ، وَالْأَقْرَعُ: الَّذِي تَمَّعَطَ شَعْرُهُ لِكَثْرَةِ سَمِّهِ،
وَقِيلَ: الشُّجَاعُ الَّذِي يُؤَاثِبُ الرَّاجِلَ وَالْفَارِسَ وَيَقُومُ عَلَى ذَنْبِهِ، وَرُبَّمَا بَلَغَ رَأْسُ الْفَارِسِ
وَيَكُونُ فِي الصَّحَارِي.
قَوْلُهُ ﷺ: (مُثَلُّ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعُ)
قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ هَذَا الشُّجَاعَ لِعَذَابِهِ،
وَمَعْنَى (مُثَلُّ) أَيُّ نُصَبَ وَصُيِّرَ بِمَعْنَى أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ عَلَى صُورَةِ الشُّجَاعِ (١).
قَوْلُهُ ﷺ: (سَلَكَ بِيَدِهِ فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضَمَ الْفَخْلِ)
مَعْنَى (سَلَكَ) أَذْخَلَ وَيَقْضِمُهَا يَفْتَحُ الضَّادُ يُقَالُ: قَضَمْتُ الدَّابَّةُ شَعِيرَهَا - بِكَسْرِ الضَّادِ
- تَقْضِمُهَا - يَفْتَحُهَا - إِذَا أَكَلَتْهُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ فِيهَا جَمَاءٌ) هِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا.
قَوْلُهُ: (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا
وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَقُّ فِي مَوْضِعٍ تَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمَوَاسَاةُ (٢).
قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ هَذَا الْحَقَّ غَيْرُ الزَّكَاةِ،
قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ (٣).
وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}:

(١) وهذا هو الصحيح، أن هذا المال يتحول فعلاً إلى ثعبان.

(٢) بمعنى أنه لا يكون هناك غيره ممن يفعل ذلك، فيجب عليه أن يبدلها مجاناً.

(٣) الصحيح أنه ليس كذلك، بل هذا من حقها وقد صرح في الحديث بالزكاة وصرح أن هذا من حقها فقال
ﷺ: (وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بَطَحَ لَهَا بِقَاعَ قَرْقَرٍ) وفي الرواية الأخرى قال (وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا
يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمَنْ حَقَّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا) وَلَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ « حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ
دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ».

فَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْمُرَادُ بِهِ الزَّكَاةُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، وَأَمَّا مَا جَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؛ وَلِأَنَّ الْآيَةَ إِنْخَبَارٌ عَنْ وَصْفِ قَوْمٍ أَتَى عَلَيْهِمْ بِخِصَالٍ كَرِيمَةٍ فَلَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ كَمَا لَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} ^(١)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ ^(٢)، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ خَبَرٍ فَمَعْنَاهُ أَمْرٌ ^(٣)،

قَالَ: وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ - مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُمْ - إِلَى أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ، وَأَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ مِنْ فَكِّ الْأَسِيرِ وَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُؤَاوَسَةِ فِي الْعُسْرَةِ وَصِلَةِ الْقَرَابَةِ ^(٤).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنِحَتُهَا) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمُنِيحَةُ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ آخَرَ شَيْئًا هِبَةً، وَهَذَا النَّوعُ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ وَالْأَرْضِ وَالْأَنْثَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

الثَّانِي: أَنَّ الْمُنِيحَةَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ يَتَمَتَّعُ بِلَبَنِهَا وَوَبَرِّهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدُّهَا ^(١)،

(١) والصحيح ان هذا فيه قدر واجب، كما ذكرنا أن صلاة المغرب والعشاء هو من هذا الواجب في الصلاة بالليل، فمن هذا الواجب أن يؤدي فريضة الصلاة بالليل.

(٢) ليس هناك دليل على النسخ، بل الصحيح أن هناك أحوال يجب فيها أن يبذلها، كوجود فقراء لا يجدون كفايتهم وقد وجدوا يوم حلبها على الماء وهو قوله (وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ رَدِّهَا) فيجب أن يعطيهم، وكذا إذا كان من بجواره فقد دلوه، فاحتاج إلى دلو ليسقي به دابته وإلا تعذر عليه أو تعثر وجب عليه أن يعير دلوها وكذا إعارة الفحل، والمنيحة أن يعطيها للرجل ليأخذ حلبتها وهذا إذا كان فقيراً لا يجد كفايته، فيجب عليه أن يسقيه من لبنها.

(٣) قلنا أن هذا يعارضه أنه ذكر مع وجود الزكاة فكيف يُقال أنها منسوخة بوجوب الزكاة؟

(٤) الظاهر وجوبه ولكن كونه هل يلزمه بذل هذا مجاناً - فإنه يجب على المسلمين أن يتعاونوا في فك الأسير، فهل يحسبون ذلك عليه بعد ذلك أم يلزمهم ذلك ابتداءً مجاناً؟ فإنه يجب على المسلم إذا وجد إنسان مضطراً جائع لا يجد طعاماً فيجب على من عنده فضلة أن يطعمه إياها، فهل تكون في ذمته أن يؤديها؟ هذا فيه نظر، ظاهر هذه الأحاديث خلاف قول الجمهور، الجمهور يقولون يطعمه ويحسبها وتكون في ذمته ديناً عليه؛ وظاهر هذه الأحاديث أن هذا حق، ويمكن أن يحمل على ما ذكرنا من أنه يمكن أن يبذله الآن وإن كان يحسبه عليه بعد ذلك فيجعله ديناً عليه، الظاهر الذي عيه الحديث الوجوب وأن يبذله مجاناً والله أعلم، فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا فيهم جائعاً وهناك من المسلمين من عنده فضل، فلا بد وأن يبذله ولا يتركه جائعاً ولا عارياً مكشوف العورة.

- وصلة القرابة محمولة على النفقات الواجبة أي على القدر الواجب من النفقات وعلى من تجب نفقتهم عليه.

وَيُقَالُ: مَنْحَهُ يَمْنَحُهُ يَفْتَحُ النُّونَ فِي الْمُضَارِعِ وَكَسَرَهَا،
فَأَمَّا (حَلَبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا)

فَفِيهِ رِفْقٌ بِالْمَأْشِيَةِ وَبِالْمَسَاكِينِ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَى الْمَأْشِيَةِ وَأَرْفَقُ بِهَا (٢) وَأَوْسَعُ عَلَيْهَا مِنْ حَلَبِهَا فِي
الْمُنَازِلِ، وَهُوَ أَسْهَلُ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَأَمْكَنُ فِي وُضُوئِهِمْ إِلَى مَوْضِعِ الْحَلْبِ لِيُؤَاثُوا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).

(١) وهذا هو المقصود هنا وذلك في المواساة في العسرة كما ذكر، أن يوجد فقير لا يجد كفايته فيعطيه الناقة يحلبها
أو الشاة فيحلبها ثم يردّها.

(٢) أي يزداد لبنها يوم الورد يوم أن تشرب، فإذا حُلبت خف ذلك عليها.

(٣) هذا الباب فيه جمل من الفوائد:

- أولاً كما ذكر أنه [باب إثم مانع الزكاة] فهو يدل على أن منع الزكاة منع أعظم الكبائر لتعذيب صاحبها هذا
العذاب الشديد يوم القيامة.

- ووجوب الزكاة في الذهب والفضة كما ذكرنا والإبل والغنم وعدم وجوبها في الخيل ولا في الحُمُر على
الصحيح لأن النبي ﷺ لم يقل في الخيل أنه "لم يؤدي منها زكاتها" وإنما قال (ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا
رِقَابِهَا فَمَهِيَ لَهُ سِتْرٌ) فدل ذلك على أن حقها في الظهر وفي الرقاب وهو أن يحمل عليها في سبيل الله، لا أنه يجب
عليه شيء من أعيانها يُنفقها في الزكاة.

- وهذا الحديث دليل أيضاً على أن الباخل بالزكاة غير الجاحد لها لا يخرج من الملة وهو من أصرح الأحاديث
بذلك لأنه قال (فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) وقد صرح في الروايات الآتية حديث [سُهَيْلُ بْنُ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ صَاحِبٍ كَثَرَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أَهَمِّي عَلَيْهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَيَجْعَلُ صَفَاتِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجِسْنُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ] وهذا لا يحتمل أن يكون شيئاً آخر، فبعض من ادعى الإجماع على
تكفير الباخل بالزكاة قد أول هذا الحديث تأويلاً لم يقل به أحد من أهل العلم؛ قال أن هذا الحديث مؤول في منع
ما سوى الزكاة من الحق، وهو من أعجب العجب وإعراض عن نصوص الأحاديث المصراحة، وهو كلام
الدكتور سفر في كتاب ظاهرة الإرجاء ومن وافقه على طريقته غفر الله لهم، فهذا لا شك أنه يخالف نص
الحديث، وهذا إنما لما قاعدة وهي أن النصوص إذا خالفت القواعد وجب ردّها أو تأويلها، وقعوا في هذا
الباب؛ فإن التأويل لا يقبل مع النص الذي لا يحتمل التأويل قال (مَا مِنْ صَاحِبٍ كَثَرَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ) (مَا مِنْ
صَاحِبٍ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا) نحن نقول (وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا) لكن أترى أن يكون هذا العقاب
خمسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ على أنه لم يحلبها يوم وردّها، ويحمل هذا فقط على الحلب يوم الورد، مع أن الجمهور يقولون
أن هذا على سبيل الندب، فكيف يُعذب خمسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هذا العذاب الشديد على أمر هو عند جمهور أهل
العلم ليس واجباً، وعلى أي الأحوال فليس العبرة بالمكاثرة بالجمهور، ولكننا نقول قد نص الحديث على أنه
"لا يؤدي زكاتها" والآخر قال "ومن حقها" ولم يقل "وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَحَقَّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ
وَرْدِهَا" بل قال (وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا) فلم يقل أن ذلك فقط هو
الحق المقصود، بل الحق في المقام الأول هو الزكاة، لكن كما ذكرنا لأنه علم أن هذا الحديث صريح في عدم
تكفير الباخل بالزكاة لأنه (يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) فإنه قد يدخل الجنة بعد ذلك، فلو كان كافراً

خارجاً من الملة، فلم يرى له سبيل إلا إلى النار، وهو يصلح للاستدلال على عدم تكفير تارك الصلاة لأن أبا بكر رضي الله عنه قال "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" متفق عليه، وإنها لقريتها في كتاب الله، وقد أمر الله بإقام الصلاة وإتاء الزكاة وعلق ترك القتال على التوبة من الشرك وفعلها معاً، ومع ذلك لم يخرج الباخل بالزكاة من الإسلام، فدل ذلك على أن أمر القتال يختلف عن أمر التكفير، ولا يلزم بالأمر بالقتال لمن منع الزكاة إذا كانوا طائفة ممتعة وكذا إذا امتنعوا عن الصلاة وامتنعوا ببعضهم وأبوا عقوبة من ترك إقامة الصلاة، فهو لإي طائفة ممتعة يُقاتلون ولا يلزم من ذلك أنهم كفار، ويقول تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فثبت وجوب قتالهم مع كون الباخل بالزكاة لم يكفر، ومع إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، لا يلزم من ذلك تكفيرهم، فهناك فرق بين القتال وبين التكفير، فإذا كان الصحابة لا يفرقون بين الصلاة والزكاة، وثبت في الحديث أن الزكاة لا يكفر الباخل بها الذي لا يؤدي حقها، فالصلاة كذلك إذا كان متكاسلاً عن أدائها، وهي قريتها في كتاب الله وهي مثلها، والأحاديث الواردة في تاركها تحتمل التأويل بأن ذلك كفر دون كفر والله أعلم؛ أما هذه فهي صريحة في أن من لم يؤدي الزكاة، فإنه يُعذب ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما من يحمل هذه الأحاديث على زمن يجهل فيه وجوب الزكاة، وعلى زمن زوال الإسلام إلا كلمة التوحيد؛ فليس بصحيح لأن من لم يبلغه وجوب الزكاة وكان في وقت زال فيه العلم ولم يكن مقصراً ولم تكن واجبة عليه لأنه عاجز عن هذا التكليف، فإن من شروط التكليف التمكن من العلم، فأما إذا زال من الأرض أو الأرض كلها علم وجوب الزكاة، فقد زال التكليف بها، فلا يعاقب من لم يؤديها حيثذ وإنما حديث حذيفة رضي الله عنه صريح في أن هؤلاء الذين لا يدرون ما صلاة ولا صوم ولا صدقة، تنجيهم لا إله إلا الله من النار [فقال له صلاة: ما تُغني عنهم: لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسيك، ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صيلة، تنجيهم من النار ثلاثاً] (ج۲: ٤٠٤٩، انظر الصحيحة: ٨٧، وليس أنهم يدخلون النار ثم يخرجون، وهذا يُعذب يوم القيامة هذا العذاب الشديد والظاهر أن هؤلاء نجو بلا إله إلا الله كأهل الإسلام الأول الذين كان فرض عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله صدقاً وإخلاصاً، هؤلاء الذين في آخر الزمان أو حتى في أزمنة يقع فيها ذلك لبعض الناس في أجزاء من الأرض لا يبلغهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فهذه تنجيهم من النار ابتداءً، وليس عليهم تكليف بما لم يعلموه ولم يتمكنوا من علمه والله أعلى وأعلم.

وهذا يقدر في كل من ادعى أن قتال الصحابة لمانعي الزكاة دليل على كفرهم، وإن قاتلوه قاتل الكفار، مع أن هذا فيه اختلاف، ومشهور الخلاف الذي نقله ابن عبد البر وغيره بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهما في صفة القتال، وكونه يُقاتلون قتال الكفار، لا يلزم من ذلك تكفيرهم، فكثير من العلماء يقولون أن الخوارج يُقاتلون كقتال الكفار ويمتنعون من تكفيرهم ويرجح ذلك الجويني وغيره وينقل بذلك مذهب الشافعي أنهم وإن لم يكفروا وهو المذهب يُقاتلون كقتال الكفار، والصحيح أنهم يُقاتلون كنوع ثالث ليس كقتال الكفار من كل وجه، وليس كقتال البغاة من كل وجه، لذلك ثبت عن علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج لم يسي ولم يستحل نساء ولا ذرية، وثقل عنه امتلاك التخميس - تخميس الغنائم - والمُسند عنه أنه لم يُخمس غنائم الخوارج وإنما فرقهم في البلاد، فالظاهر أنه لم يرى أن ما غنم من الخوارج غنيمة تُقسم وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء كالبغاة في ذلك الحكم وإنما الفرق بينهم وبين البغاة، أن البغاة قوم لهم تأويل سائغ، ولا يجوز للإمام أن يبدأهم بالقتال إلا بعد أن يُزيل المظلمة والشبهة التي رأوها، والبغي عند جماهير العلماء ليس مقتضياً لفسقهم، ولا بالقدح فيهم، بل هم أخطأوا وعُقبوا في الدنيا بالقتال ولا يلزم من ذلك رد حديثهم ولا رد قضائهم ولا ما فصلوا فيه من

خصومات وتنفذ أحكامهم، أما الخوارج فهم قومٌ بُهت، هُم وكل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة عملية كانت أو اعتقادية فهم قومٌ فساقٌ مبتدعون ضلال قال عنهم النبي ﷺ كلاب النار هم وأمثالهم من أهل البدع والضلال، وهم يُدأون بالقتال طالما تحزبوا واجتمعوا على بدعتهم تلك ونشروا ضلالهم، موالين بها ملتزمين بالدفاع عن بعضهم في منع عقوبة من أريدت عقوبته والله أعلى وأعلم، وذلك على الخلاف السائغ في مسألة تخميس الغنائم؛ أما مسألة قتل الواحد المقدور عليه منهم، فالمسألة في أهل البغي فيها خلاف بين أبي حنيفة الذي يرى جواز قتل الأسير واتباع المدبر، والجمهور لا يرون ذلك وأن الواحد المقدور عليه من أهل البغي، عصمته ثابتة ويجب الامتناع عن قتله، وأبو حنيفة متفق مع الجمهور فيما إذا لم تكن لهم شوكة، فقال إذا لم تكن لهم طائفة يتحيزون إليها، فلا يختلف مع الجمهور في عدم جواز اتباع المدبر والإجهاز على الجريح ولا قتل الأسير، وأما الحالة التي يجوز فيها قتل الواحد المقدور عليه من اتباع المدبر والإجهاز على الجريح وقتل الأسير فهي حالة ما إذا كانت لهم طائفة يتحيزون إليها، فيُجيز قتل أهل البغي والإجهاز على جريحهم؛ أما الخوارج ومانعي الزكاة، فالصحيح جواز قتل الواحد المقدور عليه منهم إذا كانت المصلحة في ذلك والله أعلم، فالأمر فيهم للإمام، والجمهور يرون ذلك ممنوعاً منه كالبغاة، فأكثرهم يجعل قتل الخوارج كالبغاة فيبوب عليه ضمن أبواب قتال أهل البغي، ولكن أكثر أهل الحديث يجعلون ذلك في باب مُستقل ويرون ذلك حكماً مستقلاً وهو الذي يُرجحه شيخ الإسلام، على اختلاف فيما ذكره في مسألة تخميس الغنائم، وقد سبق أن ذكرنا أن الثابت عن علي رضي الله عنه أنه لم يُخمس ونحن نقول به، كما أنه لم يأسر صبيانا ولم يسي نساءً ولا ذرية، ولم يُقسم هؤلاء قطعاً، ولم يثبت أنه قتل آحاد الخوارج واحداً واحداً، فنحن نقول بذلك والله أعلى وأعلم؛ ولكن نقول أن الواحد المقدور يجوز قتله، فالنبي ﷺ قال (فَإِنَّمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) البخاري، وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة والطوائف الممتنعة الأخرى فلا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة.

- قوله ﷺ (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) صريح في أن هذا اليوم هو يوم القيامة، مع الخلاف في تفسير الآية، ولكن الآية ظاهرة والحديث صريح في أن المقصود باليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة أنه يوم القيامة، وظاهره أن القضاء بين العباد يكون بعد ذلك لأنه قال (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) هو كذلك إلا أن الله يهونه على أهل الإيمان على حسب منازلهم ودرجاتهم، ومنهم من يجعله الله عليه كنصف يوم لقوله تعالى (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) ونسأل الله العافية.

- قوله في الرواية (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَطَحَ لَهَا بَقَاعٌ قَرَقَرٌ) وفي الأخرى (إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بَقَاعٌ قَرَقَرٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا) لا تعارض بينهم لأنه أحياناً يكون مبطوحاً وأحياناً يكون قاعداً أو بعضهم يُفعل به ذلك وبعضهم يُفعل به ذلك على حسب تفاوت أحوالهم في منع الزكاة وكثرة المنع وقلته وشدة البخل وقلته ونحو ذلك والله أعلم. (لماذا لا يكون "بَطَحَ لَهَا" هو نفس معنى "وَقَعَدَ لَهَا" انبطح أرضاً؟)

- والحديث في الخيل دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة النية الصالحة في استخدامه للجهاد، وأن هذه النية تكفي عن النيات التفصيلية؛ وأنه لا يلزم أن ينوي بكل إطعام أو إشراب أو سقي أنه يُعدها للجهاد، بل إذا نوى النية الإجمالية أنها للجهاد أثيب على كل ما فعلته من غير قصد حتى لو قطعت حبلها وجرت، فله حسنات بخطواتها في غير الجهاد كأن تكون في مرج وروضة أو حديقة وفيها نبات، فهذا غير مقصود في الجهاد، فكيف بالخطوات المقصودة في الجهاد، فهذا دليل على فضل الجهاد.

- وفيه ذم الرياء و ذم الفخر و ذم البطر والكبر و ذم الطغيان و ذم مناوثة أهل الإسلام، بل محاربة أهل الإسلام ومعاداتهم من أجل أنهم أهل الإسلام هو كفرٌ ناقل عن الملة والعياذ بالله.

- قوله في الرجل (هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ) وفي رواية (وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكْرُمًا وَتَجَمُّلاً وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) فرغم أنه وإن كان يعمل عليها ويجعلها في مصالحه الدنيوية، إلا أنه إذا جاء وقت الجهاد عليها، فإنه يجعلها في سبيل الله، وأما التي هي له أجرٌ هو الذي أوقفها ولم يستغلها في أمرٍ آخر ولم يجعلها في عمل ولا شيء إلا للجهاد، وذلك لتكون أقوى، وذلك أنها إذا أجهدت في العمل والحمل والجر كانت أضعف، وهذا غير التي أوقفت للجهاد ولم يجعل لنفسه نصيباً دنيوياً فيها.

- وفي هذا الحديث فضيلة سورة الزلزلة وإعجاز هذه الآية (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

- وفيه أن القرآن يتفاضل، لأن الرسول ﷺ سمي هذه الآية بالآية الفاذة التي لا نظير لها لأنها جمعت كل أنواع الخير والترغيب فيه والتحذير من الشر وهي جامعة.

- وفي هذا الحديث العمل بالعموم ما لم يُعرف له مخصص، لأن النبي ﷺ عمل بالعموم وهو أن من فعل خيراً في الحُمَر، كمن استعملها في الحمل في سبيل الله، فإن النبي ﷺ كان أحياناً يركب الخمار في بعض الغزوات أو في بعض مقاصده ﷺ، فمن استعمل دابته في الذهاب إلى المساجد أو في الذهاب لطلب العلم أو في الدعوة إلى الله ﷻ أو أنفق شيئاً منها لمسكين أو فقير ملكه إياها، أو حملة عليها أو أعانه على قضاء حاجته بها، فكل ذلك من الخير، وأما من استعملها في معصية الله كمن ذهب بالدواب إلى أماكن الذنوب والمعاصي والفساد أو ظلم بها غيره، أو أعان على هذا الظلم، ككل مركوب يستعمل في ظلم الناس أو في أذية المسلمين، فإن هذا من الشر الذي يُعاقب صاحبه عليه والله أعلى وأعلم.

- وهذه الآية الفاذة الجامعة تشمل كل الدواب الأخرى، ولذا لم يسأله على البغال بعدها، ونحن نقول الطائرات والسيارات كذلك، فمن كانت عنده سيارة فإنه يطبق عليها هذا الحكم، فهذه الدواب ليس فيها زكاة في أعيانها، ولكن إن استعملت هذه الدواب في طاعة الله أجرت، وإن استعملتها في معصية عُقت الله نسأل الله العافية.

- التخصيص في قوله تعالى (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) ومثله في الحديث، من أجل أن هذه المواضع هي التي يتكبر بها هذا المتكبر على المساكين، ولأن هذه ينتقل فيها بين أنواع العذاب، فإنه إذا كوي جنبه تألم فانتقل إلى جبينه فيكوي بها جبينه وجهته على وجهه، فيكون ذلك أشد لعذابه ثم ينقلب على ظهره، وكذا لأنه يولي ظهره للفقير، قاله بعض أهل العلم والله أعلى وأعلم.

- وأما مسألة هل في المال حقٌ غير الزكاة؟ فهذه الأحاديث دلالة على أن هناك حقٌ في المال سوى الزكاة، الجمهور يقولون بذلك عند الاضطرار أي تعين فيه الواساة عند الاضطرار، وكما ذكرنا الفرق بينه وبين من يوجب هذا الحق، في أنه هل يحتسب ذلك على المضطر أم لا؟ فمن يوجب هذا الحق يوجب من غير أن يحاسبه عليه بعد ذلك وليس في ذمة الفقير المضطر شيء، والجمهور يقولون في ذمته ذلك حتى إذا توفر لزمه أن يرد، ولكن كما ذكرنا، لا يجوز للمسلمين أن يتركوا بينهم عارياً مكشوف العورة ولا حتى من يتضرر بالبرد فيمرض ويعجز، ولا يجوز أن يتركوا بينهم عانياً أسيراً مع قدرتهم على فكاهه، وإذا كانت هناك فدية تدفع لفك

٨ - باب إِرْضَاءِ السُّعَاةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعُبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَنَا . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ » . قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ)

وَهُمُ الْعَامِلُونَ عَلَى الصَّدَقَاتِ .

قَوْلُهُ : (إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ) الْمُتَصَدِّقُونَ - بِتَخْفِيفِ الصَّاد - وَهُمْ السُّعَاةُ الْعَامِلُونَ عَلَى الصَّدَقَاتِ (١) .
وَقَوْلُهُ ﷺ : (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ)

الأسير وجب عليهم أن يجمعوا من أموالهم، والذي يظهر أن هناك من الجهاد بالمال ما يتعين فيصبح فرض عين على الإنسان كالجهاد بالنفس، فالأمر بالجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، فهذا من الحق الواجب سوى الزكاة بالمال، فإن هناك أحوالاً يتعين على المسلمين أن يبذلوا أموالهم لينفقوا في سبيل الله ولإعداد الجهاد وإعداد المجاهدين لجهاد الدفع والطلب حتى يكفوا ما أمر الله ﷻ به الأمة من الجهاد والله أعلى وأعلم.
(١) المصدق بالتشديد هو المتصدق، لكن المصدق هو الذي يجمع الصدقات لتسليمها إلى الإمام.

مَعْنَاهُ: يَبْذُلُ الْوَاجِبَ وَمُلَا طَفَتَهُمْ وَتَرَكَ مَشَاقِقَهُمْ^(١)، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ظُلْمٍ لَا يَفْسُقُ بِهِ السَّاعِي، إِذْ لَوْ فَسَقَ لَانْعَزَلَ وَلَمْ يَجِبِ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، بَلْ لَا يُجْزِي^(٢). وَالظُّلْمُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَإِنَّهُ مُجَاوِزَةٌ الْحَدِّ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمَكْرُوهَاتِ^(٣).

(١) تَرَكَ مَشَاقِقَهُمْ: أَي تَرَكَ الْمَشَقَّةَ عَلَيْهِمْ، أَوْ تَرَكَ مَشَاقِقَتَهُمْ أَي مَخَالَفَتَهُمْ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) وَقَالَ (وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) الْمَشَاقِقَةُ الْمَخَالَفَةُ.

(٢) لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعْزُولًا بِحُكْمِ فَسْقِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْزِي طَالَمَا أَنَّهُ مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ نَفْسَهُ إِذَا فَسَقَ أَجْزَأُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ، وَلَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا فَالْوَزْرُ عَلَيْهِ.

(٣) هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ، إِذْ قَالَ اللَّهُ فِي الْحَدِيثِ الْقَدْسِيِّ: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ سَيِّئُكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظْلَمُوا) مُسْلِمٌ، فَالظُّلْمُ مُحَرَّمٌ فَكَيْفَ يَقُولُ (وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمَكْرُوهَاتِ) فَهَذَا كَلَامٌ ضَعِيفٌ.

- لَكِنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِرْضَاءِ الْمَصْدِقِينَ وَلَمْ يُثَبِّتْ ﷺ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ، لِأَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا فِيهَا اجْتِهَادٌ وَتَقْدِيرٌ فِي السَّنِّ وَالْجُودَةِ وَفِي الْوَسْطِيَّةِ وَهِيَ أَخَذُ الْوَسْطِ فِي الزَّكَاةِ بَيْنَ الثَّمِينِ جَدًّا وَبَيْنَ النَّاكِصِ أَوْ الْمَعِيبِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ فِيهَا نَظَرٌ وَاجْتِهَادٌ، قَدْ يَكُونُ الْمُشْتَكِي لَهُ اجْتِهَادٌ، وَالْمُصَدِّقُ لَهُ اجْتِهَادٌ، وَبِالنَّاتِلِ فإِرْضَاءُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَأْمَنٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْأَمَانَةُ وَالْعَدَالَةُ وَلَيْسَ أَنَّهُ مَتَّهَمٌ فِي اجْتِهَادِهِ، فَلَا بَدَّ أَنْ يُمَضَى أَحَدُ الْجَاهِدَيْنِ، فَاجْتِهَادُ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ أَوْلَى بِالْإِمْضَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. وَإِلَّا فَلَوْ جُعِلَ أَيُّ أَمْرِ اجْتِهَادِي فِي التَّقْدِيرِ مَتْرُوكًا إِلَى آرَاءِ النَّاسِ، لَعَدَّ كُلُّ أَحَدٍ مَا خَالَفَ اجْتِهَادَهُ ظُلْمًا وَخُصُوصًا مِنَ الْأَعْرَاضِ وَمِنْ عَامَةِ النَّاسِ الْجُهْلَاءِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ لَا يُوَافِقُ مَا يَرَاهُ، فَيُظَنُّ ذَلِكَ ظُلْمًا، فَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَأْتِ بِالْمَصْدِقِينَ وَيُبْحَثُ الْمَسْأَلَةَ وَيَقْرَرُ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَبَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِإِعْطَائِهِمْ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ طَلِبَ مَا لَا يَجُوزُ قَطْعًا لَمْ لَزِمَ إِعْطَائُهُ بِلَا شَكٍّ، طَالَمَا قَلَرُ عَلَى ذَلِكَ، فَعَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ فِي أَمْرِ لَيْسَ فِيهِ اجْتِهَادٌ كَعَدَدِ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ، خِلَافَ النَّصِّ، وَهَذَا لَيْسَ أَمْرٌ فِيهِ اجْتِهَادٌ كَالسَّنِّ وَالْجُودَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذِهِ أُمُورٌ قَابِلَةٌ لِلْإِجْتِهَادِ، أَمَا مَا لَا يَقْبَلُ الْجَاهِدَ فَلَا يَلْزِمُ الدَّفْعُ أَنْ يَدْفَعَ مَا لَا يَلْزِمُهُ شَرعًا طَالَمَا عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ مُخَالَفٌ لِلنَّصِّ وَمَقْطُوعٌ بِهِ، فَأَمَا مَا كَانَ مِنْ سَبِيلِ الْجَاهِدِ فَهُوَ بَيْنَ مَجْتَهِدٍ مُصِيبٍ وَبَيْنَ مَجْتَهِدٍ مُخْطِئٍ، وَكَمَا ذَكَرْنَا كَثِيرٌ مِنَ الْأُمُورِ تَقْدِيرِيَّةٌ كَالْتَقْوِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُرَدَّةٌ إِلَى الْجَاهِدِ فِي الْوَاقِعِ، كَأَنْ يَقُومَ مَثَلًا قِيَمَةُ الْمَثَلِ، فَهَذَا التَّقْوِيمُ مِنْ سَيَقُومُ بِهِ، لَا بَدَّ مِنْ مَقُومٍ خَيْرٍ بِالسُّوقِ، وَسَوْفَ يَتَفَاوَتُ تَقْوِيمُ النَّاسِ فِي مَثَلِ ذَلِكَ، وَلَا بَدَّ مِنْ إِمْضَاءِ حُكْمٍ حَاكِمٍ فِي ذَلِكَ وَيُتَسَامَحُ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّفَاوَتِ، فَمَثَلُ هَذَا قَدْ يَرَاهُ الْبَعْضُ ظُلْمًا وَالْبَعْضُ يَرَاهُ عَدْلًا، وَهَذَا يُمَضَى فِيهِ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ وَيَرْضَى عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا أَنَّهُ ﷺ أَقْرَهُمْ عَلَى الظُّلْمِ، أَنَّهُمْ ظَلَمُوا هُمْ وَيَقُولُ أَنَّهُ ظَلَمَ بَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَكَلَامٌ ضَعِيفٌ جَدًّا، فَإِنَّ الظُّلْمَ مُحَرَّمٌ وَلَوْ يَسِيرًا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِئْتُهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ» مُسْلِمٌ، نَعَمْ التَّغْلِيظُ جَاءَ مِنْ أَجْلِ الْحَلْفِ، لَكِنِ حَقُّ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ هُوَ أَصْلُ الْبَابِ، فَلَوْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ فَلَا يَجُوزُ ظُلْمُ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَلَوْ يَسِيرًا وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

- وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِرْضَاءِ السُّعَاةِ وَعَدَمِ مَخَالَفَتِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي دَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ. فَلَمَّا رَأَى قَالَ « هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ ». قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ « هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَطَوَّاهُ بِأَخْلَافِهَا كُلَّمَا تَفَدَّتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ». [أتقار: ألبث].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي دَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ^(١). فَذَكَرَ مَخَوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدْعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَهَا^(٢) ». حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَى^(٣) ».

(١) قد يقول قائل: كيف يكون في ظل الكعبة، وإنما قد فرضت الزكاة بالمدينة؟ فإن الزكاة كمقادير فرضت بالمدينة، وهذا ليس بممنوع، أن يكون في عُمرَةٍ أو حجٍ عندما اعتمر أو حج أو في فتح مكة أو غير ذلك؛ وهو كذلك، فإن النبي ﷺ اعتمر وحج بعد ما هاجر، فلا يلزم من ذلك أن القصة كانت بمكة قبل الهجرة، والتاريخ غير محدد.

(٢) هذا الحديث صريح في ذكر الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام.

(٣) أي لو أن النبي ﷺ عنده جبل أحد كله ذهباً، لأحب أن يُنفقه، ولما سره أن يدخر ولا ديناراً واحداً، إلا ديناراً يُعده لدَيْنٍ عليه.

- فهذا فيه التشديد في أمر الدين، وأنه ينبغي أن لا يبيت الإنسان وإلا وقد أعد وفاء الدين؛
- وهذا فيه فضيلة النفقة في سبيل الله عن الإدخار، فإن النبي ﷺ أحب أن يُنفق مثل أحد ذهباً يُنفقه كله في ثلاث ليالي، فلا تأتي الليلة الثالثة وقد أبقى منه ديناراً واحداً، وهذا من أعظم العزائم على الخير، وهو يدل على

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قوله: (لَمْ أَتَقَارَّ) أَي لَمْ يُمَكِّنِي الْقَرَارُ وَالثَّبَاتُ ^(١).

قوله ﷺ: (هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ)

ثُمَّ فَسَّرَ (هُمْ) فَقَالَ: (هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)

فِيهِ: الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ، وَأَنَّهُ لَا يُقْتَصَرُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ، بَلْ يُنْفَقُ فِي كُلِّ وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ يُخْضَرُ ^(٢).

وَفِيهِ: جَوَازُ الْحَلْفِ بِغَيْرِ تَحْلِيفٍ ^(٣)، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَتَوْكِيدِ أَمْرٍ وَتَحْقِيقِهِ وَنَقْيِ الْمَجَازِ عَنْهُ.

وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي حَلْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا النَّوعِ لِهَذَا الْمَعْنَى،

وَأَمَّا إِشَارَتُهُ ﷺ إِلَى قُدَّامٍ وَوَرَاءَ وَالْجَانِبَيْنِ فَمَعْنَاهَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُنْفَقَ مَتَى حَضَرَ أَمْرٌ مُهِمٌّ.

قوله ﷺ: (كُلَّمَا نَفَذْتَ أَخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا)

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (نَفَذْتَ) بِالذَّالِ الْمُهْمَلَةِ (وَنَفَذْتَ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحَ الْفَاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ^(١).

علو المهمة والعزيمة على النفقة في سبيل الله، فمن نوى ذلك وكان صادقاً في النية، أثيب على ذلك والله المستعان، ولا شك أن هذا أمر يشق على النفوس أن تكون صادقة فيه، فلو كان عنده مثل أحد ذهباً وهو جبل هائل عظيم ثم ينفقه لا يبقى منه دينار، فالنبي ﷺ يعزم على أن ينفقه كله في سبيل الله. وإن كان الادخار ليس بمحرم طالما أدى الزكاة

(١) أي لكي يسأل ويتعلم بعد أن سمع النبي ﷺ يُقسم على خسران قوم وأنهم الأخسرون، فأراد أن يعرفهم.

(٢) لأنه [قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ] دليل على التنويع، فهو يُنفق في مجالات مختلفة، مثل نفقة الأقارب والنفقة على الأهل والأولاد ونفقة الزكاة الواجبة، والظاهر في هذا الحديث أنه في ترك الواجب وليس في وجوه البر المختلفة المستحبة لأنه قال (هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ) فالأخسر هو الذي خسر أشد الخسران، وليس فقط تاركاً للمستحب، بل هذا لا يكون إلا تاركاً للواجب.

(٣) لأن النبي ﷺ حلف ابتداءً للتأكيد الكلام.

١٠ - باب الترغيب في الصدقة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ تَمِيمٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أُمْسِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً (٢) وَمَحْنُ يُنْظَرُ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا ذَرٍّ». قَالَ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «مَا أَحَبُّ أَنْ أُحَدِّثَ ذَلِكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدِينٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا - حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ - وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ - وَهَكَذَا - عَنْ شِمَالِهِ». قَالَ ثُمَّ مَشِينَا فَقَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ». قَالَ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. قَالَ ثُمَّ مَشِينَا قَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ». قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى قَارَى عَنِّي - قَالَ - سَمِعْتُ لَعَطًا وَسَمِعْتُ صَوًّا - قَالَ - فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَرَضَ لَهُ - قَالَ - فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعُهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ «لَا تُبْرِحْ حَتَّى آتِيكَ». قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ - قَالَ - فَقَالَ «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَنَا بِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قَالَ قُلْتُ وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ «وَإِنْ رَزَى وَإِنْ سَرَقَ». [اللفظ: الأصوات المختلفة التي لا تفهم].

(١) وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبله في الدلالة على عقوبة من لم يؤدي الزكاة يوم القيامة وأنه لا يكفر ولا يُجْلَد في النار، فإنه لا يلزم تكفيره إذا كان مقراً بوجوبها، وإنما لا يؤدي الحق الذي عليه بخلافه فقد قال ﷺ (لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا) ففيه رد لتأويل من تأول ذلك على حق سوى الزكاة موافقة لمذهبه، في تفسير الباخل بالزكاة، مع أنه خلاف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة لأنه قال (حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ) فجعل له عقوبة مقدرة إلى زمن محدد، فلا يلزم أن يُجْلَد في النار، فإن قوله (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) فطالما جعل له نهاية لعذابه، يمكن أن ينجو بعد ذلك، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا من أن الباخل بالزكاة لا يكفر وإن كان عدم التكفير لا ينافي أنه إن كان فرداً أخذت منه عنوه وبالقوة وإن كان جماعة اجتمعوا وقتلوا، فوُتِلوا على منعها، فإن القتال لا يلزم منه التكفير.

(٢) عشاء: المقصود بها بعد الظهر والعصر، أي قبل المغرب، وهذا في الأصل اللغوي، ويمكن أن تكون "عشاء" في وقت صلاة العشاء وهذه الرواية الآتية توضح أنها في وقت صلاة العشاء أو بعدها؛ والحررة: هي الحجارة السوداء التي بطرف المدينة.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ - قَالَ - فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي فَقَالَ « مَنْ هَذَا » . فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ . قَالَ « يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهُ » . قَالَ فَامْشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ « إِنَّ الْمُكْرِبِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ ^(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَتَفَحَّ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا » . قَالَ فَامْشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ « اجْلِسْ هَا هُنَا » . قَالَ فَاجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً ^(٢) فَقَالَ لِي « اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ » . قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَيْثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقِيلٌ وَهُوَ يَقُولُ « وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَزَى » . قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصِيرُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا . قَالَ « ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ أُمَّكَ أَنَّهُ مِنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَزَى قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَزَى قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَزَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ » .

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ لَغَطًا)

هُوَ بَفَتْحِ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِهَا لُغَتَانِ، أَيْ جَلْبَةً وَصَوْتًا غَيْرَ مَفْهُومٍ.

قَوْلُهُ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرٍّ)

(١) أي المقلون من النعيم يوم القيامة، فهم أقل الناس قدراً ومترلة بسبب كثرة حسابهم يوم القيامة، إلا من أنفق هذا المال في سبيل الله ﷻ، فكثرة المال سبب لشدة الحساب وطوله نسأل الله العافية، فالتناسيح يحبون المال ويودون لو كانوا أكثر حظاً مما هم فيه، مع أن هذا أشق عليهم يوم القيامة، ولذا كان دعاء النبي ﷺ (اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْتًا) مسلم، أي قدر الكفاية فقط لا يزيد ولا ينقص، وقد مات ﷺ بعد الفتوح وبعد كثرة الأموال، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين وسقاً من شعير طعاماً لأهله ﷺ، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» البخاري وهو عند النسائي وَلَفْظُهُ: [تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ]، فعنده ما يقضي ولكن من كثرة النفقة وأنه لا يدخر شيئاً لنفسه، فقد استجاب الله ﷻ دعائه ﷺ، فإنه ليس من السهل أن يكون الإنسان صادقاً في طلب مثل هذا الدعاء.

(٢) [قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً] أي أرض منبسطة منخفضة.

فِيهِ مُنَادَاةُ الْعَالَمِ وَالْكَبِيرِ صَاحِبُهُ بِكُنْيَتِهِ إِذَا كَانَ جَلِيلًا^(١).

قَوْلُهُ: (مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)

فِيهِ: دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ: أَنَّهُ لَا يَحُلَّدُ أَصْحَابُ الْكِبَائِرِ فِي النَّارِ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِّلَةِ، وَخَصَّ الزَّانَا وَالسَّارِقَ بِالدُّكْرِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ أَفْحَشِ الْكِبَائِرِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَحَادِيثِ الرَّجَاءِ^(٢).

قَوْلُهُ: (فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ)

فِيهِ: جَوَازُ تَسْمِيَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِكُنْيَتِهِ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا بِهَا دُونَ اسْمِهِ، وَقَدْ كَثُرَ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَتَفَحَّ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ وَيَبْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا)

(١) أَبُو ذَرٍّ جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحَابِي جَلِيلٌ اشتهر بكُنْيَتِهِ أكثر من اسمه، وهو جليل القدر قديم الإسلام من أوائل من أسلم ﷺ، وهو مسلم موحد قبل أن يلقي النبي ﷺ بثلاث سنين علي ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا من فضائله ﷺ، وهو كبير السن أيضاً، فإنه لما قال له النبي ﷺ: [إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السَّنِ قَالَ نَعَمْ] البخاري، فكان كبير السن.

(٢) هذا الحديث يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَيُؤَيِّدُ أَحَادِيثَ الْوَعِيدِ الَّتِي فِيهَا عِقُوبَةُ السَّرَّاقِ وَالزَّانَةِ وَمُرْتَكِبِي الْكِبَائِرِ، وَالتِّي وَرَدَ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ النَّارَ، أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ مَا أَصَابَهُ، هُنَا لَمْ يَذْكُرْ مَتَى يَدْخُلُهَا، هَلْ يَدْخُلُهَا بِغَيْرِ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَمْ بَعْدَ أَنْ يُعَذَّبَ؟ هَذَا فِي مَشْيَةِ اللَّهِ، فَهَلْ يَدْخُلُهَا حِينَ يَدْخُلُهَا أَهْلُهَا أَمْ بَعْدَهُمْ؟ فَهَذَا فِي مَشْيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ أَصَابَهُ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ مَا أَصَابَهُ.

وَلَا نِزَاجَ بَيْنَ أَهْلِ السَّنَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا التَّرَاجُعُ مَعَ أَهْلِ الْبِدْعِ مِنَ الْخَوَارِجِ الْمُكْفِرِينَ لِمُرْتَكِبِي الْكَبِيرَةِ، وَالْمُعْتَزِّلَةِ الْمُخْلَدِينَ لَهُمْ فِي النَّارِ مَعَ كَوْنِهِمْ يَقُولُونَ هُوَ فَاسِقٌ فِي مِثْلَةِ بَيْنِ الْمِثْلَتَيْنِ، وَلَكِنْهُمْ يُوَافِقُونَ الْخَوَارِجَ فِي انْعِدَامِ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ، لَكِنْهُمْ اخْتَرَعُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا بِكَافِرٍ، وَأَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ فَرُوَالُ الْإِيمَانِ بِالْكَلِيَّةِ مِنَ الْقَلْبِ يُلْزَمُ مِنْهُ حَصُولُ الْكُفْرِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَسَافَةٌ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، فَهَنَّاكَ نَعْمَ إِيْمَانٌ نَاقِصٌ يَكُونُ مُسْلِمًا عِنْدَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ الْإِيمَانُ الْوَاجِبُ، وَلَكِنْ هُوَ لَاءُ كُلِّهِمْ ضَمَّنَ أَهْلَ الْقَبْلَةِ، فَإِذَا زَالَ الْإِيمَانُ بِالْكَلِيَّةِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَهَذَا دَخَلَ فِي الْكُفْرِ وَلَا بَدَ، وَبِذَلِكَ كَانَ مُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ فَاسِقًا، لَكِنْ لَيْسَ كَالْفَاسِقِ عِنْدَ الْمُعْتَزِّلَةِ، فَالْفَاسِقُ عِنْدَ الْمُعْتَزِّلَةِ زَالَ مِنْهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ، وَلِذَا خُلِدَ فِي النَّارِ عِنْدَهُمْ، وَأَهْلُ السَّنَةِ يَقُولُونَ فَاسِقٌ عِنْدَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ - فَاسِقٌ مِلِّيٌّ -، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الْمُعْتَزِّلَةِ وَالْخَوَارِجِ مَعًا، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِلْمَرْجئةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ، بَلْ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ بَلَا شَكٍّ، فَالْإِيمَانُ يَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي، فَتَضُرُّهُ وَيُعَاقِبُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَحُلَّدُ فِي النَّارِ، وَكُلٌّ مِنْ فَرِيقِي أَهْلِ الْبِدْعِ الْمُعْتَزِّلَةِ وَالْخَوَارِجِ فِي جَانِبٍ وَالْوَعِيدِيَّةِ فِي جَانِبٍ وَالْمَرْجئةِ فِي جَانِبٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهَمَّ مُتَّفِقُونَ فِي أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ دَخَلَهَا، الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِّلَةُ يَقُولُونَ أَصْحَابُ الْكِبَائِرِ يَدْخُلُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ وَالْمَرْجئةُ يَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا الْكَافِرُ فَقَطْ، وَأَمَّا دُخُولُ عَصَاةِ الْمُوَحِدِينَ النَّارِ، فَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَبِهِ تَأْتِلَفُ الْأَحَادِيثُ.

المُرَاد بِالْخَيْرِ الْأَوَّلِ الْمَالُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ } أَيِ الْمَالِ،

وَالْمُرَاد بِالْخَيْرِ الثَّانِي: طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى،

وَالْمُرَاد بِبَيْمِينِهِ وَشِمَالِهِ مَا سَبَقَ أَنَّهُ جَمِيعُ وُجُوهِ الْمَكَارِمِ وَالْخَيْرِ.

وَنَفَحَ بِالْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ أَيِ ضَرَبَ يَدَيْهِ فِيهِ بِالْعَطَاءِ. وَالنَّفْحُ: الرَّمِي وَالضَّرْبُ.

قَوْلُهُ: (فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ) هِيَ الْأَرْضُ الْمُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ)

فِيهِ تَغْلِيظُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

١١ - باب في الكَنَازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ تَدْنِي أَحَدَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ تَعَضِّ كَفِّهِ وَيُوضَعُ عَلَى تَعَضِّ كَفِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةٍ تَدْنِيهِ يَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا - قَالَ - فَادْبَرَ وَاتَّبَعَهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرَهُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ « أَتَرَى أَحَدًا ». فَتَضَرَّعْتُ مَا عَلَى مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يُعْنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ. فَقَالَ « مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي مِثْلُهُ ذَهَبًا أَتَفَقُّ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَائِرٍ ^(١) ». ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا. قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لَا تَعْرِيهُمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ. قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى الْحَقَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. [الرضف: الحجارة المحماة على النار واحدة رَضْفَةٌ، النغض: العظم الرقيق الذي على طرف الكتف وقيل أعلى الكتف].

(١) [ثلاثة دنائير]: هي على سبيل التمثيل، وقوله (إِلَّا دَيْنَارًا أَرْصَدُهُ لِدَيْنٍ) في الباب الذي قبله هو كذلك إما لدَيْنٍ أو للنفقة والله أعلم.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِيُّ عَنْ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ
 كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيْ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ
 وَبِكَيْ مِنْ قَبْلِ أَقْفَانِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ حَبَائِهِمْ. - قَالَ - ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ. - قَالَ - قُلْتُ مَنْ هَذَا
 قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ. قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبِيلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ
 سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ. - قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا
 كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعَهُ.

قَوْلُهُ: (فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ)
 الْمَلَأُ: الْأَشْرَافُ، وَيُقَالُ أَيْضًا لِلْجَمَاعَةِ، وَالْحَلَقَةُ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ لُغِيَّةً
 رَدِيئَةً فِي فَتْحِهَا.

وَقَوْلُهُ: (بَيْنَا أَنَا فِي حَلَقَةٍ) أَيِ بَيْنَ أَوْقَاتِ قُعُودِي فِي الْحَلَقَةِ.
 قَوْلُهُ: (إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنَ الثِّيَابَ أَخْشَنَ الْجَسَدَ أَخْشَنَ الْوَجْهَ)
 هُوَ بِالْحَاءِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ فِي الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ، وَتَقْلَهُ الْقَاضِي هَكَذَا عَنْ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ
 مِنَ الْخُشُونَةِ قَالَ: وَعِنْدَ ابْنِ الْحَدَّاءِ فِي الْأَخِيرِ خَاصَّةٌ حُسْنُ الْوَجْهِ مِنَ الْحُسْنِ، وَرَوَاهُ
 الْقَاسِمِيُّ فِي الْبُخَارِيِّ حَسَنَ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، مِنَ الْحُسْنِ، وَلِغَيْرِهِ: خَشِنٌ مِنَ
 الْخُشُونَةِ وَهُوَ أَضُوبٌ ^(١).

قَوْلُهُ: (فَقَامَ عَلَيْهِمْ) أَيِ وَقَفَ.
 قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلْمَةِ
 ثَدْيٍ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضٍ كَتِفِيهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضٍ كَتِفِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ
 ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ)
 أَمَّا قَوْلُهُ: (بَشِّرِ الْكَانِزِينَ)

(١) وهذا هو الصحيح، فأبو ذر كان من أزهدهم الناس وكان لا يدخر شيئاً ﷺ.

فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِخْتِجَاجَ لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَثْرَ كُلَّ مَا فَضَّلَ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي ذَرٍّ، وَرُوِيَ عَنْهُ غَيْرُهُ ^(١)،
وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْكَثْرَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَثْرٍ، سَوَاءٌ كَثُرَ أَمْ قَلَّ،
وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ أَنَّ إِنكَارَهُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهِهِ،
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ السَّلَاطِينِ فِي زَمَنِهِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَلَمْ يُخَوَّنُوا فِي بَيْتِ الْمَالِ، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم وَتُوُفِّيَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ^(٢).
قَوْلُهُ: (بِرِضْفٍ) هِيَ الْحِجَارَةُ الْمُخَمَّاةُ.
وَقَوْلُهُ: (يُحْمَى عَلَيْهِ) أَيُّ يُوقَدُ عَلَيْهِ.
وَفِي (جَهَنَّمَ) مَذْهَبَانِ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اسْمُ عَجَمِيٍّ فَلَا يَنْصَرِفُ لِلْعُجْمَةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، قَالَ الْوَاحِدِيُّ: قَالَ يُؤْنَسُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ: هِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَا تَنْصَرِفُ لِلتَّعْرِيفِ وَالْعُجْمَةِ،
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ اسْمُ عَرَبِيٍّ سُمِّيَتْ بِهِ لِبُعْدِ قَعْرِهَا، وَلَمْ يَنْصَرِفِ لِلْعِلْمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ،

^(١) الظن والله أعلى وأعلم أنه إنما كان يخشى أن يؤدي بهم ذلك أو أنه كان يعلم بهم أخذ أموال من غير حقها والبخل بها، فأموال المسلمين إذا أخذها من لا يستحقها ومنعها أن تُنفق في مصارفها، فهو ضمن الكانزين، وكل مال منع زكاته فهو كثر، وأما مسألة الادخار فهذه الآثار ليست صريحة في أن أبا ذرٍّ رضي الله عنه كان يرى حرمة الادخار، فإن هذا نعم مشهور عنه ولكن عند تأمل الروايات المختلفة، لا نجد دليلاً صريحاً على أنه يُصرح بتحريم الادخار، خصوصاً وأن العطاء قد كثر في زمن عثمان رضي الله عنه ومع ذلك قال للأحنف خذه، فقد أمره أن يأخذ العطاء السنوي الذي كان يُصرف لكل مسلم في ذلك الوقت، فليس هناك تصريح بأنه كان يرى تحريم الادخار، وإنما كان يرى أن الناس يأخذون أموال المسلمين العامة بها لا يستحقون وفوق عطائهم أو يمنعون الزكاة.

^(٢) قوله عن قول القاضي أنه باطل فيه نظر حتى لو خطأه، فإنه لا يلزم أن يكون قد أدرك بعض الأمراء في خلافة عثمان رضي الله عنه ممن فعل ما لا يجوز، ولم يكن عثمان رضي الله عنه اطلاع على ما يفعله هؤلاء الأمراء، وإن كان بالمدينة، وربما كانوا صداقات مع بعض الأمراء في أماكن معينة ونحو هذا، وقد ثبت أن بعض الأمراء كان يشرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنه، وأقام عثمان عليهم الحد على أقاربه منهم، فعثمان رضي الله عنه كان يمنعهم من الظلم ومن الفسق والفجور، ولكن ربما وقع ذلك من غير علمٍ منه رضي الله عنه، فهذا ليس بممتنع والله أعلم.

قَالَ قُطْرُبٌ عَنْ رُؤْبَةٍ يُقَالُ: بَثْرُ جَهَنَّمَ أَيُّ بَعِيدَةِ الْقَعْرِ،
وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجُهْمَةِ وَهِيَ
الْغِلْظُ، يُقَالُ: جَهَنَّمَ الْوَجْهَ أَيُّ غَلِيظُهُ، وَسُمِّيَتْ جَهَنَّمَ لِغِلْظِ أَمْرِهَا فِي الْعَذَابِ.
وَقَوْلُهُ: (تَذِي أَحَدَهُمْ)

فِيهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ التَّذِي فِي الرَّجُلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ،
وَمَنْ أَهْلُ اللُّغَةِ مَنْ أَنْكَرَهُ وَقَالَ: لَا يُقَالُ تَذِي إِلَّا لِلْمَرْأَةِ، وَيُقَالُ فِي الرَّجُلِ: تَنْدُوَّةٌ^(١)،
وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ
فَجَعَلَ ذُبَابَهُ بَيْنَ تَذِيَّتِهِ، وَسَبَقَ أَنَّ التَّذِي يُذَكَّرُ وَيؤنَّثُ.

قَوْلُهُ: (نُغْضُ كَتِفَيْهِ) هُوَ بِضَمِّ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا ضَادٌ مُعْجَمَةٌ،
وَهُوَ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي عَلَى طَرَفِ الْكَتِفِ، وَقِيلَ: هُوَ أَعْلَى الْكَتِفِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: النَّاغِضُ^(٢).
وَقَوْلُهُ: (يَتَرَزَّلُ) أَيُّ يَتَحَرَّكُ،

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ بِسَبَبِ نُضْجِهِ يَتَحَرَّكُ لِكَوْنِهِ يَهْتَرِي،
قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْحَرَكَةَ وَالتَّرَزُّلَ إِنَّمَا هُوَ لِلرَّضْفِ، أَيُّ يَتَحَرَّكُ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى
يُخْرَجَ مِنْ حَلْمَةِ تَذِيهِ^(٣).

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (عَلَى حَلْمَةِ تَذِي أَحَدَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ حَلْمَةِ تَذِيهِ).
بِإِفْرَادِ التَّذِي فِي الْأَوَّلِ، وَتَنْيِينِهِ فِي الثَّانِي، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
قَوْلُهُ: (لَا تَغْتَرِيهِمْ)

أَيُّ تَأْتِيهِمْ وَتَطْلُبُ مِنْهُمْ، يُقَالُ: عَرَوْتَهُ وَاعْتَرَيْتَهُ وَاعْتَرَزْتَهُ إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَةً.
قَوْلُهُ: (لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ)

(١) الصحيح أن الثدي يستخدم للرجل والمرأة، يذكر ويؤنث.

(٢) الظاهر أنه القول الأول وهو أنه العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، لأنه هو الذي يقابل الثدي.

(٣) أي أن هذا التزلزل هل هو الحجر الذي يتزلزل أم الشخص نفسه يتزلزل؟ الظاهر والله أعلم أن الشخص هو الذي يتزلزل، وذلك لشدة تألمه، فيهتر لذلك.

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (عَنْ دُنْيَا)، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: " لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا " بِحَذْفِ (عَنْ) وَهُوَ الْأَجُود. أَيُّ لَا أَسْأَلُهُمْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهَا (١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِيِّ)

هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ، وَالْعَصْرِيُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالصَّادِ الْمُهِمْلَتَيْنِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي عَصْرِ.

١٢ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبَشِيرِ الْمُتَنَفِّقِ بِالْخُلْفِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَتَقُتُّ أَتَقُتُّ عَلَيْكَ ». وَقَالَ « يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأَ - سَحَاءٌ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ».

[السحاء: دائمة العطاء، يغيض: ينقص].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَتَقُتُّ أَتَقُتُّ عَلَيْكَ ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا سَحَاءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَتَقُتُّ مَدُّ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَمِينِهِ ». قَالَ « وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ».

(١) وكما ذكرنا ومع ذلك أمره أن يأخذ العطاء فإن فيه معونة على طاعة الله، وإنما يمتنع منه إن كان ثمنًا لدينه، بمعنى أن يقول الباطل أو أن يفعل الباطل أو أن يفعل الحرام أو ينصر وهو يعلم أن الذي يعطيه المال يريد النصرة ظالم، فهو بذلك يعين على الظلم والفساد، هنا يدعه ولا يأخذه.

- فهذا دليل على للمسلمين نصيب في بيت مال المسلمين طالما زاد عن حاجات الفقراء والمساكين والمصارف المذكورة في قول الله ﷻ (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فإذا زاد ما في بيت المال وزع على المسلمين لأن لهم نصيب في ذلك.

- وهذا دليل على أنه يجوز أخذ الأموال على وجهها ويصح أخذ العطاء، إلا أنه كان ينهى عن أخذ الأموال من غير وجهها والله أعلم، أو من الامتناع من أداء الزكاة.

(باب الحث على النِّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُتَنَفِقِ بِالْخُلْفِ^(١))

قوله عز وجل: (أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ)

هُوَ مَعْنَى قوله عز وجل: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } فَيَتَضَمَّنُ الْحَثُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ وَالتَّبْشِيرِ بِالْخُلْفِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

قوله ﷺ: (يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مَلَانِ)

هَكَذَا وَقَعَتْ رِوَايَةُ ابْنِ نُمَيْرٍ بِالنُّونِ. قَالُوا: وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ، وَصَوَابُهُ (مَلَأَى)، كَمَا فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، ثُمَّ ضَبَطُوا رِوَايَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: إِسْكَانُ اللَّامِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ، وَالثَّانِي: (مَلَانِ) بِفَتْحِ اللَّامِ بِلا هَمْزَةٍ.

قوله ﷺ: (يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى سَحَاءٌ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) ضَبَطُوا (سَحَاءٌ) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: سَحَاءٌ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ الْأَشْهُرُ،

وَالثَّانِي: حَكَاهُ الْقَاضِي (سَحَاءٌ) بِالْمَدِّ عَلَى الْوَصْفِ، وَوَزَنُهُ فَعَلَاءٌ صِفَةٌ لِلْيَدِ،

وَالسَّحَّ: الصَّبُّ الدَّائِمُ^(٢)، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَنْصُوبَانِ عَلَى الظَّرْفِ.

وَمَعْنَى (لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ) أَيُّ لَا يَنْقُصُهَا، يُقَالُ: غَاضَ الْمَاءُ وَغَاضَهُ اللَّهُ، لَا زِمَ وَمُتَعَدٍّ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ: هَذَا مِمَّا يُتَأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ

لِلشَّيْءِ لَا يُوصَفُ بِهَا الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ الشَّمَالِ، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ

التَّحْدِيدَ، وَيَتَقَدَّسُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ التَّجْسِيمِ وَالْحَدِّ، وَإِنَّمَا خَاطَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا

يَفْهَمُونَهُ، وَأَرَادَ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْقُصُهُ الْإِنْفَاقُ، وَلَا يُمَسِّكُ خَشْيَةُ الْإِمْلَاقِ جَلَّ

اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَعَبَّرَ ﷺ عَنْ تَوَالِي النِّعَمِ بِسَحَّ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْبَاذِلَ مِنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ،

(١) بالخلف أي أن الله يُخْلِفُ عليه.

(٢) فيكون معنى (يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى سَحَاءٌ) أي يَمِينُ اللَّهِ دائمة الصب، والمصدر فهو سَحَّكَ دائم الصب على عباده، دائم الخير.

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ لَا يَخْتَلِفُ ضَعْفًا وَقُوَّةً، وَأَنَّ الْمُقْدُورَاتِ تَقَعُ بِهَا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَخْتَلِفُ قُوَّةً وَضَعْفًا كَمَا يَخْتَلِفُ فِعْلُنَا بِالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَمُشَابَهَةِ الْمُحْدَثِينَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ قُدْرَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهَا الْمُخْتَلِفَاتِ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فِينَا لَا يُمَكِّنُ إِلَّا بِيَدَيْنِ، عَبَّرَ عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ بِالْيَدَيْنِ لِيُفْهِمَهُمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِإِعْتَادُوهُ مِنَ الْخِطَابِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ (١).

(١) وللأسف أنه لم يردده النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، وهذا من المواضع المنكرة في هذا الشرح، غفر الله لهم، فقد تركوا مذهب السلف في ذلك وأوقعوا أنفسهم في المحذور من التأويل المذموم الذي لا دليل عليه لا من كتاب ولا سُنَّة، وهذه اللوازم التي يزعم ويقول وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله عن التجسيم والحد، فإنها إذا كانت تتضمن ذلك فنحن نقول بمقتضاها، وإذا كنت تقول أن هذا باطل فكيف تقول أن كلام الله وكلام رسوله يتضمنه، وما ثبت في هذا الحديث ثبت في القرآن، فإن القرآن ممتليء بذكر اليدين، قال ﷺ (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُفِيقُ كَيْفَ يَشَاءُ) وقال (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) والنبي ﷺ قد صرح بذكر الشمال في أحاديث صحيحة، ثم هو يقول (لَا تَمَّا تَتَضَمَّنُ إِبْثَاتِ الشِّمَالِ) ونحن نقول يمينه وشماله ﷺ ليست يمينين وشمالين، وكما قال في الرواية هنا (وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى) وهو دليل على إثبات اليدين، ولذلك علم أن التأويل بالتأويل باطل ولذلك قال (وَإِنْ كَانَتْ قُدْرَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهَا الْمُخْتَلِفَاتِ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فِينَا لَا يُمَكِّنُ إِلَّا بِيَدَيْنِ) ولماذا إذاً يحتاج النبي ﷺ أن يذكر الأمر على ما فينا، أيعجز أن يقول ما قلت، أيعجز أن يقول قدرة الله لا يعجزها شيء، لماذا عبر بهذا الذي تزعم أنه يؤدي إلى التشبيه والتجسيم ويؤدي إلى إيقاع الناس في المحذور من مشابهة الله بالمخلوقين، والله ﷻ متزهة عن أن يكلم عباده في كتابه بما هو يحيرهم ويفتنهم، ويجعل نبيه ﷺ كذلك يتكلم بما يفتن ويضل ويعتقدون بهذا الكلام العقيدة الفاسدة، ولا يكلمهم مرة واحدة بأن هذا يجب ألا تعتقده في حق الله، ما قال لهم مرة لا تعتقدوا أن الله يميناً وشمالاً، ولا قال لهم مرة واحدة أن الله متزهة أن يكون له يداً أو له عينا، وهو الذي أثبت ذلك، فلماذا خاطبهم بهذا، وهو قادر على أن يعبر بمثل ما عبرتم به من أنها قدرة واحدة، ولكنه لأنه يعلم أن التأويل على أنها القدرة لا يجوز لأنه أثبت يدين، وكذلك على النعمة لا يصح لأنه لا يوجد نعمتين فقط، بل هي نعم لا تحصى، ولذلك اضطر أن يقول أن الرسول أراد أن يبين الكلام على ما هو فينا، فلماذا إذاً يلجأهم إلى أن يفكروا بما هو فيهم، إذا كان الكلام صحيحاً؛ فهذا الكلام باطل بلا شك ومنكر؛ بل نمر هذه الأحاديث كما أمرها السلف ﷺ دالة على معانيها اللاتمة بجلال الله ومع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك مع إثبات الصفات، فكما لم يلزم من إثبات السميع وإثبات البصير، ولم يكن في إثبات السمع والبصر تشبيه، فكذلك في إثبات اليدين والشمال لأنه قال (وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى) وقد ثبت ذكر الشمال في صحيح مسلم، كحديث: «يَطْوِي اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ

أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيُّنَ الْجَبَّارُونَ أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ » وثبت في مسند أحمد ذكر الشمال.

ومعنى قول النبي ﷺ (وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) وهو عند مسلم، مع ذكر الشمال لا يتعارض، فشماله ليست كشماله، فهي يمين في البركة والخير والقوة، لا تنقص عن اليمين بركة وقوة وليس فيها الضعف كما تختلف أيدينا اليمين عن الشمال، ولذا فهذا الذي ذكره ليس من طريقة السلف، وقد اتفق السلف على الانكفاف عن التأويل، وكل هؤلاء الرواة الذين رَووا هذه الأحاديث ماذا صنعوا فيها؟ فكل هؤلاء رَووا هذه الأحاديث وما قالوا ذلك، ولا ظهر حرف واحد في الزمن الأول زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإنما ظهر ذلك على يد المتكلمين وزمن المازري والنووي وغيرهم بعد دخول علم الكلام إلى أهل الإسلام الذي هو ليس بعلم، فلا بد وأن تمرر كما جاءت دالة على معانيها اللاتقة بجلال الله بغير أن نخوض في هذه اللوازم المدعاة التي لو لزمنا فتحن نلتزمها، ولكن قالوا لوازم باطلة متفق على بطلانها كزوم مشابهة المخلوقين والله منزّه عن مشابهة المخلوقين، ولكن كيف نقول يلزم من كلام الله وكلام رسوله ﷺ الباطل، وكيف يلزم من كلام الله وكلام رسوله ﷺ الكفر، نعوذ بالله، أهذا الذي يبين من كلام الله وكلام رسوله ﷺ الذي هو الكلام المبين الذي لا يبين منه إلا الحق، فكيف تزعم أنه بان منه وظهر منه ولزم منه الكفر، فلو كان لازماً للترناب، ونعوذ بالله أن يلزم منه كلام باطل، فلازم الحق حق لا شك فيه، لكن هذا الذي ادعوه ليس بلازم ولا متضمن لهذا الكلام الذي ذكره النبي ﷺ، فحديث النبي ﷺ نور، فإنه تظلم قلوب كثيرة بسبب ذكر هذا الكلام، فإنك إن سمعت الحديث وتأملت تجد رحمة واسعة وفضل عظيم، فتقول لازم هذا الكلام كثرة الجود والنفقة وليس اللازم منه التشبيه، لازم الكلام العطاء الممتد المستمر الذي لا ينقطع، فالذي يسمع هذا الحديث، فإنه يتطلع إلى عطاء الله وفضله وجوده ومع إثبات الصفات اللاتقة بجلال الله وهي صفات كمال بلا شك، ففي الحديث « إِنْ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ » وقال (يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا) لَا يُقْصِصُهَا شَيْءٌ (سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَمِينِهِ) فتفكر في هذا الذي أمرك النبي ﷺ أن تفكر فيه، فإنه دائم الصب بالنعم على خلقه بالليل والنهار، (سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) لَا تَقْطَعُ نِعْمَهُ، فتفكر في العالم من حولك النعم نازله والأرزاق نازلة على آلاف الملايين من البشر وليس البشر فقط بل على الكائنات الأخرى في البر والبحر، ينفق ﷻ عليهم وتأتيهم أرزاقهم، فلو قدرتها بالأموال، لعلمت أنها فوق أن يحيط بها أحد، فضلاً عن غيرهم من المخلوقين الذين لا نعلمهم، فلا ندري عنهم شيئاً في السماوات ولهم أرزاقهم، وهو ﷻ هكذا منذ خلق السماوات والأرض (أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ) فهذا النبي ﷺ يشير إلى أن تفكر في هذا، وليس في الكلام الباطل كلام المتكلمين، فإنه كان ينبغي أن تنزه شروح كتب السنة من مثل هذه العبارات، ولكن غفر الله لهم، فهذه من الزلات التي في الكتاب نسأل الله العافية؛ وهي عقيدة الأشاعرة، ولقد نقلها الإمام النووي عمن سبقه ولكن كان لا بد وأن يعلق، وأحياناً يذكر ذلك بدون تعليق وأحياناً يوافقهم وأحياناً يذكر المذهبين، وأحياناً يذكر مذهب السلف على أنه التفويض وقد لا يُصرح أنه تفويض الكيف دون تفويض المعنى.

- فقول النبي ﷺ (أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَمِينِهِ) شهود هذا المعنى يدل على كثرة عطاء الله ﷻ وسعة هذا العطاء والثقة في رزق الله ﷻ، وذكر النبي ﷺ ذلك ليرغب الناس في الإنفاق، وأن من أنفق أنفق الله عليه وعوضه خيراً.

قوله في رواية محمد بن رافع: (لَا يَغِيضُهَا سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) ضَبْطَانُهُ بِوَجْهَيْنِ: نَضَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَفْعُهُمَا، النَّضْبُ عَلَى الظَّرْفِ، وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ. قوله ﷺ: (وَبِيْدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ) ضَبْطُوهُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: (الْفَيْضُ) بِالْفَاءِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَاءُ تَحْتُ. وَالثَّانِي: (الْقَبْضُ) بِالْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ بِالْقَافِ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ، قَالَ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَالْمَعْرُوفُ، قَالَ: وَمَعْنَى الْقَبْضِ الْمَوْتُ، وَأَمَّا الْفَيْضُ - بِالْفَاءِ - فَالْإِحْسَانُ وَالْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ الْوَاسِعُ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْقَبْضِ بِالْقَافِ أَيُّ الْمَوْتُ، قَالَ الْبُكَرَاوِيُّ: وَالْفَيْضُ: الْمَوْتُ. قَالَ الْقَاضِي قَيْسٌ: يَقُولُونَ: فَاضَتْ نَفْسُهُ - بِالضَّادِ - إِذَا مَاتَ، وَطَيَّ يَقُولُونَ: فَاطَتْ نَفْسُهُ بِالظَّاءِ. وَقِيلَ: إِذَا ذُكِرَتِ النَّفْسُ فِيالضَّادِ، وَإِذَا قِيلَ: فَاطَتْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ النَّفْسِ فِيالظَّاءِ. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى: " وَبِيْدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ". فَقَدْ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ الرِّزْقِ وَمَقَادِيرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ جُمْلَةِ الْمَقَادِيرِ. وَمَعْنَى (يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ) قِيلَ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْدِيرِ الرِّزْقِ يَقْتَرُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَيُوسِعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَقَدْ يَكُونَانِ عِبَارَةً عَنْ تَصَرُّفِ الْمَقَادِيرِ بِالْخُلُقِ بِالْعِزِّ وَالذُّلِّ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).

- فقول النبي ﷺ (إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي) وفي الرواية التي قبلها (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ) فكل إنسان أنفق سوف يُنفق الله عليه وسوف يعطيه ﷻ من فضله.
- وقوله (وَعَرَّشُهُ عَلَى الْمَاءِ) فهذا دليل على أنها أخبار عن غيبات، فنحن نؤمن أن الله ﷻ يمينه ملئى بكيفية لا نعلمها، وعرشه على الماء، فهناك ماء فوق السماء السابعة العرش فوقه طاف وقوله (وكان عرشه على الماء) أي أنه كان ولم يزل، لأنه هنا قال (وَعَرَّشُهُ عَلَى الْمَاءِ).

(١) أي يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، وهذا تفسير الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ حيث قال في "طريق المهجرتين" (٢٠٧/١): [وبيدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ]، فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده يمينه، وباليَدِ الأُخْرَى المِيزَانُ يَخْفِضُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَرْفَعُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ عَدْلًا مِنْهُ وَحِكْمَةً لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]، والروايات كلها صحيحة في اليد الأُخْرَى التي هي الشمال وهي كاليمين مباركة سبحانه وتعالى عن النقص، يخفض من شاء ويرفع من شاء بالعدل يفعل ﷻ.

(٢) الفتاوى:

- قلت أنه لا يُكفر تارك الزكاة بخلاً، وحديث أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأنه يصلح للاستدلال بعدم تكفير تارك الصلاة، وفي حديث النبي ﷺ (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) نرجو التوضيح؟ لا نزاع على الحديث، فالإجماع منعقد على أن تارك الصلاة كافر، فالإجماع على التسمية، فتسميته كافر اتفاق السلف، أما نوع الكفر هل هو أكبر أم أصغر؟ فهذا هو الذي فيه الخلاف، وهو حكم الكفر، أما تسميته فمن يَنَازِعُ كلام النبي ﷺ، إلا من لا يدري أو كان من أهل البدع، ولكن لا ننازع أن تارك الصلاة يُسمى كافراً، ولكن كفر دون كفر، فنقول هو لا يكفر أي حكماً ولا يخلد في النار ولا يُقام عليه حد الردة ونحو ذلك أما تسميته فقد سمي النبي ﷺ من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، وقال (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، فأمر التسمية مما لا ينبغي ألا يختلف عليه.

- حديث (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ) مسلم، اختلف العلماء في الركا ز هل هو زكاة أم من جنس الغنيمة؟ الأقرب أنه من جنس الغنيمة، والركا ز هو دفن الجاهلية، كنوز الجاهلية، فهو غنيمة الكفار الذين ماتوا، ولذلك وجبت فيه الخمس كغنيمة الكفار الأحياء، أما الدفن إذا كان عليه ضرب الإسلام، تكون لُقطة وبحث عن صاحبه، فإن عجز عن إيجادها بعد سنة فليتملكه.

- هل في المعادن زكاة كالبيروك والغاز الطبيعي والمعادن الصلبة؟ لا ليس كذلك، الصحيح أن هذه قياساً على الذهب والفضة فيها ربع العشر لعموم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) فهذا العام يشمل زكاة المعادن، فالراجح عندي أنه إذا أخرجها يُخرج ربع العشر قياساً على الذهب والفضة، فيُخرج الزكاة إذا أخرجت من الأرض.

- ليس كل أحاديث الأحاد ظنية الثبوت، فأحاديث الأحاد المتلقى بالقبول من الأمة قطعي الثبوت ولكنه ليس معلوماً من الدين بالضرورة، فهو يفيد العلم النظري لا الضروري، وأما الحديث الذي لم يُتلقى بالقبول وهو صحيح ولكن اختلفوا في صحته، وهو صحيح رغم الاختلاف فيه وأن هناك منازعة بين العلماء في صحته، فهذا يفيد الظن ويجب العمل به عند من صح عنده، ولا نزاع في العمل، فالكل متفق حتى الأشاعرة يقولون يلزم به العمل لكن يقولون لا يحصل به العلم، وهذا هو الذي ننازع فيه فيما تلقته الأمة بالقبول لأنه يفيد العلم ويفيد غلبة الظن فيما لم تتلقاه الأمة بالقبول، وبحمد الله تبارك وتعالى كل المسائل الاعتقادية ليس عندنا فيها حديث غير متلقى بالقبول ولو ثبت حديث غير متلقى بالقبول لقلنا به على غلبة الظن أيضاً حتى في مسائل الاعتقاد، ولم ندع من لم يقل بمقتضاه، لأنه مختلف في إثبات صحته، فالذي يُثبت يقول بمقتضى ما دل عليه، فلو هناك حديث متضمن صفة من الصفات ولم يرد إلا في هذا وليس متفقاً على صحته، مثل لفظ الجلوس، فمن يصحح حديث (أَكَلِكْ إِلَى يَوْمِ يَجْلِسُ الْمَلِكُ عَلَى الْكَرْسِيِّ فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ) مصنف ابن أبي شيبة، فهذا الحديث حسنه البعض، وكلف الجلوس فيه نكارة، لو قال أحد بمقتضى هذا الحديث عذرته ولا أقول به لأجل أن هذا اللفظ لم يرد في حديث متلقى بالقبول، ونقول لم يرد لفظ الجلوس وإنما ورد لفظ الاستواء والعلو، فنقول أحاديث الأحاد تفيد العمل لأن العمل بثبت بغلبة الظن، وما كان منها من أمور علمية، فما كان منها متلقى بالقبول أوجب العلم النظري لا الضروري، فالعلم الضروري مخالفه كافر، والعلم النظري ليس ناشئاً عن ضرورة وإنما ناشئ عن النظر، فبعد أن ينظر ويعلم، يقطع بأن الرسول قد قال ذلك، لكن لا يُكفر المخالف، ولكن يُدع فمن أنكر الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول على ما فيها من عقائد وأعمال، فهذا بالنسبة لخبر الأحاد والله أعلم.

- قول أبو حنيفة في الخيل السائمة، في كل خمس من الخيل إن كانت عربية عن كل واحد دينار، وإذا لم تكن عربية، ففي كل واحد ربع العُشر؟ الراجح كما ذكرنا أن الخيل ليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة.

- هل يجوز شراء الذهب بنقود مقسطة؟ لا يجوز، لأن النقود صارت بالتعارف عليها كأثمان بمنزلة الذهب والفضة، فهي نقود وأثمان تأخذ حكم الذهب والفضة في التعامل، لا يشك في ذلك عالم بالواقع الآن، فقد يكون هناك خلاف قديم ولا أظنه يسوغ الآن أن النقود المعاصرة "الأوراق المالية" تقوم مقام الذهب والفضة كأثمان للأشياء، فكل الناس تتعامل بها كأثمان للأشياء وبالتالي فالعلة "التمنية" موجودة فيها وبالتالي فالنبي ﷺ قال (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) مسلم، وقال (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) متفق عليه، فلما يكون هناك غائب في الذمة وهو القسط، بناجر وهو الذهب الموجود، فلا يجوز، فهذا لا أراه يسوغ فيه الخلاف أصلاً، فلا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولا الفضة بالتقسيط، ولا العملات بعضها ببعض بالتقسيط، فلا يجوز أن يقول له خذ هذه الدولارات الآن وسوف أعطيك الجنيهات مساءً أو السعودي غداً، بل لا بد أن يكون يداً بيد، سلم واستلم، (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)، لا بد أن تكون كلا العملتين حاضرة، ولذلك في البورصة على الأوراق المالية لا تجوز ولا على الذهب والفضة، لأنه يتاجر على الكمبيوتر وبالتلفون والبضاعة ليست موجودة، موجودة في أماكنها، وهو مجرد حسابات توضع، فهذا لا يجوز، أما بيع التقسيط فجائر وذلك في السلع التي لا تجتمع بعلة واحدة في الربا، فبالنقود يشتري قمح وأرز وحديد ونحاس، شيء ليس مشترك مع الذهب والفضة في علة التحريم وهي التمنية والنقد، فكل الأثمان الذهب والفضة وسائر النقود المعاصرة مشتركة في علة التمنية، والقمح والملح والبر والشعير والتمر مشتركة في علة الطعم على الراجح والكيل على القول الآخر، والكيل مع الطعم على قول ثالث، وبالتالي فالمطعمات مختلفة الإجناس تُباع ببعضها يداً بيد، فإذا بعث أرز بشعير، أو أرز بتمر، تبعه يداً بيد، فلا تباع أرز اليوم وتقبض التمر في الغد، وفي بيع التقسيط الزيادة فيه لا يختلف أهل العلم المتقدمين على جوازها، يقول له هذه السلعة بخمسة آلاف تقسيط، وهي تباع نقداً بأربعة مثلاً.

- لو اقترض ريالاً، يسدها ريالاً، أما في وقت السداد لم يجد ريالاً يسأله عن إمكانية تسديدها بغير الريالات بسعر يوم السداد، والمسألة فيها قولان والأحوط يسدها ريالاً.

- ما حكم إعطاء الزكاة للحاكم الفاسق أو الذي ثبت كفره؟ أما الفاسق فتُجزىء وأما الكافر الذي ثبت كفره عينا فلا تُجزىء لأنه أعطاه لمن ليس له ولاية على المسلمين، وهو منعزل باتفاق.

- هل تخرج الزكاة بعد قضاء الدين، أم تقدر القيمة قبل سداد الدين؟ من كان عليه دين خصم الدين وأخرج الزكاة عن الباقي لأن هذا المال ليس ماله.

من مات وترك مالا وكان لا يؤدي الزكاة، هل تؤدي الزكاة عنه؟ نعم، تعتبر كفارة وتخفف عنه.

- امرأة سبت الدين، هل انفسخ نكاحها وتحسب طليقة؟ لا بل انفسخ نكاحها فإن رجعت إلى الإسلام، خلال فترة العدة فهي امرأة الرجل، ولا تحسب طليقة.

- رجل يأتيه صدقات ليخرجها على الفقراء ويحتاج لينفق منها ثم يرجعها؟ لا يجوز بل يستأذن أصحابها لأنهم ما أعطوه إياها ليستفقهها.

١٣ - باب فضل النفقة على العيال والمفلوك وإثم من ضيعهم أو حبس

نفقتهم عنهم.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفَقُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفَقُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١) وَدِينَارٌ يُنْفَقُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢)». قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يُنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُعْنِيهِمْ (٣).

(١) وفي هذا الحديث فضيلة النفقة على ما يُعد للجهاد في سبيل الله لقوله (وَدِينَارٌ يُنْفَقُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فهذا لأنه يُعد الدابة التي يُجاهد عليها، وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وإعداد ما يُجاهد عليه في سبيل الله، وما في سبيل الله الجهاد هو مقصوده الأول، ثم إن كل طاعة لله ﷻ داخله في هذا في حقيقة الأمر، فمن خرج مثلاً على دابته يريد طلب العلم، ويريد نشر العلم والدعوة إلى الله ﷻ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة إخوانه في الله ﷻ فهذا داخل كله في عموم "في سبيل الله"، فكما ذكرنا المقصود الأول هو الجهاد في سبيل الله.

(٢) وقوله (وَدِينَارٌ يُنْفَقُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ففيه من حقوق الأخوة في الله ﷻ ومراعاة هذه الحقوق، وخصوصاً إذا خرجوا في الجهاد أو في طاعة الله ﷻ، فكل من صحبتهم على الطاعة فلهم حق عليك، وفيه استحباب التصاحب على طاعة الله ﷻ وعلى ما فيه تعاون على البر والتقوى، وأن يكون لك من تُعينهم ويُعينوك على طاعة الله ﷻ، ذلك أن الإنسان مدني بطبعه، يحتاج من يوجد معه من يذكره إذا نسي ويُعينه إذا تذكر، فإذا كان له أصحاب يتعاونون على طاعة الله، فأنفق عليهم فذلك من أفضل النفقات في سبيل الله ﷻ.

(٣) وأما قول (أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ) وقد صرح به في الحديث الآخر (أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ). - وقول أَبُو قِلَابَةَ (وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يُنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُعْنِيهِمْ) وهذا الأمر سواء كانوا معه وسواء كانوا مفارقين له، فكثير من الناس يرى أنه لو طلق امرأته وكانت هي حاضنة لأولاده، فيجعل هذه النفقة مغرمًا، ولا يُنفقها إلا مضطراً وإلا بعد المطالبة بها، وإرغامهم أن يُنفقوا من أموالهم شهوراً طوالاً حتى يتفقوا على النفقة أو نحو ذلك، مع أنه ينبغي عليه أن يبادر إلى نفقة أولاده الصغار سواء كانوا معه أو كانوا مع أمهم الحاضنة لهم، أو مع غيره، وذلك أنه المُلزم بنفقتهم، وهذا واجب عليه، فترك النفقة عن من تُلزمه نفقتهم من أعظم الإثم، وظاهر هذا الحديث أنه من الكبائر لقوله ﷺ (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ) أي يكفيه في ضياع حسنة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - فهذا يُلزم كل إنسان بأن يهتم بنفقة الأولاد اقتربوا منه أم ابتعدوا عنه، طالما أنهم صغار فلا بد وأن يُنفق عليهم، وكذا إذا كبروا وعجزوا عن التكسب، فكل من لم يستطع التكسب وجبت نفقته، كما أنها تجب على الإنسان في أبيه وأمه إن كانوا كباراً

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُرَاجِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « دِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَغْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِكَ » .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرْمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أُعْطِيتَ الرَّقِيقَ قُوَّتُهُمْ قَالَ لَا . قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتُهُ » (١) . [القهرمان: الخازن القيم بأمره] .

(بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمٍ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ)

عاجزين عن التكسب، وعلى إخوانه إذا عجزوا عن التكسب، وكما ذكرنا عن كل من يرثهم إذا ماتوا فإنه يُنفق عليهم إذا افتقروا والله أعلى وأعلم.

وذكر أبو قلابة النيات الصالحة فقال (يُعَقُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُعْنِيهِمْ) فهذه نيات صالحة يحتسبها الرجل في نفقته على أولاده أنه يريد أن يربي فيهم التعفف عن السؤال والاستغناء عن الخلق وعدم الاحتياج إلى الناس سواء كانوا أقارب من جهة أخرى، وقد يفعل البعض مثلاً ذلك فيضطر جدهم أو أخوالهم - كما ذكرنا إذا كان هناك بعض المشاكل - فيضطرهم على الإنفاق على أولاده، وربما يجعل زوجته تضطر لأن تسأل الصدقات لأن زوجها أو مطلقها لا يُنفق على الأولاد، نسأل الله العافية، أو أنه يُسافر ويتركهم ولا يرسل لهم النفقات ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهناك أمثلة عديدة مع أنه لو أغناهم الله ﷻ به ونفعهم الله ﷻ به، لكان له أعظم أجراً عند الله ﷻ، فالتعفف عن السؤال ولو إلى آخرين من أقاربهم كالأجداد والأخوال والأعمام، فالتعفف عن السؤال، نية صالحة يريهم عليها.

(١) وفي الحديث فعل عبد الله بن عمرو في التحري وتفقده من تلزمه نفقتهم فيسئل عنهم لأنه قال لقهرمانه (أُعْطِيتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ) فجعل هذا الأمر موكلاً به أحد خدامه وأحد عبيده، فلا بد أن يسأله عما استرعاه، لم يكتفي بأن وكله في ذلك، وقال الإثم عليه، كما قد يفعل الكثيرون من الناس، فيوكل غيره ولا يتابعهم، ولكن عبد الله بن عمرو ﷺ يسأل قهرمانه (هل أُعْطِيتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ) حتى يتأكد من وصول الحق وفي وقته، لأنه إن حبسه فإنه (كفى بالمرء إثماً أن يحسب عمن يملك قوته) وحتى لو أخره قليلاً، فالملامة في ذلك الحق، أو إطعامه بعد الوقت الذي يحتاج إليه فيه، وأن يتركه مدة بلا نفقة ولا قوت ولا كسوة ولا طعام أو شراب، حتى لو أعطاه بعد ذلك مؤجلاً مجموعاً، فهذا الأمر خطير وإثمه عظيم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" (د) ١٦٩٢، (حم) ٦٤٩٥ [قال الألباني]: حسن.

مَقْصُودُ الْبَابِ: الْحَثُّ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ، وَبَيَانُ عِظَمِ الثَّوَابِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَحِبُّ نَفَقَتَهُ بِالْقَرَابَةِ ^(١) وَمِنْهُمْ مَنْ تَكُونُ مَدْنُوبَةً وَتَكُونُ صَدَقَةً وَصِلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ تَكُونُ وَاجِبَةً بِمِلْكِ النِّكَاحِ أَوْ مِلْكِ الْيَمِينِ ^(٢)، وَهَذَا كُلُّهُ فَاضِلٌ ^(٣) مَحْثُوثٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَهَذَا قَالَ ﷺ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: (أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ) مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَهُ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ^(٤) وَفِي الْعَتَقِ وَالصَّدَقَةِ، وَرَجَّحَ النَّفَقَةَ عَلَى الْعِيَالِ عَلَى هَذَا كُلِّهِ لَمَّا ذَكَرْنَاهُ، وَزَادَهُ تَأْكِيدًا بِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتُهُ) فَقُوَّتُهُ مَفْعُولٌ يَحْبِسُ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرُمِيُّ) هُوَ بِالْجِيمِ. قَوْلُهُ (قَهْرَمَان) بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ الْخَازِنُ الْقَائِمُ بِحَوَائِجِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْوَكِيلِ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْفُرسِ ^(٥).

(١) كالزوجة والأولاد والأب والأم، وكل من كان يرثه الإنسان إذا كان لا يجد من يُنفق عليه، فكما يرثه إن كان غنياً، يلزمه أن يُنفق عليه إن كان فقيراً، كقول الله ﷻ (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) وهذا أصح الإقوال في هذا الباب، ومنهم من قال تحب النفقة على كل ذي رحم محرم، فلو كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة لحرم نكاحها على التأييد، فكل ذي رحم محرم وجبت نفقته، وقيل على الأصول والفروع وغير ذلك، ولكن أصح الأقوال أن كل من يرث يلزمه نفقة القريب والله أعلم.

- والمقصود بالعيال كل من يعولهم ويتولى أمرهم.

(٢) فنفقة زوجاته ورفيقه واجبة عليه اتفاقاً.

(٣) أي سواء من كان منه الواجب والمستحب.

(٤) فإنه معلوم أن النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف فقال ﷺ "مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ"، (س) ٣١٨٦ [قال الألباني]: صحيح، ومع ذلك فإن أعظم منها أجراً النفقة على الأهل والأولاد والعيال.

(٥) هذا الحديث يوافق ما أخبر به النبي ﷺ من الحديث القدسي قال الله ﷻ (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) البخاري، وكما أن الفريضة في الصلاة والصيام أفضل، فكذلك الفريضة في النفقات أفضل، فقد فرض الله ﷻ الزكاة الواجبة وفرض النفقة على العيال، بل النفقة على الأهل والعيال مقدمة، بمعنى أنه لا تجب عليه الزكاة إلا بما فضل عن قوته وقوت عياله، فإذا كان الأمر كذلك علمنا أهمية النفقة على الأهل والأولاد، وإن كان كثير من الناس لا يؤجر، لأنه لا يحتسب ذلك وهو من أعظم الأمور أهمية كما قال النبي ﷺ (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ) البخاري، فجعل الشرط أن يتبغى بذلك وجه الله، وقد ينفق لغير ذلك كالأيتام والناس عليه أو ينفق لمجرد العاطفة الإنسانية الموجودة عند الجميع كفاراً ومسلمين عند جميع الخلق وأنه يريد أن يرى عياله مثلاً في أحسن صورة، وهناك من

١٤ - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبْرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - . فَقَالَ « أَلَاكَ مَالٌ غَيْرُهُ » . فَقَالَ لَا . فَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي » . فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ

يريد أن يسكتهم عن المطالبة، مع أنه يتمنى لو قدر ألا ينفق، كما يفعل كثير من الناس مثلاً إذا حدثت منازعات، تجده أول من يمنع النفقة عن الأولاد حتى يطالبونه في المحاكم ولا يدفعها إلا مكرهاً وإما أن يدفع وإما أن يجبس، فعند ذلك يدفع، فهذا الأمر معتاد جداً عند كثير من الناس فعند ذلك يضيع الثواب ولا يكون محتسباً عند الله، فما دفعه إلا تحت القهر، لم يخطر بباله أن هذا قد أوجب الله عليه وسوف يسأله عنه، فيحتسب النفقة، الاحتساب في النفقة في هذا الباب أصعب من الاحتساب في نفقة التطوع وأصعب من الاحتساب في النفقة في سبيل اللهن فغالباً تكون العادة غالبية في هذا الأمر، فصدقة التطوع والنفقة في سبيل الله فإنها غالباً ما تكون عبادة، ولذا النية والقصد في العادات من أشق الأمور إلا على من كان الله ﷻ غاية مقصده، وعنده إرادة الله في كل أمر، ولا يغيب عن نفسه ذكر الله ﷻ، فإذا أنفق فإنه يحتسب تلك النفقة لأنه يحدث نفسه دائماً بأن الله ﷻ سيسأله وبأن الله يراقبك، فمن هنا يعمل الله ﷻ، فأكثر الخلق لهم باب واسع عظيم في التواد، أعظمها أجراً يضعف على سبعة ضعف من غيره، فإنه يزيد على ذلك، فإنه وإن أنفق في سبيل الله كما قال تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) فنفقته على أولاده أفضل، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤجرون لأنهم لا يبتغون وجه الله؛ وهذا الذي ورد في هذا الحديث مقيد بما ذكرنا من ابتغاء وجه الله ﷻ.

فينوي بالنفقة أداء ما أوجب الله ﷻ عليه، ينوي به أن الله أمره بالنفقة على هؤلاء حتى يكفيهم ويغنيهم الله ﷻ به ويعفهم عن سؤال الناس، والتطلع إلى ما في أيدي الناس، ويريههم على العفة والاستعانة عن الخلق، هذه الصفات التي يحبها الله ﷻ، فإذا نوى ذلك حتى لا يمدوا أيديهم إلى الناس فإنه يؤجر على ذلك، فإنه إن أدى ما أوجب الله عليه بالنفقة على عياله، فهو بذلك يحتسب أداء هذا الواجب، فيؤجر عليه أعظم الأجر.

وهل ينوي ذلك كل يوم أم مرة واحدة؟ هذا الأمر لا يسأل عن الطريقة فيه، فالحقيقة أن من كانت عاداته عبادات، فعلى قدر ذكره لله ﷻ وعلى قدر ابتغائه لوجه الله، فإن هذا لا يقال فيه نويت أن أنفق ابتغاء وجه الله، فهذا لا يقال في النفس ولا باللسان، وإنما هو مقصد وهو أن الإنسان يقصد ذلك ابتداءً واستمراراً يريد وجه الله ﷻ، فهذا الذي يظن أنها نية بمعنى أنه يقول في نفسه نويت كذا، فهذا لم يفقه معنى النية، معنى ما يبتغي به وجه الله، وأما ما كان ذكره لله ﷻ دائماً، فإنه سوف يقع منه ذلك بمجرد القصد، فإنه طالما يحدث نفسه دائماً بمراقبة الله له وأن الله هو الذي أمر، فإنه سوف يبتغي وجه الله فيما ينفق على أهله وعياله، فإنه إذا كان من الثواب أن يتزوج الإنسان ويكون له أولاد ينفق عليهم، فإنه يثاب على ذلك ويؤجر أعظم من أجر النفقة في سبيل الله.

فَلَا هِلَكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَأْتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَأْتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا . يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثَيْمَةَ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(بَابُ الْإِبْتِدَاءِ فِي النِّفْقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ)

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِيَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنْ دَأْبُ نَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هِلَكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَأْتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ قَرَأْتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ).

فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: الْإِبْتِدَاءُ فِي النِّفْقَةِ بِالْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (١)،

(١) فَيَدَأُ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ حَتَّى لَا يَسْأَلَ الْخَلْقَ، أَمَا أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالْمَالِ كُلِّهِ حَتَّى يَتَكْفَفَ النَّاسَ، فَمِنْهُيَّ عَنْهُ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ كَانَتْ بَعْتُ، مَعَ أَنَّ الْعَتَقَ تُغْلِبُ فِيهِ السَّرَايَةُ وَيَنْفَذُ فِي بَعْضِ مَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ رَغْمًا عَنْهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ شَقِصًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ شَرِيكُهُ لَهُ مَالٌ فَيَقْوَمُ ذَلِكَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلَّهُ، وَيُرْغَمُ شَرِيكُهُ عَلَى إِنْفَازِ ذَلِكَ الْعَتَقِ رَغْمًا عَنْهُ، فَالْعَتَقُ مَتَشَوِّفٌ لَهُ الشَّرْعُ تَشَوُّفًا عَظِيمًا وَمَعَ ذَلِكَ أَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَصِيَّةَ الرَّجُلِ الَّذِي أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ - أَيُّ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ يَكُونُ الْعَبْدُ حُرًّا - فَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ وَبَاعَهُ. - فَبِهِ يَبِيعُ الْمَدْبُرُ وَهُوَ مَنْ يَعْتَقُ عَنْ دُبْرٍ وَهُوَ أَنْ يُعْتَقَ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ سَيِّدُهُ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَدَفَهَا بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكْفِ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى"، (د) ١٦٧٣ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: ضَعِيفٌ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْهُ جُمْلَةٌ خَيْرُ الصَّدَقَةِ؛ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَهْمِيَّةِ أَنْ يُعْفَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنِ السُّؤَالِ، وَالْبَحْثُ عَنْ أَسْبَابِ التَّكْسِبِ الْحَلَالِ حَتَّى لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، فَيَدَأُ بِنَفْسِهِ فَيَكْفِيهَا، فَسَمِيَ ذَلِكَ صَدَقَةً فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى نَفْسِهِ، فَنَظَرُ إِلَى فَضْلِ اللَّهِ ﷻ وَسِعَةِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ، أَنَّهُ سَمَى النِّفْقَةَ عَلَى النَّفْسِ فِيمَا يُطْعَمُ نَفْسَهُ بِهَا، مِنْ مَالِهِ وَكَسْبِهِ الَّذِي يَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ النَّاسِ صَدَقَةً، يُثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَى ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْحَقُّوقَ وَالْفَضَائِلَ إِذَا تَزَا حَمَتْ قُدِّمَ الْأَوْكَدُ فَالْأَوْكَدُ،
وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَنْ يُنَوَّعَ فِي جِهَاتِ الْخَيْرِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ بِحَسَبِ
الْمُصْلَحَةِ، وَلَا يَنْحَصِرُ فِي جِهَةٍ بَعَيْنِهَا ^(١)،
وَمِنْهَا: دَلَالَةُ ظَاهِرَةِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ،
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ فَيُبَاعَ فِيهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ أَوْ ظَاهِرٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا بَاعَهُ لِيُنْفِقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى
نَفْسِهِ، وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ أَوْ ظَاهِرٌ فِي هَذَا، وَهَذَا قَالَ ﷺ: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا...) ^(٢)
إِلَى آخِرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٥ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزُّوج

وَالْأَوْلَادَ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْرَ
بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَبْرَحِي وَكَانَتْ

ثم قال (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ) فهذا دليل على أنه لا يلزمه أن يجوع ليطعم أهله، ولكن المواساة في ذلك هو
السُّنة والفضل، فإنه إذا كان هناك طعام يكفي واحداً، هو وأهله يشتركان فيه، فهذه هي المواساة، فلا ينبغي أن
يشبع وأهله جياع لا يطعمهم شيئاً، وإنما ينبغي أن يواسيهم ولو بالقليل وهذا هو الخلق الطيب الحسن، وإن
كان يلزمه نفقة غيره إذا أنفق على نفسه، فيلزمه نفسه أولاً ثم أهله بعد ذلك زوجته وعياله وأبوه وأمه ثم يلزمه
بعد ذلك ذوي القرابة ممن يرثهم، والأم مقدمة على الأب إذا تعذر، والنساء مقدمات على الرجال إذا ضاق
الأمْر، فالأخت مقدمة على الأخ قال ﷺ: "يَدُ الْمُعْطَى يَدُ الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ، أَخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ
أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"، (حب) ٦٥٦٢ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية وقد سئل النبي ﷺ من أبر؟ قال: "أُمُّكَ،
وَأَبَاكَ، وَأَخْتُكَ، وَأَخَاكَ، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحمٌ موصولة" (د) ٥١٤٠ قال الأرناؤوط:
حسن لغيره، وذلك على حسب درجة القرابة.

(١) لأنه قال (فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَيَنْ يَدِيكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ) أي بتنوع وجوه النفقة، ولذلك إذا
قال إنسان في أي الأشياء أنفق وقد ذكر وجوهاً متعددة، فقل له قسم هذا المال في الوجوه طالما أمكن ذلك
وطالما فضل.

(٢) الأصل في المدبر أنه متروك للوصية ولكن يجوز بيعه إذا احتاج إلى ذلك والله أعلم.

مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ . قَالَ أَسْرَ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّمَا صَدَقَ اللَّهُ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَاحَ ذَلِكَ مَالٌ رَاحَ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَسْرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَيْرِحَا لِلَّهِ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « اجْعَلَهَا فِي قَرَابَتِكَ » . قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ .

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَمَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ « لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَكْبَرَ لَأَجْرِكَ » .

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » . قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَاتِهِ فَاسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ ﷺ بَلِ اثْنِيهِ أَنْتِ . قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتَهَا - قَالَتْ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ - قَالَتْ - فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَنْ يَجْزِيَ الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاحِهِمَا وَعَلَى أَيَّامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخَيِّرُهُ مِنْ تَحْنٍ - قَالَتْ - فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ هُمَا » . فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَيُّ الزَّيْنَابِ » . قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » .

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ . بِمِثْلِهِ سِوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ « تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خُلُيْكُنَّ » . وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَنْخُوحُ حَدِيثُ أَبِي الْأَخْوَصِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ^(١) أَتُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي . فَقَالَ « نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَتُنْفِقُ عَلَيْهِمْ » .

وَحَدَّثَنِي سُؤدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَتَقَى عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْسِبُهَا كَأَنَّهُ لَهٗ صَدَقَةٌ » .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ - أَوْ رَاهِبَةٌ - أَفَأَصِلُهَا قَالَ « نَعَمْ » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ « نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ » ^(٢) .

(١) وهنا قد يقال كيف يكون لهما (أيتام في حُجُورِهما) ومعهن أزواجهن؟ فيمكن أن يكون أيتام من أزواج سابقين قد مانوا، فهم أيتام، وهم أبناؤهن، وذلك كأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فهي تنفق عليهم على أي الأحوال، ومع ذلك فهي توجر على هذا بنفقتها على أيتامها وهم أبناؤها.

(٢) هذا هو الذي ذكره في الترجمة من قول النووي (باب فَضْلِ النِّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ

قوله: (وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ)
 اِخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَلَى أَوْجِهِ:
 قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: رُوِينَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنْ شُيُوخِنَا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا مَعَ كَسْرِ الْبَاءِ،
 وَبِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ،
 قَالَ الْبَاجِي: قَرَأْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ الْبَرْوِيِّ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ: وَعَلَيْهِ
 أَذَرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ بِالْمُشْرِقِ.
 وَقَالَ لِي الصُّورِيُّ: هِيَ بِالْفَتْحِ، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مَنْ رَفَعَ الرَّاءَ وَالزَّمَهَا حُكْمَ الْإِعْرَابِ فَقَدْ أَخْطَأَ.
 قَالَ: وَبِالرَّفْعِ قَرَأْنَاهُ عَلَى شُيُوخِنَا بِالْأَنْدَلُسِ،
 وَهَذَا الْمَوْضِعُ يُعْرَفُ بِقَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ قِبْلَى الْمَسْجِدِ^(١)،
 وَذَكَرَ مُسْلِمٌ رِوَايَةَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ هَذَا الْحَرْفَ (بِرِيحَاءَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَكَذَا
 سَمِعْنَاهُ مِنْ أَبِي بَجَرٍ عَنِ الْعُدْرِيِّ وَالسَّمَرْقَنْدِيِّ،
 وَكَانَ عِنْدَ ابْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْبَحْرِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ (بِيرَحَاءَ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ،
 وَضَبَطَهُ الْحُمَيْدِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ (بَيْرَحَاءَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ،
 وَوَقَعَ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ: جَعَلْتُ أَرْضِي (بَارِيحًا لِلَّهِ).
 وَأَكْثَرُ رِوَايَاتِهِمْ فِي هَذَا الْحَرْفِ بِالْقَصْرِ،
 وَرُوِينَاهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا بِالْوَجْهِينَ،
 وَبِالْمَدِّ وَجَدْتُهُ بِخَطِّ الْأَصِيلِيِّ،
 وَهُوَ حَائِطٌ يُسَمَّى بِهَذَا الْإِسْمِ، وَلَيْسَ بِثَرٍّ وَالحديث يدلُّ عليه^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.
 قوله: (قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ) إِلَى آخِرِهِ.

وَالْأَوَّلَادُ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ) ويمكن أن يُنفق على الأقارب المشركين تأليفاً لهم على الإسلام أيضاً.

(١) هو الآن موجود داخل المسجد النبوي من الجهة الشمالية الغربية بالقرب من باب الملك فهد.

(٢) ولكن قد كان بها ثر فعلاً وهو الذي كان يشرب منه النبي ﷺ.

فِيهِ دَلَالَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، كَمَا يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ.
وَقَالَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَخِيرٍ التَّابِعِيُّ لَا يُقَالَ: اللَّهُ يَقُولُ، وَإِنَّمَا يُقَالَ: قَالَ اللَّهُ، أَوْ
اللَّهُ قَالَ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مُضَارِعًا.

وَهَذَا غَلَطٌ وَالصَّوَابُ جَوَازُهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}
وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَشْرَتْ إِلَى طَرَفٍ مِنْهَا فِي كِتَابِ
الْأَذْكَارِ، وَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْتَضِي اسْتِثْنَاءَ الْقَوْلِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيمٌ، وَهَذَا
ظَنٌّ عَجِيبٌ، فَإِنَّ الْمَعْنَى مَفْهُومٌ وَلَا لَبْسَ فِيهِ^(١).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

إِسْتِحْبَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ^(٢)،

وَمُشَاوَرَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّدَقَاتِ وَوُجُوهِ الطَّاعَاتِ وَغَيْرِهَا^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (بَخِ ذَلِكَ مَالٍ رَابِعِ ذَلِكَ مَالٍ رَابِعِ)

(١) وهذا الكلام يحتاج إلى بيان، فأما ما قصده النووي وهو أن الفعل المضارع يُستعمل فيما إذا قصد به استمرار
الحكم موضع الفعل الماضي، فيمكنك أن تقول في رجل قد تكلم بالأمس وأمر بأمر معين في أهله أو عياله
فتقول "سيدك يقول كذا وهو يأمر بكذا" فهذا أمر معتاد في اللغة، وذلك لأن اللفظة (يأمر) نعم هو قد قال ذلك
في الماضي ولكنه يقصد به الاستمرار ودوام المخاطبة، ولذا صح أن يقول ذلك بصيغة الفعل المضارع، فهذا في
اللغة مستعمل.

والأمر الآخر الذي نريد أن نُشير إليه هو قوله (وقول الله تعالى قديم) نعم هو قديم النوع حديث الأفراد،
بمعنى أن الله يتكلم متى شاء، ولا يلزم من "أن كلام الله قديم" أنه لا يتكلم في وقت معين، بل هو ﷻ يتكلم
حين يشاء، فكلم موسى حين كلمه (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) وكما يكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة،
وأما من يجعل كلام الله قديماً مطلقاً ليس بحرفٍ ولا صوت ويُفسر ذلك على أنه إزالة الحجب بين الناس
وبين سماع كلام الله، فهذا كلام أهل البدع وليس بكلام أهل السنة، فالأدلة كتاب وسنة أن الله يتكلم بالأدلة
كتاب وسنة أن الله يتكلم حين يشاء إذا شاء في الوقت الذي يشاء، ولا يمنع أهل السنة من تعلق أفعال الرب
ﷻ بالزمن، ولذلك هم يقولون هي "حادثة الأفراد" بمعنى أنها تقع في وقت معين، وليس حدثه يُشبه حدث
المخلوقين، فليست حديثة بمعنى مخلوقة، بل بمعنى أنها تقع في زمن معين، والله ﷻ يفعل ما يشاء إذا شاء.

(٢) وهو أن يبحث عن أفضل ما يُنفق، الواجب في النفقات الواجبة الوسط ليس الخيث وليس الأفضل،
ولكنه إذا أنفق الأفضل فهو المستحب.

(٣) لأنه قال (فَضْعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ) ففيه الأدب مع رسول الله ﷺ ومراجعته ومشاورته، وفي
غيابه وبعد وفاته يُستشار أهل العلم والفضل والزهد ونحو ذلك.

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: يُقَالُ: (بَخ) بِإِسْكَانِ الْخَاءِ وَتَنْوِينِهَا مَكْسُورَةً، وَحَكَى الْقَاضِي الْكَسْرَ بِلَا تَنْوِينٍ، وَحَكَى الْأَحْمَرُ التَّشْدِيدَ فِيهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرُويَ بِالرَّفْعِ فَإِذَا كُرِّرَتْ فَلَا خِيَارَ تَحْرِيكِ الْأَوَّلِ مُنَوَّنًا، وَإِسْكَانَ الثَّانِي.

قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: مَعْنَاهُ تَعْظِيمُ الْأَمْرِ وَتَفْخِيمُهُ، وَسُكِّنَتْ الْخَاءُ فِيهِ كَسُكُونِ اللَّامِ فِي هَلْ وَبَلْ.

وَمَنْ قَالَ: (بَخ) بِكَسْرِهِ مُنَوَّنًا شَبَّهَهُ بِالْأَصْوَاتِ كَصِهِ وَمِهِ، قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: بَخِ بَخِ وَبِهِ بِهِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ،

وَقَالَ الدَّوْدِيُّ: بَخِ كَلِمَةٌ تُقَالُ إِذَا حُمِدَ الْفِعْلُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تُقَالُ عِنْدَ الْإِعْجَابِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَالٌ رَابِحٌ) فَضَبَطْنَاهُ هُنَا بِوَجْهَيْنِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَاءِ وَبِالْمَوْحَدَةِ،

وَقَالَ الْقَاضِي: رَوَيْنَاهُ فِيهِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: بِالْمَوْحَدَةِ، وَاخْتَلَفَتْ الرُّوَاةُ فِيهِ عَنْ مَالِكَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالْمَوْطَأِ وَغَيْرِهِمَا، فَمَنْ رَوَاهُ بِالْمَوْحَدَةِ فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ ^(١)،

وَمَنْ رَوَاهُ (رَابِحٌ) بِالْمُثَنَاءِ فَمَعْنَاهُ رَابِحٌ عَلَيْكَ أَجْرُهُ وَنَفْعُهُ فِي الْآخِرَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا سَبَقَ مِنْ:

أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَجَانِبِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ ^(٢).

وَفِيهِ أَنَّ الْقَرَابَةَ يُرْعَى حَقُّهَا فِي صَلَةِ الْأَرْحَامِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا إِلَّا فِي أَبِي بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَجْعَلَ صَدَقَتَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَجَعَلَهَا فِي أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَإِنَّمَا يَجْتَمِعَانِ مَعَهُ فِي الْجَدِّ السَّابِعِ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي قِصَّةِ مَيْمُونَةَ حِينَ أَعْتَقَتْ الْجَارِيَةَ: (لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ) فِيهِ: فَضِيلَةُ صَلَةِ الْأَرْحَامِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَقِ،

(١) أي رابح عند الله، فهو يربح الثواب العظيم إذا أنفق في سبيل الله.

(٢) وكان النبي ﷺ كان يريد بوجوده بالمدينة، أن يكسب الأقارب بعضهم أولاً ثم يتقلون إلى غيرهم لشدة ما كان المسلمون عليه فأراد أن يوثق العلاقات بين الأقارب بعضهم بعضاً كما يكفي أفراد المجتمع المسلم الناشيء حاجتهم وكفايتهم، فيبدأ بعضهم ببعض، وذلك فيه الثواب المضاعف من أجل الصلة والصدقة.

وَهَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَخْوَالكِ بِاللَّامِ، وَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ الْأَصِيلِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ: أَخْوَالكِ بِالتَّاءِ، قَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّهُ أَصَحُّ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوطَّأِ: أَعْطَيْتَهَا أُخْتَكَ،
قُلْتُ: الْجَمِيعُ صَحِيحٌ وَلَا تَعَارُضُ، وَقَدْ قَالَ ﷺ ذَلِكَ كُلُّهُ (١).
وَفِيهِ: الْإِعْتِنَاءُ بِأَقْرَبِ الْأُمِّ إِكْرَامًا بِحَقِّهَا وَهُوَ زِيَادَةُ فِي بَرِّهَا.
وَفِيهِ: جَوَازُ تَبَرُّعِ الْمَرْأَةِ بِمَا لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا (٢).

(١) بَانَ قَالَ لَهَا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ.

(٢) وَهَذَا يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ عَلَى الْيَسِيرِ أَوْ عَلَى مَا عَلِمْتَ رَضِيَ الزَّوْجُ بِهِ وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ، وَالْيَسِيرُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَالْيَسِيرُ عِنْدَ أَحْمَدَ مَا تَعَارَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَسِيرٌ، وَالْأَصْلُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ "لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، (س) ٣٧٥٧ [قَالَ الْأُبَانِيُّ]: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذِهِ وَاقِعَةٌ عَيْنٌ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَرْضَى بِالْعَتَقِ وَيَحِبُّهُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقْتُهَا وَلَمْ تَعْطُهَا أَخْوَالَهَا، وَالرَّسُولُ ﷺ رَغِمَ فَضِيلَةُ الْعَتَقِ رَغْبَهَا فِي صَلَةِ الرَّحْمِ وَأَنَّهَا مُقَدِّمَةٌ وَأَنَّهَا أَكْثَرُ لَأَجْرُهَا، أَنَّهَا لَوْ أَعْطَتْهَا أَخْوَالَهَا أَوْ أُخْتَهَا، فَهَذِهِ الْوَاقِعَةُ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِثْمُونَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلِمَتْ رَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا إِشَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ هِيَ فِي الْأَفْضَلِ وَلَيْسَ فِي أَصْلِ الْعَتَقِ أَوْ التَّصَدُّقِ بِهَذِهِ الْوَلِيدَةِ الْجَارِيَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ فَأَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَبَقِيَ لَهَا مَالٌ آخَرُ، فَالْجُمْهُورُ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُمْكِنُ أَنْ تُتَّفَقَ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَوْ فِي الْعَطَايَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّفْقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ يَمْنَعَهَا، كَمَا إِذَا كَانَ أَبُوَاهَا فَقِيرَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ يَنْفَقَ عَلَيْهَا وَهِيَ وَحِيدَةٌ لَهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ غَنِيَةً أَنْ تُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَهِيَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَهَا، وَكَذَا فِي كُلِّ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، فَإِذَا وَجَدْتَ مُحَرَّمًا وَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَعَقُودُ الْمَعَاضَاتِ جَمْلَةً فَلَيْسَتْ بِعَطِيَّةٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ يَمْنَعَهَا، وَلَهَا أَنْ تَتَّجِرَ بِمَا لَهَا، وَلَهَا أَنْ تُشَارِكَ وَتُضَارِبَ وَتُؤَاجِرَ وَتُسْتَأْجَرَ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَكِنْ لَا تَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِأَنْ تَأْمُرَ غَيْرَهَا أَنْ يَفْعَلَ.

وَأَمَّا الْعَطِيَّةُ فَفِيهَا الْمَذْهَبَيْنِ كَمَا ذَكَرْتُ، مَذْهَبٌ مِنْ يَقُولُ لَا يَجُوزُ بِدُونِ إِذْنِهِ إِلَّا الْيَسِيرُ، وَكَمَا قُلْنَا هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ، وَمَذْهَبٌ مِنْ يُجُوزُ الْقَلِيلَ وَالكَثِيرَ، وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ الْآتِي مِنْ حَثِّ النِّسَاءِ عَلَى الصَّدَقَةِ دُونَ اسْتِئْذَانِ الْأَزْوَاجِ، وَيَحْمِلُونَ "لَا يَحِلُّ" عَلَى الْاسْتِحْبَابِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا احْتَجَّ بِهِ الْجُمْهُورُ هُوَ وَقَائِعُ أَعْيَانٍ تَحْتَمِلُ الْمَعْرِفَةَ بِرَضَى الْأَزْوَاجِ خُصُوصًا الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَعْلُومٌ إِثْرُهُمْ وَحَرَصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَحَرَصُهُمْ عَلَى النِّفَقَاتِ، فَلَا يُظَنُّ مِنْهُمْ زَوْجَاتُهُمْ مِنَ النِّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَمَا ذَكَرْنَا يُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِهَؤُلَاءِ النِّسَاءِ أَمْوَالٌ آخَرُ هِيَ أَكْثَرُ مِمَّا أَنْفَقَتْ، وَبِالتَّالِي يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الْيَسِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَهَذَا أَوَّلِي، وَالْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ "لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" أَقْوَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

— عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، امْرَأَةً كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِحُلِيِّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي نَصَدَقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا

قوله ﷺ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ)

فيه: أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعل الخير، ووعظه النساء إذا لم يترتب عليه فتنة. والمعشر: الجماعة الذين صفتهم واحدة.

قوله ﷺ: (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكَ)

هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرهما واللام مكسورة فيهما والياء مشددة.

قولها: (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي)

هو بفتح الياء أي يكفي، وكذا قولها بعد: أَتَجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا؟ بفتح التاء.

وقولها: (أَتَجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا)

هذه أفصح اللغات، فيقال: عَلَى زَوْجَيْهِمَا، وَعَلَى زَوْجِهِمَا، وَعَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَهِيَ أَفْصَحُهُنَّ، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا }

وكذا قولها: (وَعَلَى أَثَامٍ فِي حُجُورِهِمَا) وَشَبَّهَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاِثْنَيْنِ مِنْهُ وَاحِدٌ.

قولها: (وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِمَا)

قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ إِخْلَافٌ لِلْوَعْدِ، وَإِفْشَاءٌ لِلسَّرِّ.

وجوابه: أَنَّهُ عَارِضَ ذَلِكَ جَوَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَجَوَابُهُ ﷺ وَاجِبٌ مُحْتَمٌّ لَا يَجُوزُ

تأخيره، وَلَا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ بُدِئَ بِأَهْمِّهَا^(١).

قوله ﷺ: (هُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ).

فيه: الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَأَنَّ فِيهَا أَجْرَيْنِ^(١).

إِلَّا يَأْذِنُ زَوْجَهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعَبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: "هَلْ أَذِنْتَ لِحَبِيبَةٍ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟" فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، (ج۲) ۲۳۸۹ [قال الألباني]: صحيح (١) وليس في الحديث أن بلال وعدهما بأنه لا يخبر عنهما إذا سأله النبي ﷺ حتى يقال أن فيه إخلاف للوعد، إلا أن يقال أن السياق يقتضي أنه قبل، حيث لم يقل ابتداءً إلا لما سأله والله أعلم، ومثل هذا فالصحيح أنه إذا كان هناك مصلحة في تعيين الشخص، كأن يعلم أنه هل يستحق الصدقة أم لا، والفتوى سوف تتغير بناءً على ذلك، صح الأخبار، وإلا فالأصل أن المجالس بالأمانة.

قوله: (فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) الْقَائِلُ فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ هُوَ [الْأَعْمَشُ]، وَمَقْصُودُهُ: أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شَيْخَيْنِ: (شَقِيقٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ)، وَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ امْرَأَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، مِنَ النِّفْقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهَا وَنَفَقَةٍ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى بَنِيهَا، الْمُرَادُ بِهِ كُلُّهُ صَدَقَةٌ تَطَوُّعٌ، وَسِيَاقُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَيْهِ (٢).

قوله ﷺ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) فِيهِ: بَيَانٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدَقَةِ وَالنِّفْقَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ إِذَا احْتَسَبَهَا، وَمَعْنَاهُ أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَنْفَقَهَا ذَاهِلًا، وَلَكِنْ يَدْخُلُ الْمُحْتَسِبُ، وَطَرِيقُهُ فِي الْاِحْتِسَابِ: أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَأَطْفَالِ أَوْلَادِهِ (٣) وَالْمَمْلُوكِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى حَسَبِ أَحْوَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ، وَأَنَّ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مَذْنُوبٌ إِلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ فَيُنْفِقُ بِنِيَّةِ أَدَاءِ مَا أُمِرَ بِهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ رَاهِبَةٌ أَوْ رَاغِبَةٌ) (٤)

(١) هذا الحديث فيه تصديق المرأة على زوجها، والظاهر أن هذا من باب صدقة التطوع، وهناك من العلماء من يوجب على المرأة الغنية، إذا كان زوجها فقيراً أن تنفق عليه، طالما اختارت البقاء معه، ومنهم من يحتج بذلك على منع التطلاق بإعسار الزوج، والصحيح أنها تنفق عليه إذا اختارت البقاء معه، فإن أرادت أن تطلق، فلها ذلك، لأن حديث أبي هريرة قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ. البخاري (٥٣٥٥)، والظاهر وإن كان موقوفاً في بعض الروايات إلا أنه مرفوعاً في روايات أخر وقد رجح الألباني الرفع، وبهذا يكون فيه دلالة على التطلاق بالإعسار، إذا امتنع من النفقة وأعسر بها والله أعلم.

(٢) وإن كان لا يوجد للأبناء غير أمهم، لزمها أن تنفق عليهم والله أعلم.

(٣) وذلك لأن أولاده الكبار لا يجب النفقة عليهم إن كانوا قادرين على الكسب.

(٤) وبالنسبة لحديث أسماء هو ظاهر جداً في صلة الأم المشتركة وكذا قياساً عليه الأب المشترك، إذا كان راغباً في هذه الصلة في نفقة وطعام وشراب وغير ذلك، فصلة الأرحام وبر الوالدين لا يمنع الشرك منه والله أعلم.

- ولكن بلا شك لو كانا مسلمين فهم أولى.

وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (رَاغِبَةٌ) بِلَا شَكٍّ. وَفِيهَا: وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ. ﷺ أُمَّكَ.

قَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيحُ (رَاغِبَةٌ) بِلَا شَكٍّ. قَالَ: قِيلَ: مَعْنَاهُ رَاغِبَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَارِهَةٌ لَهُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ طَامِعَةٌ فِيمَا أُعْطِيَتْهَا، وَحَرِيصَةٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ) فَالْأَوَّلُ: (رَاغِبَةٌ) بِالْبَاءِ أَيْ طَامِعَةٌ طَالِبَةٌ صِلَتِي.

وَالثَّانِيَةُ: بِالْمِيمِ مَعْنَاهُ كَارِهَةٌ لِلْإِسْلَامِ سَاخِطَةٌ^(١).

وَفِيهِ: جَوَازُ صِلَةِ الْقَرِيبِ الْمُشْرِكِ،

وَأَمَّ أَسْمَاءُ إِسْمَهَا (قَيْلَةً) وَقِيلَ: (قَيْلَةً) بِالْقَافِ وَتَاءُ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقَ، وَهِيَ قَيْلَةٌ بِالْقَافِ وَتَاءُ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقَ، وَهُوَ قَيْلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى الْقُرَشِيَّةِ الْعَامِرِيَّةِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّهَا أَسْلَمَتْ أَمْ مَاتَتْ عَلَى كُفْرِهَا، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى مَوْتِهَا مُشْرِكَةً^(٢).^(٣)

١٦ - بَابُ وَضُوءِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الصَّيِّتِ إِلَيْهِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ اقْتَلَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصَ وَأَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ». [اقتلت: ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة].

(١) أي لم يدخل الإسلام قلبها إلى ذلك الحين.

(٢) وبه يرجح معنى راغبة أي راغبة في الصلة.

- وفيه دليل على أن صلة الرحم والعطاء والإهداء والصدقة على المشرك ليست من الموالاة، فكان ما أمروا به من البر والإقساط والصلة، غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة والله أعلى وأعلم.

(٣) الفتاوى:

- الولد القادر على التكسب وقد بلغ لا يلزم الأب نفقته، إلا إذا عجز.

- هل يجوز لرجل عليه دين أن يقترض من صندوق التبرعات الذي في المسجد، مع العلم أن هناك رصيد فائض؟ لو كان هذا الصندوق مُعداً لوجه البر عموماً ومنها هذا فنعم، وإلا فلو كان معمولاً للزكاة الواجبة مثلاً أو معمولاً لنفقات المسجد فقط، فيُنظر أولاً في صفة هذا الصندوق.

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ . كَمَا قَالَ ابْنُ بَشَرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ .

قَوْلُهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا)

ضَبَطْنَاهُ: نَفْسَهَا وَنَفْسَهَا بِنَصْبِ السَّيْنِ وَرَفَعَهَا، فَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ.

قَالَ الْقَاضِي: أَكْثَرُ رَوَايَتِنَا فِيهِ بِالنَّصْبِ.

وَقَوْلُهُ: (افْتَلَتَتْ) بِالْفَاءِ، هَذَا هُوَ صَوَابُ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا) بِالْقَافِ، قَالَ: وَهِيَ كَلِمَةٌ يُقَالُ لِمَنْ مَاتَ فَجَاءَةً، وَيُقَالُ أَيْضًا لِمَنْ قَتَلَهُ الْجَنُّ وَالْعِشْقُ.

وَالصَّوَابُ الْفَاءُ. قَالُوا: وَمَعْنَاهُ مَاتَتْ فَجَاءَةً، وَكُلُّ شَيْءٍ فُعِلَ بِلا تَمَكُّثٍ فَقَدْ افْتُلِتَ، وَيُقَالُ: افْتُلِتَ الْكَلَامُ وَاقْتَرَحَهُ وَاقْتَضَبَهُ إِذَا ارْتَجَلَهُ^(١).

وَقَوْلُهَا: (أَفْلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ).

فَقَوْلُهُ: (إِنْ تَصَدَّقْتَ) هُوَ بِكَسْرِ الهمزة مِنْ (إِنْ) وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ،

قَالَ الْقَاضِي: هَكَذَا الرُّوَايَةُ فِيهِ، قَالَ: وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

- أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنْ الْمَيْتِ تَنْفَعُ الْمَيْتَ وَيُصَلِّهِ ثَوَابُهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ،

- وَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى وُصُولِ الدُّعَاءِ وَقَضَاءِ الدِّينِ بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَمِيعِ،

- وَيَصِحُّ الْحُجُّ عَنْ الْمَيْتِ إِذَا كَانَ حَجَّ الْإِسْلَامِ، وَكَذَا إِذَا وَصَى بِحَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَنَا^(١)،

(١) أَيُّ قَالَهُ بِلَا تَحْضِيرٍ.

- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّوَابِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، فَالرَّاجِحُ جَوَازُهُ عَنْهُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ (٢).

- وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَصِلُهُ ثَوَابُهَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٣).

(١) والصحيح أنه يصح الحج مطلقاً حجة الإسلام وغيرها إذا أوصى وإذا لم يوصي، لأن النبي ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَيْسَ لَكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: أَخِي - أَوْ قَرِيبِي - قَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "حَجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ"، (د) ١٨١١ [قال الألباني]: صحيح، فلم يستفصل أكان قد حج حجة الإسلام أم لا، وهو على أي الأحوال لا يعلمه، فقد سأل عنه "مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: أَخِي - أَوْ قَرِيبِي، فلا يصح أن يقال أنه قد علم أنه قد حج حجة الإسلام وهو لا يعرفه أصلاً، ولا أنه قد أوصى أم لا، فلم يستفصله إلا عن أمر واحد وهو "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟"، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، فقد ترك الاستفصال هل هذه حجة الإسلام لشبرمة أم لا؟ وهل أوصى أم لا؟ دليل على أنه لا فرق بينهما، بين أن أوصى أو لم يوصي، وبين أن تكون حجة الإسلام أو حجة التطوع أو حج حجة الإسلام ويحج عنه غيرها أو نذر أو غير ذلك، فلم يستفصل، فدل ذلك على عدم التفرقة فيما لم يستفصل فيه، فدل على أنها بمنزلة العموم في كل هذه الأحوال.

- فهذا أصل مهم جداً لما يأتي بعده، وهو أن العبادات البدنية ومن ضمنها القولية والعبادات المالية تُجزئ عن الميت، فالصدقة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية وقولية ومالية، وإذا ثبت أنها تصح، صحت وصول باقي أنواع العبادات، ولذلك نقول هو أصل كما سيأتي عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ، فالحج فيه التلبية (يَقُولُ: لَيْسَ لَكَ عَنْ شُبْرُمَةَ) (قَالَ: "حَجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ") لَيْسَ لَكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، لَيْسَ لَكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، وهذه عبادة قولية ووصلت ثوابها وصحت عن الميت، فإذا كان كذلك فلا يُمنع من العبادات القولية الأخرى، بل والظاهر أن من ضمن ما يؤدي في الحج عن الميت، أنه إذا طاف صلي ركعتين، فالذي يظهر أن هذه المناسك المستحبة ضمن المناسك، فيصح أن يصلي عنه تطوعاً، فيصح أيضاً كذلك أن يقرأ عنه القرآن لأن الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ضمن ركعتي الطواف والله أعلم، فما وجه التفرقة بين ما ثبت وبين ما يُقاس عليه؟.

(٢) وذلك على خلاف بينهم في صوم التطوع وصوم النذر وصوم الفريضة، والأكثر أنه لا يصل صوم رمضان، مع أن ظاهر حديث (مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) البخاري، "مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ" نكرة في سياق الشرط، فيعم كل أنواع الصيام - أي صيام - (صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) أي قريبه، فأطلق ولم يقيد، فصح أن يقضي عنه رمضان، وصح أن يقضي عنه النذر، وصح أن يقضي عنه الكفارات، إذا اختار الولي ذلك، فأجزأ عن الميت (صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) وهي عبادة بدنية محضة وصحت، فلماذا يُمنع غيرها؟ فالعبادة البدنية والعبادة المالية ورد فيها النص، والعبادة التي تجمع بين البدن والمال والقول، صح فيها أيضاً النص وهو حديث صحيح.

(٣) وبهذا نقول، أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت، إذا نوى عنه لأنها عبادة بدنية قولية فهو قول يفعله الإنسان بيده، فإذا صح الحج عنه وصحت العبادة البدنية والقولية في الحج من التلبية وقراءة القرآن في صلاة التطوع في ركعتي الطواف، فالصحيح والله أعلم أنه يصله ذلك إذا أفرد، فإذا كان ما هو ضمن الحج قد وصل، فإنه يصل

- وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَسَائِرُ الطَّاعَاتِ فَلَا تَصِلُهُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَصِلُهُ ثَوَابُ الْجَمِيعِ كَالْحَجِّ (١).

غيره ولا فرق مؤثر في ذلك؛ أما الاحتجاج بقوله ﷺ (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) وقول النبي ﷺ «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» مسلم، فالجواب عن هذا: أولاً هذا عموم قد خصص بالأدلة التي ذكرنا، فلا مانع من أن يُخصص بأدلة أخرى يُقاس عليها، بمعنى أن (إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ) هذا استثناء متصل، هل يُمنع من أن يكون هناك بالأدلة استثناء منفصل؟ نقول عمله قد انقطع، وأما ما يُهدى إليه من غيره من المسلمين، والدعاء بالإجماع ينفعه كما نقل النووي رَحِمَهُ اللَّهُ وصلاة الجنازة تنفعه بالإجماع، وذلك فيه نصوص صريحة مع أنها ليست من عمله، فهي نصوص مُخصصة، فتبين بذلك أن عمله قد انقطع إلا هذه الثلاثة لأنها في الحقيقة من عمله، وأما ما نتكلم فيه فهو من عمل غيره، فلم يقل الحديث لا ثواب له مطلقاً إلا هذه الثلاث، وأما عموم (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) فهذا على عمومته ونقول به ولكن هذا في الحقيقة من أثر سعيه ومن سعيه، كيف ذلك؟ وهو أنه ماذا فعل مع الناس لكي يهدوا الثواب إليه؟ هو إسلامه وإمانه وإحسانه وعمله الصالح وصلته للرحم وبره بأهله وإحسانه لولده وغير ذلك مما هو سبب في إهداء الناس ثواب الأعمال إليه، وإنما أهدوا له ثواب الأعمال لصالح كان فيه أو لإسلام على الأقل، ومن أجل ذلك كان هذا أثر السعي (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) وهذا في الحقيقة أثر من آثار سعيه، والله أعلم.

فالصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات بما في ذلك قراءة القرآن، فإذا ثبتت الأركان الأربعة أنها تصل إلا أنهم نقلوا الإجماع على أن صلاة الفريضة لا تُصلى عن الميت، فنقول بمقتضى هذا الإجماع أن صلاة الفريضة لا تُقضى عن الميت، بل نحن نقول أن الفريضة لا يقضيها الحي عن نفسه، لأنها قد فات وقتها، وبالتالي نرى أنه يتطوع عنه بالصلاة نعم، وأما أن يصلي الصلاة عنه فلا، للإجماع والله أعلم.

(١) وهو الذي نقول به لأن الصيام ثبت والصدقة ثبت والحج ثبت، والحج متضمن لركعتي الطواف، والطواف بالبيت صلاة وقد وقع عن الميت، فلماذا يُمنع من الصلاة؟ الصحيح أن صلاة التطوع يتطوع بها عن الميت إن شاء، ويُصلى عنه ركعتين إن شاء ويقرأ عنه القرآن إن شاء، وسائر الطاعات ليست بأولى من هذه الأركان الأربعة (الصلاة والصيام والزكاة والحج) وقد وصلت بالأدلة، فنقول بوصول ما دونها بالأولى والله أعلم، والمسألة فيها خلاف مشهور عند أهل العلم، وعامة أتباع المذاهب المتأخرين يقولون بوصول ثواب العبادات إلى الأموات إلا ما ذكره النووي من الصلاة وباقي الطاعات.

- وصفة هذا: أن ينوي أولاً عند الفعل أنه عن فلان، وهذا يجزئ، ولو زاد بعد الفعل اللهم اجعل ثواب هذا الفعل أو هذه القراءة أن تصل إلى فلان، فهذا دعاء كما قال الشوكاني إذا استوفى شروط الإجابة فلا دليل يمنع من أن يستجاب مثل هذا الدعاء، وقد يقول البعض فلماذا لم يفعل السلف ﷺ؟ نقول من أين لك أنهم لم يفعلوه؟ والمسألة لم تزل مشهورة والإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ يقول بوصول قراءة القرآن، والصحابة ﷺ ثبت عنهم التصديق، وإن لم يثبت عن جميعهم، فقد ثبت عن بعضهم، فيكفينا ذلك، فيكفينا أنهم حجوا عن بعضهم ويكفينا أنهم صاموا عن بعضهم كما ثبتت الأدلة، فإذا ثبت الأمر كذلك، فلا وجه لمن يقول لماذا لم يفعل السلف؟ ولم يزل المسلمون منهم من يفعل بناءً على الخلاف السائغ في هذه المسألة، ويهدي ثواب القراءة

١٧ - باب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ » .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا تُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُ وَيَصَدَّقُونَ بِفَضْلِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ « أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ سَيْبِحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدَنَا شَهْوَةٌ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرَرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » . [الدثور: جمع دثر وهو المال العظيم] .

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زُحِرَتْ نَفْسُهُ عَنِ النَّارِ » . قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَرَبَّمَا قَالَ « يُمَسَّى » .

وأحياناً ختمات وغير ذلك لمن يحبهم من الأموات لما سبق لهم من الفضائل والإحسان إلى غيرهم، فهم يُجازونهم بإهداء ثواب الأعمال إليهم والله أعلم.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « أَوْ أَمْرٍ مَعْرُوفٍ » . وَقَالَ « فَإِنَّهُ يُمَسَّى يَوْمَئِذٍ » .
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُبَارَكِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ » . يَنْحُو حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ . وَقَالَ « فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ » .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ » . قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ « يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَصَدَّقُ » . قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ « يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ » . قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ « يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْحَيْرِ » . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ « يُنْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ » .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ - قَالَ - تُعَدُّ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةً وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَاعَهُ صَدَقَةٌ - قَالَ - وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتَبْطِطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » .

قَوْلُهُ ﷺ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) أَيُّ لَهُ حُكْمُهَا فِي الثَّوَابِ.

وَفِيهِ بَيَانٌ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّرْجَمَةِ (١)،

وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا يَخْتَفِرُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَلَّا يَبْخَلَ بِهِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْضِرَهُ (١).

(١) وهو أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ.

قوله: (ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ)

الدُّثُورُ بِضَمِّ الدَّالِ جَمْعُ دَثْرٍ بَفَتْحِهَا، وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ (٢).

قوله ﷺ: (أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ) وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَا تَصَدَّقُونَ)

فَالرَّوَايَةُ فِيهِ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالْدَّالِ جَمِيعًا، وَيَجُوزُ فِي اللَّغَةِ تَخْفِيفُ الصَّادِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ)

(١) أي يحضر كل معروف ويجتهد في أداءه؛ والمعروف هو كل ما عُرف في الشرع حسنه، وهو ما استحسنه الشرع ومدح فاعله ووعد بالثواب عليه؛ والمنكر عكسه وهو كل ما استنكره الشرع وقبحه وذمه؛ والمعروف هنا يشمل الواجب والمستحب؛ والمنكر يشمل المحرم والمكروه.

(٢) ذهبوا بالأجور من أجل التصدق بفضول الأموال.

– (وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ) فيه استحباب التصدق بفضول الأموال بحيث يبقى غنياً بعد ذلك، فـ (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ – أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ – عَنْ ظَهْرِ غِنَى) مسلم، بحيث يبقى غنياً بعد ذلك لا يسأل الناس بل يكون مستغنياً عنهم، فالشرع قد ذم المسألة في مواطن مختلفة، فأفضل الصدقة ما كان يُتقى صاحبها بعد الصدقة غنياً لا يتكفف، وهذا دليل على تفاوت الثواب بين العمل والنية، ذلك أن النبي ﷺ رغم أنه علم منهم نيتهم في المسابقة إلى الخير والتصدق لو كان عندهم مال، ومع ذلك رغبتهم في الصدقات الأخرى، وفي حديث ختم الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير، قال لهم بعد ما ذكروا أن الأغنياء فعلوا مثل ما فعلوا قال « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » مسلم، فهذا دليل على أنهم شركاء بالأجر بالنية، ولا يلزم التساوي في الأجر، ففضل الله على من فعل أكمل من فضله على من لم يفعل، وإن كان هناك ممن لم يفعل بقدر إخلاصه ونيته وحبه للخير يفوق كثيراً ممن فعل، فأعمال القلوب أعظم ثواباً من أعمال الجوارح، فلو تساوت أعمال القلوب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن ينبغي أن يهتم من فاته نوع من أنواع الخير بأنواع الخير الأخرى، لكي يجتمع له من الثواب والفضل ما يعوضه عما فاته، وهذا حال المسابقين إلى الخيرات، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما فاتهم لأجل فقرهم التصدق بفضول الأموال، بحثوا عن طريقة يسابقون بها الأغنياء، فهذا فيه فضل الغني المتصدق الشاكر، وفيه أيضاً فضل الفقير الصابر الذي يجتهد في أنواع الخير الأخرى، والصحيح أن أفضلهما من كان أكمل إيماناً وإحساناً، على حسب أعمال القلوب وتفاوتها، وكما ذكرنا هناك من يكون حاله وقلبه أكمل من كثير من الفاعلين، لعدم حضور قلوبهم أثناء الفعل ولكمال إخلاص وصدق الذي عزم أن يفعل، فربما يسبق، وحديث (وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً، وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ) (ج٢ ٤٢٢٨ [قال الألباني]: صحيح، أي أنها مشتركين في الأجر، ولا يلزم التساوي من كل وجه، إلا أن تكون القلوب متساوية، لكن الفاعل له ثواب أكثر من جهة الفعل الظاهر وعلى حسب إخلاصه في الباطن بعد ذلك.

فَرَوَيْنَاهُ بِوَجْهَيْنِ: رَفَعَ (صَدَقَةً) وَنَضَبُهُ، فَالرَّفَعُ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، وَالنَّضَبُ عَطْفٌ عَلَى أَنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ،

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ تَسْمِيَتَهَا صَدَقَةً أَنَّ لَهَا أَجْرًا كَمَا لِلصَّدَقَةِ أَجْرٌ، وَأَنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ تُمَازِلُ الصَّدَقَاتِ فِي الْأَجُورِ، وَسَمَّاهَا صَدَقَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ وَتَجْنِيسِ الْكَلَامِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِهِ (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ) فِيهِ: إِشَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الصَّدَقَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِهَذَا نَكَرَهُ، وَالثَّوَابُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرَضَ كِفَايَةً، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ (٢) وَلَا يُتَصَوَّرُ وَقُوعُهُ نَفْلًا (٣)، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ نَوَافِلٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَجْرَ الْفَرَضِ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِ النَّفْلِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: "وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ

(١) وهذا الذي ورد في الإمساك عن الشر، فهي صدقة منه على نفسه.

- وكذلك فلا شك أن حكم الصدقات في كثير من المعروف المتعدي، ظاهر في تسميتها صدقة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمالة الأذى، فكل معروف متعدي النفع فهو صدقة على من أحسن إليه.

(٢) أي على القادر الذي لم يقر به غيره لعجزه أو تقصير، وفي الأصل فرض الكفاية إذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم، سقط الحرج عن الباقيين وإلا أثم كل قادر، كلاً بحسب قدرته، ولا يخلو مكلف من قدرة إما بنفسه أو مع غيره أو بأمر غيره من القادرين، فقد يصبح فرض عين وهو يتعين على القادر الذي لم يقر به غيره لعجزه كوجود إنسان متكلم وآخر أخرس، فيصبح فرض عين على المتكلم، وإذا وجد إنسان قادر بيده أو بسلطانه أو بجاهه أن يغير المنكر والباقيون عاجزون، فصار فرض عين على القادر، أو لم يقر به غيره لتقصيره، كأن وجد قادراً كلاً منهما يقدر أن يتكلم ويقدر على أن يغير بيده، وقد ترك أحدهما ذلك تقصيراً منه، فتعين على الآخر، فإذا تركاه جميعاً، أثم جميعاً، لأن كلا منهما قد صار فرض عين عليه حين تركه الآخر لأجل تقصيره، ويتعين على من عينه الإمام في وظيفة المحتسب، لأن فروض الكفاية تتعين بتعيين الإمام.

(٣) وأما هذه ففيها نظر، فإنه يُتَصَوَّرُ وَقُوعُهُ نَفْلًا بِالْأَمْرِ بِالنَّوَافِلِ، فَكَوْنُهُ يَأْمُرُ بِمُسْتَحَبٍّ، فَمُسْتَحَبٌّ؛ فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ الْمَحْرَمِ وَاجِبٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ الْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبٌّ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ الْمَكْرُوهِ مُسْتَحَبٌّ، وَلِذَا يُتَصَوَّرُ وَقُوعُهُ نَفْلًا، فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ جَمَلَ مِنَ الْأُمُورِ هِيَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ) الْبُخَارِيُّ، وَعَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ النَّوَافِلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

أداء ما اقترضت عليه". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ ثَوَابَ الْفَرَضِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً. وَاسْتَأْنَسُوا فِيهِ بِحَدِيثِ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَفِي بُضْعٍ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ)

هُوَ بُضْعُ الْبَاءِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَمَاعِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ نَفْسَهُ، وَكِلَاهُمَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ هُنَا، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ، فَالْجَمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ، أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ^(٢) أَوْ إِعْفَافِ الزَّوْجَةِ وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ، أَوْ الْفِكْرِ فِيهِ، أَوْ الِهَمِّ بِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ^(٣).

قَوْلُهُ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) فِيهِ: جَوَازُ الْقِيَاسِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِمْ^(٤).

(١) وهو حديث سلمان قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخُصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ.... الحديث ((خز) ١٨٨٧ قال الأعظمي: إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف) لكنه حديث ضعيف.

(٢) فينبغي أن يكون هذا مقدماً قبل أن ينوي قضاء حاجة غيره، يقضي حاجة نفسه، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي ﷺ بأن يضع شهوته في حلال فقال (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) فهذا يدل على أن قصد إعفاف النفس وقضاء الحاجة في الحلال، قصد أصل مقدم في ذلك والله أعلم.

(٣) فهذا بالنية يكون كذلك والله أعلم.

- وقد يُشكَل على اشتراط أن تكون هناك نيات صالحة، أن الصحابة ما كانوا يظنون أن يكون لهم أجر، فأين النية؟ النية كما ذكرنا متضمنة ضمن نيته أن يأتي الحلال فقصدته أن يأتي الحلال فهذه نية صالحة، ولا يلزم أن يقول نويت أن أفعل كذا لغرض كذا، بل طالما تحرك لأجل قصد معين كما ذكرنا أن يأتي الحلال، يُعطي نفسه حاجتها من الحلال، فهذا أمرٌ يحصل به الثواب، وتجنب الحرام نفسه يُثاب عليه.

(٤) وهذا هو الصحيح أنه لا يُعْتَدُّ بأهل الظاهر في مخالفة ما اتفق العلماء على دخول القياس فيه، فالمسائل التي لا يُعْتَدُّ بأهل الظاهر فيها وهي التي خالفوا فيها الجمهور بناءً على نفي القياس، فإن الله أنزل الكتاب بالحق

وَأَمَّا الْمُتَقُولُ عَنِ التَّابِعِينَ وَنَحْوِهِمْ مِنْ ذِمِّ الْقِيَاسِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْقِيَاسُ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ
الْفُقَهَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ^(١).

والميزان، والميزان من ضمنه ميزان الأقوال والأعمال، وليس فقط الميزان الذي توزن به المحسوسات
والمجسمات، وقد أخبر تعالى أنه أنزل الميزان، فما أنزلهُ ﷻ من الكتاب لتوزن به الأعمال، فهذا يدل على أن ما
كان مثل ما أمر به له حكمه، ومثل ما نهى عنه له حكمه، والشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يساوي بين
المختلفات، لأن هذا خلاف الميزان الحق وخلاف الميزان القسط قال تعالى (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُتُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) وقيامهم بالقسط في طعامهم وشرابهم يكون هو الواجب، وأما قيامهم بالقسط في
أقوالهم وأعمالهم، لا يكون مشروعاً ولا يُنزل الله فيهم ميزاناً!!! فهذا كلام غير صحيح، فاستعمال الرسول ﷺ
لفظ [أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ] يرشدهم إلى التفكير في ذلك، ولو كان النظر في العلل
والأوصاف المؤثرة لا فائدة منه ولا يعتبر في الشرع، كما أرشد إليه النبي ﷺ بقوله [فَكَذَلِكَ] فهذا يدل على
إرشادهم إلى طريقة الاستنباط، فلذلك نقول لا يعتد بأهل الظاهر في المسائل التي بنوها على إنكار القياس جملة
ورأوا أنه غير متعبد به؛ وأما المسائل التي بنوها على مراعاة الظاهر - التمسك بالعموم وبالإطلاق ونحو ذلك -
فهم غالباً لا ينفردون بمثل هذه المسائل، فلا نعرف مسألة انفردوا بها دون غيرهم، إنما بنوا ذلك على أمر متفق
عليه مع غيرهم، وهو العمل بالعموم ما لم يرد مخصص، والقول بأن ظاهر الأمر الوجوب ما لم يرد صارف،
ومثل هذا مما اتفق الجمهور معهم على القواعد الأصولية فيه وخالفوهم في التطبيق لكن بلا دليل، فمثل هذا لا
يقال أن هذا لا يعتد بأهل الظاهر في مثل هذا، وكما ذكرنا فليسوا وحدهم المخالفين، فعلى سبيل المثال: النهي
عن الأكل بالشمال، فأهل الظاهر يقولون بالتحريم والجمهور يقولون بالكراهة، ما هو الصارف في النهي،
وهناك طائفة من الشافعية خصوصاً وغيرهم من أهل الحديث يوافقون أهل الظاهر كثيراً في مثل هذه المسائل
فيقولون مثلاً بتحريم الأكل بالشمال والله أعلم.

- فقولهم (وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ وَلَا يُعْتَدُ بِهِمْ) وذلك كما ذكرنا في المسائل التي بنوها على إنكار القياس،
كإنكار القياس في عروض التجارة وقولهم بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، وقولهم بعدم جريان الربا إلا
في الأصناف الستة دون غيرها، مع أن هذه الأصناف، قد تكون علتها في بعض الأصناف موجودة على
اختلاف العلماء في العلل، فقد تكون هناك أصناف سوف تتفق كالأرز والقمح، والذرة والقمح، لا فرق بين
الذرة والأرز والشعير، بحال من الأحوال في القوت في الادخار وفي الطعم والكيل، كل ما يتصور في هذا
الصنف سوف يُتصور في الصنف الآخر، وكل ما قيل، قيل فيه، يعني العلل، فهذا مما اتفق العلماء بتحريم الربا
فيه مثلاً؛ الغرض المقصود أن ما بناه أهل الظاهر على إنكار القياس لا يُعتد به.

أما ما كان من قياسات ضعيفة واختلف فيها العلماء فلا وجه لإلزام القياس عموماً بزعم أن إنكار القياس
بدعة، نعم إنكار القياس بدعة إجمالاً، لكن إنكار هذا القياس الذي تقيسه بذكر أوصاف غير مؤثرة أو بنيت
الحكم على علة لم تستطع إثبات عليتها بالطرق المعتمدة، وبالتالي مثل هذا لا يُقال أن الظاهرية خلافهم لا يُعتد

٣٣٦

(١) إنما يذمون القياس الفاسد، يذمون ما خالف النص، [عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ وَمَا
عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلَّا بِالْمَقَاسِ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمَقَاسِ لَتُحَرَّمَنَّ الْحَلَالُ وَلَتُحَلَّنَّ
الْحُرَامُ] سنن الدارمي؛ وهي أسانيد صحيحة عن التابعين، يعنون العقول الفاسدة التي يستعمل أصحابها

عقولهم في خلاف ما علموه من شرع الله ﷻ، وليس أنه يستعمل عقله في معرفة مناهج الأحكام في الشريعة، وهو يستعمل ذلك بناءً على تتبع أحكام الشريعة وهو إنما يحصل بعقله ما شرعه الله ﷻ أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، وإلا فالحقيقة أن أهل الظاهر يقولون أنواعاً من القياس، ويحتجون بوقائع الأعيان كثيراً، مع أن وقائع الأعيان في الأصل لا يلحق بها غيرها إلا من باب القياس، كمن قال له النبي ﷺ أفعل كذا، فنحتج به على غيره، كقوله ﷺ في حديث جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ « أَصَلَّيْتَ ». قَالَ لَا. قَالَ « قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ » مسلم، فقوله ﷺ « قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ » سوف نحتج بها حتى ولو لم يرد قوله ﷺ (فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ) متفق عليه، حتى قوله [أحدكم] عند التأمل، نجد أنها خطاب لمجموع الحاضرين، وأما من لم يسمع كلامه ﷺ نقول [أحدكم] تعني جميع من حضر هذه الخطبة فقط، أم أن المراد الجميع من حضر ومن لم يحضر؟ الحقيقة عند التأمل أن هذا نوع من القياس، لأنه لا فارق مطلقاً بين من كان جالساً وبين من لم يكن جالساً في هذه الخطبة، وبالتالي فالشرع لا يلتفت لمثل هذه الفروق؛ فالنبي ﷺ أمر عندما تبول الأعرابي في المسجد (أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ) البخاري، ولم يقل "كل من بال أريقوا على بوله ذنوب من ماء" ونحن لا نحتاج ذلك، بل يكفي عموم المعنى، وعموم المعنى هو القياس، فالمعنى الموجود في الأعرابي هو الموجود في الهندي والعربي والعجمي والحضري، والمعنى الموجود في المسجد هو الموجود في البيت، فالذي نريده هو تطهير المكان، والمعنى الموجود في الذنوب هو الموجود في الخراطوم، أم يلزم أن نأتي بالذنوب، بل قطعاً لا يلزم، بل حتى أهل الظاهر يقولون بمثل هذا بما يوافق الجمهور، فيكون ذلك في الحقيقة قياس لأن الحديث لم يرد فيه عموم، بل ورد فيه ألفاظ خاصة بهذا الشخص، ولكن الشرع لا يلتفت لمثل ذلك، من أين عرفنا ذلك؟ من تصرفات الشرع في جميع المواقف، الكتاب والسنة وأفعال الصحابة، من أن مثل هذه الفروق لا يلتفت إليها، وأنه لا فرق بين هذا وذاك وأن الأصل استواء أعمال المكلفين وأحوال المكلفين ما لم يرد ما يخصه، حتى العموم الذي ورد على سبب يصلح أن يكون مقيداً به لا بد أن يُراعى من جهة المعنى، مع أن لفظه لفظ العموم، ولذلك العلماء قالوا في حديث "ليس من البر الصيام في السفر"، الحديث لفظه لفظ عام، لكن لما ورد على إنسان مُلْقَى على الأرض من شدة الجوع والعطش، وعجز عن القيام حتى إلى الصلاة وغيرها، فهذا يُقال له "ليس من البر الصيام في السفر" مع أن الرسول ﷺ قد صام في السفر، مع أن لفظ الحديث لفظ عام ومع ذلك فهم منه أنه لمن كان حاله مثل حال هذا الرجل الذي وقع، فلا بد من التفكير فيما استعمله الشرع، وما علق عليه الأحكام، ولذلك القياس الطردي لا يعتبر، فلا بد من مراعاة أوصاف معينة دار تعليق الشرع الأحكام عليها دائماً ولتفت إليها دائماً، كمسألة إزالة النجاسة مثلاً فنستفيد من "فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" البخاري، فنقول أن هذا دليل على وجوب إزالة النجاسة، ونقول أن الدم مثله مثل البول، مثله مثل الغائط، بل الغائط والبول قد يكونوا أشد، فالشرع أراد تطهير الإنسان نفسه وثيابه عند الصلاة، فالشرع أراد هذا المعنى وقلنا أنه مقصود، لم نستفد أن هذه امرأة وهذا رجل أصاب ثوبهما البول مثلاً، بل الأمر واحد، ويستفاد وجوب إزالة النجاسة، ولو قلنا أن "فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" ليس المراد منه إلا دم الحيض، فهذا جهود على الظاهر، فكل العلماء المعبرين يقولون بنجاسة الدم مطلقاً دم حيض أو غيره، لأنه قال لها "فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" بل إن عند التأمل نجد أن لفظ "الدم" لفظ عام، والحقيقة أن النبي ﷺ حكم أنه دم استحاضة وليس دم حيض فأمرها بالغسل، فهذا مثال، والغرض المقصود أنه لا بد أن تراعى الأوصاف التي اعتبرها الشرع، ولنضرب مثلاً آخر لكي نقول أي القياس الذي يرده العلماء، وهو أن يكون قياساً فاسداً أو يعتمد على أوصاف لا يلتفت إليها في الشريعة، لذا

وَهَذَا الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ هُوَ مِنْ قِيَاسِ الْعَكْسِ ^(١)، وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي الْعَمَلِ بِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

- فَضِيلَةُ التَّسْبِيحِ، وَسَائِرُ الْأَذْكَارِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ،

- وَإِحْضَارُ النِّيَّةِ فِي الْمُبَاحَاتِ ^(٣)،

- وَذَكَرَ الْعَالَمُ دَلِيلًا لِبَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَخْفَى ^(٤)، وَتَنْبِيهُ الْمُفْتَى عَلَى مُحْتَصَرِ الْأَدِلَّةِ ^(٥)،

ليس لأي أحد أن يقيس، بل لابد وأن يعرف ما هي الأوصاف المعتبرة شرعاً، فعلى سبيل المثال: الذهب المحلق وغير المحلق، فما عُرِفَ التفات الشرع إلى مثل هذا الوصف في بناء الأحكام، ولذلك لو أن إنسان علق الحكم مثلاً على الإرادة أو على الحبيب "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ" (د) ٤٢٣٦ [قال الألباني]: حسن، فلماذا علقت على وصف الحلقة، ولم تعلقه على الإرادة أو تعلقه على الحبيب؟ أما لو إنسان لا يحب هذا فيجوز أن يتحلى بحلية من ذهب، فهل يسري هذا؟ بل كل الناس سيقولون ما هذا الكلام؟ وذلك لأن هذا الوصف لم يُعهد التفات الشرع إليه، بل ذكر "الحبيب" لأن الإنسان إذا أحب أحد سوف يهاديه بذهب، ولم يكن لِيُعلق عليه الحكم، فليس معنى أني لم أحبه فيجوز له أن يلبسه الذهب، بل هذا من الذي لا يلتفت إليه الشرع، ولذلك قلنا أن وصف التحليق ليس وصفاً مؤثراً، إذاً فما هو الوصف المؤثر الذي يمكن أن يلتفت إليه؟ ليس إلا عدم أداء الزكاة، الوصف المؤثر يمكن أن يكون هنا لفظ الحبيب أنه لفظ عام وأريد به الخاص وهم الرجال، فالرجال هم الذين يحرم عليهم الذهب، فعلياً أن نبحت عن أوصاف اعتبرها الشرع وليس أي وصف نعلق عليه أحكام، فالأوصاف الطردية غير مؤثرة، ولذا الأوصاف التي يعتمد عليها لابد وأن يُنظر في تصرفات الشرع عموماً وما اعتبره من ذلك وما أهדרه، فالقياس الذي ذمه التابعون وغيرهم، إنما هو القياس الفاسد، وليس المراد القياس الصحيح الذي يعتمد عليه الفقهاء المجتهدون، فاعتبار القياس الصحيح من مصادر أدلة الشريعة مسألة متفق عليها لا يسوغ فيها الخلاف، والخلاف السائغ في القياس في أنواع الأقيسة، وهل هذه العلة مؤثرة أم العلة الأخرى هي المؤثرة؟، وهل هذا الوصف هو المعتبر أم ذاك هو المعتبر؟ كاختلاف الفقهاء في الوصف المعتبر في أصناف الربا، هل هو الطعم أم الكيل أم الكيل والوزن أم الطعم مع الكيل والوزن والنقدية في الأثمان؟ فهذا كله خلاف سائغ، أما أنه يُنكر القياس ابتداءً فهذا كلامٌ غير صحيح.

(١) أي (لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ) عكسه (إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ).

(٢) بل ينبغي أن يقول [وهو الصحيح].

(٣) أنه ينوي أنه يأتي الحلال، ينوي أنه يُعِفُّ أهله، ينوي أنه يؤدي الحق الواجب عليه وحسن العشرة.

(٤) فإن ذكر الدليل مما يقوي المسألة في نفس السامع، وتدريب له في الترقى في منازل العلم، ولذلك أفضل طريقة، طريقة السلف أنهم يدورون حول الأدلة لتعليم الناس، يدورون حول الكتاب والسنة وليس تحفيظ الناس أقوالهم ومذاهبهم التي هي المتون، ولذا الكثير يسأل عن حفظ المتون، فنحبذ دائماً حفظ المتون التي هي نصوص الكتاب والسنة، فهي النصوص الشرعية التي يدور عليها الحكم، أما حفظ كلام فلان ومذهب

- وَجَوَّازُ سُؤَالِ الْمُسْتَفْتَى عَنْ بَعْضِ مَا يَخْفَى مِنَ الدَّلِيلِ إِذَا عَلِمَ مِنْ حَالِ الْمُسْتَوْلِ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ ^(٢)، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُوءُ أَدَبٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) ضَبَطْنَا (أَجْرًا) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ وَهُمَا ظَاهِرَانِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِينَ مَفْصِلَ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (عَدَدُ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِينَ السَّلَامَى)

قَدْ يُقَالُ: وَقَعَ هُنَا إِضَافَةٌ ثَلَاثَ إِلَى مِائَةٍ مَعَ تَعْرِيفِ الْأَوَّلِ وَتَنْكِيرِ الثَّانِي، وَالْمَعْرُوفُ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَكْسُهُ، وَهُوَ تَنْكِيرُ الْأَوَّلِ وَتَعْرِيفُ الثَّانِي، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا ^(٣) وَالْجَوَابُ عَنْهُ وَكَيْفِيَّةُ قِرَاءَتِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ حُذِيفَةَ فِي حَدِيثِ "إِخْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ قُلْنَا: أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ بَيْنَ السِّتِّينَ"

فلان ونحو ذلك، فليس هذا من طريقة السلف المتقدمين، وإنما هذا من فعل المتأخرين، ويترتب على طريقة السلف هذه أن يترقى الطالب فعلياً لأن هذا هو الذي علمه النبي ﷺ فيذكر لهم الأدلة، فيترقى طالب العلم في مراتب العلم ويصل إلى فهم الأحكام من أين أخذت وكيف أخذت، بخلاف ما إذا حفظها مجردة دون أن يعرف دليلها، فإن الذين يذمون الرجوع إلى الدليل والسؤال عن الدليل، يُسيئون أعظم إساءة لطريقة السلف ﷺ.

- (١) أي يذكر لهم دليلاً مختصراً بدلاً من أن يذكر لهم دليلاً طويلاً.
- (٢) وهو سؤال الصحابة وقولهم (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَةٌ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ)، فيجوز أن يسأله عن الدليل ويسأله عما أشكل عليه.
- ولكن متى يُكره السؤال عن الدليل؟ إذا كان مع سوء أدب، مثل أن يعترض عليه بعنف وغلظة وشدة ويكون هذا السائل جاهل، والأدلة الواضحة مما تخفى عليه، بحيث أنه لو تدبر قليلاً لعلم وجه الدليل، ولكن لأجل جهله وتسرع، وهو لا يعرف أنواع الأدلة ولا يعرف كيفية استنباط الأحكام منها ولذلك يُسيء الأدب في ذلك، ويكون على سبيل الاعتراض وليس على سبيل التعلم.
- (٣) وعلى أي الأحوال كل ذلك جائز في العربية.

وَأَمَّا السَّلَامَى - فَبِضْمِ السَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ - وَهُوَ الْمُفْصِلُ^(١)، وَجَمْعُهُ سَلَامِيَّاتٍ، بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ.

قَوْلُهُ ﷺ: " زَحَزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ " أَيْ بَاعَدَهَا.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمِيذٍ وَقَدْ زَحَزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ)

قَالَ أَبُو تَوْبَةَ: وَرُبَّمَا قَالَ: (يُمْسِي)، وَوَقَعَ لِأَكْثَرِ رُوَاةِ كِتَابِ مُسْلِمِ الْأَوَّلِ (يَمْشِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَبِالسَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالثَّانِي بِضَمِّهَا وَبِالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَلِبَعْضِهِمْ عَكْسُهُ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ (وَقَالَ: إِنَّهُ يُمْسِي) فَبِالْمُهْمَلَةِ لَا غَيْرَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ: (وَقَالَ: فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمِيذٍ) فَبِالْمُعْجَمَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ.

قَوْلُهُ ﷺ: (تُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)

الْمَلْهُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَحَسِّرِ، وَعَلَى الْمُضْطَرِّ، وَعَلَى الْمُظْلُومِ^(٢).

وَقَوْلُهُمْ: (يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى كَذَا) كَلِمَةٌ يُتَحَسَّرُ بِهَا عَلَى مَا فَاتَ، وَيُقَالُ: (لَهْفَ) بِكَسْرِ الْهَاءِ يَلْهَفُ بِفَتْحِهَا لَهْفًا بِإِسْكَانِهَا أَيْ حَزَنَ وَتَحَسَّرَ، كَذَلِكَ التَّلَهُّفُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (تَمَسَّكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ)

مَعْنَاهُ: صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ عَنِ الشَّرِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ لِلْمُتَصَدِّقِ بِالْمَالِ أَجْرًا.

قَوْلُهُ ﷺ: (كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ)

(١) والقول الثاني في السلاमी أنه العظم الصغير، والذي يظهر والله أعلى وأعلم من عدد مفاصل الإنسان وذكر هذا العدد من الناحية التشريحية أنه يقصد بالسلاमी المفاصل التي بين العظام والعظام الصغيرة أيضاً، فتكون قرية من هذا العدد، أو هي على هذا العدد، فالثلاث مائة وستين مفصلاً وسلاमी، عظام صغيرة ومفاصل، وكل منها نعمة من الله ﷻ عظيمة على الإنسان، إذا أصبح وهي في سلامة وعافية، فهذا من نعم الله عليه.

(٢) فالذي أصابته الحسرة بمعنى أنه ضاع منه شيء ونحو ذلك، فيتألم لفقده ويتحسر على ما فات، وأما المضطر فهو الذي وقع في ضرورة لحفظ أحد ضرورياته الخمس من حياته أو أعضائه أو ماله أو جاهه، بمعنى أنه ليس له مخرج يجده لحفظ هذه الأشياء إلا ما كان من عون إخوانه له، والمظلوم كذلك ملهوف، أصابته لهفة. فإن أعان كل ذي حاجة فله ثواب، وأما إعانة الملهوف يكون ثوابه أشد لأنه إذا كان ملهوفاً وليس له من يشعنه غيرك، فهذا أوجب عليك إعانتته.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ صَدَقَةٌ نَذْبٍ وَتَرْغِيبٍ لَا إِجْبَابٍ وَإِلْزَامٍ.
قَوْلُهُ ﷺ: (يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ) أَيُّ يُضْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ (١). (٢).

١٨ - باب في المُنْفِقِ وَالْمُنْفِقَةِ.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا ».

قَوْلُهُ: (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ)
هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَاسْمُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ.
قَوْلُهُ ﷺ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا)

(١) فهذا فيه فضيلة إعانة المسلمين على قضاء حوائجهم والإصلاح والصُّلح بينهم بالعدل، وتُعِين الرجل على دابته فتحمله عليها، وكذلك ترفع له عليها متاعه بعد أن يركب، فإنه لا يستطيع أن يظل حاملاً لمتاعه أثناء الركوب وخصوصاً إذا كان المتاع ثقيلاً، وكل هذه من الخصال التي من فعلها ابتغاء موعودها واحتساب الأجر عند الله، كتب الله ﷻ بها الجنة قال ﷺ [أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنَزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ] قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنَزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى، عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً [البخاري، فلعل هذه الخصال من ذلك.

- والكلمة الطيبة تشمل التسييح والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الكلام طريقةً ولفظاً، فيتكلم بطريقة طيبة ويتكلم بكلام طيب، كأن تتكلم مع أخيك وأنت مبتسم وأنت مقبل عليه، تكلمه برفق ولين، بخلاف ما إذا كلمته بغلظة وشدة، حتى ولو كان الكلام طيباً، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وإيعاد الأذى من شوك وحجر ونجاسة وغير ذلك يميّطها ويزيلها من طريق المسلمين له بهذا صدقة.

(٢) فتاوى:

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَعَلَى الْعِيَالِ وَالضَّيْفَانِ وَالصَّدَقَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا^(١)، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا.

- هل الذي يقضي للميت له أجر مثل الذي يقضي عنه؟ الصحيح أن هذا الأجر يكون للميت، وله هو أجر الصلة والإحسان وأجر الإعانة والخير والله أعلم.

- هل قراءة سورة ياسين على الميت بعد وفاته مباشرة جائزة شرعاً؟ الحديث الوارد فيها (أقرأوا ياسين على موتاكم) حديث ضعيف ومن يُصحّحه كابن حبان يقول بأن ذلك عند المحتضر وليس بعد وفاته، وأما قراءة القرآن وهدايتها له فجائز ولكن لا يُخصّص بياسين أو الفاتحة، فلا يُخصّص سورة بعينها، والبدعة إذا خصص.

- هل يصح العمرة والحج عن الأحياء؟ بل يصح عن العاجز الذي لا يثبت على الرحلة، فهو عاجز عن الوصول لأجل ضعف بدنه.

- ما معنى الصدقة الجارية؟ أي أنها صدقة محبوسة الأصل وهي عين قائمة مما يبقى ويستمر لها ريع دائم يخرج، وهذا الريع يُصدق به.

- الزروع والفواكه التي ليست من أصناف الزكاة إذا باعها دخل ثمنها في زكاة ماله.

- رجل مرض أول رمضان ولم يصم شيئاً من رمضان، ومات في اليوم التاسع عشر؟ هذا الرجل الذي مات وكان مريضاً فما أن يكون مرضه مما كان يُرجى بُرؤه فعليه الفدية بأن يُطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع عن كل يوم، فيمكن أن يخرج كيلو وربع أرز عن كل يوم، وإن شاء صام عنه، أجزأ ذلك، فيُخير هذا الإبن إما أن يصوم عن أبيه أو يُطعم، فلو اختار الطعام، فيخرجه من مال أبيه قبل التقسيم، وأما إذا لم يترك شيئاً فليس عليه شيء ولو تطوع الولد ليأخذ الأب ثواب الصيام لكان خيراً.

- هل يجوز قراءة القرآن كاملاً ويُهدى للميت كما يفعل المتصوفة؟ كما ذكرنا القرآن دون تحديد يمكن أن يُهدى ثواب قراءته، ولكن أن يجعلوا طريقة مخترة في كيفية ذلك كأن يقرأ كل واحد جزءاً مستقلاً ليقولوا جعلنا له ختمة، فهذا في جعل كفيات لما ورد مطلقاً وذلك من البدع، وأما أن يفعلها عند المقبرة، فالصحيح أن ذلك من المحدثات، وإنما الذي يُشرع عند المقبرة السلام والدعاء ثم الانصراف.

- مسألة أن يصرف مرتبه من البنك فهذا ليس أمراً محرماً على الإطلاق، فإنه لو كان يصرفه من حساب جاري للشركة في هذا البنك، فإن الحساب الجاري من المعاملات المباحة التي يجوز التعامل فيها مع البنك لولا أننا نعلم أنه يستعمله في الحرام، فيكره لنا ذلك، وذلك أن نتعامل معاملة مباحة مع رجل معلّم أنه يستعمل هذا المال في الحرام وأحياناً في غير الحرام، فالأولى بنا أن نترك ذلك، لكن هذا لا يُجرّم المال المأخوذ من البنك مطلقاً، فمن يصرف مرتبه مثلاً عن طريق الفيزا كرت من الحساب الجاري، ينبغي أن يصرفه مباشرةً ويبادر بسحب المال، ولا يتركه للبنك الربوي لأن هذا البنك يستعمل جزءاً من الأموال الموضوعة في الحساب الجاري في الإقراض ونحوه، لكن الأصل أن المعاملة في الحساب الجاري جائزة لأنه لا يأخذ عليها فائدة.

- يوجد بعض الإخوة في بعض البلاد يكونون فقراء وهم وكلاء في جمع وتفريق زكاة المال، ولا يفتن لهم أحد ليعطيهم، هل يجوز نصيباً كنصيب أي فقير في البلد؟ من جهة الجواز طالما أنه وكيل فيجوز، ولكن لا ننصحه بذلك، لأن ذلك سوف يفتح له باب شر في أن يتصرف في المال لمصلحة نفسه ويعوده على الأخذ من

هذا المال، بل نقول له أن يعطيه لغيره ممن يعلم حاله ويشهده على أنه قد أخذ أو يجعل لجنة تتصرف في الزكاة ويبلغها أنه من ضمن المستحقين لهذه الزكاة حتى لا يكون ذريعة لأن يأخذ من هذا المال دون علم أحد، فيفتح له باب شر، فتؤكد ألا يفعل، وخصوصاً لو كان صاحب المال رجلاً بعينه لو عرف أنه يأخذ لنفسه لرفض، وهنا لا يجوز له أن يأخذ لأنه وكله لا أن يأخذ لنفسه.

هل يجوز مطالبة المعسر المعروف بإعساره؟ يطالبه في أن يبذل جهده في رد المال ولا يعاقبه، لكن ينذره إلى مدة يعمل خلالها ويتكسب، ولا يجوز للمعسر هذا أن يترك الكسب ويضيع حقوق الناس، ويتظر أن يأتيه مال من غير عمل، فإن هذا عليه حق لا بد وأن يسعى في أدائه للناس، فمن الناس من يستدين مستمراً ولا يعمل ولا يتكسب ويستدين، وينفق على نفسه النفقات الباهظة ويظل يستدين، ويزعم أن ليس عليه شيء لأنه معسر، فهذا كلام فاسد بلا شك، وأن الإسراف في أموال الناس التي يستدينها وينفق منها في غير حاجته، فإنه لا يجوز له ذلك وهذا من الإسراف المحرم.

(١) فإن ما يؤذم ويُسمى سرفاً هو من كان يُنفق في المعصية والحرام، ويُنفق في فضول المباحات حتى يتعود عليها فيضطر إلى طلبها ولو من حرام، فيصير لا يستغني عنها بحال، أو يجعله يسأل الناس ولا يستغني عنهم، فهذا أمر متصور، فقد شرع كثير من العبادات لكي يتخلص الإنسان من التعود على أمر حتى يصير كالضرورة للإنسان، لا يستغني عنه بحال ولو أدى إلى أن يطلبه من حرام، ومن يعرف أحوال القلوب، يدرك أن قلب الإنسان يتعود كثيراً إذا فتح له المباحات الزائدة عن حاجته، الفاضلة عما تقوم به أموره بسهولة ويسر، بل هو ينفق فيما لا فائدة فيه زيادة عن حاجته، فهذا يتعود عليه ويصير كالضرورة بالنسبة له، ولو تأمل إنسان أمر الصيام والاعتكاف والحج، علم أن هذه العبادات شرعت ليتخلص الإنسان من فضول المباحات التي لو تعود عليها ضرته، فيكون الإنفاق فيها مذموماً؛ وكذا تضييع المال، فكمن ينفق بحيث يُلقَى بالطعام مثلاً، فهذا قد ورد ذمّه، كمن يُعد طعاماً لأهله وعياله أضعاف ما يأكلون، ثم يرمي به، كما يفعل كثير من الناس في الولائم من أجل المفاخرة، فيفعلون طعاماً فوق الحاجة أضعافاً مضاعفة، فيتركب عن ذلك أن يلقى، فإذا كان النبي ﷺ قد سُمي اللقمة التي تقع وتترك، تركت للشيطان قال ﷺ «إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَاكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» مسلم، وأمر بلع القصعة، [وَأَمَرْنَا أَنْ نَسَلَّتِ الْقُصْعَةُ قَالَ «فَأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» مسلم، وكذا لعق الأصابع حتى لا يترك فضلة من طعام يسير جداً قد يتعلق بجوانبها، فكيف بما يلقى كثير من الناس في المزابل، ولا شك أن هذا يؤذم ويُعد سرفاً وتضييعاً للمال.

وأما ما أنفق في طاعة الله ﷻ الواجبة والمستحبة، ومن الواجبة النفقة على الأهل والعيال والأقارب الذين مما تجب النفقة عليهم، والنفقات المستحبة من التوسعة على الأقارب وصلة الأرحام ونحو ذلك بما لا يُعد سرفاً كما ذكرنا، على قدر الحاجة، والنفقة على الفقراء وعلى أصحابه وعلى المجاهدين وعلى ابن السبيل وعلى الجيران، كل ذلك من النفقات المستحبة المشروعة، التي يقيد الله ﷻ ملائكة يدعون لمن فعل ذلك، (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْتَرِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا) يُخلف الله ﷻ عليه فيه كما قال الله ﷻ (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) فمن أسباب حصول الخلف للمنفقين دعاء الملائكة، فينفذ الله ﷻ وعده بأن يُخلف على من أنفق، فيعطيه بدلاً مما أنفق ويضاعف الله ﷻ له، ويدعو الملك الآخر على المسكين البخلاء، وهذا البخل والله أعلى وأعلم يشمل البخل المحرم والبخل المكروه، فالبخل المحرم بأن يمتنع من النفقة الواجبة عليه سواء كانت الزكاة أو البخل بالنفقة الواجبة عيه على الأهل والعيال، والبخل على ذوي الأرحام الذين وجبت عليه النفقة عليهم، وقد يكون بخلاً مكروهاً كأن يُضيق عليهم ويُعطيهما إلا قدر

١٩ - باب التَّوْبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ حَسَنًا بِهَا بِالْأَمْسِ قَبْلَهَا فَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا . فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا » .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَبْعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَادٍ « وَتَرَى الرَّجُلَ » .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةٍ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مَرْجًا وَأَنْهَارًا » . [المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلو فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهْمَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ » . [الأرب: الحاجة] .

الواجب، وقد يكون هناك من دناءة الأخلاق بأن يُطعمهم فقط ما يجزيء عند بعض أهل العلم، كالحب مثلاً عند أكثرهم، فيقولون يجب للزوجة نصف صاع من الحب كل يوم مثلاً، فيأتيها بالطعام مجرداً، ويأكل هو لحماً وفاكهة ولا يُعطي الأهل والعيال، فلا شك أن هذا من البخل الذي فيه درجة من الذم، فالسنة أن يُطعمها مما يطعم، بل إذا كانت السنة في العيد والإياء أن يُطعمهم مما يطعم، فكيف بالزوجة والأولاد، فقد يكون هذا واجباً إذا كان هذا هو عرفها قبل أن يتزوجها، فيلزمه أن يُطعمها بالمعروف، فقد ورد أن الممسك مذموم ويدعى عليه بالتلف بأن يتلف الله ﷻ عليه ماله، وقد يُعاقب الإنسان بعقوبة قلبية على ترك أمر يُذم من تركه، وأنواع الذم على درجات، فقد يحرم الإنسان خيراً كثيراً وقد يتلف ماله، ولا يكون ذلك على أمر محرم فقط، بل قد يحرم خيراً كثيراً على تركه للمستحب، فالإمسك المذموم هو ما ذكرنا من البخل المحرم والمكروه.

وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيُّ - وَاللَّفْظُ لَوَاصِلٍ - قَالَوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « بَقِيَ الْأَرْضُ أَفْلَادٌ كَيْدُهَا أَمْثَالُ الْأَسْطُورَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا ». [الأفلاذ: جمع فلذ جمع فلذة وهي القطعة المقطوعة طولا والمراد تخرج كوزها].

قوله ﷺ: (تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا: لَوْ جِئْنَا بِهَا بِالْأَمْسِ قَبْلَتَهَا، فَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا) مَعْنَى أُعْطِيَهَا أَنِّي عُرِضْتُ عَلَيْهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ بَعْدَهُ - مِمَّا وَرَدَ فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ - الْحُثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالصَّدَقَةِ، وَاغْتِنَامُ إِمْكَانِهَا قَبْلَ تَعَذُّرِهَا. وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: (تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ... إِلَى آخِرِ)، وَسَبَبَ عَدَمَ قَبُولِهِمُ الصَّدَقَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَظُهُورِ كُنُوزِ الْأَرْضِ، وَوَضْعِ الْبَرَكَاتِ فِيهَا، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَعْدَ هَلَاكِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَقِلَّةِ آمَالِهِمْ^(١)، وَقُرْبِ السَّاعَةِ وَعَدَمِ إِدْخَارِهِمُ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَاتِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي أن من أسباب عدم قبول الصدقة قلة آمالهم وقصرت لعلمهم بقرب قيام الساعة.

(٢) فهذا بهد زمن يأجوج ومأجوج على ظاهر كلام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، وكلمة "يوشك" أي يقرب، وكل ما هو آتٍ فهو قريب، وقد اقتربت الساعة، وبالنسبة إلى ما مضى من الدنيا، فما بقي منذ زمن النبي ﷺ إلى قيام الساعة كما قال ﷺ [فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْنَتْ بَصْرُمَ وَوَلَّتْ حَذَاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهُ صَاحِبُهَا] مسلم، كالقطرة التي تبقى في الإناء بعد الشرب، فالقرب أمر نسبي والله أعلى وأعلم؛ وهذا من أشرط الساعة التي هي من جنس الأمور المعتادة، أي ليست أموراً خارقة للعادة، وقد وقع شيء من ذلك ويقع في بعض البلاد في بعض الأزمنة، ولكنه يكون عاماً كما ذكر في آخر الزمان بعد حصول البركات العظيمة في الأرض، وقد كان في زمن عمر بن عبد العزيز في بعض البلاد من يبحث عمن يأخذ منه صدقته، ومع ظهور الديانة يمتنع كثير من الناس من قبول الصدقات، فمع وجود الدين وامتثال الناس بعدم السؤال وعلى عدم قبول الصدقات إذا كان لا يستحقها، فيكون في بعض البلاد من لا يقبل صدقته.

قَوْلُهُ ﷺ: (يَطُوفُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ مِنَ الذَّهَبِ)
 إِنَّمَا هَذَا يَتَضَمَّنُ التَّنْبِيهَ عَلَى مَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الذَّهَبُ لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِغَيْرِهِ؟
 وَقَوْلُهُ ﷺ: (يَطُوفُ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَتَرَدَّدُ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.
 فَتَحْصُلُ الْمُبَالَغَةُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: كَوْنِهِ يَغْرِضُهَا، وَيَطُوفُ
 بِهَا، وَهِيَ ذَهَبٌ^(١).

قَوْلُهُ: (وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ)
 ثُمَّ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ بَرَّادٍ (وَتَرَى) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، الْأَوَّلُ (يُرَى) بِضَمِّ الْيَاءِ
 الْمُكْنَنَةِ تَحْتَ، وَالثَّانِي بِفَتْحِ الْمُكْنَنَةِ فَوْقَ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ تَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذُنَ بِهِ مِنْ قَلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)
 مَعْنَى (يَلْذُنَ بِهِ) أَيُّ يَتَتَّبِعُنَّ إِلَيْهِ، لِيَقُومَ بِحَوَائِجِهِنَّ وَيَذُبَّ عَنْهُنَّ كَقَبِيلَةٍ بَقِيَ مِنْ رِجَالِهَا
 وَاحِدٌ فَقَطْ وَبَقِيَتْ نِسَاؤُهَا، فَيَلْذُنَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ لِيَذُبَّ عَنْهُنَّ وَيَقُومَ بِحَوَائِجِهِنَّ، وَلَا
 يَطْمَعُ فِيهِنَّ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ.

وأما ما ذكر من ظهور كنوز الأرض كقوله ﷺ (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتُلُ
 النَّاسُ عَلَيْهِ) مسلم، وأما وضع البركات فيها وذلك مثل قوله (ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْتِي ثَمَرَتِي وَرُدِّي بَرَكَاتِي)
 مسلم، فالأرض فيها من البركة العظيمة التي منع من حصولها ذنوب الخلق، فإذا أهلك الله الملل كلها وصار
 الإسلام هو الملة الواحدة في الأرض كلها في زمن المسيح بعد قتل الدجال وقتل اليهود والنصارى ممن لم يسلم
 منهم وبعد قتل يأجوج ومأجوج بالنخف في رقابهم يقتلهم الله بدعوة من المسيح ﷺ، تبقى الملة واحدة في
 الأرض كلها، فيقال للأرض (أَنْتِي ثَمَرَتِي وَرُدِّي بَرَكَاتِي، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ
 بِقَبْعِهَا وَيُبَارِكُ فِي الرَّسْلِ - أَيِ اللَّبَنِ - حَتَّى أَنْ اللَّقْحَةُ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِيَ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ
 لَتَكْفِيَ الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِيَ الْفَخْذَ مِنَ النَّاسِ) وقال ﷺ (وَيَقْيِضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ
 حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) وذلك لقصر الآمال وعلمهم بقرب قيام الساعة، وأنهم
 لا يدخرون، وإن كان يعود الأمر بعد ذلك للشرك بعد هبوب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وقال
 ﷺ «فَيَقْبِي شِرَارُ النَّاسِ فِي حَقَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامُ السَّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَحْيُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارُ رِزْقِهِمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يَنْفُخُ
 فِي الصُّورِ) مسلم.

(١) كما ذكرنا قد وقع من ذلك في بعض البلاد ولكن لم يكن عاما.

وَأَمَّا سَبَبُ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ، فَهُوَ الْحُرُوبُ وَالْقِتَالُ الَّذِي يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَتَرَائِكُمِ الْمَلَا حِمٍ، كَمَا قَالَ ﷺ: " وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ "، أَيْ الْقَتْلُ ^(١).
 قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيءِ)
 هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ الْقَبِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.
 قَوْلُهُ ﷺ (حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا)
 مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتْرَكُونَهَا وَيُعْرِضُونَ عَنْهَا فَتَبْقَى مُهْمَلَةٌ لَا تُزْرَعُ وَلَا تُسْقَى مِنْ
 مِيَاهِهَا وَذَلِكَ لِقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ الْحُرُوبِ وَتَرَائِكِ الْفِتَنِ وَقُرْبِ السَّاعَةِ وَقِلَّةِ الْأَمَالِ
 وَعَدَمِ الْفَرَاغِ لِذَلِكَ وَالِإِهْتِمَامِ بِهِ ^(٢).

(١) وقع ذلك أو شيء منه في أيام الأندلس والله أعلم بغيرها لكن قد نقل ذلك بعض أهل العلم في أيام سقوط الأندلس، أنه قد رأى في إحدى القرى رجلاً قد ربط أربعين امرأةً بحبل، وهو يسوقهن حرصاً عليهن لكي ينجو بهن من بطش الصليبيين، أو ربطهن لكي لا تضيع واحدةً منه في زحام الحرب والهرج الذي وقع في أيام سقوط الأندلس، وهي أيام شديدة فظيعة على المسلمين نسأل الله العافية وهذا موجود إما في كتاب البداية والنهاية أو في بعض كتب تاريخ الأندلس، وهذا الأمر قد وقع فيه من قتل المسلمين قتلاً عظيماً في محاكم التفتيش ونحوها بعد سقوط غرناطة خصوصاً نسأل الله العافية، وهناك سبب آخر في كثرة النساء وقلة الرجال وهو سبب فطري وهو أن مواليد النساء أكثر، وهذا أمر مسجل في الإحصائيات أن مواليد النساء واقعياً أكثر من الرجال في أزمنة معينة، فيقع ذلك في آخر الزمان أن المواليد من النساء أكثر، وهذا وارد أن يقع من ضمن الأسباب، وهذا أيضاً من أشراط الساعة كثرة المال وقلة الرجال وكثرة النساء.

(٢) هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث بلا شك، وكأنه تعجب من تحول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، والحديث ظاهرٌ جداً في أن هذه الأرض - الجزيرة العربية - تتحول قبل يوم القيامة إلى مروج وهي الأرض المزروعة المملوءة بالنبات والعشب ونحو ذلك ووجود الأنهار فيها، وهذا قد وجد في زماننا هذا كثير منه، وأجزاء كثيرة جداً من جزيرة العرب زُرعت وأصبحت مزارع وليست صحراوات بأنواع من المياه، واحتمال وجود الأنهار فيها وارد جداً مع نزول المطر الكثير أحياناً وباستخراج كميات هائلة من المياه الجوفية والدراسات الجيولوجية المتعلقة بالبتروك تثبت أن هذه البلاد في وقت من الأوقات مروجاً وأنهاراً، وهذا الحديث من المعجزات العلمية للسنة النبوية، والله أعلم، ووجود البترول في هذه البقعة دليل على وجود نباتات وحياة حيوانية عامرة في الأزمنة القديمة وذلك أن البترول عبارة عن تحول مركبات حيوية نباتية وحيوانية، ولا بد من وجود حياة نباتية زاهرة في أزمنة سابقة حتى يتكون هذا البترول والدراسات كما ذكرنا تثبت ذلك، ووجود مياه جوفية عميقة في جزيرة العرب أمر ثابت وموجود، وإن كانت عميقة قد يصعب استخدامها في كثير من الأحيان، لكنها تستعمل في آخر الزمان وبوادٍ ذلك قد بدأ في الظهور، وليس أنها تبقى مهملة لا تزرع، بل ظاهرها أنها تصبح عامرة بالنبات ويكون فيها أنهار، بل نقول بظاهر الحديث وليس كما ذكر، والمرج البستان المملوء والمزروعة بالنبات سواء أعشاب أو زروع، فالحديث معجزة علمية فهو إخبار عن

قوله ﷺ: (حَتَّى يُمِمْ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:
أَجَوْدُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا (يُمِمْ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ مَنْصُوبًا مَفْعُولًا،
وَالْفَاعِلُ (مَنْ) وَتَقْدِيرُهُ: يُخْزِنُهُ وَيَهْتُمُّ لَهُ،

وَالثَّانِي: (يُمِمْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَضَمِّ الْهَاءِ، وَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ مَرْفُوعًا فَاعِلًا، وَتَقْدِيرُهُ يُمِمْ
رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ أَيْ بِقَصْدِهِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: أَهَمَّهُ إِذَا أَخْزَنَهُ، وَهَمَّهُ إِذَا
أَذَابَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: هَمَّكَ مَا أَهَمَّكَ، أَيْ أَذَابَكَ الشَّيْءُ الَّذِي أَخْزَنَكَ، فَأَذْهَبَ شَحْمَكَ،
وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هُوَ مَنْ هَمَّ بِهِ إِذَا قَصَدَهُ.

قوله ﷺ: (لَا أَرَبَ لِي فِيهِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ، أَيْ لَا حَاجَةَ.

قوله: (مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيِّ)

مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّ لَهُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَاعَةَ أَبُو هِشَامٍ
الرَّفَاعِيُّ قَاضِي بَغْدَاد.

قوله ﷺ: (تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا أَمْثَالُ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: الْفَلْدُ: الْقِطْعَةُ مِنْ كَبِدِ الْبَعِيرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ ^(١)،
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ التَّشْبِيهِ، أَيْ تُخْرِجُ مَا فِي جَوْفِهَا مِنَ الْقِطْعِ الْمَذْفُونَةِ فِيهَا. وَالْأُسْطُوَانُ -
بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالطَّاءِ وَهُوَ جَمْعُ أُسْطُوَانَةٍ - وَهِيَ السَّارِيَّةُ وَالْعُمُودُ، وَشَبَّهَهُ بِالْأُسْطُوَانِ
لِعَظَمِهِ وَكَثْرَتِهِ ^(٢).

غيب ماضٍ ومستقبل، فالغيب الماضي أن جزيرة العرب في وقت من الأوقات كانت مروجاً وأنهاراً، وهذا
كما ذكرنا الدراسات العلمية الجيولوجية تثبت أنه وقع في الزمن الماضي، وآثاره الباقية هذه الثروة البترولية الهائلة
الموجودة تحت جزيرة العرب، وهي أكثر منطقة غنية بالبترول في العالم، والأمر المستقبلي أنها سوف تعود قبل
يوم القيامة قبل الساعة مرة أخرى كذلك، وكما ذكرنا بدايات هذا الأمر قد ظهرت.
فهذا التأويل والله أعلى وأعلم الذي دفعه إليه عدم تصور وجود الأنهار في جزيرة العرب، والحمل على ظاهره
هو الواجب.

(١) يقال على الأولاد فلذات الأكباد أي قطعة منها، ففلذة كبدي أي أعلى ما عنده، فأعلى ما في باطن الأرض
الذهب والفضة، (تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا) تَخْرِجُ أَغْلَى مَا فِيهَا مِمَّا فِي بَاطِنِهَا.

(٢) هذا الحديث يظهر أن الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ قصد به أن هذا يكون قبيل القيامة، فوضعه مع الحديث
الواردة " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ " والذي يظهر والله أعلم أن هذا بعد قيام الساعة وأن هذا

داخل في عموم قوله ﷺ (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) أي (أَفْلَازَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) والظاهر ذلك لأنه قال (فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ) أي فيما مضى، وليس أنهم يفعلون ذلك في آخر الزمان فقط، بل يأتي كل قاتل قتل من أجل المال وكل قاطع رحم قطع من أجل المال، وكل سارق سرق فقطعت يده، فيذكرون ذلك، ويكون هذا يوم القيامة، لأن ظاهر قوله تعالى (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا) أن هذه في الزلزلة التي تكون بعد القيامة وليس قبلها، فإن هناك من أشرط الساعة كثرة الزلازل، نعم ولكن هناك زلزلة الساعة التي قال الله ﷻ فيها (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) وقد ثبت أن النبي ﷺ قال (يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَيْسَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارَ قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارَ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِيَّةٍ وَتِسْعَةٍ فَذَلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) البخاري، وهو صريح في أن هذا يوم القيامة يوم يُنادى آدم، وليس أنه يُنادى قبل القيامة، فيوم الزلزلة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم ترى الناس سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، يوم يُجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا وهو يوم القيامة وليس قبله، وظاهر الآية أيضاً يدل على أنها زلزلة يوم القيامة (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا) إنها تحديث أخبارها بعد قيام الناس منها وخروجهم من قبورهم، وقد فسر قوله تعالى (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) بتفسيرين: قال القرطبي (١٤٧/٢٠): (قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْأَخْفَشُ: إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ، فَهُوَ ثَقُلَ لَهَا. وَإِذَا كَانَ فَوْقَهَا، فَهُوَ ثَقُلَ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: أَثْقَالَهَا: مَوْتَاهَا، تَخْرُجُهُمْ فِي النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْجَنِّ وَالْإِنْسِ: الثَّقَلَانِ... وَقِيلَ: أَثْقَالَهَا كُنُوزُهَا، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: (تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).) والإثنان مما تخرجه الأرض ولا تعارض بينهما، وإنما تخبر الأرض بما وقع عليها من خير أو شر يوم القيامة وليس قبله والله أعلم. ويمكن أن يكون الإمام مسلم رحمه الله قصد بهذا الترغيب في النفقة، وأن الناس يوم القيامة لا يعابون بالمال ولا يأخذوا منه شيئاً ولا يلتفتون إليه كما أن من الترغيب في النفقة والصدقة بالمال أنه لا يأخذ إنسان في قبره وأنه ذاهب وتاركه للناس.

ويمكن أن يكون مقصد الإمام مسلم ليس أن هذا في آخر الزمان، وإنما يقصد أن الناس يعرضون عن المال في القيامة وهي قرية ويوشك أن يقع ذلك، فعلم يقتل بعضهم بعضاً وعلام يقطع أحدهم رحمه وعلام يسرق السارق وهم يتركون كل ذلك عندما يُبعثون يوم القيامة يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً، للأهوال الشديدة التي هم فيها نسأل الله العافية.

والخلاصة أن الحديث يمكن أن يفهم على قولين:

القول الأول: وهو الأظهر والله أعلم من أن هذا بعد البعث وأن السارق والقاتل والقاطع يأتون نادمين يوم القيامة (فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي) أي في الدنيا في زمن إقامة الحدود في أي زمن وقع فيه قطع اليد لسارق سرق من أجل الذهب والفضة سرق من أجل المال، فبسبب الذهب والفضة لمثل هذا الذي هو يوم القيامة كأمثال الأعمدة.

والذهب إنما يُصنع بالإتيان بجبال تراب ويستخلص منه جرامات قليلة، فالذهب ليس موجوداً كالمعتاد بالنسبة لنا بكثافة كبيرة في التربة، حتى الجبال التي يستخرج منها الذهب، ليس فيها كميات من الذهب مثل الإسطوانة، ولكن الأرض فيها هذا ولكن على أعماق بعيدة جداً والله أعلم أين هي ولكن يقع هذا يوم القيامة،

٢٠ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتزييتها.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا يَصَدَّقُ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بيمينه وَكَانَتْ ثَمَرَةً قَرَّبُوهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَكْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ ». [الفصل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، الفلوة: المهر الصغير إذا فطم].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا يَصَدَّقُ أَحَدٌ ثَمَرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بيمينه فَبَرَّيَهَا كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ قُلُوصُهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَكْظَمَ ». [القولص: الشابة من الإبل].

وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ سِطَّامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَّيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ رَوْحٍ « مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا ». وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ « فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْوِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهَيْلٍ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

عندما بقيت الأرض أغلى ما فيها فتخرجه، أمثال الإسطوان وليس تراب وتستخلصه، فنحن عندنا جبال فيها ذهب ولكن لكي تستخلص هذا الذهب يحتاج مجهود كبير جداً من أجل أن نسبته ضئيلة، وحتى البلاد التي يستخرج منها الذهب تحتاج إلى معالجة طويلة حتى تخرج كمية نافعة اقتصادياً من الذهب، لكن الأرض فيها كتل ذهبية أمثال الأعمدة من الذهب والفضة سوف تخرجها يوم القيامة، فيجيء الناس مع كثرة، لا يقبلونه، ويندمون على أنهم قتلوا وسرقوا وقطعوا أرحامهم. والقول الثاني له وجه أيضاً: أنه قليل القيامة يكثر المال.

صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .

قوله ﷺ: (وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ) المراد بالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ .
قوله ﷺ: (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرَبُّو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ)

قَالَ الْمَازِرِيُّ: قَدْ ذَكَرْنَا إِسْتِحَالََةَ الْجَارِحَةِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَشَبْهَهُ إِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ عَلَى مَا اعْتَادُوا فِي خِطَابِهِمْ لِيَفْهَمُوا، فَكُنِّي هُنَا عَنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ بِأَخْذِهَا فِي الْكَفِّ، وَعَنْ تَضَعِيفِ أَجْرِهَا بِالتَّرْيِيَةِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: لَمَّا كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي يُرْتَضَى وَيُعْزُّ يُتَلَقَّى بِالْيَمِينِ وَيُؤْخَذُ بِهَا أُسْتَعْمِلَ فِي مِثْلِ هَذَا، وَاسْتُعِيرَ لِلْقَبُولِ وَالرِّضَا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: إِذَا مَا رَايَةً رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ
قَالَ: وَقِيلَ عَبَّرَ بِالْيَمِينِ هُنَا عَنْ جِهَةِ الْقَبُولِ وَالرِّضَا إِذِ الشَّمَالُ بِضِدِّهِ فِي هَذَا.
قَالَ: وَقِيلَ الْمُرَادُ بِكَفِّ الرَّحْمَنِ هُنَا وَيَمِينُهُ كَفٌّ الَّذِي تُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِضَافَتَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِضَافَةٌ مِلْكٍ وَاخْتِصَاصٍ لَوْضَعِ هَذِهِ الصَّدَقَةُ فِيهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (١).

(١) كل هذا الكلام من المذهب المنحرف في تأويل الصفات، ونحن ثبت الصفات ونمرها كما جاءت دالة على معانيها الاتفة بجلال الله وعلى ما يدل سياقها من القبول والرضا، لكن ثبت كف الرحمن، ثبت أن الله يتقبل الصدقة بيمينه، وثوابها يكون عند الله ﷻ في يمينه؟؟ ويربي ثواب هذه الصدقة حتى تكون مثل الجبل العظيم أو أعظم، فهذا الكلام الذي ذكره المازري عن القاضي عياض هي طريقة الخلف في تأويل الصفات، وقد نبهنا مراراً على مخالفة ذلك لمذهب السلف ﷺ.

وذكر الشمال لم يرد في هذا الحديث، وقد سبق الكلام عن الشمال مرات، وقلنا أن الصحيح أن شمال الله ﷻ هي يمين مباركة، وأنه يصح إطلاق الشمال لثبوت ذلك في الأحاديث المتعددة وهي في القوة والبركة والخير كاليمين، فهي يمين مباركة، أو أنها تسمى يميناً وشمالاً والكيفية مجعولة وليس لنا أن نتكلم، ولا نقول عن اليد جارحة ولا نقول أنها أعضاء لله ﷻ، بل نقول هي صفات له كما قال السلف ﷺ فقالوا أن هذه صفات ذاتية، ولم يقولوا أنها أعضاء أو جوارح، والجارحة بمعنى العضو، والله ﷻ واحدٌ أحد، وإنما ذكر النبي ﷺ هذا وأمره، ومرره الصحابة، ولم يقل لهم لا تعتقدوا ظاهره، ولم يقل لهم ذلك مستحيل في حق الله ﷻ ونحن ثبت ما أثبتته

قَالَ: وَقَدْ قِيلَ فِي تَرْبِيَّتِهَا وَتَعْظِيمِهَا حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ تَعْظِيمَ أَجْرَهَا وَتَضْعِيفَ ثَوَابِهَا.

قَالَ: وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنْ تَعْظُمَ ذَاتُهَا وَيُبَارِكَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَيَزِيدَهَا مِنْ فَضْلِهِ حَتَّى تَثْقُلَ فِي الْمِيزَانِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَحْوُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَّاءَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (١).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ) (٢).

الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وكما ذكرنا نستفيد إثبات الصفة ونستفيد ما يدل عليه السياق من القبول والرضا ومضاعفة الثواب.

وأما زعم أنها (كَفَ الَّذِي تُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ) فمن أبطل التأويل، ومعلوم أن كل الألف ملك للرحمن ﷻ، فكل ألف الخلق المعطي والأخذ هي ملك للرحمن فكيف يقول أن هذا إضافة ملك، فهذا كلام باطل بلا شك، ولا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد في أن هذا من باب حذف المضاف، فالنبي ﷺ عندما تكلم بمجاز حذف المضاف بيّنه قال ﷺ [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ] مسلم، فهذا نص واضح بيّنه النبي ﷺ وأنه عندما تكلم بمجاز حذف المضاف، مرضت أي مرض عبدي فلان، بيّنه النبي ﷺ بكلام الله ﷻ فكيف يدعى حذف المضاف في مثل هذا، والنبي ﷺ يرغب في النفقة بأن التمرة يأخذها الرحمن بيده فيقبلها، فقبول ذلك معناه ثوابها كما ذكرنا.

- وهذا الحديث لو مرّر على ظاهره كما قاله النبي ﷺ، فإنها تثمر ثمرة في القلب عظيمة، فيها إكرام عظيم، لأنك إن وضعت الصدقة وعلمت أن الله يتقبلها يمينه ﷻ، وكذلك فهي من أعظم المرغبات، وأما حين يستعمل التأويل ينصرف الذهن إلى الرد ويتعد عما دل عليه الحديث.

(١) يمكن أن تكون هذه الثمرة يوم القيامة كذلك، والذي يظهر والله أعلى وأعلم من أن ثوابها يكون عند الله كذلك والله أعلم، ولذلك يوضع في الميزان ثواب هذه الصدقة ويجعل أجساماً ويكون يوم القيامة مثل الجبل العظيم والله أعلم.

(٢) في الحديث نص على التشبيه، وهو معلوم أن هذه الثمرة بعينها قد وقعت في كف الفقير أكلها بالقطع واليقين وبالأمر المحسوس المشهود مما لا يحتمل غير ذلك، فنقول هذه الثمرة بعينها أكلها الفقير أم صعدت إلى السماء، ولذلك قلنا الذي صعد ويربى هو ثوابها أو هي بعينها يوم القيامة، والظاهر أن الله يربّيها الآن، فنحن نبحت عن أقرب ما يحتمله هذا الظاهر، فنحن نفترض افتراضات ما أمكن حمله على ذلك، أما أن هذه الثمرة بعينها أين ذهبت، فالذي جعلنا نقول الثواب لأن هذه الثمرة بعينها أكلها الفقير ولا يصح بحال أن تكون هذه الثمرة صعدت إلى السماء.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْفُلُو) الْمُتَهَرُّ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فُلِي عَنْ أُمِّهِ، أَيْ: فَضْلٌ وَعَزْلٌ. وَالْفَصِيلُ: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فَضَلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمِّهِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، كَجَرِيحٍ، وَقَتِيلٍ: بِمَعْنَى مَجْرُوحٍ وَمَقْتُولٍ.

وَفِي (الْفُلُو) لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ أَفْصَحُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا: فَتَحُ الْفَاءِ وَضَمُّ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ الْوَاوِ، وَالثَّانِيَّةُ: كَسْرُ الْفَاءِ وَإِسْكَانُ اللَّامِ وَتَخْفِيفُ اللَّامِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فُلُوهُ أَوْ قُلُوصُهُ)

هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ اللَّامِ، وَهِيَ النَّاقَةُ الْفَتِيَّةُ وَلَا يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)

قَالَ الْقَاضِي: الطَّيِّبُ فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى الْمُتَزَّهِ عَنِ النَّقَائِصِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْقُدُّوسِ، وَأَصْلُ الطَّيِّبِ الزَّكَاةُ وَالطَّهَارَةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْخُبْثِ (١).

وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي هِيَ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِي الْأَحْكَامِ، وَقَدْ جَمَعَتْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي جُزْءٍ (٢)،

وَفِيهِ: الْحَثُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنَ الْحَلَالِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِنْفَاقِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَفِيهِ: أَنَّ الْمَشْرُوبَ وَالْمَأْكُولَ وَالْمَلْبُوسَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلَالًا خَالِصًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ،

وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ الدُّعَاءَ كَانَ أَوْلَى بِالْإِعْتِنَاءِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ (٣).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ) إِلَى آخِرِهِ.

مَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - : أَنَّهُ يُطِيلُ السَّفَرَ فِي وُجُوهِ الطَّاعَاتِ كَحَجِّ وَزِيَارَةِ مُسْتَحَبَّةٍ وَصِلَةٍ رَحِمَ وَغَيْرَ ذَلِكَ (٤).

(١) فالله ﷻ طيب فيه من صفات الكمال والجمال والتزَّهِ عن النقائص، وأسم الطيب أسم من أسماء الله ﷻ كما دل عليه هذا الحديث، وإن كان هناك من ينازع ولكنه إسم لا يوهم النقص بحال.

(٢) فهو أحد الأحاديث الأربعين النووية.

(٣) بل الحقيقة أن كل أحد يريد الدعاء ولا يستغني عن الدعاء فلا بد وأن يأكل الحلال لأن من موانع إجابة الدعاء تناول الحرام والتغذية بالحرام وشرب الحرام وأكل الحرام ولبس الحرام.

(٤) وربما كان في سفر مباح كسفر تجارة وهو يدعوا الله أن يبارك له في سفره ونحو ذلك.

قوله ﷺ: (وَعُذِّي بِالْحَرَامِ) هُوَ بَضْمُ الْغَيْنِ وَتَخْفِيفُ الدَّالِ الْمَكْسُورَةِ.

قوله ﷺ: (فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِدَلِكِ)

أَيُّ مَنْ أَيْنَ يُسْتَجَابُ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ؟ وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ (١) (١)

(١) ففيه استبعاد ذلك، وفيه عدم قبول الحرام في الصدقات وغيرها، قد يظن بعض الناس أن هذا الحديث يمنع من إنفاق الأموال المحرمة في وجوه البر ومصالح المسلمين وذلك استدلال في غير موضع، فقوله (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) أي حلالاً، معناه أنه إذا نوى الإنسان أن يتصدق به عن نفسه، فكل مال محرم لا يملكه الإنسان، إذا تصدق به أو تصرف فيه أي تصرف يقع تصرفه باطلاً لأنه لا يملكه فلا يقبل هذا العمل منه، فكل تصرفاته وقعت فيما لا يملك، وليس كما ذكرنا من قبل من أن من كانت في يده أموال محرمة، لا يستطيع أن يردها إلى أصحابها لعدم علمه بهم، أو عجزه عن توصيلها إليهم، فلا يجوز أن تترك هكذا موقوفة حتى تتلف وإنما يتصدق بها عن أصحابها، وليس ثواب هذه الصدقة لنفسه، فإنه لم يتصرف فيها أصالة عن نفسه، فإنه إن فعل ذلك كانت صدقة غير مقبولة ولا ثواب له فيها ولا يقبلها الله، وكما ذكرنا لأنه تصرف فيما لا يملك، ومن تصرف فيها نيابة عن أصحابها المجهولين الذين لا يستطيع الوصول إليهم أو لا يمكنه ذلك بحال، فإن الله ﷻ أعلم بهم، فهو الذي يوصل هذا الثواب إليهم يوم القيامة، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما لم يجد رب الجارية، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة أو قل الصواب فإن ترك المال حتى يتلف أو إلقائه في البحر كما قال بعض المتأخرين، فهذا مما لم ترد به الشريعة، وسد باب التوبة عن هذا الذي ارتكب الحرام ممتنع أيضاً ولا تحصل التوبة إلا بعد رد الحقوق إلى أهلها، فلو أنه أنفقها نيابة عن هؤلاء، كانت صدقة مقبولة، عن أصحابها لا عن الشخص، فالحديث يرد في الرد على ذلك، ولا يؤخذ بها يوم القيامة إلا إذا شاء صاحب الصدقة أن يأخذ من حسناته بقدر ما ظلم، ويأخذ هو ثواب تلك الصدقة لأنه فعلها نيابة عنه، فهنا قد يكون قد أخذ ثوابها أيضاً، والذي لا يشك فيه أن صاحب هذه الأموال التي كان يجب ردها إليه سوف يفرح بها أعظم الفرح يوم القيامة، إذا وجد ثوابها عند الله ﷻ، فهذا التصرف يعلم الفضولي الذي يتصرف بدون إذن صاحب المال، أن صاحب يقبل بالإذن الضمني لأنه سوف يرضى بها يوم القيامة، وهذا أحسن وأفضل بلا شك من أن تتركها تتلف لا يتفع بها أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومن هنا جاز للأخذ أن يأخذها ليس عن المعطي ولكن عن صاحبها المجهول، ولذا يجوز أن تكون في الطعام والشراب والمساجد وغيرها لأن هذا الوصف وصف الحرام قد زال عنها بالتصرف الصحيح وهو التصرف الذي هو نيابة عن صاحبها، وأما التصرف المحرم فهو الذي يتصرف فيها أصالة عن نفسه، ولذلك نقول لو أن رجلاً أتى بمال مخدرات من غير توبة ويدفع ذلك للمسجد، لا نقبلها ولا نأخذها منه حتى يتصرف تصرفاً صحيحاً لأن هذا المال لا بد وأن يُنفقه على جهة التوبة تخلصاً منه، مع أننا لو أخذناه منه ووضعناه في موضعه مع التنبيه صح ذلك، ولكن هذا من باب الزجر له وبيان أن صدقته ليست صدقة وأنها غير مقبولة، ولا نقره على أتiane وكسبه المحرم، ولذلك نقول نمتنع من أخذها على هذه الجهة، أما لو أنه أنفقها على جهة التوبة والتخلص منها نيابة عن أصحابها، صح ذلك والله أعلم.

- وهذا الحديث فيه فوائد:

منها أن فيه تكريم للمؤمنين فقد أمرهم بما أمر به المرسلين، وهذا من أشرف ما خص به أهل الإيثار وهو الأكل من الطيبات، وأما عامة الناس فقد قال الله ﷻ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) فقد أمرهم بالكل من الحلال أيضاً ولكن بدأ بذكر (مِمَّا فِي الْأَرْضِ) وأما المؤمنون فقال (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) فأطيب ما رزقهم الله ييخثون عنه، ففيه أن المؤمن ييحث عن الحلال وخص بطلبه، وأن أكل الحلال من أسباب استجابة الدعوة، وذكر جملة من أسباب إجابة الدعوة:

وهو أن المسافر يستجاب دعوته أكثر لأنه قال (يُطِيلُ السَّفَرَ)، وكذا رثاء الهیئة من أسباب استجابة الدعاء وإظهار الفقر والاستكانة لأنه قال (أَشْعَثَ أَغْبَرَ) وورد في صلاة الاستسقاء أن النبي ﷺ خرج في ثياب رثة، ومد اليدين إلى السماء لإجابة الدعاء لقوله (يُمَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ)، فيستحب رفع اليدين إلى السماء في الدعاء، وفيه التوسل إلى الله ﷻ بالربوبية فيقول (يَا رَبَّ يَا رَبَّ) ويكرر التوسل بالربوبية في الدعاء، فكل هذه الأسباب من أسباب إجابة الدعاء. وأما موانع إجابة الدعاء فهو التلبس بالحرام، نسأل الله أن يرزقنا حلالاً طيباً.

* المال المختلط معناه أن فيه جزء حلال وجزء حرام، فطالما أن هناك فيه جزء حرام فهو من موانع إجابة ادعاء، ولا دليل على اشتراط صرف المال الحرام في دورات المياه ورصف الطرق فلا دليل على هذا التخصيص، بل الصحيح أنه سينفق صدقة نيابة عن أصحابه، فالعبرة بكيفية التصرف فهل سوف يتصرف نيابة أن أصحاب المال كالوكيل عنهم أم ماذا؟ فالصحيح أنه طالما تصرف ككاتب إلى الله يضعها في مصالح المسلمين العامة بما فيها طعام الفقراء وشرابهم، فلا حرج عليه، والتوبة شرط في ذلك.

أما مال البنك الربوي فأمواله المحرمة أتت من عقود محرمة وهو قروض بفائدة وفوائد أخذها من الناس، فالبنك يسلف بـ [٢٠٪]، ويعطيك [١٠٪] ويأخذ هو [١٠٪]، المفروض تذهب للناس الذين أخذت منهم الفائدة، وهؤلاء الناس لا أعرفهم فالبنك هو الذي يتعامل معهم، وبالتالي قلنا أنه يُنفقها عن هؤلاء لأن هذا المال لما اختلط ببعضه، فيفترض هذه الأموال تقسم على كل من تعامل معه البنك بالفائدة، بنسبهم، فهذا المال الذي أخذته من البنك عن طريق الفوائد الربوية يفترض أن يرجع إلى الناس التي اقترضت من البنك بالنسب التي دفعوها، وهذا أمر شبه مستحيل أن يُعرف بل هو كذلك، ولذا فأنت تتصدق بها عن هؤلاء الذين كان يجب أن يتوبوا وترد لهم الأموال التي دفعوها فوائداً، لأن الذي اقترض من البنك هو مؤكل للربا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويأخذ أمواله التي دفعها فوائداً نظير الاقتراض.

(١) فتاوى:

- رجل عنده إبل أو بقرة أو غنم إذا بلغ النصاب فهل يأتي بما عليه من زكاة ويذبحها ويوزعها أم يُخرج قيمته؟ بل يخرجها حياً، فيأتي بالشاة أو الناقة ويعطيها للفقير، يعطيها بعينها، فإنه في كل خمس من الإبل شاة فيخرجها حية ويعطيها للفقير، أما الزرع فيخرج الزرع نفسه أو من جنسه.

- هل تُقبل الصدقة من تاجر مخدرات على المريض وغيره؟ إذا تاب، غير ذلك فإننا لا نقره على الاستمرار في المحرم، حتى لا يغتر ويعتقد أنه مُحسن، بل إذا تاب وقال أنه يريد أن يتخلص من هذا المال المحرم، عند ذلك نأخذ منه هذه الأموال ونضعها في موضعها.

- رجل أفطر في رمضان متعمداً بلا عذر ولا مرض ولا جماع، أفطر بالأكل والشرب، هل عليه كفارة؟ الصحيح من قول العلماء أن عليه كفارة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهو أنه إذا أفطر عمداً بغير عذر يُكفر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يُعْتِقَ رَقَبَةً أو يَصُومَ شَهْرَيْنِ أو يُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا (مسلم)، وللحديث الآخر: (مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ) (خز)

١٩٩٠ ، (حب) ٣٥٢١ [قال الألباني]: حسن - "الإرواء" (٤ / ٨٧)، ومفهوم المخالفة أن من أفطر في رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة، وأن العلة ليست في الجماع ولكن العلة في انتهاك حرمة رمضان، بدليل أنه إن أفطر في صوم واجب بالجماع في غير رمضان، لا يجب عليه كفارة، إذا فهو لا انتهاك حرمة رمضان، وانتهاك الحرمة حاصل بالأكل والشرب كما هو حاصل بالجماع، والكفارة ترتبها على الاستحباب على الصحيح.

- رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة ثم عاد؟ عليه أن يعود فيطوف طواف الإفاضة وعليه دم والله أعلم.
- بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك أخذ المسلمون إحدى الكنائس فقسموها قسمين جعلوا نصفها مسجداً والنصف الآخر كنيسة؟؟ في الأصل دمشق والشام فتح جزء منها صلحاً وجزء منه فتح عنوة، وهو الجزء الذي فتحه خالد بن الوليد، والجزء الذي فتحه أبو عبيدة فتحه صلحاً، ولذا اصطلاحوا على جعل هذه الكنيسة التي كانت في المتصف جزءاً منها كنيسة وجزءاً منها مسجداً، فليس هناك تعارض بين هذا وبين أن البلاد التي فتحت عنوة لا يجوز بناء كنائس فيها ولا يجوز بناء أي معبد لغير أهل الإسلام وكذا الأمصار التي مَصَرَّها المسلمون، فلا يجوز أن تُبنى فيها كنائس، أما إذا فتحت صلحاً وأقروا على كنائسهم، أقروا عليها ولا يجدون شيئاً كما نص على ذلك عمر في الوثيقة العمرية لقول النبي ﷺ "لَا تَكُونُ فِئْتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ" ، (د) ٣٠٣٢ [قال الألباني]: ضعيف، ومحمل الحديث على أرض مَصَرَّها المسلمون بنوها كالقاهرة مثلاً والكوفة والبصرة وبغداد فهذه البلاد بناها المسلمون أصلاً كانت صحراء فبناها المسلمون، أما البلاد التي فتحوها عنوة، لا يجوز أن يُبنى فيها كنيسة، وفي كلتا الحالتين لا يجوز إنشاء كنيسة جديدة.

- إذا كان عندي ذهب بلغ نصاباً ثم بعد مدة أضفت له ذهباً آخر، كلاهما للاستعمال، كيف أركي الذهب الجديد مع حولان الحول؟ هذه مسألة المال المستفاد أثناء الحول الذي يُضاف إلى الأصل الذي كان عند أول الحول، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، فإنهم لا يختلفون على أن ما كان من نماء هذا المال كربح التجارة، فهو يحسب بحول الأصل، وما كان من جنسه وليس من نماء فهذا هو الذي فيه الخلاف والراجح فيه قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يُحسب أيضاً بحول الأصل ولو استفاده قبل انتهاء الحول بيوم واحد، مثل رجل عنده خمسة آلاف جنيه وقد بلغ النصاب وذلك في أول محرم، وجاءه يوم ثلاثين ذو الحجة فوفهم ألفين من الجنيهات، فعليه أن يُخرج على السبعة آلاف وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو أنه طالما بلغ نصاباً فالزكاة واجبة بمرور الحول على أصل النصاب، وأما على قول الجمهور فهو يجعل لهذا المال حولاً مستقلاً وهذا القول في الواقع العملي فضلاً عن مخالفته لما ورد عن عمر رضي الله عنه في أمر السخال فعن سفيان بن عبد الله قال: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مُصَدِّقاً (وهو عامل الزكاة الذي يَسْتَوْفِيها من أربابها) فَكُنْتُ أَعِدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (وهو الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد) فَقَالُوا: أَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً؟ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ ، نَعُدُّ عَلَيْهِمُ بِالسَّخْلِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا. (ط) ٦٠١ ، (طب) ج ٧/ص ٦٨ ح ٦٣٩٥ ، (هق) ٧٠٩٤ ، وكان النبي ﷺ يُرْسِلُ من يجمع الصدقات فكانوا لا يستفصلون الناس متى ملكت هذه، وهل هذه من أولادها أم من غيرها؟ بل كان يعد الموجود مطلقاً، فالخلاف في المال المستفاد من جنس الأصل وليس من نماء، فلو قلنا بقول الشافعي وأحمد بأن كل مال له نصاب مستقل، فهذا من جهة الواقع مما يعجز الناس عن فعله ومما لا يأت الشرع بمثل هذا الحرج.

- هل مؤخر صدق المرأة يجب فيه الزكاة مع أنه لم يقبض بعد؟ الصحيح أن صدق المرأة عبارة عن دين إلى أجل، فالصحيح أنها إذا قبضته زكته لما مضى من السنين.

- الصاع أربعة أمداد، والمُد ملء كفي الرجل المتوسط، وهذا يختلف باختلاف الشيء، فصاع التمر في الوزن المعاصر (١,٥ كيلو) وصاع الأرز (٢,٣ كيلو) وصاع القمح (٢,٥ كيلو).

- هل لو احتاج رجل فقير أدوية من الصيدلية أعطيه منها على سبيل الزكاة؟ يعطيه أموال ويذهب الفقير ليشتريها، طالما أنه ليس صاحب الصيدلية، صاحب الصيدلية الذي عنده عروض التجارة هو الذي يجوز له إخراج العروض على الراجح، لكن المسألة فيها خلاف وهي أنه لديه عروض هل يجوز له إخراج عروض أم يجب إخراج قيمة؟ الصحيح أنه يُجزيه أن يُخرج العروض أو يُخرج القيمة، ولا يجوز إخراج عروض وهو ليس عنده عروض تجارة، كرجل عليه زكاة مال تقود لا بد وأن يُخرجها تقود لا يجوز أن يشتري بها أدوية، بل يعطي للفقير مال يشتري بها لنفسه أدوية، فلا يجوز له أن يشتري بها أدوية أو طعام أو نحو ذلك ويعطيها للفقراء على أنها زكاة مال بل يعطيهم تقود وهم يشتروا هم ما يحتاجون، وأما إن كان هو صاحب الصيدلية، فيكون زكاة عروض تجارته يجوز أن يُخرجها عروض على الراجح، وزكاة ماله يُخرجها مال، ولا يُخرج عروض إلا من عروض، فالبحال يمكن أن يُخرج "جبن"، النجار يمكن أن يُخرج "خشب"، ولو عنده عروض ومال، فعليه أن يُخرج من المال مال ومن العروض عروض، والأحوط أن يُخرج عن الجميع مال لأن هذا هو قول الجمهور، الحنابلة هم الذين يجوزون على رواية إخراج العروض من العروض، وإلا فالجمهور يقول يجب إخراج القيمة وهو المال، وقد قلنا أنه يُجزىء إخراج العروض لأنه يمكن أن يكون ليس معه سيولة ومعه عروض، فيُخرج عروض.

- البعض يقول لو أخرج زكاة الفطر شعير لم يُجزيه لأنه ليس قوتاً في زماننا؟ الصحيح أنه يُجزئه، ولكن على قول الشافعية أنه إذا انتقل إلى الأدنى لم يُجزيه، وعندنا الأرز هو غالب قوت البلد فعلى قول الشافعية لم يُجزيه، والأحوط ألا يُخرج شعيراً.

- من عنده أنواع مختلفة من أعيرة الذهب عليه أن يُجمع ذلك كله عن طريق هذه المعادلة (عدد الجرامات X العيار (١٨ أو ٢١) / ٢٤) = عدد الجرامات للذهب الخالص.

بعض الإخوة يقتني أقلام وساعات مطلية بماء الذهب عيار (١٨)، كذلك يمتلك ما يُسمى بسلسلة المفاتيح مطلية بالفضة، ويستدلون بجزء من حديث (وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا)، (د) ٤٢٣٦ [قال الألباني]: حسن، (وَلَكِنْ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا) (حم) ١٩٧١٨، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، وقلنا لهم هذه الزيادة ضعيفة، فقالوا قد صححها الشيخ الألباني، فقلنا لهم هي للنساء، قالوا الرسول ﷺ قال العبوا ولم يقل العبن، هل يجوز اقتناء مثل هذه الأشياء؟ لا، وحتى هذه الزيادة لو صحت، (عليكم بالفضة) يعني في الحلي الجائر اتخاذها، فلو أن إنساناً احتج بهذا على أنه يجوز للرجل أن يلبس قرطة فضة، أيجوز أن يحتجوا بهذا أم يقولون هناك دليل يمنع من ذلك وهو منع تشبه الرجال بالنساء، فكذلك منع الاستعمال الذهب والفضة لعموم قول النبي ﷺ (فَاتَّبَعُوا لَهَا فِي الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِي الْآخِرَةِ) البخاري، فلا يجوز إلا ما دل عليه الدليل من حلي الجائزة للرجال وللنساء في أمر الفضة، أما أدوات الاستعمال كسلسلة المفاتيح والقلم الذي يكتب به وأدوات الأكل والشرب والذي ورد فيها النص اتفاقاً، ولكن جماهير أهل العلم على أن كل وجوه الاستعمال كذلك إلا ما استثناه الدليل، فلا يجوز نظارة شمسية ذهب لا للرجال ولا للنساء ولا يجوز سلسلة المفاتيح ولا سكين ولا ملعقة ولا أقلام ولا أطباق الصيني المكسية بالذهب فهذه نص عليها الحديث (لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وقال ﷺ (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) البخاري، فهو عام للرجال والنساء، وطالما يمكن استخراج هذا الذهب منها وكما قلتم أنه عيار (١٨) فهناك أجزاء عندما ينصهر هذا

٢١ - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ.

حَدَّثَنَا عَوْذُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ « مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَرَّ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ فَلْيَفْعَلْ » .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيِّكَلُمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءُ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا

الذهب ويخرج منه جُرم من الذهب ولو جزء من الجرام، وأما الأسنان إنما تُجزيء عند الضرورة إذا لم يوجد عنده غيرها أما الآن فعندنا أنواع كثيرة، فلا يجوز أسنان من الذهب الآن.

- رجل أخرج زكاته لستين مقدماً ثم مات، هل لورثته أن ترجع هذه الأموال؟ لا قد خرجت صدقة.

- ما الدليل على حولان الحول؟ قول النبي ﷺ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"، (جدة) ١٧٩٢ [قال الألباني]: صحيح.

- عندي صيدلية مليئة بالأدوية كيف أخرج الزكاة خاصةً أني أشتري وأبيع خلال العام؟ يأتي في يوم أن ملك النصاب يعرفه في هذا اليوم يحسب ما عنده من أموال سائلة ومع الأدوية الموجودة بسعر الجملة في يومها فلو جاء صيدلي يشتريها كيف يقيمون هذه الأدوية؟ فسوف يحسبها بسعر الجملة، لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع، ويجمع في يوم الجرد وهو اليوم الذي مرَّ عليه الحول من يوم وجوب ملك النصاب، والمال الموجود يخرج عليه (٥، ٢٪)، ولو هناك مديونات يخصمها، وأما زكاة الدين فخلاصته لو مديون يخصمه لأنه ليس ملكه، فبعد أن يحسب القيمة الموجودة فلو كانت ستين ألف وعليه عشرة آلاف، فيخرج عن خمسين ألف، والأموال التي له عندما تأتي "يزكيها لما مضى من السنين" فهناك أربع مذاهب في هذا الباب وهذا مذهبي، فالصحيح عندي أنه يزكيها إذا قبضها لما مضى من السنين، لأنها أموال قد جاءت وظهر أنها أموال موجودة قائمة ولكن كانت غائبة عن تصرفه ساعتها، فلما يقبضها يزكيها لما مضى من السنين.

- أما صاحب الأساس والموبليا وصاحب الحديد والأسمت وما أخرجوه من أقساط؟ فكل ما يأتيه جزء من الأقساط يُخرج زكاته عند قبضه طالما مرَّ الحول على أصله، يريد أن يُخرجه مع أصله يُخرجه لا بأس بذلك، لكن مأذون له أن يؤخره إلى أن يقبضه، إن كان هذا المال غاب عنه ستين يخرج ستين، إن كان قد جاء بعد ثلاث يخرج عن ثلاث فيخرج عن الثلاث (٥، ٧٪).

النَّارَ وَلَوْ شِيقَ ثَمَرَةٍ». زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ « وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ». وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ « اتَّقُوا النَّارَ ». ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ شِيقَ ثَمَرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ كَأَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ شِيقَ ثَمَرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ». حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي التَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَهُمْ مِنْ مُضَرٍ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى يَهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (لَئِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ)، تَصَدَّقَ رَجُلٌ ^(١) مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ تَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرٍّ مِنْ صَاعٍ ثَمَرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ شِيقَ ثَمَرَةٍ ». قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ^(٢) - قَالَ - ثُمَّ تَبَاعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ

(١) هو خبر والمقصود به الأمر، (تَصَدَّقَ) فعل ماضٍ، ولكن المقصود به [فليتصدق رجل] الذي يقدر على ذلك، أو [فلو تصدق فنعلم ما فعل].

(٢) أي كادت أن تسقط من يده بل سقطت، فإنه كان يريد أن يضعها فسقطت منه قبل أن يضعها، فإنه كان يحملها بصعوبة حتى أنها وقعت منه من كثرتها وثقلها عليه، فكان هو ﷺ الأسوة الحسنة لأن الناس عندما رأوا ذلك تابعوا إلى الصدقة فقال (ثُمَّ تَبَاعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ)، وهذا دليل على قلة ما عندهم من الأموال، فإنهم لم يأتوا بأموال وإنما أتوا بطعام ووثياب.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » . [المحْتَاب: اللباس، المذهب: الشيء المموء بالذهب، النمار: جمع نمره وهى كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدَرَ النَّهَارِ . بِمَثَلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ .

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ فَصَلَى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ) الْآيَةَ » .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ . قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ .

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ)

شِقِّ التَّمْرَةِ - بِكَسْرِ الشَّيْنِ - نِصْفُهَا وَجَانِبُهَا،

وَفِيهِ: الْحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا لِقِلَّتِهَا، وَأَنَّ قَلِيلَهَا سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ.

قَوْلُهُ: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ)

هُوَ بَفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّهَا، وَهُوَ الْمُعْبَّرُ عَنْ لِسَانٍ بِلِسَانٍ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)

فِيهِ: أَنَّ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي فِيهَا تَطْيِيبُ قَلْبِ إِنْسَانٍ إِذَا كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ طَاعَةً.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ)

هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ، وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ الْأَعْمَشِ وَعَمْرِو وَخَيْثَمَةَ.

قَوْلُهُ: (فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ) هُوَ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ،

وَمَعْنَاهُ: قَالَ الْخَلِيلُ وَغَيْرُهُ: مَعْنَاهُ نَحَاهُ وَعَدَلَ بِهِ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: الْمُسِيحُ: الْحَذِرُ وَالْجَادُّ فِي الْأَمْرِ، وَقِيلَ: الْمُقْبِلُ، وَقِيلَ: الْهَارِبُ، وَقِيلَ: الْمُقْبِلُ إِلَيْكَ الْمَانِعُ لِمَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ.

فَأَشَاحَ هُنَا يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْمَعَانِيَ أَيْ حَذَرَ النَّارَ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، أَوْ جَدَّ فِي الْإِيضَاحِ بِإِقَانِهَا، أَوْ أَقْبَلَ إِلَيْكَ خَطَابًا أَوْ أَعْرَضَ كَالْهَارِبِ (١).

(١) الظاهر والله أعلى وأعلم أنه تأكيد لمعنى الإعراض فإنه ولي وجهه كأنه ينظر إليها وتعوذ بالله منها وكأنه يريد الابتعاد عنها والهرب من النظر إليها لشدة منظرها والله أعلى وأعلم.

والمعاني كلها متلازمة، فإنه ﷺ أكد التحذير من النار ثلاث مرات، وهذا الحديث يدل على أن كل أهل الموقف يكلمهم الله ﷻ، بناءً على أن الخطاب للحاضرين كل من كان منهم، ومن يقوم مقامهم بعد ذلك ويكون مثلهم؛ وأما الآيات والأحاديث التي فيها عقوبة البعض (لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ) أي لَا يَكَلِّمُهُمْ كَلَامَ تَكْرِيمٍ وَكَلَامَ رَحْمَةٍ وَإِنَّمَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكَلِّمُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ مُحَاسِبًا لَهُمْ، يَكَلِّمُهُمْ بِكَلَامِ الْعُقُوبَةِ كَقَوْلِهِ (قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) فهذا كله مخاطبة، والظاهر أنهم يسمعون هذا التوبيخ وهذا العقاب لأن الله ﷻ إنما يخاطبهم بكلام يسمعون، كما في حديث أبي هريرة [فَلَقِيَ الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيْ فُلٌ أَلَمْ أَكْرَمَكَ وَأَسْوَدَكَ وَأَزَوَّجَكَ وَأَسَخَّرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذَرَكَ تَرَأْسَ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَىٰ. قَالَ فَيَقُولُ أَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ فَيَقُولُ لَا. فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنَسَاكَ كَمَا نَسِيتِي] بعد أن سألوا النبي ﷺ [هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ». قَالُوا لَا. قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ ». قَالُوا لَا.

قَالَ « فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا] والحديث رواه مسلم، والمقصود من هذا أن الكلام المنفي في الآيات والأحاديث والتي فيها العقوبة، هو كلام التكريم، أما كلام المسائلة والمحاسبة، فهذا الذي يخشى منه عباد الله المؤمنين، وكلام التوبيخ والمعاقبة فهو كذلك يحصل للكافرين ولا يتعمون بسماع الكلام من الله ﷻ، وإنما يتعم أهل الإيمان.

قوله: (مُجْتَابِي النَّارِ أَوْ الْعَبَاءِ)

النَّارِ بِكَسْرِ النُّونِ جَمْعَ نَمْرَةٍ بَفَتْحِهَا، وَهِيَ ثِيَابٌ صُوفٌ فِيهَا تَنْمِيرٌ^(١)،

وظاهر قوله (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ) وفي الأحاديث الأخرى (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا تَرْجُمَانٌ) البخاري، أي ليس هناك من يحجب عنه ولا من يعبر عما في نفسه، ونفي الحجاب يقتضي أن الكل سيُكلم وأنه سوف يرى ربه ليعلم أنه حق (وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ).

فمسألة سماع الكفار ورؤية الكفار ربهم يوم القيامة، فيها خلاف مشهور، والصحيح أن جميع أهل الموقف يرونه ولكن ليست رؤية تكريم للكفار ولا للمنافقين وإنما يرونه رؤية العبد الأبق لسيد الغضب عليه الذي يتظر منه العقوبة، والكلام كذلك والله أعلى وأعلم. ثم يحجبون بعد ذلك فإذا دخلوا النار يقول الله (اخْسَوْوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) فإنهم يحجبون عن ربهم ولا يكلموه بعد ذلك وهو عَلَيْكُمْ لا يكلمهم بعد ذلك لأنهم في العذاب المقيم أبد الأبدين نعوذ بالله من ذلك.

فقوله تعالى (كَأَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ) لا ينافي إثبات الرؤية التي ليس فيها تكريم، وإنما يرونه ليعلموا أن وعد الله حق ثم يحجبون بعد ذلك، نعوذ بالله من حال أهل النار.

- وقوله (فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ) أي على يمينه، (وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ) أي على شماله، فعمله يحيط به من جميع الجوانب، (وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) وذلك أنه «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُحَرِّقُونَهَا» مسلم، فإراها الناس جميعاً، نسأل الله العافية.

- (فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) كأن يتصدق الإنسان بنصف تمرة، فلا مانع من أن يتصدق بهذه الصدقة اليسيرة، ولقد كان بعض السلف يتصدق بما يجد، بتمرة ولو بصلصة، وعن مالك، قال: بَلَّغْنِي أَنَّ مَسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنْ يَدَيْهَا عَنَبٌ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ كَمَا تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ. ، (ط) ٢٨٤٩، فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على التصديق كل حين ولو بالشيء اليسير، لكي يكون متعوداً على العطاء والصدقة في سبيل الله وَعَلَيْكُمْ.

- والكلمة الطيبة تشمل ذكر الله وَعَلَيْكُمْ وكما ذكر النووي أنها تشمل (تَطْيِيبُ قَلْبِ إِنْسَانٍ) فتطيب قلب الفقير فتقول له قولاً ليلاً كما قال الله وَعَلَيْكُمْ (وَأَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ إِنِّي أَخَذْتُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا) بحيث لا يؤذي ذلك الفقير الذي سألته، والكلمة الطيبة تبقى بها من النار، وهو كل الكلام الطيب المشرع.

والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تطيب القلب بالكلام الصحيح يجعله طاعة وليس فقط مباحاً، فكلمة الإمام النووي (إِذَا كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ طَاعَةً) فالمقصود أنه بالنسبة إلى أصلها، وأما إذا كان ينوي بها تطيب قلب فهي كلمة مشروعة مستحبة، فلو دعى له، فهذا الدعاء مشروع أصلاً، كيسر الله لك، ووسع الله عليك، وأغناك الله من فضله ونحو ذلك، فالدعاء عبادة، وهذا داخل في الكلمة الطيبة، فلو لم يجد ما يتصدق به، ولو شيئاً يسيراً، فليقل الكلمة الطيبة، ولو لم تجد إلا رغيفاً مع يسر ثمته في زماننا ليتصدق به فليفعل، فهو أكثر غناء من نصف تمرة، فلا تبخل بشيء ولو يسيراً وهو لا يُعْضَلُ أكثر الناس؛ وظاهر هذا الحديث أن النبي وَعَلَيْكُمْ حين أشاح بوجهه، الظاهر أنه كان ينظر إلى النار، أن الله قد أزال الحجب بينه وبينها كما قد رآها وَعَلَيْكُمْ في عرض الجدار الذي كان يُصلي إليه.

(١) التميم: أي فيها خطوط أو بقع مثل التي في جلد النمر.

وَ (الْعَبَاء) بِالْمَدِّ وَيَفْتَحُ الْعَيْنَ جَمْعَ عَبَاءَةٍ وَعَبَايَةٍ لُغَتَانِ.

وَقَوْلُهُ: (مُجْتَابِي النَّارِ) أَيِ خَرَقُوهَا وَقَوَّروا وَسَطَهَا ^(١).

قَوْلُهُ: (فَتَمَعَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُثَمَّلَةِ أَيِ تَغَيَّرَ ^(٢).

قَوْلُهُ: (فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ)

فِيهِ: اسْتِحْبَابُ جَمْعِ النَّاسِ لِلْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَوَعظُهُمْ وَحَثُّهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَتَحذِيرِهِمْ مِنَ الْقَبَائِحِ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)

سَبَبُ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا أَبْلَغُ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَمَّا فِيهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْحَقِّ لِكُونِهِمْ إِخْوَةً ^(٣).

(١) أَيِ هِيَ عَبَائُهُ فِيهَا فَتْحَةٌ فِي وَسْطِهَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا رُؤُوسُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- (قَوْمٌ حَفَاءٌ عُرَاءُ مُجْتَابِي النَّارِ أَوْ الْعَبَاءِ) حَفَاةٌ أَيِ لَيْسَ فِي أَقْدَامِهِمْ نَعَالٌ وَلَا خِفَافٌ، وَعُرَاءُ أَيِ أَجْزَاءُ مِنْ أَيْدَانِهِمْ عَارِيَةٌ، فَالْعَبَاءَاتُ الَّتِي لَبَسُوهَا لَا تَغْطِي أَجْسَادَهُمْ فَهَنَّاكَ أَجْزَاءُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مَعْرَاءُ، مَعَ كَوْنِهِمْ حَفَاةً.

- (مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ) أَيِ عَلِقُوهَا فِي رِقَابِهِمْ، فَقَلَّدُوهَا، أَيِ مِثْلَ الْقِلَادَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِي الْعُنُقِ.

- (عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرٍّ بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍّ) هِيَ قَبِيلَةُ الَّتِي مِنْهَا قَرِيشٌ، وَالَّتِي مِنْهَا النَّبِيُّ ﷺ.

(٢) أَيِ تَغَيَّرَ تَأَلَّمَ ﷺ؛ (لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ) أَيِ مِنَ الْفَقْرِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَفَقَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ يَتَأَلَّمُ بِأَلَمِهِمْ، وَلَمَّا يَصِيبُهُمْ مِنَ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ، فَهُوَ ﷺ (بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الشَّدَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الصَّحَابَةُ ﷺ بِحَيْثُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهَاجِرُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قِبَالِهِمْ، وَلَيْسَ عَنْدهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ، يَسَافِرُونَ هَذَا السَّفَرَ الطَّوِيلَ وَهُمْ حَفَاةٌ، فَتَخِيلُ لَوْ أَنَّ هَذَا السَّفَرَ مِنْ قِبَالِ مُضَرَ الْمُتَفَرِّقَةِ، يَأْتُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي صَحْرَاءٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ وَلَيْسَ بِأَرْجُلِهِمْ شَيْءٌ وَثِيَابُهُمْ مَمْرُقَةٌ مَخْرُوقَةٌ لَا تَسْتُرُ مَعْظَمَ أَيْدَانِهِمْ، وَلَا يَجِدُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْدهُ مَا يَكْفِي طَعَامَهُمْ وَلَا كِسْوَتَهُمْ، حَتَّى يَأْمُرَ ﷺ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الشَّدَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الصَّحَابَةُ ﷺ وَمَا تَحْمَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ قَبْلَ الْفَتْوحَاتِ.

(٣) أَيِ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ لَأَنَّ هُنَاكَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَرِيشٍ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ الْآخَرَى، فَهَمَّ مِنْ مُضَرَ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ أَمْرِ صَلَاةِ الرَّحِمِ وَلَوْ تَبَاعَدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ كَثِيرًا فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ قَرَأَهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ آيَةِ سُورَةِ الْحَشْرِ، فَأَحْيَانًا كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَحْيَانًا كَانَ يَقْرَأُ آيَةَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) وَآيَةَ النِّسَاءِ وَآيَةَ الْأَحْزَابِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) وَهَذِهِ إِذَا قِيلَتْ فِي الْخُطْبَةِ فَقَدْ جُمِعَتْ أَنْوَاعُ مِنَ الْخَيْرِ وَاسْتَوْفَتْ شُرُوطُ الْخُطْبَةِ الَّتِي قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِالتَّقْوَى وَأَنْ يَتْلُوا الْقُرْآنَ، وَأَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ ﷻ وَيُشْنِي عَلَيْهِ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ قَدْ اسْتَجْمَعَ فِيهَا مَا اشْتَرَطَهُ الْبَعْضُ لَصِحَّةِ الْخُطْبَةِ؛ وَهِيَ لَمْ تَكُنْ خُطْبَةً جَمْعَةً، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَةِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ تَذْكِيرٌ وَمَوْعِظَةٌ، فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ.

قوله: (رَأَيْتَ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ) هُوَ يَفْتَحُ الْكَافَ وَضَمَّهَا،
 قَالَ الْقَاضِي: ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِالْفَتْحِ وَبَعْضُهُمْ بِالضَّمِّ.
 قَالَ ابْنُ سِرَاجٍ: هُوَ بِالضَّمِّ اسْمٌ لِمَا كَوَّمَهُ، وَبِالْفَتْحِ الْمُرَّةُ الْوَاحِدَةُ.
 قَالَ: وَالْكَوْمَةُ - بِالضَّمِّ - الصُّبْرَةُ، وَالْكَوْمُ الْعَظِيمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْكَوْمُ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ كَالرَّايَةِ.
 قَالَ الْقَاضِي فَالْفَتْحُ هُنَا أَوْلَى، لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْكَثْرَةُ وَالتَّشْبِيهُ بِالرَّايَةِ.
 قوله: (حَتَّى رَأَيْتَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ)
 فَقَوْلُهُ: (يَتَهَلَّلُ) أَيِ يَسْتَنِيرُ فَرَحًا وَسُرُورًا.
 وَقَوْلُهُ (مُذْهَبَةٌ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:
 أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَالْجُمْهُورُ -: (مُذْهَبَةٌ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ
 الْهَاءِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ،
 وَالثَّانِي - وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَمِيدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ غَيْرَهُ -: (مُذْهَنَةٌ) بِذَالٍ مُهْمَلَةٍ
 وَضَمِّ الْهَاءِ وَبَعْدَهَا نُونٌ، وَشَرَحَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ " غَرِيبُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ "
 فَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ يَمْنَنُ فَسَّرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إِنْ صَحَّتْ: الْمَذْهَنُ: الْإِنَاءُ الَّذِي يُدْهَنُ فِيهِ، وَهُوَ
 أَيْضًا اسْمٌ لِلنُّقْرَةِ فِي الْجَبَلِ الَّتِي يُسْتَجْمَعُ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ؛ فَشَبَّهَ صَفَاءَ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ بِصَفَاءِ
 هَذَا الْمَاءِ، وَبِصَفَاءِ الدُّهْنِ وَالْمَذْهَنِ.
 وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ فِي الْمَشَارِقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَيْمَةِ: هَذَا تَصْحِيفٌ، وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ
 وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَاتِ، وَعَلَى هَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهَيْنِ فِي تَفْسِيرِهِ:
 أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ: فَضَّةٌ مُذْهَبَةٌ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي حُسْنِ الْوَجْهِ وَإِشْرَاقِهِ،
 وَالثَّانِي: شَبَّهَهُ فِي حُسْنِهِ وَنُورِهِ بِالْمُذْهَبَةِ مِنَ الْجُلُودِ، وَجَمَعَهَا مَذَاهِبٌ، وَهِيَ شَيْءٌ كَانَتْ
 الْعَرَبُ تَصْنَعُهُ مِنْ جُلُودٍ، وَتَجْعَلُ فِيهَا خُطُوطًا مُذْهَبَةً يَرَى بَعْضُهَا أَثَرَ الْبَعْضِ ^(١).

(١) والأول أظهر والله أعلى وأعلم وهو الأقرب، لأن التشبيه يكون بالشيء الغالي النفيس، فهي قطعة فضة
 مُذْهَبَةٌ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي حُسْنِ الْوَجْهِ وَإِشْرَاقِهِ، فَرَحًا وَسُرُورًا.

وَأَمَّا سَبَبُ سُورِهِ ﷺ فَفَرَحًا بِمُبَادَرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَذْلِ أَمْوَالِهِمْ لِلَّهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلِدَفْعِ حَاجَةِ هَؤُلَاءِ الْمُحْتَاجِينَ وَشَفَقَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذَا الْقَلِيلِ أَنْ يَفْرَحَ وَيُظْهِرَ سُورَهُ، وَيَكُونُ فَرَحُهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

قوله ﷺ: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) إِلَى آخِرِهِ،

فِيهِ: الْحَثُّ عَلَى الْإِتِّدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ وَسَنِّ السُّنَنِ الْحَسَنَاتِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ اخْتِرَاعِ الْأَبَاطِيلِ وَالْمُسْتَقْبَحَاتِ. وَسَبَبُ هَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ: (فَجَاءَ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، فَتَبَاعَ النَّاسُ) وَكَانَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ لِلْبَادِي بِهَذَا الْخَيْرِ، وَالْفَاتِحُ لِبَابِ هَذَا الْإِحْسَانِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ ﷺ: "كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدْعُ الْمَذْمُومَةُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْبِدْعَ خَمْسَةٌ أَقْسَامٌ: وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمَحْرَمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ (١).

(١) وقد سبق وأن بيَّنا هذا الأمر، فهذا الحديث ليس فيه تخصيص لعموم قوله ﷺ (كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَا أَحْدَثَ شَيْئًا، وَإِنَّمَا فَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ أَقْرَبَ إِلَى الْخِلَافِ اللَّفْظِيِّ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْبِدْعَةَ شَرْعًا مَذْمُومَةٌ لَا تَشْرَعُ وَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ (وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً)؛ وَأَمَّا التَّقْسِيمُ لِلْبِدْعِ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، فَهُوَ تَقْسِيمُ مُوَهَّمٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ، وَإِنْ كَانَ كَمَا ذَكَرْنَا حَقِيقَةَ الْأَمْرِ خِلَافَ لَفْظِي، وَلَكِنْ اسْتِغْلَاهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي نَشْرِ الْبِدْعِ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَدَعَّ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً وَإِلَّا لَمَا تَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ ﷻ وَلَوْ كَانَ يَرَاهَا سَيِّئَةً لَمَا تَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ، وَلَا مَا نَسَبَهَا إِلَى الدِّينِ، وَالْبِدْعَةُ طَرِيقَةٌ مُخْتَرَعَةٌ فِي الدِّينِ تَضَاهِي طَرِيقَةَ الشَّرْعِيَّةِ، وَيُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَزِيدُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ أَوْ مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ (وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، عَلَى عَمُومِهِ فِي الْبِدْعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ الْبِدْعُ الَّتِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا حَدُّ الْبِدْعَةِ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَطْلُقَ عَلَى مَا أَحْدَثَ مَعَ وَجُودِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ عَلَيْهَا أَوْ أَحْدَثَ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ جِهْلَةِ الْمُبَاحَاتِ، فَتَكُونُ بِدْعَةً فِي اللُّغَةِ وَلَيْسَتْ بِدْعَةٍ فِي الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فَلَيْسَ بِدْعَةٍ مَذْمُومَةٍ، مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَهُوَ مِنْ أَوْضَحِ مَا يَبِينُ مَعْنَى السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ وَالسُّنَّةِ السَّيِّئَةِ، فَإِنَّ امْتِثَالَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ واقتداء الناس به بعد ذلك هو من السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ، فَاِمْتِثَالَ الْإِنْسَانِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تَرَكَهُ النَّاسُ لَيْسَ فِي هَذَا مَا يُشَبِّهُ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَهَذَا مِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلاَةِ التَّرَاوِيحِ، "ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَنٍ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" الْبَخَارِيُّ، وَإِنَّمَا قَصَدَ الْبِدْعَةَ لُغَةً وَلَيْسَ الْبِدْعَةَ شَرْعًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْاجْتِمَاعَ عَلَى التَّرَاوِيحِ كَانَ مَشْرُوعًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْدَهُ وَإِنَّمَا خَافَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْهِمْ، فَامْتَنَعَ مِنَ الْمُدَاوِمَةِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَانِعِ، وَلَمَّا زَالَ الْمَانِعُ صَارَ الْأَمْرُ مَشْرُوعًا لِأَنَّهُ رَغِبَ فِيهِ بِقَوْلِهِ، فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا ابْتَدَعَهُ

الناس من البدع المحدثات التي ما عرفها السلف ﷺ، ولا شك أن كل صاحب منكر سوف يزعم أن منكره داخل في البدع الواجبة أو المستحبة أو المباحة، وعلى هذا فلن توجد بدعة إذاً، إذا كان يراها كذلك، فالجهمية يرون ما ينفون به الصفات تنزيهاً لله ﷻ عن مشابهة المخلوقين وهذا واجب، فيقولون إذاً بدعة إنكار الصفات بدعة واجبة، والجبرية يقولون أن قولهم بالجبر والعياذ بالله هو تنزيه لله عن أن يقع في ملكه خلاف ما يريد وهم لا يعرفون إلا الإرادة الكونية، وهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والمعتزلة ونفاة القدر يقولون أن بدعتهم في إنكار القدر لتنزيه الله عن الظلم، فهل كل واحد من هؤلاء لكونه رأى أن قوله حسناً فإنه يكون معذوراً في بدعته، نعوذ بالله من هذا الضلال، ولذلك نقول أن هذا الكلام إنما قصد من تكلم من العلماء به أن البدعة لغة تنقسم إلى ذلك، وقد ذكرنا من قبل، أن مما مثلوه تأليف كتب العلم وليس مثلاً كطريقة إنشاء علم الكلام، فإنه بدعة مذمومة فعلاً، لأننا لا نحتاج إلى علم الكلام، لأن هناك من قال أن من البدع الواجبة علم الكلام، فكيف ذلك والسلف قد أعرضوا عنه، وذموا أعظم الذم، وكأن ما في كتاب الله ﷻ لا يكفي للرد على أهل البدع، وقد كذبوا، ولذلك نقول أن هذه بدعة محدثة، لكن نقول مثلاً من البدع الواجبة مثلاً إعداد الأسلحة المعاصرة للدفاع عن بلاد المسلمين ولقتال أعداء الله من الكفار، فهي محدثة ولم تكن موجودة من قبل ذلك، فهي لغة، والواجب أن يأخذ المسلمون ما يقدرون من ذلك منها من أنواع الدبابات والطائرات والقنابل مثلاً وكل أنواع الأسلحة التي يقدرون عليها، فهي نعم محدثة لم تكن في عهد النبي ﷺ، ولكنها داخلية في عموم قول الله ﷻ (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) قال النبي ﷺ « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ » مسلم، فمثل هذا يعد من البدع الواجبة، هذا هو التمثيل الحسن الذي يمكن أن يقال عليه "واجبة" بالاعتبار اللغوي، لا بالاعتبار الشرعي، أما العقائد التي اخترعها أهل البدع والضلال وخالفوا فيها معتقد السلف، فأى حسن فيها، إنما هي داخلية في عموم قوله ﷺ (وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً) وذلك أن الشرع قد أكمله الله ﷻ، ولا يتصور أن عقيدة واجبة يشرع اعتقادها لم يبينها النبي ﷺ ولا عبادة من العبادات واجبة أو مستحبة، ولا يوجد عبادة إلا كذلك، ويكون النبي ﷺ قد غفل عنها حتى تخرع وكذلك الأخلاق التي بينها الشرع فترى كثيراً من الناس يخالفون الأدلة ويعلمون مخالفتها ومن أعجب القواعد التي قعدوها، أن يقولوا أيهما أفضل أمثال الأمر أم اتباع الأدب، ثم يرغبون في اتباع الأدب، ويزعمون أن هذا هو الأدب مثل الاحتفال بالمولد ومثل أن يقولوا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وفي الصلاة كذلك على النبي ﷺ كما قال بذلك المتأخرين في عصور الانحطاط الفقهي، ومن يحتج بهذه الآثار عن هؤلاء المتأخرين الذين قولهم ليس بحجة، ولا هم من مجتهدي مذاهبيهم، فضلاً عن أن يكونوا عموماً بإقرارهم لا بزعم غيرهم، بل هم يقرون على أنفسهم أنهم حتى ليسوا أصحاب وجوه في المذهب، وإنما يقتنون بهذه الفتاوى من آرائهم، من غير مستند، لا من كلام الأئمة ولا من غير الأئمة ولا من حتى من دونهم، ويقولون أن هذه لم تكن موجودة، فهل ترى أن أصحاب النبي ﷺ والتابعين وتابعيهم يسيئون الأدب حين امتثلوا أمر النبي ﷺ وعلمونا أن نقول في الصلاة عليه "اللهم صل على محمد" دون أن نقول "سيدنا محمد" أو كانوا يسيئون الأدب مع النبي ﷺ ولا يعرفون الآداب الشرعية حين يقولون في الأذان "أشهد أن محمداً رسول الله"، فهذا كلام فظيع أن يقال فضلاً أن يحتج به محتج فضلاً عن أن يقول بعد أن يعلم أنها أمور محدثة، يقول الاحتفال بالمولد النبوي إنما جرى عليه سلفنا من القرن الرابع أو الخامس الهجري، من هم سلفك؟ الفاطميين الباطنية أعداء الإسلام الذين حرقوا الدين، فهؤلاء هم الذين اخترعوا بدعة المولد ثم أخذها الناس عنهم، فهل في هذا الأمر أسوة حسنة؟ ومن السلف؟ أليسوا هم الصحابة ﷺ والتابعون

وتابعوهم، ومن سار على طريقهم بعد ذلك، فإذا كنت تُقر أن هذا الأمر أحدث بعد أربعين سنة وخمسة سنة وتقول أن هذا الأمر من السنن الحسنة، فكيف غفل عنه كل هؤلاء؟ فهي عبادة من العبادات أن تخصص يوماً من الأيام مثلاً بصيام أو بقيام أو باجتماع وذكر ونحو ذلك، مع أنه لم يثبت أن النبي ﷺ قد ولد يوم الثاني عشر من ربيع، وإنما شرع لنا أن نحتفل كل أسبوع بصيام يوم الإثنين، فإن أتى إنسان ويقول أن هذا من البدع الحسنة لأن النووي وغيره قالوا أن هناك من البدع بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدع مباحة وبدع محرمة وبدع مكروهة، فهذا التقسيم كما ذكرنا باعتبارها لغة، أما هذه فينطبق عليها بلا شك حدود البدعة شرعاً، لأنها طريقة محدثة أنت تقر بإحداثها، بقي المسلمون أربعة قرون متطولة لا يعرفون أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية وهي ميلاد النبي ﷺ، فلا يعرفون شكر هذه النعمة ولن يعرفوها إلا بعد أن شرعوا الاحتفال بأكل الحلوى والتوسعة وإطعام الطعام والموائد، وذلك لأجل أن فلاناً من المشايخ في القرن التاسع أو العاشر أو الحادي عشر - كما ذكرنا في عصور التقليد - واتباع المشايخ المظنون بهم العلم وكثير منهم قد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فمثل هذا من العجب فإن امثال الأمر هو الواجب، فإن النبي ﷺ أمر بك بأمر، امثالك للأمر هو الأدب، لا أن تظن أنك تسبق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم في شكر نعمة الله وفي اتباع أمر رسول الله، وفي الأدب مع رسول الله ﷺ، فهل أنت أكثر أدباً من الصحابة مع النبي ﷺ، ما منهم واحد قد أدرك هذا الأدب وما منهم من واحد قد علم أن هذا من حق رسول الله ﷺ ولو كان مستحباً، ضيعوه طيلة أربعة قرون، ثم ضيعوه مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يقوم واحد منهم بمولد واحد، ولو سألت العالم اليوم عن مولد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي متى هو؟ لم يجدوا لك جواباً لأن توقن الصحابة والتابعين وتابعيهم عبر العصور لم يحتفلوا بهذه الموالد، وأنت تقول بل الموالد بدعة حسنة لأن المشايخ قالوا أن البدعة تنقسم، أو أن هذا الحديث تخصيص، فهذا ليس بتخصيص شرعي، بل هو كما ذكرنا الحديثان متفقان،

"وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ" لأنها داخلية في عموم "وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً"، وأما ما ذكرت من استعمال الأسلحة الحديثة واستعمال المرافق المعاصرة من كهرباء ووقود ونحو ذلك فيما يحتاج إليه المسلمون وفي منافع المسلمين وفي تيسير الأمور عليهم، فهذا أمر مشروع بين الواجب والمستحب حسب الغاية المقصودة منه، فنحن نتفق على ذلك ولا نختلف، وأما نشر الدعوة إلى الله ﷻ مثلاً بطبع الكتب، لا يلزمنا بلا شك ولا نوجب على أنفسنا ولا على غيرنا أن نكتبها كتابة كما كان يفعل السلف، فالطباعة أمر مشروع بين المستحب وبين الواجب، إذا كان الغرض الدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين وإيصال هذا الأمر إلى الكفار أو إلى جهال المسلمين وتعليمهم هذه العلوم من التوحيد والإيمان واتباع النبي ﷺ؛ الغرض المقصود أن (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً) هذا الحديث أعظم ما يجب الاهتمام بسياقه لأنه يوضح معنى السنة الحسنة، ولو قلت البدعة الحسنة باعتبار اللغة، فذاك أمر مرده إلى الاصطلاح ومرده إلى الاستعمال اللغوي ولا حرج في مثل هذا، وليس أنه يخترع اختراعاً حديثاً، وإنما كان أول من فعلها هو أول من امثال الأمر، فهذا الصحابي امثال أمر النبي ﷺ، فأتوا لنا بأوامر النبي ﷺ التي هجرها الناس، ومن بدأ في العمل بها في زمن معين ومكان معين هو الذي يُطلق عليه (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً) لا أنه يخترع عبادة أو أنه يخترع عقيدة أو أنه يخترع أخلاقاً يزعم أنها تأدب، كما اخترع الصوفية أعمال القلوب التي سموها المقامات، مثل مقام الفناء مثل كتاب "الصلوات المختارات" فتفتح الكتاب تجد صلاة فلان، أنواع من العبادات، يقول "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الذات" فما المقصود بالنور الذات؟ وإلا فهي إشارات مفهومة أنه مظهر لنور الله، ويقولون "هو السر الساري في سائر الأسماء والصفات"، فانظر إلى هذا الضلال المبين، ثم يقولون لك أن هذا من البدعة

الحسنة، هذه الصلوات المزعومة لأبي حسن الشاذلي، يقول في مقامات الفناء: "وارزقني الفناء عني" وذلك أن الفناء والسكر والهيان، فهذه الأشياء المحدثه فإننا نتوقع أن تهجم على المسلمين مرة أخرى، فالأمريكان قد وصوا بانتشار الصوفية، فلا تستبعد أن كل الضلالات التي ماتت وكل الخرافات التي انتهت بفضل الله ﷻ، أو أوشكت على الانتهاء، أو على الأقل الطبقات المثقفة أو المتعلمة من شباب الأمة بدأت تُعرض عنها والحمد لله، وأصبح جُهل الناس فقط هم الذين يذهبون إلى الأضرحة وهم الذين يطوفون بها وهم قلة قليلة من الناس وأصبح عامة من يتعلم الدين يتعد عن هذه الطرق المنحرفة، فهم يحزنون من أجل ذلك ويعيدونها مرة أخرى بزعم أنها بدعة حسنة، فهل الموالد بدعة حسنة؟ فما هو الذي آلت إليه هذه الموالد والطرق؟ آلت إلى الشرك، فإن الأمر بدأ بالبدعة ووصل إلى الشرك، فالغلو في الصالحين مآله إلى الشرك والعياذ بالله، وعبادة غير الله، أليس الناس يطلبون قضاء الحاجات، ثم هم هؤلاء إذا ناظرتهم على أمر الشرك أنكروا وقالوا عن الشرك توسل، والتوسل مشروع، يبدأون بالمختلف فيه ثم يتقلون إلى المجمع على تحريمه ثم إلى التوسل الشرعي من طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات ودعاء الأموات، ثم يقولون عن ذلك بدعة حسنة، لأنك تجادلهم أن هذا ما قاله الصحابة ولا التابعون وليس عليه دليل، ولذلك هذا الكلام في تقسيم البدعة، لا ينبغي استعماله، هو بالفعل كان اصطلاح، لكن أدى سوء فهمه إلى أنواع من المنكرات والضلالات ولذلك لا بد من الحذر من مثل هذا أو فهمها على الوجه الصحيح من مقاصد هؤلاء العلماء والمشايخ، مع أن كلامهم ليس بحجة، وكما ذكرنا، لا ينطبق قول النبي ﷺ (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً) على بدع العقائد ولا العبادات ولا المقامات، أعني بذلك مقام السكر والهيان والفناء والدهش، كل هذه المقامات التي ما ورد في مدحها كتاب ولا سنة، ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف أنهم مثلاً يمدحون مقام السكر، أو يقولون أن صاحبه من أصحاب المقامات العلية الأقرب إلى الله ﷻ، مقام الهيان، مقام القبض والبسط، مقامات عجيبة مخترعة، ما أنزل الله بها من سلطان، وعند التأمل تجدها في الحقيقة مدارها على العقائد الفاسدة التي بنوا عليها مذهبهم من وحدة الوجود أو الفناء أو في أحسن أحوالهم أن يُظن بهم حدوث غفلة وذبول تكلموا في أثناءه بمثل هذه الكلمات، نسأل الله العافية.

والحديث لا يدل فقط على الصدقة، بل كل سنة حسنة، فقد كان الناس يخلقون لحاهم، فيسر الله لطائفة من الناس أن تطلق لحاها، فتتابع الناس على إعفاء اللحية، فهذا يقال عنه (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً)، كان الناس لا تصلي في المساجد في قرية ما أو بلدة ما، فكان لا يصلي الشباب ولا يعرفون طريقهم إلى الله، فرزق الله طائفة منهم الهداية، فتتابع الناس على الالتزام بالدين، كان الناس لا يعرفون كتب العلم ولا الحديث ولا التفسير ولا يعلمون عن كتب الدين شيئاً، ولا يلتزمون باتباع الدليل من الكتاب والسنة، وكانوا عندهم التقليد هو الدين ولا يعرفون غيره، فمن الله على طوائف من أهل الحق التزاموا بالعودة للكتاب والسنة وأحيوا هذه السنن التي كانت قد أميتت، والواجبات الشرعية التي كانت قد أميتت، فهؤلاء سنوا سنة حسنة، فكل من دعى إلى خير وإلى هدى، كان له من هذا النصيب، وهو أنه سن سنة حسنة بعد أن هجرها الناس.

وأما من سن في الإسلام سنة سيئة فهي تشمل البدع المحدثات وتشمل فعل المنكرات، فنقول مثلاً أول من تبرجت وكشفت عن عورتها وخرجت حاسرة الرأس مثلاً، فهي عليها وزرها ووزر من عمل بهذه السنة السيئة، والناس يتجروون على المنكرات، فكانت البداية كشف الوجه بزعم أن المسألة فيها خلاف وأن الراجح فيها الكشف، وإن قلنا بوجود خلاف ولكن ما كان هذا هو المقصود، ما كان مقصود قاسم أمين مثلاً أن يحرر الخلاف في المسألة من الوجه العلمي وأن يرجح قولاً بدليله مثلاً، وأنها كان غرضه أن يصل بالمرأة

قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

٢٢ - باب الحفل بأجرة يُتصدق بها والنهي الشديد

المسلمة إلى ما وصلت إليه المرأة الغربية، من التحرر من سلطان الدين، فالسفور الآن لم يقف عند حد كشف الوجه فقط، وإنما صار الأمر إلى كشف كل العورات والمطالبة بالإباحية والحرية المطلقة التي يتمنون فيها أن تأتي الفتاة إلى منزل أبيها مع صديقها وتعرفه به ويدخل معها غرفة النوم، وهذا بالفعل قد وقع في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله العافية، فهذا بلاء عظيم جداً، فربما كلم الناس بعض الآباء أن ابتك تسير مع الشاب الفلاني، فربما يقول لا أؤمن عليها غيره، نعوذ بالله من ذلك، وقد يكون هذا الشاب كافراً عياداً بالله، فهذا الانقلاب الذي حدث كان يُخطط له من زمن بعيد، وكذلك في انصراف الشباب عن الالتزام بمعاني الدين، كل هذا سنن سيئة، وكذا من يأمر الناس بالعودة إلى طرق الضلال، فقوله (وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً) تشمل البدع وتشمل المعاصي والكبائر وأنواع الكفر، فمن سن بين المسلمين إنكار الشريعة وتطبيق خلاف شرع الله ﷻ وسنن فيهم سنن اتباع الشيوعية والاشتراكية والقومية العربية أو الفارسية أو التركية، أو سنن فيهم تقليد الغرب أو العلمانية، أو سنن فيهم أنواع العقائد الفاسدة والعياد بالله، كل ذلك داخل في قوله (وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً)، من كان الناس في زمنه لا يتجرأون على شرب الخمر والمخدرات، فيأتي إنسان بهذه المخدرات فيدخلها إلى بلاد المسلمين، فيبدأ الشباب في تناول المخدرات فهذا "سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ"، وكذا سنة التدخين القبيحة المنكرة، والشباب الذي يعطي غيره سيجارة ليُدخنها، فيتتابع الناس على هذا، فهذا قد "سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً"، فقد كان أهل بلده في عافية، فأدخل هذه المنكرات، نعوذ بالله من ذلك، ومثله من يدخل القنوات الفاجرة والمجلات العارية، كل هؤلاء يسنون في الإسلام سُنَّةً سَيِّئَةً، ولذا فهو يشمل البدع لأنه من أعظم السنن السيئة، والسنة أي الطريقة أو العادة، فلو تعود الناس عليها وعملوا بها، فهذا من أقبح الأمور، فهي تشمل البدع وتشمل المعاصي والمنكرات التي كان الناس لا يعتادونها، فصاروا يعتادونها ويعملون بها لفعل بعضهم، نسأل الله أن يعافي المسلمين.

فقصة الحديث عظيمة الأهمية، فهذا الحديث يُستغل كثيراً في نشر البدع، وهو في الحقيقة هدمٌ لها، فما احتج مبتدع بدليل إلا كان في الدليل ما يدل على بطلان بدعته، وهو كما ذكرنا، فالحديث في التصديق والتزام أمر النبي ﷺ، في فعل الطاعة وتتابع الناس بناءً على ذلك في هذه الطاعة، فلا يُستغل في نشر بدعة ولا نشر منكر ولا في إفساد عقائد الأمة ولا في نشر الخرافات واعتقادات باطلة والغلو في الصالحين والأنبياء، نسأل الله الهداية للمسلمين في كل مكان.

- هل في قوله (جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ) استحباب لبس الصوف؟ ليس فيه دليل، إنما كانت هذه ثيابهم، فقد لبس النبي ﷺ الصوف ولبس القطن ولبس الكتان، لبس أنواع الثياب، فليس هناك ثوبٌ مصنوع من نسج معين، يُستحب لبسه وإنما هذا الذي وجدوه لسوء حالهم وفقيرهم، ذلك أن الغنم هو الذي كان المتيسر لهم أن يصنعوا من صوفه ثياب وهو دليل على شدة الحال الذي كانوا فيه.

عَنْ تَنْقِيسِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيهِ شُرْبُنُ خَالِدٍ - وَالْفُظُّ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ. قَالَ كُنَّا نَحَامِلُ - قَالَ - فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ - قَالَ - وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخِرُ إِلَّا رِيَاءً فَتَزَلَّتْ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) وَلَمْ يَلْفِظْ بِشَرِّ الْمُطَّوِّعِينَ (١).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّيِّعِ حَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّيِّعِ قَالَ كُنَّا نَحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

قوله: (كُنَّا نَحَامِلُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (كُنَّا نَحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا)

مَعْنَاهُ: نَحْمِلُ عَلَى ظُهُورِنَا بِالْأُجْرَةِ وَنَتَصَدَّقُ مِنْ تِلْكَ الْأُجْرَةِ أَوْ نَتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّهَا (٢)،

فَفِيهِ التَّخْرِيسُ عَلَى الْإِغْتِنَاءِ بِالصَّدَقَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَتَوَصَّلُ إِلَى تَحْصِيلِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مِنْ حَمَلٍ بِالْأُجْرَةِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ (٣).

(١) قوله (وَلَمْ يَلْفِظْ بِشَرِّ الْمُطَّوِّعِينَ) أَيُّ أَنَّ بَشَرَ بْنَ خَالِدٍ ذَكَرَ فِي رَوَايَتِهِ، فَتَزَلَّتْ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ) فَقَطْ، وَهَذَا مِنْ دَقَّةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ، فَالْرَاوِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَرَأَ الْآيَةَ كَامِلَةً، وَبَشَرَ قَالَ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ) فَذَكَرَ مُسْلِمٌ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِلَفْظِهِ، فَمُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكَادُ يَكُونُ مِنْ أَدَقِّ أَصْحَابِ الْكُتُبِ فِي مِرَاعَاةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ ﷺ وَرَحِمَهُ وَغُفِرَ لَهُ.

(٢) الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيُكْفُوا أَنْفُسَهُمْ ثُمَّ يَتَصَدَّقُونَ بِمَا بَقِيَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ) وَفِي رَوَايَةٍ (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ) وَالرَّوَايَتَيْنِ رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ». أَوْ قَالَ «زَوْجِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ «أَنْتَ أَبْصَرُ» (س) ٢٥٣٥، (د) ١٦٩١، (ح) ٧٤١٣، (ج) ٣٣٣٧، وَحَسَنَةُ الْأَلْبَانِي فِي الْإِرْوَاءِ: ٨٩٥، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُكْفُوا أَنْفُسَهُمْ أَوَّلًا، فَهَذَا الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ﷺ.

(٣) فِهَذَا فِيهِ حَرَصُ الصَّحَابَةِ ﷺ عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى وَلَوْ كَانُوا وَقْتُ الْخُطَابِ لَيْسُوا مِنَ الْمُخَاطَبِينَ بِهِ، (أَمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ) فَصَارُوا ﷺ يَجْتَهِدُونَ فِي الْعَمَلِ وَالْكَسْبِ، لِيَصِيرُوا مِنْ أَهْلِ الْخُطَابِ بِالصَّدَقَاتِ وَهُوَ مِنْ

٢٣ - باب فضل المنيحة.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ^(١) يَبْلُغُ بِهِ «أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَاقَةٍ تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ». [العس: القدح الكبير].
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ «مَنْ مَنَحَ مَنِحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صُبُوحَهَا وَغُبُوقَهَا». [الصباح: ما حلب من اللبن صباحاً، الغبوق: اللبن الذي يشرب في المساء].

قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ)
 مَعْنَاهُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَكَأَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ؟ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قوله ﷺ: (أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَاقَةٍ تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ)

عندهم زيادة عن كفايتهم، وهذا دليل على فضل العمل حتى يكفي الإنسان نفسه بالعمل المباح، ويتصدق، فإذا نوى إعفاف نفسه عن السؤال، ونوى أن يتصدق مما يرزقه الله ﷻ، فهي نية حسنة.
 وينبغي ألا يهمل طالب العلم أمر العمل، لأن كثيراً من طلاب العلم اليوم يفضلون أن يعتمدوا على غيرهم وهذا أمر ليس بجيد، فإذا يسر الله لك عملاً، تستطيع معه أن تجمع بين طلب العلم وبين العمل فهذا الذي ينبغي أن تبادر إليه واعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة.
 - وحال الصحابة رضي الله عنهم أكمل الأحوال، وهو أنهم كانوا يعملون ويتصدقون، فهذا خير ما ينبغي أن نحرص عليه، طالما كان العمل مباحاً، وبالنسبة للصالحات يسر الله ﷻ العمل الذي يكفي معه الوقت بعد ذلك لأنواع الخيرات من الدعوة إلى الله وتعلم العلم وتعليمه للناس والعبادة، وإنما بقدر إقبالنا على الدنيا، تضيق أوقاتنا، فإنها تضيق الأوقات ولا تتسع لأنواع العبادات، لأننا نقبل على الدنيا وتعلق قلوبنا بها، قال الله ﷻ "يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى، وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسَدِّ فَقْرَكَ" (جدة) ٤١٠٧، (ت) ٢٤٦٦، (حم) ٨٦٨١ [قال الألباني]: صحيح.

(١) أي إلى النبي ﷺ.

(الْعُسُّ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ السَّيْنِ الْمُهِمَلَةِ، وَهُوَ الْقَدَحُ الْكَبِيرُ، هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَرَوَى (بِعَسَاءٍ) بِشَيْنٍ مُعْجَمَةً مَمْدُودَةً،
 قَالَ الْقَاضِي: وَهَذِهِ رِوَايَةٌ أَكْثَرُ رِوَاةٍ مُسْلِمٍ،
 قَالَ: وَالَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْ مُتَقِنِي شُيُوخِنَا (بِعُسِّ) وَهُوَ الْقَدَحُ الضَّخْمُ.
 قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ،
 قَالَ: وَرَوَى مِنْ رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (بِعَسَاءٍ) بِالسَّيْنِ الْمُهِمَلَةِ، وَفَسَّرَهُ الْحُمَيْدِيُّ بِالْعُسِّ الْكَبِيرِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ.
 قَالَ: وَضَبَطْنَا عَنْ أَبِي مَرْوَانَ بْنِ سِرَاجٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا مَعًا، وَلَمْ يَقَيِّدْهُ الْجَيَّانِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ ابْنَ أَبِي مَرْوَانَ عَنْهُ إِلَّا بِالْكَسْرِ وَحْدَهُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي،
 وَوَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ بِلَادِنَا أَوْ أَكْثَرِهَا مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (بِعَسَاءٍ) بِسَيْنٍ مُهِمَلَةٍ مَمْدُودَةٍ وَالْعَيْنُ مَفْتُوحَةٌ.
 وَقَوْلُهُ: (يَمْنَحُ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ يُعْطِيهِمْ نَاقَةً يَأْكُلُونَ^(١) لَبَنَهَا مُدَّةً ثُمَّ يَرُدُّونَهَا إِلَيْهِ.
 وَقَدْ تَكُونُ الْمَنِيحَةُ عَطِيَّةً لِلرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا^(٢) مُؤَبَّدَةً مِثْلَ الْهَبَةِ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا)
 وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (مَنِيحَةً) وَبَعْضُهَا (مَنَحَةً) بِحَذْفِ الْيَاءِ،
 قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمَنَحَةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالْمَنِيحَةُ بِفَتْحِهَا مَعَ زِيَادَةِ الْيَاءِ هِيَ الْعَطِيَّةُ، وَتَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي الثَّمَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنَحَ أُمَّ أَيْمَنَ عِذَاقًا أَيْ نَخِيلًا.
 ثُمَّ قَدْ تَكُونُ الْمَنِيحَةُ عَطِيَّةً لِلرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا وَهِيَ الْهَبَةُ، وَقَدْ تَكُونُ عَطِيَّةَ اللَّبَنِ أَوْ الثَّمَرَةِ مُدَّةً، وَتَكُونُ الرَّقَبَةُ بَاقِيَةً عَلَى مَلِكٍ صَاحِبِهَا وَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ إِذَا انْقَضَى اللَّبَنُ أَوْ الثَّمَرُ الْمَأْذُونُ فِيهِ.
 وَقَوْلُهُ: (صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا)
 الصَّبُوحُ - بِفَتْحِ الصَّادِ - الشُّرْبُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَالْغَبُوقُ - بِفَتْحِ الْغَيْنِ - أَوَّلَ اللَّيْلِ،
 وَالصَّبُوحُ وَالْغَبُوقُ مَنْصُوبَانِ عَلَى الظَّرْفِ،

(١) وذلك لأنهم ربما يصنعون منه ما يؤكل.

(٢) أي يهبهم عين الناقة.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هُمَا مَجْرُورَانِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ قَوْلِهِ: (صَدَقَهُ) قَالَ: وَيَصِحَّ نَصْبُهُمَا عَلَى الظَّرْفِ (١).

(١) فتاوى:

يحتجون على قولهم التزام الأدب أفضل من التزام الأمر بفعل أبو بكر الصديق عليه السلام عندما أمره عليه السلام أن يثبت في الإمامة في الصلاة فتخلف وأبى ورجع؟ الجواب على ذلك أن القرينة التي في سياق القصة أن النبي عليه السلام أباح لأبي بكر أن يثبت، أن الأمر كان غرضه الإباحة، وهو أعلم عليه السلام بمقصد النبي عليه السلام، والصحابة عليهم السلام أعلم بمقصد النبي عليه السلام ممن أتى بعد المائة الرابعة فهل يشك في ذلك عالم، فالتابعون وتابعوهم والأئمة الكبار من أئمة الفقه والحديث أعلم من كل هؤلاء المتأخرين الذين أتوا في المائة السابعة والثامنة والتاسعة الذين يقولون بهذه البدع المحدثه، فنقول التزام الأدب أفضل من التزام الأمر إذا كان الأمر ليس أمراً واجباً، والذي يعلم أن الأمر واجباً أم لا هو الذي حضر القصة وعرف القرينة، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، فالصارف كان موجوداً في القصة وهو أنه قد علم أن النبي عليه السلام قد أشار إليه بيده أن يثبت فكان إشارة وليس أمراً باللفظ لكي يقره على إمامته وذلك لفضيلة أبي بكر وهو قد علم وحمد الله على هذه النعمة وشكر الله عز وجل وتراجع لأنه لم يكن له أن يصلي بين يدي رسول الله عليه السلام مع أن ذلك قد فعله غيره من أنهم صلوا ولما قد فاتته عليه السلام ركعة وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالنبي عليه السلام، فقد كان قرينة في القصة والأمر إنما يصرف إلى الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة بالقرينة، الغرض أن النبي عليه السلام كان غرضه الإباحة لأبي بكر عليه السلام أن يظل في مقامه وأنه لا يلزم أن يتراجع، ولكن هو عليه السلام أعلم برسول الله عليه السلام وأعلم بمقاصده من كل الصحابة عليهم السلام فهو الذي فهم ما قصده النبي عليه السلام، فجعل هذا مثل الرجل الذي يؤذن ويقول "أشهد أن سيدنا محمد رسول الله" فهل هذا أعلم بمقصد النبي عليه السلام عندما أمره أن يؤذن بهذه الطريقة، ويقول رعاية الأدب مقدمة على تنفيذ الأمر؟ فإنه لا يقبل بمثل هذه السخافات إلا ضعيف العقل أو متعصب لبدعته والعياذ بالله، فهل يعقل أن الأمة تبقى سبع أو ثماني قرون لا تعرف الأدب مع النبي عليه السلام، ثم نقول أن هذا يفهم مثل فهم أبي بكر عليه السلام، فعجب أن يكون هذا هو الاستدلال، فأبو بكر فهم من النبي عليه السلام الإباحة له واختار الأفضل، أما أنت فتقول (أشهد أن سيدنا محمد رسول الله) مباح وأن الأفضل والمستحب أن تقول في الأذان (أشهد أن سيدنا محمد رسول الله) لأن ذلك يراعي الأدب، وهل الأمة كلها تعاني من نقص الأدب من عصر الصحابة إلى ثمانية قرون إلى أن أتى هؤلاء المتأخرون المتخلفون عن مراتب العلماء، وأبو بكر عليه السلام هو الذي قال للصحابة بعد موت النبي عليه السلام [مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عليه السلام فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ] البخاري، وأنتم تنازعون أنه قد مات، فهو حي في قبره، نعم هو حي ولكن أي حياة؟ إنها حياة برزخية، نعم هي أكمل من حياة غيره لكنها من جنس حياة الأموات في قبورهم ومن جنس حياة الشهداء عند ربهم عز وجل وأكمل منها، بحيث أنه لا يترتب على حياته عليه السلام في قبره جواز سؤاله عن المسائل التي تحدث ولا عن جواز طلب قضاء الحاجات التي كانت تطلب منه في حياته عليه السلام كأن يستسقوا مثلاً أو يطلبوا منه الدعاء أو يطلبون الحملان في الغزوات، وإذا شككتم في صحة الحديث فاذهبوا إذاً إلى قبره عليه السلام وقولوا يا رسول الله أقلت هذا الحديث أم لا أو انتظروا المنامات والرؤى، هذا الذي يريد أهل البدع أن يفعلوه في الحقيقة، فهل فعل ذلك الأئمة، وهل ذهب البخاري إلى قبر النبي عليه السلام وسأله يا رسول الله أقلت هذا الحديث أم الله؟ أو قال وضعت هذا الحديث في صحيحي لأنني رأيت رسول الله وقال قد قلته، فهل فعل البخاري ذلك مرة واحدة؟ أم أنه كان يستخير الله وينظر في الرواة راوياً راوياً وهكذا، أكان الشافعي يقول بالرؤى في مسأله أو قال رأيته بكشف أو إلهام، أم أنهم كانوا يستدلون بالكتاب والسنة والقياس والإجماع فاستدلالاتهم موجودة وطريقتهم

٢٤ - باب مثل المنفق والبخل.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - . قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّانٌ أَوْ جُنَّانٌ مِنْ لَدُنْ تَدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الْآخَرُ فَإِذَا أَرَادَ الْمُصَدِّقُ - أَنْ يَصَدِّقَ سَبَعَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجِنَّ بَنَانُهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ » . قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ يُوسَعُهَا فَلَا تَسْعُ . [سبع: اتسع عليه] .

في الاستدلال معلومة ومسجلة في كتبهم وأقوالهم نقلها تلامذتهم وصاروا عليها. ولذا الخرافة كادت أن تموت، وهناك حزن عميق على غياب الخرافة.

وفي الحقيقة ليس هناك معركة بين الامتثال وبين الأدب هم الذين نصبوا المعركة، كما نصبوا معركة بين الحقيقة والشرعية، وهل الشرع يُخالف الحقيقة، حقيقة الإيمان وأعمال القلوب، فتكونوا أتم أهل الحقيقة الصوفية، وأهل الشريعة بخلافهم وتكون المعركة محتدمة، وكذا هل هناك خلاف حقيقي بين العقل والنقل؟ بين العقل السليم أم هذه العقول السخيفة التي تحرف نصوص الشرع وترعم مخالفتها للعقول، لا ليس هناك حرب بين النقل والعقل، وليس هناك معركة بين الحقيقة والشرعية، وليس هناك اختلاف بين امتثال الأمر وبين فعل الأدب، بل الأدب لا شك أنه من امتثال الأمر.

كيف يتوب من سن في الإسلام سنة سيئة؟ عليه أن يعلن توبته ويبلغها من استطاع، ويجتهد فيمن وصل لهم السنة السيئة ليتوبوا إلى الله ﷻ فيأمرهم بالحق فإن فعل فالحمد لله ﷻ أرحم الراحمين، وعليه أن يجتهد في نصره السنة.

من سب الدين في رمضان؟ فقد ارتد وضاع منه صيام ذلك اليوم، وأما أنه هل يلزمه القضاء أم لا؟ فالصحيح لا يلزمه.

أما عن أحكام المرتد: فيغتسل احتياطاً، وإن انتقض وضوءه أو أجنب أو جامع امرأته فاغتسل في زمن الردة، فإنه لا ينفعه ذلك قبل النطق بالشهادتين، أما مسألة عقده على المرأة التي كانت زوجته، فالصحيح أن هذا النكاح يفسخ حين الردة ولكن بقي في زمن العدة معلقاً إن عاد إلى الإسلام عادت إليه امرأته ولا تحسب طلاقاً، ففرق بين الفسخ وبين الطلاق، ولكن تبدأ تعتد مباشرة، وإذا انتهت العدة دون رجوعه إلى الإسلام، جاز لها أن تتزوج غيره، وامرأته إذا كانت تعلم رده لم يجز لها أن تسلم نفسها لأن الردة فسخ، فلو كانت على علم، كان زنى، وإذا كانت جاهلة لا تدري وهذا يتصور فيه الجهل، بأنها لا تعلم أن ذلك يجرمها عليه، فلا يكون زنى في تلك الحال، وبالتالي يكون وطئ بشبهة يثبت لو حملت يثبت به الردة فيكون الإثنين ارتدوا والإثنين يرجعوا إلى الإسلام.

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي الْعَقَدِيُّ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَدْيِهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَّصِدُّ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَغْفُو أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا». قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْهِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِّعُهَا وَلَا تَوْسَعُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانٌ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَّصِدُّ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَغْفُو أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا». قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «فَيَجْهَدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ».

قَوْلُهُ: (قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِالْوَاوِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ مَلِيحَةٌ، وَإِنَّمَا أَتَى بِالْوَاوِ لِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ لِعَمْرُو: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَذَا فَإِذَا رَوَى عَمْرُو الثَّانِي مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ أَتَى بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ فِي الثَّانِي: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَذَا، وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مَرَّاتٍ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ عَمْرُو النَّاقِدِ: (مَثَلُ الْمُتَّصِدِّ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُنَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا) ثُمَّ قَالَ: (فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَّصِدُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ)

هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي جَمِيعِ النُّسخِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرُو (مَثَلُ الْمُتَّصِدِّ وَالْمُنْفِقِ)

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: هَذَا وَهُمْ، وَصَوَابُهُ مِثْلُ مَا وَقَعَ فِي بَاقِي الرُّوَايَاتِ (مِثْلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّقِ) ^(١)، وَتَفْسِيرُهُمَا آخِرُ الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ هَذَا.

وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّ صِحَّةَ رِوَايَةِ عَمْرٍو هَكَذَا أَنْ تَكُونَ عَلَى وَجْهَيْهَا، وَفِيهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: مِثْلُ الْمُتَّفِقِ وَالْمُتَّصِدِّقِ وَقَسِيمَهُمَا وَهُوَ الْبَخِيلُ، وَحَذَفَ الْبَخِيلُ لِدَلَالَةِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُتَّصِدِّقِ عَلَيْهِ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أَيْ وَالْبَرْدَ، وَحَذَفَ ذِكْرَ الْبَرْدِ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَالْمُتَّصِدِّقِ) فَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ (الْمُتَّصِدِّقِ) بِالتَّاءِ، وَفِي بَعْضِهَا (الْمُصَدِّقِ) بِحَذْفِهَا وَتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (كَمَثَلِ رَجُلٍ) فَهَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ كُلِّهَا (كَمَثَلِ رَجُلٍ) بِالْإِفْرَادِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَغْيِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَصَوَابُهُ: (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (جُبَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ) ^(٣)، فَالْأَوَّلُ بِالْبَاءِ وَالثَّانِي بِالنُّونِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ عَكْسُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنْ لَدُنْ ثَنِيهِمَا) فَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا (ثَنِيهِمَا) بِضَمِّ الثَّاءِ وَبَيَاءٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ عَلَى الْجَمْعِ، وَفِي بَعْضِهَا (ثَنِيهِمَا) بِالتَّشْيِيعِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْهَامٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ وَتَضْحِيفٌ وَتَحْرِيفٌ وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ^(٤)، وَيُعْرَفُ صَوَابُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَعْدَهُ:

(١) فعادة مسلم رحمه الله أن يذكر أدق الروايات أولاً، ولكن أحياناً يذكر الرواية التي فيها إشكال ثم يذكر الرواية التي تصحيحها ويبين صوابها بعد ذلك، وفي هذا الموطن فعل ذلك، كما يذكر المنسوخ أولاً ثم يذكر النسخ، فكثيراً ما يفعل ذلك لكن أحياناً يذكر في أول الباب أحاديث فيها إشكال، كهذه الرواية فيها عدة إشكالات، والحديث متفق على صحته، ومسلم روى الروايات الصحيحة ولكن من دقة مسلم رحمه الله أنه أراد أن يبين الاضطراب الذي وقع في رواية عمرو الناقد، فرواها أولاً ثم ذكر التصحيحات بعد ذلك.

(٢) الصحيح أنه لو لم يكن إلا هذا المخرج لقلنا هذا، ولكن الصحيح أن هذا وهم من الراوي لأن كل الرواة الآخرين في مسلم وفي البخاري وغيرهما رواه (مِثْلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّقِ)، ثم قال (كَمَثَلِ رَجُلٍ) وهو (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ) كما سيأتي.

(٣) الجبة الثوب والجثة الترس.

(٤) ويمكن يكون في بعض الرواة في أصله كتب بعض العبارات وأراد أن يغيرها، فلم يحصل له ذلك، فرواها على ما هي عليه، فحصل هذا الخلل، وكما ذكرنا الحديث متفق على صحته، ومسلم رحمه الله قد يذكر هذه الرواية ليس ليصححها، وإنما ليبين ما حدث فيها من خلل.

فَمِنْهُ: مَثَلُ الْمُتَّفِقِ وَالْمُتَّصِدِّقِ، وَصَوَابِهِ: الْمُتَّصِدِّقُ وَالْبَخِيلُ.

وَمِنْهُ: كَمَثَلِ رَجُلٍ، وَصَوَابِهِ: رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُتَّتَانِ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (جُتَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ) بِالشَّكِّ، وَصَوَابُهُ (جُتَّتَانِ) بِالنُّونِ بِلَا شَكٍّ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِالنُّونِ بِلَا شَكٍّ. وَالْجُتَّةُ: الدَّرْعُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ نَفْسُهُ قَوْلُهُ: (فَأَخَذْتُ كُلَّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (جُتَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ).

وَمِنْهُ قَوْلُهُ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ (مَرَّتْ) كَذَا هُوَ فِي النَّسَخِ (مَرَّتْ) بِالرَّاءِ، قِيلَ: إِنَّ صَوَابَهُ (مُدَّتْ) بِالذَّالِ بِمَعْنَى سَبَغَتْ، وَكَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (انْبَسَطَتْ)، لَكِنَّهُ قَدْ يَصِحُّ مَرَّتْ عَلَى نَحْوِ هَذَا الْمَعْنَى. وَالسَّابِغُ: الْكَامِلُ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (مَادَتْ) بِدَالٍ مُخَفَّفَةٍ مِنْ (مَادَ) إِذَا مَالَ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (مَارَتْ) وَمَعْنَاهُ: سَالَتْ عَلَيْهِ وَامْتَدَّتْ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: مَعْنَاهُ: تَرَدَّدَتْ وَذَهَبَتْ وَجَاءَتْ يَعْنِي لِكَمَالِهَا.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُتَّفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا [حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَيَعْفُو أَثَرَهُ] فَهَذِهِ الَّتِي أَتَتْ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُوسَّعُهَا فَلَا تَسَّعُ). وَفِي هَذَا الْكَلَامِ اخْتِلَالٌ كَثِيرٌ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: (تُجِنَّ بَنَانَهُ وَيَعْفُو أَثَرَهُ) إِنَّمَا جَاءَ فِي الْمُتَّصِدِّقِ لَا فِي الْبَخِيلِ، وَهُوَ عَلَى ضِدِّ مَا هُوَ وَصَفَ الْبَخِيلَ فِي قَوْلِهِ: (قَلَصَتْ كُلَّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا) وَقَوْلُهُ: (يُوسَّعُهَا فَلَا تَسَّعُ) وَهَذَا مِنْ وَصْفِ الْبَخِيلِ، فَأَدْخَلَهُ فِي وَصْفِ الْمُتَّصِدِّقِ فَاخْتَلَّ الْكَلَامُ وَتَنَاقَضَ^(١). وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى الصَّوَابِ.

وَمِنْهُ رِوَايَةٌ بَعْضُهُمْ: " تَحَزُّ ثِيَابَهُ " بِالْحَاءِ وَالزَّايِ وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ (تُجِنَّ) بِالْجِيمِ وَالنُّونِ أَيْ تَسْتُرُ.

(١) هي في الحقيقة (وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُتَّفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلَقَةٍ مَوْضِعَهَا) ثُمَّ [حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَيَعْفُو أَثَرَهُ] فَهَذِهِ الَّتِي أَتَتْ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا، فَمَوْضِعُهَا فِي وَصْفِ الْمُتَّصِدِّقِ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ سَقَطَتْ مِنْ وَصْفِ الْمُتَّصِدِّقِ وَوَقَعَتْ فِي وَصْفِ الْبَخِيلِ، (قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُوسَّعُهَا فَلَا تَسَّعُ) وَهَذِهِ فِي وَصْفِ الْبَخِيلِ، فَهَذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، فَاخْتَلَّ الْكَلَامُ عَلَى الرَّائِي، وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَدَقِّ النَّاسِ فِي نَقْلِ كَلَامِ الرُّوَاةِ، يَرَوِيهَا كَمَا سَمِعَهَا، ثُمَّ يُشِيرُ إِلَى التَّصْحِيحِ وَإِلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ.

وَمِنْهُ رِوَايَةٌ بَعْضُهُمْ (ثِيَابَهُ) بِالثَّاءِ الْمُكَلَّثَةِ وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ (بَنَانُهُ) بِالنُّونِ ^(١)، وَهُوَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (أَنَامِلُهُ).
وَمَعْنَى تَقَلَّصَتْ: انْقَبَضَتْ.
وَمَعْنَى (يَعْفُو أَثَرَهُ) أَيَّ يَمْحِي أَثَرَ مَشْيِهِ بِسُبُوغِهَا وَكَمَالِهَا ^(٢)، وَهُوَ تَمَثُّلُ لِنَمَاءِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ وَالْإِنْفَاقِ ^(٣)، وَالْبُخْلُ بِضِدِّ ذَلِكَ ^(٤).
وَقِيلَ: هُوَ تَمَثُّلٌ لِكَثْرَةِ الْجُودِ وَالْبُخْلِ، وَأَنَّ الْمُعْطِيَ إِذَا أُعْطِيَ انْبَسَطَتْ يَدَاهُ بِالْعَطَاءِ وَتَعَوَّدَ ذَلِكَ، وَإِذَا أَمْسَكَ ^(٥) صَارَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ.
وَقِيلَ: مَعْنَى يَمْحُو أَثَرَهُ أَيَّ يَذْهَبُ بِخَطَايَاهُ وَيَمْحُوهَا ^(٦).
وَقِيلَ: فِي الْبَخِيلِ (قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلَّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا) أَيَّ يُحْمَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُكْوَى بِهَا ^(٧)، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَالْحَدِيثُ جَاءَ عَلَى التَّمَثُّلِ لَا عَلَى الْخَبَرِ عَنْ كَائِنٍ ^(٨).

-
- (١) تُجَنُّ أَيُّ تَسْتَرُ وَتُغْطَى، مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ التَّرْسُ، فَجُتَّتَانِ أَيُّ تَرْسَانِ، فَمِنْ كَثْرَةِ أَنَّهَا سَابِغَةٌ وَتَسْتَرَةٌ لِدَرَجَةِ أَنَّهَا تَغْطِي أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ أَيُّ ضَرَرٍ مِنْ أَعْدَائِهِ لِأَنَّهُمْ لَنْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَصِيبُوهُ بِجَرَحٍ، فَإِنَّ الْجُنَّةَ الْحَدِيدِيَّةَ تُغْطِيهِ تَمَامًا.
(٢) فَهُوَ فِي سِتْرٍ تَامٍ، مُغْطَى مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِالْحَدِيدِ حَتَّى آثَارُ أَقْدَامِهِ كَأَنَّهُ يَجْرُ الْجُنَّةَ مِنْ وَرَائِهِ فَتَمْحُو آثَارَ أَقْدَامِهِ.
(٣) وَكَذَلِكَ لِكَمَالِ الْحِفْظِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ الْمُتَصَدِّقَ.
(٤) فَالْبَخِيلُ جُنَّتُهُ ضَيِّقَةٌ وَلَا تَتَّسِعُ، وَلَا تَقِي بَدَنَهُ لِأَنَّهَا لَا تَغْطِي بَدَنَهُ، فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّ إصَابَةٍ.
(٥) أَيُّ الْبَخِيلِ، فَالْبَخِيلُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْفِقَ وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْإِنْفَاقِ نَفْسَهُ لَا تَطَاوَعَهُ، وَأَمَّا الْمُتَصَدِّقُ فَنَفْسُهُ سَهْلَةٌ وَنِيَّتُهُ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَى الْجُودِ وَالْعَطَاءِ طَالَمَا يَنْوِي الْخَيْرَ وَيَفْعَلُهُ، فَلَا يَزَالُ يَتَصَدَّقُ وَهُوَ قَدْ عَوَّدَ نَفْسَهُ عَلَى لَصْدَقَةٍ فَسَهَلَتْ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ.
(٦) الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ تَمَثُّلَ صُورَةٍ كَامِلَةٍ وَلَيْسَ تَفَاصِيلُ الصُّورَةِ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ مَا يُقَابَلُهُ، بَلْ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُنَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ سَابِغَةٌ جَدًّا تَحْمِيهِ وَتَقِيهِ وَلِدَرَجَةِ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي عَلَيْهِ جُنَّةٌ هَذِهِ الْجُنَّةُ تَمْحُو آثَارَهُ، فَلَيْسَ أَنَّ هَذَا مَحْوُ آثَارِ الذُّنُوبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(٧) وَهَذَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ.
(٨) فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ عَلَى لَتَمَثُّلٍ حَيْثُ قَالَ (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ)، فَلَيْسَ هَذَا أَنَّهُ سَيَقَعُ بَلْ لَضَرْبِ الْمَثَالِ.

وَقِيلَ: ضَرْبَ الْمَثَلِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمُتَّقِيَ يَسْتُرُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَفَقَتِهِ، وَيَسْتُرُ عَوْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَسْتَرِ هَذِهِ الْجَنَّةِ لِابْسَاسِهَا^(١)، وَالْبَخِيلُ كَمَنْ لَبَسَ جُبَّةً إِلَى ثَدْيِهِ فَيَتَّقَى مَكْشُوفًا بِأَدْيِ الْعَوْرَةِ مُفْتَضِّحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^(٢). هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَتَيْنِ الْآخَرَتَيْنِ: (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكٍّ وَلَا خِلَافٍ^(٣).

قَوْلُهُ: (فَأَنَّا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِّعُهَا فَلَا تَوَسَّعُ^(٤)) فَقَوْلُهُ: (رَأَيْتَهُ) بِفَتْحِ التَّاءِ قَوْلُهُ: (تَوَسَّعُ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَأَصْلُهُ تَتَوَسَّعُ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى لِبَاسِ الْقَمِيصِ^(٥)، وَكَذَا تَرَجَّمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ: [بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ]، لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ لِبَاسِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعَ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ جَاءَتْ بِهِ^(٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-
- (١) وهذا معنى حسن كما ذكرنا وهو دليل على نهاء المال وكذا حفظ الله ﷻ له.
- (٢) والظاهر كما ذكرنا أنه غير محفوظ تناله سهام الأعداء فلا يزال يتعرض للمصائب والمحن، ولا يحفظه الله كحفظه للمتفق والمتصدق، فالله يحفظ المتفق والمتصدق ويبارك له، ولا يبارك في مال البخيل ولا يحفظه، ولا ينمي ماله ولا يُثَمِّرُهُ له لأجل بُخْلِهِ.
- (٣) لأن في الرواية الأولى رواية عمرو الناقد قال (مثل المتفق والمتصدق كمثل رجل عليه جُبَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ) وأما هاتين الروایتين فليس فيها تردد، وليس فيها خلاف الصواب.
- (٤) هذه الجملة (فلو رأيتَهُ يُوسِّعُهَا فَلَا تَوَسَّعُ) هي من كلام النبي ﷺ.
- (٥) لأن الرسول ﷺ أدخل يده في جيبه وهي فتحة الرأس من القميص.
- (٦) وذلك في استحباب لبس القميص.
- الخلاصة: هي أن المتفق في سبيل الله نفسه فيها الجود والكرم فيسهل عليه التصديق ويبارك الله ﷻ في ماله وفي ثواب صدقته، فيحفظه الله ﷻ ويستره وبقية كل سوء بما صنع، وأما البخيل فهو لا يُنْفِقُ وتتقل عليه النفقة فهو لم يتعود على الإنفاق بل تعود على الإمساك، فلا يحفظه الله وهو عرضة للهلاك وإفات والتلف ويدعو الملك كل يوم (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا) متفق عليه، فالبخيل عرضة للتلف، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، (خ) ٦٣٧٤.

٢٥ - باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها.

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مِيسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَحَدِّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَحَدِّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى غَنِيٍّ. قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَحَدِّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ. فَأَتَى فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قِيلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْعَفُ بِهَا عَنْ زَانَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَغْنِي عَنْهُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْعَفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ ».

(باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها)

فِيهِ حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ.

وَفِيهِ: ثُبُوتُ الثَّوَابِ فِي الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ فَاسِقًا وَغَنِيًّا؛ فَفِي كُلِّ كَبِدٍ حَرِيٍّ أَجْرٌ^(١)، وَهَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يُجْزِي دَفْعُهَا إِلَى غَنِيٍّ^(٢).

(١) وفي الحديث [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ] متفق عليه، فيؤجر على ذلك ويثاب.

(٢) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أنه إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيراً فكان غنياً، أو يظنه من أهل الزكاة، فبان أنها وقعت فيمن ليس من أهل الزكاة، فيلزمه الإعادة لأن الزكاة (حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، فهو حق لإنسان مخلوق وقد أمر الله به، وحقوق المخلوق لا تسقط بالخطأ، ولم تقع الزكاة في يد أصحابها الذين قصد كفاية حاجاتهم، فالظاهر أن عليه إخراج هذه الزكاة إذا غلب على ظنه أنها وقعت في غير موقعها، أما إذا كان الآخذ فاسقاً ولكنه من أهل الزكاة، كزانية فقيرة أو سارق غارم مثلاً أو أي وجه من وجوه الزكاة، فالصحيح أنها تجزي، لأن ذنبه عليه وطالما قام الوصف الذي يستحق به الزكاة ولا يزال موجوداً حال وقوع الزكاة في يده، فتجزيء والله أعلى وأعلم.

وفي الحديث مدح من كان سليم الصدر، وإن لم يتحرى بصدقته أجزئه طالما وجد من يسأل أو وجد من يظنه محتاجاً، والسؤال والتحري في ذلك هو للبحث عن الأكمل، أو البحث عن الواجب في الزكاة الواجبة وأما أنه يجزيء أن يعطى من يسأله فالأصل في ذلك أنه يجزيه ويثاب على ذلك.

٢٦ - باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها

غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ ثَمِيرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ - حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُنْفِدُ - وَرَبِّمَا قَالَ يُعْطَى - مَا أَمَرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوفِّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيُدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُصَدَّقِينَ» (١).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ يَحْيَى - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَنْفَقَتْ

وفيه بيان الحكمة التي من أجلها قدر الله ﷻ أن تقع الصدقة في يد غني أو تقع في يد سارق لعلهم أن يتوبوا إلى الله ﷻ، وقد يُقدر الله ﷻ للعبد من وراء المعصية عبرةً يعتبر بها وعظةً يتعظ بها يتوب الله ﷻ عليه بسببها، فالغني يقول أنا غني وغيري الذي هو أقل مني ومع ذلك يُنفق ويعطيني أنا، فيتوب إلى الله ويترك البخل.

والأولى أن لا يضع الزكاة الواجبة ولا صدقة التطوع في يد الفساق، فالأفضل أن يضعها في يد العدول وهؤلاء هم المقصودون في المقام الأول، والحديث يدل على قبول الصدقة وصاحب الصدقة لم يكن يعلم، فأما إذا علمت رجلاً فاسقاً كمن لا يُصلي أو يرتكب الحرام أو يشرب المخدر والخمر أو السجائر، فلا تُعطيه من زكاة المال ولا من صدقة التطوع حتى يتوب إلى الله ﷻ، أما كونها تجزيء، فالصحيح أنها تجزيء إلا على قول من يُكفر تارك الصلاة كفراً ناقلاً عن الملة، فالزكاة لا تجزيء إذا وقعت في يد كافر، فهذا على مذهب من يُكفر تارك الصلاة، ولكن الصحيح قول الجمهور أنه كفر دون كفر وهو في حكم الفاسق فتصح الزكاة الواجبة، وإنما الكلام على الأفضلية والأولوية.

وأما إذا كان لهذا الفاسق أهل فقراء وهم لا يجدون كفايتهم وهذا من ضمن ظلمه لهم، فلا بأس أن يُعطيهما ما يحتاجون، لأنهم أيضاً فقراء، لعدم قيامه بالإنفاق عليهم، فمن وجبت نفقته على غيره فظلمه حتى لم يجد كفايته، كزوجة مثلاً وزوجها غني وهو لا يُعطيها وهي لا تجد كفايتها في تلك الحال، فهي فقيرة في هذا الوصف، وكذا كل من عجز عن حقه ولم يستطع أخذه وهو مظلوم ولو كان له مال ولكنه عاجز عنه فهو مستحق للزكاة.

(١) هذا الحديث في فضل الخازن الأمين.

الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» (١).

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنُصُورٍ هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا». حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا». وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَازِنِ الْأَمِينِ الَّذِي يُعْطَى مَا أَمَرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ: وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا). وَفِي رِوَايَةٍ: (مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا).

وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي الْعَبْدِ إِذَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهِ قَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ). وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ). مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّ الْمُشَارِكَ فِي الطَّاعَةِ مُشَارِكٌ فِي الْأَجْرِ، وَمَعْنَى الْمُشَارَكَةِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْرًا، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْرِهِ (٢)، وَالْمُرَادُ الْمُشَارَكَةَ فِي أَصْلِ الثَّوَابِ، فَيَكُونُ لَهُذَا ثَوَابٌ وَهَذَا ثَوَابٌ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ، وَلَا يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ثَوَابِهِمَا سَوَاءً، بَلْ قَدْ يَكُونُ ثَوَابُ هَذَا أَكْثَرَ وَقَدْ يَكُونُ عَكْسُهُ.

(١) وهذا الحديث في المرأة تنفق من بيت زوجها غير مفسدة.

(٢) بمعنى أن الأجر ليس واحدا مقسم بينهما، فينقص من أجرها ويُعطى لهذا، ولكن المقصود أن منهما أجر مستقل.

فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِكَ لِحَازِنِهِ أَوْ امْرَأَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَهَا لِيُوصِلَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّ الصَّدَقَةِ عَلَى بَابِ دَارِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَأَجْرُ الْمَالِكِ أَكْثَرُ، وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَانَةً أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوَهُمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِيرٌ قِيَمَةٌ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى مُحْتَاجٍ فِي مَسَافَةِ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يُقَابِلُ مَشْيَ الذَّاهِبِ إِلَيْهِ بِأَجْرَةٍ تَزِيدُ عَلَى الرُّمَانَةِ وَالرَّغِيفِ فَأَجْرُ الْوَكِيلِ أَكْثَرُ، وَقَدْ يَكُونُ عَمَلُهُ قَدْرَ الرَّغِيفِ مَثَلًا فَيَكُونُ مِقْدَارُ الْأَجْرِ سَوَاءً.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ) إِلَى آخِرِهِ.

هَذِهِ الْأَوْصَافُ شُرُوطُ لِحْصُولِ هَذَا الثَّوَابِ ^(١)، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهَا وَيُحَافَظَ عَلَيْهَا ^(٢).
قَوْلُهُ ﷺ: (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)

هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى التَّشْيِيعِ، وَمَعْنَاهُ لَهُ أَجْرٌ مُتَصَدِّقٍ وَتَفْصِيلُهُ كَمَا سَبَقَ ^(٣).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا)

أَيُّ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا الَّذِي فِي بَيْتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَتْ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا)

(١) فَاَلْكَافِرُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ، وَغَيْرُ الْأَمِينِ الْخَائِنِ الَّذِي يَأْخُذُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ لَا يَأْخُذُ ثَوَابًا.

(٢) وَهَذَا فِي كُلِّ مَوْظِفٍ تَحْتَ يَدِهِ أَمْوَالٌ عَامَةٌ يَوْصِلُهَا إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا سِوَاءَ كَانَتْ طَعَامًا أَوْ عِلَاجًا أَوْ مَلَابِسَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيَوْصِلُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا فَهُوَ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمِينًا.

النِّسَاءُ الَّتِي يَتْرَكُ لَهَا الزَّوْجُ الْمَصْرُوفُ فِي الْبَيْتِ دَاخِلَاتٌ فِي هَذَا الْعَمُومِ، فَيَتْرَكُ لَهَا الْمَالُ أَوْ الطَّعَامُ فَتَصْرِفُ عَلَى الْأَوْلَادِ وَتُطْعِمُهُمْ، فَهِيَ تَأْخُذُ ثَوَابًا عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْخُذُ هُوَ الثَّوَابُ، طَالَمَا الْكُلُّ كَانَ نَاصِحًا غَيْرَ مُفْسِدٍ.

فَإِنْ جَهِلُوا إِذْنَ الزَّوْجِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ، وَهُوَ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ نَحْوَ الرَّغِيفِ مَثَلًا فِي زَمَانِنَا أَوْ الْقُرُوشِ الْقَلِيلَةِ، فَإِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ يَجْزَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُبَاحُ فِيهِ إِذَا كَانَ سَأَلُهُ سَائِلٌ.

الَّذِينَ عَلَى صِنَادِيقِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ إِذَا أَدَوْا هَذِهِ الْأَمْوَالِ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا كَانَ لَهُمْ هَذَا الثَّوَابُ.

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا جَامِعُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ أَهْلِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا أَوْصَلَوْهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا نَاصِحِينَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ يُثَابُونَ مِثْلَ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِينَ.

(٣) وَهُوَ أَنَّ أَيُّهُمَا أَكْثَرَ قَدْرًا عَلَى حَسَبِ النِّيَّةِ وَالْعَمَلِ.

هَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (شَيْئًا) بِالنَّصْبِ، فَيُقَدَّرُ لَهُ نَاصِبٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ اللَّهُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدَّرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ الزَّوْجُ مِنْ أَجْرِ الْمَرْأَةِ وَالْحَازِنِ شَيْئًا، وَجَمَعَ ضَمِيرُهُمَا مَجَازًا عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ: إِنَّ أَقْلَ الْجُمُعِ ثَلَاثَةٌ، أَوْ حَقِيقَةً عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: أَقْلُ الْجُمُعِ اثْنَانِ.

٢٧ - بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ مَوْلَاهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ تَمِيمٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللُّحَمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَى شَيْءٍ قَالَ « نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللُّحَمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدَدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مُسَكِّنٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ. فَقَالَ « لِمَ ضَرَبْتَهُ ». فَقَالَ يُعْطَى طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمُرَهُ. فَقَالَ « الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقْتَ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ)

فَمَعْنَاهُ: قِسْمَانِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: [إِذَا مِتَّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ بَيْنَنَا].

وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ سَوَاءً، لِأَنَّ الْأَجْرَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا هُوَ يُدْرِكُ بِقِيَاسٍ وَلَا هُوَ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ، بَلْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ (١).

قَوْلُهُ: (مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ) هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَكَسْرِ الْبَاءِ.
قِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُ مَا ذُبِحَ لِلْأَضْنَامِ.
وَأَسْمَ (أَبِي اللَّحْمِ) عَبْدُ اللَّهِ، وَقِيلَ: خَلَفَ. وَقِيلَ: الْحُوَيْرِثُ الْغِفَارِيُّ.
وَهُوَ صَحَابِيُّ أُسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

رَوَى عُمَيْرُ مَوْلَاهُ قَوْلَهُ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْأَجْرَ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ)

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِي الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ يَعْلَمُ رِضَا سَيِّدِهِ بِهِ.
وَقَوْلُهُ: (أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدَدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتَهُ، فَعَلِمَ ذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَاتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: لَمْ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمُرَهُ، فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا)

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُمَيْرًا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ يَظُنُّ أَنَّ مَوْلَاهُ يَرْضَى بِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ مَوْلَاهُ، فَلِعُمَيْرِ أَجْرٌ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا يَعْتَقِدُهُ طَاعَةً بِنِيَّةِ الطَّاعَةِ، وَلِمَوْلَاهُ أَجْرٌ؛ لِأَنَّ مَالَهُ تَلَفَ عَلَيْهِ.
وَمَعْنَى (الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا)

أَنِّي لِكُلِّ مِنْكُمَا أَجْرٌ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ أَجْرَ نَفْسِ الْمَالِ يَتَقَاسَمَانِهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا قَرِيبًا، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ مِنْ تَأْوِيلِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا لَا يُرْتَضَى مِنْ تَفْسِيرِهِ (٢).
وَقَوْلُهُ ﷺ: (الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا)

(١) وهو الصحيح من أنه لا يلزم استوائهما في الأجر، فقد يكونان متساويان وقد يكون أحدهما أفضل أجراً من الآخر على قدر العمل وعلى قدر النية والإخلاص.
(٢) وهو تقسيم الأجر نفسه.

لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ الَّذِي لِأَحَدِهِمَا يَزِدُّ حِمَانٍ فِيهِ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ النِّفْقَةَ وَالصَّدَقَةَ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْخَازِنُ أَوْ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمَمْلُوكُ وَنَحْوَهُمْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، يَتَرْتَّبُ عَلَى جُمْلَتِهَا ثَوَابٌ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَالْعَمَلِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا، لِهَذَا نَصِيبُ بَيْالِهِ، وَلِهَذَا نَصِيبُ بَعْمَلِهِ، فَلَا يُزَاحِمُ صَاحِبُ الْمَالِ الْعَامِلَ فِي نَصِيبِ عَمَلِهِ، وَلَا يُزَاحِمُ الْعَامِلُ صَاحِبَ الْمَالِ فِي نَصِيبِ مَالِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَامِلِ - وَهُوَ الْخَازِنُ - وَلِلزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ إِذْنِ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِذْنٌ أَضَلًّا فَلَا أَجْرَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، بَلْ عَلَيْهِمْ وَزْرٌ بِتَصَرُّفِهِمْ فِي مَالٍ غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَالْإِذْنُ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْإِذْنُ الصَّرِيحُ فِي النِّفْقَةِ وَالصَّدَقَةِ.

وَالثَّانِي: الْإِذْنُ الْمَفْهُومُ مِنْ إِطْرَادِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كإِعْطَاءِ السَّائِلِ كِسْرَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَاطَّرَدَ الْعُرْفُ فِيهِ، وَعُلِمَ بِالْعُرْفِ رِضَاءُ الزَّوْجِ وَالْمَالِكِ بِهِ، فَإِذْنُهُ فِي ذَلِكَ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَهَذَا إِذَا عَلِمَ رِضَاهُ لِإِطْرَادِ الْعُرْفِ، وَعُلِمَ أَنَّ نَفْسَهُ كَنُفُوسِ غَالِبِ النَّاسِ فِي السَّمَاخَةِ بِذَلِكَ وَالرِّضَا بِهِ، فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ وَشَكَّ فِي رِضَاهُ أَوْ كَانَ شَخْصًا يَشُحُّ بِذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ، لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا التَّصَدُّقُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِصَرِيحِ إِذْنِهِ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَالْمُنْدُوبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَنٌ مُعَيَّنٌ، وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا، وَسَبَبُهُ أَنَّ الزَّوْجَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي كُلِّ الْأَيَّامِ، وَحَقُّهُ فِيهِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَفُوتُهُ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي.

(١) كيف يُجمع بين هذا الكلام وبين حديث عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي الْلَحْمِ؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أن المملوك حمل الأمر على المعتاد وظنَّ إذن سيده في مثل ذلك، فلما ضربه تبَيَّنَ أنه لم يكن أذنًا، وسأل النبي ﷺ عما مضى فأخبرهم النبي ﷺ أن الأجر بينهما نصفين، فإذا صرَّح له بالمنع، امتنع، إلا أن يكون المسكين مضطراً كأن يكون جائعاً أو عارياً ولا بد من إطعامه فيلزم أن يعطيه ويُطعمه ولو بغير إذنه والله أعلى وأعلم.

فَإِنْ قِيلَ: فَيَنْبَغِي أَنْ يُجُوزَ لَهَا الصَّوْمُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنْ أَرَادَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِدُ صَوْمَهَا.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ صَوْمَهَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ فِي الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَهَابُ إِنْتِهَاكَ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ. وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَزَوْجَهَا شَاهِدٌ) أَيُّ مُقِيمٍ فِي الْبَلَدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فَلَهَا الصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْإِسْتِمْتَاعُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْتَاتُ عَلَى الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَالِكِي الْبُيُوتِ وَغَيْرِهَا بِالْإِذْنِ فِي أَمْلَاكِهِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَهَذَا مُحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يُعْلَمُ رِضَا الزَّوْجِ وَنَحْوِهِ بِهِ، فَإِنْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ وَنَحْوُهَا رِضَاهُ بِهِ جَازَ كَمَا سَبَقَ فِي النَّفَقَةِ^(٢).

(١) وإذا شرعت في صوم واجب ولو كان على التراخي وجب عليها أن تكمله، ولم يجز له أن يفطرها، وهناك وجه آخر في أن صوم الواجب ولو كان على التراخي يستحب استأذانه ولا يلزم، وظاهر الحديث العموم ولكن إنما يتعين ويصبح فرض عين إذا تضيّق، وأما إذا كانت في صوم واجب فلا يجوز أن يفطرها ولا يجوز أن تفطر حتى تتم الواجب، ولو صامت بغير إذنه صوماً واجباً على التراخي كما ذكرنا فيه الوجهان، فالوجه الذي يقول أنها عاصية بذلك وأثمة، يجوز له أن يفطرها، والوجه الذي يقول يستحب فقط إذنه في مثل هذا، لا يجوز له أن يفطرها، ولا كفارة في تلك الحال لأنه في غير رمضان، وإنما وجدت الكفارة للإفطار عمداً في رمضان.

الواجب الذي هو على التراخي في الصوم كقضاء رمضان، فهو واجب على التراخي إلى رمضان الذي يليه، فعلى التراخي أي ليس على الفور، ولكن إذا لم يبق مثلاً إلا عشر أيام من شعبان وهو عليه عشرة أيام من رمضان، فتعين عليه صيام هذه العشر وأصبح واجباً مضيقاً، وكذا في الصلاة كصلاة الظهر واجب على التراخي إلى أن يتسع قدر أربع ركعات قبل العصر، فإذا وصل إلى هذا القدر أصبح واجباً مضيقاً ولا بد أن يكون على الفور.

(٢) بمعنى أنه لا يمنع من دخول أخيها أو أمها أو أمه، ولا يمنع من دخول أخيه بغير خلوة بها أو بغير نظر إليها، وأما إذا كان يأذن لأحمائها وقريبه بالدخول بخلوة، فلا يجوز أن تأذن ولو أمرها، فلو قال لها إذا جاء أخي فأدخله ويكون هناك خلوة ولم يأتي معه رجل أو رجلان فلا يجوز ذلك، لأن هذا إذنه في محرم، وقوله (وهو شاهد) وحتى لو كان غائباً فهذا الغرض منه أنه إذا كان غائباً فإنه يُنظر إلى عادته وعرفه في الإذن ومنعه، وفي بعض الروايات الأخرى (وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) البخاري، وهذا مطلقاً فلا تأذن لامرأة ولا لرجل إلا بإذنه، فإذا علمت أنه لا يأذن حتى لأهلها لأُمها أو أبيها، لم تجاوز إذنه، ولا ينبغي أن يمنع عنها أقاربها وأرحامها لأن ذلك من تقطيع الأرحام، ولكنه هو المسؤول عن ذلك وإن منع بغير حق وسعى إلى تقطيع الأرحام فهو الآثم وهو الذي يتحمل الوزر.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ) فَمَعْنَاهُ: مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ، وَيَكُونُ مَعَهَا إِذْنُ عَامٍّ سَابِقٍ مُتَتَوَلٍّ لِهَذَا الْقَدْرِ وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ الْإِذْنُ الَّذِي قَدْ أَوْلَنَاهُ سَابِقًا إِمَّا بِالصَّرِيحِ وَإِمَّا بِالْعُرْفِ^(١)، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ، لِأَنَّهُ ﷺ جَعَلَ الْأَجْرَ مُنَاصَفَةً، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا إِذَا أَنْفَقْتَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَرِيحٍ وَلَا مَعْرُوفٍ مِنَ الْعُرْفِ فَلَا أَجْرَ لَهَا، بَلْ عَلَيْهَا وَزْرٌ، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُهُ.

وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَفْرُوضٌ فِي قَدْرِ يَسِيرٍ يُعْلَمُ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ فِي الْعَادَةِ^(٢)، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ لَمْ يَجُزْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (إِذَا أَنْفَقْتَ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ)

لَا يُلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِذْنِ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ فِي حَقِّهَا بِمَعْنَى أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْرَ أَهْلَهَا وَتَصِلَ رَحِمَهَا بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، أَمَّا أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ فَلَا يَجُوزُ، فَيُمْكِنُ أَنْ تَصِلَ رَحِمَهَا بِالْمَالِ وَبِالسُّؤَالِ، فَيُمْكِنُ أَنْ تَعْطِيَ أَقَارِبَهَا وَرَحِمَهَا مِنْ مَالِهَا فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ بِلَا حَدِّ فُتْعَطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ تُعْطِي مَا لَيْسَ بِكَثِيرٍ عُرْفًا عِنْدَ أَحْمَدَ أَوْ بِالثَّلْثِ عِنْدَ مَالِكٍ.

الزَّوْجُ لَوْ أَذِنَ فِي دُخُولِ رِجَالِ أَجَانِبٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَإِنْ كَانُوا جَمْلَةً مِنَ الرِّجَالِ الثَّقَاتِ وَلَا تَحْدِثُ خُلُوةً وَلَا خِلَاطَةً مُحَرَّمَةً، أَعْنِي مِنْ نَظَرٍ إِلَى عَوْرَاتٍ مَكْشُوفَةٍ وَيَقْبَى كُلُّ إِنْسَانٍ فِي مَكَانِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ تَأْذَنَ لَهُمْ، كَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ سَيَأْتِيكِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ أَدْخِلِيهِمْ هَذِهِ الْحِجْرَةَ إِلَى أَنْ آتِيَ وَهُمْ رِجَالُ ثِقَاتٍ مَأْمُونُونَ، فَسَوْفَ تُدْخِلُهُمُ الْحِجْرَةَ الْمُعْدَةَ لَذَلِكَ وَتُعْلِقُ الْبَابَ وَتُخْضِرُ لَهُمْ قُرَى الضَّيْفِ مِثْلًا، فَلَيْسَ مِنْ بَأْسٍ فِي ذَلِكَ، فَعِدَّةُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُ أَنَّهُمْ ثِقَاتٌ مَعَ امْرَأَةٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُحَرَّمٌ، فَهَذَا لَيْسَ بِمَنْعٍ شَرْعًا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ الثَّقَاتُ الْكَثِيرُونَ قَامُوا بِمَقَامِ الْمُحَرَّمِ فِي أَمْرِ الْخُلُوةِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَأَاهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ أَرِ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ» (مسلم)، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ وَهُمْ ثِقَاتٌ مَأْمُونُونَ، لَا يَخَافُ مِنْهُمْ الْفِتْنَةُ، فَيَجُوزُ الدُّخُولُ إِذَا عَلِمْتَ إِذْنَ الزَّوْجِ، وَهَذَا غَيْرُ السَّفَرِ، فَالسَّفَرُ لَا بَدَّ مِنْ مُحَرَّمٍ

وَكَذَا لَوْ عِدَّةُ نِسَاءٍ مَعَ رَجُلٍ وَكُلُّ مَأْمُونٍ، لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لِحَدِيثِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ [جَاءَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةُ شَيْءٌ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا أَبْنِي؟] قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قَلَنْ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَصَلَّيْتُ بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بَيْنَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرُّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، (حب) ٢٥٤٩ [قال الألباني]: ضَعِيفٌ - "صلاة التراويح" (٧٩ - ٨٠).]

(١) لِأَنَّ النَّاسَ مُتَسَاهِمَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَدْرِ الْيَسِيرِ.

(٢) فَلَا إِذْنَ الْعُرْفِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَمْرِ الْيَسِيرِ الَّذِي يُعْرَفُ إِذْنُهُ فِي الْعَادَةِ.

فَأَشَارَ ﷺ إِلَى أَنَّهُ قَدَرُ يُعْلَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِهِ فِي الْعَادَةِ ^(١)، وَنَبَّهَ بِالطَّعَامِ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّحُ بِهِ فِي الْعَادَةِ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ وَالِدَنَانِيرِ فِي حَقِّ أَكْثَرِ النَّاسِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ^(٢). وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْحَازِنِ النِّفَقَةَ عَلَى عِيَالٍ صَاحِبِ الْمَالِ وَغُلَمَانِهِ وَمَصَالِحِهِ وَقَاصِدِيهِ مِنْ ضَيْفٍ وَابْنِ سَبِيلٍ وَنَحْوِهِمَا، وَكَذَلِكَ صَدَقَتُهُمُ الْمَأْذُونُ فِيهَا بِالصَّرِيحِ أَوْ الْعُرْفِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٤).

(١) مع أن قوله (غَيْرُ مُفْسِدَةٍ) بمعنى أنه تُفْسِدُ الْمَالَ بَحِيثٌ لَا يَكْفِي أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ تُنْفِقُهُ كُلَّهُ بَحِيثٌ لَا يَجِدُ مِنْ تَجِبِ النِّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَادِ الزَّوْجِ وَمِمَالِيكَه كِفَايَتُهُمْ، فَيَكُونُ هَذَا إِفْسَادًا وَإِصْرَافًا، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وَصُولَ الْحَقِّ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَهَذَا قَيْدٌ آخَرٌ غَيْرُ قَيْدِ الْإِذْنِ الْعُرْفِيِّ الَّذِي يُعْلَمُ الرِّضَا بِهِ.

(٢) بعض العلماء يقول أن إيفاق المرأة يكون من طعام زوجها، لا يجوز غير الطعام، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن ذلك لا يجوز في الدراهم والدنانير، قال النووي في شرح مسلم (١٠٨/١) (قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّعَامُ وَأَشْبَاهُهُ إِلَى الدَّرَاهِمِ وَالِدَنَانِيرِ وَأَشْبَاهِهِمَا). ثُمَّ تَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ [وَفِي ثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ فِي حَقِّ مَنْ يَقْطَعُ بِطَبِيبٍ قَلْبَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ نَظَرٌ. وَلَعَلَّ هَذَا يَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يُشَكُّ أَوْ قَدْ يُشَكُّ فِي رِضَا بِهَا فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَشَكَّكَ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا فَيَبْتَغِي تَشَكُّكَ فِي رِضَا بِهِ].

ثُمَّ دَلِيلُ الْجَوَازِ فِي الْبَابِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفَعَلَ وَقَوْلُ أَعْيَانِ الْأُمَّةِ: فَالْكِتَابُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} وَالسُّنَّةُ هَذَا الْحَدِيثُ، وَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِنَحْوِهِ، وَأَفْعَالُ السَّلَفِ وَأَقْوَاهُمْ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.].

(٣) فالمرأة عندما تُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صَاحِبِ الْمَالِ تَأْخُذُ ثَوَابًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْمَنَةٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِذَا أَنْفَقَتْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ أَخَذَتْ ثَوَابًا، وَكَذَا الْحَازِنُ وَهُوَ كُلٌّ مَنْ وُضِعَ عِنْدَهُ الْمَالُ أَمَانَةً لِيُوصِلَهُ إِلَى مُسْتَحْقِيهِ. (٤) فتاوى:

هل الكرم والبخل صفتان جبلتان أم هما مكتسبتان؟ فيهما قدر جبلي وقدر مكتسب، ولو كان جبلياً لا يمكن التغير، لما ورد ذم البخل ولا الاستعاذة منه، فله قد يُعَيِّدُ الْعَبْدَ مِنَ الْبُخْلِ وَيُنْجِيهِ مِنْهُ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هُنَاكَ قَدْرٌ مُكْتَسَبٌ.

لو أنفقت المرأة من طعام البيت أو المال هل يحصل للزوج الثواب رغم عدم وجود النية في تلك العبادة؟ فإنه إذا رضي هو بذلك فقد حصلت النية، طالما هناك إذناً إجمالياً فالنية موجودة، وإذا علم بعد ذلك ورضي وأقر فقد صحت النية.

هل هناك تعارض بين قولك يجوز أن تُعْطَى الزَّكَاةُ لِفَقِيرَةٍ زَانِيَةٍ أَوْ سَارِقٍ فَقِيرٍ، مَعَ حَدِيثِ (لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِيًّا)؟ قلنا الأفضل ألا يُعْطَى لِفَاسِقٍ، وَأَمَّا مَا نَتَكَلَّمُ عَنْهُ فَهُوَ الْإِجْزَاءُ.

٢٨ - باب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْجَحِييُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَتَقَقَّ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَوَدَّى فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». [الضرورة: الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضاً].

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْخُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَتَقَقَّ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ

زوج يمنع زوجته من زيارة أخواتها وإخوتها لها لأنه يظن أن دخولهم عليها يسبب له كثير من المشاكل، هل يجوز ذلك؟ على الزوجة أن تسمع كلام زوجها، وإن كان ظالماً في ذلك ومُسيئاً الظن بهم فهو الذي يَأْثِمُ، ولكن عليها أن تُطِيعَ، فلا تخرج من بيته ولا تدخلهم إلا بإذنه.

هل يجوز للرجل أن يأكل من مال امرأته ويتصدق منه؟ يأذنها أيضاً، لأنه مالها حق لها وليس حقاً له. رجل يُعْطِي لِأَيِّهِ مَالاً لَأَنَّهُ لَا دَخَلَ لَهُ وَلَا مَعَاشَ وَلَكِنَّهُ يَشْرِبُ الدِّخَانَ، وَقَدْ سَبَقَ نَصَحُهُ كَثِيرًا وَيَأْثِمُ؟ يُعْطِيهِ طَعَامًا وَشَرَابًا.

أَخْرَجَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ صَدَقَةً مِنْ غَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرَ هَلْ يَأْثِمُ الشَّرِيكُ الَّذِي أَخْرَجَ أَمْ يُعْطِي اللَّهُ أَجْرًا لِلْآخَرَيْنِ مَعًا؟ الْمَعْلُومُ الْإِذْنُ فِيهِ وَالشَّيْءُ الْيَسِيرُ، فَلَا جُرْ بَيْنَهُمَا، وَمَا لَا يُعْرِفُ فِيهِ الْإِذْنَ فَهُوَ يَحْسِبُ مِنْ مَالِهِ هُوَ دُونَ مَالِ شَرِيكِهِ وَلَا بَدَأَ أَنْ يُخْبَرَ الشَّرِيكُ.

اللَّهُ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابٍ أُنِيَ فُلٌ هَلُمَّ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» . [التوى: الهلاك] .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي الْفَزَارِيُّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِتًا» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا . قَالَ «فَمَنْ يَتَّبِعُ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا . قَالَ «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَسْكِينًا» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا . قَالَ «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا أَجْتَمَعْنَ فِي أَمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» (١) .

(١) قوله (مَا أَجْتَمَعْنَ فِي أَمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) أي ما اجتمعن في يوم واحد.

- وهذا أيضاً من فضائل أبو بكر الصديق.

- وترتيب مسلم بين هذين الحديثين، كأنه يريد أن يفسر مسألة إنفاق الزوجين وهو أن يضم إلى الصدقة عملاً آخر والله أعلم، وإن كان الحديث الأول ظاهر في أن يضم إلى العمل عملاً من جنسه حتى يكون من أهله فيكون من أهل الصدقة أو من أهل الصلاة، وأما في الحديث الثاني فقد جمع أنواعاً من الخير، والصدقة من أفضل أنواع الخير، وأن يكون صائتاً وأن يتبع جنازة أن يطعم مسكيناً وأن يعود مريضاً، ثلاثة منهم من الخير والنفع المتعدي، أبو بكر ﷺ أسبق إلى الخير في كل ذلك.

- وفي هذا الحديث جواز تعهد الإمام والعالم لأصحابه، يتعهدهم ويسألهم عن أعمالهم.

- وفيه جواز أن يقول الإنسان عن عمله بنية أن يقتدي به غيره وأن يحثهم على فعل الخير، وأما إذا كان على سبيل الرياء فهو المحرم المذموم - نعوذ بالله من ذلك - فإن أمن ذلك أو غلب على الظن هذه النية الصالحة وهي نية الاقتداء في الخير جاز أن يذكر عمله وإن بدأ خفياً، فأبو بكر ﷺ لم يتكلم حتى سأل النبي ﷺ هذه الأسئلة، وهذا يمكن أن يكون دليلاً ظاهراً على مسألة المحاسبة بأن يحاسب الإنسان نفسه، وأما أن يسأل العالم أو المربي أو الوالد مثلاً أو لاده أو الزوج زوجته أو نحو ذلك مما يعلمهم أو يريهم، فهذا يكون على سبيل المرات النادرة، ولا يجعل ذلك راتباً، لأن النبي ﷺ لم يجعل ذلك راتباً، وإنما كان ﷺ أحياناً يتفقد أصحابه بذلك، كما أنه مر ذات ليلة على علي وفاطمة فقال لهم (أَلَا تُصَلِّينَ) البخاري، وكذا قال لعبد بن عمر ﷺ «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» متفق عليه، أما أن يكون ذلك على الدوام وراتباً، فهذا قد يفسد النية والله أعلى وأعلم، ولكن إن كان كما ذكرنا على سبيل النذرة أحياناً، فهذا مشروع ومن وسائل التربية المهمة، والله أعلى وأعلم.

- وفيه فضيلة من جمع هذه الأعمال الأربعة وأنه يكون من أهل الجنة، وهذا لا يعني العصمة له ولكن المعنى أنه يوفق بإذن الله وأن ييسر الله له الثبات على الدين حتى يتوفى مسلماً ناجياً عند الله ﷻ.

- يتحقق إطعام المسكين بتملكه الطعام، فلا يلزم أن يأكله أمامه، وإنما أطعم مسكيناً كما يُقال إطعام عشرة مساكين، إنما يصح ذلك بأن يملكه الطعام، وأن يملكه الحب، فلو أعطاه نصف صاع من أرز أو من قمح أو

قوله ﷺ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ) قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: قِيلَ: وَمَا زَوْجَانِ؟ قَالَ: فَرَسَانِ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ بَعِيرَانِ.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: كُلُّ شَيْءٍ قُرْنٌ بِصَاحِبِهِ فَهُوَ زَوْجٌ، يُقَالُ: زَوَّجْتُ بَيْنَ الْإِبِلِ إِذَا قَرَنْتَ بَعِيرًا بِبَعِيرٍ، وَقِيلَ: دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ، أَوْ دِرْهَمٌ وَثَوْبٌ^(١).

من تمر، أجزئه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو أحضر له طعاماً حتى يأكل، فذاك، فكل ذلك من طعام المسكين والله أعلم.

- واتباع الجنازة الظاهر فيها أنها تتحقق بأن يصلي عليها، والأكمل في الاتباع أن يظل حتى تدفن، ولكن يقال عنه تبع جنازة، إذا تبعها حتى يصلي عليها لأنه ﷺ قال (مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحْدٍ) (س) ١٩٤٠، وصححه الألباني، فسمى من تبعها حتى يصلي عليها "تبع جنازة" فالظاهر أن المقصود من الاتباع هو صلاة الجنازة، فهل يحصل هذا لمن أتى المسجد، ووجد فيه جنازة، فصلّى عليها؟ نرجو الله ﷻ أن يكون كذلك، لأنه كما ذكرنا أن المقصود من اتباع الجنازة هو الصلاة عليها، وإن كان المشي خلفها أكمل، وهو أكد في كونه تبعها، لأن هناك مصلحة أخرى حاصلة له في كثرة الاتعاض بالسير خلف الجنازة وأكمل من ذلك أن يذهب إلى المقابر حتى تدفن، ليشهد كيف هو مصير الإنسان ويتذكر القبر، ويتذكر مآله الذي يؤول إليه، ولا شك أن هذه المعاني لا تحصل لمن صلى فقط، فالأولى به أن يحضر الجنازة ويتبعها حتى تدفن والله أعلى وأعلم.

- والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن ذلك يتحقق أيضاً في رمضان، وإن كان النبي ﷺ قد سأل في يوم غير رمضان بلا شك، لأنه قال (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا) ولا يمكن أن يسأل ذلك في رمضان، ولكن عموم قوله (مَا اجْتَمَعْنَ فِي أَمْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) يحصل أيضاً في الصيام الواجب والله أعلم.

● وسئل الشيخ عن الاعتكاف مع إرادة فعل هذه الأعمال؛ فقال: الاعتكاف الأفضل فيه ألا يخرج، لأنها عبادة مقصودة، فلا يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع جنازة في وقتها، ولكن هذا في أوقاتٍ آخر.

● ولو اشترط في الاعتكاف الخروج، لم يكن معتكفاً كل اليوم، وإنما كان معناه أنه نوى الاعتكاف إلا فترة الخروج، وهذا لو كان ناذراً مثلاً أن يعتكف العشر الآخر، لما صح له ذلك.

- وقوله (مَا اجْتَمَعْنَ فِي أَمْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) فإنه يدخل الجنة ما لم يمنع من ذلك مانع، ولكن يرجح له ذلك، فإن النبي ﷺ قال لأبي بكر (إِنِّي لَا رَجُوءَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) فهل نحن سنكون أشد في الجزم؟ النبي ﷺ يرجو لأبي بكر ﷺ، فمن سوف يُجزم له بعد ذلك، فكل من اجتمعت فيه هذه الأمور يرجح له ذلك، لكن قد يمنع من ذلك مانع، كما أنه لو كان يطعم الحرام مثلاً، وهذه الأمور إذا كانت أعمالاً مقبولة، فإنه إذا كان مرآئياً، لم ينفعه شيء منها، فشرط ذلك أن يستوفي باقي الشروط من الإخلاص والمتابعة وغير ذلك والله أعلم.

(١) أي الجنس الصدقة والأنواع مختلفة.

قَالَ: وَالزَّوْجَ يَقَعُ عَلَى الْإِثْنَيْنِ وَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مَعَهُ آخَرُ^(١)، وَيَقَعُ الزَّوْجُ أَيْضًا عَلَى الصَّنْفِ^(٢)، وَفُسِّرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً}^(٣). وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاتَيْنِ أَوْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ، وَالْمَطْلُوبُ تَشْفِيعُ صَدَقَةٍ بِأُخْرَى، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي الطَّاعَةِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا^(٤).

(١) وهذا هو الأقرب.

(٢) وهذا هو الذي يُطلق على الواحد بهذا الاعتبار، أنه صنف يُضم إليه ما هو من جنسه.

(٣) أي أصنافاً ثلاثة، لأنهم يُقرن بعضهم ببعض، وليس المقصود اثنين فقط، فيكون قوله {وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً} أي كل السابقين مع بعضهم، كل الأبرار مع بعضهم، وأصحاب الشمال مع بعضهم، ولا يلزم أن يكون اثنين فقط والله أعلم، ولعل هذا يكون أقرب الأقوال للمقصود بهذا الحديث.

(٤) وهذا هو المعنى المقصود من الحديث، وهو الجزء الأخير وهو "وَالْتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي الطَّاعَةِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا" والجمع بين هذه الأقوال: أن قوله تصدق مرتين أو بشيئين أو صام يومين، وكما ذكرنا ليس المقصود تحديد اثنين فقط، وإنما من تكرر منه الفعل وتعود عليه فصار يُكثر من هذا الفعل، وذلك لأن المداومة على الفعل يسر الله ﷻ بها للإنسان هذا الفعل فيكثر منه حتى يصير من أهله، ولذلك قلنا أن الأقرب أنه بمعنى الصنف، فيكون معنى (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ) أي من تكرر منه عمل حتى صار من أهل هذا العمل، حتى ضم إلى الصلاة صلاةً غيرها حتى تعود على ذلك، حتى أصبح كثير الصلاة، وكذا من تصدق بصدقة وتبعها بغيرها، فتعود على الصدقة، فصار كثير الصدقة، وهكذا من تعود على الصيام فضم إليه صيام يوم آخر، فأصبح كثير الصيام ويسره الله عليه، فصار من أهل الصيام؛ ولا شك أن المقصود من هنا النافلة، فإن الفريضة تكرر لكل المسلمين، وإنما يقال هذا من أهل الصدقة وهذا من أهل الجهاد فقد ضم إلى الفريضة النوافل، حتى يكون من أهل الصلاة أو من أهل الصدقة أو من أهل الجهاد، وإلا فكل المسلمين إذا كانوا من أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الصيام، لأن كلهم يؤدون الفرائض، والظاهر أن "مَنْ أَنْفَقَ" ترغيب في الصدقة، وترغيب في الصيام، وترغيب في الصلاة، بضم النوافل إلى الفرائض في ذلك، فإذا ضمها وتعود عليها وصار سجية له، وصار العمل ميسراً عليه بتوفيق الله وداوم عليه وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.

وقوله "زوجين" هنا يمكن أن تكون من نفل جنس ولكن هنا في فرض ونفل والله أعلى وأعلم. فيصير من أهل هذا الصنف لإكثاره منه، ليس أنه فقط صام يومين في حياته، أو أنه صلى صلاتين في حياته، فمعلوم أن المسلم يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة كما أنه يصلي النوافل، فكثير من المسلمين يفعل ذلك، ولكن البداية أنه يضم إلى صلاته صلاةً غيرها وإلى صيامه صياماً غيره، فيتعود فيكثر، ولذلك ذكر النووي "الاستكثار" في قوله [التَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي الطَّاعَةِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا] فالغرض هو الاستكثار حتى تصير الصفة الغالبة عليه، كما في قوله ﷺ (وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) فأحسن ما يفسر به الآية هذا الحديث، فقوله "سُبُلَنَا" كيف وهي سبيل واحدة (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ) وليس أنها سبيل مختلفة متناقضة، ولكنها سبيل الخير داخل السبيل الواحد، داخل الصراط المستقيم،

وَقَوْلُهُ: (فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

يؤدي الحد الأدنى وهو الفريضة، ويكون إكثاره في باب معين حتى يغلب عليه، وهذا حسب تفاوت الإرادات والقوة والطباع، فهناك من فتح له في باب العلم وهناك من فتح له في باب الجهاد وهناك من فتح له في باب الصلاة، وهناك من فتح له في باب الحج والعمرة، وهناك من فتح له في باب النفقة والصدقة والإحسان إلى الناس، وهناك من فتح له في باب الدعوة إلى الله ﷻ، وهناك من يفتح له في كل الأبواب كما كان أبو بكر رضي الله عنه، وهو دليل على همة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنه سباق إلى كل أنواع الخير، مع أن كل باب منها لو دُعي منه ودخل الجنة فلا ضرر عليه على إطلاق ولا هلاك عليه لأن دخول الجنة من أي باب يكون له الخير، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبحث عن أن يكون مكتملاً لمراتب العبودية في جميع الأعمال، وهذا النادر والفرد من الناس، وهو الذي يجمع بين أنواع الخير، وهذا الذي نقول عنه أنه في الأساس من اختلاف التنوع الذي يتكامل فيه المسلمون، والفرد منهم القليل الفرد الذي يجمع بين أنواع الخير كلها، فهو في باب العبادة من العابدين وفي باب الجهاد من المجاهدين وفي باب الإحسان إلى الخلق من المحسنين، وفي باب العلم من العلماء والمعلمين، وفي باب الذكر من الذاكرين، وتجده في كل المجالات، وهذا قليل في الخلق، ولكن أكثر الخلق عليه أن يتم الواجب وهذا شرط الانتفاع بالسبق في هذه الأعمال، وهو أن من كان من أهل الصدقة مثلاً هل يكون مضيعاً لصوم رمضان؟ فهذا لا يمكن، فالذي يدعى من باب الصدقة لا بد وأن يكون محافظاً على الصلوات الخمس وأن يكون محافظاً على صوم رمضان، وإذا وجب أو تعين عليه جهاد، كان مجاهداً ولا بد، وكذلك من كان مجاهداً، هل يصح أن يكون مضيعاً لفرض الصلاة؟ فإنه لا يجوز، وهكذا، ولكن المقصود أن يغلب عليه في عمله في النافلة زيادة في هذا الجانب، وقد يسر الله له وفتح له فتحاً في هذا العمل، فلكونه تعود عليه سهلاً وصار ميسراً، بتوفيق الله ﷻ له لأنه أنفق زوجين، عمل عمليين وقد ضم إليهما ما كان من جنسهما، فصار من أهل هذا العمل والله أعلى وأعلم.

شرط الانتفاع كما ذكرنا أن يكون مؤدياً للواجب من جميع الأعمال الأخرى، وذلك أنه لا يدخل الجنة - من أول وهلة - من كان مفراطاً في الواجبات من صلاة وزكاة واجبة وصوم رمضان ونحو ذلك، وشرط آخر حتى يتنفع أن لا يحتقر الأعمال الأخرى، فهذه من الآفات التي تحصل لأهل كل عمل، فمن فتح الله ﷻ له في باب العلم، فيرى أن العلم هو الباب الأوحى، وربما نال من غيره وحقر أحياناً من عمل الآخرين، وقال هذه الأعمال لا فائدة منها، وإن كان من أهل الصلاة، رأى أن الصلاة هي قرّة العين وأنها أفضل العبادات وأن العبادات الأخرى لا تُدانيها، فكأنه يحتقر، فإذا وقع الاحتقار والعياذ بالله، فقد خالف هدي النبي ﷺ، لأنه يحتقر من المعروف وقد قال النبي ﷺ « لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ » مسلم، فلا بد ألا يحتقر من المعروف شيئاً لا من نفسه ولا من غيره، بل من غيره أشد، فإن في هذا احتقار للمسلمين وأذية لهم، وهذا هو الذي يقع بين كثير من العاملين في الأعمال الإسلامية ونسأل الله العافية، ولذلك نقول هذا الحديث عظيم الأهمية، فهو حديث مبارك فيما ينبغي أن يسلكه الإنسان، وهو حديث فيه بيان عظم الهمة العالية للصديق رضي الله عنه، وينبغي أن تقتدي به، وأن تبحث في كل باب أن تكون من أهل هذه الخصوصية، من أهل هذا العمل الخاص، وأن يكون لك فتح خاص في هذا المقام وفي كل المجالات، فهو من أهل الصلاة مع المصلين، ومن أهل الصدقة مع المتصدقين، ومن أهل الصيام مع الصائمين، ومن أهل الجهاد مع المجاهدين، وهكذا في كل أنواع الخير والله أعلى وأعلم.

قِيلَ: هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ،
وَقِيلَ: هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْجِهَادِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ^(١). هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

قَوْلُهُ ﷺ: (نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ)

قِيلَ: مَعْنَاهُ: لَكَ هُنَا خَيْرٌ وَثَوَابٌ وَغِبْطَةٌ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ هَذَا الْبَابُ فِيمَا نَعْتَقِدُهُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ
غَيْرِهِ مِنَ الْأَبْوَابِ لِكَثْرَةِ ثَوَابِهِ وَنَعِيمِهِ، فَتَعَالَ فَادْخُلْ مِنْهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ
كُلَّ مُنَادٍ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ الْبَابَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ^(٢).

(١) نعم هو أصح وأظهر، رغم أن الاستخدام الأغلب في الكتاب والسنة في لفظة "في سبيل الله" أنها تستعمل
في الجهاد، ولكن القرينة في هذا السياق واضحة جداً في أن كلمة "في سبيل الله" مقصود صراطه المستقيم
الذي هو الدين وطاعته، فالوضع الشرعي من جهة اللغة أن سبيل الله أي صراط الله أي طريقه أي كل
الطاعات وكل الخير، ولكن الاستعمال الأغلب في لسان الشرع أيضاً "في سبيل الله" المقصود بها الجهاد،
ولكن هنا القرينة تردنا إلى الأصل، رغم أن الكلام ينبغي أن يُحمل على الاستعمال الأغلب لأنه هذا الذي يُحمل
عليها الكلام، ولكن هنا وجدت قرينة وهي أن الرسول ﷺ قال "من كان من أهل الصلاة.... من كان من أهل
الصدقة" وذكر باب الجهاد من ضمن هذه الأبواب، فليس المقصود من قوله "في سبيل الله" الجهاد لأنه جعل
الجهاد من ضمن الأبواب ومن ضمن الأعمال، وجعل الصلاة والصيام والصدقة أبواباً قسيمة لقسم الجهاد،
فدل ذلك على أن كلمة "في سبيل الله" مع قرينة السياق واقتران أبواب الصدقة والصيام والصلاة مع باب
الجهاد، دلنا على أن كلمة "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" على أنها على محملها اللغوي أن سبيل الله وهو
صراطه الذي هو الدين الذي هو في قوله ﷺ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) وهي سُبُل داخل السبيل الواحد، وهي
ليست متناقضة بل متكاملة، وهو كما ذكرنا اختلاف التنوع بين الأعمال المختلفة.

(٢) لأن كلهم صادقون، ولا شك أنه سيكون خيراً لو اُحد عن غيره، هكذا الكلام؛ والصحيح أن هذا الكلام،
إذا حُمِلَ على أن [خير] بمعنى [أخير] فهو الذي يحتاج إلى التقدير، وأصل كلمة خير مع أنها ليست من باب
أفعل التفضيل خصوصاً أنه لم يرد (خير من كذا) وإنما يقال (يا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ) إذا فُهِمَ على بابها أصلاً، وهي
أنه سوف يجد هنا خيراً، ولا يلزم من ذلك أنه أخير من غيره من الأبواب، فهم يُنادون على قدر ما علموا، وهو
حَقٌّ لا شك فيه، إذاً لا يلزم هذا التقدير "فِيمَا نَعْتَقِدُهُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ غَيْرِهِ" لأن لفظ "من غيره" لم ترد، وهو
يُنادون لأنهم يحبون أهل الجنة، وهم يحبون أن يدخلوا من عندهم إكراماً لهم لأن الله أكرمهم، فهم يحبون أن
يُكرموا من أكرمهم الله، ويحبون أن يُظهروا الاحتفاء والاهتمام بمن يحبهم الله لأنهم عباد الله ﷻ الملائكة
الكرام خزنة الجنة، فالصحيح أن خير على بابها، ليست من باب أفعل التفضيل، وأن كلامهم صادق فيما يقول
على ظاهر الكلمة "يا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ" أي تعال هلم، كما في الرواية الأخرى "أي فل" أي يا فلان هلم تعال
فادخل من عندنا؛ وهذا دليل على ترحيبهم وحُبهم لأهل الجنة.

- قوله (نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ) أي من أبوابها ولأن خزانها داخلها، فهو نودي فيها أي منها لأن الخزان كما ذكرنا هم
داخل الجنة، كما أنهم يفتحون من الداخل، فيقول الخازن كما في الحديث: «أَتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتَحَ
فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أَمَرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ» مسلم، فهذا دليل على أنهم في

قوله ﷺ: (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ) وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْجِهَادِ وَالصِّيَامِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: مَنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ فِي عَمَلِهِ وَطَاعَتِهِ ذَلِكَ^(١).

قوله ﷺ فِي صَاحِبِ الصَّوْمِ: (دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: سُمِّيَ بَابُ الرِّيَّانِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْعَطْشَانَ بِالصَّوْمِ فِي الْهَوَاجِرِ سَيُرَوَّى وَعَاقِبَتُهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الرِّيِّ.

قوله ﷺ: (دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابِ أَيْ فُلٌ هَلُمَّ)

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ أَيْ (فُلٌ) بِضَمِّ اللَّامِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي وَآخَرُونَ غَيْرَهُ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَالْأَوَّلُ أَصَوَّبُ،

قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ (أَيْ فُلَانٌ) فَرَّخِمَ^(٢) وَنُقِلَ إِعْرَابُ الْكَلِمَةِ عَلَى إِحْدَى اللَّغَتَيْنِ فِي التَّرْخِيمِ^(٣)، قَالَ: وَقِيلَ (فُلٌ) لُغَةً فِي فُلَانٍ فِي غَيْرِ الدَّاءِ وَالتَّرْخِيمِ^(٤).

قوله: (لَا تَوَى عَلَيْهِ) وَهُوَ يَفْتَحُ الْمُثَنَّى فَوْقَ مَقْصُورٍ، أَيْ: هَلَاكَ^(٥).

الداخل، والله أعلى وأعلم، ولذا قوله (نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ) على ظاهرها وإن كان معناها ونودي من أبوابها، كما في الرواية الأخرى (دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابٍ) فهذا دليل على أن للجنة خزان كثير من الملائكة، وأن رضوان خازن الجنة هو كبيرهم، وليس أنه وحده هو الخازن، والله أعلم.

(١) فهذا تصريح لما ذكرناه أولاً من أن المقصود بالزوجين أنه يُكْتَر من ذلك وليس فقط عدد اثنين من صلاتين أو صدقتين، ويمكن أن يقال أن هذا في بداية الأمر عندما كان يريد أن يتعود على الصلاة فيضم إليها أخرى، يتصدق بصدقة فيضم إليها أخرى، وربما قيل من تكرر منه الأمر ولو أكثر من مرتين أنه ثنى، كأن يقول إنسان لآخر، فعلت ذلك ثانية وتكون هذه المرة الرابعة مثلاً أو أكثر، وكفسير قوله ﷺ (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمُثَنَّى) فالفاتحة سميت السبع المثاني لأنها تنثنى قراءتها، فهل نقرأها مرتين فقط؟ لا بل المعنى أنها تكرر، فيذكر ثانية وليس المقصود اثنين فقط، لأن كل مرة هي ثانية بالنسبة للتي قبلها والله أعلى وأعلم.

(٢) الترخيم هو حذف آخر الكلمة.

(٣) أي يافلان: يافل.

(٤) المشهور الأول أنه ترخيم وهو حذف آخر الكلمة.

(٥) ومثلها: لا ضرورة، أي لا ضرر، في قوله (مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ) يعني من أي باب، أي ليس عليه ضرر، أي لا يضره أن دخل من باب الصدقة أو دخل من باب الريان أو دخل من باب الصلاة أو دخل من باب الجهاد، لأن هذه أبواب الجنة وأيا رجل دخل الجنة فتعم بكل أنواع النعيم فيها، لكن أبو بكر ﷺ راغب في أعلى المنازل وأفضل السبق في كل الأعمال.

قوله ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ: (إِنِّي لَا زُجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)

فِيهِ: مَثَبَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ.

وَفِيهِ: جَوَازُ الشَّاءِ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي وَجْهِهِ إِذَا لَمْ يُخَفَّ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ بِإِعْجَابٍ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (مِنْ بَابٍ كَذَا وَمِنْ بَابٍ كَذَا) فَذَكَرَ بَابَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّيَامِ وَالْجِهَادِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ بَقِيَّةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي بَابِ التَّوْبَةِ^(١)،

وَبَابِ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَبَابِ الرَّاضِينَ^(٢)، فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

جَاءَتْ فِي الْأَحَادِيثِ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

أَتَمُّهُمْ يَدْخُلُونَ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ^(٣) فَلَعَلَّهُ الْبَابُ الثَّامِنُ.

٢٩ - بَابُ الْحَثِّ فِي الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنْفَقِي - أَوْ أَنْصَحِي أَوْ أَنْفَعِي - وَلَا تُخْصِي فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ». [انضحى: أعطى بكثرة كالصب، انضحى: أعطى].

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَارِزِمٍ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ حُمَزَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

(١) أظنه قصد حديث «بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، وَعَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ» رواه الطبراني في المعجم الكبير والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولكنه ليس صريحاً في أنه من أبواب الجنة والله أعلم.

(٢) لا أعرف مدى صحة الأحاديث.

(٣) والصحيح أن الباب الأيمن هو الباب الخاص لمن يدخلون الجنة بغير حساب، وأصح الأحاديث في ذكر أبواب الجنة بعد ذلك حديث الوالد، قال ﷺ "الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظُ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوْ أَتْرَكَ"، (جدة) ٢٠٨٩ [قال الألباني]: صحيح، فهو أصح مما ذكر من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومن باب الراضين، وإن كان هذا الباب الذي في التوبة فعندنا ستة أبواب منصوح عليها والله أعلى وأعلم، ولا نقل بالباقي حتى يثبت صحة الأحاديث المصرحة بهذه الأبواب، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار.

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَنْفَجِي - أَوْ أَنْصَحِي أَوْ أَنْفِقِي - وَلَا تُخْصِي فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ » .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَزَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا تَحَوَّ حَدِيثَهُمْ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَى فَقَالَ « أَرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ » . [أَرْضَخَ: أَعْطَى، أَرْضَخِي: أَعْطَى، توعى: تَمَسَكَ].

(باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء^(١))

قَوْلُهُ ﷺ: (أَنْفِقِي وَأَنْصَحِي وَأَنْصَحِي)

أَمَّا (أَنْفَجِي) فَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَأَمَّا (أَنْصَحِي) فَبِكَسْرِ الضَّادِ.

وَمَعْنَى أَنْفَجِي وَأَنْصَحِي: أَعْطِي، وَالنَّفْحُ وَالنَّضْحُ: الْعَطَاءُ، وَيُطْلَقُ النَّضْحُ أَيْضًا عَلَى الصَّبِّ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ هُنَا، وَيَكُونُ أَبْلَغُ مِنَ النَّفْحِ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَنْفَجِي وَأَنْصَحِي وَأَنْفِقِي وَلَا تُخْصِي فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ) مَعْنَاهُ: الْحَثُّ عَلَى النَّفَقَةِ فِي الطَّاعَةِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِمْسَاكِ وَالْبُخْلِ وَعَنْ إِدْخَارِ الْمَالِ فِي الْوِعَاءِ^(٣).

(١) الإحصاء هو أن يدقق ويقول أنا أنفقت كذا من المال هذا اليوم ولن أزيد، ويظل يعد المال ويقول كم بقي منه بعد الصدقة، مع أنه بقي ما أنفقه.

(٢) أي أعطى عطاءً كثيراً.

(٣) وهو المقصود من قوله (وَلَا تُوعِي) أي لا تضعي المال في الوعاء، وهو مثل قوله تعالى (وَجَمَعَ فَأَوْعَى) أي جمع المال وجعله في الأوعية.

- وقوله (فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ) أي يضيق عليها، فبدل من أن يعطيها الله بغير حساب، يعطيها بقدر أقل، وقوله (فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ) أي قلل العطاء.

قوله: (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَحَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: (ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ)

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى مَا أَعْطَاهَا الزُّبَيْرُ لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا، أَوْ مِمَّا هُوَ مِلْكُ الزُّبَيْرِ، وَلَا يَكْرَهُ الصَّدَقَةُ مِنْهُ، بَلْ رَضِيَ بِهَا عَلَى عَادَةِ غَالِبِ النَّاسِ. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَرِيبًا^(١).

قوله ﷺ: (ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ)

مَعْنَاهُ: مِمَّا يَرْضَى بِهِ الزُّبَيْرُ، وَتَقْدِيرُهُ: أَنَّ لَكَ فِي الرَّضْخِ مَرَاتِبَ مُبَاحَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَكُلُّهَا يَرْضَاهَا الزُّبَيْرُ فَافْعَلِي أَعْلَاهَا^(٢)، أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مَا اسْتَطَعْتَ مِمَّا هُوَ مِلْكُكَ لَكَ^(٣).

وقوله ﷺ: (وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَيُوعِي عَلَيْكَ)

هُوَ مِنْ بَابِ مُقَابَلَةِ اللَّفْظِ بِاللَّفْظِ لِلتَّجْنِيسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَهُ اللَّهِ } وَمَعْنَاهُ: يَمْنَعُكَ كَمَا مَنَعْتُ، وَيَقْتُرُ عَلَيْكَ كَمَا قَتَرْتُ، وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ عَنْكَ كَمَا أَمْسَكَتَهُ.

وَقِيلَ: مَعْنَى لَا تُحْصِي: أَيِّ لَا تُعَدِّيهِ فَتُسْتَكْثِرُ بِهِ فَيَكُونُ سَبَبًا لَانْقِطَاعِ انْفَاقِكَ^(٤).

٣٠ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ

وَلَا تُمْتَنِعْ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ.

(١) ولعل الأول (الشيخ قال الثاني) هو الأقرب، أنها ليس لها شيء إلا ما يدخله الزبير مما يعطيها للنفقة في البيت، فالنبي ﷺ يعلم رضى الزبير ﷺ بلا شك وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عمه النبي ﷺ، فهو جازم برضاه بالنفقة والصدقة، ولذا أمر أسماء بأن ترضخ وهو أن تعطي.

(٢) أي أقصى ما تقدرين عليه.

(٣) والظاهر الأول كما ذكر.

(٤) وبالتالي يؤدي ذلك إلى انقطاع نفقة الله عليك.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً » . [الفرسن: الفرسن للبعير كالحافر للفرس] .

قوله ﷺ: (لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالسَّيْنِ وَهُوَ الظِّلْفُ، قَالُوا: وَأَصْلُهُ فِي الْإِبِلِ، وَهُوَ فِيهَا مِثْلُ الْقَدَمِ فِي الْإِنْسَانِ، قَالُوا: وَلَا يُقَالُ إِلَّا فِي الْإِبِلِ، وَمُرَادُهُمْ أَصْلُهُ مُخْتَصٌّ بِالْإِبِلِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْغَنَمِ اسْتِعَارَةً (١) .

وَهَذَا النَّهْيُ عَنِ الْإِخْتِقَارِ نَهْيٌ لِلْمُعْطِيَةِ الْمُهْدِيَةِ،

وَمَعْنَاهُ: لَا تَمْنَعِ جَارَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ لِجَارَتِهَا لِاسْتِقْلَالِهَا وَاسْتِقَارِهَا الْمَوْجُودِ عِنْدَهَا، بَلْ تَجُودْ بِمَا تَيَسَّرَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَفَرَسَنَ شَاةً، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْعَدَمِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " قَالَ الْقَاضِي: هَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَهُوَ تَأْوِيلُ مَالِكٍ لِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ،

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيًا لِلْمُعْطَاةِ عَنِ الْإِخْتِقَارِ (٢) .

قوله ﷺ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ)

ذَكَرَ الْقَاضِي فِي إِعْرَابِهِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ:

أَصَحُّهَا وَأَشْهَرُهَا نَصْبُ النِّسَاءِ وَجَرَّ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْإِضَافَةِ، قَالَ الْبَاجِي: وَبِهَذَا رُويَ عَنْ جَمِيعِ شُيُوخِنَا بِالْمَشْرِقِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَالْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَالْأَعَمُّ إِلَى الْأَخْصِ كَمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، وَلَدَارِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ

(١) فرسن شاة في الأصل هو شيء يُرمى غالباً، فهذا الظلف غالباً ما يرميه الناس، وإنما يمسكه الفقير ليأخذ الأطراف وهي الغضاريف الملحقة به ليستفيع بها، فربما جعله في ماء ليستفيد من الأطراف الباقية في الظلف.

(٢) أي هو نهي للأخنة فلا تقل: ما هذا الذي أحضرته لي؟ أحضرت فرسن، فهي لم تقلدني، ونحو ذلك، ولا شك أن كلا الأمرين مذموم، أعني أن النهي يصلح لهذا ولهذا، وإن كان الظاهر أنه للمعطية.

جَائِزٌ عَلَى ظَاهِرِهِ^(١)، وَعِنْدَ الْبَصَرِيِّينَ يُقَدَّرُونَ فِيهِ مَحْذُوفًا أَيْ مَسْجِدَ الْمَكَانِ الْجَامِعِ، وَجَانِبَ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ، وَلِدَارِ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ، وَتُقَدَّرُ هُنَا: يَا نِسَاءَ الْأَنْفُسِ الْمُسْلِمَاتِ أَوْ الْجَمَاعَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَقِيلَ: تَقْدِيرُهُ: يَا فَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، كَمَا يُقَالُ: هَؤُلَاءِ رِجَالُ الْقَوْمِ أَيْ سَادَاتِهِمْ وَأَفَاضِلُهُمْ.

وَالْوَجْهَ الثَّانِي: رَفَعَ النِّسَاءَ وَرَفَعَ الْمُسْلِمَاتِ أَيْضًا عَلَى مَعْنَى النِّدَاءِ وَالصِّفَةِ أَيْ: يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ، قَالَ الْبَاجِي: وَهَكَذَا يَرْوِيهِ أَهْلُ بَلَدِنَا.

وَالْوَجْهَ الثَّلَاثُ: رَفَعَ نِسَاءَ وَكَسَرَ التَّاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ، عَلَى أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ الصِّفَةُ عَلَى الْمَوْضِعِ^(٢)، كَمَا يُقَالُ: يَا زَيْدَ الْعَاقِلِ بَرَفَعَ زَيْدٌ وَنَصَبَ الْعَاقِلَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣١ - باب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ شَاءَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَاهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِيَّيْ أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ. وَقَالَ « وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ».

قَوْلُهُ ﷺ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)

(١) أي يُضَافُ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ.

(٢) أي أَنَّهُ مَبْنِيٌّ، لِأَنَّ الْمُنَادِيَ الْمَفْرُودِيْنَ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ فِي مَوْضِعِ نَصَبٍ.

قَالَ الْقَاضِي: إِضَافَةُ الظِّلِّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِضَافَةٌ مِلْكٌ، كُلُّ ظِلٍّ فَهُوَ لِلَّهِ وَمِلْكُهُ وَخَلْقُهُ وَسُلْطَانُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا ظِلُّ الْعَرْشِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مُبَيَّنًّا^(١)، وَالْمُرَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَامَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَدَنَتْ مِنْهُمْ الشَّمْسُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ حَرُّهَا، وَأَخَذَهُمُ الْعَرَقُ، وَلَا ظِلَّ هُنَاكَ لَشَيْءٍ إِلَّا لِلْعَرْشِ^(١)،

(١) والحديث رواه الطبراني في الكبير (٦٩٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... الحديث"، ولذلك قلنا أن هذا ليس من الصفات، وذلك لأنه إضافة معنى يقوم بغير الله، فهذا المعنى الذي هو "الظل" يقوم بغير الله ﷻ لأنه على أرض المحشر ويحل فيه المخلوقون، فليس إضافة صفة، وهنا متى يكون المضاف إلى الله صفة؟ إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغير الله، وهنا تعين أن يكون صفة قائمة بالله ﷻ، أما أنه إذا ثبت أنه معنى يقوم بغير الله مثل المرض، وقد صرح في الحديث (يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعْلَنِي. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدْهُ) مسلم، فهذا قد نُسب إلى الله ﷻ معنى المرض، فالمرض ليس عين بل معنى وهو يقوم بغير الله وهو العبد، فقد قام بالعبد، فلا يصح أن يقال من صفات الله أنه يمرض ولكن ليس كمرضنا، فهذا معنى نقص ومثله الاستطعام والاستسقاء والاستكساء، فإن الله ﷻ أغنى وأعز وله كل صفات الكمال، فهو ﷻ لا يطعم ولا يطعم ولا يكسى ﷻ ولا يسقى ﷻ ولا يمرض ﷻ، فهو متره عن كل هذه النقائص، وإنما أضاف هذه المعاني إليه ويَبِّن في الحديث أنها تقوم بغيره، وهنا في هذا الحديث يقول النبي ﷺ (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) ومعلوم أن الناس يكونون على أرض المحشر، فهم يكونون في ظل الله، فدل ذلك على أن الظل يقوم على الأرض وهم يحلون فيه (يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ) فدل ذلك على أنها ليست صفة من صفات الله ﷻ، وإنما هو معنى مضاف لله ويقوم بغيره، فهو بمعنى مملوك لله ﷻ ولكنه يُشرف هذا الظل، لأنه من كان في ظل الله ﷻ، فلا شك أنه مشرف مكرم وخصوصاً يوم القيامة، وظل العرش أعلى من ظل غيره، وقد قال ﷺ (كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صِدْقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ) (خز) ٢٤٣١ قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وهناك من يكون في ظل قراءة للقرآن كما ذكر في فضل البقرة وآل عمران «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدِمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَأَلْ عِمْرَانَ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدَ قَالَ «كَأَنَّهَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظِلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهَا حَزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ مُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا» مسلم، فيكون في ظل قراءته، وأعلى من ذلك ما نُسب إلى الله ﷻ وهو ظل عرشه ﷻ، وعلى هذا فلا يقال أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي تُؤَوَّل، فإنه لم يثبت لله ﷻ ظل كصفة، بل هو كما ذكرنا يقوم على أرض المحشر ويحل فيه الخلق، وصفات الله ﷻ لا يحل فيها المخلوقين، ولذا نقول قد عرفنا من هنا أن هذا ليس بإضافة صفة، وهل هذا مثل ناقة الله وعبد الله؟ لا بل هذا في إضافة أعيان، فالمضاف إلى الله ﷻ إما أن يكون ذاتاً أو عيناً وإما أن يكون معنى من المعاني، فالظل معنى وليست ذات أو عين قائمة، فهو حال - بمعنى أنه في وقت يكون على المكان ظل ووقت آخر يكون مُشْمَسٌ - أو وصف لمكان، وكذلك المرض فهو عبارة عن حال أو صفة أو عرض يعرض للإنسان أو غيره من الحيوانات.

✽ فالمضاف إلى الله كما قلنا أعيان أو معاني:

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ هُنَا ظِلُّ الْجَنَّةِ وَهُوَ نَعِيمُهَا وَالْكُونُ فِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا }^(٢)
 قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: الْمُرَادُ بِالظِّلِّ هُنَا الْكَرَامَةُ وَالْكَتْفُ^(٣) وَالْكَفُّ مِنَ الْمُكَارِهِ
 فِي ذَلِكَ الْمُؤَقَّفِ، قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظِلُّ الشَّمْسِ،
 قَالَ الْقَاضِي: وَمَا قَالَهُ مَعْلُومٌ فِي اللِّسَانِ، يُقَالُ: فُلَانٌ فِي ظِلِّ فُلَانٍ أَيْ فِي كَنْفِهِ وَحِمَايَتِهِ،
 قَالَ: وَهَذَا أَوْلَى بِالْأَقْوَالِ، وَتَكُونُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْعَرْشِ؛ لِأَنَّهُ مَكَانُ التَّقَرُّبِ وَالْكَرَامَةِ،
 وَإِلَّا فَالشَّمْسُ وَسَائِرُ الْعَالَمِ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَفِي ظِلِّهِ^(١).

• فالأعيان يستحيل أن تكون صفات لله بإجماع المسلمين، فالذين يقولون الأعيان صفات لله أو أقانيم هم
 النصاري، والحلولية والاتحادية، يجعلوا الأعيان هي عين الله أو هي ذاته أو صفة من صفاته أو أقنوم من
 أقانيمه، كما يقوله النصاري، وهذا كله كفر والعياذ بالله، ولذلك قلنا أن قوله (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا) فهي إضافة
 عين وهو جبريل عليه السلام فهي عين قائمة بذاتها، أضيفت إلى الله، وهذه الإضافة إما إضافة تشريف وإما ملكية،
 فتشريف مثل (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ) وكقوله (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا) وقوله (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) وملكية
 مثل (فَذَرَوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ) وقوله (وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ).
 • والمعاني المضافة إلى الله إما أن تكون معاني لا تقوم بغير الله - والأصل أن المعاني لا تقوم بنفسها - وإما أنه
 يقوم بالله عز وجل:

- فإذا كان معنى يقوم بغيره، كالمرض والظل، لم يكن إضافة صفة، وإنما هو إضافة تشريف - للعبد مثلاً الذي
 مرض - أو ملكية أيضاً.

- وأما إذا كان معنى لا يقوم بغيره وهو في الأصل - أي المعنى - لا يقوم بنفسه، فهذه إضافة صفة، لأنه يقوم
 بالله، كصفة الحياة والعلم، فحياة الله وعلم الله وكلام الله، فهل تجد الكلام بدون متكلم، كلام بحروف
 بدون ما ينطق بها أحد ولا صدرت من أحد، بل هي لا تقوم بنفسها، ولا أن هذا هو كلام قام بغيره، فغيره
 الذي قام به، وكحياة الله هل تقوم بغيره؟ بل هي صفته، وكعلم الله هل يقوم بغيره؟ لا بل هي قائمة به، فهو
عز وجل متصفٌ بذلك؛ فحياة الله وعلم الله وقدرته الله وعظمته الله ووجهه الله ونحو ذلك، لأن كل هذه الأشياء
 لا تقوم بغيره.

(١) نقول أن هذا فيه احتمال ونظر وهو قوله (وَلَا ظِلٌّ هُنَاكَ لِشَيْءٍ إِلَّا لِلْعَرْشِ)، بل هذا هو أشرف الظل،
 ولكن هناك أحاديث وردت في إثبات ظلاً آخر، كما ذكرنا الحديث الصحيح (كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صِدْقَةٍ حَتَّى
 يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)، وهناك من يكون في ظل قراءة للقرآن كما ذكرنا في فضل البقرة وآل عمران، ولكن أشرف
 الظل هو ظل العرش.

- وظل العرش وظل ثواب الأعمال كله لله، فهو لأن الله هو الذي أمر بوجود هذا الظل، فليس هناك
 تعارض بين هذا وبين (يَوْمَ لَا ظِلٌّ إِلَّا ظِلُّهُ).

(٢) والصحيح والله أعلى وأعلم أن (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ) أن هذا قبل دخول الجنة وهم على عرصات
 يوم القيامة.

(٣) وهو الستر.

قوله ﷺ: (الإمام العادل)

قَالَ الْقَاضِي: هُوَ كُلُّ مَنْ إِلَيْهِ نَظَرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْوَلَاةِ وَالْحُكَّامِ، وَبَدَأَ بِهِ لِكَثْرَةِ مَصَالِحِهِ وَعُمُومِ نَفْعِهِ.

وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (الإمام العادل) وَفِي بَعْضِهَا (الإمام العدل) وَهُمَا صَحِيحَانِ (٢).

قوله ﷺ: (وَشَابَ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ) وَالْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ: (نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ،

وَمَعْنَى رِوَايَةِ الْبَاءِ: نَشَأَ مُتَلَبِّسًا لِلْعِبَادَةِ أَوْ مُصَاحِبًا لَهَا أَوْ مُتَلَصِّقًا بِهَا (٣).

قوله ﷺ: (وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ كُلِّهَا (فِي الْمَسَاجِدِ) وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: (بِالْمَسَاجِدِ) وَوَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ) وَفِي بَعْضِهَا (مُتَعَلِّقٌ) بِالتَّاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَمَعْنَاهُ: شَدِيدُ الْحُبِّ لَهَا وَالْمُلَازِمَةُ لِلْجَمَاعَةِ فِيهَا، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: دَوَامُ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ (٤).

(١) هذا الكلام ليس بسديد، بل الحديث على ظاهره، وهو أن هناك حر شمس دانية وهناك ظل، وهذا الظل للعرش لا يلزم أن يكون مغطياً للأرض كلها ولا للشمس كلها، وحتى ولو كانت الشمس تحت العرش، فيمكن أن يوجد شيء من الأرض فيه ظل العرش ومكان آخر ليس فيه ظل للعرش والله أعلم، وكذا فنحن لا نعلم كيفية العرش حتى نقول أنه مكان التقريب والكرامة، فعادة النووي أنه يرجح الظاهر في مثل هذه المواطن ولكنه سكت هنا متابعاً للقاضي.

(٢) وهو كل من تولى أمراً من أمور المسلمين، فكلمة "ولاة" أي تولى أمراً، فكل إمام داخل في ذلك، كل من تولى ولاية للمسلمين.

(٣) ففترة الشباب فترة ضعف عقول، وهي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ) مصنف ابن أبي شيبة، ومن هنا كان من نشأ أول حياته في طاعة الله فهو أرجى له أن يكون ثابتاً على ذلك في شيخوخته، وأنه إذا حُببت له العبادة في صغره، فهي أحب إليه في كبره والله أعلى وأعلم.

(٤) فهذا من المجاز الذي دل عليه الدليل، فنضع هذا من ضمن المجاز في السنة، أن قلبه معلق بالمسجد، فإنك لو أتيت بالأصل في كلمة "معلق"، "قلبه" سوف تتخيل شيء معين، كل الناس سوف يضحكون من الصورة التي قد يتصورها ضعيف العقل بالنسبة لهذا التعلق، وذلك لأن المفهوم من قوله قلبه معلق بهذا الشيء، أنه مهتم به حريص عليه جداً، وكما ذكر النووي رحمه الله أنه [شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس

قوله ﷺ: (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ)

مَعْنَاهُ: اجْتَمَعَا عَلَى حُبِّ اللَّهِ وَافْتَرَقَا عَلَى حُبِّ اللَّهِ، أَيْ كَانَ سَبَبُ اجْتِمَاعِهِمَا حُبُّ اللَّهِ، وَاسْتَمَرَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا وَهُمَا صَادِقَانِ فِي حُبِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى حَالَ اجْتِمَاعِهِمَا وَافْتِرَاقِهِمَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحُبُّ عَلَى التَّحَابِّ فِي اللَّهِ وَبَيَانُ عِظَمِ فَضْلِهِ وَهُوَ مِنَ الْمُهِّمَّاتِ ^(١)، فَإِنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ ^(٢)، وَهُوَ بِحَمْدِ اللَّهِ كَثِيرٌ يُوقَى لَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ وَفْقَ لَهُ ^(٣).

مَعْنَاهُ: دَوَامُ التَّعُودِ فِي الْمَسْجِدِ [لأنه قال في الرواية الأخرى (إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ) فهو حين خرج من المسجد ما زال قلبه متعلقاً به، يريد أن يرجع إليه، فما زال قلبه يحدّثه أنه يريد الرجوع.

(١) نعم واللّه، فإن الحب في الله من أعظم المهّمّات.

(٢) بل قال عنه النبي ﷺ أوثق عرى الإيمان (إِنْ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: الْمُؤَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ) (طب) ١١٥٣٧، انظر الصّحیحة: ٩٩٨، وكم يفرط الناس في الحب في الله من أجل تفاهات، وكم يدخل الشيطان بين الإخوان من أجل التنافس على الدنيا في الحقيقة، لِيُفْسِدَ هَذَا الْحُبَّ، وَيُضْحِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِهِ لِحَظِ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمُهْمِّ بِالنِّسْبَةِ لَهُ أَنْ يُحْسِنَ الْعِشْرَةَ وَالْمُعَامَلَةَ وَيَعْفُو وَيَصْفَحَ عَنِ الزَّلَّاتِ حَتَّى يَسْتَمِرَّ الْحُبُّ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يَسْتَقْصِي حَقَّهُ دَائِمًا، لَا بَدَّ وَأَنْ يَفْرُطَ فِي الْحُبِّ، فَهِيَ مُعَادِلَةٌ، فَالَّذِي سَوْفَ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِالضَّبْطِ مَعَ أَنْ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالضَّبْطِ خُصُوصًا فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ، ظَلَمَكَ أَوْ ظَلَمْتَهُ فِي كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ فِي ظَنٍّ، فَهَذَا لَيْسَتْ مُحْسُوبَةٌ كَحِسَابِ الْمِيرَاثِ مَثَلًا وَلَيْسَتْ كَتَقْسِيمِ تَرَكَةِ أَوْ تَقْسِيمِ مَالِ شَرَكَةٍ، فَهَذِهِ أُمُورٌ مَعْنَوِيَّةٌ مِنَ الْخَطَرِ جَدًّا أَنْ يَسْتَقْصِي الْإِنْسَانُ الْحَقَّ فِيهَا، فَإِنَّهُ إِنْ اسْتَقْصَى الْحَقَّ، فَلَنْ يَكُونَ الْحُبُّ نَامِيًّا، فَلَنْ يَكُونَ نَامِيًّا مَعَ مَنْ تَسْتَقْصِي مَعَهُ الْحَقَّ دَائِمًا، وَإِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ يُحْصِي، فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ، فَلَوْ بَحِثْتَ عَنْ حَقِّكَ بِالضَّبْطِ وَبِالْمِلِيمِ، فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ خُصُوصًا فَضْلًا أَنْ الْأُمُورَ الْمَعْنَوِيَّةَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ حِسَابُهَا، وَكَأَنَّ يَرَى نَفْسَهُ الْمَظْلُومَ وَيَرَى نَفْسَهُ مُحَقَّقًا، فَهَذِهِ الْأُمُورُ خَطِيرَةٌ جَدًّا، وَلَا بَدَّ مِنَ الْحَرَصِ عَلَى الْحُبِّ فِي اللَّهِ، وَأَقَلُّ دَرَجَاتِ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَرَفَ عَلَيْهِ وَيَعْرِفَ أَحْوَالَهُ وَيَوَاسِيَهُ، وَيَسْأَلَ عَنْهُ وَيَتَفَقَّده، فَتَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِلْحُبِّ فِي اللَّهِ.

(٣) الإمام النووي عايش في جو جميل رَحِمَهُ اللَّهُ، فَهُوَ يَعِيشُ فِي جَوْ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، لِذَلِكَ هُوَ يَشْعُرُ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَثِيرٌ، لَكِنِ الَّذِي يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا وَيَرَى مَا فِيهَا، يَشْعُرُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَسِيرٌ إِلَّا مَنْ يَسِرُهُ اللَّهُ وَتَحَكَّمَتْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ خُصُوصًا فِي أَزْمَنَةِ الْفِتَنِ وَاتِّسَاعِ الدُّنْيَا، فَكَلِمًا اتَّسَعَتِ الدُّنْيَا، تَنَافَسَ النَّاسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ، كَلِمًا يَقِلُّ الْحُبُّ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَالْعَجَبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْعَمَلِ الْإِسْلَامِيِّ وَأَحْيَانًا بَيْنَ الْعُبَادِ، وَأَحْيَانًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَشْيَاءِ، فَكَلِمَةٌ (يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ) أَيْ لِأَجْلِهِ، أَيْ لِأَنَّهُ يَطِيعُ اللَّهَ، فَيَأْتِي السَّيْطَانُ فَيُعْمِي الْإِنْسَانَ عَنْ عِبَادَةِ أَخِيهِ فِي اللَّهِ وَعَنْ حَسَنَاتِهِ الَّتِي يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهَا، عَنْ إِسْلَامِهِ وَالتَّزَامِهِ وَصَدَقَهُ وَبَذَلَهُ وَتَضَحَّيْتَهُ، فَيُعْمِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا يَرَى إِلَى مَا فَعَلَهُ مَعَهُ مِنْ أَذِيَةٍ وَأَنَّهُ فَعَلَ بِي كَذَا وَتَكَلَّمَ عَلَيَّ، فَالدُّنْيَا هِيَ الَّتِي كَانَتْ مُسَيِّطِرَةً وَلَيْسَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفُوَّ وَالْعَافِيَةَ، لِأَنَّ الْجَمْعَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَتَحَكَّمَتْ عَلَيْهِ بِالطَّاعَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَكُلِّ مِنْهُمْ كَمَا ذَكَرْنَا لَا بَدَّ وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ، وَيَسَامَحَ وَيَعْفُو وَيَصْفَحَ، فِيمَا يَرَاهُ حَقًّا لَهُ،

قوله ﷺ: (وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ) قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: (أَخَافُ اللَّهَ) بِاللِّسَانِ، وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ فِي قَلْبِهِ لِيَزْجُرَ نَفْسَهُ^(١)، وَخَصَّ ذَاتَ الْمَنْصِبِ وَالْجَمَالَ لِكَثْرَةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَعُسْرِ حُصُولِهَا^(٢)، وَهِيَ جَامِعَةٌ لِلْمَنْصِبِ وَالْجَمَالِ لَا سِيَّامَا وَهِيَ دَاعِيَةٌ إِلَى نَفْسِهَا، طَالِبَةٌ لِذَلِكَ قَدْ أَغْنَتْ عَنْ مَشَاقِّ التَّوَصُّلِ إِلَى مُرَاوَدَةِ وَنَحْوِهَا^(٣)، فَالصَّبْرُ عَنْهَا لِخَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى - وَقَدْ دَعَتْ إِلَى نَفْسِهَا مَعَ جَمْعِهَا الْمَنْصِبَ وَالْجَمَالَ - مِنْ أَكْمَلِ الْمُرَاتِبِ وَأَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، فَتَرَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ يُظِلَّهُ فِي ظِلِّهِ، وَذَاتَ الْمَنْصِبِ، هِيَ: ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ الشَّرِيفِ^(٤).

فكيف بما يشك أنه حق له، فكيف إذا كان يعلم أن كلاهما ظالم وكلاهما منها معتدي وكل منهما قد تجاوز حق أخيه، فانظر لمن يفرط في قطعة جوهرة من أجل قطعة خشبة، بل لأجل جدي أسك ميت، فنسأل الله العافية، فيفرط فيما هو أعلى من الجوهرة (أوثق عرى الإيمان) وليس بالمهم عنده أن تباغض القلوب وتتباعد الأجساد، ويأخذ هو حقه الضئيل نسأل الله أن يصلح حالنا.

(١) ظاهره أنه قال ذلك باللسان، أو لا ليذكر نفسه ويذكرها كذلك، فيحصل الخير للطرفين.

(٢) فليست كل ذات منصب وجمال تكون هي الطالبة.

(٣) أي لا يحتاج إلى عمل مقدمات، بل هي التي تطلب، وهي ذات منصب وبالتالي فالفعل سوف يكون مأمون العاقبة في الدنيا والعباد بالله، والجمال مُغري.

(٤) والله أعلم، أن ذات المنصب أعم من ذات الحسب والنسب، فمن الممكن أن تكون ذات المنصب مثل امرأة العزيز ليست أنها نسبية، ولكنها ذات موقع ولها أمرٌ ونهي، ففي المجتمعات المنحلة، النساء هن كيد عظيم، في المجتمع المسلم كيدهن ليس عظيماً لأنهن مسلمات مؤمنات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أما المجتمع الذي هو مثل مجتمع العزيز والملك ونحو ذلك، مجتمع الذي يتحكم فيه هو النساء، ولذلك العزيز مجرب ذلك (قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) ومع ذلك نفذ كلامها لأنها ذات منصب، ولذلك كان يوسف عليه السلام في المحل الأعلى، فهي لم تدعه إلى نفسها فقط بل أكرهته، ولكن بالسجن الذي لا يجوز أن يكره على الزنى به، وهذا أشد بلا شك، ولذلك كان هذا منصباً رفيعاً، فإذا كان الذي دعى المرأة إلى نفسه يراودها ويشترط عليها، ثم يترك ذلك لله، كان ناجياً وعُد ذلك من أفضل الأعمال، كما في الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فقد توسل إلى الله بأنه تركها وهي أحب الناس إليه، وترك الذهب الذي أعطاه، بعد أن جلس منها مجلس الرجل من امرأته، جلس بين رجلها ولكن (قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْضَحْ خَتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ) متفق عليه، فإذا كان هذا مما أحبه الله منه ورضي عنه وفرج بسبب ذلك عنه، فلا شك أن من تدعوه إلى نفسها، ويأبى فهو أعظم ثواباً عند الله، والمتبرجات داخلات في هذا المقام، فكل من غرض بصره عن امرأة متبرجة، فله نصيب من هذا، لأنها تدعوه إلى نفسها، على الأقل زنى العين، إن لم تدعوه إلى ما هو أشد من ذلك، لأن معظم هؤلاء يُردن زنى اللسان، وزنى الفم، وزنى الرجل بالمشي معها وزنى اليد باللمس، وزنى الكلام والضحك وغير ذلك، فهي تدعوه إلى نفسها وإن لم تُصرح بالفاحشة، فمن ترك ذلك رغم أنه معروض عليه، ولا يتطلب

وَمَعْنَى (دَعْتُهُ) أَي دَعْتُهُ إِلَى الزَّانَا بِهَا، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ اخْتِمَالَيْنِ أَصَحَّهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا دَعْتُهُ لِنِكَاحِهَا فَخَافَ الْعَجْزُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهَا أَوْ أَنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى شَغَلَهُ عَنِ لِدَاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ) هَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ فِي بِلَادِنَا وَغَيْرِهَا، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ رَوَايَاتِ نُسَخِ مُسْلِمٍ (لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ) وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ (حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)^(٢) هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ وَالْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَيْمَةِ وَهُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي النِّفْقَةِ فِعْلُهَا بِالْيَمِينِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِيهَا مِنَ النَّاقِلِينَ عَنْ مُسْلِمٍ لَا مِنْ مُسْلِمٍ بِدَلِيلِ إِدْخَالِهِ بَعْدَهُ حَدِيثَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدٍ، وَيَبَيِّنُ الْخِلَافَ فِي قَوْلِهِ: (وَقَالَ: رَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ) فَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ مُخَالَفًا لِرَوَايَةِ مَالِكٍ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضْلُ صَدَقَةِ السَّرِّ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَالَسَّرَ فِيهَا أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ. وَأَمَّا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ فَاِعْلَانُهَا أَفْضَلُ، وَهَكَذَا حُكْمُ الصَّلَاةِ فَاِعْلَانُ فَرَائِضِهَا أَفْضَلُ، وَإِسْرَارُ نَوَافِلِهَا أَفْضَلُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ"

جهداً ومشقة في الوصول إليهن، فلا شك أن من صبر عن ذلك من خوف الله، فهو في ظل الله ﷻ يوم القيامة.

(١) قوله (أَوْ أَنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى شَغَلَهُ عَنِ لِدَاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا) قول الصوفية الغلاة، أن يقول لك وهل يُعقل أن ولي من أولياء الله يُفكر في الزنى؟ أولاً وأخيراً هو إنسان وله شهواته ورغباته، ولذلك افترضوا احتمال النكاح، فقال إني أخاف الله وترك الزواج، لا هذا ليس بصحيح، ولذلك قال النووي (هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ).

(٢) لِأَنَّ الْأَخْذَ وَالْعَطَاءَ يَكُونُ بِالْيَمِينِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَذَكَرَ الْيَمِينِ وَالشَّامِلِ مُبَالَغَةً فِي الْإِخْفَاءِ وَالِاسْتِتَارِ بِالصَّدَقَةِ، وَضَرَبَ الْمَثَلَ بِهَا لِقُرْبِ الْيَمِينِ مِنَ الشَّامِلِ وَمُلَازِمَتِهَا لَهَا^(١)، وَمَعْنَاهُ: لَوْ قَدَّرْتَ الشَّامِلَ رَجُلًا مُتَقِظًا لَمَا عَلِمَ صَدَقَةُ الْيَمِينِ لِمُبَالَغَتِهِ فِي الْإِخْفَاءِ. وَتَقَلَّ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنَ النَّاسِ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)

فِيهِ فَضِيلَةُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى^(٢)، وَفَضْلُ طَاعَةِ السِّرِّ لِكَمَالِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا^(٣).

٣٢ - بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُقَعَاءِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَى الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تَنْهَلِ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا الْآ وَكَذَلِكَ كَانَ لِفُلَانٍ ».

(١) وهذا أيضاً من المجاز المعلوم، لأن اليد هي التي تعلم أم الإنسان، فنسبة العلم إليها تشبيهه، وكل ذلك مجازات، ولذلك نقول: الذي يقول لا يوجد مجاز فهو مخطيء، فالكتاب والسنة مليتان من ذلك، فلا شك في هذا، فنسبة العلم إلى اليد مجاز، والمقصود منه كأنه يُخَفِّفُهَا عَنْ نَفْسِهِ.

(٢) وكذلك يبكي من الشوق له والحب له ﷺ لأنه قال (ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا) ففاضت شوقاً، فاضت حباً، فاضت خشية، كل ذلك ممكن أن يبكي له الإنسان، ويمكن أن تفيض شكراً، كما فاضت عين أبي بن كعب حينما قال له النبي ﷺ « إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ». قَالَ وَسَيَأْتِيَنِي قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ فَبَكَى. متفق عليه، فعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا أَبُي، أَمَرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَفَرَحْتَ بِذَلِكَ، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ " فَلْتَفْرَحُوا " هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } (حم) ٢١١٧٥، (د) ٣٩٨١، ٣٩٨٠، الصَّحِيحَةُ تَحْتَ حَدِيثِ: ٢٩٠٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وفي رواية [(حم) ٢١١٣٦] قال [هَكَذَا قَرَأَهَا أَبِي]، فهو يبكي فرحاً، فكل ذلك داخل في عموم الحديث (فَاضَتْ عَيْنَاهُ) على أي حال، لأنني سمعت البعض من المعاصرين يقول لا بد وأن يبكي خوفاً فقط، فهذا كلام ضعيف جداً.

- وقوله (ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًا) ليكون أبعد عن الرياء، ولو كان حاله سواء في الظاهر والباطن، فهو كذلك.

(٣) الفتاوى (٩٨ ش/ ١١: ٥١)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا فَقَالَ «أَمَّا وَأَيُّكَ لِنَبَاتِهِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَحِيحٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقُعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَحْوُ حَدِيثٍ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ .

قوله: (يا رسول الله أي الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ ؟ فقال: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَحِيحٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَأَلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)

قَالَ الْخُطَّابِيُّ: الشُّحُّ أَعَمُّ مِنَ الْبُخْلِ، وَكَأَنَّ الشُّحَّ جِنْسٌ وَالْبُخْلُ نَوْعٌ ^(١)، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ، وَالشُّحُّ عَامٌّ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ وَمَا هُوَ مِنْ قَبْلِ الطَّبَعِ ^(٢).

(١) استعمال المتقدمين لكلمة الجنس والنوع، على أن النوع أعم، فالطعام مثلاً نوع، نقول من أجناسه مثلاً الأرز والقمح، فالأرز جنس والقمح جنس والطعام نوع، على هذا الكلام الذي ظاهر كلام الخطابي.
(٢) بمعنى أنه مثلاً يقال في مرة من المرات سئل كذا فيبخل بها، أو فلان يبخل بالشيء الفلاني أو يبخل عن فلان، بأفراد الأمور، والشُّحُّ عام إذا كان وصف لازم له، فيقال فلان رجل شحيح، ولا يقصد مرة بعينها أو فرد من أفرادها، فإن طبعه كذلك.

وهناك تفرقة أخرى يستدل لها بقول ابن مسعود ﷺ فعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، {وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ}. قَالَ: أَنْ يَعْمِدَ إِلَى مَالٍ غَيْرِهِ فَيَأْكُلَهُ.، وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وَأَنَا رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا أَكَادُ أَنْ أُخْرَجَ مِنْ يَدَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالشُّحِّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، إِنَّمَا الشُّحُّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيكَ ظُلْمًا، وَلَكِنْ ذَلِكَ الْبُخْلُ، وَبَسَّ الشَّيْءُ الْبُخْلُ؛ وَأَخْرَجَ الْخِرَاطِيُّ فِي مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ لِأَنَّ الشَّحِيحَ يَشْحُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ فَيَحْبِسُهُ وَيَشْحُ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَإِنْ الْبَخِيلُ إِنَّمَا يَبْخُلُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ؛ وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذَرِ عَنْ طَاوُوسٍ ﷺ قَالَ: الْبَخْلَانُ يَبْخُلُ الْإِنْسَانُ بِمَا فِي يَدَيْهِ وَالشُّحُّ أَنْ يَشْحَ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ؛ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَرَى مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الصَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِيَةِ.

قَالَ: فَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الشُّحَّ غَالِبٌ فِي حَالِ الصُّحَّةِ، فَإِذَا شَحَّ فِيهَا وَتَصَدَّقَ ^(١) كَانَ أَصْدَقَ فِي نَيْتِهِ وَأَعْظَمَ لِأَجْرِهِ، بِخِلَافِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَآيَسَ مِنَ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ حَيْثُ نَزَّ نَاقِصَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَةِ الصُّحَّةِ ^(٢)، وَالشُّحُّ رَجَاءُ الْبَقَاءِ وَخَوْفُ الْفَقْرِ.

(وَتَأْمُلِ الْغِنَى). بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ تَطْمَعُ بِهِ.

وَمَعْنَى (بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ): بَلَغْتَ الرُّوحَ، وَالْمُرَادُ قَارَبْتَ بُلُوغَ الْخُلُقُومِ إِذْ لَوْ بَلَغَتْهُ حَقِيقَةُ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ^(٣).

وأصل كلمة الشح لغة الحرص، فهذا الحرص نوعان: فإذا حرص على ما في يد غيره، وأراد أن يضم ما عند غيره لنفسه فهو شحيح، فهذا معنى الشح المحرم المذموم، وقد قال ﷺ (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، و عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي. لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي إِذَا وَقِيتُ شُحَّ نَفْسِي لَمْ أُسْرِقْ، وَلَمْ أَزْنِ، وَلَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا، وَإِذَا الرَّجُلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ؛ فَجَعَلَ الشُّحَّ حَتَّى فِي أَنْ يَتَطَّلَعَ إِلَى نَظَرَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ إِلَى مَالٍ مُحَرَّمٍ أَوْ إِلَى كُلِّ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ لَيْسَ حَقًّا لَهُ، وَالبخل بأن يحرص على ما في يده، فيكون البخل أهون، وبشس الداء البخل ولكنه أهون من الشح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقول النبي ﷺ: "وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ" مسلم، يدل على هذا والله أعلى وأعلم، وهو أن الشح هو الحرص على ما في أيدي غيره، ولذلك سفك الدم واستحل المحارم لينال ما يريد، أما من بخل بما في يده، ربما لا يسفك ولا يستحل المحارم، وإنما لا يعطي، وهذا ينقسم إلى محرم، إذا بخل بالواجب، ومكروه إذا استقصى الحق جدًّا، ولم يجد بما جرت العادة أن يجود به، كأن يضيق على أهله في النفقة، حتى لا يعطيهم إلا ما قاله الفقهاء من إعطاء الحب فقط، أو يعطيهم مثلاً ما يكفيهم بالكاد، ولا يوسع عليهم مع كثرة ماله، فيكون هذا بخل، وقد يأتيه ضيفان فلا يكرمهم ولا يوسع عليهم في العطاء وإنما يعطيهم قدر طعامهم فقط، مع كونه ميسر عليه أن يوسع، فيكون بخلًا مكروهًا والله أعلم.

- بقي أن نقول في الشح والبخل أنهما كثيراً ما يُطلقان على معنى واحد، أي كل منهما يُطلق على معنى الآخر، وما ذكر هو ما إذا أردنا التفرقة بينهما، ولكن مثلاً قول هند رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ أَبِي سَفْيَانَ: "إِنْ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ" ينطبق على البخل بالتعريف الذي ذكرنا.

(١) شح فيها أي سمحت نفسه بها، أي أنه تصدق رغم شحه، وقد جاء في شرح السيوطي على مسلم قول الخطابي (فإذا سمح فيها وتصدق) ولعل هذا هو الأقرب.

(٢) بل ولا تُنفذ هذه الصدقة إلا في الثلث، كالوصية، فإذا تصدق أو وهب في حال الاحتضار، لم تُنفذ إلا في الثلث.

(٣) وهي آخر مرحلة من الاحتضار، لا يُنفذ شيء، فإننا قلنا لا تُنفذ ما فوق الثلث في مرض الموت بخلاف ما إذا وصلت إلى الخلقوم فعلاً لأنه في هذه الحالة، لا يعي شيئاً، فمن كان كذلك، لم يصح تصرفه كالمجنون

وَقَوْلُهُ ﷺ: (لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الْوَارِثُ،

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِهِ سَبَقَ الْقَضَاءِ بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ،

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفِهِ وَكَمَالِ مِلْكِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّفِ فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّتِهِ كَبِيرُ ثَوَابٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَمَّا وَأَيْكَ لِتُبَآئِنَهُ)

قَدْ يُقَالُ: حَلَفَ بِأَيْهِ وَقَدْ نَهَى عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَلْفِ بِالْأَبَاءِ،

وَالْجَوَابُ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ لِمَنْ تَعَمَّدَهُ،

وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الْوَاقِعَةُ فِي الْحَدِيثِ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ فَلَا تَكُونُ يَمِينًا وَلَا مِنْهِيًّا عَنْهَا، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ (١).

وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي بَلَغَتْ رُوحُهُ الْحَلْقُومَ، لَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا هُوَ مَعَهُودٌ عِنْدَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْخَرَفُ وَالْغَيْبُوتَةُ عَنِ الْوَعْيِ، فَإِذَا تَكَلَّمَ فِي حَالِ الْغَيْبُوتَةِ عَنْ وَعْيٍ بِكَلَامٍ، لَمْ يُعْتَدَ بِهِ. - فُلُو نَطْقَ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، فَهَذِهِ تَنْفَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَنَطَقَهَا، حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي هَذِهِ اللَّحْظَةُ بِالضَّبْطِ، فَهَذَا أَمْرٌ غَيْبِيٌّ، أَعْنِي مَتَى تَبْلُغُ الْحَلْقُومَ بِالضَّبْطِ؟ فَالرُّوحُ بِالنِّسْبَةِ لَنَا لَيْسَ أَمْرًا مُحَسُّوسًا يُقَاسُ خُرُوجُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ بِشَيْءٍ مَلْمُوسٍ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ أَنَّهَا الْآنَ خَرَجَتْ مِنَ الرَّجُلِ مِثْلًا وَوَصَلَتْ إِلَى الرُّكْبَةِ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَى الْحَقْوِ، بَلْ نَحْنُ لَا نَدْرِي، فَمِثْلُ هَذَا الْأَمْرِ هُوَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ ﷻ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مِثْلُ قَوْلِهِ "أَفْلَحَ وَأَيْهِ"، وَقَوْلِهِ "لَعَمْرِي"، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا جَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ، وَهُمْ لَا يَقْصِدُونَ بِهِ يَمِينَ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُونَ بِهِ تَوْكِيدَ الْكَلَامِ، وَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُ اللَّغَوِيُّ صِيغَةُ الْقَسَمِ، لَكِنَّهُ لَا يَقْصِدُ الْقَسَمَ، وَبِالْبَعْضِ يَقُولُ أَنَّ هَذَا قَبْلَ الْقَسَمِ وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِينَ، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ قَدْ يَسْتَعْمِلُ بَعْضُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْيَمِينَ، كَمَا لَوْ قَالَ إِنْسَانٌ لِآخَرٍ "وَالنَّبِيُّ كَمْ السَّاعَةُ"، "وَالنَّبِيُّ نَاوَلَنِي هَذَا"، لَا يُعَدُّ قِسْمًا وَلَا حَلْفًا، وَلَكِنْ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ وَعَدَمِ تَعْوِيدِ الْأَلْسُنِ عَلَى الْحَلْفِ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَوْ بِغَيْرِ اللَّهِ ﷻ عَمُومًا، فَتَنْهَى عَنْهَا مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ تَجْرِي بِغَيْرِ قَصْدٍ فَعَلًا، فَهِيَ كَمَا ذَكَرْنَا لَيْسَتْ حَلْفًا وَلَا قِسْمًا، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَأْكِيدِ الْكَلَامِ؛ وَهَنَاقَ أَلْفَاظَ كَثِيرَةً تَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ فِي غَيْرِ مَبْنَاهَا اللَّغَوِيِّ الْأَصْلِيِّ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ، تَرَبَّتْ يَمِينُكَ، ثَكَلَتْكَ أُمُكَ، وَيَلُوكَ، وَيَحُوكَ، يَسْتَعْمِلُ أَحْيَانًا لِلتَّنْيِيزِ وَأَحْيَانًا لِلتَّرْغِيبِ، وَأَحْيَانًا لِلْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَقْصِدُ بِهَا حَقِيقَةَ الدَّعَاءِ بِأَنْ يَمُوتَ أَوْ تَشْكَلَهُ أُمُهُ، أَوْ أَنْ يَصِيبَهُ الْهَلَاكُ فِي قَوْلِهِمْ "وَيْلُكَ، وَيَحُوكَ" وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَذَا لَفْظُ "لَعَمْرِي" كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْيَمِينَ، فَبَعْضُهَا صِيغَتُهَا صِيغَةُ قَسَمٍ، وَبِالْبَعْضِ الْآخَرُ صِيغَتُهَا صِيغَةُ دَعَاءٍ، وَتَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ فِي غَيْرِ مَبْنَاهَا الْأَصْلِيِّ.

٣٣ - باب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَنَفِّعَةُ

وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالْعَفْفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَنَفِّعَةُ وَالسُّفْلَى الْمَسْأَلَةُ » .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ جَمِيلٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ - قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ » .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ « إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » . [الإشراف: التطلع للشئ وحديث النفس وتوقعه] .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كِفَافٍ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » .

قَوْلُهُ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَنَفِّعَةُ وَالسُّفْلَى الْمَسْأَلَةُ) هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (الْعُلْيَا الْمُتَنَفِّعَةُ) مِنَ الْإِنْفَاقِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ،

قَالَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ) بِالْعَيْنِ مِنَ الْعِفَّةِ، وَرَجَّحَ الْخُطَّابِيُّ هَذِهِ الرَّوَايَةَ. قَالَ: لِأَنَّ السِّيَاقَ فِي ذِكْرِ الْمُسْأَلَةِ وَالْتَعَفُّفِ عَنْهَا، وَالصَّحِيحَ الرَّوَايَةَ الْأُولَى،

وَيَحْتَمِلُ صِحَّةَ الرَّوَايَتَيْنِ فَالْمُنْفِقَةُ أَعْلَى مِنَ السَّائِلَةِ، وَالْمُتَعَفِّفَةُ أَعْلَى مِنَ السَّائِلَةِ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الطَّاعَاتِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةَ، وَقَالَ الْخُطَّابِيُّ: الْمُتَعَفِّفَةُ كَمَا سَبَقَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعُلْيَا الْآخِذَةُ، وَالسُّفْلَى الْمَانِعَةُ. ^(٢) حَكَاهُ الْقَاضِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْمُرَادُ بِالْعُلُوِّ: عُلُوُّ الْفَضْلِ وَالْمُجْدِ وَتَبَلُّ الثَّوَابِ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى)

مَعْنَاهُ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ صَاحِبُهَا بَعْدَهَا مُسْتَغْنِيًا بِمَا بَقِيَ مَعَهُ،

وَتَقْدِيرُهُ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ بَعْدَهَا غِنًى يَعْتَمِدُهَا صَاحِبُهَا وَيَسْتَظْهَرُ بِهِ عَلَى مَصَالِحِهِ وَحَوَائِجِهِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ يَنْدَمُ غَالِبًا أَوْ قَدْ يَنْدَمُ إِذَا إِحْتَاجَ، وَيُودَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ، بِخِلَافِ مَنْ بَقِيَ بَعْدَهَا مُسْتَغْنِيًا فَإِنَّهُ لَا يَنْدَمُ عَلَيْهَا، بَلْ يُسَرُّ بِهَا^(٤).

(١) ما ذكره النووي هو الظاهر والله أعلى وأعلم، أن اليد المنفقة هي أعلى الأيدي وأفضل الأيدي، وهذا الحديث فيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، وفيه الترغيب في ترك السؤال.

(٢) ولكن هذا ليس وارداً في الحديث.

(٣) وكذا جريان العادة بأن اليد العليا حقيقة هي التي يحصل بها العطاء، وأن الآخذ يجعل يده تحت يد المعطي، والمعنى الذي ذكره في المدح والذم، فالسُّفْلَى فيها نوع ذم أو النقص ونحو ذلك.

(٤) هذه أحد الحكم أو المعاني التي من أجلها كانت خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما أبقت غنى بعدها، ويستظهر به على حاجاته ولا يضطر إلى سؤال الناس، والمعنى الذي ذكرنا من سؤال الناس وهو معني سبق بيانه من أحاديث كثيرة بينها النبي ﷺ، وردَّ صدقة البعض حين قال ﷺ معاتباً لهم «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكْفِي النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» وهذا الحال وهو سؤال الناس، نهى النبي ﷺ عنه طالما كان الإنسان قادراً على أن يتخلص منه، ولا ينبغي أن يتسبب في أن يصل حاله إلى حال السؤال، بأن يتصدق بماله كله ثم يسأل، أو أن يترك الكسب حتى يسأل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسؤال بني آدم أموالهم في الأصل منهى عنه، فأصله المنع وإنما جاز للضرورة، فإذا كان الإنسان قادراً على ألا يصل إلى

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ:
 فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ^(١) بِشَرَطٍ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ
 يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ هَذِهِ الشَّرُوطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ،
 قَالَ الْقَاضِي: جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأُئِمَّةُ الْأَمْصَارِ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ،
 وَقِيلَ: يَرُدُّ جَمِيعَهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه،
 وَقِيلَ: يَنْفَذُ فِي الثُّلْثِ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الشَّامِ،
 وَقِيلَ: إِنْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ رُدَّتْ الزِّيَادَةُ، وَهُوَ مُحْكَمٌ عَنْ مَكْحُولٍ.
 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالتَّطَبُّرِيُّ: وَمَعَ جَوَازِهِ فَلَمْ يُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ وَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثُّلْثِ^(٢).

تلك الحال، كان لازماً له ذلك، فلا يجوز أن يسأل الناس وهو قادر على الكسب، ولا أن يكون عنده مال
 فيتصدق به كله ثم يتكفف الناس.

- وبالإضافة على ندمه على الطاعة، وفي الحقيقة أنها في تلك الحال لا تكون طاعة، بمعنى أن من تصدق به
 كله حتى وصل إلى السؤال فهو مسرف، أو حتى ضيع أهله وعياله فهو مسرف، فإن هذا لا يجوز له بأن يترك
 أهله وعياله بلا نفقة، كالذي يظل يصلي النافلة حتى يضيع وقت الفريضة، فهذا آثم بتضييع الفريضة، أو كالذي
 يصلي النافلة حتى خرج وقت الفريضة ولم يصلي الفريضة بعد، فإنه لا يُثَابَ على ذلك، فالذي تصدق وترك
 أهله بلا نفقة، وجعلهم يتكففون الناس، وصار هو يتكفف الناس لحاجاته ويسألهم، فهو بذلك آثم لأنه ضيع
 من يعول، قال عليه السلام (كُفِيَ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) ((حم) ٦٨٤٢، (د) ١٦٩٢، انظر صحيح الجامع:
 (٤٤٨١) ورواية عند النسائي (٩١٣١) (مَنْ يَعُولُ)، وقوله (وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ) أمرٌ للوجوب، فإنه لا بد وأن
 يكفيهم أولاً، ولا يجوز أن يتركهم بلا نفقة حتى يحتاجوا إلى سؤال الناس، وهذا فيمن أوجب الله عليه نفقتهم
 عليه من الزوجة والعيال، وكثير من الناس يكون بين زوجته مشاحنات أو منازعات، أو يكون بينه وبين مطلقة
 منازعات، فيمتنع عن النفقة، على من أوجب الله عليه نفقته، فلا يجوز له ذلك، بل يعطي الحق الذي عليه
 ويسأل الله الذي له.

(١) يُقْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ يَصْبِرُونَ، جَازَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ.

(٢) الظاهر أن هذا جائز مشروع إذا كان عنده ما يكفي به حاجته وحاجة عياله، وإذا كانوا يصبرون معه وكانوا
 كحال أبو طلحة مع زوجته، عندما صبرت على العشاء ونومت الصبيان، فإذا كان الأمر كذلك، دل على أنهم
 يصبرون بالنوم إلى الصباح، حتى لو بكوا بما جرت عادة الأطفال في البكاء، فلو كان الجوع شديداً لا يحتملونه
 لما ناموا من شدة هذا الجوع، ومع هذا عنده من الكسب ما يكفي به أهله وعياله بعد ذلك، وكما فعل أبو بكر
رضي الله عنه مرات، فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلاً تاجراً وكان عنده من أنواع الكسب ما يستطيع أن يتكسب به، ما يكفي به
 أهله وعياله والله أعلى وأعلم. والنبى ﷺ كان يُنفق ما يدخره من قوت أهله سنة، قبل أن تمر السنة، وربما مر
 عليهم ليالي ليس في أبيات رسول الله ﷺ شيء إلا الماء، وكن يصبرن رضي الله تعالى عنهن جميعاً، فإذا كان
 الأمر كذلك جاز أن يُنفق من قوت أهله إذا رضوا بذلك.

قوله ﷺ: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول)

فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ؛ لِأَنَّهَا مُنَحَصَرَةٌ فِيهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ^(١).

وَفِيهِ الْإِبْتِدَاءُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ^(٢).

قوله ﷺ: (إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ)

شَبَّهَهُ فِي الرِّغْبَةِ فِيهِ وَالْمِيلِ إِلَيْهِ وَحِرْصِ النَّفُوسِ عَلَيْهِ بِالْفَاكِهَةِ الْخَضِرَاءِ الْحُلُوةِ الْمُسْتَلَذَةِ،

فَإِنَّ الْأَخْضَرَ مَرْغُوبٌ فِيهِ عَلَى انْفِرَادِهِ، وَالْحُلُو كَذَلِكَ عَلَى انْفِرَادِهِ فَاجْتِمَاعُهُمَا أَشَدُّ.

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ الْخَضِرَاءَ لَا تَبْقَى وَلَا تُرَادُّ لِلْبَقَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ،

وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِشْرَافُ النَّفْسِ تَطَلُّعُهَا إِلَيْهِ وَتَعَرُّضُهَا لَهُ وَطَمَعُهَا فِيهِ^(٣).

وَأَمَّا طَيْبُ النَّفْسِ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ إِحْتِمَالَيْنِ:

أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى الْإِخْذِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافٍ وَتَطَلُّعٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ^(١).

أما من له عيال لا يصبرون كما ذكر فهذا يكره وقد يحرم لأن النبي ﷺ حَرَّمَ المسألة، وأوجب البدأ بمن يعول.
(١) فيبدأ بنفسه ليمنعها عن السؤال، وبعياله لأنهم هو مسؤول عنهم قبل غيرهم، ومتعين عليه النفقة عليهم، وأما غيرهم من النفقة على فقراء المسلمين فهي من فروض الكفاية، حتى نفقة الأقارب قد تجب على جمع من الأقارب والله أعلى وأعلم.

(٢) وكونه يحتسب النفقة على عياله أمرٌ عظيم الأهمية وذلك أن التقرب بالواجبات أحب إلى الله من التقرب بالنافلة، ولذلك يبدأ بأن يكفيهم حاجتهم بالمعروف ثم يتصدق بعد ذلك، ففيه فضيلة النفقة على العيال، وفيه التحذير من تضييعهم، كما سيأتي ما هو أصرح ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)) فهو صريح في أنه يَأْثُمُ إذا ضيعهم وترك نفقتهم الواجبة.

(٣) قاله ﷺ لحكيم ﷺ لما أكثر من السؤال، ولذلك كان حكيم ﷺ لا يسأل الناس شيئاً بعد ما سمع هذه الكلمة من الرسول ﷺ، بل كان يرفض العطاء ولا يأخذه من عمر ﷺ، حتى أن عمر ﷺ كان يشهد على حكيم أنه يرفض أن يأخذ العطاء، ففي رواية البخاري: قَالَ حَكِيمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، ﷺ، يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ، ﷺ، دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرَضَ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرِزْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوْفِيَ. ، وما ذلك إلا استجابة لأمر النبي ﷺ، ولأنه وعى الموعدة التي وعظ بها.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى الدَّافِعِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْ أَخَذَهُ مِمَّنْ يَدْفَعُ مُنْشَرِحًا بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ طَيْبَ النَّفْسِ لَا بِسُؤَالٍ اضْطَرَّهٖ إِلَيْهِ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا تَطْيِبُ مَعَهُ نَفْسُ الدَّافِعِ ^(٢).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) فَقِيلَ: هُوَ الَّذِي بِهِ دَاءٌ لَا يَشْبَعُ بِسَبَبِهِ، وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِيهَ بِالْبَهِيمَةِ الرَّاعِيَةِ ^(٣).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ - وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ -:
- الْحَثُّ عَلَى التَّعَفُّفِ وَالْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا بِمَا تيسَّرَ فِي عَفَافٍ ^(٤) وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا،
- وَالْإِجْمَالُ فِي الْكَسْبِ ^(٥).

(١) أي أن طيب النفس من الآخذ، وكيفيته أنه لا يتطلع، ليس مستظراً أن يبعث إليه فلان بشيء، لا يقول في نفسه سوف يعطيني فلان ويأتي لي بشيء، فهذا نفسه قد أشرفت وتطلع، والسؤال أشد منه وهو أنه يسأله صراحة.

(٢) أي أن الإنسان قد يلح عليه، فينفق لدفع الإلحاح، ولا يكون المعطي طيب النفس بها، والظاهر الأول والله أعلى وأعلم، والمعنى الثاني معنى صحيح مُستفاد من الأحاديث الآتية أيضاً.

(٣) وهذا يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله، فالذي يأكل ولا يشبع، ويظل يأكل ويأكل خصوصاً من الخضراوات الحلوة، فإنه ربما وصل إلى الهلاك ومات والعياذ بالله، وكثرة طلب المال وجمعه بغير نظر إلى وسيلة تحصيله، من أعظم أسباب موت القلب والعياذ بالله، نسأل الله العافية.

(٤) التعفف عن السؤال والتعفف عن التطلع وعن واستشراف النفس إلى ما في أيدي الناس.

(٥) النبي ﷺ فصل الإجمال في الكسب، حيث قال: (("إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوِفِيَ رِزْقَهَا)) (ش) ٣٥٤٧٣، (هق) ١٠١٨٥، انظر صحيح الجامع: ٢٠٨٥) وفي رواية: (لَا تَسْتَبِطُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَلْعُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ) ((حب) ٣٢٣٩، انظر صحيح الجامع: ٧٣٢٣) (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ) ((ش) ٣٥٤٧٣، (هق) ١٠١٨٥) (فَخَلُّوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ) (جدة) ٢١٤٤، (ك) ٢١٣٥)، ومعنى الإجمال في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام؛ والإلحاح في المسألة حتى يضطر الإنسان الذي يسأله أن يعطيه من غير طيب نفس، فهذا لا يجوز له، خصوصاً إذا كان غير محتاج، وهذه أعمال قلبية، لها أثر في سلوك الإنسان، كما هو واضح كما ذكرنا من قصة حكيم ﷺ، فإنه لما اتعظ بموعظة رسول الله ﷺ صار لا يسأل الناس شيئاً، وقد أخبر النبي ﷺ عمر ﷺ فيما رواه مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان يعطي عمر بن الخطاب ﷺ العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله ﷺ: « خُذْهُ فْتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ ». قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَ. فهو دليل على أن حال القلب

- وَأَنَّهُ لَا يَغْتَرَّ الْإِنْسَانُ بِكَثْرَةِ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِإِشْرَافٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ}.

قَوْلُهُ ﷺ: (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرَ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامَ عَلَى كَفَافٍ) هُوَ يَفْتَحُ هَمْزَةً (أَنْ).

وَمَعْنَاهُ: إِنْ بَدَّلْتَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ عِيَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ لِبَقَاءِ ثَوَابِهِ، وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ شَرٌّ لَكَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْوَاجِبِ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ^(١)، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْمُنْدُوبِ فَقَدْ نَقَصَ ثَوَابَهُ، وَفَوَّتَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ شَرٌّ.

وَمَعْنَى (لَا تُلَامَ عَلَى كَفَافٍ): أَنْ قَدَّرَ الْحَاجَةَ لَا لَوْمَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ فِي الْكَفَافِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ كَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ زَكَوِيٌّ وَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ بِشُرُوطِهَا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ النَّصَابِ لِكِفَافِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، وَيُحْصَلُ كِفَايَتُهُ مِنْ جِهَةٍ مُبَاحَةٍ^(٢).
وَمَعْنَى (ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ): أَنْ الْعِيَالَ وَالْقَرَابَةَ أَحَقُّ مِنَ الْأَجَانِبِ، وَقَدْ سَبَقَ.

٣٤ - بَابُ النُّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَيْعَةُ بْنُ زَيْدٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْخُصْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ لِيَاكُمْ وَأَحَادِيثُ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ

هو المؤثر في العمل، فينبغي أن يهتم الإنسان بحال قلبه، فما وجد فيه تطلعا من نفسه، فينبغي ألا يأخذه، أو أن يؤدب نفسه حتى لا تتطلع، أو أنه إذا أخذه أعطاه لغيره وتصدق به والله أعلى وأعلم.

(١) كمن بخل بالزكاة الواجبة، ونفقة الأقارب الواجبة، أو بنفقة البيت الواجبة، أو إمساك ما فضل عن حاجته عن مضطر كجائع أو عريان، فإنه يجب عليه أن يبذله في الحال، وحتى لو كان على سبيل القرض أو على سبيل أخذ بدله إذا تيسر، لكن على وجه آخر أن عليه أن يبذله مجانا للمضطر، فهذه أمثلة على الإمساك عن الواجب.

(٢) نصاب زكوي من زرع مثلاً، كإنسان خرج زرعه خمسة أوسق، فوجبت عليه الزكاة، وحاجته خلال السنة لكثرة عياله أكثر من خمسة أوسق، يؤمر بإخراج الزكاة، ويؤمر خلال السنة بأن يطلب الكسب من وجوه آخر مباحة حتى يحصل الكفاية.

- الوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد، والمُد مليء كفي الرجل المتوسط.

خَيْرًا يُفْقَهُ فِي الدِّينِ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطِيَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطِيَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُلْحِقُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارَةٌ فَبَارِكْ لَهُ فِيهَا أَعْطِيَهُ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنْبِهِ - وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ جُوزَةٍ فِي دَارِهِ - عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطَى اللَّهُ».

(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ)

مَقْصُودُ الْبَابِ وَأَحَادِيثُهُ: النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا حَرَامٌ ^(١)؛ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ ^(٢).

وَالثَّانِي: حَلَالٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِثَلَاثِ شُرُوطٍ: [أَلَّا يَذُلَّ نَفْسَهُ، وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَالِ، وَلَا يُؤْذِي الْمُسْتَوْلَ]، فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ هَذِهِ الشَّرُوطِ فَهِيَ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ)

هُوَ أَحَدُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِهَا. مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي يَحْصِبٍ.

(١) أي حرمة المسألة من القادر على الكسب، ويظل تاركاً للعمل حتى يحتاج فيسأل.

(٢) وهو الصحيح.

(٣) الصحيح الأول والله أعلى وأعلم، لأن الرسول ﷺ نهي عن المسألة، وأخبر في الأحاديث الآتية أنه "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتَرًا فَإِنَّهَا يَسْأَلُ جَمْرًا" والله أعلم.

قوله: (سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنْ عُمَرَ كَانَ يُخَيِّفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (وَأَحَادِيثَ) وَفِي بَعْضِهَا (وَالْأَحَادِيثَ) وَهُمَا صَحِيحَانِ.
وَمُرَادُ مُعَاوِيَةَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِغَيْرِ تَثْبُتٍ لِمَا شَاعَ فِي زَمَنِهِ مِنَ التَّحَدُّثِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَا وُجِدَ فِي كُتُبِهِمْ حِينَ فُتِحَتْ بُلْدَانُهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالرُّجُوعِ فِي الْأَحَادِيثِ إِلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ﷺ لِضَبْطِهِ الْأَمْرَ وَشِدَّتِهِ فِيهِ وَخَوْفِ النَّاسِ مِنْ سَطَوْتِهِ، وَمَنْعِهِ النَّاسَ مِنَ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْأَحَادِيثِ، وَطَلَبِهِ الشَّهَادَةَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ الْأَحَادِيثُ وَاشْتَهَرَتْ السُّنَنُ (١).

قوله ﷺ: (مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)
فِيهِ: فَضِيلَةُ الْعِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَالْحُثُّ عَلَيْهِ، وَسَبَبُهُ أَنَّهُ قَائِدٌ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى (٢).

(١) ليس هذا النهي على إطلاقه عند عامة أهل العلم، أو أن من شروط صحة الحديث أن يكون مما يروي في عهد عمر ﷺ، فإن الأحاديث عن عثمان ﷺ وعن علي ﷺ وعن معاوية نفسه ﷺ، فضلاً عن صغار الصحابة بعد عمر ﷺ، اتفق أهل العلم على تصحيحها، وإنما المراد التثبت، فليس هذا النهي على ظاهره، أو أن معاوية ﷺ يرد الأحاديث إلا إذا كانت قد حُذِثَ بها على عهد عمر ﷺ، وإنما أراد التأكيد والتثبت، وألا يُحدث كل أحد بما يسمع حتى يكون مثبتاً متيقناً، ولأن عهد معاوية ﷺ، كثر فيه التابعون، وليس كلهم ثقات، فإن الصحابة ﷺ هم العدول، وأما التابعون ففيهم وفيهم، ولذا كان الحديث المرسل عند عامة علماء الحديث غير مقبول، لأنه ربما يُرسل عن تابعي ليس بثقة.

(٢) وهو دليل بمفهوم المخالفة على أن من لم يتفقه في الدين لم يُرد الله به خيراً، فهذا دليل على وجوب التفقه، وهذا في القدر الواجب على الإنسان في الإيمان والإسلام والإحسان، وهو أمرٌ لازمٌ له رجلاً كان أو امرأة لقول النبي ﷺ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " (جدة) ٢٢٤، (يع) ٢٩٠٣، (طس) ٢٤٦٢، انظر صَحِيحُ الْجَامِعِ: ٣٩١٣) وذلك بتحصيل الواجب من العلم والعمل الذي يجب على الإنسان أن يُحصله، فيعلم صفة الله ﷻ ووحْدانيته وقدرته وعظمته، ويعلم صدق النبي ﷺ ويعلم ما أخبر به ﷺ من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه علومٌ واجبة، وهي من الفقه الأكبر، وكذلك يلزمه أن يعلم ما لزمه من العبادات، فيعلم كيف يتطهر وكيف يُصلي وكيف يصوم وما هي مبطلات الصوم وكيف ومتى يُزكي، وما هو المال الذي يجب فيه الزكاة، وهل وجبت عليه الزكاة أم لا، وكذا كيف يجب ويعتمر، وكيف يتعامل بالحلal ويترك الحرام، ويجب عليه من الأخلاق الواجبة من عبادات القلب، والأخلاق الواجبة فيما بينه وبين الناس، أعني أنه فرض عليه أن يتعلم ويعمل بالإخلاص، وكيف يحقق ذلك بكثرة ذكر الله ﷻ وتحقيق الإيمان باليوم الآخر لأنه هو الذي يقود إلى الإخلاص والمراقبة والخوف والرجاء والحب والشكر والصبر، فالعبادات الواجبة يجب أن يتعلمها الإنسان، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام

قوله ﷺ: (إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ) مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُعْطِيَ حَقِيقَةً هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكُنْتُ أَنَا مُعْطِيًا، وَإِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ عَلَى مَا عِنْدِي، ثُمَّ أَقْسِمُ مَا أُمِرْتُ بِقِسْمَتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا أُمِرْتُ بِهِ، فَالْأُمُور كُلُّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيرِهِ وَالْإِنْسَانُ مُصَرَّفٌ مَرْبُوبٌ^(١).

والإحسان إلى الجيران منه قدر واجب، وليس كله مستحباً كما يظنه البعض، ويجب تعلم وجوب الصدق ووجوب الوفاء بالوعد ووجوب العدل وحرمة الفجور في الخصومة وحرمة الغدر وحرمة الغيبة والنميمة، وحدود هذه المحرمات لكي لا يقع فيها، فهذا قدر واجب من الإحسان فيما بينه وبين الخلق، فضلاً عن وجود إحسان مستحب، كما أن هناك إيمان وإسلام مستحب، فهناك كمال واجب وكمال مستحب. فمن لم يتفقه في الدين، أثم إذا ترك الواجب ولم يُرد الله ﷻ به خيراً، ومن ترك التفقه في المستحبات نقص الخير عنده والله أعلى وأعلم.

(١) المعنى الأدق في ذلك أن النبي ﷺ اختار أن يكون عبداً رسولاً، ولم يختار أن يكون ملكاً نبياً، تواضعاً لله، والعبد إنما يفعل ما أمره به سيده ومولاه ومالكه، فهو ﷺ لا يُعْطِي لحظ نفسه ولا يمنع لها، ولو كان مباحاً، وإنما يُعْطِي لله ويمنع لله، ومن كان من الملوك الأنبياء، أُيِّح لهم أن يُعْطُوا ويمنعوا بغير حساب، كما قال الله ﷻ (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) وإن كان هذا فيه ملك ظاهر في الدنيا إلا أنه ناقص عن درجة العبودية الكاملة التي يكون العبد فيها لا يتصرف إلا كما يتصرف العبد، لا يفعل من قبل نفسه شيئاً، ما أمر به نفذه، فلا يتصرف لحظ نفسه قط، ولا يُعْطِي لأنه رغب في العطاء، ولا يمنع لأنه رغب في المنع، كما قد يفعل الواحد منا في ماله، وإنما يضع حيث أمر، فيمنع لله ويُعْطِي لله، فهذا هو الكمال الذي اختاره الله ﷻ لنبيه ﷺ ووفقه لأن يختار أن يكون عبداً رسولاً، ولذا قال (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ) أي على سبيل القسمة، أو على سبيل ما أمره الله ﷻ به.

وقوله (عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ) نفس الآخذ، أو النبي ﷺ، ويؤيد المعنى الثاني قوله (فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئاً وَأَنَا لَهُ كَارِهِ فَيَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ) ولذلك قلنا أن هذا المعنى صحيح بأنه إذا لم يخرج بطيب نفس منه ﷺ - فهو المعطي للصدقة -، فلا يكون فيه بركة، فقلوه (عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ) فظاهرها القول الثاني أي عن طيب نفس مني، (فَيَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ) أي لم يكون فيه بركة إلا مع طيب النفس. وقوله (وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهُ) الشره التطلع والرغبة والطمع (كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) فهذا إخبار بهلاكه والعياذ بالله.

وهذا يدل على أن هناك من الأحوال في النفقات ما يجوز للدافع ويحرم على الآخذ، كمن ألح في المسألة - ألحف فيها وألح - فمن ألح في المسألة، حتى استخرجت مسألته من المعطي شيئاً بغير طيب نفس وهو غير مستحق له، فقد أعطاه، والنبي ﷺ أخبر أنه يعطيه مع أنه غير مستحق، وإنما يتأبط ناراً كما سيأتي في الأحاديث، دل ذلك على أن هناك من الأحوال ما يكون العطاء جائزاً للمعطي محرماً على الآخذ، لأن الله ﷻ أبى لنبيه البخل، وهو ﷺ يحكم بالظاهر، ولا يلزمه ﷺ أن يعمل بالباطن دائماً، بل لأنه هو الإمام وقدوة للأئمة من بعده، فيعمل بالظاهر حتى لو علم في الباطن شيئاً بأن هذا لا يستحق أن يأخذ، ولكن يحمل الأمر على السلامة للمسلم ويذكره، كما قال ﷺ للرجلين الجليدين: «إِنْ شِئْتُمْ أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»

(د) ١٦٣٣ [قال الألباني]: صحيح، ومع ذلك يجوز له أن يعطيه، ويكون حراماً على الآخذ؛ ومن هنا أخذ أهل العلم الذين جوزوا أن يدفع الإنسان مالاً لينال به حقه، أو ليدفع به الظلم عن نفسه، فمن الظلم أن يُسبب الإنسان إلى البخل وهو ليس ببخل ولذا قال ﷺ ((إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ ، فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا ، فَيُخْرِجُ بِهَا مَتَابُطَهَا وَمَا هِيَ هُمْ إِلَّا نَارٌ " ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (يَأْتُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْتِي اللَّهَ لِي الْبُخْلُ) ((حم) ١١١٣٩ ، ١١٠١٧ ، (حب) ٣٤١٤ ، (يع) ١٣٢٧ ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: ٨١٥ ، ٨٤٤) ، فهو ﷺ لو اتهم بالبخل لكان ظلماً وكفراً ، فلا يجوز للنبي ﷺ أن يَتهِمَ بذلك ، والله لا يرضى شرعاً ولم يُقدر ﷺ أن يَتهِمَ النبي ﷺ بالبخل ، فلذلك أمره أن يُعْطِيَ هؤلاء السائلين ويكون حراماً عليهم ، وقد استدلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل المظالم المشتركة على أن من أكره أو ظلم حتى يدفع مالاً ، جاز له أن يدفعه لينال به حقه ، أو ليدفع الظلم عن نفسه ، إذا لم يجد وسيلة غير ذلك ، وليس هذا من الرشوة المحرمة ، وذلك لأنه إنما يكون رشوة ، إذا كان يدفع مالاً يتوصل به إلى باطل ، فإذا توصل به إلى حقه ، كان ذلك جائزاً في حقه وحراماً على الآخذ ، وكذلك نقول في كل ما ظلم به الناس وأجبروا على دفعه لأخذ حقوقهم ، إذا كان حقاً ولا يظلم به غيره ، أو ليدفع الظلم عن نفسه ، جاز له أن يدفع ، وحرم على الآخذ أن يأخذ ، ويتأبط العطية ناراً والعياذ بالله .

وأما حديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ) ((ت) ١٣٣٧ ، (د) ٣٥٨٠ ، (ج) ٢٣١٣ ، (حم) ٦٥٣٢ ، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٢١) فهذا فيما إذا كان يتوصل به إلى باطل ، وذلك مثل أن يدفع رشوة لكي يتخلص من حق عليه ، أو ليأخذ أو يسبق إلى حق ليس له ، كما يكون في أمور لها ترتيب بالسبق كشقق أو وظائف تجعلها الدولة لمن يسبق ، بعضها على قدر الكفاية والحاجة ، وبعضها على سرعة التقدم مثلاً ، فمن كان غير محتاج ، كأماكن مثلاً لمحدودي الدخل ، وهو ليس محدود الدخل ، أو كونه قد أخذ مكاناً ، وله سكن وقد جعلت هذه الشقق مثلاً لمن لم يكن له سكن أو لمن تهدم منزله ، فيدفع رشوة ليكتب أنه ليس له منزل ، أو يُقدم غيره من أهل بيته ممن له سكن فيتقدم باسمه ويدفع رشوة ليخصص له ذلك ، أو في أمر غيره أكفأ منه كالوظائف مثلاً ، إذا كانت هناك مسابقة وغيره أكفأ منه لهذه الوظيفة الحكومية ، فيأخذ حق غيره ويتقدم عليه ، فيدفع رشوة لأجل ذلك ، فهذا راشي ومرتشى ، وكذلك إذا كان قد سبق غيره إلى مكان هو أحق به ، فيدفع رشوة ليُزال عن مكانه هذا مع أنه قد تقدم ، والأمر على حسب أولوية التقدم ، وهو قد تقدم مبكراً عنه في أشياء من سبق إليها كان أحق بها ، كالمكان في المسجد والمكان في السوق ، والمكان في وسائل المواصلات العامة ونحو ذلك ، من سبق إليها كان أحق بها ، فإذا دفع رشوة ليُظلم إنسان ويدفع عن حقه ويتقدم هو ويدفع إلى دور متقدم ، ليقدموه على غيره ، ويجعلوه من الأوائل وليس هو منهم ، فهذا كله من الرشوة المحرمة ، فضلاً عن أن يدفع رشوة لكي يتخلص من حق شرعي ، كحد من حدود الله ، أو يدفع رشوة ليتخلص من حق على غريم له ، كأن اقترض مالاً أو اغتصب أرضاً أو نحو ذلك ، فيدفع رشوة لكي يحكم القاضي أو أهل الاختصاص كالشرطة وغيرهم ، بأن يدفع له مالاً ليخلصه من هذا الحق الذي وجب عليه ، أو استحق عقوبة سواء حد أو تعزير ، فيدفع مالاً لكي يتخلص من عقوبة هو محقوق بها قد وجبت عليه ، فهذا كله في الرشوة المحرمة ، أما من يجوز له أن يدفع وحراماً على الآخذ أن يأخذ ، فهو ما كان من جنس ما ذكرنا والحديث دليل على ذلك .

وقد ذكرنا مرات أنه إن لم توجد مسابقة وهو كُفء لهذا المكان ، فهذا لا يأخذ حق غيره ، وإنما يجب على من له سلطة التعيين أن يبحث عن الأفضل ، فإن كان ظالماً لا يبحث عن الأفضل ولكن كان هو الأفضل أو هو

قوله ﷺ: (لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ)

هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ (فِي الْمَسْأَلَةِ) بِالْفَاءِ وَفِي بَعْضِهَا (بِالْبَاءِ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ،
وَالْإِلْحَافُ: الْإِلْحَاحُ.

٣٥ - بَابُ الْمَسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْجَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ الْمَسْكِينُ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ قَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَانِ وَالْثَمَرَةُ وَالْثَمَرَانِ». قَالُوا فَمَا الْمَسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي شَرِيكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ الْمَسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالْثَمَرَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَانِ إِنَّمَا الْمَسْكِينُ الْمُعَفَّفُ اقْرَءُوا إِنَّ شِسْمَ (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْإِلْحَافًا)».

كفء على الأقل، جاز له أن يفعل والله أعلم، وإذا كان هناك مسابقة والذي يدفع هو الذي سوف يُعَيَّن وهو كفء، جاز له ذلك.

نعم الذي يدفع هو الذي يأخذ، ولكن هناك من هو أكفء، فحيث لا يكون هو الظالم، فإما أن يكون ظالم أو مظلوم أو لا ظالم ولا مظلوم، فإن لم يكن الخيار إلا بين أن يكون ظالماً أو مظلوماً، فليكن مظلوماً فقط، فإنه إذا كانت مسابقة، فينبغي عليه أن يبحث هل هناك من هو أكفء منه أم لا؟ فإذا كانت الوظيفة للأكفء، ومن الفروض على من يُعَيَّن أن يبحث عن الأكفء، فحينها يجب أن يبحث، فإذا لم توجد مسابقة، فهذا لا ظالم ولا مظلوم، وقد يكون مظلوم يدفع المال فقط، ولا يكون ظالم لغيره لأن غيره غير متقدم، ولكن إن لم يكن كذلك، فعليه أن يتأكد أنه فقط سوف يكون مظلوماً وإلا فلا.

ومن هذا الباب أن الرجل الذي يحجز ويقطع التذاكر، يأتي له الناس ليحجزوا فيقول لهم لا يوجد حجز، وهو حاجز بعض التذاكر للذي يدفع، وبالفعل هناك أماكن، والأصل أن الذي يقف في الطبور هو الذي يأخذ التذكرة، فيأتي له الناس من الخلف ويدفعوا له المال ويأخذون التذكرة، فهذا من هذا الباب بلا شك، لأننا قلنا من سبق إلى مكان فهو أحق به، فلو هو الذي وقف على الدور ويعلم أن هذا دوره، وسوف لا يعطي له الحجز إلا بدفع مال زائد عن التذكرة، ففي هذه الحالة يعطي له هذا المال، وفي النهاية على الإنسان ألا يكون ظالماً في أي حال من الأحوال ولا يُعَيَّن على ظلم ويكون مظلوماً أفضل من أن يكون ظالماً.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - .
بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ .

قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ الْمُسْكِينُ هَذَا الطَّوَّافُ) إِلَى قَوْلِهِ ﷺ فِي الْمُسْكِينِ: (الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ) إِلَى آخِرِهِ،

مَعْنَاهُ: الْمُسْكِينُ الْكَامِلُ الْمُسْكِنَةُ الَّذِي هُوَ أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ وَأَخْوَجُ إِلَيْهَا لَيْسَ هُوَ هَذَا الطَّوَّافُ، بَلْ هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ لَهُ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ .
وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْيَ أَصْلِ الْمُسْكِنَةِ عَنِ الطَّوَّافِ، بَلْ مَعْنَاهُ نَفْيَ كَمَالِ الْمُسْكِنَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ^(١) }، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

قَوْلُهُ: (قَالُوا: فَمَا الْمُسْكِينُ؟)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصُولِ كُلِّهَا (فَمَا الْمُسْكِينُ) وَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ (مَا) تَأْتِي كَثِيرًا لِصِفَاتٍ مَنْ يَعْقِلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }.

٣٦ - بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ .

(١) مع أنه لو ولى قبل المشرق إذا كانت القبلة هناك، فإنه يكون من البر، وهكذا إذا كانت القبلة في المغرب، كقبلتنا نحن في مصر في جهة المغرب، كان من البر، وهذا الحديث هو أصح ما فسر به وفرق به بين الفقير والمسكين، فالمسكين فقير متعفف. وهذا فيه الحرص على البحث عن هذا النوع من الناس، والتحري لأنه لا يسأل الناس، ولا يلحف في المسألة، ولا يُفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَبْحَثَ أَنْتَ عَنْهُمْ لِأَنَّ هَذَا تَرْغِيبٌ فِي أَنْ تَبْحَثَ عَنْ هَذَا الْمُسْكِينِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالتَّحْرِي فِيهِمْ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةٌ عَمَلِ الْبَحْثِ الْاجْتِمَاعِيِّ الَّذِي تَقُومُ بِهِ الْهَيْئَاتُ وَالْأَفْرَادُ وَالْجَمْعِيَّاتُ الْخَيْرِيَّةُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتَحَرَّى مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْعَطَاءِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُرْغِبُ فِي ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ » . [المرعة: القطعة] .

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ « مَرْعَةٌ » .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُيَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ » .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُقْعَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْقِلْ أَوْ لْيَسْكُرْ » .

حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي يَشَرَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَخْطُبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَصْدَقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ » .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « وَاللَّهِ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَخْطُبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ » . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانَ .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُيَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَأَنْ يَخْزِمَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ » .

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ - قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيُّ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ رِبْعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفٌ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ « أَلَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ » وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةِ فُقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ « أَلَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ » فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ « أَلَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ». قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَّامٌ تَبَايَعُكَ قَالَ « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَتُطِيعُوا - وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ التَّفَرُّقِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ)

بِضْمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّايِ أَيْ قِطْعَةٍ،

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: مَعْنَاهُ: يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِيلًا سَاقِطًا لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ. وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيُخْشَرُ وَوَجْهُهُ عَظِيمٌ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لَهُ، وَعَلَامَةٌ لَهُ بِذَنْبِهِ حِينَ طَلَبَ وَسَأَلَ بِوَجْهِهِ، كَمَا جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الْأُخْرَى بِالْعُقُوبَاتِ فِي الْأَعْضَاءِ الَّتِي كَانَتْ بِهَا الْمُعَاصِي، وَهَذَا فِيمَنْ سَأَلَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ سُؤَالَ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَأَكْثَرَ مِنْهُ، كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَنْ سَأَلَ تَكْثُرًا) ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لْيَسْتَكْثِرْ)

(١) الظاهر أنها تكثرًا من أموال الناس، فهو يريد أن يستكثر، وليس أنه سأل كثيرًا، بل من سأل ليستكثر أموال الناس إليه، أي يريد أن يكون هو كثير المال، فهو عنده غنى يغنيه وفي نفس الوقت يسأل ليكثر ما عنده من المال، وهذا الحديث دليل على حرمة السؤال، إذا كان عنده ما يكفيه، لأن هذا يسأل تكثرًا، وهذا الحديث صريح في ترجيح الوجه الأول في مسألة تحريم المسألة إذا لم تكن لضرورة، فهو يسأل الناس وعنده ما يغنيه، أو أنه قادر على الكسب، أو عنده ما يتكسب به.

قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُعَاقَبُ بِالنَّارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ يَصِيرُ جَمْرًا يُكْوَى بِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيُحْطَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا)

فِيهِ: الْحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالْأَكْلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَالِاِكْتِسَابُ بِالْمُبَاحَاتِ كَالْحُطْبِ وَالْحَشِيشِ النَّابِتَيْنِ فِي مَوَاتٍ (٢)،

وَهَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ (فَيُحْطَبُ) بِغَيْرِ تَاءٍ بَيْنَ الْحَاءِ وَالطَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا أَيْضًا فِي النُّسخِ (وَيُسْتَغْنَى بِهِ مِنَ النَّاسِ) بِالْمِيمِ وَفِي نَادِرٍ مِنْهَا (عَنِ النَّاسِ) بِالْعَيْنِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ)

إِسْمُ أَبِي إِدْرِيسٍ (عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)

وَاسْمُ أَبِي مُسْلِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَوْبٍ بِضَمِّ الْمُثَلَّةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَبَعْدَهَا مُوَحَّدةً، وَيُقَالُ: (ابْنُ ثَوَابٍ) بِفَتْحِ الثَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ، وَيُقَالُ: (ابْنُ أَثَوْبٍ) وَيُقَالُ: (ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ)، وَيُقَالُ (ابْنُ عَوْفٍ)، وَيُقَالُ: (ابْنُ مُسْلِمٍ)، وَيُقَالُ: إِسْمُهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَوْفٍ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بِالزُّهْدِ وَالْكَرَامَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْمَحَاسِنِ الْبَاهِرَةِ، أَسْلَمَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَلْقَاهُ الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ، فَتَرَكَهُ فَجَاءَ مُهَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَجَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَقِيَ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ وَعُمَرَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ (٣).

وَأَمَّا قَوْلُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْأَنْسَابِ: إِنَّهُ أَسْلَمَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَغَلَطَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَأَصْحَابِ التَّوَارِيخِ وَالْمُغَازِي وَالسِّيَرِ وَغَيْرِهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الصحيح أنه على الظاهر في الموضعين، فيحشر وجهه عظم لا لحم فيه وأنه يجعل جمرًا يوم القيامة يكوى به.

(٢) الموات: الأرض الغير مملوكة للإنسان وغير مزروعة.

(٣) أي في أنه مخضرم، أما القصة ففيها اختلاف في صحة الإسناد، والأقرب أن هذا قابلًا للتحسين والله أعلم.

قوله: (فَلَقَدْ رَأَيْتَ أُولَئِكَ النَّفَرَ يَسْقُطُ سَوَاطِئَهُمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ) فِيهِ: التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ، لِأَنَّهُمْ مُنْهَوُّوا عَنِ السُّؤَالِ فَحَمَلُوهُ عَلَى عُمُومِهِ (١).
وَفِيهِ: الْحَثُّ عَلَى التَّنْزِيهِ عَنِ جَمِيعِ مَا يُسَمَّى سُؤَالًا وَإِنْ كَانَ حَقِيرًا. (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٧ - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نَعِيمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ « أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَكَ بِهَا ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُنْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوَى الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاكَ فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحًّا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحًّا ». [الحجاء: العقل الكامل، الفاقة: الحاجة والفقر، القوام: ما تقوم به الحاجة الضرورية].

قوله ﷺ (عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ)
هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتُ ثُمَّ أَلِفٍ مُوَحَّدَةٍ.
قوله: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً) هِيَ بَفَتْحِ الْحَاءِ،

(١) الظاهر فيه والله أعلم أنه لا يسأل أحداً، لا حق له عليه، فإنه لو سأل خادمه أو امرأته أو ابنه، لم يكن ذلك منهياً عنه، ولم يكن ذلك داخلاً في المسألة التي هي خلاف الأفضل أو خلاف البيعة " وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا "، فمن قال لابنه أو لخادمه أحضر الشيء الفلاني، فقد قال ذلك النبي ﷺ لزوجاته ولخدمته ولكثير من أصحابه ممن له ﷺ كمال الحق عليه.

- وسؤال الدعاء في أمر دنيوي من هذا الباب، خلاف الأولى تنزيهاً.
- وسؤال الناس عن مكان معين هو لا يعرفه، فهذا لا حرج فيه.

(٢) الفتاوى (٩٩ ش/ ٠٩: ٣٠: ١٠٩)

وَهِيَ الْمَالُ الَّذِي يَتَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ أَيْ يَسْتَدِينُهُ وَيَدْفَعُهُ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ الْيَتْنِ كَالِإِصْلَاحِ يَتْنِ قَبِيلَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَحَلَّلَ لَهُ الْمُسْأَلَةُ، وَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَدِينَ لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (حَتَّى تُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ) أَوْ قَالَ: (سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ)

(الْقَوَامُ وَالسِّدَادُ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَالسَّيْنِ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا يُغْنِي مِنَ الشَّيْءِ وَمَا تُسَدُّ بِهِ الْحَاجَّةَ، وَكُلُّ شَيْءٍ سَدَدَتْ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ (سِدَادٌ) بِالْكَسْرِ، وَمِنْهُ: سِدَادُ الشَّعْرِ وَالْقَارُورَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (سِدَادٌ مِنْ عَوَزٍ).

قَوْلُهُ ﷺ: (حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (يَقُومُ ثَلَاثَةٌ) وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْ يَقُومُونَ بِهَذَا الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ.

(وَالْحِجَابُ) مَقْصُورٌ وَهُوَ الْعَقْلُ،

وَإِنَّمَا قَالَ ﷺ: (مِنْ قَوْمِهِ) لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخُبْرَةِ بِبَاطِنِهِ، وَالْمَالُ مِمَّا يَخْفَى فِي الْعَادَةِ فَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ خَيْرًا بِصَاحِبِهِ،

وَإِنَّمَا شَرَطَ الْحِجَابَ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ التَّيَقُّظُ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ مُغْفَلٍ^(٢)، وَأَمَّا إِشْتِرَاطُ الثَّلَاثَةِ:

- فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ شَرْطٌ فِي بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ فَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ،

(١) كَأَن يَكُونَ نِزَاعٌ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ، أَوْ عَائِلَتَيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَرِيدُ الْمَسَاحَةَ وَلَا الصِّلَحَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَرِيدُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، وَاسْتِيفَاءُ الْحَقِّ رَبِّمَا يُوْدِي إِلَى زِيَادَةِ الشَّحْنَاءِ، بَيْنَ الْعَائِلَتَيْنِ، فَيَتَحَمَّلُ شَخْصٌ ثَلَاثَ دَفْعٍ مَبَالِغٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، لِكَيْ يُرْضِيَ الطَّرْفَيْنِ، فَيَقْتَرِضُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسُدَّ هَذِهِ الْحَاجَّةَ وَأَنْ يَحْصُلَ الصِّلَحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَمِثْلُ هَذَا جَائِزٌ أَنْ يُعْطَى مِنَ مَالِ الزَّكَاةِ، مِنْ بَابِ أَنَّهُ غَارِمٌ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَالْغَارِمُ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ ﷻ فِي كِتَابِهِ لَهُ الْأَخْذَ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ كُلُّ مَنْ اسْتَدَانَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ﷻ وَمِنْ غَيْرِ سَرْفٍ، وَالْعِبْرَةُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى السِّدَادِ.

- وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ مَسْرَفًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ ﷻ، أَوْ لَا مِنْ الْإِسْرَافِ وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا تَابَ وَحَسَنَتْ تَوْبَتُهُ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِيَسُدَّ أَمْوَالَ النَّاسِ.

(٢) الْمَغْفَلُ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَفْلَةِ، أَيْ لَا يَبَالِي بِمَا يَشْهَدُ بِهِ، وَيَغْفُلُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ، فَلَا يَتَّبِعُهَا وَلَا يَتَّقِظُ، فَيُخْدَعُ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ دُونَ الْبَحْثِ عَنِ الْبَاطِنِ، وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْيُسْرَ أَوَّلًا ثُمَّ ادْعَى الْإِعْسَارَ، وَادْعَى الْفَاقَةَ، فَلَا بَدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ.

- وَقَالَ الْجُمْهُورُ: يُقْبَلُ مِنْ عَدْلَيْنِ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ غَيْرِ الزَّنا، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ^(١)،

(١) الظاهر قول بعض الشافعية الذين قالوا بأن بينة الإعسار ثلاثة، كما أن بينة الزنا أربعة، والشرع هو الذي قدر عدد الشهود في كل أمر من الأمور، فجعل مثلاً في الأموال يكفى بشاهد واحد ويمين، وفي القتل والسرقة والحدود غير الزنا شاهدي عدل، وجعل في الزنا أربعة، فما الذي يمنع من أن يكون جعل في الإعسار ثلاثة، كظاهر الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح ثابت، وقد قال ﷺ (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه).

- ويمكن أن يُحمل هذا الحديث على حل المسألة، والصحيح الأول وهو قبول دعوى الإعسار، لأن حل المسألة في الباطن - وليس في الظاهر - مبني على فاقته فعلاً، فإنه لو علم من نفسه فاقه حلت له المسألة، وإنما الكلام هنا في قيام ثلاثة من ذوي الحجا بناءً على ثبوت الدعوى بالإعسار ظاهراً حتى تسقط عنه المطالبة بالعقوبة، لأنه لا يجوز عقوبة المعسر، وإنما يعاقب الماطل، فهذا فيمن كان عليه دين مثلاً أو كان عليه حقوق فمأطل بها فقد قال ﷺ (لِيُؤْجِدَ لِحِلِّ عِرْضِهِ وَعُقُوبَتِهِ) (س) ٤٦٨٩، (د) ٣٦٢٨، (ج) ٢٤٢٧، (حم) ١٧٩٧٥، (ح) ٥٠٨٩، وحسنه الألباني، انظر صحيح الجامع: ٥٤٨٧، قَالَ عَلِيُّ الطَّنَافِسيُّ: يَعْنِي عِرْضَهُ: شِكَايَتُهُ، وَعُقُوبَتُهُ: سِجْنُهُ. وَقَالَ ﷺ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه البخاري؛ ثم قال - أي البخاري - [باب لصاحب الحق مقال] ويذكر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (لِيُؤْجِدَ لِحِلِّ عِقُوبَتِهِ وَعِرْضِهِ) قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطْلَتْنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ.

فأما إذا كان مُعْسِراً وثبت إعساره، وقد قال ﷺ (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) وبالتالي فإذا كان عليه دين وطالبه صاحب الدين، أو رفع أمره إلى القاضي ليطلب بعقوبته، إذ لم يسدد الدين، ومعلوم عنه أنه صاحب مال وكان معروفاً باليسار، فادعى الإعسار، فلا تقبل دعواه إلا بثلاثة شهود، يأتون ويقولون لقد أصابت فلاناً فاقه، وهنا يحكم القاضي بإنظاره، ويلزم الطرف الآخر بإنظاره، أو إن كان له مال وأفلس، فيباع ماله ويُقسم بحصة الغرماء كلاً بحصته، وذلك إن أراد الغرماء إعلان إفلاس هذا الشخص، أو يصبروا، وأما أن يعاقب بالحبس أو غير ذلك من غير أن يكون له ذنب في ذلك، ليس ممأطلاً ولا غنياً، فإنه لا يجوز ذلك.

وهذا من الفروق بين القوانين المعاصرة وبين الشرع في ذلك، أعني أن القوانين المعاصرة، كل من تأخر في السداد، أعسر أو لم يعسر، لا يعتبرون ذلك، ويأمرون بحبسه وعقوبته، لأنه لم يسدد في الموعد، وأما الشرع فينظر في طبيعة الدين وفي حالة الشخص، فلو كانت مثلاً أمانة ولم يفرط فيها، لم يتعرض للعقوبة، لأنه إنما يضمن بالتفريط، مثل مثلاً المشاركات والمضاربات، فكثير جداً من الناس يعتقد أن هذا المال مضموناً على المضارب وأيضاً على الشريك، ويطلبه بأدائه حتى لو خسر، وهذا بلا شك من الباطل والظلم، فإنه لا بد وأن يُظر في سبب الخسارة، فإن كانت بتفريط من أحد الشريكين أو بتفريط من المضارب، فهنا يضمن، وأما إذا لم يكن بتفريط، فالخسارة على رأس المال، فلا بد من النظر في صفة هذا الدين كيف حصل، ثم في حالة المدين لماذا لم يسدد ما عليه؟ فإذا ثبت إعساره، لم يجز معاقبته، ومن هنا قد ذكرنا هذا الأمر أنه إذا ثبت لصاحب الحق أن فلاناً معسر، حُرِّمَ عليه أن يطلب بعقوبته وحبسه، وكان هذا الأمر احتكاماً لغير الشرع، وكان حكماً باطلاً،

ولذا يتحمل كل ما يترتب عليه من أضرار، سواء نفقات حتى يصل لهذا الحكم، أو ضرر وقع بالشخص المدين حين حبس ونحو ذلك، فيتحمله من ظلمه وسعى إلى ظلمه بذلك. (فهم)

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَلْفِهِ وَالْإِعْسَارِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْرِفْ لَهُ مَالٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْمَالِ (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُخْتًا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (سُخْتًا). وَرِوَايَةٌ غَيْرُ مُسْلِمٍ: (سُخْت) وَهَذَا وَاضِحٌ، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ، وَفِيهِ إِضْمَارُ أَيٍّ: أَعْتَقَدَهُ سُخْتًا، أَوْ يُؤْكَلُ سُخْتًا (٢).

٣٨ - باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تَبِعْهُ نَفْسَكَ».

وأما إذا كان غنياً واجداً، أو لم تكن بيته، والبيته في هذا الحديث ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، فلا بد وأن يأتي بثلاثة عدول يشهدون بأنه قد أصابته فاقة، فإذا جاء ثلاثة وثبت إعساره، وجب إنظاره حتى يجد ما يسدده ولم يجز حسبه، فإذا لم يكن ثلاثة، فمن حق صاحب الحق أن يطالب بحسبه أو عقوبته (فهو هذا أمام القاضي أم قبل رفع أمره إلى القاضي؟) ويكون في هذه الحالة موافقاً للشرع في هذا الحكم ويلزم من تسبب في الأضرار بتحمل الضرر (فهم) والله أعلى وأعلم.

(١) العقوبة لمن فرط في أداء الحق ولمن ماطل فيه، بلا شك ربما عند الكثير من الناس أشد من بيع ماله، ثم إن إعلان الإفلاس والمنع من التصرف في المال وبيعها عليه، سوف يقتسم الغرماء الموجود بحصصهم وليس لهم إلا ذلك، فالإنظار مع العقوبة للمماطل، سوف يوفي له الحق كاملاً والله أعلم، فقد يكون للإنسان أموال باطنة، لا يدرى أين هي، فلو حُجِر على ماله الظاهر فقط، لما وصل للغرماء حقوقهم، لذلك كانت العقوبة، بالحبس أو غيره، مما يشرع في ذلك لكي يستخرج المال الباطن، والمال الذي أخذه فلا بد من دعوى الإعسار من بيته ثلاثة من الشهود والله أعلم.

(٢) فهذا المال يكون محرماً على الآخذ، وإن جاز للمعطي أن يعطيه على ظاهر السؤال إذا كان لا يعلمه، فالسائل الأصل فيه الصدق والسلامة، فإذا سأل إنسان آخر، فأعطاه، كان حلالاً للمعطي حراماً على الآخذ، إذا كان من غير هؤلاء الثلاثة.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذْهُ فَمَوَلُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَائِيْبُهُ نَفْسَكَ». قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ (١) أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتْ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ».

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ (٢). بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَائِيْبُهُ نَفْسَكَ) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَنْقَبَةٌ لِعُمَرَ ﷺ وَبَيَانٌ فَضْلُهُ وَزُهْدُهُ وَإِيثارُهُ (٣).

(١) الصحيح في اسمه أنه [ابن السَّعْدِيِّ] كما ذكره النووي عن العلماء.

(٢) في هذا الحديث دليل على جواز أخذ العامل على الصدقات من الصدقات.

(٣) وكيف كان يتحمل هو والصحابة ﷺ شدة العيش مع النبي ﷺ وظلوا على تلك الحال حتى بعد الفتوحات، فقد كان عمر ﷺ فقيراً حتى يعطيه النبي ﷺ وهو صاحب النبي ﷺ المقرب إليه، فهو أقرب الصحابة بعد أبي بكر ﷺ ومع ذلك كان فقيراً يعطيه النبي ﷺ العطاء، ويقر عمر ﷺ بأنه كان فقيراً ولكنه يقول (أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي) فهو فقير وهناك من هو أفقر منه ﷺ.

وَالْمُشْرِفَ إِلَى الشَّيْءِ هُوَ الْمُتَطَلِّعُ إِلَيْهِ، الْحَرِيصُ عَلَيْهِ.
(وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسُكَ) مَعْنَاهُ: مَا لَمْ يُوجَد فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ ^(١) لَا تَعْلَقَ النَّفْسُ بِهِ،
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ جَاءَهُ مَالٌ هَلْ يَجِبُ قَبُولُهُ أَمْ يُنْدَبُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ حَكَاهَا أَبُو
جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ:
وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ^(٢) فِي غَيْرِ عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ، وَأَمَّا
عَطِيَّةُ السُّلْطَانِ فَحَرَمَهَا قَوْمٌ وَأَبَاحَهَا قَوْمٌ وَكَرِهَهَا قَوْمٌ ^(٣)،
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِيمَا فِي يَدِ السُّلْطَانِ حُرِّمَتْ، وَكَذَا إِنْ أُعْطِيَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ، وَإِنْ لَمْ
يَغْلِبِ الْحَرَامُ فُمُبَاحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَابِضِ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْإِخْذِ،
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْإِخْذُ وَاجِبٌ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ،
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مَنْدُوبٌ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِ ^(٤). اللَّهُ أَعْلَمُ.

^(١) وهم ألا يكون مشرفاً ولا سائل؛ وقوله (وما لا) أي وما لم يكن كذلك.
^(٢) أي يستحب القبول لأن النبي ﷺ قال (خُذْهُ) والبعض يحمل هذا على الوجوب، وليس بظاهر والله أعلم
لأن هذا في سياق كان فيه امتناع، فقوله (خُذْهُ) أي لا حرج عليك في أخذه، أو على الأقل يستحب قبول الهبة
والله أعلم.
^(٣) عطية السلطان الفتوى فيها في تلك الأزمنة التي صدرت فيها هذه المذاهب بناءً على أحوال السلاطين
وأحوال المال العام.
^(٤) الظاهر والله أعلى وأعلم، أنه طالما كان المال مختلطاً – بالنسبة لعطية السلطان – وكان الآخذ مستحقاً، فإن
لم يغلب على الظن في كثرة الحرام أنه يتناول شيئاً منه فجاز له أن يأخذ والله أعلى وأعلم، وأما إذا كان الحرام غالباً
لدرجة أنه يعلم أنه يأخذ مالا مغصوباً أو مالا حراماً، أو علم عين المال الحرام، مثل أن يكون قد رأى السلطان
أو غيره يغصب أرضاً أو عقاراً أو مالا ويعرف أنه مغصوب، فيعطيه بعض الناس، فهنا قد علم عين الحرام،
فلا يجوز له أن يأخذه، وكما لو علم إنسان مثلاً أن الذي يهبه الهبة قد سرق أو أنه يعطيه الربا أو يعطيه عائد الميسر
الذي اكتسبه أو أي مالٍ محرم يعلم عينه وليس مختلطاً بسائر ماله الذي فيه جزء من الحلال، فهنا إذا علم عين
المحرم لم يجوز له أن يأخذه، ولا يقبل هذه الهدية لا من السلطان ولا من غيره، وكذا إذا غلب الحرام بحيث يظن
أنه يستعمل جزءاً منه، فلو أن إنساناً مثلاً معه مائة، وأنت تعلم أن تسعين منها محرمة من تجارة خمر أو مخدرات أو
غير ذلك، وأعطاك خمسين، فباليقين أنك سوف تأخذ جزءاً من هذا المال، وأما إن أعطاك خمسة وأنت لا تعلم
عين الحرام، جاز لك أن تأخذ والله أعلى وأعلم، فهو على حسب غلبة الظن، والأصل جواز التعامل مع ما في
ماله اختلاط مع الكراهة، إذا لم تكن حاجة، فإذا كانت حاجة جاز ذلك، لأن النبي ﷺ تعامل مع اليهود وقد قال
ﷺ عَنْهُمْ (سَمِعُونِ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِسُنْحَتِ) وقال (وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ) ولكن تعامل النبي ﷺ معهم في البيع والشراء، للحاجة إلى ذلك والله أعلم، ولذلك نقول أن المكروه

قوله: (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ،

وَقَوْلُهُ: (قَالَ عَمْرُو) مَعْنَاهُ: قَالَ: قَالَ عَمْرُو، فَحَذَفَ كِتَابَةً (قَالَ) وَلَا بُدَّ لِلْقَارِئِ مِنَ النَّطْقِ بِقَالَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّمَا حَذَفُوا إِحْدَاهُمَا فِي الْكِتَابِ اخْتِصَارًا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي) فَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (وَحَدَّثَنِي) بِالْوَاوِ وَهُوَ صَحِيحٌ مَلِيحٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ عَمْرًا حَدَّثَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِأَحَادِيثَ عَطَفَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهَا ابْنُ وَهْبٍ كَذَلِكَ، فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ وَهْبٍ رِوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ أَتَى بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةَ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ الْأَوَّلِ مِنْ عَمْرُو مَعْطُوفٍ بِالْوَاوِ، فَاتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ^(١) مِمَّا أُسْتَدْرِكَ عَلَى مُسْلِمٍ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ السَّكَنِ: يَبْنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ رَجُلٌ، وَهُوَ (حُوَيْطُبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ) قَالَ

تَزُولُ الْكَرَاهَةُ مَعَ وَجُودِ الْحَاجَةِ فِي فِعْلِهِ، فَالِنَبِيِّ ﷺ تَعَامَلُ مَعَهُمْ، لَوْ جُودَ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا بَغِيرُ حَاجَةٍ فَالْكَرَاهَةُ مِنْ أَجْلِ التَّنَزُّهِ عَنِ الشُّبُهَاتِ، فَكَلِمًا ابْتَعَدَ الْإِنْسَانُ عَنِ الشُّبُهَاتِ، فَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الْمَالُ مِنَ الْمَحْرَمِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِالْحَلَالِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) مُسْلِمٌ، وَمِنْ هُنَا قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ، وَأَمَّا إِذَا احتَاجَ، جَازَ لَهُ أَنْ يَتَعَامَلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَبُولِ الْهَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ مَالُهُ كُلُّهُ مُحْرَمٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ إِلَّا مِنْ الْحَرَامِ، فَلَا يَجُوزُ قَبُولُ الْهَبَةِ، بَلْ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَلَا التَّعَامُلَاتِ، لِأَنَّهُ تَعَامَلَ فِيهَا تَعَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ، إِذَا كَانَ مَالُهُ عَلَيْهِ مُحْرَمٌ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

- إِذَا عَلِمَ فِي عَقَارٍ بَعِينَهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِمُعِينٍ مِنَ النَّاسِ مَعْلُومٌ حَقُّهُمْ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ مَسْجِدٌ وَلَا مَسْكَنٌ وَلَا غَيْرُهُ طَالَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ صَاحِبُ هَذِهِ الْعَيْنِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا، أَوْ إِذَا تَطَاوَلَ الْعَهْدُ حَتَّى صَارَ مَجْهُولًا لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ، فَهَذِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَةِ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُسْتَأْذَنَ أَصْحَابُ الْحَقِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- مَنَافِعُ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَةِ لَا يَجُوزُ لِلْبَعْضِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ، مِثْلَ مَنْ يَأْخُذُ طَرِيقَ الْمُسْلِمِينَ وَيُسُدُّ عَلَيْهِمْ أَوْ يُضَيِّقُهُ عَلَيْهِمْ وَيُبْنِي فِيهِ مَسْكَنًا، وَيَأْخُذُ جُزْءًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ لِنَفْسِهِ دُونَ حَقِّ وَلَيْسَتْ أَرْضُهُ ضَمَنَ هَذَا الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجِزْ لَهُ ذَلِكَ.

(١) وَهُوَ حَدِيثٌ [وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أ. فَالرِّوَايَةُ الثَّابِتَةُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، وَلَكِنْ هُنَا الرِّوَايَةُ الْمَرْوُودَةُ عَنْ عَمْرِو رضي الله عنه هِيَ الَّتِي فِيهَا الْكَلَامُ.

النسائي: لَمْ يَسْمَعْهُ السَّائِبُ مِنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ، بَلْ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حُوَيْطِبٍ عَنْهُ، قَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رَوَاهُ أَصْحَابُ شُعَيْبٍ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ حُوَيْطِبًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرًا أَخْبَرَهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ كَمَا ذَكَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ عَنْ حُوَيْطِبٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، وَرَوَيْنَاهُ عَنْ الْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَائِيِّ فِي كِتَابِهِ الرَّبَاعِيَّاتِ. قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ هَكَذَا عَنْ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالزُّبَيْدِيُّ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمَصِيُّ، وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيَّانِ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمَصِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ طَرَفَهُمْ بِأَسَانِيدِهَا مُطَوَّلَةً مُطَرَّقَةً ^(١) كُلَّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ عَنْ حُوَيْطِبٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ.

قَالَ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَرَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَأَسْقَطَ حُوَيْطِبًا، وَرَوَاهُ مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِيهِ؛ فَرَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَسْقَطَ حُوَيْطِبًا، كَمَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَسْقَطَ حُوَيْطِبًا وَابْنَ السَّعْدِيِّ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ طَرَفَهُمْ كَذَلِكَ،

قَالَ: فَهَذَا مَا انْتَهَى مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَالصَّحِيحُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ يَعْنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ عَنْ حُوَيْطِبٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه.

وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةُ صَحَابِيٍّ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ: عُمَرُ، وَابْنُ السَّعْدِيِّ وَحُوَيْطِبُ، وَالسَّائِبُ رضي الله عنه ^(٢)، وَقَدْ جَاءَتْ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيهَا أَرْبَعَةُ صَحَابِيٍّ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَأَرْبَعَةٌ تَابِعِيٍّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.

(١) أي لها طرق.

(٢) لذلك الحديث هو من الرباعيات.

وَأَمَّا (إِبْنُ السَّعْدِيِّ) فَهُوَ أَبُو مُحَمَّدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ وَدٍّ بْنِ نَضَرَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ بْنِ غَالِبٍ قَالُوا: وَاسْمُ (وَقْدَانَ) عَمْرُو وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ وَقْدَانَ، قَالَ مُضْعَبُ: هُوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ وَقْدَانَ، وَيُقَالُ لَهُ: إِبْنُ السَّعْدِيِّ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ اسْتَرْضَعَ فِي بَنِي سَعْدٍ بَنِي بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ، صَحِبَ إِبْنُ السَّعْدِيِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِيمًا وَقَالَ: وَفَدْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ بَنِي بَكْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَكَنَ الشَّامَ، رَوَى عَنْهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَأَمَّا (حُوَيْطِبُ) فَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: أَبُو الْأَصْبُعِ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ وَدٍّ بْنِ نَضَرَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ، أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَا تُحْفَظُ لَهُ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا شَيْءٌ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ بَعْدَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: (عَنْ إِبْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ) فَقَوْلُهُ: (الْمَالِكِيُّ) صَحِيحٌ مَنْسُوبٌ إِلَى مَالِكِ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ عَامِرٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (السَّاعِدِيُّ) فَأَنْكَرُوهُ قَالُوا: وَصَوَابُهُ (السَّعْدِيُّ) كَمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي سَعْدٍ بَنِي بَكْرِ كَمَا سَبَقَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (أَمَرِ لِي بِعُمَالَةٍ) هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَهِيَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطَاهُ الْعَامِلُ عَلَى عَمَلِهِ ^(٢).

قَوْلُهُ: (عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَلْنِي) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيْ أَعْطَانِي أَجْرَةَ عَمَلِي.

(١) فالخلاصة في ذلك، أن هذا لا يقدح في صحة الحديث، فإنه لا نزاع في صحته، وإنما الاستدراك على هذا الإسناد فقط، والصحيح أنه حتى ولو أسقط صحابي، فهو من باب مُرْسَلٍ صحابي، فهو لا يقدح في الصحة بوجه من الوجوه، وهذه من الأحاديث الكثيرة التي استدركت على مسلم من باب صناعة الإسناد دون أن يكون هناك طعن في الأحاديث، فالمستدركات من هذا النوع ليست مما يُضَعِّفُ، وإنما الكلام على صحة الإسناد فقط، فهو من باب أي الإسنادين أصح؟، فسقوط صحابي لا يضر لأن صحابي آخري يروي عنه [السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ] سقط "حويطب" صحابي بين صحابة، فلا يضر ذلك في صحة الإسناد، فضلاً عن اتفاق العلماء على صحة المتن.

(٢) فيعطي من الصدقات كأجرة له على العمل على جمع الصدقات وهو المذكور في قوله ﷺ (إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)، وإذا كان محتاجاً أكل وتصدق كذلك، ولو أخذه كله أو تصدق به كله، جاز له ذلك، فليس ذلك للتقسيم، بل للإباحة - إباحة الأكل وإباحة التصدق -.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ اخْتِذَاكَ الْعَوَظِ عَلَى أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءَ كَانَتْ لِدِينٍ أَوْ لِدُنْيَا كَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةِ وَغَيْرِهِمَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٩ - بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُلْقِيهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ « قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طَوْلُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ ».

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَشَبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ ». [يشب: يقوى، يهرم: يكبر في السن].

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ (قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ: حُبُّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ)

هَذَا مَجَازٌ وَاسْتِعَارَةٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ قَلْبَ الشَّيْخِ كَامِلٌ الْحُبِّ لِلْمَالِ مُحْتَكِمٌ فِي ذَلِكَ كَاخْتِكَامِ قُوَّةِ الشَّابِّ فِي شَبَابِهِ، هَذَا صَوَابُهُ، وَقِيلَ: تَفْسِيرُهُ غَيْرُ هَذَا مِمَّا لَا يُرْتَضَى.

(١) أي يجوز أن يكون في وظيفة في مصالح المسلمين العامة ولو كانت بأمر دين مثل جمع الزكاة والقضاء بين الناس، فيأخذ أجرة على ذلك من بيت المال والله أعلم.

- بالنسبة للزكاة دون غيرها، فيأخذ العمالة من الزكاة، وأما القضاء والحسبة والشرطة وغيرها من الوظائف العامة للمسلمين فيأخذها من بيت المال، لا من الزكاة.

قوله ﷺ: (وَتَسِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ)

بِفَتْحِ النَّاءِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ، وَهُوَ بِمَعْنَى قَلْبِ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ (١).

٤٠ - باب لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَاحِدَيْنِ لَابْتَغَى ثَالِثًا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّاتَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَيِّ وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - فَلَا أَذْرِي أَشْيًى أَنْزَلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَّاتَةَ.

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِْلًا وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ

(١) بل هاتان الخصلتان تزداد كل منهما في القوة، وذلك أن الشاب قوي فيما يريد ورغبته أكيدة، ولذا كان الاهتمام بطلب العلم في فترة الشباب أعظم لأن قوته في الطلب تكون عظيمة، واستعداده للبذل يكون عظيمًا كذلك، وكذا في الجهاد وفي الدعوة إلى الله، ولذا كان الشاب الذي نشأ في عبادة الله ﷻ، كان من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن حب الدنيا وحب المال يزداد مع طول العمر، ونسأل الله العافية، فإنه ينبغي للشيخ أن يشيخ من قلبه ذلك ويضعف، لأنه اقترب من الموت، وعلم ما في هذه الدنيا من لذات أنها لا تساوي، فينبغي ألا يتعلق قلبه بها؛ لكن عامة الناس قلوبهم شابة قوية في طلب طول العمر رغم وجود الأمراض والمتاعب التي تزداد مع العُمُر ومع ذلك يحرص على طول العمر والبقاء ويحرص على المال، رغم أن حاجته إليه تكون قد قلت لأنه يكون قد حقق في الغالب معظم ما يريد، من مسكن وزواج ونحو ذلك، ولكن يزداد تعلقه بالدنيا، ولذا الحديث يدل على كراهة الحرص على الدنيا، وإنما تحصل هذه الكراهة والتخلص من الحرص على الدنيا، إذا تفكر كثيراً في الآخرة، وإذا تذكر الموت وما بعده، هان عليه أن يبذل للدنيا وتهون عليه.

إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنُ هُوَ أَمْ لَا . وَفِي رِوَايَةٍ رُحَيْرٍ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنُ . لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبَّاسٍ .

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قَرَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَرَأْتُمْهُمُ فَأَلَوْهُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُسَبِّحُهَا فِي الطُّلُوعِ وَالشَّدَّةِ بِرَاءَةً فَأُنْسِيهَا غَيْرَ أَتَى قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى وَادِيَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ . وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُسَبِّحُهَا بِأَحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيهَا غَيْرَ أَتَى حَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فَكُتِبَ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَسَأَلُونِ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) .

(١) هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يدل على أن هذا كان قرآنًا قد نُسخ تلاوته، فكما يظهر أن صغار الصحابة كأنس وابن عباس رضي الله عنهما لم يكونا يعلمان أهدأ من القرآن الذي نسخ تلاوته أم لا؟ لذلك قال أنس رضي الله عنه (فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ صلى الله عليه وسلم) ومثله قال ابن عباس رضي الله عنه، ولكن حديث أبي موسى صريح في أنه كان قد أنزل، وقد جمع قراء البصرة وحفاظها من أجل أن يذكرهم بأن يقرأوا القرآن لوجه الله عز وجل وأن يقرؤوه ويتدبروا ما فيه، ولا تقسوا قلوبهم بطول الأمد وطول التعلق بالدنيا، ومروور الزمن على الإنسان حتى تكون قضايا الإيمان بالنسبة له مجرد أمور قد سمعها من قبل، وبالتالي فلا يتأثر قلبه بها، كأنه يقول لنفسه: قد عرفنا هذا الكلام وقد سمعناه من قبل، فلا يتأثر قلبه بتذكير الآخرة، وذكر الجنة والنار وذكر مصارع المتقدمين، وأنواع الترغيب والترهيب في القرآن، فإنه لا يد وأن يتلوه الإنسان بقلب حاضر وأن يتأثر قلبه بذلك، والخطر على الإنسان وعلى قارئ القرآن خصوصاً أن يحصل له قسوة في قلبه كما قال الله عز وجل (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) فعوذ بالله من قسوة القلب، فقسوة القلب بداية لتحريف الكتاب وإنزال الفتاوى في غير موضعها، والإخبار عن الله عز وجل بما لم يُخبر به صلى الله عليه وسلم، والتحليل والتحريم بالهوى، كما قال عز وجل (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) نعوذ بالله من ذلك، ولذلك تجد علماء السوء قد قست قلوبهم، لا يتعظون بالمواعظ، ولا يحصل لهم خشوع عند تلاوة القرآن، ولا يُكثرون من ذكر الآخرة، وإنما يذكرون المسائل جامدة جافة، لا تؤثر في قلوبهم ولا قلوب غيرهم، نسأل الله العافية.

وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بالمعنى الذي دلت عليه هذه الآية المنسوخة تلاوة الباقية حكماً، وهذا أحد أنواع النسخ، فالنسخ ثلاثة أنواع:

١. منه ما نسخ تلاوة وحكماً: كقول عائشة رضي الله عنها [كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ] مسلم.

٢. والنوع الثاني من النسخ، ما نسخ حكماً وبقي تلاوة: كقوله ﷺ (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثْلَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثْلُ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) فهذا منسوخ حكماً في وجوب ثبات الواحد أمام العشرة، وبقيت التلاوة، وهناك آيات كثيرة كذلك، منها وجوب قيام الليل (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) فهذا أمر ظاهره الوجوب، ونسخ الوجوب في حق النبي ﷺ وفي حق أمته كذلك، وآخر السورة يدل على ذلك، قال ﷺ (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ) دل ذلك على أن الأمر كان للنبي ﷺ ولا أمته، فنسخ ذلك، وكذا قوله ﷺ (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى تَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) وقد جعل الله لهن سبيلاً، وصار هذا الحكم بالحبس منسوخاً، والسبيل هو إقامة الحد، والخلاف في تسمية هذا نسخاً أو لا، لفظي في الحقيقة، وإلا فالحكم قد زال وبقيت تلاوة الآية، فحكم الحبس قد زال بنزول الحدود من الجلد والرجم، والذي يُنازع في ذلك ضال مبتدع، بل ربما وصل الأمر إلى أكثر من ذلك، ومعلوم باتفاق العلماء نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال القبلة، وإن لم يكن صريحاً في نزول القرآن قبل ذلك في استقبال بيت المقدس، وقد نعلم أن النبي ﷺ كان يقيناً يصلي إلى بيت المقدس، وقد نسخ هذا الحكم، ولكن هل نزل بذلك قرآن أم لا؟ فلا نعلم، فإن كان قد نزل به فهو من المنسوخ تلاوة وحكماً، والذي يُنكر النسخ فهو ضال مبتدع كما ذكرنا.

- والنسخ ليس من البداء الذي يعتقده الرافضة في الله ﷻ، وهو أن الله ﷻ بدا له أمر بعد أن لم يكن يبدو له، فعوذ بالله من ذلك، وإنما هو بعلم الله ﷻ، والله ﷻ يعلم أزلاً أنه يُشرع في وقت معين حكماً معيناً، إلى زمن معين، ثم ينسخه بعد ذلك، تخفيفاً على عباده، أو زيادة في ثوابهم، أو تدرجاً في التشريع، حتى يوصلهم إلى الأفضل، والأكمل من التشريعات، ولو أنها فرضت عليهم أولاً لما أطاقوها ولما استطاعوا الالتزام بها ولنفرت قلوبهم منها، ولذلك شرع الله ﷻ بعض الأحكام بالتدرج، والأحكام المنسوخة لا يسعون أن نعمل بها الآن بعد ثبوت نسخها.

٣. النوع الثالث من أنواع النسخ هو نسخ التلاوة دون الحكم، كهذه الآيات التي ذكرها أبو موسى ﷺ حيث قال (وَأَنَا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشَّدَّةِ بِرَأَةِ) ففيها آيات قوية وشديدة في بيان عقوبة من خالف الشرع، كما أن سورة براءة فيها شدة على المنافقين وفاحشة لهم وتبين عذابهم، فقد كان هناك سورة في الطول والشدة قريبة من براءة، نساها أبو موسى ومن معه ممن كان حافظاً لها ﷺ وذلك أن الله ﷻ قال (سَتَقْرُوكَ فَلَا تَنْسَى) * (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) فإذا كان النبي ﷺ أنسي ما شاء الله أن ينساه ونسخ تلاوة ذلك، فأصحابه كذلك أنسوا هذه الآيات لأن الله ﷻ أراد إنسانها، وأراد أن تُنسخ تلاوة وقد حفظوا المعنى، ويمكن أن يكون هذا هو اللفظ ويمكن أن يكون غير ذلك، وبقي الحكم لأن هذه المعاني، لم تُنسخ وكررها النبي ﷺ على مسامع أصحابه بعد ذلك بألفاظ مختلفة، أو علم الصحابة أنه يجوز أن تروى بألفاظ مختلفة، وهذه لها حكم الحديث القدسي في جواز الرواية بالمعنى، وقد تكلم الله بهذا المعنى.

والفرق بينه وبين الحديث النبوي من جهة التشريع والحكم، أنه لا يلزم من الحديث النبوي أن يكون حكمه مما تكلم الله به، بل يمكن أن يكون مما ألهم به النبي ﷺ أو ألماه الروح القدس في روعه، فالذي شرعه الله ﷻ لا يلزم أن يكون ذلك بكلام، فيمكن أن يكون بكلام ويمكن أن يكون بأمر آخر من الوحي، كما ذكرنا من اجتهاد النبي ﷺ وإقرار الوحي إياه، أو إلقاء روح القدس في روع النبي ﷺ هذا الأمر، أو إلهام هذا الأمر من عند الله ﷻ، وأما الحديث القدسي فقد تكلم الله ﷻ بمعناه، لا يلزم أن يكون لفظه مما تكلم الله به، ولذلك ما ثبت في الكتب المتقدمة، إذا ثبت بحديث صحيح أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه أن يأمر الناس بخمس كلمات،

وَهَذَا الْحَدِيثُ خَرَجَ عَلَى حُكْمِ غَالِبِ بَنِي آدَمَ فِي الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ ﷺ:
(وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ.
وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنَ الْحِرْصِ الْمَذْمُومِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَذْمُومَاتِ (١). (٢)

٤١ - بَابُ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ».
[العرض: متاع الدنيا وحطامها].

(باب فضل القناعة والحث عليها)

قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)

الْعَرَضُ هُنَا يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالرَّاءُ جَمِيعًا، وَهُوَ مَتَاعُ الدُّنْيَا.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: الْغِنَى الْمُحْمُودُ غِنَى النَّفْسِ وَشِبَعُهَا وَقَلَّةُ حِرْصِهَا، لَا كَثْرَةُ الْمَالِ مَعَ الْحِرْصِ عَلَى الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ طَالِبًا لِلزِّيَادَةِ لَمْ يَسْتَعِنْ بِمَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ غِنَى (٣).

الإنسان حُبًّا في المال، ولن ينتهي طمعه، فلو كان له واديان لا بتغى لهما ثالثاً، و(لَا يَمَلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ) أي لا يسد طلبه إلا أن يموت فيُدفن، فيدخل في جوفه التراب، فهنا يعلم أن الدنيا التي طلبها، لا تُساوي شيئاً، والدنيا التي امتلكها لم يتفجع بها، ونسأل الله العافية.

(١) ولذلك التوبة من هذا مشروعة، فالتوبة واجبة من الحرص المحرم، بأن يطلبها ولو من حرام، يريد الدنيا ولو من حرام، وأما أن يطلبها ويحبها من حلال، فهذا مذموم وليس بمحرم، فلو أن أحداً أحب وطمع - في نفسه - أن يكون له مليء وادٍ من ذهب أو من مال حلالاً، لكان مكروهاً له ذلك، وتُشرع التوبة استحباباً من ذلك، حتى ينال المراتب العالية.

- (وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) فمن تاب إلى الله ﷻ وكره من نفسه هذه الرغبة في الدنيا، تاب الله ﷻ عليه، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعاً.

(٢) الفتاوى (٧٠٠ ش/ ٥٠: ٥٤٤د)

(٣) هذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ ومن أعظم ما يداوي أمراض القلوب من البخل والشح والتنافس على الدنيا والحرص عليها والرغبة في المزيد منها، قال ﷺ (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ) ليس الغنى عن كثرة متاع الدنيا، فالغنى شعورٌ نفسي في الإنسان، هي صفة تكون له، فهذا الغنى لا يحصل بكثرة المال ولا كثرة المتاع ولا

كثرة الأعراض، وسُمي عرضاً لأنه يعرض للإنسان مدةً من حياته فليس مستمراً معه ولا مستقراً، بل لم يكن له وسيصير إلى غيره من بعده، ولو لم يتقل عن غيره لما وصل إليه، فلا بد وأن يتقل عنه كذلك.

وقوله (وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ) فشعور الإنسان بأن ما عنده يكفي، فإن هذا لا يحصل لنفس الإنسان إلا بغنى القلب بالله ﷻ، فإن الغني هو الذي استغنى بالله ﷻ عن الخلق، فليس الغني بالشيء ولكن الغني الغني عن الشيء، فإذا كنت مستغنياً بهال، فأنت فقيرٌ إلى المال، وإن كنت مستغنياً بمركز وسُلطان، فأنت فقيرٌ إلى ذلك، وإن كنت غنياً بأعوان وأتباع، فأنت مفتقرٌ إليهم، وأما إذا افتقرت إلى الله وحده، واستغنيت به عن الخلق وذلك أن الافتقار إلى الله ﷻ هو عين الغنى به، لأنه تكميل العبودية له ﷻ، فقلب الإنسان قد فطر على ألا يعبد إلا الله، ولا يريد سوى وجهه ﷻ، فإذا وجه هذه الوجهة الذي وجه لها، اطمئن وحصل نصيبه وقنع بما أعطاه الله، ونظر إلى الدنيا كما هي عند الله ﷻ، فيحصل له الغنى عنها وعن الناس، إذا حصلت أو لم تحصل، فهو لا يشعر بالرغبة فيها، ولا يشعر بالافتقار إليها، فهذا هو الغني الحقيقي في هذه الدنيا، الغني في الناس هو الذي استغنى عن من سوى الله ﷻ وعلى أي حال يكون راضياً قانعاً يُغنيه الله ﷻ بركعتين يُصليهما أو بآية يتدبرها أو بذكر يذكر الله ﷻ به، يُغنيه الله ﷻ بصوم يوم وصدقة وحج وعمرة، لا يحتاج بعد ذلك إلى متاع الدنيا الذي يطلبه الناس، يجعله الله ﷻ في قناعة لأنه قد رأى أنه قد حصل كل ما يريد من هذه الدنيا وبقي مرضات الله ﷻ، وهو إنما يحصل له ذلك، إذا زهد في الدنيا، وإذا رأى حقيقتها كما هي عند الله ﷻ، لا تُساوي عند الله جناح بعوضة، ولا تُساوي جدياً أسك ميت، فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ مرَّ بالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَفَّتهُ فَمَرَّ بِجَدِي أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بَدْرُهُمْ». فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنْهَ لَنَا شَيْءٌ وَمَا نَضَعُ بِهِ قَالَ «أَتَحِبُّونَ أَنْهُ لَكُمْ». قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيًّا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ «فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» مسلم، وقال ﷺ "لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ" (ت) ٢٣٢٠ [قال الألباني]: صحيح، فهذا الغنى يحصل لقلب الإنسان بالعبودية لكمال العبودية لله ﷻ، فكلما عبد الله استغنى به واستغنى عن الناس، وشعر أن حاجته الأساسية وفقره الأساسي ليس إلى الشهوات التي كلما أخذ منها، كلما ازداد جوعاً وعطشاً، فإنها هي كالمخدرات التي تُسكر القلب وتُشعره بالغنى الكاذب والشبع الكاذب، تُشعره بأنه قد أخذ حاجته، وهو في حقيقة الأمر جائع، هذه الشهوات كما سيأتي مثلها في الحديث الآتي حديث أبي سعيد الخدري ﷺ، كلما ازداد الإنسان منها كلما تضرر بها، كالذي يشرب من ماء البحر فإنه يزداد عطشاً، والذي يأكل حتى يموت من التخممة والعياذ بالله؛ وكما ذكرنا هي كالمخدرات التي تُسكر عقل الإنسان وقلبه، تُشعره بأنه قد وجد حاجته، وبعد حين يسير جداً يشعر بنفس الحاجة وبفقره، لأن الشهوات جعلها الله ﷻ مؤقتة، لا يجد الإنسان لذة فيها إلا مدةً وجيزة، فلذة الطعام والشراب ثواني معدودة، فلذة التدنوق مثلاً إلى كم يتدنوق الطعام نصف ساعة مثلاً يظل يأكل ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يطعم، فمرور الشراب على لسانه يستغرق ثواني معدودة يجد فيها تلك اللذة، وكذلك لذة النساء ولذة الجنس، فهي لذة للحظات معدودة وليست مستمرة، ولذا يعود القلب بعدها إلى طلب ما يحتاج لذهاب سُكر هذه اللذة عنه، ويبقى أَلَم ما لم يجد له كفاية، أعني أنه فُطر على أن يتوجه إلى الله، لم تُعطه أنت كفايته من ذلك وربما لم يعطه شيئاً من ذلك، فيظل يطلب ويشعر بالحاجة، فيظل فقيراً، وهو لو وجه التوجيه الصحيح لعلم أن افتقاره هو لله ﷻ، ولا يسُد هذه الفاقة والحاجة إلا التَّعَبُّدُ لِلَّهِ ﷻ، فعندها يستغنى بالله عن من سواه، وكلما ازداد فقراً إليه يزداد عبودية، فيزداد راحة وسكينة ويزداد استغناءً عن الخلق، فلو كانت الدنيا عند ذلك في يده لم تضره ولو ذهبت لم تضره، فإنها إذا وجدت في

٤٢ - باب تَخَوُّفٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَظَبَ النَّاسَ فَقَالَ « لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنِيهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ « كَيْفَ قُلْتَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ هُوَ إِنْ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلْمُ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ تَلَطَّتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ يَأْخُذُ مَا لَا يَحِقُّهُ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذُ مَا لَا يَغْنِيهِ حَقَّهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

يده صرَّ فيها في طاعة الله، وإذا غابت عنه لم يجري ورائها ولم يسعى ورائها ولم يعبأ بها، ولم يقلق على فقدانها لأنه مستغني بغيرها، فلا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها.

- والحديث يتضمن أكثر من ذلك من المعاني لمن تدبر ووقف عنده، فكل جارحة من جوارح الإنسان، يحصل بسبب غنى القلب الذي أدى إلى غنى النفس، فيحصل على غنى يناسبه عبادة من العبادات تناسبه، فتكون عبادة غنى اللسان بالذكر، وغنى العين بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض مع التفكير، ويكون غنى الأذن بسماع القرآن والسنة والمواظط الطيبة وسماع ما ينفع، ويكون غنى الرجل بالقيام في مرضات الله ﷻ والقيام في الصلاة والمشي في مرضاته في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وفي حاجة الأخ المسلم والأرملة والمسكين، وهكذا في كل أجزاء جسمه، يحصل له غنى بعبادة من العبادات، فيترك الناس بعد ذلك يتنافسون على الدنيا لأنه مستغني عنها ولا ينافس عليها، فكما لا ينافس الناس على جناح بعوضة، وكما لا ينافسون على حيوان نافع في الطريق لا يلتفت إليه أحد، بل من أمسكه تضرر وتأفف، فلو أن طائراً ميتاً في الطريق، سوف تجرد الناس يحافون أن يمسكوا به، هكذا الدنيا، فلو أن الإنسان عقل حقيقته، فهو يتأفف إذا أمسكها، ولكن أكثر الناس ليسوا كذلك، نسأل الله العفو والعافية، فأكثر الخلق يتهاقنون على هذه الجيفة الميتة لأجل الشعور بالفقر والحاجة إليها، فلو أن الإنسان أنزل فقره بالله ﷻ، حصل به الغنى ﷻ بعبادته وحده لا شريك له، فتصبح هذه النفس بدلاً من أن تكون أماراً بالسوء، تصبح نفساً مطمئنة، قد تحولت طبيعتها بسبب الغنى الذي حصل لها، فصارت نذير صدق للقلب تُعينه على الطاعة بدلاً من أن تنازعه إياها، تكره المعاصي بعد أن كانت قبل ذلك تطلبها، وبعد أن كانت تشتهيها، لأن هذا الغنى بصرها بحقيقة هذه المعاصي وأن هذه الشهوات المحرمة هي في الحقيقة مخدرات ومسكرات تُعمي القلب وهي سموٌ قاتله لا ينبغي أن يتناول منها شيئاً.

الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ». [ثلث: رجع رجباً رقيقاً، الحبط: انتفاخ البطن من الامتلاء وهي التخمّة، يلم: يقارب الإهلاك].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَسْرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا». قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «بَرَكَاتُ الْأَرْضِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ قَالَ «لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنْ كُلُّ مَا أَتَتْ الرَّبِيعُ يَقُولُ أَوْ يَلْمُ إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَتَلَطَّتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعَمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا». فَقَالَ رَجُلٌ أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحْضَاءَ وَقَالَ «إِنَّ هَذَا السَّائِلَ - وَكَأَنَّهُ حَمْدُهُ فَقَالَ - إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقُولُ أَوْ يَلْمُ إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَغَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعَمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لَمَنْ أُعْطِيَ مِنْهُ الْمُسْكِينِ وَالْيَتِيمِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [الرحضاء: العرق].

قوله ﷺ: (لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا) (١)

(١) قوله ﷺ هذا، وكأن السامع يظن خشية الفقر على المسلمين من شدة ما كانوا فيه، وهذا أمر متوقع في النفوس، خصوصاً مع الشدة ومع الفاقة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولقد كان يمر عليهم أوقات لا يجون من الطعام ما يكفيهم وأهليهم، فكان في بيوت رسول الله ﷺ لا يوقد نار شهرين متتابعين، وعندما أرسل مرة إلى أزواجه واحدة واحدة - وهذا بعد أن كان له تسعة آيات، أي بعد خبير على الأقل - يسأل هل عندكم من طعام، فعن أبي هريرة، أَنَّ ضَيْفًا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَرْسِلَ إِلَى نِسَائِهِ، هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَدْ نَزَلَ بِى ضَيْفُ اللَّيْلَةِ، فَأَرْسَلَنَ إِلَيْهِ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ] مسند أبي يعلى، وعند البخاري عن أبي هريرة، قَالَ أُنِّي رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجُحْدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا]، فليس عندها شيء من طعام أصلاً يُضيف به رسول الله ﷺ ضيفاً قال له إني مجهود، وقد خرج ﷺ مع بضعة عشر من أصحابه يزورون سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه سيد الخزرج، فيقول ابن عمر رضي الله عنهما (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ »). فَقَامَ وَقَمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةُ عَشْرٍ مَا عَلَيْنَا نِعَالَ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسٌ وَلَا قُمْصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السَّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ) مسلم، وكانوا لا يلبسون إلا الأزرق، فهؤلاء بضعة عشر صحابياً من أفاضل الصحابة لا يجدون من الملابس إلا الإزار فقط ويمشون حفاة، وصاحب من أصحابه لا يجد من الدنيا شيئاً يُصدقه المرأة إلا الإزار، يقول (وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ) البخاري، فليس عنده إزار احتياطي في البيت إذا أراد أن يغسله ونحو ذلك فيلبسه، فلم يكن عنده شيء، وإنما يعرض مهراً نصف إزار، انظر إلى هذا!! [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ] البخاري.

- فقولهُ ﷺ (لا والله) فهذا النفي لما يظن من أن الفقر ربما يؤدي إلى خطر على هذه الأمة، والحقيقة أن الفقر إنما هو خطرٌ على غير المؤمن لأنه لا يحتمل المحنة ولا يصبر على اللائء والجوع، وأما للمؤمن الصادق، قد أقسم النبي ﷺ أنه لا يخشى الفقر، كما في الحديث الآخر (فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا) متفق عليه، « لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا » مسلم، وقد ذكر ﷺ أشياء أخرى يخافها مردُّها إلى زهرة الدنيا، كما قال ﷺ (إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ؟، قَالَ: " الرِّيَاءُ) (حم) ٢٣٦٨٦، انظر الصَّحِيحَةُ: ٩٥١، والحقيقة أن الرياء تابعٌ إلى زهرة الدنيا، فإن من زهرة الدنيا الجاه والمترلة في قلوب الخلق، وقد شبه ما يكون من فتوحات وأموال وسعة في الرزق بالزهرة، لأن الزهرة لا تستمر طويلاً وخصوصاً إذا قطفها الإنسان، فإذا تناولها وأخذها فإنها لا تبقى عنده إلا يوماً أو بعض يوم وتذبل بعد ذلك، فهذه الدنيا كالزهرة، ولذلك قال حلوة خضرة، والنيات الأخضر سريع الذبول، والدنيا سريعة الزوال، ولكن يخشى النبي ﷺ على الصحابة الذين رباهم ﷺ وعلمهم وأدبهم وعاشوا معه تلك الحياة الجميلة ولكن في عرفنا نحن شديدة قاسية، ولكن في تجربتهم هم كانوا يتمتعون بهذه الحياة مع النبي ﷺ، فأخبر ﷺ أنه سُتَفْتَحُ عليهم الدنيا، وهذا من معجزاته الظاهرة حيث قال « إِنْ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْتِهَا » فالنبي ﷺ يُخْبِرُ أَنْ فتوحات المال وسعة الرزق يكون بعده ﷺ وقد كان، وهذا الذي وقع من معجزاته الظاهرة، فإن في حياته قد بدأت مقدمات الفتوح، ومع ذلك لكثرة وجوه النفقات في الطاعات، لم يكن النبي ﷺ يجد تلك السعة والغنى الظاهر ولا أصحابه الكبار رضي الله عنهم، ولذا كان عمر رضي الله عنه إذا أتته الفتوح يبكي ويخشى على نفسه، وذلك أنه قد مات

فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَالْمُقَاخَرَةِ بِهَا.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ الْحَلْفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ إِذَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي التَّوَكُّيدِ وَالتَّفْخِيمِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النُّفُوسِ.

قَوْلُهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟) ^(١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٍ هُوَ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ ^(٢) إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى

رسول الله ﷺ ولم يُفْتَحْ عَلَيْهِ هذه الفتوحات، فهذا من معجزات الرسول ﷺ الظاهرة، وبالفعل وقع الناس في الدنيا ووقع بعد ذلك الاختلاف والافتراق ونسأل الله العافية.

فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ بَعْدَهُمْ، مَا الظَّنُّ بِمَنْ لَمْ يَتَرَبَّوْا التَّربِيَةَ النَّبَوِيَّةَ الْإِيمَانِيَّةَ وَلَمْ يَذُوقُوا طَعْمَ الْحَيَاةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، مَا الظَّنُّ إِذَا فَتَحَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَتَحَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدْ خَشِيَ عَلَيْهِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ، وَكَمَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ: [وَلَكِنَّا ابْتُلِينَا بِالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا، وَابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ] [مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ (٢٠٩٩٧)]، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَصْبِرُونَ عَلَى فِتْنَةِ السَّرَّاءِ.

(١) أَيِ إِنْ هَذَا الْخَيْرُ نَتِجَةُ الْفَتْوحَاتِ وَانْتِصَارِ الْإِسْلَامِ وَظُهُورِ الْإِسْلَامِ، فَهَلْ سَوْفَ يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرٍّ؟ هَذَا السُّؤَالُ الَّذِي مَدَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَحَمَدَ صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ يَفْكُرُ كَيْفَ يَتَرْتَبُ الشَّرُّ عَلَى الْخَيْرِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ ﷻ وَأَمَرَ بِهِ شَرٌّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ، فَإِنْ فَعَلَ الْإِنْسَانُ هُوَ الَّذِي يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ حَصُولُ الشَّرِّ، وَهُوَ تَنَاوُلُ مَا لَا يَحْتَاجُ أَوْ تَنَاوُلُ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ مَا لَيْسَ حَقًّا لَهُ، فَفَعَلَهُ هَذَا هُوَ الشَّرُّ، وَهَذَا الَّذِي تَفَعَّلَهُ بَعْضُ الدُّوَابِّ الَّتِي تَأْكُلُ حَتَّى تَمُوتَ مِنَ التُّخْمَةِ، أَوْ تَكَادُ تَقْتَرِبُ مِنَ الْمَوْتِ وَتَمْرُضُ بِسَبَبِ كَثَرَةِ الْأَكْلِ بِغَيْرِ ضَابِطٍ وَعَدَمِ تَصْرِيفِ الْفَضَلَاتِ الزَّائِدَةِ الَّتِي لَا يَنْتَفِعُ بِهَا الْجِسْمُ، فَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا النَّوعُ مِنَ النَّاسِ الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَيَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، فَيُظِلُّ يَأْكُلُ وَيَأْكُلُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ مِنَ التُّخْمَةِ، وَخُصُوصًا إِذَا لَمْ يُنْفَقْ، إِذَا لَمْ يُصْرَفِ الْفَضَلَاتُ، لَمْ يُخْرَجِ الزَّائِدُ عَنِ الْحَاجَةِ الَّذِي هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَنٌّ وَيَتَجَمَّعُ فِي جَسَدِهِ وَمِثْلُهُ الْمَالَ الزَّائِدُ الَّذِي لَمْ يُنْفَقِ النِّفَقَاتُ الْوَاجِبَةُ مِنْهُ، كَالشَّيْءِ الْمُسْتَنْ يُمِيتُ قَلْبَهُ، فَكَمَا يَقْتُلُ الْبَدَنُ ذَلِكَ الْإِنْجِبَاسَ وَالسَّدَدَ وَعَدَمَ إِخْرَاجِ الْفَضَلَاتِ، فَكَذَلِكَ عَدَمُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ وَالنِّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ، وَكَذَا أَخْذُ الْمَالَ بِغَيْرِ حَقٍّ يُوْدِي إِلَى أَنْ يَقْتُلَ تَخْمَةً أَوْ يَكَادِ يَقْتَرِبُ مِنَ الْمَوْتِ.

إِذَا لَمْ يَأْتِ الْخَيْرُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ ﷻ بِهِ وَشَرَعَهُ ﷻ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَلَكِنْ فَعَلَ الْإِنْسَانُ هُوَ الشَّرُّ، وَلِذَلِكَ إِذَا أَنْبَتَ اللَّهُ لَنَا الزَّرْعَ، فَوَضَعْنَاهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ثُمَّ وَضَعْنَا الْبَاقِي فِي أَمَاكِنِهَا وَاسْتَعْمَلْنَاهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ، لَمْ يَضُرْنَا وَكَانَ خَيْرًا عَظِيمًا، وَأَمَّا إِذَا ظَلَلْنَا نَأْكُلُ وَنَأْكُلُ دُونَ أَنْ نَضْبِطَ ذَلِكَ الْأَكْلَ بِالْحَاجَةِ، وَدُونَ أَنْ نَضْبِطَ ذَلِكَ بِمَا يَنْفَعُنَا، كَانَ عَمَلُنَا هُوَ الشَّرُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) فَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ (إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ) أَيِ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يُمْكِنُ أَنْ يُوْدِيَ إِلَى الْقَتْلِ، بِمَعْنَى أَنْ أَيَّ خَيْرٍ خَارَجَ اسْتَعْمَلْتَهُ الدَّابَّةَ الَّتِي هِيَ مَرِيضَةٌ وَالتِّي تَأْكُلُ وَلَا تَشْبَعُ، وَتَسْتَعْمَلُهُ اسْتِعْمَالًا خَاطِئًا يَكَادُ أَنْ يُمَرِّضَهَا أَوْ يَقْتُلَهَا، فَقَوْلُهُ (إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ) أَيِ كُلِّهِ يُمْكِنُ أَنْ يُوْدِيَ إِلَى ذَلِكَ.

إِمْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسُ ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَا لَا بِحَقِّهِ يُبَارِكْ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَا لَا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (أَوْخَيْرُ هُوَ) فَهُوَ يَفْتَحُ الْوَاوَ (الْحَبْطُ) يَفْتَحُ الْحَاءَ الْمُهْمَلَةَ وَالْبَاءَ الْمُوَحَّدَةَ الشُّخْمَةَ. وَقَوْلُهُ ﷺ: (أَوْ يُلِمَّ) مَعْنَاهُ أَوْ يَقَارِبُ الْقَتْلَ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا آكَلَةُ الْخَضِرِ) ^(١) هُوَ بِكَسْرِ الهمزة مِنْ (إِلَّا) وَتَشْدِيدِ اللَّامِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، هَذَا هُوَ الْمُشْهُورُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (أَلَا) يَفْتَحُ الهمزة وَتَخْفِيفِ اللَّامِ عَلَى الْإِسْتِفْتَاكِ. وَ(آكَلَةُ الْخَضِرِ) بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ، (وَ الْخَضِرِ) يَفْتَحُ الْحَاءَ وَكَسَرَ الضَّادَ، هَكَذَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ. قَالَ الْقَاضِي: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ (الْخَضِرِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِ.

وَقَوْلُهُ: (ثَلَطَتْ) هُوَ يَفْتَحُ النَّاءَ الْمُثَلَّثَةَ أَيْ أَلَقَتْ الثَّلْطَ، وَهُوَ الرَّجِيعُ الرَّقِيقُ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ لِلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَيْلَةِ.

قَوْلُهُ: (اجْتَرَّتْ) أَيْ مَضَعَتْ جِرَّتَهَا.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (الْجِرَّةُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ مِنْ بَطْنِهِ لِيَمَضُغَهُ ثُمَّ يَبْلَعَهُ، (وَالْقَضْعُ) شِدَّةُ الْمَضْغِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٍ هُوَ)

(١) وهذا مثل للذي انتفع بالمال في موضعه، فشبهه بآكلة الخضر، فأكلت حتى إذا امتلأت خاصرته، اكفت وشبعت، استقبلت الشمس و(ثَلَطَتْ) أي تبرزت أو بالت، فأخرجت الفضلات، ثم (اجترت) أي أخرجت جزء مما هو في معدتها لتأكله مرة ثانية، فعادت بعد أن قضت حاجتها و(رتعت) وجاعت مرة ثانية فأكلت ثانية بقدر الحاجة، وليست كالدابة المريضة التي تأكل ولا تشبع.

فهذا هو حال الإنسان، فصاحب القلب السليم، يأخذ حاجته، ويخرج مما أعطاه الله ﷻ ولا يُمسك ما يضره، فلا يُمسك الفضل الزائد عن حاجته، وهو القدر الواجب الذي يلزمه إخراجُه من الزكاة والنفقة الواجبة، أو كل ما أوجب الله نفقته في الجهاد أو إكرام الضيف أو نفقة الأهل والأقارب والزوجة والأولاد ونحو ذلك.

ولو ادخر شيئاً يسيراً كالدابة التي تجتر فتجعل في معدتها جزء لذلك، فبعض الطعام تستخرجه في وقت آخر وتأكله مرة ثانية، ثم تبتلعه، حتى إذا احتاجت مرة أخرى أكلت مرة ثانية والله أعلم.

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ ﷺ حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُلُ: إِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَةٍ مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرَهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارٌ وَاسْتِيعَادٌ، أَيُّ يَنْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيُّ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ. ثُمَّ قَالَ: (أَوْ خَيْرٌ هُوَ)

مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ. وَتَقْدِيرُهُ: الْخَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْمُنَافَسَةِ وَالِاسْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَةِ (١). ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا فَقَالَ ﷺ: (إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَهُ الْخَضِرُ... إِلَى آخِرِهِ)

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَاتَ الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ (٢) يَقْتُلُ حَبَطًا بِالثُّخَمَةِ لِكثْرَةِ الْأَكْلِ، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْلَ (٣) إِلَّا إِذَا أُقْتَصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَتَحْصُلُ بِهِ الْكَفَايَةُ الْمُقْتَصِدَةَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبُهُ النُّفُوسُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ وَيَسْتَغْرِقُ فِيهِ غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَه،

(١) أَيُّ لَيْسَ كَثْرَةُ الْمَالِ بِخَيْرٍ دَائِمًا، وَلَيْسَ بِخَيْرٍ دَائِمًا سَعَةُ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْخَيْرُ فِي فِعْلِ الْإِنْسَانِ، فَالَّذِي يُنْفِقُ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَيَكُونُ نِعَمٌ صَاحِبِ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا إِذَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ أَوْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ، فَهَذَا كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

(٢) فَكَمَا قُلْنَا أَنَّهُ ﷺ ضَرَبَ الْمَثَلَ بِالنَّبَاتِ الْأَخْضَرِ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَذْبُلُ وَكَذَلِكَ الزَّهْرَةُ.

(٣) فَحَالُ الْقُلُوبِ مُتَفَاوِتَةٌ، فَهَنَّا قُلُوبٌ تَمُوتُ بِالِإِنْشَغَالِ بِالدُّنْيَا وَالتَّعَلُّقِ بِهَا، يَمُوتُ الْإِيمَانُ فِيهَا إِذَا صَارَ عَبْدًا لِلدَّرْهِمِ وَالْدِينَارِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيسَةِ، وَمُسْتَعْدٌّ أَنْ يَبِيعَ دِينَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَاللَّهُ كَثِيرٌ لَا تَظُنُّهُ قَلِيلًا، فَكَمْ مِنَ النَّاسِ يُوَاطِنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا مَا لَا كَانَ أَوْ مَنْصَبًا أَوْ جَاهًا وَمَنْزَلَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، يُمْكِنُ أَنْ يَبِيعَ دِينَهُ، وَهُوَ بِذَلِكَ يَكُونُ قَدْ بَاعَهُ وَصَارَ عَبْدًا لِلدَّرْهِمِ وَالْدِينَارِ، فَمَاتَ قَلْبُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَرِيضًا (يُلِمُّ) يَوْشِكُ أَنْ يَمُوتَ، هُوَ مَا زَالَ فِي قَلْبِهِ حَيَاةٌ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَمُتْ بَعْدَ، وَلَكِنْ أَوْشَكَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُشْرَكًَا بِالْمَالِ وَالْجَاهِ وَالدُّنْيَا الشَّرْكَ الْأَكْبَرَ، وَلَكِنْ عِنْدَهُ نَصِيبٌ مِنَ الشَّرْكَ الْأَصْغَرِ وَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ، لَكِنَّهُ يَعِصِي اللَّهَ ﷻ وَلَا يَصِلُ إِلَى الْكُفْرِ، فَالَّذِي مَاتَ قَلْبُهُ هُوَ الَّذِي زَالَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ بِسَبَبِ شِدَّةِ التَّعَلُّقِ حَتَّى صَارَ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الَّذِي مَرِضَ وَأَلَمَّ بِهِ الْمَرَضُ حَتَّى أَوْشَكَ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ أَنْ يَمُوتَ، فَهَذَا الَّذِي ارْتَكَبَ الْمُحْرَمَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْكُفْرِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّةُ فَهَذَا لَا يَضُرُّهُ. هَذَا مُخْتَصَرٌ مَعْنَى الْحَدِيثِ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: فِيهِ مَثَلَانِ:

- أَحَدُهُمَا لِلْمُكْتَبِرِ مِنَ الْجُمُعِ الْمَانِعِ مِنَ الْحَقِّ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ)؛ لِأَنَّ الرَّبِيعَ يُنْبِتُ أَجْرَارَ الْبُقُولِ فَتُسْتَكْبِرُ مِنْهُ الدَّابَّةُ حَتَّى تَهْلِكَ.

- وَالثَّانِي لِلْمُقْتَصِدِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ)؛ لِأَنَّ الْخَضِرَ لَيْسَ مِنْ أَجْرَارِ الْبُقُولِ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: ضَرَبَ ﷺ هُم مَثَلًا بِحَالَتِي الْمُقْتَصِدِ وَالْمُكْتَبِرِ فَقَالَ ﷺ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ نَبَاتَ الرَّبِيعِ خَيْرٌ، وَبِهِ قِوَامُ الْحَيَوَانِ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ مُطْلَقًا، بَلْ مِنْهُ مَا يَقْتُلُ أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْلَ، فَحَالَةُ الْمُبْطُونِ الْمُتَخَوِّمِ كَحَالَةِ مَنْ يَجْمَعُ الْمَالَ وَلَا يَصْرِفُهُ فِي وُجُوهِهِ ^(١)، فَأَشَارَ ﷺ إِلَى أَنَّ الْإِعْتِدَالَ وَالتَّوَسُّطَ فِي الْجُمُعِ أَحْسَنُ، ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لِمَنْ يَنْفَعُهُ إِكْتِنَارُهُ وَهُوَ التَّشْبِيهِ بِأَكَلَةِ الْخَضِرِ، وَهَذَا التَّشْبِيهِ لِمَنْ صَرَفَهُ فِي وُجُوهِهِ الشَّرْعِيَّةِ. وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ تَأْكُلُ مِنَ الْخَضِرِ حَتَّى تَمْتَلِئَ خَاصِرَتَهَا ثُمَّ تَثْلِطُ، وَهَكَذَا مِنْ يَجْمَعُهُ ثُمَّ يَصْرِفُهُ ^(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَأَفَاقَ يَمْسَحُ الرَّحَضَاءُ)

(١) الظاهر أنه يجمعه بغير حق، والحقيقة لمن تأمل أن الاهتمام بجمع المال يدفع الإنسان دفعاً إلى أن يطلبه بغير حقه، فالرغبة الشديدة تُهون عليه الحرام بعد ذلك، وتجعله لا يطلب الطلب الجميل لشدة الرغبة في الدنيا، فيأتي الشبهات أولاً ثم يأتي المحرمات، ولا علاج لذلك إلا أن يتخلص أو يتحكم في هذه الرغبة وأن يمتنع عما حرم الله ﷻ.

(٢) والظاهر أيضاً أن هذه الدابة، ليس على الإطلاق في كلمة الإكتنار، وأنها أكلت حتى شبعت، وليس أنها تأكل ولا تشبع، فإذا امتلأت خاصرتها توقفت عن الأكل، فهذا هو المطلوب أن يأخذ ما آتاه الله من الحلال ويترك ما حرم الله ﷻ عليه، فيأخذ ما هو حقه ويترك ما ليس له بحق.

- التوسع في العمل الديني إذا كان يضيع الواجبات الأخرى، فلا شك أنه يكون قد أثم، كترك العبادة الواجبة أو من طلب العلم الواجب أو من صلة الرحم الواجبة، أو بر الوالدين الواجب أو تربية الأولاد الواجب عليه أن يهتم بهم، أو ما كان من جهاد أو دعوة إلى الله أو غير ذلك، فهذا يكون محرماً في تلك الحال، فيلزمه أن يؤدي لكل ذي حق حقه، وأما إذا كان التوسع من غير أن يترتب عليه فعل محرم أو ترك واجب، فهذا يكون مفضولاً لأن الأفضل أن يُنفق الزائد من الوقت في مَرْضَاتِ اللَّهِ ﷻ وطاقته.

هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَمْدُودَةٍ أَيْ الْعَرَقِ مِنَ الشَّدَةِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى ^(١)،

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ هَذَا السَّائِلَ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا (أَيَّنَ)، وَفِي بَعْضِهَا (أَيَّ) وَفِي بَعْضِهَا (أَيَّ)، وَكُلُّهُ صَحِيحٌ،
- فَمَنْ قَالَ: (أَيَّ) أَوْ (أَيَّنَ) فَهُمَا بِمَعْنَى،

(١) وهذا الحديث دليل على أن النبي ﷺ كان يوحى إليه وينزل عليه جبريل عليه السلام بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن النبي ﷺ لم يجب الرجل ابتداءً حتى علاه الرُّحضاء وهو العرق وهي الشدة التي كان يُعانيها من الوحي، ولذا قال في الحديث (قَالَ وَرُئِينَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَقَاقٍ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءُ) فهذا دليل على أن الوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة من الوحي المنزل من عند الله ﷻ، وما كان منها من اجتهاد من النبي ﷺ ويُقره الوحي، وما كان من خطأ بينه، وما استقر ولم ينه عنه النبي ﷺ ولم يُبين لنا خلاف ما ذكر، فهو من الدين ومن الوحي قطعاً، لأن بعض الجهلة والمبتدعين يقولون: يلزمنا اتباع السنة فيما كان حياً وأما ما كان من أمور الدنيا فلا يلزمنا، ويريد أن يجعل ذلك إلى آراء الناس، فما هو الذي من أمور الدنيا؟ وما هو الذي من الوحي؟ وكيف نعرف ذلك؟ فنحن إنما نعرفه بأنه إذا لم ينهانا النبي ﷺ بعده، أو كان أمراً بشيءٍ غيرِه، أو قال أنتم أعلم بهذا الأمر في أمور دُنياكم، ولكن ظل يأمرنا به، فنعرف بذلك أنه من الدين ومن الوحي، وأنه كما ذكرنا يتزل عليه مباشرة، أو يُقره على اجتهاده؛ وأما ما كان من أمور الدنيا، فهو لم يأمرنا ﷺ بأمر من أمور الدنيا، فإنه ﷺ بعد ما نهاهم عن تأييد النخل، قال أنتم أعلم بشؤون دُنياكم، وهذا بينه لنا ﷺ حيث قال أن هذا من أمور الدنيا، فما سوى ذلك فهو من الدين، ليس لأحد أن يدعي أن الأمور الأخرى التي بينها النبي ﷺ أنه لا يلزمنا أن نتبعه فيها، كما يقول ذلك البعض في كثير من الأمور، التي يريدون التخلص من الالتزام بالسنة فيها، فهذا بابٌ خطير، وإلا فما هي أمور الدنيا؟ أليس منها العقود واليُوع وعقود النكاح والعقود المختلفة من الشركات والمضاربات والبيع والشراء وأنواع النهي عن معاملات كثيرة قد نهى عنها النبي ﷺ، وكذا باب اللباس وما يلبسه الإنسان، أليس هذا كله من أمور الدنيا التي نظمها الشرع، فإنه يترتب على ذلك خلل كبير جداً وضلال ميين، ولا شك أن بعض الناس يتجاوز في بعض المسائل ويُعمم ما لم يعممه النبي ﷺ، فيرد عليه البعض بذلك، كما وقع في مسائل كالحجامة مثلاً، فالنبي ﷺ لم يعمم النفع بالحجامة ولم يقل أنها شفاء من كل داء كما يستعملها البعض في كل شيء، ولم يذكر النبي ﷺ تفاصيل التعامل بها لأن هذا مما يُبينه الاختبار والتجربة، فالبعض يُبالغ، فيرد عليه ويقول أن هذا من أمور الدنيا، فيُطل الأمر بالكلية، ويفتح الباب لشر البدع والضلالات، وإنكار السنن، ويجعل الناس في حل من الالتزام بالسنة، كل واحد يقول أن هذا من أمور الدنيا ونحن أعلم بشؤون دُنيانا، ويترك الأحاديث الصحيحة، فكما ذكرنا طالما لم يُبين لنا النبي ﷺ أن هذا الأمر من أمور الدنيا، فهو من أمور الدين، فطالما لم يُبين لنا الوحي، أن الرسول ﷺ قد أخطأ في هذا الاجتهاد، ولكن أقره، فيكون إذاً هو من أمور الدين الثابتة وهو من الوحي الذي أقره على اجتهاده، فصار حياً تقريرياً فيلزمنا العمل به، فما أمر به فهو أمر ظاهره الوجوب، وقد يُستعمل في غير ذلك بقرينة، وما أباحه فهو المباح، وما أرشد إليه فهو المستحب، وهكذا فنحن نعمل بمقتضى الدليل على أي الأحوال.

- وَمَنْ قَالَ: (إِنْ) فَمَعْنَاهُ - وَاللَّهِ أَعْلَمُ - إِنَّ هَذَا هُوَ السَّائِلُ الْمُدَّوْحُ الْحَازِقُ الْفَطِنُ.
وَهَذَا قَالَ: (وَكَأَنَّهُ حَمْدُهُ) ^(١)

- وَمَنْ قَالَ: (أَيُّ) فَمَعْنَاهُ أَيُّكُمْ، فَحَذَفَ الْكَافَ وَالْمِيمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّيِّعَ)

وَوَقَعَ فِي الرَّوَايَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ (إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّيِّعَ) أَوْ (أُنْبِتَ الرَّيِّعَ) وَرِوَايَةُ (كُلِّ) مَحْمُولَةٌ عَلَى رِوَايَةِ (مِمَّا) وَهُوَ مِنْ بَابِ { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ } { وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنْ هَذَا الْمَالُ خَضِرٌ حُلُو، وَنِعَمَ صَاحِبِ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمُسْكِينِ
وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ)

فِيهِ: فَضِيلَةُ الْمَالِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَصَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ.
وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يُرْجِحُ الْغَنَى عَلَى الْفَقْرِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كَانَ [خَبَرُ] مَحذُوفٍ، أَوْ قَالَ كَلِمَةً لَمْ يَضْبُطْهَا الرَّاوِي فَقَالَ (كَأَنَّهُ حَمْدُهُ) وَهَذَا أَقْرَبُ.
(٢) وَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَامِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ، وَدَلَّ السِّيَاقُ عَلَيْهِ، أَوْ الرِّوَايَةُ الْآخَرَى دَلَّتْ عَلَيْهِ، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ لَهُ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ [إِنْ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّيِّعَ يَقْتُلُ] أَيِّ يُمْكِنُ أَنْ يَقْتُلَ أَيُّ كَلِمَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يُوْدِي إِلَى ذَلِكَ، أَيُّ كُلِّ هَذِهِ النِّبَاتَاتِ لَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ ظَلَّ يَأْكُلُ مِنْهَا دُونَ أَنْ يَشْبِعَ، أَلَيْسَ هَذَا يَقْتُلُهُ مَعَ أَنَّهُ خَيْرٌ، فَمِمَّا يُنْبِتُهُ يَقْتُلُ إِذَا تَنَاوَلَهُ الْإِنْسَانُ بَغِيرَ حَقٍّ، فَكُلُّ مَا يُنْبِتُ يُمْكِنُ أَنْ يُوْدِي إِلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِنْسَانُ اسْتِعْمَالًا سَيِّئًا.
(٣) وَالصَّحِيحُ عَدَمُ التَّرْجِيحِ بِمَجْرَدِ الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَإِنَّمَا يُرْجِحُ بِالْحَالِ، بِأَعْمَالِ الْقَلْبِ، بِمَا يَكُونُ عَلَيْهِ هَذَا الْغَنَى مِنَ الشُّكْرِ وَالتَّفَقُّةِ فِي سَبِيلِ، أَوْ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ هَذَا الْفَقْرِ مِنَ الرِّضَا وَالصَّبْرِ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ، وَهَذَا الَّذِي يَكُونُ فِيهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْغَنَى الشَّاكِرَ صَابِرٌ، وَأَنَّ الْفَقِيرَ الصَّابِرَ شَاكِرٌ، فَعِنْدَ التَّأَمُّلِ نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، فَدَائِمًا يَقُولُونَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْغَنَى الشَّاكِرُ أَمْ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ، فَعِنْدَ التَّأَمُّلِ نَجِدُ أَنَّ لَا بَدَلَ لَهُ مِنَ شُكْرِ وَصَبْرِ:

وَذَلِكَ أَنَّ الْفَقِيرَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ الصَّبْرَ، فَإِنَّهُ بَلَا شَكٍّ قَدْ أُعْطِيَ نِعْمَةً عَظِيمَةً وَلَا بَدَلَ لَهُ أَنْ يَشْكُرَهَا، وَأَنْ يَرَى فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْظَمَ الْفَضْلِ، بِأَنْ أَعْطَاهُ أَوْسَعَ الْعَطَاءِ [وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ هَذَا وَلَا يَرَاهُ، فَلَا يَكُونُ شَاكِرًا وَلَا يَكُونُ صَابِرًا، لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الصَّبْرَ، وَشَهِدَ فَضْلَ اللَّهِ ﷻ بِهِ، شَكَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَّ عَلَيْهِ بِأَنْ جَعَلَ اللَّهُ الدُّنْيَا عِنْدَهُ كَعَدَمِهَا، وَهَذَا هُوَ أَعْظَمُ رَاحَةٍ لِلْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الدُّنْيَا إِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ غَائِبَةً عَنْهُ، وَلَيْسَتْ فِي قَلْبِهِ، فَإِذَا وَجَدْتَ اسْتِعْمَلَهَا وَإِذَا لَمْ تَوْجِدْ زَهَدَ قَلْبُهُ عَنْهَا، فَهَذَا هُوَ أَعْظَمُ رَاحَةٍ لِلْإِنْسَانِ، فَطَبِيعَةُ الْحَيَاةِ عِنْدَ أَغْلَبِ النَّاسِ أَنَّهُ كَلِمًا أَزْدَادَ مِنْهَا، كَلِمًا رَغَبَ فِي الزِّيَادَةِ وَتَطَلَعَ فِي الْمَزِيدِ، فَسَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

وَأَمَّا الْغَنَى الشَّاكِرُ فَهُوَ صَابِرٌ لِأَنَّ نَفْسَهُ تُحَدِّثُهُ بِالْأَيْتِيقِ، وَنَفْسُهُ تُحَدِّثُهُ بِأَنْ يَسْتَمْتَعَ بِالْمَالِ فِي الْحَرَامِ، وَنَفْسُهُ تَقُولُ لَهُ زَمَلَاتُكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ يَفْعَلُونَ كَذَا، وَكَذَا فَافْعَلْ مَعَهُمْ، فَيَصْبِرُ وَيُمْسِكُ نَفْسَهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَيَحْبِسُهَا عَلَى

٤٣ - باب فضل التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَقَدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ « مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعِنْ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ». حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ (خَيْرٌ) مَرْفُوعٌ وَهُوَ صَحِيحٌ وَتَقْدِيرُهُ (هُوَ خَيْرٌ) كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ . وَفِي الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى التَّعَفُّفِ وَالْقَنَاعَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى ضَيْقِ الْعَيْشِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا (١) .

الطاعة على النفقة، ولا تخلوا حياته من الآم، فهل هذا الغني مُعَاْفًا على الدوام؟ فإنه ولا بد وأن يصيبه شيء، فلا بد وأن يصبر أيضاً. وكذلك الفقير قد أُعْطِيَ نعمًا كثيرة، فهو يشكرها دائماً.

ولهذا نقول التفاضل يكون على قدر الشكر والصبر في قلب كل منهما، فهو على قدر العبادات القلبية، وعلى قدر التقوى التي تجمع كل هذه الأمور، وعلى قدر الطاعة، ولذلك التفضيل مطلقاً ليس بصحيح.

ولكن الأغلب الأعم في الغنى عدم الشكر، وكما أن الأغلب الأعم في الفقر عدم الصبر، ولكن الصبر على الفقر أكثر في الخلق من الصبر على الغنى وعلى القيام بحق الغنى نسأل الله العافية.

(١) فلقد أتى للنبي ﷺ مال فقسمه ﷺ بين أصحابه، وأعطى ناساً من الأنصار، وذلك بعد أن أعطى المهاجرين قبل ذلك لأن الأنصار قد واسوا المهاجرين، فسألوا النبي ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، لأنه ﷺ كان لا يمنع شيئاً سئله، خصوصاً من أصحابه من الأنصار ﷺ، (حَتَّى إِذَا نَقَدَ مَا عِنْدَهُ) أي في مجلسه ذلك، فأنفق كل ما في يده (قَالَ: مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ) فهذا المال الذي يأتيه سوف يُنْفَقُهُ عليهم ولا يدخره عنهم.

- قوله (وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَ اللَّهُ) يرغبهم ﷺ في العفة وفي التعفف عن السؤال بأن يكفوا عن السؤال، وهذا من أحسن الأساليب في الترغيب، دون أن يقول لهم تعففوا، بدلاً من أن يواجههم بأن كثرة السؤال تُنافي العفة، وإنما قال لهم (وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَ اللَّهُ) أي يجعله الله ﷻ عفيفاً.

• وهذا فيه بيان أن الأخلاق تُكسب، وأن الأخذ بالأسباب مشروع في التخلق حتى يصل الإنسان إلى الخلق المحمود، فالعفة أمرٌ يوفق الله له العبد، وذلك يحصل بكسب من العبد.

٤٤ - باب في الكفائف والقناعة.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحَيْلٌ - وَهُوَ ابْنُ شَرِيكَ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَفَتَنَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ » (١).

• وفي هذا الحديث إثبات أفعال العباد وإثبات خلق الله لها، لأن العبد يستعفف، والله يعفه وهو دليل على أن الله يخلق فيه العفة والعفاف وعدم سؤال الناس والترفع عن سؤال الخلق، ففيه إثبات القدر على عقيدة أهل السنة والجماعة.

- وقوله (وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ) الاستغناء بالله عن الناس بحيث لا يسألهم، سبب من أعظم أسباب الغنى، وهو الغنى الحقيقي الذي هو غنى القلب وغنى النفس، بحيث يستغني العبد عن الخلق بالله ﷻ.

- وقوله (وَمَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ) وفي الرواية الأخرى في غير مسلم وهي عند البخاري (وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ) فيتكلف الصبر، يجاهد نفسه على الخلق والعبادة الباطنة، إلى أن يوقفه الله ﷻ لها، وييسره ويجعلها كالجبلية فيه، ذلك أن الأخلاق منها الجبلي ومنها المكتسب، والمكتسب إذا تعود عليه الإنسان صار كالجبلي أو قريبا منه، صار هينا عليه سهلا، فمن تعاطى الصبر ومن تعاطى العفة، تكلفها ابتداءً وإن شقت عليه في بداية الأمر هذه الأخلاق، لكنها تصبح ميسورة بعد ذلك وتصبح عادة سهلة يثق العبد لها وييسر له.

- وقوله (وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ) فالصبر نفسه عطاء عظيم أوسع العطايا، وليس من عطاء فوقه إلا اليقين وهو كمال التفويض والتوكل على الله ﷻ وذلك لأنه يتضمن الصبر وزيادة وهو بمعنى الرضى وذلك بأن لا يختار الإنسان لنفسه، لأن الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، وهذا - الصابر - لا يزال فيه أن النفس تكره الشيء المؤلم، فإذا وصل إلى اليقين وكمال التفويض والتوكل التام والرضى بما يديره الله له، سلم وغاب بلذة الرضى عن ألم المشاق وذهل عنها فلم يعد يؤلمه شيء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ، فَسَلَوْهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" مسند أحمد، قال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لا نقتطعه؛ فما أعطي أحد عطاء أفضل من اليقين وبعد اليقين الصبر والعافية، فهذه خير العطايا؛ ولو أن إنساناً ابتلي ببليّة حُرِمَ فيها من شيء يريده، أو ابتلي فيها بشيء يؤلمه، وقد رزقه الله ﷻ الصبر على ذلك، فما أعطاه الله ﷻ إياه من الصبر أفضل مما أعطي ما حُرِمَ منه أو زال عنه ما يؤلمه، لأن هذا الحديث ذكر أنه (وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ) والم شروع سؤال الله العافية، لأن العبد لا يضمن أن يصبر أم لا، وأما سؤال الله الصبر فهو ليس من السؤال المذموم، ولكن يسأل الله الصبر على طاعته والصبر عن معصيته، ومن ظنه سؤالاً للبلاء لأنه لا بد وأن يوجد بلاء لكي يصبر عليه، فليس كذلك والله أعلم، فالصحيح أنه يُشرع أن يسأل الله الصبر، يعني به الصبر على الطاعة وعن المعصية، ويسأل الله العافية ولا تنافي.

(١) هذا الحديث عظيم القدر مع اختصار رائع، لا نظير له، فمجموعة هذه الأحاديث لهي من معجزات النبوة، فإنه لا يمكن أن يوجد كلام بهذا الاختصار وهذه الروعة في غير كلام النبي ﷺ بعد كتاب الله ﷻ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوًّا» .

قوله: (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ)

هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي الْحُبْلِ، وَالْمَشْهُورُ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُحَدِّثِينَ ضَمُّ الْبَاءِ مِنْهُ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَتَحُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ سَكَّنَهَا.

قوله ﷺ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ)

الْكَفَافُ: الْكَفَايَةُ بِلاَ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ.

وَفِيهِ فَضِيلَةٌ هَذِهِ الْأَوْصَافُ، وَقَدْ يُحْتَجُّ بِهِ لِمَذْهَبٍ مَنْ يَقُولُ: الْكَفَافُ أَفْضَلُ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ الْغِنَى (١).

قوله ﷺ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوًّا)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ: الْقُوَّةُ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ (٢).

وَفِيهِ فَضِيلَةٌ التَّقَلُّلُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْإِقْتِصَارُ عَلَى الْقُوَّةِ مِنْهَا وَالِدُّعَاءُ بِذَلِكَ (٣). (٤)

(١) ولا شك أن هذا هو الأفضل لمن اختار، أي إذا كنت تختار، فاختار ذلك، وأما الأعلى فهو كمال التفويض (فهم).

- والكفاف لا يُلام عليه الإنسان قال ﷺ (وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ) مسلم، لأنه قدر كفايته فقط، فلا يسأل الناس ولا تتطلع نفسه إلى ما في أيديهم، وفي نفس الوقت ليس عنده زيادة يُحاسب عليها "من أين اكتسبها وفيما أنفقها؟".

- (وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ) والقناعة هي سر السعادة وهو الرضى بما أعطاه الله وهو أن يكون قانعاً لا يتطلع إلى غيره، وهذه هي الراحة التامة في هذه الدنيا.

- وقوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ) فلا يمكن أن يكون هناك فلاح بغير الإسلام، لأنه دين الله ﷻ.

- ورزق الكفاف خير الرزق وهو الرزق الوسيط، وقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ وهو الرضى بما أعطاه الله ﷻ. (٢) وهو الكفاف وهو الكفاية دون الزيادة.

(٣) ولكن الصدق في ذلك والدعاء به نادرٌ وعسير، أن يكون صادقاً في دعوته بأنه يريد أن يجعل رزق أهله القوت، فالكل يطمح الزيادة إلا من رحم الله.

(٤) الفتاوى (٧٧١ ش / ٥٦ د)

٤٥ - باب إعطاء مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغِلَظَةٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَيْعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرِ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ «إِنَّهُمْ خَيْرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يَحْتَلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ».

حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالَكًا ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ تَجَرَّأَنِي غَلِظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكُهُ أَغْرَابِي فَجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. [جبد: جذب].

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَفِي حَدِيثِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَدَهُ إِلَيْهِ جَبْدَةً رَجَعَ بَيُّ اللَّهِ ﷺ فِي مَخْرِ الْأَغْرَابِ. وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ فَجَادَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبَرْدُ وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - . فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي. قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ». قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ «رَضِيَ مَخْرَمَةُ». [الأقبية: جمع قباء وهو نوع من الثياب].

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَنِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا أُبَيُّ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةَ فَقَالَ لِي أَبِي مَحْرَمَةَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْئًا. قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يَرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ « خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ».

قوله ﷺ: (خَيْرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبْخَلُونِي وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ) مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ أَلْحُوا فِي الْمُسْأَلَةِ لِضَعْفِ إِيْمَانِهِمْ، وَالْجُثُونِي بِمُقْتَضَى حَالِهِمْ إِلَى السُّؤَالِ بِالْفُحْشِ أَوْ نِسْبَتِي إِلَى الْبُخْلِ، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ، وَلَا يَنْبَغِي إِحْتِمَالُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ. فَفِيهِ مُدَارَاةُ أَهْلِ الْجَهَالَةِ وَالْقَسْوَةِ وَتَأْلُفُهُمْ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مَصْلَحَةٌ، وَجَوَازُ دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِمْ لِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ (١).

(١) إِذَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (إِنَّهُمْ خَيْرُونِي) فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا لَهُ "اخْتَر" وَإِنَّمَا حَالَهُمْ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُعْطَوْهُمْ فِيمَا أَنْ يَسْأَلُوهُ بِتَغْلِيظِ الْكَلَامِ الْفَاحِشِ، كَالَّذِي قَالَ لَهُ: "يَا مُحَمَّدُ اأْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَيْلِكَ" (أَبِي دَاوُدَ ٤٧٧٧)، وَأَصْلُ قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ عِنْدَ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (قَالَ مُرِّي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَشَدُّ وَأَجْهَلُ مِنَ الْأَعْرَابِ، أَوْ إِنْ لَمْ يُعْطَوْهُمْ ﷺ نَسَبُوهُ إِلَى الْبُخْلِ.

- (يُبْخَلُونِي) أَيِ يَجْعَلُونِي فِي اعْتِقَادِهِمْ وَفِي كَلَامِهِمْ بِخِيَلًا، فَيَسْمُونِي بِخِيَلًا، وَكَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا) أَيِ اعْتَقَدُوهُمْ كَذَلِكَ وَسَمَوْهُمْ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ أَنَّهُمْ صَيَّرُوهُمْ كَذَلِكَ؛ فَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ سَوْفَ يَنْسُبُوهُ إِلَى الْبُخْلِ وَيَدْعُونَ عَنِي الْبُخْلَ، وَهَذَا يُجْرِيءُ النَّاسَ عَلَيْهِ ﷺ وَيَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَلَّا يُعْظِمَهُ التَّعْظِيمُ بِسُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفُحْشِ مِنَ الْقَوْلِ، وَهَذَا يُجْرِيءُ النَّاسَ عَلَيْهِ ﷺ وَيَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَلَّا يُعْظِمَهُ التَّعْظِيمُ الْوَاجِبُ وَرَبَّمَا اسْتَهَانُوا بِطَاعَتِهِ وَجَرَأُوا السَّفَهَاءَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ بِخِيلٍ، صَدَّوْا النَّاسَ عَنِ دِينِ اللَّهِ ﷻ، وَمَنْ اعْتَقَدَ فِيهِ صِفَاتُ النِّقْصِ الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِالْأَنْبِيَاءِ، رَبَّمَا كَفَرَ أَوْ وَصَلَ بِهِ الْحَالُ إِلَى الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَمَنْ هُنَا كَانَتْ هَذِهِ مَفَاسِدُ عَظِيمَةٌ، وَمِرَاعَاةُ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْأَعْظَمِ مَعَ تَحْمُلِ الْمَفْسَدَةِ الْأَقْلَى، وَهِيَ هُنَا أَنْ هُوَ لَا يَوْجَدُ مِنْهُ هُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْهُمْ، وَالِي يَظْهَرُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَهُمْ نَوْعٌ مِنَ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَلَكِنْ كَانَ الْأَوَّلَى أَنْ يَوْضَعَ الْمَالُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَأَنْ يُعْطَى الْمَالُ غَيْرَهُمْ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ مِنْ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ كَأَمْوَالِ الْفِيءِ أَوْ أَمْوَالِ الْجَزْيَةِ أَوْ أَمْوَالِ خُمْسِ الْغَنِيمَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا الَّذِي يَقْسِمُهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَدْ ذَكَرَ ﷺ مِنْ ضَمَنِ مَنْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ، الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ تَعَالَى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّيْل) فمن ضمن ذلك المؤلفة قلوبهم وهو من يخاف على إيمانه إن لم يُعط، وليس هذا شراءً للذمم الناس ودينهم بالمال، ولكن هؤلاء القوم من أجل شدة جهمهم للدنيا ربما يمنعهم ذلك من التأمل في محاسن الإسلام والإقبال عليه وكثير من الخلق كذلك لإيثاره الدنيا، لا يفكر ولا يتدبر ولا يتأمل، فيترتب على ذلك أن يُصد عن دين الله بالكُلية، وأكثر الخلق كذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام في بيان سبب اتخاذ المشركين الأوثان، قال ﷺ عنه (وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فإنما كان ذلك إشاراً للعلاقات الإجتماعية، من أن فلاناً يحبّه وهو يحبّه، فهو من أجل ذلك يكفر ويعبد الأوثان، وعامة الأمم إنما يكفرون ويشركون تقليداً للأباء والأجداد، وإلا فمن يتأمل عقائد أهل الأرض وملاهم، لا يتصور أن يقبل إنسان أو يقبل هذه العقائد المتناقضة في ذاتها التي لا تحتل لذي عقل سليم أن تمر عليه، ومع ذلك فالملايين من البشر يقبلون ذلك إما بنسبة النقص لله ﷻ أو نسبة الولادة أو الموت والإهانة إليه، ونسبة التعدي إليه، فضلاً عن أن يجعلوا الآلهة والعياد بالله هي الأحجار المنحوتة والأصنام المصنوعة والقردة والطيور والثعابين، فعقائد الأمم عجيبة، وذلك من أجل الدنيا والعياد بالله، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وكما ذكر الله ﷻ (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ) من شرح بالكفر صدراً، فهؤلاء لماذا شرحوا بالكفر صدراً؟ لماذا انشرح صدورهم بالكفر؟ لا شيء إلا لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فمن الشفقة على الخلق إزالة الموانع التي تصدهم عن دين الله ﷻ وفي بداية الأمر، ربما يقبل النظر في الحق ويقبل الدخول فيه والقبول به لأجل الدنيا، فإذا ذاق طعمه وباشرة حلاوة الإيمان قلبه، ثبت على الدين، وهذا من فضل الله ﷻ، وهذا كما قال النبي ﷺ {كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ. البخاري، وتفسير ذلك أنهم يدخلون في الإسلام في أول الأمر ليتخلصوا من ظلم الأسر ومن مهانة الهزيمة ونحو ذلك، ومتابعة للمتصر كعادة الأمم والشعوب، تتبع من غلبها على ما هو عليه، فإذا انتصر المسلمون على الكفار، ورزقهم الله ﷻ النصر على أعدائهم، دخل الأعداء في هذا الدين ابتداءً وهم أسرى وبعد أن يعلموا حقيقته، لا يُمسون إلا والإسلام أحب إليهم من أهلهم وأموالهم ومن كل شيء، وهذا من رحمة الله ﷻ بخلقه ومن حُسن خلق النبي ﷺ وكرمه أنه علم أصحابه ذلك، ولذلك أعطى هؤلاء الذين يخاف على إيمانهم، وعامة هؤلاء وأكثرهم صلح إيمانهم وحسن بعد ذلك، ومنهم من رجع ورُد عن الإسلام مرة أخرى عندما ارتدوا عن الإسلام، ثم ثبتوا بعد ذلك بفضل الله ﷻ، فهذه مسألة مراعاة المصالح والمفاسد، إعطاء المال للفقير الأشد فقراً أولى من إعطائه لمن ليس له نفس حاجته، إذا تجرد الأمر من الجهات الأخرى، فإذا كنت تريد أن تضع ذكاة مالك، فابحث عن الأفقر، ولكن قد يكون هناك مصالح أخرى في عطاء من هو أقل حاجة وأقل فقراً وغيره أشد حاجة ومع ذلك فهذا فيه مصلحة من نسبة الرسول ﷺ إلى الكرم والجود وهو ﷺ أجود الناس، فهذه حقيقة ولكن أن يتكلم الناس بذلك ويعرفوا صفته الحسنة على ما هي عليه دون أن يكذب عليه وأن يُتهم بما ليس فيه من البخل، فهذا من المصالح، وذاك أمر مطلوب كما قال الرجل الذي أعطاه النبي ﷺ [غَمًّا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اسْلُمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ] مسلم، فكان سبباً في إسلام قومه، وكان ذلك دعوة إلى الله ﷻ، وهكذا لا بد وأن يحرص أهل الإسلام ألا يُنسب النبي ﷺ إلى ما ليس فيه، وليس من خُلُقهِ، وهو ﷺ خلقه القرآن وهو أحسن الناس خلقاً وخُلُقاً ﷺ وهو أجود الناس وأكرمهم وأنفعهم لعباد الله، ورحمته ﷻ بالخلق وبالمؤمنين خصوصاً، ومن أعظم الخلق رحمة ببعضهم، وهو ﷻ رحمة مهدها كما قال ﷻ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)، وكذا مصلحة المحافظة على هيبته ﷻ والمحافظة على مكانته بين الناس بحيث لا يتجرأ الناس عليه، كما [وقال عليّ حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَنَّجِبُونَ أَن يُكَذَّبَ

قوله: (فَأَذَرَكُهُ أَعْرَابِي فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرِّي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ) فِيهِ إِحْتِمَالُ الْجَاهِلِينَ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ مُقَابَلَتِهِمْ. وَدَفَعَ السَّيِّئَةَ بِالْحُسْنَةِ وَإِعْطَاءَ مَنْ يُتَأَلَّفُ قَلْبُهُ، وَالْعَفْوَ عَنْ مُرْتَكِبِ كَبِيرَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا بِجَهْلِهِ، وَإِبَاحَةَ الضَّحِكِ عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْهَا فِي الْعَادَةِ، وَفِيهِ كَمَالُ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ الْجَمِيلِ.

قوله: (فَجَاذَبَهُ)

هُوَ بِمَعْنَى جَبَذَهُ فِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ، فَيُقَالُ: جَبَذَ وَجَذَبَ، لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.

قوله: (حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ الْحَاشِيَةَ ^(١) انْقَطَعَتْ وَبَقِيَتْ فِي الْعُنُقِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: بَقِيَ أَثَرُهَا، لِقَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ) ^(٢).

اللَّهُ وَرَسُولُهُ] رواه البخاري معلقاً، فقد حرص ألا يُظن بالرسول ﷺ أو يُطعن في كلامه، محافظةً على مكانته في الناس، من أجل هذا كان حد من سب النبي ﷺ وطعن فيه، ليس كالكافر الأصلي، ذلك أنه إذا كان طاعن في النبي ﷺ فهو طاعن في الدين، وكان حده القتل، على خلاف في قبول توبته ظاهراً والله أعلم؛ فمن أجل هذه المصالح، ودفعاً لمفسدة السؤال بالفحش، ودفعاً لمفسدة التبخيل ونسبته إلى ما ليس فيه وما لا يجوز أن يُعتقد فيه ﷺ، أعطى هؤلاء من هذا القسَم وإن كان غيرهم أولى منهم والله أعلم.

(١) الحاشية وهي طرف الثوب.

(٢) الظاهر أنها هي أثرت أولاً ثم هي من شدة الجذبة انقطعت.

- فقولُه (وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ) نَجْرَانِيٌّ أي مصنوع في نجران، والحاشية هي مثل الكُلفة عندنا وقد كانت غليظة ولذلك تؤثر على الجلد لغلظها ومع شدة الجذبة، لدرجة أنه ﷺ وصل إلى عنق الأعرابي من شدة الجذبة، وصل رأس النبي ﷺ وعنقه إلى نحر الأعرابي ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لو أشار النبي ﷺ إلى أصحابه أن يقتلوا هذا الأعرابي لفعلوا وهم لا يهتمون كلمة عليه، ويقابل ذلك النبي ﷺ بالابتسامه وأن يأمر له بعطاء ﷺ، فهذا الخلق الرفيع العالي الذي مدحه الله ﷻ فقال (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وهو من دلائل نبوته ﷺ، فنه ليس من أهل الدنيا ولا ملوك الدنيا، ولا من يسوس الناس بالدنيا، فإن أهل العلو في الأرض ممن يريدون العلو في الدنيا لا يهتمون هذا الأمر أبداً، وانظر إلى أحوال الملوك والكبراء والرؤساء وعبر التاريخ، تجد

قوله ﷺ لِمَحْرَمَةٍ: (خَبَّاتُ هَذَا لَكَ) هُوَ مِنْ بَابِ التَّأَلُّفِ (١).

٤٦ - باب إعطاء الطولفة، ومن يخاف على إيمانِهِ إن لم يعط، واحتمال من سأل

بجفاء لجهله، وبيان الخوارج وأحكامهم.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَتَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ « أَوْ مُسْلِمًا ». فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ « أَوْ مُسْلِمًا ». فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ « أَوْ مُسْلِمًا ». قَالَ « إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ». وَفِي حَدِيثِ الْحُلَوَانِيِّ تَكَرَّرَ الْقَوْلُ مَرَّتَيْنِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ - يَعْنِي حَدِيثَ

أَنْ أَحَدًا لَا يَحْتَمِلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَدْ يُسْخَرُونَ النَّاسَ مِنْ أَجْلِ التَّفَخِيمِ وَالتَّعْظِيمِ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ وَقَالَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ "اتَّقِ اللَّهَ" كَمَا وَصَفَ اللَّهُ ﷻ (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) نَوْعِيَّةٌ مَعِينَةٌ مِنَ الْبَشَرِ تَنْفُوتُ صِفَاتُهَا لِأَنَّ هَذَا غَرَضُهُ، فَالَّذِي يَرِيدُ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ، الَّذِي يَرِيدُ الْمُلْكَ وَالسُّلْطَانَ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْبَلَ بِمِثْلِ هَذَا، وَلِذَلِكَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا التَّحْمِيلِ إِلَّا لِمَنْ دَانَ لِلَّهِ ﷻ بِالتَّوَاضِعِ وَالْخُضُوعِ وَالطَّاعَةِ، وَهُوَ النَّبِيُّ ﷺ أَطُوعَ مَنْ قَامَ لِلَّهِ ﷻ بِعِبَادَتِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى احْتِمَالِ الْجَاهِلِينَ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ، وَعَدَمِ مِقَابَلَةِ السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ، وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْحِلْمِ وَأَنَّهُ مِنْ خَلْقِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، مِمَّنْ يَرِغَبُ فِي الْقَبَاءِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الشَّيَابِ.

الرُّهُرَى الَّذِي ذَكَرْنَا - فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ عُنْتَى وَكَفَى ثُمَّ قَالَ « أَقْتَالًا^(١) أَيْ سَعْدُ إِيَّيْ لَأُعْطِيَ الرَّجُلَ ».

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ: (أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا) إِلَى آخِرِهِ.
مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ سَعْدًا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي نَاسًا وَيَتْرُكُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ فِي الدِّينِ، وَظَنَّ أَنَّ الْعَطَاءَ يَكُونُ بِحَسَبِ الْفَضَائِلِ فِي الدِّينِ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ هَذَا الْإِنْسَانِ الْمُتْرُوكِ، فَأَعْلَمَهُ بِهِ وَحَلَفَ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْ مُسْلِمًا) فَلَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ النَّهْيَ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَسَكَتَ ثُمَّ رَأَاهُ يُعْطِي مَنْ هُوَ دُونَهُ بِكَثِيرٍ فَعَلِبَهُ مَا يَعْلَمْ مِنْ حُسْنِ حَالِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ، فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟) تَذَكِيرًا، وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ هَمَّ بِعَطَائِهِ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ نَسِيَهُ فَأَرَادَ تَذَكِيرَهُ، وَهَكَذَا الْمَرَّةُ الثَّلَاثَةُ، إِلَى أَنْ أَعْلَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الْعَطَاءَ لَيْسَ هُوَ عَلَى حَسَبِ الْفَضَائِلِ فِي الدِّينِ، فَقَالَ ﷺ: (إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةً أَنْ يَكْبَهُهُ اللَّهُ فِي النَّارِ) مَعْنَاهُ: إِنِّي أُعْطِي نَاسًا مُؤَلَّفَةً، فِي إِيْمَانِهِمْ ضَعْفٌ، لَوْ لَمْ أُعْطِهِمْ كَفَرُوا، فَيَكْبَهُهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ، وَأَتْرُكُ أَقْوَامًا هُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِينَ أُعْطَيْتَهُمْ، وَلَا أَتْرُكُهُمْ إِخْتِقَارًا هُمْ، وَلَا لِنَقْصِ دِينِهِمْ، وَلَا إِهْمَالًا لِجَانِبِهِمْ، بَلْ أَكْلُهُمْ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النُّورِ وَالْإِيْمَانِ التَّامِّ، وَأَثِقَ بِأَيْمَانِهِمْ لَا يَتَزَلُّزَلُ إِيْمَانُهُمْ لِكَمَالِهِ.

وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْمَعْنَى فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبِي فَقَسَمَهُ، فَأُعْطِيَ رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

(١) أَقْتَالًا أَيُّ هُوَ اعْتِرَاضٌ وَمَمَانَعَةٌ مِنْ سَعْدٍ عَلَى مَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.

الَّذِي أُعْطِيَ، وَلَكِنِّي أُعْطِيَ أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلَ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ" (١).

قوله: (أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَتَقْدِيرُهُ: قَالَ أُعْطِيَ، فَحَذَفَ لَفْظَةَ (قَالَ).
قوله: (وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ) أَيُّ أَفْضَلُهُمْ عِنْدِي.

قوله: (فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَاوَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ) فِيهِ التَّأْدِبُ مَعَ الْكِبَارِ وَأَتَمُّهُمْ يُسَارُونَ (٢) بِمَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّذْكِيرِ لَهُمْ وَالتَّنْبِيهِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يُجَاهِرُونَ بِهِ فَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَجَاهِرَةِ بِهِ مَفْسَدَةٌ،
قوله: (إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (لَأَرَاهُ) وَإِسْكَانَ وَאו (أَوْ مُسْلِمًا).
وَقَدْ سَبَقَ شَرْحَ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفَى فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ (٣).

(١) وفي رواية البخاري: [.....، وَأَكِلَ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ]، فَوَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُمْرُ النِّعَمِ أَيُّ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ "عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ" هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مَا تَسَاوَى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
(٢) أَيُّ يُتَكَلَّمُ مَعَهُمْ سِرًّا.

(٣) وهو من أوضح الأدلة على التفرقة بين الإيمان والإسلام؛ فإن النبي ﷺ قد أرشد سعدًا إلى أنه لا ينبغي أن يحكم بالإيمان وهو لم يطلع على الباطن، وإنما هو اطلع على الظاهر، فكان ينبغي أن يقول "إني لأراه مسلمًا" لأن هذا هو الذي يظهر، ولا يدرى أكمل الإيمان الباطن والظاهر أم لا، فإن الإيمان المطلق الكامل هو الذي استوفى صاحبه أداء الواجبات وترك المحرمات باطنًا وظاهرًا، من كمال التصديق الواجب وكمال الحب والخوف والرجاء، وأعمال القلوب الواجبة كلها، ومن أعمال الإسلام الظاهرة وأعمال الطاعات الظاهرة، فإنها داخلة في الإيمان، ولو نقص شيءٌ منها نقص الإيمان، ولا يسمى مؤمنًا على الإطلاق دون قيد إلا من استكمل الإيمان، فهذا غير معلوم، هذا في مقام المدح والثناء على الإنسان وفي مقام التفرقة بينه وبين الإسلام.

- وأما إذا قصد بالإيمان أحكام الدنيا، فالعبرة بثبوت الإسلام ظاهرًا، فليس هذا في مقام المعاملة في أحكام الدنيا، وإنما أراد سعد ﷺ مدح الرجل، ولذلك هو في مقام الثناء عليه والمدح، فهذا لا يحصل إلا بالإيمان المطلق الكامل الواجب، الإيمان بدون قيد الذي هو المطلق وهو الكامل، لأنك إذا قلت مؤمن وقيدته بنقص الإيمان، فليس هو المحمود مطلقًا، وإنما يحمَد من وجه ويُذَم من وجه لأجل نقصه، أو قلت مؤمن فاسق، فهذا قيدٌ أيضًا، لكن إذا قلت مؤمن وسكت، فهذا المؤمن المطلق، ومن هنا كان التنبيه من النبي ﷺ لسعد ﷺ أن يستعمل ما يعلم ويكمل علم ما لا يعلم إلى الله ﷻ، وأما كما ذكرنا في مقام أحكام الدنيا مثل عتق رقبة، فيكتفى فيه بإثبات الإسلام الظاهر (فَنَحْرِي رَقَبَةً مُؤْمِنَةً) فمن شهد أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله، يُقال للسيد أعتقه فإنه مؤمن أو أعتقها فإنها مؤمنة والله أعلى وأعلم.

وهذا استدلل به من يقول أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا في موضع افترقا في المعنى، ويكون الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، والذي يظهر أن الإيمان هنا إنما يكون من جهة العمل أعم من الإسلام، ومن جهة الأشخاص أخص، فدائرة المسلمون أوسع دائرة وداخلها دائرة المؤمنون لأنهم طائفة خاصة استكملوا العمل الواجب والاعتقاد الواجب ظاهراً وباطناً، وأما المسلمون فداخل منهم المؤمنون هم داخل الدائرة فكل مسلم هو مؤمن، ومنهم من هم خارج هذه الدائرة الخاصة المؤمنون الكمّل، ومنهم مسلمون ظاهراً منافقون يعاملون في الظاهر بأحكام الإسلام وهم عند الله منافقون في الباطن في الدرك الأسفل، ومنهم من عندهم شعبة نفاق وعندهم إيمان ناقص، فعندهم أصل الإيمان، فهم مسلمون وناقصوا الإيمان، كمرتكب الكبيرة ومسلمة الأعراب، على أرجح القولين، فهلاء في دائرة المسلمين، وليسوا في دائرة المؤمنين، ويُعرف الفرق غالباً أنه كما ذكرنا، ما إذا اقترن الإسلام والإيمان، فيكون الإسلام أعم والإيمان أخص، والإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، بل ويشمل كما ذكرنا الأعمال الواجبة أيضاً، ولا اطلاع لنا على الباطن، فهو باطن بالنسبة لنا لمن هو بعيد عنا، لأن العمل الظاهر هو من الإيمان، ونحن لا نطلع هل استكمل هذا الرجل كل الأعمال الظاهرة الواجبة عليه أم لا، ولذلك لا نجزم له بالإيمان لهذا الاعتبار، وقد سبق أن ذكرنا أن الاقتران غالباً ما يكون معه هذا التفريق ويكون الإيمان أكمل، وكما ذكرنا الإيمان من جهة العمل ومن جهة الحقيقة ذاتها فهي أوسع من دائرة الإسلام، لأنه يشمل الإسلام الظاهر وزيادة وزيادة الباطن عليه، فالإسلام الظاهر الذي تُبنى عليه أحكام الدنيا هو النطق بالشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال الظاهرة، وإن كان لا يزول الإسلام إلا بزوال الشهادة عند عامة أهل العلم، وبعضهم يقول بزواله إذا زال أحد المباني كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، مع أنه ينقص ويزيد ولكن لا يزول إلا إذا زال الركن الأساسي فيه وهو الشهادة، ولهذا نقول أن الإيمان من جهة العمل أشمل لأنه في الحقيقة يشمل هذا الإسلام ويزيد عليه الاعتقاد الباطن والعمل الباطن وهذا إذا أطلق فيراد به الكامل منه، وكما ذكرنا أنه قد يوجد إسلامٌ ظاهر مع إيمان باطن ناقص، فيكون صاحبه عنده أصل الدين، ولا يستحق كماله الواجب، الذي يدخل به الجنة لأول وهلة، وقد يكون مسلماً في الظاهر وليس عنده أصل الدين، فمن هو مسلم وليس بمؤمن يشمل نوعين من الناس: النوع الأول من هو منافق والنوع الثاني من هو ناقص الإيمان، فالفاسق الذي ليس بمؤمن (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن) البخاري، وكذا مسلمة الأعراب (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) فهؤلاء صنف من الناس، مسلمون وليسوا مؤمنين، بعضهم منافق زال عنه الإيمان بالكلية، وبعضه عنده أصل الإيمان، وليس عنده الإيمان الواجب، فكلمة المسلمون تشمل المؤمنون حقاً والمنافقين وتشمل ناقصي الإيمان، فثلاثة أقسام داخل دائرة من أظهر الإسلام، وأما من آمن، فلا بد وأن يكون مسلماً وهذا لا نزاع فيه، فإن دائرة المؤمنين داخل دائرة المسلمين، بمعنى أنه لا يتصور أن يوجد مؤمن ليس بمسلم إلا عند الزنادقة في زماننا ممن يقولون المؤمنون من الكفار أو من أهل الكتاب، فيقولون هم مؤمنون ليسوا بمسلمين، وهذا لا يقوله مسلم في الحقيقة، فهذا القول أنه يمكن أن يكون مؤمناً بالله ورُسْله وهو يكذب محمداً ﷺ أو يكذب القرآن أو لا يتبع الرسول ﷺ أو يكفر بالله ﷻ بادعاء الصاحبة والولد أو بادعاء الألوهية لغير الله ﷻ ثم نقول هو رجل مؤمن، فهذا الكلام لا يصدر إلا من زنديق منافق والعياذ بالله، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لما ذكرنا من أن كلمة "مسلمين" تشمل ثلاثة أنواع من الناس منهم المؤمنين الكمّل ومنهم ناقصي الإيمان الفساق ومن عندهم خصلة من خصال النفاق وليس النفاق الأكبر، ومنهم المنافقين الذين لم نعلم نفاقهم ولم تثبت ردتهم،

٤٧ - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه.

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَسْرُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي

وهم عند الله ﷻ منافقون، ويعلم ﷻ منهم في قلوبهم انعدام الإيمان بالكلية أو بوجود ما يحبط ما وجد منه، فإن وجود شيء من الإيمان في القلب، لكن مع وجود محبط له كالشرك بالله والكبر على الله ﷻ، الاستكبار والإباء، يجعله حابطاً لا قيمة له، مثل اعتقاد المشركين أن الله خلقهم، فهذا نوع من الإيمان ولكنه حابط لأنهم أشركوا بالله قال تعالى (وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) فوجود شيء من الإيمان في القلب مع محبط له، مع شرك بالله، مع نفاق أكبر، مع بغض للحق، مع كراهية للنبي ﷺ وما جاء به، يجعل ما آمن به، لا أثر له، ولو أقر بوجود الله ولو أقر بأنبياء الله ورسله، ولو أقر بالكذب ولو أقر باليوم الآخر، فكل هذا إيمان حبط لا أثر له، وهذا الذي قال الله ﷻ (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) فالشرك أحبط، والنفاق كذلك يحبط، وهو نوع من الشرك في الحقيقة، والكفر والشرك متلازمان، الأكبر منهما متلازم والنفاق كذلك، بمعنى أن هذا الإيمان قد يزول بالكلية كمنافق ينطق الشهادة ويدي الأعمال الظاهرة لكنه في باطنه لا يقر بوجود الله، أو أقر بوجود الله لكنه يمحذ لنبوة محمد ﷺ أو حتى لو أنه يقر بنبوته لكنه ييغضه والعياذ بالله ويكرهه ويكره ما جاء به، فكل هؤلاء زال إيمانهم، فهم ليسوا بمؤمنين وإن كانوا في الظاهر منافقين، وكلنا يعلم أن النفاق الأكبر يشمل نفاق التكذيب والشك ويشمل نفاق الكراهية والبغض، فمن شك في صدق النبي ﷺ أو من كذبه بالأولى فهو كافر - والعياذ بالله - في الباطن، إن نطق الشهادتين فهو منافق عند الله ﷻ، وهو عندنا هو مسلم لا نعلم عنه ما كتمه، وكذلك لو كان في قلبه التصديق للنبي ﷺ لكن دون أن ينقاد له ودون أن يحبه ويُعظمه بل يكرهه ويكره ما جاء به، فهذا - والعياذ بالله - يُخرجه عن الإيمان ولا ينفعه ما أتى به منه لأنه قد أشرك بالله وأبغض ربه ﷻ وأبغض ما أنزله، ومن أبغض النبي ﷺ وكرهه وكره ما جاء به وكره الدين الذي بُعث به، لا يكون مؤمناً بالله ﷻ والله أعلى وأعلم.

وكما ذكرنا في قوله (أَفْتَالًا أَى سَعْدُ) أي أهو اعتراضاً على ما أفعله يا سعد، وذلك لكثرة ما ذكر سعد النبي ﷺ، فينبغي على من ظن في شيء مما أتى به النبي ﷺ أنه خلاف الحكمة ونحو ذلك، وإذا لم يعيها بعقله، عليه أن يتهم نفسه، لأن الرسول ﷺ له أغراض ومصالح يُراعيها وحكم عظيمة فيما يفعله ﷺ وهو إنما يفعل ذلك بأمر الله ﷻ.

- وهذا يدل على أن طريقة أبي بكر ﷺ في المساواة في العطاء بناءً على الدين أقرب لما فعله النبي ﷺ لأن عمر ﷺ رأى وفعل في حياته أنه قدم في العطاء من هو أسبق إسلاماً وأسبق هجرة، وأنقص المتأخرين إسلاماً وهجرة في العطاء، وكان أبو بكر ﷺ يرى أن أجر هؤلاء على الله ﷻ، فلا يُعطيه إلا كما يعطي غيرهم، فإني ﷺ كان لا يميز في العطاء على أساس الدين وإنما على أساس المصلحة الراجحة؛ وهذا يدل على أن ولي الأمر عليه أن يقسم الأموال المصالح العامة بما يراه من المصلحة مع تقوى الله ﷻ، في تقدير هذه المصالح.

قُرَيْشًا وَيَمْرُكًا وَسَيُوفُنَا نَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَسْرُ بْنُ مَالِكٍ فَحَدَّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ « مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ». فَقَالَ لَهُ فَقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا دَوُو رَأَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَا مِنْنا حَدِيثٌ أَسْنَاهُمْ قَالُوا يُغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَمْرُكًا وَسَيُوفُنَا نَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « فَإِنِّي أُعْطِي رَجُلًا حَدِيثِي عَهْدٍ يَكْفُرُ أَثْلَهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ». فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا. قَالَ « فَإِنَّكُمْ سَسْجِدُونَ أَثَرَهُ شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ ». قَالُوا سَنَصْبِرُ.

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَسْرُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ. وَأَقْصَصَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَسْرُ فَلَمْ تَصْبِرُ. وَقَالَ فَأَمَّا أَنَا حَدِيثٌ أَسْنَاهُمْ (١).

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسْرُ بْنُ مَالِكٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَسْرُ قَالُوا تَصْبِرُ. كَرَوَايَةِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْرِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارَ فَقَالَ « أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ». فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ». فَقَالَ « إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَلَيَّ أَرَدْتُ أَنْ أَجْبِرَهُمْ وَأَثْلَهُمْ أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُمْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَسْرَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَتْ مَكَّةَ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سَيُوفُنَا نَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ « مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ ». قَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ. قَالَ « أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا

(١) أي صغار السن.

إِلَى بُيُوتِهِمْ وَرَجَعُونَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتِ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبِ الْأَنْصَارِ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرَعَرَةَ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلْتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ يَذَرَارِيَهُمْ وَوَعَمَهُمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ فَأَذْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ - قَالَ - فَنادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءً لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - قَالَ - فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ « يَا مُعَشَرَ الْأَنْصَارِ » . فَقَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ - قَالَ - ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ « يَا مُعَشَرَ الْأَنْصَارِ » . قَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ - قَالَ - وَهُوَ عَلَى بُعْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمٌ كَثِيرَةٌ فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشَّدَّةُ فَنَحْنُ تَدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا . فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ « يَا مُعَشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ » . فَسَكَتُوا فَقَالَ « يَا مُعَشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحْوِزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ » . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا . قَالَ فَقَالَ « لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ » . قَالَ هِشَامٌ (١) فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ (٢) أَتَيْتَ شَاهِدَ ذَلِكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَفْسَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ - قَالَ - فَصَفَّتِ الْحَيْلُ ثُمَّ صَفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صَفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صَفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صَفَّتِ النَّعَمُ - قَالَ - وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ وَعَلَى مُجَنَّبَةٍ خَيْلَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - قَالَ - فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظَهْرِنَا فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْأَغْرَابُ وَمَنْ تَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ - قَالَ - فَنادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَا

(١) وهو " هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ " الراوي عن أَنَسٍ .

(٢) وهي كُنْيَةُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

لِلْمُهَاجِرِينَ يَا لِّلْمُهَاجِرِينَ». ثُمَّ قَالَ «يَا لِّلْأَنْصَارِ يَا لِّلْأَنْصَارِ». قَالَ قَالَ أَسْرَ هَذَا حَدِيثُ عَمِيَّةَ. قَالَ قُلْنَا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ - فَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - فَأَيُّمَ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَرَمَهُمُ اللَّهُ - قَالَ - فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْتَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَفَزَلْنَا - قَالَ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ. ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَمَا وَجَدْتُهُ فِي قِتَادَةِ أَبِي النَّيَّاحِ وَهَشَامِ بْنِ زَيْدٍ. [العمية: الشدة].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَاسٍ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأُعْطِيَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَتَجْعَلُ نَهْيِي وَنَهْيَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ فَمَا كَانَ بَدْرًا وَلَا حَاسٍ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضُ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعُ قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً. [العبيد: اسم فرسه بالتصغير].

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَأُعْطِيَ عُلَقَمَةَ بْنَ غَلَاةٍ مِائَةً.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عُلَقَمَةَ بْنَ غَلَاةٍ وَلَا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّعْرَ فِي حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنَا سُريجُ بْنُ يُوْسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَبَلَّغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَحِدِّكُمْ ضَلَالًا فَهَذَا كُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةٌ فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي وَمُتَّفَقِينَ^(١) فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ بِي». وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ. فَقَالَ «أَلَا تُحِبُّونِي». فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

(١) [عَالَةٌ] أي فقراء، جمع عائل، و[مُتَّفَقِينَ] كانت بينهم الحروب في الجاهلية بين الأوس والخزرج، فجمعهم الله ﷻ على قلب رجل واحد برسول الله ﷺ.

أَمَّنْ. فَقَالَ « أَمَا إِيَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذًا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذًا وَكَذَا ». لِأَشْيَاءٍ عَدَدَهَا. زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا (١) فَقَالَ « أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّأِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمُ الْأَنْصَارُ شِعَارًا وَالنَّاسُ دِتَارًا وَلَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِيَّكُمْ سَلَّتُونِ بَعْدِي أَمْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ ». [الدثار: الثوب يكون فوق الشعار أى الأنصار هم الخاصة

والناس العامة، الشعار: ما ولى الجسد دون سواه من الثياب والمعنى أن الأنصار الخاصة دون الناس].

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُمَةُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَاسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى غُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآتَاهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لِقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهَ اللَّهِ. قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لِأَخِيرِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - فَأَنْتُمْ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ - قَالَ - فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَّرْفِ ثُمَّ قَالَ « فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ». قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا. [الصَّرف: شجر أحمر يصنع منه صبيغ يدبغ به الجلود].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لِقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ - قَالَ - فَأَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَارَرْتَهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّتْ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَيَّنَتْ أُنَى لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ - قَالَ - ثُمَّ قَالَ « قَدْ أُودِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ».

(١) [زعم] أي قال، و[عمرو] هو "عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ"، الراوي عن "عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ".

- وأما الأشياء التي ذكر أنه لا يحفظها ذكرها غيره فقال [ثُمَّ قَالَ هُمْ: أَلَا تَقُولُونَ آتَيْنَا طَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ، وَخَائِفًا فَأَمَّنَّاكَ، وَخَذُولًا فَصَرْنَاكَ؟ فَقَالُوا: بَلِ لِلَّهِ الْمُنُّ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ]. مسند أحمد (حم) ١٣٦٥٥، قال الأرنؤوط إسناده صحيح.

قوله في حديث أنس: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنْ غَنَائِمِ هَوَازِنَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَعَتَبَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) إِلَى آخِرِهِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: لَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ ﷺ أَعْطَاهُمْ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمْسِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحْسِبْ مَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْخُمْسِ، قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْخُمْسِ ^(١).

فَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ صَرْفَ الْخُمْسِ ^(٢)، وَتَفْصِيلَ النَّاسِ فِيهِ عَلَى مَا يَرَاهُ، وَأَنْ يُعْطِيَ الْوَاحِدَ مِنْهُ الْكَثِيرَ، وَأَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْغَنِيِّ مِنْهُ لِمَصْلَحَةٍ ^(٣).

(١) أي أنه ﷺ أعطى أناساً من قريش المائة من الإبل من الخُمُسِ؛ بمعنى أن عتاب الأنصار كان في تقسيم خُمُسِ الغنيمة، وليس أن النبي ﷺ أعطى قبل تقسيم الغنيمة، فليس في الحديث تصريح في أن هذه العطايا كانت من أصل الغنيمة.

- فالعلماء مختلفون فيما يعطيه الإمام ويُنفله بعض الناس، فهل من حقه أن يُنفل من أصل الغنيمة قبل القسمة، أو أن يُعطي بعد أن يقسم أربعة أخماسها للغانمين، وليس له إلا الخُمُسُ هو الذي يتصرف فيه؟ والصحيح أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وإن كان ظاهر هذا الحديث أن الأنصار قالوا " وَإِنْ غَنَائِمًا تُرِدُّ عَلَيْهِمْ " قد يُفهم منه غنائم الأنصار أنفسهم، وليس ذلك صريحاً رغم أن ظاهره كذلك ولكنه ليس نصاً، لأن هذه في الجملة هي غنائمهم (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فنسب الغنيمة إليهم وجعل الخُمُسَ من غنائمهم، فصح أن تُنسب الغنائم لهم مع أن خُمُسها يُصرف في مصارف الخمس بعلم الإمام، فليس هذا صريحاً في أن الإمام يعطي من الغنيمة قبل التقسيم وأنه يُقسم بعد ذلك، لأن من قال ذلك، قال أنه إذا أعطى قبل التقسيم ثم قسم الخُمُسَ ووزع الأربعة أخماس، فقد دخل في النفل الذي أعطاه للبعض، قد دخل فيه شيء من أربعة أخماس الغنيمة وهذا حقهم بنص القرآن، فالصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره القاضي وغيره وهو أن النبي ﷺ إِنَّمَا أَعْطَى هَذِهِ الْعَطَايَا مِنَ الْخُمْسِ وَاللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ، أَوْ يُقَالُ أَنَّهُ اسْتَرْضَى الْأَنْصَارَ وَكَانَ عَالِمًا بِرِضَاهُمْ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ عَدَمَ رِضَاهُمْ، اسْتَرْضَاهُمْ فَرَضُوا جَمِيعًا ﷺ وَرَضُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

- فعلى أي الأحوال فليس للإمام بعد رسول الله ﷺ أن يعطي أحداً من أصل الغنيمة دون استرضاء الغانمين، فعليه أن يعطي من الخُمُسِ بعد أن يعطي الأربعة أخماس للغانمين على شُبهانهم.

- وأما إذا استرضاهم فرضوا فذلك حقهم وقد تنازلوا عنه للإمام، فيجوز أن يعطي من أصل الغنيمة.

(٢) والظاهر هنا أنه يصرفه في أي من مصارفه الخمسة وهو في قوله ﷺ (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فله تبركاً أو أن الله هو الذي يُشرع التصرف فيه، ثم المصارف الخمسة للرسول ﷺ ولذي القربى من قرابة النبي ﷺ على أصح الأقوال، واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذه مصارف الخُمُسِ الخمسة، فهل يلزم أن تُقسم على خمسة ويعطي النبي ﷺ أو يعطي الإمام الذي يقوم مقامه من نصيبه فقط ولا بد أن يجعل هذا الخمس على خمسة أقسام، أم أنها مثل الزكاة وأن الآية لبيان المصارف ويمكن أن توضع الزكاة في مصرفٍ واحد، كقول جمهور أهل العلم في الزكاة، بمعنى مصارف الزكاة الثمانية، هل يلزم كل من يُخرج الزكاة أن يُقسمها ثمانية أقسام وأن يُخرج ثمن لقسم الفقراء وثلث لقسمة

قوله ﷺ: (فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَهُ شَدِيدَةً)

فِيهَا لُغَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: ضَمُّ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانُ النَّاءِ، وَأَصَحُّهُمَا وَأَشْهُرُهُمَا بِفَتْحِهَا جَمِيعًا،
(وَالْأُثَرَةُ) الْإِسْتِثَارُ بِالْمُشْتَرَكِ، أَيْ يَسْتَأْثِرُ عَلَيْكُمْ وَيُفَضِّلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢).

قوله ﷺ: (إِنَّ أُخْتَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)

إِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يُورِثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَآخَرِينَ (٣).

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ.

وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي تَوْرِيثَهُ (٤)، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِرْتِبَاطًا
وَقَرَابَةً، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِرْثِ (٥). وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَالْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي

إِفْشَاءِ سِرِّهِمْ بِحَضْرَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ)

قَالَ الْخَلِيلُ: هُوَ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: هُوَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ (١).

المساكين وضمن للمؤلفة قلوبهم وضمن للغارمين، وهكذا، لا يلزم ذلك، بل هذا في بيان مصارف الزكاة، فيمكن أن يجعلها كلها للفقراء، ويمكن أن يجعل زكاة ماله كله للغارم، ولا يلزم أن يُقسمها، وهذا هو الصحيح بلا شك، وكذلك في أمر الخمس، فلا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام، بل يمكن أن يجعل الإمام الخمس كله في شيء واحد، فالنبي ﷺ أخذ هذا المال وجعله في المصالح ومن ضمن المصالح تأليف القلوب، ولم يجعل شيئاً لباقي الأصناف والله أعلى وأعلم، أو لم يُعْطِهِمْ نفس القدر، وهذا الذي لا شك فيه لظاهر الأحاديث وهو أن للإمام أن يصرف الخمس فيما يراه في المصالح المذكورة، وله تفضيل الناس فيه على ما يراه.

(١) مع أن الأصل أنه يعطي الفقراء مقدماً ولكن قد يعطي بعض الأغنياء لمصلحة.

(٢) وهذه من معجزات النبي ﷺ، فإن الأنصار ﷺ استأثرت قريش عنهم وذلك بعد الخلافة الراشدة بكثير من الأمور العامة، خصوصاً في دولة بني أمية، ولم يُعْطُوا الأنصار حقهم، ولم يزل هذا الأمر والأنصار قد رضي أكثرهم، ولم يصبر بعضهم، وهذا معنى قول أنس (فَلَمْ نَصْبِرْ) يعني كُلُّنَا وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(٣) وهذا الذي نراه صحيحاً، وهو أنه إذا لم يوجد إلا ذوي الأرحام ولم يوجد عَصَبَةٌ ولم يوجد أصحاب فروض، فإن ذوي الأرحام يرثون.

(٤) بل كونه منهم يقتضي أنه أقرب من غيره وقد قال ﷺ (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

فهو أقرب وهو أولى بأن يرث من أن يرثه عموم المسلمين، والذي يقوله مالك والشافعي أنه يُردُّ إلى بيت المال.

(٥) نحن نقر أنه لم يتعرض للإرث في هذا الموطن، ولكن أشار إلى الوصف الجامع وهو أنه منهم، فهو يرثهم في انعدام العصبة وذوي الفروض.

وَفِيهِ: فَضِيلَةُ الْأَنْصَارِ وَرُجْحَانِهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَأِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَزْرَةَ) هُوَ بَعَيْنَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ) هُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَبِالْمَدِّ،

وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ جَمْعُ طَلِيقٍ، يُقَالُ ذَاكَ لِمَنْ أُطْلِقَ مِنْ إِسَارٍ أَوْ وَثَاقٍ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: قِيلَ لِمُسْلِمِي الْفَتْحِ؛ الطُّلُقَاءُ لِمَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِمْ (٢).

قَوْلُهُ: (وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ) وَقَالَ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (نَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَّغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ).

الرَّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي كُتُبِ الْمُغَازِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، عَشْرَةُ آلَافٍ شَهِدُوا الْفَتْحَ، وَأَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ انْصَافَ إِلَيْهِمْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (مَعَهُ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ)

قَالَ الْقَاضِي: قَوْلُهُ سِتَّةَ آلَافٍ وَهُمْ مِنَ الرََّاوِي عَنْ أَنَسٍ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَسٍ) هُوَ بِضَمِّ السَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ تَصْغِيرِ سِمَطٍ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَى مُجَنَّبَةٍ خَيْلَنَا خَالِدٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ النُّونِ

قَالَ شَمِرٌ: (الْمُجَنَّبَةُ) هِيَ الْكَتِيبَةُ مِنَ الْخَيْلِ الَّتِي تَأْخُذُ جَانِبَ الطَّرِيقِ الْأَيْمَنِ، وَهُمَا مُجَنَّبَتَانِ مَيْمَنَةٌ وَمَيْسَرَةٌ بِجَانِبَيْ الطَّرِيقِ وَالْقَلْبَ بَيْنَهُمَا.

قَوْلُهُ: (فَجَعَلْتُ خَيْلَنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا)

(١) فَقَوْلُهُ (لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ) أَيُ فُلُو كَانَ حَتَّى ضَيْقًا، لَسَلَكَ النَّبِيُّ ﷺ شِعْبَ الْأَنْصَارِ حَبَاهُمْ.

(٢) الْبَعْضُ يُضَعِّفُ هَذِهِ الْقِصَّةَ (أَذْهَبُوا فَاتَّخَذُوا الطُّلُقَاءَ) وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيثُ يَشْتَبِهُ صَحَّةَ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (أَذْهَبُوا فَاتَّخَذُوا الطُّلُقَاءَ) فَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَهْلَ مَكَّةَ وَقَالَ "مَا تَرَوْنَ أَنِّي صَانِعٌ بِكُمْ؟" قَالُوا: خَيْرًا، أَخَ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. قَالَ: "أَذْهَبُوا فَاتَّخَذُوا الطُّلُقَاءَ" سَنَنَ الْبَيْهَقِيُّ، فَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ شَهْرَتَهُ تُغْنِي عَنْهُ، وَهَذَا الشَّاهِدُ يُؤَكِّدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَطْلَقَهُمْ وَقَالَ (أَذْهَبُوا فَاتَّخَذُوا الطُّلُقَاءَ)، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْسَنَ لِهَذَا الشَّاهِدِ.

(٣) وَرَبِّهَا يَكُونُ الْوَهْمُ مِنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ عَادَةُ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِالطَّرُقِ الْأَوْثَقِ لِلْحَدِيثِ أَوَّلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ وَفِي بَعْضِهَا (تَلُوذ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (يَا لَ الْمُهَاجِرِينَ يَا لَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ: يَا لَ الْأَنْصَارِ يَا لَ الْأَنْصَارِ)
 هَكَذَا فِي جَمِيعِ النُّسخِ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ (يَا لَ) بِلَامٍ مَفْصُولَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَالْمَعْرُوفُ
 وَصْلُهَا بِلَامِ التَّعْرِيفِ الَّتِي بَعْدَهَا.
 قَوْلُهُ: (قَالَ أَنَسٌ: هَذَا حَدِيثٌ عَمِّيَّةٌ)
 هَذِهِ اللَّفْظَةُ ضَبَطُوهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَلَى أَوْجُهُ:
 -أَحَدَهَا (عَمِّيَّةٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَالْيَاءِ قَالَ الْقَاضِي: كَذَا رَوَيْنَا هَذَا
 الْحَرْفَ عَنْ عَامَّةِ شُيُوخِنَا، قَالَ: وَفُسِّرَ بِالشَّدَّةِ.
 -وَالثَّانِي: (عَمِّيَّةٌ) كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ.
 -وَالثَّلَاثُ: (عَمِّيَّةٌ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَبَعْدَهَا هَاءُ السَّكْتِ
 أَنِّي حَدَّثَنِي بِهِ عَمِّي، وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَعْنَاهُ عِنْدِي جَمَاعَتِي أَنِّي هَذَا
 حَدِيثُهُمْ^(١). قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ: (الْعَمَّ) الْجَمَاعَةُ، وَأَنْشَدَ عَلَيْهِ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي الْجُمُهرَةِ:
 أَفْنَيْتَ عَمًّا وَجُبِرْتَ عَمًّا، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا أَشْبَهَ بِالْحَدِيثِ.
 -وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ صَاحِبُ الْجَمْعِ
 بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَفُسِّرَ بِعُمُومَتِي، أَنِّي هَذَا حَدِيثَ فَضْلِ أَعْمَامِي، أَوْ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي
 حَدَّثَنِي بِهِ أَعْمَامِي: كَأَنَّهُ حَدَّثَ بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، ثُمَّ لَعَلَّهُ لَمْ يَضْبِطْ هَذَا الْمَوْضِعَ
 لَتَفَرَّقَ النَّاسُ فَحَدَّثَهُ بِهِ مِنْ شَهْدِهِ مِنْ أَعْمَامِهِ أَوْ جَمَاعَتِهِ الَّذِينَ شَهِدُوهُ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ:
 (قَالَ: قُلْنَا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).

(١) فقول أنس (هذا حديث عميَّة) أي أعمامي حدثوني به.

(٢) أي هذا الجزء الذي قالوا فيه (قُلْنَا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) كان هذا من حديث أعمامي الذين حضروا تلك الواقعة، والصحيح أن المهاجرين التفتوا إلى رسول الله ﷺ في أول من التفت، وأناس من أهل بيته ﷺ كانوا حوله لم يتركوه وحده، وقد نادى النبي ﷺ (باللمهاجرين) ونادى (بالأنصار) ونادى (يا أصحاب الشجرة) ونادى (يا أصحاب سورة البقرة)، وأما قوله في الرواية (وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ فَأَذْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ - قَالَ - فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءً لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) يعني من ضمن ما نادى به ندائين لم يكن بينهما نداء آخر «يَا لَ الْأَنْصَارِ يَا لَ الْأَنْصَارِ» فكانوا عن يمينه وعن شماله، وفيه سرعة استجابة الأنصار ﷺ لما نادى

قوله: (أَتَجْعَلُ نَهْيِي وَنَهْيَ الْعُبَيْدِ) (العُبَيْد) إسم فرسه (٢).

قوله: (يُقَوِّانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الرُّوَايَاتِ (مِرْدَاس) غَيْرَ مَضْرُوفٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ جَوَّزَ تَرْكَ الصَّرْفِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ فِي ضَرُورَةِ الشَّعْرِ.

قوله: (وَعَلَقَمَةُ بَنِ عِلَالَةٍ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَبِنَاءٍ مُثَلَّثَةٍ.

قوله: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ)

هُوَ بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ، مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّعِيرِ الْحَبِّ الْمَعْرُوفِ،

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو مُحَمَّدٍ، بَغْدَادِيٌّ سَكَنَ طَرْسُوسَ، رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدِ الصَّنْعَانِيِّ وَسُفْيَانَ، رُوِيَ عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَوْفٍ الْبَزْدَوِيُّ، وَابْنُهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ،

فيهم النبي ﷺ أي أمر العباس أن يُنادي وربما نادى بنفسه ﷺ مع نداء العباس، فرجعوا إليه بسرعة كما قال العباس في رواية البخاري: (فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقْرِ عَلَى أَوْلَادِهَا)، فرجع إليه المهاجرون الأوائل ورجع إليه الأنصار، وكان هناك من أهل بيته ﷺ قد أحاطوا به، وهذا والله أعلم من أجله قال النبي ﷺ (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) متفق عليه، فإن العباس وأبو سفيان بن الحارث وجماعة من أهل بيته، كانوا محيطين ببغلة ﷺ لم يتركوه أثناء هذه المعركة، وعاد إليه الأنصار سريعاً والمهاجرون، ففيه سبق المهاجرين والأنصار ﷺ وأنهم هم الذين يُعتمد عليهم عند الملاحم، ومن كان أعظم وأعمق إيماناً كان الثقة به أعظم عند اشتداد الأمر والله المستعان.

- وفي قوله في الطائف (ثُمَّ أَنْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَا هُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ) دليل على جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ فيها قبلها، لأنه معلوم أن النبي ﷺ فتح مكة في العشرين من رمضان ومكث فيها ثمانين ليلة أو تسعة عشرة ليلة، ثم بعد ذلك خرج إلى حنين ثم بعد ذلك إلى الطائف، فوقع حصار الطائف في ذي القعدة بلا شك، فهذا يدل على أن المشركين إذا استمر قتالهم إلى الشهر الحرام بعد أن بدأ في غير الشهر الحرام، شرع استمرار القتال.

(١) الفتاوى (٧٠١ ش/١٠٤ د)

(٢) وقوله (نهبي) أي الغنيمة؛ وهذه إنما كانت قسماً فعله النبي ﷺ على الراجح كما ذكرنا أنه من الخمس والله أعلى وأعلم، وبعض العلماء يقول هو من أصل الغنيمة وذكرنا أن الصحيح أنه من الخمس، لأن الخمس فيه مصالح المسلمين ومن ضمن ذلك تأليف قلوب (س / أين ذلك في الآية بند مصالح المسلمين؟) المؤلفه قلوبهم ومن يُخاف على إيمانه، وهؤلاء رؤساء في قبائلهم، فأبو سفيان وصفوان في قريش، وعيسنة بن حصن الفزاري من فزارة، والأقرع بن حابس التميمي من بني تميم، وعباس بن مرداس الشاعر المشهور، فذكر منزلة أبيه وأنه لم يكن دون آباء من أعطاهم مائة، وأخبر أنه لو خفصه اليوم، فلن يُرفع، فأتم له النبي ﷺ مائة من الإبل.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ثِقَةٌ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنْ أَحْوَالِهِ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمُقَدِّسِيُّ، وَذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ الْمَشْهُورِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مُخْتَصَرًا، وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقَدِّسِيُّ فِي كِتَابِهِ (رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ) فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيِّ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ فِي الزَّكَاةِ. وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا كُلَّهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي عِيَاضًا قَالَ: لَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدِ الشَّعِيرِيِّ فِي رِجَالِ الصَّحِيحِ وَلَا فِي غَيْرِهِمْ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَاكِمُ وَلَا الْبَاجِي وَلَا الْجَيَّانِيُّ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عَلَى رِجَالِ الصَّحِيحِ وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْمُؤْتَلَفِ وَالْمُخْتَلَفِ، وَلَا مِنْ أَصْحَابِ التَّقْيِيدِ، وَلَا ذَكَرُوا مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ غَيْرَ مَنْسُوبٍ أَصْلًا، وَبَسَطَ الْقَاضِي الْكَلَامَ فِي إِنْكَارِ هَذَا الْإِسْمِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الرَّوَاةِ أَحَدٌ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ، لَا فِي الصَّحِيحِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَضَمَّ إِلَيْهِ كَلَامًا عَجِيبًا، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ الْعَجَائِبِ، فَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ مَشْهُورٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسِ دِثَارُ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الشُّعَارُ) الثَّوْبُ الَّذِي يَلْبَسُ الْجَسَدَ (١)، وَ (الدِّثَارُ) فَوْقَهُ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: الْأَنْصَارُ هُمُ الْبِطَانَةُ وَالْخَاصَّةُ وَالْأَصْفِيَاءُ وَالصَّقُّ بِي مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، وَهَذَا مِنْ مَنَاقِبِهِمُ الظَّاهِرَةِ وَفَضَائِلِهِمُ الْبَاهِرَةِ (٢).

قَوْلُهُ: (فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَّرْفِ) هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُثَمَّلَةِ، وَهُوَ صَبْنُ أَحْمَرٍ يُصْبَغُ بِهِ الْجُلُودُ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: وَقَدْ يُسَمَّى الدَّمُ أَيْضًا صِرْفًا. قَوْلُهُ: (فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللَّهِ) (١)

(١) وهو ما يطلق عندنا الملابس الداخلية، وُسِمِي بذلك لأنه يُلبَسُ شعر الإنسان، والدثار ما فوق ذلك من لباس.

(٢) [الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسِ دِثَارُ] فسائر الناس من بقية القبائل أبعد عن رسول الله ﷺ، والأنصار أقرب إليه وهو بطانته وخاصته ﷺ، إلا أن الهجرة أفضل ولذلك قال (وَلَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ) أي لأحببت أن أكون أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وهذا فيه تفضيل المهاجرين على الأنصار وهو مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. -وسبق بيان معنى الأثرة وأن الأمراء وغيرهم، يستأثرون بالأموال والولايات دون الأنصار، وأمرهم النبي ﷺ أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض يوم القيامة.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : حُكْمُ الشَّرْعِ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ كَفَرَ وَقُتِلَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قُتِلَ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَفْهَم مِنْهُ الطَّعْنُ فِي النُّبُوَّةِ، وَإِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ، وَالْمُعَاصِي ضَرْبَانِ: كَبَائِرُ وَصَغَائِرُ، فَهُوَ ﷺ مَعْصُومٌ مِنَ الْكَبَائِرِ بِالْإِجْمَاعِ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِمْكَانِ وَقُوعِ الصَّغَائِرِ، وَمَنْ جَوَّزَهَا مَنَعَ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَى طَرِيقِ

(١) فهذا رجلٌ من المناققين قال هذه الكلمة الكفرية، وإن كان قد أظهر الرجوع عنها بعد ذلك والله أعلى وأعلم كما ستأتي الروايات الآتية.

-والذي يظهر أن النبي ﷺ قد أخبر بها أولاً، ثم بعد ذلك أتى الرجل فقال ذلك في وجهه، أو أنه من أصحابه، إن لم يكن هو نفس الرجل والله أعلى وأعلم، وهذا الكلام يدل على نفاق صاحبه ونفاقه قد ظهر، فلماذا لم يعاملهم النبي ﷺ بذلك؟ فأما من نُقِلَ عنه ذلك فيُحْتَمَلُ أنه لم تقم عليه البيعة من شهودٍ عدول، والرسول ﷺ إن علم صدق المبلغ وعلم أنهم قد قالوا ذلك، فإنه لا يحكم بعلمه، حتى يوجد شاهداً عدل بأن فلاناً قد ارتد عن الإسلام، وأما فيمن قال ذلك في وجهه، أنهم كانوا يظهرهم الرجوع عن ذلك والرضى بما قسم النبي ﷺ، وإلا فالقول أن ما شرعه الله ﷻ وما شرعه رسول الله ﷺ وبينه عن الله، ليس بعدل، فهذا كفرٌ بلا نزاع بين أهل العلم، ومن علم أن الرسول ﷺ قال قولاً وحكم حكماً فضلاً عن أنه في القرآن العظيم، ثم قال أن هذا ليس من العدل، وأن هذا جور، فضلاً عن أن يُتَّهَمَ بأكثر من ذلك، كمن يقول عن حدود الله ﷻ أنها وحشية أو أنها تخلفٌ ورجعية، أو أنها من بقايا القرون الوسطى ونحو ذلك، فإن هذا من الردة عن الإسلام صراحةً، ولا نزاع في ذلك، فهذا جحود للمعلوم من الدين بالضرورة من صفة العدل في هذه الشريعة؛ وكذلك أن يقول أن النبي ﷺ ما أراد وجهه الله ﷻ، وأنه إنما حابى الناس لأجل أمر الدنيا والعباد بالله، فإن هذا أيضاً من الردة والعباد بالله، وصاحبه منافق لأنه ما زال يتسبب إلى الإسلام، كما ذكرنا إما أن تكون البيعة لم تثبت، وإما أن يكون قد أظهر الرجوع، وكانت هناك مصلحة في عدم قتله والله أعلم.

- وقد يحتج به من يقول أن من ارتد بسب النبي ﷺ إن رجع لم يُقتل، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو الذي نراه صحيحاً في هذا الباب، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، ولكن لا تنفعه في أحكام الدنيا، فيتحتم قتله رعاية لحق النبي ﷺ، وأن النبي ﷺ كان من حقه أن يعفو عن حق نفسه، وأما نحن فليس من حقنا ذلك؛ والذي يظهر والله أعلى وأعلم، أن تحتّم القتل إنما هو لأجل الردة، فإذا تاب من رده، لم يتحتم قتله والله أعلم.

- فأذية النبي ﷺ أمرٌ محرم عظيم التحريم، ووجوب القتل من أجل ما تضمنته الأذية من الردة، وإلا فقد قال النبي ﷺ للرجل الذي تنخم في القبلة «إِنَّكَ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» سنن أبي داود، ولم يكن مع إيذاء النبي ﷺ ذلك مقتضياً لردته، وإنما كان جاهلاً أو متأولاً أو أثماً، على أي الأحوال، وعاصياً لله ﷻ فلم يتحتم قتله، والذي يتحتم قتله هو المرتد، فالنبي ﷺ لم يقتل هؤلاء الذين أظهروا نفاقهم لأجل المصالح العظيمة في ذلك كما ذكرنا وقد أظهروا الرجوع والله أعلم.

التَّقْيِص، وَحَيْثُ فَلَعَلَّهُ ﷺ لَمْ يُعَاقِبْ هَذَا الْقَائِلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا نَقَلَهُ عَنْهُ وَاحِدٌ، وَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ لَا يُرَاقِبُ بِهَا الدَّمُ.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا التَّأْوِيلُ بَاطِلٌ يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ: اِعْدِلْ يَا مُحَمَّدٌ، وَاتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدٌ، وَخَاطَبُهُ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ بِحَضْرَةِ الْمَلَأِ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عُمَرُ وَخَالِدُ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَتْلِهِ، فَقَالَ: "مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" فَهَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ، وَسَلَّكَ مَعَهُ مَسْلَكَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ آذَوْهُ، وَسَمِعَ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ مَا كَرِهَهُ، لَكِنَّهُ صَبَرَ اسْتِيقَاءً لِانْقِيَادِهِمْ وَتَأْلِيفًا لِغَيْرِهِمْ، لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فَيَنْفِرُوا، وَقَدْ رَأَى النَّاسُ هَذَا الصَّنْفَ فِي جَمَاعَتِهِمْ وَعَدُوَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ^(١).

٤٨ - باب ذكر الخوارج وصفاتهم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَةً مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي تَوْبٍ بِلَالٍ فَضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَيْضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَغْدِلُ لَقَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنْ هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيُّ ﷺ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تَرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(١) وهذا مع ما ذكرنا من احتمال إظهار الرجوع، كما ستأتي الروايات أن الرجل لما قال له النبي ﷺ ما قال سكت، فيظهر أنه أقر بقسمة النبي ﷺ وأنها عادلة، فإظهار ذلك مع كونه في باطنه من المنافقين والله أعلم.

فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَاسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ غُلَاةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي بَهَانَ - قَالَ - فَغَضِبْتُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَنْعِطِي صَنَادِيدَ تَجْدٍ (١) وَدَعْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ» فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِي الْجَبِينِ مَخْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ إِنَّ عَصِيئَهُ أَيُّمُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تُأْمَنُونِي» قَالَ ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ - يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ ضِضِّي هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ لَئِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». [الصناديد: جمع صناديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب، الضضي: النسل، الكث: الكثيف].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بَذْهَبَةً فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تَحْصَلْ مِنْ تَرَابِهَا - قَالَ - فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَاسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّائِغِ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ غُلَاةَ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفِيلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كَمَا تَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ - قَالَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ - . فَقَالَ «أَلَا تُأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مِنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً». قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُ اللَّحْيَةِ مَخْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ. فَقَالَ «وَيْلَكَ أَوْلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ». قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ «لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي». قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ أَنْ أَتَقَبَّ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشَقُّ بِطُوبِهِمْ». قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٌّ فَقَالَ «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِضِّي هَذَا قَوْمٌ يَكُونُ كِتَابُ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ - قَالَ أَظْنَتُهُ قَالَ - لَئِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ

(١) وذلك ليس كما قال هذا الرجل المنافق وإنما قالوها من باب ما قالها الأنصار ﷺ من باب الدلالة على أنهم أهل النبي ﷺ وقبيلته وأحبوا أن يكون لهم نصيب.

قَتَلَ ثَمُودَ . [تَحْصُلُ: تَسْتَخْلَصُ، الْمَشْرِفُ: مَرْتَفَعُ الْوَجْهَيْنِ، الْمَقْرُوظُ: جِلْدٌ مَدْبُوعٌ بِالْقَرْظِ وَهُوَ شَجَرٌ يَدْبَغُ بِهِ].

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَعَلَقَمَةُ بْنُ عَلَاةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطَّفِيلِ وَقَالَ نَاتَى الْجَبْهَةَ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِرٌ. وَزَادَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ « لَا ». قَالَ ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ « لَا ». فَقَالَ « إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِضِّي هَذَا قَوْمٌ يَكُونُ كِتَابُ اللَّهِ لَنَا رَطْبًا - وَقَالَ قَالَ عُمَارَةُ حَسْبُهُ قَالَ « لَنْ أَدْرِكُهُمْ لِأَقْتُلَهُمْ قَتَلَ ثَمُودَ ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلَقَمَةُ بْنُ عَلَاةٍ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفِيلِ. وَقَالَ نَاشِرٌ الْجَبْهَةَ. كَرَوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ. وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِضِّي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ « لَنْ أَدْرِكُهُمْ لِأَقْتُلَهُمْ قَتَلَ ثَمُودَ ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهَا قَالَ لَا أَدْرِي مِنَ الْحَرُورِيِّ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ يَحْفَرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِرُ حُلُوفَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَسْمَارِي فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ ». [الرِصَافُ: جَمْعُ رِصْفَةٍ وَهُوَ مَدْخَلُ النَّصْلِ فِي السَّهْمِ، الْفُوقَةُ: مَوْضِعُ الْوَتَرِ مِنَ السَّهْمِ].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَنَا هُوَ الْخُوَيْصِرَةُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « وَبِكَ وَمَنْ

يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْتَرُّ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى تَصْلِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ تَمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ تَمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُوَ الْقَدْحُ - تَمَّ يَنْظُرُ إِلَى قَدْزِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالْدَّمَ . أَيُّهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عِضْدِيهِ مِثْلُ تَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلِ الْبُضْعَةِ تَدْرُدُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ » . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فُوجِدَ فَأَتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي نَعْتُ . [تدردر: ترجرج تجيء وتذهب، القدح: خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى، القذذ: جمع قذة وهي ريش السهم].

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيَمَاهُمْ التَّحَالُقُ قَالَ « هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ أَسْرَرِ الْخَلْقِ - يَمْلَهُمْ أَذَى الطَّائِفِينَ إِلَى الْحَقِّ » . قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا « الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ الْغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً » . قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ قَلَمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْخُدَّائِيُّ - حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفِينَ بِالْحَقِّ » . [المارقة: طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته].

حَدَّثَنَا أَبُو الْبَرِّعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ » .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفِينَ بِالْحَقِّ » .

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الصَّحَّاحِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ.

قوله ﷺ: (وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ)

رُويَ بِفَتْحِ التَّاءِ فِي (خَبْتُ وَخَسِرْتُ) وَبِضْمِهِمَا فِيهِمَا، وَمَعْنَى الضَّمِّ ظَاهِرٌ^(١)، وَتَقْدِيرُ الْفَتْحِ: خَبْتُ أَنْتَ أَيُّهَا التَّابِعُ إِذَا كُنْتُ لَا أَعْدِلُ لِكَوْنِكَ تَابِعًا وَمُقْتَدِيًا بِمَنْ لَا يَعْدِلُ، وَالْفَتْحُ أَشْهُرُ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ) وَفِي رَوَايَاتٍ أُخَرُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَأْذَنَ فِي قَتْلِهِ لَيْسَ فِيهِمَا تَعَارُضٌ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتَأْذَنَ فِيهِ.

(١) وهذا مستحيل أن يكون النبي ﷺ قد خاب وخسر، بل قد أفلح ورشد ﷺ وفاز الفوز العظيم.
(٢) أي إذا كنت تابعاً لمن لا يعدل، هذا الذي فهمه من السياق وهذا الذي تؤكد الروايات الآتية، أن هذا الكلام مفهومه: اعدل فإنك لم تعدل، وقد فهم ذلك النبي ﷺ ومن معه، ويحتمل أن يقال أن هذا المفهوم لم يُصرح به الرجل، ولذلك لم يقتله النبي ﷺ وإنما عَرَّضَ ولم يُصرح؛ فقوله "يا محمد اعدل" ليس فيها التصريح بأنه لم يعدل ولكنه مفهوم الكلام، ولكن لما كان محتملاً لم يُقتل من أجل ذلك، والنبي ﷺ كما ذكرنا لا يحكم بعلمه، وهو قد علم أن الرجل قصد ذلك، ولكن الروايات الآتية مصرحة أن هذا الرجل قال له أنه لم يعدل. - والأعراب هم الذين يقولون "يا محمد" ومنهم مسلمون وليس من أجل هذا يكفر، وإنما يكفر لأجل اعتقاد عدم العدل والله أعلم.

- وفيه تحمل النبي ﷺ الأذى حيث قال في الرواية الماضية «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مَنْ هَذَا فَصَبَرَ»، فالنبي ﷺ اقتدى بموسى عليه السلام في الصبر على الأذى الذي سمعه، كما أن بني إسرائيل آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، واتهموه بأنواع من التهم والعياذ بالله.

- المرتد يتحتم قتله كما ذكرنا، وإنما إذا أظهر الرجوع، فإنه يمتنع قتله والله أعلم.
- الصحابي الذي بلغ للنبي ﷺ هذه الكلمة، هل كان نهما؟ لا، بل كان ناصحاً لرسول الله ﷺ، لأن معرفة هؤلاء المنافقين مصلحة عظيمة للحذر منهم وعدم توليتهم الولايات ونحو ذلك، فالنبي ﷺ إيلاعه بمثل ذلك كانت مصلحة راجحة، وقد استفدنا استفادات عظيمة من إيلاع هذا الصحابي الجليل النبي ﷺ هذه الكلمة، لأنه ما قصد الإفساد وإنما قصد الإصلاح بمعرفة المنافقين، ومعرفة المنافقين من خلال صفاتهم وأعمالهم وأقوالهم حتى يحذر المسلمون منهم، أمرٌ من أعظم الأمور أهمية.

قوله ﷺ: (يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ)

قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ: لَا تَفْقَهُهُ قُلُوبُهُمْ وَلَا يَتَّبِعُونَ بِمَا تَلَّوْا مِنْهُ، وَلَا هُمْ حَظَّ سِوَى تِلَاوَةِ الْفَمِ وَالْحُنْجَرَةِ وَالْحُلُقِ إِذْ بِهِمَا تَقْطِيعُ الْحُرُوفِ،

الثَّانِي: مَعْنَاهُ: لَا يَصْعَدُ لَهُمْ عَمَلٌ وَلَا تِلَاوَةٌ وَلَا يُتَقَبَّلُ ^(١).

قوله ﷺ: (يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ).

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ)

قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ: يَخْرُجُونَ مِنْهُ خُرُوجَ السَّهْمِ إِذَا نَفَذَ الصَّيْدُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْهُ، وَ (الرَّمِيَّةُ) هِيَ الصَّيْدُ الْمُرْمِيَّ، وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٌ.

قَالَ: وَ (الدِّينَ) هُنَا هُوَ الْإِسْلَامُ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الطَّاعَةُ أَيْ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ ^(٢).

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ يُكْفَرُ الْخَوَارِجَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَالَ الْمَازِرِيُّ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ، قَالَ: وَقَدْ كَادَتْ هَذِهِ الْمُسْأَلَةُ تَكُونُ أَشَدَّ إِشْكَالًا مِنْ سَائِرِ الْمُسَائِلِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْمُعَالِي ^(٣) وَقَدْ رَغَبَ إِلَيْهِ الْفَقِيه عَبْدُ الْحَقِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَرَهَّبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ الْغَلَطَ فِيهَا يَضَعُوبُ مَوْقِعُهُ؛ لِأَنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ مِنْهَا عَظِيمٌ فِي الدِّينِ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهَا قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ ^(٤).

(١) القولان لا شك أنهما قريران من جهة المعنى، وقوله (لا يجاوز حناجرهم) أي لا يقبل منهم رغم كثرة والله أعلم، وأما عدم فهمهم، فهو حاصل، فكل المعنيين حصوله في هؤلاء المنافقين صحيح، وذلك أنهم لا يفقهونه ولا يتبعون به ولا يقبل منهم لأنهم يريدون به وجه الله ﷻ.

(٢) هذا ليس بظاهر، فروايات الحديث المتعددة كأنها نص في أن المقصود بالدين هو الإسلام، لأن الروايات (يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ) ولم يقل يمرقون من طاعة الإمام.

(٣) وهو الإمام الجويني.

(٤) وهو أحد كبار الأشاعرة، وهو من أقربهم إلى مذاهب أهل السنة في الجملة.

وَنَاهِيكَ بِهِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، وَأَشَارَ ابْنُ الْبَاقِلَانِي إِلَى أَنَّهَا مِنْ الْمُعَوِّضَاتِ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْكَفْرِ، وَإِنَّمَا قَالُوا أَقْوَالًا تُؤَدِّي إِلَيْهِ، وَأَنَا أَكْشِفُ لَكَ نَكْتَةَ الْخِلَافِ وَسَبَبَ الْإِشْكَالِ:

وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَرِيَّ مَثَلًا يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ، وَحَيٌّ وَلَا حَيَاةَ لَهُ^(١). يُوقِعُ الْإِلْتِيَّاسَ فِي تَكْفِيرِهِ؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا مِنْ دَيْنِ الْأُمَّةِ ضَرُورَةَ أَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِحَيٍّ وَلَا عَالِمٍ كَانَ كَافِرًا، وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى اسْتِحَالَةِ كَوْنِ الْعَالَمِ لَا عِلْمَ لَهُ، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ الْمُعْتَرِيَّ إِذَا نَفَى الْعِلْمَ نَفَى أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا، وَذَلِكَ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَنْفَعُهُ اعْتِرَافُهُ بِأَنَّهُ عَالِمٌ مَعَ نَفْيِهِ أَصْلَ الْعِلْمِ، أَوْ نَقُولُ قَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ، وَإِنْكَارَهُ الْعِلْمَ لَا يُكْفِّرُهُ، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَالِمٍ، فَهَذَا مَوْضِعُ الْإِشْكَالِ^(٢). هَذَا كَلَامُ الْمَازِرِيِّ.

(١) لأنه يُثَبَّتُ الْإِسْمُ دُونَ الصِّفَةِ، فَيُفْرَقُ بَيْنَ الْإِسْمِ وَالصِّفَةِ، وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ فِي الْحَقِيقَةِ ذَهْنِيَّةٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُفْرَقَ فِي الْخَارِجِ، فَكَلَامُهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ نَفْيُ الْإِسْمِ وَنَفْيُ مَعْنَاهُ، وَلَكِنْهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِنَفْيِ الْإِسْمِ، وَلَكِنْ هَذَا الْأَمْرُ فِي حَقِيقَتِهِ كُفْرٌ وَهُوَ أَنْ يَنْفِي مَثَلًا صِفَةَ الْعِلْمِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ مَنْ يَقُولُ "لَا عِلْمَ لَهُ" مِثْلُهُ مَنْ يَقُولُ "لَيْسَ بِعَالِمٍ"، وَلَكِنْ لِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِسْمِ وَالصِّفَةِ، وَهِيَ كَمَا ذَكَرْنَا تَفْرِقَةَ ذَهْنِيَّةً، بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ وَالذَّهْنَ الْإِنْسَانِيَّ هُوَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الذَّاتِ وَبَيْنَ الصِّفَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِهَا هَذِهِ الذَّاتِ، فَيُمَيِّزُ بَيْنَ صِفَةِ الْعِلْمِ وَالذَّاتِ الْمَوْصُوفَةِ بِهَا، لَكِنْ فِي الْخَارِجِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى عِلْمًا بِغَيْرِ ذَاتٍ مَوْصُوفَةٍ بِالْعِلْمِ، وَلَا حَيَاةً مُنْفَرَدَةً، بَلْ تَجِدُ عَالِمًا أَوْ حَيًّا مُتَصِفًا بِهَذَا.

(٢) بِالطَّبَعِ إِلَى الْآنَ هُوَ لَمْ يَحُلْ الْإِشْكَالَ، وَلَكِنْ هُوَ يُبَيِّنُ: لِمَاذَا هُوَ مُشْكَلٌ؟ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ: هَلْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ؟ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَلْزَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْكَفْرَ، فَهَلْ يَكُونُ قَائِلًا بِهِ؟ أَمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَزِمْ بِهَذَا اللَّازِمِ، وَالتَّزَمِ التَّنَاقُضِ، أَوْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، لَمْ يَكُنْ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ.

— وَاحِدٌ كَلَامُهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْكَفْرَ، وَلَكِنْ عِنْدَمَا قِيلَ لَهُ يَلْزَمُكَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ هَذَا الْكَفْرَ، فَيَقُولُ أَنَا لَا أَلْتَزِمُ بِذَلِكَ، أَنَا لَا أَقُولُ ذَلِكَ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْتَزِمُ التَّنَاقُضَ، فَيَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُخَالَفَ لَهُ، هَلْ يَعْتَبَرُ أَنْ لَازِمُ مَذْهَبِهِ هُوَ مَذْهَبٌ لَهُ وَيُعَامَلُهُ بِنَاءً عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

● جَمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ إِلَّا أَنْ يَلْتَزِمَهُ صَاحِبُهُ، وَإِذَا لَمْ يَلْتَزِمَهُ، فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ التَّزَمِ التَّنَاقُضِ، أَيُّ قَالَ أَنَا غُلَطَانٌ وَأَنَا مُتَنَاقِضٌ وَهَذَا أَقْصَى مَا يُمْكِنُ، وَالبَعْضُ قَدْ يَمْنَعُ التَّلَازِمَ، فَيَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَلَامِي هَذَا الْكَلَامُ، كَرَدُ أَهْلِ السَّنَةِ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ عِنْدَمَا يَقُولُونَ لِأَهْلِ السَّنَةِ يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، أَنَّ السَّمَاءَ تَحْوِيهِ وَهَذَا كُفْرٌ، فَنَقُولُ أَنَّ هَذَا لَا يَلْزَمُنَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَنَحْنُ نَقُولُ "يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةُ"، وَهَذَا مِثَالٌ فِي أَنَّنَا نَمْتَنِعُ مِنَ التَّزَامِ هَذَا اللَّازِمِ، وَكَذَا الْمُعْتَرِيَّ يَمْنَعُ التَّلَازِمَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ لَازِمٌ لَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَوْلٌ بَاطِلٌ وَلَا بَدَأَ أَنْ يَكُونَ لَازِمَ الْحَقِّ حَقًّا، وَلَازِمَ الْبَاطِلِ لَا بَدَأَ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا.

✽ فالخلاصة في هذه المسألة أن هناك فرق بين أن يقول الإنسان كلاماً حقيقته الكفر ولكنه لم يُصرح بها ولم يلتزم ما يُناقض التوحيد مباشرة، فهذا لا يُكفر حتى تُقام عليه الحجة ويُبين له الأمر، فإما أن يلتزم الكفر فيكفر، وإما أن يرجع عن قوله، فيكون قد رجع عن القول الباطل، وأما قبل ذلك فلا يُكفر، وهذا مرده إلى الفرق بين النوع والعين، ومثال ذلك: من يقول "مدديا سيدي فلان" فنحن نقول أن هذا القول كفر، لماذا؟ لأن هذا دعاء والدعاء هو العبادة وعبادة غير الله شرك وكفر لأنه يناقض "لا إله إلا الله"، هذا الرجل الذي يقول "مدديا سيدي فلان" يقول في نفس الوقت "لا إله إلا الله"، ولو قلت له أتعبد البدوي؟ يقول أعوذ بالله أنا لا أعبد إلا الله، فهو لم يلتزم لازم كلامه، إذاً هو متناقض، وعندما نقيم عليه الحجة، يقول: لا الدعاء ليس عبادة، فنأتي له بالأدلة التي تُثبت له أن الدعاء عبادة، فالنبي ﷺ يقول "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ"، ثُمَّ قَرَأَ: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) [غافر/٦٠] ((ت) ٣٢٤٧، (د) ١٤٧٩، (ج) ٣٨٢٨، (حم) ١٨٣٧٨، انظر صحيح الجامع: ٣٤٠٧، صحيح الترغيب والترهيب: ١٦٢٧) ويقول ﷺ (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) ✽ وإذا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ)، فهذا الرجل بعد هذا إما أن يرجع عن دعاء غير الله وإما أن يلتزم ويقول أنا أعبد فلان، فلو التزم الكفر كفر، لأن وضوح مسألة أنا أعبد غير الله ليست كوضوح مسألة "مدديا سيدي فلان"، مع أن "مدديا سيدي فلان" معناها أنه يعبد غير الله، ولهذا لماذا هناك فرق بين النوع والعين؟ لأن كفر النوع هو أن القول قول كفري وعامة أقوال أهل البدع في الاعتقاد أقوال كفرية، ولكنها ليست صريحة في نقض أصل الدين الذي هو "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" التي بُعث بها النبي ﷺ وأمر بقتال الناس عليها، فمناقضة هذه الأقوال ليست صريحة كصرحة من قال أن هناك إله غير الله، أو من كذب محمداً ﷺ ولم يقل أنه رسول الله، ولذلك معنى إقامة الحجة، أننا نوضح لمن نقيم عليه الحجة أن كلامك هذا يساوي في النهاية (قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ)) فهل تجد هذه اللفظة مثلها في الوضوح أم لا؟ فهي في الحقيقة لازمة منها فقولهم (اجْعَلْ لَنَا هَذِهِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لِلْكَفَّارِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ) فالنبي ﷺ قد أقسم أن هذا مثل هذا، ومع ذلك لم يكفرهم لأن وضوح هذا ليس كوضوح هذا، وهذه فائدة البيان، ولما بين لهم رجعوا، ولذا فإن هناك فرق بين أن هذه الكلمة كفر وبين أن قائلها ليس بكافر لأنه لم يلتزم لازمها، "فاجْعَلْ لَنَا هَذِهِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ" يلزم منها "اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا" والرسول ﷺ قد أقسم أن هذا مثل هذا، ولكن لأن "اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا" واضحة جداً وفيها نقض "لا إله إلا الله"، والأخرى ليست بهذا الوضوح ولكن يلزم منها ذلك، فلم يلزمهم النبي ﷺ بلازم كلامهم طالما لم يلتزموه وبين لهم، فإن أصرروا بعد البيان على التزام هذا القول بعد حصول البيان، إذاً هم يُصرون على التزام "اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا" فطالما أنهم أصرروا على الشرك والكفر فيلزمهم الكفر، أما لو رجعوا فقد زالت عنهم التهمة، وفي الحقيقة أنه تبيّن أنهم ليسوا كفاراً، لأنهم لم يكونوا قد كفروا مباشرة بمجرد قولهم "اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا".

- ولذلك نقول كل من نطق بكلمة كفر، يلزم منها الكفر، ولكنها ليست بينة فلم يشتهر العلم بها أنها من الدين بحيث يكون من كذب بها أو خالفها يكون مكذباً أو مخالفاً للدين، لا يُكفر حتى تبلغه الحجة التفصيلية التي يخرج مخالفاً من الملة.

- وإقامة الحجة معناها إزالة الشبهة بطريقة يفهمها مثله، فلو أن إنسان بلغ الحجة بطريقة يفهمها مثله ولكن نتيجة إعراضه عن الفهم تقليداً للأباء والأجداد، فلا عبرة بفهمه، فالعبرة بفهم مثله، ولذلك يقول العلماء "إذا كان لا يجهلها مثله" فلم يشترطوا أنه شخصياً لا بد أن يفهمها، فلم يشترط أهل العلم من أهل السنة أنه لا بد أن

يكون الكافر معانداً، فليس شرطاً أن يصل إلى درجة العناد، بل لا بد أن تصله الحجة بطريقة يفهمها من هو مثله في اللسان في اللغة في درجة الفهم حتى يستوعب هذه المسألة ومن مثله، وهو لا يريد أن يفهم، فلا عبرة بكونه يصير.

- ولذا الخلاصة في تفسيق أهل البدع من الخوارج من المعتزلة، فحقيقة المسألة كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية: أن هؤلاء أقوالهم أقوال كفرية وكذلك كثير من أفعالهم وعقائدهم هي كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تُقام عليه الحجة الرسالية؛ ومعنى إقامة الحجة أن يرفع المسألة في حقه من كونها مشتبهة لا تناقض "لا إله إلا الله" في زعمه، إلى مسألة يُقطع فيها أنه يُناقض "لا إله إلا الله"، محمد رسول الله"، فإذا التزم بعد ذلك، أو إذا أصر بعد ذلك فهو كافر، ولذلك نقول هناك فرق بين النوع والعين، فأقول أهل البدع أقوال كفرية وأعيانهم لا يكفرون حتى تُقام عليهم الحجة، فهذا الكلام مأخوذ من فعل النبي ﷺ ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم الخوارج.

- فظاهر الأحاديث (يَمُرُّونَ مِنْهُ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) ظاهر في التكفير، ولكن لماذا لم يُعاملهم الصحابة رضي الله عنهم كذلك؟ لأجل أن هؤلاء كان عندهم شبهات، وقتال الصحابة رضي الله عنهم لهم دليل على استحقاقهم للعقوبة في الدنيا والآخرة، وامتنعوا من تكفيرهم لوجود العذر بالجهل والتأويل، وأنه رغم وقوع مناظرات في أمور معينة، رجع كثير منهم وبقيت شبهات، لكن لما كان الأمر مرتبطاً بقتال، قاتلوهم، لأنهم أصبحوا طائفة ممتعة ببعضها ومجتمعة على القتال، وغالباً هذا الاجتماع يمنع من حصول المناظرات والعلم، بحيث تستطيع على الواحد منهم أن تجزم بإقامة الحجة، ولما كان وجود بعض هؤلاء ممن يجهل ويتأول وهو في باطنه ليس كافراً وليس منافقاً، امتنع تكفيرهم بالعموم، فهناك فرق بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالنوع، وهذه مسألة خطيرة جداً يقع فيها كثير من المخالفين في عصرنا، فمعنى التكفير بالعموم القول بأن هذه الطائفة كلها كافرة، غير أن نقول كلامهم كلام كفر، ولكن يُحتمل أن بعض الأحاد لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه، ولا يزال هناك موانع من موانع التكفير موجودة عنده، فهنا نمتنع من التكفير بالعموم، بخلاف طوائف أخرى تُكفر بالعموم، فالتكفير بالعموم تكفير عام عيني، مثل الطائفة البهائية والطائفة الدرزية والطائفة الإسماعيلية، فهذه طوائف متسبة إلى الإسلام، ونقول عليهم أنهم كفار نوعاً وعيناً وهو الكفر بالعموم، فأبي واحد دُرزي أي واحد بهائي كافر خارج من الملة، ولا نقول في هذا أن يحتاج إقامة حجة، وذلك لأن الحجة مقامة فعلاً، لأن هذا الأمر يبين صريح البيان عند أهل الإسلام، وهو قد انتشر علمه وسط جميع المسلمين بحيث نجزم أن هذا قد وصلهم عن أهل الإسلام، وكونه يتأول تأويل يُخالف المعلوم من الدين بالضرورة، لا يُعتبر تأويله، لأن التأويل مراتب:

- فهناك تأويل يخالف للمعلوم من الدين بالضرورة: مثل تأويل الدرزي الذين يقولون أن الحاكم بأمر الله هو الله ويزعموا أنهم يقولون بالقرآن وبالرسول ﷺ ولكن يقولون أن المسلمين لا يفهمونه، ومعلوم من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام بما لا يمكن أن يحتمل أن يجهله أحد، أنهم نقلوا عن سبقهم عن سبقهم عن رسول الله ﷺ أنه دعى إلى "لا إله إلا الله" وأن الله ليس شخصاً بعينه، ولذلك الذين يقولون بالحلول والاتحاد، فمن يقول الرسول هو الله والله هو الرسول، كفر بلا نزاع نوعاً وعيناً، لأنه لو تأول أي تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فالحجة بينة تمام البيان.

- وهناك تأويل يخالف للمجمع عليه والمقطوع به ولكن غير معلوم من الدين بالضرورة، مثل المسائل التي تكون مشهورة فقط عند أهل العلم، لكن عامة المسلمين يجهلون مثل مسألة خلق القرآن، فلو سألت عوام

المسلمين عن الصلوات الخمس، فسوف يقولون بأنها فرض، ولذا لو أتى أحد وقال الصلاة ليست فرضاً، فقلت له لماذا هي ليست فرض؟ فقال لأنني قلت خمسة أسماء من أسماء أهل البيت، فهذه هي الصلاة، ولو جاء أحد وقال صوم رمضان ليس فرضاً، والمسلمون في كل العالم حتى الكفرة يعرفون بفرضية صوم رمضان عند المسلمين، فلو جاء أحد وقال صوم رمضان الحقيقي أن أمسك عن الكلام في موضوعات معينة لا أقولها للجهلة أمثالكم، أو الصوم لأناس لم يصلوا إلى اليقين بعد أما الذين وصلوا لليقين فلا صوم عليهم، فهذا تأويل لقوله تعالى (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) فهذا التأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، لأن صوم رمضان فرض عند من يشرب الخمر يعرف أن شهر رمضان يصومه المسلمون فضلاً عن غيرهم، ولذلك لا يعتد بهذا التأويل، أما لو سألت العامي هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فسوف يقول لك لا أعرف وهذه حقيقة، ولكن لو سألت طلاب العلم من أهل السنة سيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فضلاً عن العلماء، فالعلماء كلهم جازمين أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن هذه المسألة لا يعرفها كل أحد، ولذا كون القائل يقول القرآن مخلوق سوف تصل به هذه الكلمة للكفر لإنكار أن الله يتكلم، فرغم أن هذه المسألة مجمع عليها إلا أنها ليست مشهور كشهرة وجوب الصلوات الخمس، وليست في الشهرة كإله إلا الله محمد رسول الله، وأن محمد خاتم الأنبياء والرسل، ولذا لو جاء أحد وقال هناك قرآن نزل بعد القرآن اسمه الأقدس وهو كتاب البهائية، فالبهاء ألف كتاب وسماه الأقدس وقال أنه أوحى إلي، المسلمون كلهم يجزمون ويقطعون أن القرآن كلام الله وهو آخر الكتب وأنه لا رسول بعد النبي ﷺ وأن كل دعوة للنبوّة بعده فهي كذب وكفر وشرك، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك قلنا أن البهائية كفار نوعاً وعيناً بالعموم، فأبي واحد يقول أنه بهائي ويعتقد في الأقدس وأن البهاء رسول بعد الرسول ﷺ والقاديانية مثلهم، فكل هؤلاء كفرة كطائفة ككل؛ بخلاف المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، بخلاف الشيعة الرافضة مثلاً الذين يقولون كلاماً يلزم منه أن الأئمة آلهة، ولكن لم يُصرحوا أنهم آلهة، فمن يقول أن للأئمة أحوالاً مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمقتضى هذا الكلام أنهم أعلى من الأنبياء وزيادة وأعلى من الرسل، وهذا الكلام أشد من يقول هناك رسول بعد الرسول ﷺ، وإن كان صاحبه يقول أن النبي ﷺ خاتم الأنبياء، ولو جاء واحد بهائي عنده سوف يكفره، فالشيعة الرافضة يكفرون البهائية، رغم أن كلامهم ربما يكون أشد، لأنه يقول عن نفسه رسول فصرّح، لأن مناقضة أن البهاء رسول "لمحمد رسول الله" وأن محمد خاتم النبيين، ظاهرة جداً لا تحتل، بخلاف، من يقول أن لهم أحوال مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا الكلام كلام كفر قطعاً وغلو، ولكن يجب إقامة الحجة، مع أن من عوامهم ربما لا يعرف هذه الكلمة ولا سمعها، ولا يعتقدونها، ولذلك نقول هؤلاء الطوائف أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين حتى تُقام عليه الحجة، وبالتالي فلا يصح أن يكفروا بالعموم، لاحتمال وجود بعض الناس الجهلة ومتأولين تأويل يخالف المقطوع به الغير معلوم من الدين بالضرورة، وهي الدرجة الثانية والتي صاروا بها من أهل البدع وليسوا كفار عينا، فنحن نقطع بطلان كلامهم، فمثلاً تكفير الخوارج لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فنحن نجزم ونقطع بعدم كفر علي بن أبي طالب، وأن الذي يكفر علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، فإنه يكذب بالرسول ﷺ في الحقيقة، فهذا لازم كلامه ولازم مذهبه، فنحن نجزم ونقطع أن الرسول ﷺ شهد لعلي عليه السلام بالجنة، وهم يقولون عنه أنه كافر مخلد في النار، فهذا الكلام كلام كفر في الحقيقة، ومثله تكفير الرافضة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فنحن نجزم أن كلامهم هذا تكذيب للرسول ﷺ، ولكنهم في الحقيقة في باطنهم ليسوا معتقدين أن الرسول كذاب، فلذا هذا هو لازم المذهب، ولا يلزم أن أعامله به حتى أقيم عليه الحجة وأن الرسول ﷺ قال ذلك، وأوضح له أدلة القرآن والسنة في فضل أبي

بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والأدلة المتواترة والمستفيضة، ولو أصر بعد ذلك يكون كافراً، لأنه يلزم منه تكذيب الرسول ﷺ ويكذب القرآن، لأن الله ﻋَﻠَﻤَ قد مدح هؤلاء الصحابة في القرآن، فلازم كلامهم تكذيب القرآن، فلو أصر على مذهبه فهو بذلك يكذب القرآن، وقبل أن نقيم عليهم الحجة وخصوصاً إذا كانوا طائفة عوامهم وقادتهم ممنعين ببعضهم يقاتلون المسلمين، فإنهم يقاتلون طائفة ممتنعة، مثلما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج ولكن لم يعاملهم معاملة الكفار، وأما الواحد منهم، فيؤتى ويُناقش ويُقام عليه الحجة، فلو أصر يكون كافراً وإذا لم يُصر ولم تقم عليه الحجة بعد، فلا بد وأن يُنظر في أمره بعد، ولذلك لما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وبقي أفراد منهم فرّقهم في القبائل، ومنع من أن يجتمعوا مع بعضهم مرة ثانية، وأمر أهلهم أن يعلموهم ويفقهوهم في الدين، لأجل أن يمنع بدعتهم مرة ثانية، وفي أول ظهورهم مع إظهارهم كلامهم الفطيع هذا في تكفير علي بن أبي طالب، وقولهم إن الحكم إلا لله وأن علي رضي الله عنه مشرك لأنه أقام حكمين، أقام عليهم الحجج ولم يكفرهم ابتداءً، ولا حتى عندما قاتلوه، ولكن عاملهم من أجل وجود التأويل والشبهة، فمنع ذلك من تكفيرهم، ولأجل احتمال أن بعضهم لا يقصد حقيقة الكفر ولا يريد الكفر، وإنما هو جاهل ومتأول كما ذكرنا امتنع تكفيرهم بالعموم وإن كانت أقوالهم أقوال كفرية والله أعلى وأعلم.

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه الْحُرُورِيُّ، قَالُوا: مَنِ هُوَ لَا يَأْمُرُ الْمُؤْمِنِينَ أَكْفَارًا هُمْ؟ قَالَ: «مَنْ الْكُفْرَ قَرُّوا» قِيلَ: فَمَنْ أَفَقُّونَ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَهُوَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا» قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، فَعَمُوا فِيهَا وَصُمُّوا» مصنف عبد الرزاق، ولذا فمعاملة علي رضي الله عنه تدل على أنه لم يعاملهم علي أنهم كفار ولا مرتدين، فمعاملته لهم ليست كمعاملة أبو بكر الصديق لمسيمة الكذاب وأتباعه، فهناك فرق بينهم، فهؤلاء قتالهم من باب درء مفسدتهم إذا اجتمعوا على ذلك، والواحد المقدور عليه منهم، لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، ولا يلزم من الأمر بقتالهم أن يكونوا كفاراً، فعندنا مثلاً قتال الطائفة الباغية، والصحيح أن الخوارج ليسوا بغاة في حقيقة الأمر، والعلماء تكلموا كثيراً في هذه الأحاديث، والموقف من أهل البدع مأخوذ من هذه الأحاديث، وقضية تكفير المبتدع وعدم تكفيره، وقضية إقامة الحجة والفرق بين تكفير النوع والعين، فكل هذه مسائل اضطرب فيها كثير جداً من العلماء، فبعض العلماء قد يقول الخوارج والمعتزلة والرافضة كفار كفر أصغر، لأنه يجد كلام كفر من أئمة ويجد أنهم لا يعاملون كفاراً، فبعضهم يضطرب، ولكن في الحقيقة كلامهم كلام كفر أكبر، ولكن الفرق بين النوع والعين، ومن أجل ذلك امتنع التكفير بالعموم، فالخلط بين التكفير بالنوع والتكفير بالعموم عند البعض يجعله يكفر كل الطائفة ويكون الأصل عنده استحلال دمائهم وأعراضهم، فهذه أخطاء فرق التكفير، وكثير من الفرق التي تنسب إلى الجهاد، وهذا الفكر قائم على تكفير المجتمعات والجيوش وغيرها في بلاد المسلمين أنها كافرة بالعموم، والتكفير بالعموم عندهم هو بمجرد الانتساب، ولذا كان الأصل عندهم حل الدماء والأموال، مع أن عند مناقشتهم ربما يكون بعضهم عنده العذر بالجهل وبعضهم ليس عنده ذلك ولكن ربما قد يعامل بعض الناس منهم كمسلم، ليس كمثال الخوارج الخُلص، ولكن هذا لأجل خلطه بين التكفير بالنوع وبين التكفير بالعين، وتجده ربما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي لم يقل كلامهم هذا، ولكنه يظن أنه مُصيب في فهم شيخ الإسلام وأنه هو الذي يفهم كلام العلماء، وليس أن عقيدته مثل عقيدة الخوارج بالضبط، ولكنه في النهاية آل إلى ما آل إليه الخوارج، من أنه يعامل مجتمعات المسلمين ككل على أنها خارجة من الملة كعموم لوجود أنواع من الكفر الموجودة عند البعض ثم هو يعممها على بقية الناس، مع أن هذا الأمر خطأ من جهتين: من جهة تعميمه على كل المسلمين لفعل بعضهم ونسبة الإقرار والرضي إلى الساكتين أو حتى إلى المنكرين إذا لم يكونوا

في طائفته الذين لم يصلوا في درجة الإنكار إلى الخروج أو إلى القتال، فيعتبرونه بذلك مُقَرِّ وراضي بحكم الطاغوت، وبالتالي يُكفروه، أو على الأقل يعامله ككافر في الأصل ويقول حسابه عند الله، بمعنى أنه يقول سوف أعامله ككافر واستحل دمه وماله، ولو كان مسلماً فذلك عند الله، وهذا اقترب من فرق التكفير بدرجة ما، لأنه خلط ما بين التكفير بالنوع والتكفير بالعموم، وكما قلنا علي ﷺ لم يكفر الخوارج بالعموم، والحقيقة أن عامة الخوارج ورؤوس الخوارج منافقين ذنادقة كفرة، ولكن لا احتمال أن يكون بعضهم ليس كذلك، يمتنع تكفيرهم بالعموم أو أعين أن فلان هذا كافر، وقلنا أن الرسول لم يقتل الرجل الذي قال "اعدل" أن النبي ﷺ قال "إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس" كما سيأتي، فإن كلمة "اتق الله، يا محمد" يمكن أن يكون لها باب كقوله (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ) وقوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)، فقول الله ﷻ للنبي ﷺ (اتق الله) هل يقتضي أن النبي ﷺ كان قبل ذلك غير مُتقٍ الله، بل الله ﷻ هو الذي أمره قبل ذلك أن يتق الله، فالذي قال له يا رسول الله اتق الله، اعدل يا رسول الله، فهذه ليست صريحة في أنه لم يعدل، أما لو قال "إنك لم تعدل" فهي صريحة في التقيص، فالأمر حسب السياق، فلو قال "اتق الله" لرجل يراه على صلاح وتقوى فيمكن أنه يوصيه بالتقوى، بخلاف من قال حرام يا فلان هذه الأموال أموال المسلمين اتق الله، فهي ليست صريحة في درجة قوله "أنت حرامي"، وبالتالي هناك فرق بين قوله "اتق الله" وبين الكلمة الأخرى، فإذا كانت واقعيتين أو شخصيتين، أو الذي نقل اللفظ الصريح واحد والبيئة تثبت باثنتين، والذي كان حاضراً وبعينه كانت ألفاظه غير صريحة، تحتل أن ما في قلبه أنه رسول الله وأن هذا من الصغائر أو حتى أنه يوصيه بما يوصيه به القرآن، ولذا قال النبي ﷺ "إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس"، وتركه والرسول ﷺ يعلم أنه منافق، وهو يقيناً يعلم أن الصحابي الذي بلغه كان صادقاً، وهذا مثل ما علم النبي ﷺ أن المرأة التي لاعنها زوجها أنها أتت بالمولود على شبه المتهم بالزنى، ومع ذلك النبي ﷺ عاملها بالظاهر.

والغرض المقصود أنه قد يعلم النبي ﷺ بالشيء ولا يحكم بها في الظاهر لأجل أن الشرع ألزمنا أن نعمل بالظاهر، ويُعلم أمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينات، فلو أن الحاكم والقاضي رأوا بأعينهم رجل يزني بامرأة، ولم يأتوا بأربعة لا يستطيع أن يقيم عليهم الحد، ولو أتى رجل فقط أو رجلان يقيم عليهم حد القذف، وهو قد رأى بعينه معهم، لعدم اكتمال البينة أربعة، قال تعالى (لَوْ لَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقُولْ لِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ) لو كانوا ثلاثة والقاضي هو الرابع، عليهم أن يذهبوا إلى قاضي آخر ويشهدوا بالبينة، والبعض من العلماء يجوز أن يكون القاضي شاهد بنفسه ويحكم هو أيضاً إذا كان معه ثلاثة، الغرض المقصود أن النبي ﷺ أراد أن يُعلم أمته أنه إنما يحكم بالظاهر.

* ويمكن مراجعة ذلك من كتاب "فقه الخلاف" للمؤلف، فراجع [فصل خلاف التضاد] في الفرق التي تكفر نوعاً وعيناً، والمخالف الذي يكفر نوعاً لا عيناً، والذي لا يكفر لا نوعاً ولا عيناً؛ بناءً على التقسيم الذي ذكرناه، وهو في الحقيقة كلام الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ في مسائل يبنّي الحكم على درجة بيان ووضوح المسألة وعلى درجة مخالفتها للبينات، فإذا خالف البيّنات المعلومة من الدين بالضرورة التي يُقطع أن كل أحد قد قامت عليه الحجة بها، فهذا مخالف كافر؛ وهناك مسائل مقطوعٌ بها مجمعٌ عليها ولكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، وإنما يعلمها أهل العلم، فهذا المخالف قوله في حقيقة الأمر كُفّر، ولكن لا يُكفر المعين حتى تُقام عليه الحجة، وذلك على حقيقة القول، وليس أن كل معين قال بهذا القول يكون كافراً، لكن القول كفر، إلا أن المعين لا يكفر حتى تُقام عليه الحجة بأن يتضح له أن هذا القول مخالف للتوحيد ولحقيقة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ولما في القرآن، فإن التزم هذا لزمه الكفر، وإن لم يلتزمه ورجع عن مذهبه، لم يكفر.

- وهناك تأويل مخالف للصحيح والراجح من الأقوال: فهذا لا يكفر ولا يُبدع.
● ودرجة وضوح المسألة مبنية على انتشار العلم، فحتى نقول أن هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة أو غير معلومة من الدين بالضرورة، فمبنى هذا الأمر على انتشار العلم بين المسلمين، وهذا يتفاوت من زمن إلى زمن ومن مكان إلى آخر.

ولذلك لا بد من فهم هذه المسألة جيداً حتى لا تقع في مخالفات لطريقة أهل السنة والجماعة.
- ومن أهم الأمور أيضاً في هذا الباب، ما يقع فيه كثير من المتكلمين في هذا الباب في زماننا ومن أزمته قديمة في فهم كلام أهل العلم في مسائل التكفير خصوصاً فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ، حيث أن طوائف ممن تتسبب إلى دعوته، يجعلون المسائل كلها من نوع واحد، ويجعلون مسائل الشرك ولو كانت ليست في الوضوح والبيان وانتشار العلم بها، كأصل الدين كلمة "لا إله إلا الله محمداً رسول الله"، فيجعلون مثلاً دعاء غير الله ﷻ شركاً مطلقاً، لا يرون عذراً بالجهل ولا التأويل، ويقولون أن العذر بالجهل يكون في المسائل الخفية، ويجعلون من ذلك مسائل الفروع، وهذا كلامٌ باطل قطعاً، مخالف لكلام الشيخ نفسه، فقد أُشِكل عليهم، وقد ردوا كلام الشيخ في مواطن كثيرة، وزعموا أنه ليس بثابت، ولكن الحقيقة أن طريقة الشيخ هي نفس طريقة أهل العلم ممن سبقه، وهو أنه لا يكفر إلا بعد البيان حتى في المسائل التي هي كفرٌ عنده بالقطع وهي مسألة دعاء غير الله، ويُسميها عبادة القبور، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (١٢٠٦هـ): ((وَأَمَّا الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إِنَّا نَكْفِرُ بالعموم ونوجبُ الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإِنَّا نَكْفِرُ مَنْ لم يكفر ومن لم يُقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنّا لا نَكْفِرُ مَنْ عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم مَنْ يَنْهَاهُمْ، فكيف نَكْفِرُ مَنْ لم يشرك بالله إذا لم يُهاجر إلينا، أو لم يكفر ويُقاتل، سبحانه هذا بهتان عظيم)). الدرر السنية (١/٦٦). فيجعل اتهامه بالتكفير بهذه الطريقة بهتان عظيم، وللأسف أن كثير ممن يتسبب للشيخ يقول أن طريقة الشيخ أنه يكفر كل من يعبد القبور، وكما قلنا أن هناك فرق بين من يقول "أنا أعبد هذا الشيخ" فهذه مناقضة صريحة للإله إلا الله، فلا يمكن أن يجهل مسلم أن لا إله إلا الله، لا تعني أنه لا يعبد إلا الله ﷻ، بل كل مسلم يعرف ذلك، فكل مسلم يعلم أن لا إله إلا الله، تقتضي أن لا يعبد إلا الله، ولذلك إذا جاء وقال "أنا أعبد البدوي"، قال "أنا أعبد الرسول ﷺ"، فهذا يكون قد خرج من الملة تلقائياً بعينه لأنه يُناقض أصل "لا إله إلا الله"، والحقيقة أن "مدد يا سيدي فلان" عبادة، ولكن لم تصل في حق هذا الشخص إلى درجة مناقضة "لا إله إلا الله"، فهي مثل (اجعل لنا ذات أنواط) عند من قالها، ولم تصل إلى درجة (اجعل لنا إلهاً كما هم إلهة)، فإن (اجعل لنا ذات أنواط) لم تصل ولكنها مناقضة للإله إلا الله، مثلما (اجعل لنا إلهاً كما هم إلهة) مناقضة للإله إلا الله، ولكن المسألة مسألة لازم المذهب، فيلزم من الذي يقول (اجعل لنا ذات أنواط) أنه يقول (اجعل لنا إلهاً كما هم إلهة) لكن لما كان هناك تفاوت في الوضوح، لم يُعاملهم النبي ﷺ بحكم الردة، والصحيح أن هؤلاء الصحابة ﷺ لم يرتدوا بتلك المقولة، وإنما عُذروا لأجل حداثة عهدهم بالإسلام، وعلى حقيقة الأمر أنه لم يبلغهم عن النبي ﷺ خلاف ما اعتقدوه وقالوه، بخلاف أصحاب موسى، فإنهم قد ارتدوا ثم رجعوا، لأن (اجعل لنا إلهاً كما هم إلهة) صريحة في أنها رضى بعبادة غير الله وهي مناقضة "لا إله إلا الله"، ولكنهم رجعوا من سعتهم عندما نهاهم موسى ﷺ، ومثلها عبادتهم للعجل، فالذين عبدوا العجل قد تركوا عبادتها، وكان ذلك كفر وشرك بلا شك، وقد أشركوا

بالله بعبادة العجل، ولكنهم كانوا خاضعين لموسى عليه السلام، فأول ما رجع إليهم تركوا عبادة العجل ورجعوا إلى التوحيد مرة أخرى، وقد ذموا وعُقبوا على ذلك.

●● فالقضية المهمة في هذا الباب هي مسألة الجهل، وهو متعلق به أعظم تعلق، وهو: هل التمكن من العلم يكفي في إقامة الحجة أم لا بد وأن تصل الحجة وتُقام عليه فعلاً؟

فهذه المسألة تختلف أيضاً فيها عن كثير من المعاصرين والمستسين لدعوة الشيخ، والحقيقة أن أحاديث الخوارج صريحة في هذا الباب، وهي أنه كما ذكرنا استحقوا العقوبة في الدنيا والآخرة ومع ذلك لم يكفروا، فاستحقاقهم العقوبة دليل على تقصيرهم مع تمكّنهم من طلب العلم بذهابهم إلى الصحابة ليتعلموا منهم، ومع ذلك فالخوارج عذروا من أجل التأويل والجهل، في زمن وجود علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس وأفاضل الصحابة والتابعين، وعلى ذلك فغيرهم أولى، وإلا فالتمكن من العلم كان ممكناً وحاصلاً، فقد كانوا في استطاعتهم طلب العلم، فهل جعل الصحابة ذلك كافياً في أن الحجة قد قامت؟ فهذه هي القضية التي كثير من المعاصرين يُدندن حولها، وكثير من الاتجاهات كذلك، حتى بعض المستسين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقولون بأن التمكن من العلم كافي، بل التمكن من العلم يجعل المسألة هل يَأْتُم أم لا يَأْتُم؟ وغير المتمكن من العلم غير آثم، فلو أن أحداً قد قامت عليه الحجة وهو يرى نفسه على الحق، وقد قلنا أنه لا يُعتبر أن يفهم بنفسه، ففرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، ففهم الحجة هو أن يفهم الكلام لدرجة أنه أصبح معانداً، أي أنه يعلم أنه على الباطل ويقول الباطل، والبعض يشترط الفهم ويقول حتى يفهم، بل من أين جاء بذلك؟ بل قال تعالى (لَا نَذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) فبلوغ الحجة لا يلزم منه أن يفهمها، فكثير من الناس تبلغهم الحجج والبيّنات والأدلة ويظل على جهله لإعراضه، قال تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُسْتَقِيمُونَ) فجهل الإعراض ليس عذراً عند الله عز وجل، فعامة الكفار مقلدون معرضون عن الحجج والبيّنات قال تعالى (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا) إذا قد جائتهم البيّنات ومع ذلك كفروا بآيات ربهم، فكونهم كفروا فهذا نتيجة إعراضه وهو يحسب نفسه على الحق، ولذا نقول بلوغ الحجة وليس فهم الحجة، فهذه مرتبة أن واحد بلغته الحجة وهو مازال يجهل الحق، وما زال متصور أنه هو المصيب والآخر على الباطل، فالعبرة أن الحق قد بلغه، فقد ذم الله عز وجل الذين خالفوا الحق بعد ما جائتهم البيّنات، فقد قال تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَرَقُّوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فطالما قد جائتهم البيّنات، فتقصيرهم بعد مجيئها، لا يُعفيه، وهناك درجة أخرى وهي لم تأت البيّنات، وإن كان هو لو طلبها، لكان بإمكانه أن يصل إليها، وهو لاء هم عامة أهل البدع، وهو لاء ذموا وأخبر الله عنهم في النار فقال (وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) (س) ١٥٧٨، (خز) ١٧٨٥، (طب) ح ٨٥٢١، (م) ٤٣ - (٨٦٧)، (ج) ٤٥؛ ومنهم الخوارج، وذهمهم بلا شك يختلف عن ذم من اجتهد فأخطأ، بل الذي اجتهد فأخطأ، هو إنسان مثاب له أجر واحد، أما الإنسان المقصر في طلب العلم، فهذه هي المرتبة التي يختلف فيها بعض المعاصرين فعندهم إذا كان متمكن من الطلب، فيكون بذلك قد قامت عليه الحجة، وهم بذلك يجعلوا "إداعة القرآن الكريم" بها الحجة قد قامت على الناس، وهذا لأن القرآن يُتلى بها ليل نهار، والحجة ما هي إلا القرآن، والقرآن موجود وهو في المصاحف، فكونهم لم يتعلموا ولم يطلبوا العلم، فالحجة إذاً قد قامت عليهم، فهذا الكلام خطأ، فكما قلنا أن هناك فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وهناك فرق آخر بين بلوغ الحجة التفصيلية وبين التمكن منها، فالتمكن منها يجعله أثماً

إذا لم يتعلم، ولا يكفر حتى تبلغه الحجة تفصيلاً، لأن القرآن ذكر (لَا تُدْرِكُهُ يَدَ مَنْ بَلَغَ)، بلغه إجمالاً فصدقه، فأصبح بذلك مؤمن، بلغه إجمالاً ولم يبلغه التفصيل، فلا يكفر حتى يبلغه التفصيل، كونه لم يطلب التفصيل الواجب عليه، فلم يتعلم الإيمان بالملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لم يتعلم أنواع الشرك خصوصاً المستشرة في زمنه حتى يتجنبها، لم يتعلم العقيدة الصحيحة، وقد كان بمقدور الوصول إليها، لكنه قصر فوقع في شيء من الكفر والشرك، جاهلاً متأولاً زاعماً أي زعم وأي تأويل، لكن الأدلة لم تبلغه، وهو في مسألة من نوع الثاني الغير معلوم من الدين بالضرورة وهو مجمع عليه مقطوع به، فنحن نقطع أن دعاء غير الله شرك وكفر، ونقطع كذلك بأن القول أن القرآن مخلوق شرك وكفر، ونقطع بأن إنكار قدرة الله ﷻ وإرادته بأفعال العباد الاختيارية شرك وكفر، ومع ذلك القدرية والخوارج والمعتزلة والرافضة، لا تكفهم بالعموم ولا بأعيانهم حتى تُقام عليهم الحجة، لأن هذا النوع ليس كنوع طائفة الدروز أو طائفة العلويين الذين يقولون علي ﷺ هو الله، أو الطائفة البهائية التي تقول أن البهاء رسول بعد النبي ﷺ، أما هؤلاء فلم يقولوا هذا الكلام تصريحاً، وهو في الحقيقة يلزم من كلامهم إنكار ألوهية الله أو الشرك بالله ولكن لم يلتزموه، وبالتالي هذا النوع يَأْتِي من قصر في طلب العلم، ويُعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن لا يلزم أن يُخلد في النار، ولا يُحكم عليه بالكفر عينا في الدنيا ولا يُعامل معاملة الكافر حتى تُقام عليه الحجة.

أما النوع الثالث وهو النوع الغير مقصر في طلب العلم، فإن كان قد بذل كل جهده ولم يتمكن وهو في الأصل غير متمكن من العلم، فهذا إنسان معذور عنراً تاماً، فنجد أناس لا يعذرون تماماً إلا هذا النوع ويقولون هذا معذور، وبعضهم يجعله من أهل الفترة إذا وقع في الشرك، وهذا كلام باطل بلا شك، فالذي يقرأ كلام كثير من المشايخ المعاصرين المسجلة أو المفرغة، تجد هؤلاء المشايخ المعاصرين مضطرب اضطراباً شديداً، وبعضهم ألقنوا وأتى بكلام أهل العلم منضبطاً، فبعض الناس الذين يقولون أنه لم يقصر في طلب العلم ولكنه وقع في شرك، ولم يكن أمامه أي أدلة ليطلبها وكل أهل بلدته وما حوله كلهم على ضلال ولم يقصر، فبعضهم يجعله وهو قد نطق بالشهادتين ومصدق الرسول إجمالاً ويصدق بالقرآن إجمالاً، وربما كان أعجمياً لا يفهم القرآن ووقع في شرك من هذا الباب، يجعله بعضهم من أهل الفترة، والصحيح أن هذا إنسان معذور تماماً وليس من أهل الفترة، لأن "لا إله إلا الله" لها أثر، فقد نطقها مصداقاً بها معتقداً بها مُتَقَاداً لحكمها إجمالاً متبعاً للرسول ﷺ في الجملة، لكنه ما علم أن الرسول قد أتى بذلك، ولم يكن متمكناً من طلب العلم، فهذا الإنسان معذور عنراً تام عند الله ﷻ في الدنيا والآخرة، عندنا في أحكام الدنيا وعند الله يوم القيامة، وهو ليس من أهل الفترة، بل هو من أهل الإسلام، لأن "لا إله إلا الله" لم تنقض عنده، وهو لا يعلم أن ما يقوله يُناقضها، ولم ينقضها وما زالت معه "أن محمداً رسول الله" فكيف نقول أن هذا الرجل من أهل الفترة الذين يُمتحنون يوم القيامة؟ فالممتحنون يوم القيامة هم الذين ماتوا على الشرك ولم تبلغهم دعوة رسول ولم يقولوا "لا إله إلا الله" محمداً رسول الله "ولا اعتقدوها، وقد ماتوا معتقدين للشرك والكفر، فلو إنسان في مجاهل إفريقيا أو في القطب الشمالي، ونحو ذلك ولم يبلغه خبر الرسول ﷺ ولا خبر نبي من الأنبياء ومات، مات مشركاً، فهذا لم يقل "لا إله إلا الله" ولا شهد "أن محمداً رسول الله" ولا صدق القرآن، فهذا الذي يُمتحن يوم القيامة، لأنه يقول "رب ما أتاني لك من رسول"، أما المسلم الذي قال "لا إله إلا الله محمداً رسول الله"، فهذه تُنجيه من النار، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يُدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صِدْقَةٌ، وَكَيْسَرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

فَنَحْنُ نَقُولُهَا " فَقَالَ لَهُ صَلَاةٌ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَلَا صِيَامٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَدِيثُهُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ حَدِيثُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: "يَا صَلَاةٌ، تُنَجِّهِمْ مِنَ النَّارِ" ثَلَاثًا، (ج۴) ٤٠٤٩ [قال الألباني]: صحيح، مع أن الصلاة هي آخر ما يُفقد من الدين كما قال النبي ﷺ، فهذا حديث عن النبي ﷺ في أن

" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " تُنَجِّهِمْ مِنَ النَّارِ ابتداءً لأنهم لم يكن يدرون تفاصيل العبادة، ويمكن أن يكون قد وقع في أشياء من الشرك لا يدري أنها من الشرك، بخلاف من أتى بمناقضة "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" صريحة، فيعبد غير الله، فمن عبد غير الله، لم يكن مسلمًا تصريحًا كما ذكرنا، وأما من دعا غير الله وهو لا يعلم أن الدعاء عبادة، نذر لغير الله وهو لا يعلم أن النذر عبادة، طاف بغير الكعبة طاف بالقبر وهو لا يعلم أن الطواف عبادة، فهو لاء إن كانوا مقصرين في طلب العلم، فهو من أهل البدع ويلحقه العقوبة في الدنيا والآخرة وهو ضال، وربما بسبب تقصيره وصل به الحال إلى أن يُعرض عن الحجة بعد قيامها فيعتقد الكفر فيكفر والعياذ بالله، وهؤلاء أهل البدع الذين قال فيهم النبي ﷺ [وَأَنَّهُ سَيَجَاءُ بِرَجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي . فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذْتُمَا بِعَدْلِكَ] متفق عليه، وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة ؓ " فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النِّعَمِ "، أي الذي يؤخذ بهم ذات الشمال أغلبهم لم ينجو، ولا ينجوا إلا مثل همل النعم، والنعم هي البهيمة المريضة المهملة التي تسير في آخر الركب، القلة، لأن لو كانت كلها مريضة، لساووا معاً، لكن المريضة هي التي تتخلف، فيكونوا قلة والقلة هي التي تكون متخلفة، فالذي يؤخذ بهم ذات الشمال من أهل البدع، عامتهم لم ينجو والعياذ بالله، ولكن لأجل احتمال أن واحد من هؤلاء يكون من همل النعم، فلم نُكفرهم بالعموم، فهذا هو أحد أهم الأدلة التي تمنع من تكفير الخوارج بالعموم، والمعتزلة والقدرية والرافضة، فهؤلاء لا نُكفرهم بالعموم، مع أن أقوالهم أقوال كفرية والعياذ بالله، ولكن يمكن أن يكونوا من همل النعم، بمعنى أن هؤلاء حسابههم عند الله وسوف نعاملهم في الدنيا كمسلمين كما عامل علي بن أبي طالب الخوارج، والمنافق منهم في الدرك الأسفل من النار، وفيهم كثير من المنافقين، بل عامتهم كذلك، ولكن لاحتمال أن يكون بعضهم - كما في الأحاديث الآتية - قال (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ) أي في آخر جزء منه سيمارى فيه، أي يأتي ويقول هل بقي شيء أم لا؟ فيشك، ولذا هذه المسألة فيها تردد، أنه يتمارى في آخر جزء منه يمكن أن بقي شيء من الدين، فهذا دليل جعل علي بن أبي طالب ؓ لا يُكفر الخوارج بالعموم، مع أن الرسول ﷺ قال في الأحاديث (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ) وهي نفس الأحاديث التي احتج بها علي ؓ، ومع ذلك لما تقرأ سيرته فيهم، تجد أنه لم يعاملهم معاملة الكفار ولا معاملة مسيلمة الكذاب وأتباعه، وقد كان ﷺ موجوداً في قتال مسيلمة الكذاب وفي قتال الخوارج، فهؤلاء المبتدعة بعضهم منافقين وبعضهم غير منافق، وإن كان وجود هذه القلة يمنع من التكفير بالعموم، فيمنع من إطلاق حكم الكفر عليهم عامة أو معاملتهم كاليهود والنصارى والمرتدين ردة صريحة والله أعلم.

- فطوائف كثيرة من الخوارج قد رجعت بعد مناظرة ابن عباس ؓ، والحكم على أعداد هائلة - ثمانية آلاف - أنها قد قامت عليها الحجة، صعب جداً، فيكون كل واحد منهم قد سمع الأدلة التفصيلية، فهذا أمر عسير، ومن أجل ذلك الواحد المقدور عليه يُنظر فيه شخصياً، والطائفة ككل تقايل كقتال علي ؓ للخوارج، كطائفة متمتعة مستحقة للعقوبة في الدنيا والآخرة، فالرسول ﷺ أخبر فقال "الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ"، (ج۴) ١٧٣ [قال الألباني]: صحيح، ولكن أحادهم لا يُكفر حتى تُقام عليه الحجة.

بهذا فإن عندنا مراتب في العُذر وأنواع في الأحكام، فحكم معلوم من الدين بالضرورة وانتشر علمه بين المسلمين، وهناك فارق مهم بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين ما لا يسع المسلم جهله، فكثير من المشايخ الأفاضل عندما يُعرف "المعلوم من الدين بالضرورة" يُعرفه بما لا يسع المسلم جهله، وهذا خطأ جداً، المعلوم من الدين بالضرورة، هو كما عرّفه الخطابي رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ ما انتشر علمه بين المسلمين، أما ما لا يسع المسلم جهله، بأن أكون ظالماً لو لم أتعلمه، أي لا يسعوني أن أجهله، فلا يسعوني أن أجهل أحكام السهو في الصلاة إذا كنت إماماً، لا يسعوني أن أجهل أحكام الصيام وقد بلغت عاقلاً، لا يسعوني أن أجهل أحكام الزكاة وعندي مال، ولا يسعوني أن أجهل أحكام البيع والشراء طالما أبيع وأشتري، فمعنى لا يسعوني أن أجهل، هو أن أكون مذنباً أثماً إن لم أتعلمه، فهناك فرق بينه وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فمن معهم أموال هل يسعهم أن يجهلوا النصاب؟ بل لا يسعهم أن يجهلوا، يأثموا إن لم يعلموا، لكن لا يكفروا إذا جهلوا، أما المعلوم من الدين بالضرورة، فبالضرورة تعني بدون بحث، حتى أن الكافر يعلمه اضطراباً لانتشار العلم به، وهو يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، لأنه حسب انتشار العلم، ولذا يعرفه بأنه ما انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل فلا عذر لأحد في تأويل يتأوله بخلافه، ومن أجل ذلك لم نعد البهائية ولا القديانية ولا الذين يقولون علي ﷺ هو الله، ولا الذين يقولون أن القرآن قد حُرِف، ولا الذين يتهموا عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بالفاحشة، لأن هذه أمور انتشر علمها، لو أن هناك مكاناً ما لم ينتشر العلم بها، حينها يمكن أن نقول "لا تكفرهم حتى نبلغهم ذلك"، ولكن هذا ليس متصور في أن علي ﷺ هو الله أو أن الحاكم بأمر الله هو الله، فلا يُتصور أنه لا يعرف أنها تناقض "لا إله إلا الله" فاليهود والنصارى يعرفون ذلك، فالهندوسي يعرفها عن المسلمين أنهم يقولون "لا إله إلا الله" فلا يعبدون فلان من البشر، وبالتالي فهذا غير متصور الجهل به، وعلى هذا فإن هناك نوع من المسائل انتشر علمه وهو معلوم من الدين بالضرورة، لا يُقبل فيها تأويل ولا جهل، لأنه لا يوجد في هذا جهل، لأن كلمة "معلوم" تناقض كلمة "مجهول".

نوع آخر: وهي مسائل مقطوع بها ومجمع عليها بين أهل السنة من أهل العلم، لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، المخالف فيها مبتدع غالباً، لأن إمكانية العلم عنده حاصلة وبأدنى جهد سوف يصل، فكونه لم يطلب العلم، يكون آثم ومبتدع ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة وإن لم يكفر، حتى تُقام عليه الحجة التفصيلية، فإن أصر وظهر له أن هذه المسألة مناقضة للتوحيد، ومناقضة "لا إله إلا الله محمداً رسول الله"، فأصر عليها كان كافراً.

ونوع آخر من المسائل: غير معلوم من الدين بالضرورة وغير مجمع عليه، والمخالف فيه بين مُحْطِيءٍ ومُصِيبٍ، ولم يقصر في طلب العلم، من عالم أو مقلد أو طالب علم، واجتهد الاجتهاد المناسب له، فهو مأجور أجراً واحداً إن أخطأ وأجرين إن أصاب، والمقصر في طلب العلم آثم بتقصيره سواء في الثالث أو الثاني من المسائل، فغالب التقصير يكون في النوع الثاني من المسائل، وأحياناً يقع في النوع الثالث، كمسألة فيها خلاف سائغ ومع ذلك يقصر الإنسان في طلب العلم، فيأخذ ويختار أي قول على هواه، أو يسأل من ليس بعالم، أو يسأل من لا يثق فيه، أو يسأل من يعرف عدم أمانته، يسأل أي رجل يسير في الطريق عن مسألة طلاق مثلاً مع أن المسألة فيها خلاف، ويأخذ بفتواه، فهذا لا ينفعه فهو مقصر في طلب العلم، يأثم بذلك، والتقصير الأكبر والأخطر في مسائل البدع المجمع عليها وإن لم يكن القائل بها كافراً حتى تقام عليه الحجة.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْخَوَارِجَ لَا يَكْفُرُونَ، وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ وَجَمَاهِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ،

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَقْبَلَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّائِيَّةَ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الرَّافِضَةِ يَشْهَدُونَ لِمُؤَافِقِهِمْ فِي الْمَذْهَبِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِهَذَا لَا لِيَدْعَتِهِمْ^(١). (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (بَعَثَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تَرْبَتِهَا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا بِفَتْحِ الدَّالِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ عَنْ الْجُلُودِيِّ، قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ مَاهَانَ (بِذَهَبِيَّةٍ) عَلَى التَّصْغِيرِ.

قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: (عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ)

وَكَذَا فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ - رِوَايَةُ قُتَيْبَةَ - قَالَ فِيهَا: (عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي الثَّانِيَةِ: (عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ)، وَفِي مُعْظَمِهَا (عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ) وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ - وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا الشُّعْرُ -: (عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَكُلُّهُ صَحِيحٌ،

فَحِصْنُ أَبُوهُ وَبَدْرُ جَدُّ أَبِيهِ، فَنُسِبَ تَارَةً إِلَى أَبِيهِ، وَتَارَةً إِلَى جَدِّ أَبِيهِ لِشُهْرَتِهِ، وَلِهَذَا نَسَبُهُ إِلَيْهِ الشَّاعِرُ فِي قَوْلِهِ: فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ

وَهُوَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ فَزَارَةَ بْنِ دِينَارِ الْفَزَارِيِّ.

قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: (وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِي)

(١) وهذه مسألة أخرى، وهي أن المبتدع الذي هو في النوع الثاني من المسائل، إذا لم يكن مقصر في طلب العلم، كأن تكون مسألة مجمع عليها وهو لا يعلم هذا الإجماع وبذل جهده ولم يصل، فهذا الإنسان لا يُفسق ولا يُبدع، ومسألة التأثيم والتبديع مبنية على إمكان العلم وعلى حصول التقصير في طلبه، فإذا لم يُقصر في طلب العلم كائناً ما كان خطئه، فهو غير آثم ولا مردود الشهادة، ومن هنا تعلم لماذا روى البخاري ومسلم وجماعات من الأئمة عن أناس من أهل البدع في كتب الصحيح، فرووا عنهم وقد اتهموا بالبدعة، ويُعتمد روايتهم فيما لا يوافق بدعتهم، فكيف اعتمدوها وكيف صححوا أحاديثهم، مع أنهم يقولوا بكلام مبتدع؟ وذلك لأنهم رأوا أنهم ليسوا دعاة لبدعتهم، وثانياً أنهم لم يُقصرُوا في طلب العلم، فعند ذلك لم يردوا شهادتهم، وهذا معنى كلام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُقْصَرُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْعِ، أَنْ تَرُدَّ شَهَادَتُهُ، فَلَا بَدَأَ أَنْ يُنْظَرَ فِي شَأْنِ كُلِّ وَاحِدٍ بَعِيْنُهُ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ.

(٢) فتاوى: (٧٠٢ ش/٢٧: ٥١)

كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ: (الخَيْر) بِالرَّاءِ وَفِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: (زَيْدُ الْخَيْلِ) بِاللَّامِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، يُقَالُ بِالْوَجْهَيْنِ، كَانَ يُقَالُ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: (زَيْدُ الْخَيْلِ) فَسَمَّاهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ: (زَيْدُ الْخَيْرِ).

قَوْلُهُ: (أَيُعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ) ^(١) أَيِ سَادَاتِهَا، وَأَحَدُهُمْ (صِنْدِيْدٌ) بِكَسْرِ الصَّادِ.

قَوْلُهُ: (فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْتَيْنِ)

أَمَّا (كَثُ اللَّحْيَةِ) فَبِفَتْحِ الْكَافِ وَهُوَ كَثِيرُهَا، وَ (الْوَجْتَةُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمُّهَا وَكَسْرُهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: (أَجِنَّةٌ) وَهِيَ لَحْمُ الْحَدِّ ^(٢).

قَوْلُهُ: (نَاتِي الْجَيْنِ) هُوَ يَهْمَزُ (نَاتِي)

وَأَمَّا (الْجَيْنِ) فَهُوَ جَانِبُ الْجُبْهَةِ ^(٣)، وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ جَبِيْنَانِ يَكْتَنِفَانِ الْجُبْهَةَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا)

هُوَ بِضَادَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ وَآخِرُهُ مَهْمُوزٌ، وَهُوَ أَصْلُ الشَّيْءِ، وَهَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُورِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ ضَبَطَهُ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ وَالْمُهْمَلَتَيْنِ جَمِيعًا، وَهَذَا صَحِيحٌ فِي اللَّغَةِ ^(١).

(١) فهذا قول أصحابه وهم في الأدب مع رسول الله ﷺ فقد عاتبوه فقط، بخلاف من قال "اعدل"، وإنما قالوا [أَيُعْطِي صَنَادِيْدَ نَجْدٍ] فتكلموا دون أن يسيئوا الأدب بخلاف من أراد الطعن في النبي ﷺ وإن عرَّض به في قوله "اعدل".

(٢) معنى [مُشْرِفُ الْوَجْتَيْنِ] أي غليظ الخدين مرتفع اللحم، منظره عند من يتأمله فظيع، وقال "غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ" أي عيناه داخلتان في محاجبهما، لاصقتان بقعر الحدة.

(٣) الجبهة هي ما فوق الحاجبين، والجين هو جانب الجبهة.

- وقوله (مُخْلَقُ الرَّأْسِ) ووصفهم في رواية بقوله "سَيِّئُهُمُ التَّحَالُتُ": استدل به بعضهم على كراهة خلق الرأس، والصحيح أن هذه صفة الخوارج ولا يلزم أن يكون الأمر مكروهاً لأن النبي ﷺ أذن في الخلق فقال ﷺ "إِخْلُقُوهُ كُلَّهُ أَوْ أَتْرَكُوهُ كُلَّهُ" في القرعة، فدل ذلك على جواز خلق الرأس، ولكن يظهر أنهم جعلوا ذلك شعاراً لهم، فلو أن طائفة جعلت شعارها التحليق كره لها ذلك لأنها تشبه بأهل البدع كالخوارج، وكذا لو أن طائفة جعلت لها سيباً وعلامة لها دون سائر المسلمين، يختصون بأمر معين ويتناصرون على ذلك ويتعصبون، فإن ذلك من علامات أهل البدع.

قَالُوا: وَلَا أَصِلِ الشَّيْءَ أَسمَاءُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا (الضُّعْضِيُّ) بِالْمُعْجَمَتَيْنِ وَالْمُتَهَمَلَتَيْنِ (وَالنَّجَار) بِكَسْرِ النُّونِ (وَالنُّحَاس) وَ (السِّنْخ) بِكَسْرِ السِّينِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَبِخَاءِ مُعْجَمَةٍ وَ (الْعُنْصُر) (وَالْغَض) وَ (الْأَرْوَمَة).

قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْنٌ أَدْرَكْتَهُمْ لَا قُتِلَتْهُمْ قَتْلَ عَادٍ)

أَيُّ قَتْلًا عَامًّا مُسْتَأْصِلًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ }

وَفِيهِ: الْحَثُّ عَلَى قِتَالِهِمْ وَفَضِيلَةُ لِعَلِيٍّ ﷺ فِي قِتَالِهِمْ.

قَوْلُهُ: (فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ) أَيُّ مَدْبُوعٍ بِالْقَرْظِ.

قَوْلُهُ: (لَمْ تَحْصُلْ مِنْ ثَرَابِهَا) أَيُّ لَمْ تُمَيِّزْ.

قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: (وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عَلَانَةَ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: ذَكَرُ (عَامِرٍ) هُنَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ تُوِفِّي قَبْلَ هَذَا بِسِنِينَ، وَالصَّوَابُ الْجُزْمُ بِأَنَّهُ

عَلْقَمَةُ بْنُ عَلَانَةَ كَمَا هُوَ مَجْزُومٌ فِي بَاقِي الرَّوَايَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ)

(١) فكما ذكرنا هذا الحديث دالٌّ على أن أصل الخوارج رجلٌ منافق، وأخبر النبي ﷺ أن لهذا الرجل أصحاب في الرواية الأخرى، وهنا قال " إِنْ مِنْ ضِئْضِئٍ هَذَا قَوْمًا " فهذا له أصحاب قد نشأهم على ذلك وعلمهم وأمرهم بالمنكر ورباهم حتى نشأوا على هذا النفاق والعياذ بالله.

— لماذا أمر النبي ﷺ بقتلهم وقتالهم، مع أنه لم يقتله؟ لأنه إنما أمر بقتلهم وقتالهم إذا سفكوا الدم الحرام، وكذلك إذا زادت مفسدة تركهم على مفسدة تركه، فإنما كان رجلاً واحداً إن قتله تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لأنه لم يظهر بعد أنه ليس من أصحابه، فهو ما زال يقول "يا رسول الله"، فلو أن ناس تكلموا فقالوا "رجل أمره بتقوى الله والعدل يقتله" فسوف يترتب على ذلك فتنة ومفسدة، وربما صُدَّ الناس عن الدين بسبب ذلك، بخلاف الخوارج لما قال علي ﷺ [نَادَوْهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَقَالُوا كُلُّنَا قَتَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لَا أَصْحَابِهِ دُونَكُمْ الْقَوْمَ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ] سنن الدارقطني، [يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ] متفق عليه، فلا شك أن هذا من الفساد العريض والعياذ بالله.

مَعْنَاهُ: إِنِّي أَمَرْتُ بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، كَمَا قَالَ ﷺ: " فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ". وَفِي الْحَدِيثِ: " هَلَّا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ " (١).

قَوْلُهُ: (وَهُوَ مُقَفٌّ) أَيُّ مُوَلٍّ قَدْ أَعْطَانَا قَفَاهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْتًا رَطْبًا)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (لَيْتًا) بِالنُّونِ أَيْ سَهْلًا، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخ (لَيْتًا) بِحَذْفِ النُّونِ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ رَوَايَةٌ أَكْثَرُ شُيُوخِهِمْ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ سَهْلًا لِكَثْرَةِ حِفْظِهِمْ، قَالَ: وَقِيلَ: (لَيْتًا) أَيْ يَلُوتُونَ أَلَسْتَهُمْ بِهِ أَيْ يُحَرِّفُونَ مَعَانِيَهُ وَتَأْوِيلَهُ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ مِنَ اللَّيِّ فِي الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمِيلُ، قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (٢).

قَوْلُهُ: (فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيَّةِ) هُمْ الْخَوَارِجُ

سُمُّوا (حُرُورِيَّةً)؛ لِأَنَّهُمْ نَزَلُوا حُرُورَاءَ وَتَعَاقَدُوا عِنْدَهَا عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ (وَحُرُورَاءَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْمَدِّ قَرْيَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ، وَسُمُّوا: خَوَارِجَ؛ لِخُرُوجِهِمْ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَقِيلَ: لِخُرُوجِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الْجَمَاعَةِ، وَقِيلَ: لِقَوْلِهِ ﷺ: (يُخْرِجُ مِنْ ضِئْضِي هَذَا).

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يُخْرِجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا)

قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى سَعَةِ عِلْمِ الصَّحَابَةِ ﷺ وَدَقِيقِ نَظَرِهِمْ، وَتَحْرِيرِهِمُ الْأَلْفَافَ وَفَرَقَهُمْ بَيْنَ مَذَلُولَاتِهَا الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ (مِنْ) تَقْتَضِي كَوْنَهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ لَا كُفَّارًا بِخِلَافِ (فِي)،

(١) إِذَا الْقَرَأْنِ لَا تُعَارِضُ الْأَدْلَةَ، فَالِنَاطِقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ دَلِيلٌ، وَالْقَرَأْنِ الْمُحْتَمَلَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْقَرَأْنِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصَّدَقِ مِثْلًا قَالَهَا حِينَ رُفِعَ عَلَيْهِ السِّيفُ، أَوْ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ "اعْدِلْ" وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ قَرَأْنِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صَدَقَةِ فِي الشَّهَادَةِ وَهِيَ لَا تُعَارِضُ الْأَدْلَةَ، فَلَا بَدَّ مِنَ الْعَمَلِ بِالْأَدْلَةِ مَا لَمْ يَثْبِتْ ضِدُّهَا بِالْإِدْلِيلِ أَيْضًا - بِالْبَيِّنَاتِ -

(٢) هَذَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ، بَلِ الصَّحِيحُ لَيْنًا رَطْبًا سَهْلًا لِكَثْرَةِ مَوَاطِبَتِهِمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَكَانَ يُسْمَعُ دَوِي تِلَاوَتِهِمْ طَوْلَ اللَّيْلِ فِي مَعْسَكِ الْخَوَارِجِ.

وَمَعَ هَذَا فَقَدْ جَاءَ بَعْدَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ ؓ (يُخْرَجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ)، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ: (إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي) أَوْ (سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي) وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِي تَكْفِيرِهِمْ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمَ تَكْفِيرِهِمْ^(١).

قَوْلُهُ ؓ: (فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى نَضْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتِمَّارَى فِي الْفُوقَةِ) ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (يَنْظُرُ إِلَى نَضْيِهِ) وَفِيهَا (ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُدْزِهِ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَيَنْظُرُ فِي النَّضْيِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً) أَمَّا (الرِّصَافُ) فَبِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالضَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مَدْخَلُ النَّضْلِ مِنَ السَّهْمِ، وَ (النَّضْلُ) هُوَ حَدِيدَةُ السَّهْمِ، وَ (الْقَدَحُ) عُوْدُهُ وَ (الْقُدْزُ) بِضَمِّ الْقَافِ وَبِذَالَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ رِيشُ السَّهْمِ، وَ (الْفُوقُ) بِضَمِّ الْفَاءِ هُوَ الْحَزُّ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْوِثْرُ، وَ (نَضْيٌ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ الْقَدَحُ، وَكَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مُفَسَّرًا، وَكَذَا قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ، وَأَمَّا (الْبَصِيرُ) فَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِيَ الشَّيْءُ مِنَ الدَّمِ أَيْ لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ الدَّمِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إِصَابَةِ الرَّمِيَّةِ^(٢).

قَوْلُهُ ؓ: (قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ) قَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِي فَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّهَا فِي هَذَا الْبَابِ. قَوْلُهُ ؓ: (وَمِثْلُ الْبُضْعَةِ تَذَرْدَرُ)

(الْبُضْعَةُ) بِفَتْحِ الْبَاءِ لَا غَيْرُ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ وَ (تَذَرْدَرُ) مَعْنَاهُ تَضْطَرِبُ وَتَذْهَبُ وَتُجَيِّءُ.

قَوْلُهُ ؓ: (يُخْرَجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ)

(١) قلنا أن الراجح فيهم أن أقوالهم أقوال كفرية ولكن لا يكفر المعين ولا يكفرون بالعموم حتى تُقام عليه الحجة.

(٢) فهذا تشبيه لخروجهم من الإسلام، كسهم دخل في صيد وخرج منه بسرعة، سبق الفرث والدم، لأنه لو كان الفرث سبقه لتعلق به، أو الدم فلو مر به لتعلق به شيء من الدم، ولكن لأجل سرعة الخروج كأنه سبق الفرث والدم، فلم يتعلق به شيء، وقوله (فَيَتِمَّارَى فِي الْفُوقَةِ) أي آخر جزء من السهم يمكن أن يكون قد تعلق به شيء، فيشك فيه، والمعنى أنه يمكن أن يكون عند بعضهم بقية من إيمان ويشك في ذلك. - فاحتمال وجود الشيء اليسير منع من التعميم عليهم بالكفر.

ضَبَطُوهُ فِي الصَّحِيحِ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدَهُمَا: (حِينَ فُرْقَةً) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ وَتُونٍ، وَ (فُرْقَةً) بِضَمِّ الْفَاءِ أَيْ فِي وَقْتِ إِفْتِرَاقِ النَّاسِ، أَيْ إِفْتِرَاقِ يَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ الْإِفْتِرَاقُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَالثَّانِي: (خَيْرُ فُرْقَةٍ) بِحَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَرَاءٍ، وَ (فُرْقَةً) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ الْفِرْقَتَيْنِ. وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ، وَيُؤَيِّدُهُ الرَّوَايَةُ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (يُخْرَجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ) فَإِنَّهُ بِضَمِّ الْفَاءِ بِلَا خِلَافٍ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى رِوَايَةِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُرَادِ وَخَيْرِ الْقُرُونِ، وَهُمْ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ. قَالَ: أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ، فَعَلَيْهِ كَانَ خُرُوجُهُمْ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ حَيْثُ نَزَلَ. وَفِيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُصِيبًا فِي قِتَالِهِ، وَالْآخَرُونَ بُغَاةٌ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: (يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ) وَعَلِيٍّ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ قَتَلُوهُمْ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعْجَزَاتٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ بِهَذَا وَجَرَى كُلَّهُ كَفَلَقِ الصُّبْحِ، وَيَتَضَمَّنُ بَقَاءَ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ ﷺ، وَأَنَّ هُمْ شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ خِلَافَ مَا كَانَ الْمُبْطِلُونَ يُشِيعُونَهُ، وَأَنَّهُمْ يَفْتَرِقُونَ فِرْقَتَيْنِ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مَارِقَةٌ، وَأَنَّهُمْ يُشَدِّدُونَ فِي الدِّينِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ، وَيُبَالِغُونَ فِي الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ وَلَا يُقِيمُونَ بِحُقُوقِ الْإِسْلَامِ، بَلْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ، وَأَنَّهُمْ يَقَاتِلُونَ أَهْلَ الْحَقِّ وَأَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يَقْتُلُونَهُمْ، وَأَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا صِفَةُ يَدِهِ كَذَا وَكَذَا، فَهَذِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ جَرَتْ كُلُّهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. قَوْلُهُ ﷺ: (سِيَّاهُمْ التَّحَالُقُ)

(السِّيَا) الْعَلَامَةُ، وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ: الْقَصْرُ وَهُوَ الْأَفْصَحُ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ. وَالْمَدُّ. وَالثَّلَاثَةُ (السِّيَمَاءُ) بِزِيَادَةِ يَاءٍ مَعَ الْمَدِّ لَا غَيْرُ.

وَالْمُرَادُ بِالتَّحَالُقِ حَلْقُ الرَّئُوسِ، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (التَّحَلُّقُ)، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى كَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ وَلَا دَلَالَهَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ لَهُمْ، وَالْعَلَامَةُ قَدْ تَكُونُ

(١) هذا هو الصحيح في المسألة وإن كان كما ذكرنا هناك خلافٌ سائغ، ولكن الصحيح هو ذلك، أن علياً كان مصيباً في قتاله.

بِحَرَامٍ، وَقَدْ تَكُونُ بِمُبَاحٍ، كَمَا قَالَ ﷺ: (أَيُّهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عِضْدَيْهِ مِثْلَ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ فَقَالَ: "إِخْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ أَتْرَكُوهُ كُلَّهُ"، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِبَاحَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، قَالَ أَصْحَابُنَا: حَلَقَ الرَّأْسَ جَائِزٌ بِكُلِّ حَالٍ، لَكِنْ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُدُهُ بِالذَّهْنِ وَالتَّسْرِيحِ أُسْتُحِبَّ حَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشَقَّ أُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (هُمُ شَرُّ الْخَلْقِ أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ)

هَكَذَا هُوَ فِي كُلِّ النُّسخِ (أَوْ مِنْ أَشَرِّ) بِالْألفِ وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالْمَشْهُورُ (شَرٌّ) بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَفِي هَذَا اللَّفْظِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ بِتَكْفِيرِهِمْ، وَتَأْوَلَهُ الْجُمْهُورُ أَيَّ شَرِّ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (يَقْتُلُهُمْ أَذْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ)

، وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ)،

وَفِي رِوَايَةٍ: (تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ تَلِي قَتْلَهُمْ أَوْ لَا هُمَا بِالْحَقِّ).

هَذِهِ الرِّوَايَاتُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ هُوَ الْمُصِيبَ الْحَقِّ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ ؓ كَانُوا بُغَاةَ مُتَأَوِّلِينَ،

وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطَّائِفَتَيْنِ مُؤْمِنُونَ لَا يَخْرُجُونَ بِالْقِتَالِ عَنِ الْإِيمَانِ وَلَا يَفْسُقُونَ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مُوَافِقِينَا ^(٢).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِي)

هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، بَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ.

قَوْلُهُ: (عَنْ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ)

هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ جَمِيعُ أَصْحَابِ الْمُتَوَلَّفِ وَالْمُخْتَلَفِ، وَأَصْحَابِ الْأَسْمَاءِ وَالتَّوَارِيخِ، وَنَقَلَ

(١) ويمكن أن يُحمل على المنافقين منهم أنهم شر الخلق.

(٢) وهو الصحيح كما ذكرنا.

القاضي عياض عن بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء، قال: وهو تصحيف، كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى (مشرق) بكسر الميم وفتح الراء بطن من همدان، وهو الضحّاك الهمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة وأحمد بن عبد الرحمن. قوله: (في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة) ضبطوه بكسر الفاء وضمها (١).

٤٩ - باب التحريض على قتل الخوارج.

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعاً عن وكيع - قال الأشج حدثنا وكيع - حدثنا الأعمش عن خزيمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثكم عن رسول الله ﷺ فلا تأخذوا من السماء أحب إلى من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدثكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله ﷺ يقول « سيخرج في آخر الزمان قوم أحدث الأسنان سفهاء الأخلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ».

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحديثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وحديثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ورهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وليس في حديثهما « يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ».

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن علية وحماد بن زيد وحديثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وحديثنا أبو بكر بن أبي شيبة ورهير بن حرب - واللفظ لهما - قالوا حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد - أو مودن اليد أو مودون اليد - لولا أن تبطروا لحدثكم بما وعد الله الذين يقتلوه على لسان محمد ﷺ - قال - قلت أنت سمعته من محمد ﷺ قال إني ورب الكعبة إني

(١) فتاوى: (٧٠٣ ش / ٤٥: ٥٠ د)

وَرَبِّ الْكُفَّةِ إِلَى رَبِّ الْكُفَّةِ. [المثدون: صغير اليد مجتمعها، المخدج: ناقص الحلقة، المودن: ناقص اليد صغيرها].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيْدَةَ قَالَ لَا أَحَدٌ كُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ. فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ مَخُو حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ﷺ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْءٌ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْءٌ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْءٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُّونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ لَا تَكْلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَصَدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَصَدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ النَّدَى عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ يَبِضُّ قَدْ هَبُونِ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتُرْكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ فِي ذُرَارِيكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ فَتَزَلَّنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنَزَلًا حَتَّى قَالَ مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا التَّقِينَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمِئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَتَقْوَا الرِّمَاحَ وَسُلُوكَ سَيْفِكُمْ مِنْ جُفُوفِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشِدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ (١). فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السَّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ - قَالَ - وَقَتْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمِئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ التَّمَسُّوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ. فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلِيٌّ ﷺ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَخْرَوْهُمْ. فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ - قَالَ - فَقَامَ إِلَيْهِ عِيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

(١) يوم حروراء وهي أول واقعة كانت للخوارج، وسُموا إليها لأن تلك البلدة "حروراء" قد خرجوا منها واجتمعوا بها، فسُموا الخوارج حرورية من أجل أن اجتماعهم أولاً في أول واقعة كانت لهم كانت في حروراء.

ﷺ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَخْلِفُ لَهُ. [وحشوا: رموا بالشئ عن بعد منهم].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْحُرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. قَالَ عَلَى كَلِمَةٍ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ « يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالسِّنِّهِمْ لَا يَجُورُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أِبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طَبِي شَاةٌ أَوْ حَلْمَةٌ تَدْنِي ». فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ انْظُرُوا. فَانْظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذَبْتُ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِيَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلُ عَلِيٍّ فِيهِمْ. زَادَ يُوسُفُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ.

قَوْلُهُ: (عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ) هُوَ بَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا حَدَّثْتُمْكُمُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ) مَعْنَاهُ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي،

وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ جَوَازُ التَّوْرِيَّةِ وَالتَّعْرِيزِ فِي الْحَرْبِ، فَكَأَنَّهُ تَأَوَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا (١).

وَقَوْلُهُ: (خُدْعَةٌ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِّ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَيُقَالُ بِضَمِّ الْخَاءِ، وَيُقَالُ:

(خُدْعَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِّ، ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ.

(١) وظاهر حديث الترخيص في الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس والحديث بين الرجل وامرأته، وهو حديث صحيح يدل على جواز الكذب على الأعداء في الحرب وهو من يستحقون المقاتلة، وهنا حملة على التورية، وعلى أي حال فالحديث يدل على عدم صحة التورية في البيان والبلاغ عن رسول الله ﷺ، فاليان غرضه إفهام الناس دين الله ﷻ، فلا يصح أن يعرض ليوصل لهم فهمًا مغلوطًا وكلامًا باطلاً أو فهمًا باطلاً وإن قصد هو معنىً صحيحاً، لكن لا بد وأن يفهم الناس حكم الدين، فلا تصح التورية والتعريض في الإبلاغ عن الله وعن رسوله ﷺ، وإنما الذي يجوز من ذلك كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة، وهو العلم الذي لا يترتب على الجهل به فعل محرم أو ترك واجب بالنسبة للمخاطب، كفضائل بعض الأعمال، أو ما يفهمه

قوله ﷺ: (أَحَدَاتِ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ)

مَعْنَاهُ: صِغَارُ الْأَسْنَانِ صِغَارُ الْعُقُولِ (١).

قوله ﷺ: (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ)

مَعْنَاهُ: فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ كَقَوْلِهِمْ: "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ"، وَنَظَائِرُهُ مِنْ دُعَائِهِمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا)

البعض خطأ وعلى غير وجهه، فلا يُحدث الناس بما يعرفه، ولا يُحدثون بما يُنكرون حتى لا يُكذب الله ورسوله ﷺ.

(١) وهذا يدل على خطر التصدُّر مع ضعف العقل وصغر السن، وهؤلاء اغتروا برأيهم وأعجبوا بأنفسهم فطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم وفي علماء الأرض في ذلك الوقت وهم أصحاب النبي ﷺ، فضلوا وتاهوا والعياذ بالله. - وذلك يدل على أن حديث السن ينبغي أن يجتهد في طلب العلم وملازمة العلماء وليس أنه يتصدر ويتقدم قبل أن يتعلم.

(٢) أي يدعون إلى تحكيم القرآن ويدعون إلى تحكيم الشرع وفي الحديث [أَنَّ الْحُرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ.... قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. قَالَ عَلِيٌّ ﷺ كَلِمَةً حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ] مسلم، فالباطل الذي أرادوه أن قبول التحكيم في الإصلاح بين المسلمين شرك وكفر ومنازعة لله ﷻ في الحكم، وهذا جهل منهم في أن تحكيم الناس فيما ورد به الشرع، ليس على سبيل المشاركة لله ﷻ في الحكم ولا المنازعة ولا الرد لحكم الله، بل الله هو الذي أذن في الإصلاح بين الناس، كما قال ﷻ (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) وهما عليهما أن يحكما بما دل عليه الشرع وبمقتضى الشرع، فإن هذا في أمر رجل وامرأة اختصما، فوجود التحكيم في مثل هذا أمر مشروع، فإطلاق هذه الكلمة "لا حكم إلا لله" مع قصدهم أن قبول علي ﷺ للتحكيم - تحكيم عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري - أن ذلك شرك بالله، والذي بنوا عليه كفر علي ﷺ.

- وهذا يدل على أن الغلو في مسألة الحكم هو من بدع الخوارج، حتى يجعلوا مجرد التحكيم في الصلح بين الناس، يعلون ذلك شركاً، كما قد يفعل كثير من الفرق المنحرفة في زماننا وتجعل مجرد أن يكون الإنسان في وظيفة في حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، أو يكون محكوماً حتى بهذه الحكومات، يجعلون ذلك كفراً وشركاً، بزعمهم أن داخل أيضاً في "لا حكم إلا لله"، وليس الأمر كذلك وإنما يكفر من رضي بغير شرع الله ﷻ ورضي بمخالفته، ويحمد الله فعمامة أهل الإسلام ليسوا كذلك، حتى وإن غلبوا على أمرهم، لكنهم لا يرضون بحكم غير حكم الله ﷻ، ويجب حمل أمر المسلم على السلامة، ولا يقال "ظاهر الناس القبول والرضى"، فإن الناس إنما يجبرون على ما يخالف الشرع في الأغلب الأعم، ولا يستطيعون الوصول إلى شيء من حقوقهم إلى بذلك، مع أن كثيراً من الأمور مما لا تخالف الشرع، فلا بد من إمضاءها، فكثير من المعاملات وكثير من أمور النكاح والطلاق وأمور الموارث وغير ذلك مما لا يخالف الشرع، وأيضاً في بعض أنواع العقوبات مما لم ترد فيها حدود، ربما يكون التعزير فيها هو المشروع، فمثل هذه الأمور تمضي لمصلحة المسلمين، ولا تكزن شركاً ولا كفراً، وإنما الشرك والكفر في رد شرع الله ﷻ وإيأته والاستكبار عنه أو استحلال مخالفته وذلك كله في معنى واحد.

هَذَا تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ قِتَالِ الْخَوَارِجِ وَالْبَغَاةِ، وَهُوَ إجماعُ الْعُلَمَاءِ ^(١).

قَالَ الْقَاضِي: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَوَارِجَ وَأَشْبَاهَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْبَغْيِ مَتَى خَرَجُوا عَلَى الْإِمَامِ وَخَالَفُوا رَأْيَ الْجَمَاعَةِ وَشَقُّوا الْعَصَا وَجَبَ قِتَالُهُمْ بَعْدَ إِنْذَارِهِمْ، وَالْإِعْتِذَارُ إِلَيْهِمْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغُّوْا حَتَّى تَقِيَهُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } لَكِنْ لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَا يُتَّبَعُ مُنْهَرِئُهُمْ ^(٢)، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا تُبَاحُ أَمْوَالُهُمْ، وَمَا لَمْ يُخْرَجُوا عَنْ الطَّاعَةِ وَيَتَّصِبُوا لِلْحَرْبِ لَا يُقَاتَلُونَ، بَلْ يُوعَظُونَ وَيُسْتَأْذَنُونَ مِنْ بَدْعَتِهِمْ وَبَاطِلِهِمْ، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَكْفُرُوا بِبَدْعَتِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ بَدْعَةٌ مِمَّا يَكْفُرُونَ بِهِ جَرَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ، وَأَمَّا الْبَغَاةُ الَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ فَيُرْتُونَ وَيُورَثُونَ، وَدَمُهُمْ فِي حَالِ الْقِتَالِ هَدَرٌ، وَكَذَا أَمْوَالُهُمُ الَّتِي تُنْتَفَعُ فِي الْقِتَالِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ أَيْضًا مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي حَالِ الْقِتَالِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ، وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي غَيْرِ حَالِ الْقِتَالِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ضَمْنُهُ ^(٣)، وَلَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ دَوَابِّهِمْ وَسِلَاحِهِمْ فِي حَالِ الْحَرْبِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ ^(٤)، وَجَوَزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ضم البغاة إلى الخوارج، وهذا على الصحيح لا بد وأن يكون فيه تفصيل، فإن قتال الخوارج ليس من جنس قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ، وأنه إذا خرجت طائفة على الإمام العدل بتأويل سائغ لأشياء نقوموها، فلا بد وأن يرسل إليهم أولاً قبل أن يبدأهم بالقتال، وصفة الخروج إما الامتناع عن الطاعة وإما مقاتلة الإمام لخلعه لإرادة نزعها عن الإمامة، فيرسل إليهم ما يقيمون، فإن ذكروا مظالم، وجب عليه إزالتها أولاً، قبل أن يشرع في قتالهم ولذلك نقول أن هناك فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، فالخوارج الذين قاتلهم علي عليه السلام، إنما تمهل ليجد الصفات التي أخبر بها النبي ﷺ من قتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان وما وصف من الصفات التي استحقوا بها القتال، فإذا أظهر قوم رأي الخوارج وامتنعوا ببعضهم، فهم مستحقون للقتال.

(٢) أي الفار تارك المعركة.

(٣) بخلاف الكافر فإنه لا يضمن بعد إسلامه شيئاً، أما هؤلاء فلا يضمنون ما أتلفوه حال القتال لتأولهم.

(٤) وذلك لأنها أموالهم ما زالت في ملكهم، نزع منهم كسلاح ودواب، لكونهم يستعملونه في حرام ومنكر، فوجب كفهم عن ذلك، ولكن لا يستعمله أهل العدل.

والظاهر والله أعلم أنهم إن اضطروا إلى استعماله، استعماله، فإن الإنسان إذا كان مضطراً إلى مال أخيه المسلم ليدفع عن نفسه ظُلماً، فبالأولى أن يدفع عن جماعة المسلمين ظُلماً هذه الطوائف الخارجة.

هذا كله كما نرى مبني على مذهب أكثر المتأخرين من أن قتال الخوارج من جنس قتال البغاة.

والصحيح أنهم قسمٌ ثالث، فهم من جنس قتال مانعي الزكاة، ومن جنس قتال الممتنعين من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، إما أن تكون فيأمر عقدي كما قد فعل الخوارج وكما فعلت الرافضة وغيرهم

من أهل البدع، أو قد تكون في أمر عملي، وذلك كأن يمتنعوا من إقامة حق عليهم من قصاص أو من حدود الشرع، فيمتنعون ببعضهم، فيكونون طائفة ممتنعة أي أنها تمتنع ببعضها، فينطبق عليهم هذا الحكم، كل طائفة خارجة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ولو لم تجحد الشهادتين، ولو حتى لم تستحل هذه المحرمات.

وهناك بعض من أهل العلم يجعل هذا من جنس المحاريين وقطاع الطرق. والجمهور يرى أنهم إذا كان لهم تأويل ولو قطعنا بطلانه، ولكن لهم تأويل، لم يكفروا ولم يعاملوا معاملة قطاع الطرق من قتلهم وصلبهم وتقطيع أيديهم وأيديهم من خلاف، بل هم قسم له أحكامه الخاصة. فكما ذكرنا جمهور المتأخرين يصفونهم بالبغاة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنهم نوع ثالث وهو من أقوى المذاهب في ذلك؛ وقد ذكرنا مسألة تكفير أهل البدع ما لم يكفروا ببدعتهم، وقلنا أن الذين كفروا هم الذين كفروا كطائفة خارجة بالكلية من الملة وهو من كفروا نوعاً وعيناً بالعموم، وهؤلاء الخوارج ليسوا كذلك، وكذا الرافضة، فهؤلاء - الخوارج والرافضة - أقوالهم أقوال كُفْرِيَّة ولا يُكْفَرُ المعين حتى تُقام عليه الحجة وتُرَال عنه الشبهة، وأما الطوائف الخارجة من الملة بالكلية كفرق الباطنية وفرق أتباع مُدْعِي النبوة، ومُدْعِي الألوهية في بعض البشر كالدروز المؤهلين للحاكم بأمر الله والنصيرية والعلويين الذين يؤلهون علياً، وكذا من يدعي نبوة بعد نبوة النبي ﷺ كطوائف البابية والبهائية وغير ذلك فهؤلاء كفار نوعاً وعيناً بالعموم ليسوا من الشتين وسبعين فرقة؛ وإنما الخلاف في الرافضة والخوارج والمعتزلة، إذ إن بعض العلماء يجعلهم خارج الشتين وسبعين فرقة، والصحيح أنهم من فرق الأمة، والله أعلى وأعلم، وإن كانت أقوالهم - أقوال كُفْرِيَّة - لكن لا بد من استيفاء الشروط وانتهاء الموانع، ومن يجعل الخوارج والمعادنين كالبخاري، فقد جعلهم في باب مختلف وبعيد عن قتال أهل البغي، ومن يجعلهم قسم ثالث، إما أن يجعل قتالهم كقتال الكفار في أغلب الأحكام إلا ما ذكرنا من الاتفاق على عدم سبي النساء والأطفال، بالنسبة للخوارج، إلا من أخرجهم من الشتين وسبعين فرقة، كما قال ابن المنذر "لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج"، يعني على تكفيرهم بالعموم، وكما ذكرنا أن فعل علي عليه السلام فيهم يدل على أنه لم يكن يكفرهم ولم يكن يُقاتلهم كالكفار، ولكن كما ذكرنا يمكن أن يُقاتلوا بهذه الصفة، وقد ذكر النووي عن الجويني في "الروضة" عنه أنه قال [وَحَكَى الإمام في تكفير الخوارج وَجْهَيْنِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُكْفَرُوا، فَلَهُمْ حُكْمُ الْمُتَرَدِّينَ، وَقِيلَ: حُكْمُ الْبُغَاةِ، فَإِنْ قُلْنَا: كَالْمُرْتَدِّينَ، لَمْ تُنْفَذْ أَحْكَامُهُمْ] روضة الطالبين (٥٢/١)، والمعنى أنهم إن لم يكفروا قتلوا كالكفار، بمعنى في جواز قذف المنجنيق عليهم ورميهم بما يعم إتلافه، وجواز قتل الأسير واتباع المُدْبِر، وهذا فيمن يجعلهم من هذا القسم، أما من يجعلهم كالبغاة، فيقول بعدم الإجهاز على الجريح وعدم قتل الأسير ولا تباع الأموال، ولا يُتَبَعُ مُدْبِر، وذلك لأنه جعل عامة الأحكام كأحكام البغاة.

- قتال الخوارج والبغاة ثواب وجهاد مشروع، وليس هذا من قول النبي ﷺ (إِذَا تَقَرَّى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئَةٍمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ) متفق عليه، فهذا الحديث محمله على قتال الجاهلية وعلى الملك وعلى العصية التي يكون كل من الفئتين المتقاتلتين ظالماً ومتعدياً، وبذلك إذ تقاتل المسلمون على الدنيا، لم يجز أن يدخل معهم أهل الحق في شيء من هذا القتال، فلو طوائف من أهل الإسلام تقاتلت على العصية الجاهلية على أن هؤلاء مثلاً من هذا البلد وهؤلاء من هذا البلد وتنازعوا على مثل ذلك، فهذا يجب تركه ولا يجوز المشاركة فيه، وبالأولى وبالأظهر إذا شارك في ذلك الكفار مثلاً، فضلاً عن أن يكون تحت رايات الكفار، وهذا ينطبق عليه (الْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ)، أما من أمر الله بقتاله بقوله (فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغَّيُوا) وقد أمر النبي ﷺ بقتل الخوارج، فهذا دليل على مشروعية

قوله: (عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَيْدَةَ) هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَهُوَ عَيْدَةُ السَّلْمَانِيِّ.

قوله: (فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَدِّجٌ الْيَدِ أَوْ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ)

أَمَّا (المُخَدِّج) فَبِضْمِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ أَيْ نَاقِصِ الْيَدِ.

وَ (المُودِن) بِضْمِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الدَّالِ، وَيُقَالُ بِالْهَمْزِ وَيَبْرَكِهِ، وَهُوَ نَاقِصُ الْيَدِ، وَيُقَالُ أَيْضًا: وَدِينٌ.

هذا القتال، وقد قال النبي ﷺ (فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ولأن الله قال في البُغَاةِ (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْجَأَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) وكما قلنا أنهم يُقاتلون إذا اجتمعوا وخرجوا عن الطاعة وانتصبوا للحرب، وأما إذا لم يفعلوا ذلك، فلا يجوز أن يُبدَأَ بالبُغَاةِ أو غيرهم بالقتل مباشرةً عند جماهير العلماء، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ في الواحد المقدور عليه منهم قولان للعلماء: منهم من جَوَّزَ قتله لدفع المفسدة، خصوصاً إذا كان داعيةً إلى البدعة وهذا هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه خلاف قول الجمهور، لكنه يذكر المسألة كخلاف بين العلماء خلاف سائغ، وأن قول الجمهور أن المبتدع الذي لم يُكفر ببدعته، حتى ولو كانت بدعة هي في حقيقة قولها كفر، ولكنه لم يُكفر لأنه لم تُقَمَّ عليه الحُجَّةُ مثلاً ولم تُزل عنه الشبهة ولم يُكفر بعينه، فلا يجوز قتله حتى تُستوفي الشروط وتتفي الموانع، والله أعلى وأعلم.

- فشيخ الإسلام يُجوز قتل الواحد المنفرد إذا كان داعيةً أو نحو ذلك، إذا كانت المصلحة في ذلك، وبالقِطْعِ يوجب قتله إذا ثبتت رده، فالعلماء رغم أن هذا الكلام قاله أهل العلم، والتاريخ الإسلامي مليء بأنواع المقاتلات والخروج على الأئمة والخلفاء، ومع ذلك فالعلماء يُدققون الكلام في قضية القتل والتكفير لأجل خطر هذه المسألة، رغم وجود الأدلة بدم هؤلاء ذماً صريحاً لأنهم خرجوا على أئمة العدل، ومع ذلك انظر إلى كلام أهل العلم في التخرج من قتلهم ما لم يتحزبوا، ومن تكفيرهم ما لم تستوفي الشروط، وبعضهم كما ذكرنا يجعلهم كالبُغَاةِ، فانظر إلى هذا، وقارن بينه وبين من يطلب بقتل جميع من يُخالفه في الرأي، مع أنه ربما يُسميه متشدداً من قِبل نفسه، نسأل الله العافية، مع أن الحق قد يكون في خلاف ما يدعيه أو هو كذلك، فلا بد من الحذر من ذلك، فإن تجربة الناس على دماء المسلمين بزعم أنهم قد تشددوا في غير موضع الشدة، أو أن يحمل ذلك على قتال الخوارج ونحو ذلك، فهذا كلامٌ غير صحيح، فلا يكون الأمر بالتهم الباطلة، وتجربة الناس على سفك الدماء، بغير حق من أعظم الأمور خطراً، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان.

● فالخلاصة في أمر الخوارج وقتالهم: أن الجمهور من المتأخرين يجعلهم من جنس قتال البُغَاةِ، ويحمل عليهم كل أحكام البُغَاةِ، وطائفة قليلة جداً من أهل الحديث يجعلونهم مرتدين بالكلية كطائفة، وهؤلاء لم يوافقهم غيرهم من أهل العلم، وأما جمهور المتقدمين من أهل السنة يجعلونهم طائفةً ثالثة لها أحكامها الخاصة في قتالها، ليسوا بالكفار ولا كالمُرتدين، وليسوا كالبُغَاةِ الخارجين بتأويل سائغ، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والاجتهاد في نوع قتال الخوارج لا يُخرج صاحبه عن أهل السنة، ولكن الصحيح ما ذكرنا؛ أما بالنسبة إلى الاعتقاد في كفرهم، فقد ذكرنا أن الصحيح أيضاً أن قولهم من الأقوال الكفرية ولكن لا يُكفر المعين حتى تُقام عليه الحجة، وشرٌّ منهم الرافضة، فتطبق عليهم نفس الأحكام والله أعلم.

و (المُثْدُون) بِفَتْحِ المِيمِ وَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ سَاكِئَةٍ، وَهُوَ صَغِيرُ الْيَدِ مُجْتَمِعُهَا كُثْدُونَةُ الثَّدي، وَهِيَ بِفَتْحِ الثَّاءِ بِلاَ هَمْزَةٍ وَيَضُمُّهَا مَعَ الْهَمْزِ، وَكَانَ أَصْلُهُ (مَثْنُود) فَقُدِّمَتِ الدَّالُّ عَلَى النُّونِ، كَمَا قَالُوا: جَبَذَ وَجَذَبَ، وَعَاثَ فِي الْأَرْضِ وَعَثَا.

قوله: (فَنَزَلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنَزِلًا حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَفِي نَادِرٍ مِنْهَا (مَنَزِلًا مَنَزِلًا) مَرَّتَيْنِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجُمُعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ، أَيْ ذَكَرَ لِي مَرَّاحِلَهُمْ بِالْجُنُشِ مَنَزِلًا مَنَزِلًا حَتَّى بَلَغَ الْقَنْطَرَةَ الَّتِي كَانَ الْقِتَالُ عِنْدَهَا، وَهِيَ قَنْطَرَةُ الدَّبْرِجَانِ، كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَهُنَاكَ خَطَبَهُمْ عَلِيٌّ عليه السلام وَرَوَى هُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ. وَ (القَنْطَرَةُ) بِفَتْحِ الْقَافِ.

قَوْلُهُمْ: (فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ) أَيْ رَمَوْا بِهَا عَنْ بُعْدٍ ^(١).
قوله: (وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ) هُوَ بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ مَدَّدُوهَا إِلَيْهِمْ وَطَاعَنُوهُمْ بِهَا، وَمِنْهُ التَّشَاوُجُ فِي الْخُصُومَةِ.
قوله: (وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ)

يَعْنِي مِنَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ^(٢).
قوله: (فَقَامَ إِلَيْهِ عِيْدَةُ السَّلْمَانِيِّ ^(٣)) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَخْلِفُ لَهُ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عَلِيًّا ثَلَاثًا وَإِنَّمَا اسْتَحْلَفَهُ لِيُسْمِعَ الْحَاضِرِينَ، وَيُؤَكِّدَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، وَيُظْهِرَ هُمْ الْمُعْجَزَةَ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُظْهِرَ هُمْ أَنَّ عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، وَأَنَّهُمْ مُحِقُّونَ فِي قِتَالِهِمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ.

(١) لأن الخوارج إظهاراً للشجاعة وإظهاراً للرغبة في القتال المتلاحم، تركوا الرماح وسللوا السيوف، فرماهم أصحاب علي عليه السلام بالرماح من بعيد فقتلوا جميعاً إلا نذراً يسيراً، قتل بعضهم على بعض.

(٢) فهذا دليل على جهلهم وضلالهم، فجهلوا في الدين وجهلوا في الدنيا.

(٣) وهو أحد فضلاء التابعين، وهو أحد المقرين من أصحاب علي عليه السلام، وما كان يشك في صدقه ولكن استحلفه ليظهر فضيلة علي عليه السلام ويظهر للناس المعجزة.

وَقَوْلُهُ: (السَّلَامِيُّ) هُوَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ مَنْسُوبٌ إِلَى سَلَمَانَ جَدِّ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ مُرَادٍ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ.

أَسْلَمَ عَبِيدَةُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِسِتَتَيْنِ وَلَمْ يَرَهُ، وَسَمِعَ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ؓ.

قَوْلُهُ: (قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ أَصْلُهَا صِدْقٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } لَكِنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَا الْإِنْكَارَ عَلَى عَلِيٍّ ؓ فِي تَحْكِيمِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِخْدَى يَدَيْهِ طَبْيُ شَاةٍ) هُوَ بَطَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ سَاكِنَةٌ. وَالْمُرَادُ بِهِ ضَرْعُ الشَّاةِ، وَهُوَ فِيهَا مَجَازٌ وَاسْتِعَارَةٌ إِنَّمَا أَصْلُهُ لِلْكَلْبَةِ وَالسَّبَاعِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُقَالُ أَيْضًا لِدَوَاتِ الْحَافِرِ، وَيُقَالُ لِلشَّاةِ ضَرْعٌ، وَكَذَا لِلْبَقَرَةِ، وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ خُلْفٌ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْأَخْلَافُ لِدَوَاتِ الْأَخْفَافِ وَالْأَخْلَافِ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: يُقَالُ فِي ذَاتِ الْحُفِّ وَالظُّلْفِ خُلْفٌ وَضَرْعٌ.

٥٠ - باب الخَوَارِجِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِرُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ». فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ أَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قُلْتُ مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْثَلَةَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ - وَأَشَارَ يَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ « قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ بِالسِّنِّهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَمٌ.
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ -
 عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « يَتِيَهُ قَوْمٌ قَبْلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَقَةٌ رُءُوسُهُمْ » (١).

(١) فهذه الأحاديث وما سبقها في الأبواب السابقة التي ذكرها الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ في خروج الخوارج وصفتهم، وهي من دلائل النبوة الظاهرة فقد أخبر ﷺ بهذا الأمر الغيبي قبل أن يقع بنحو عشرين سنة أو أكثر، ووصفهم بالصفات الدقيقة، فوصف مكان خروجهم وصفة عقيدتهم وما يفعلونه، ووصف هذا الرجل الذي يكون فيهم المُخَدَج الذي على عضده مثل حلمة الثدي وعليها شعرات بيض، ووجدوه كما وصف النبي ﷺ.

- وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكم الخوارج في هذه الأحاديث والتي عامتها تُصرح بمروقهم من الدين، وبعضها يذكر أنه "يتماهى في الفوقية" أي في آخر جزء من السهم يحدث نوعٌ من الشك والتردد، هل بقي فيه شيءٌ من الرمية أم لا؟ وبعضها "لا يتماهى"، وفي بعضها "يتماهى" يشك أنه يمكن أن يكون قد بقي شيء؛ وقد ذكرنا أن عامة أهل العلم لا يكفرون الخوارج بالعموم كفراً ناقلاً عن الملة، ولكنهم أهل بدع وضلال، كما قال النبي ﷺ "شر الخلق والخليقة" وقد ورد في الحديث الآخر أنهم "كلاب النار" فدل ذلك على استحقاقهم العقوبة في الدنيا والآخرة، لأجل ضلالهم مع كونهم جهال، لكنهم مقصرون في طلب العلم، ومما يدل على كونهم جهال قوله ﷺ في الحديث (يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يُحْسِبُونَ أَنَّهُ هُمُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ) فليس كلهم زنادقة منافقين في الباطن، وإن كان منهم من هو كذلك بلا شك، بل كثير منهم بل قُلُ عامتهم، لأن الحديث صرّحت بمروقهم، ولكن لأجل وجود من يحتمل الأمر وجود شيء من بقايا الإيمان في قلبه، امتنع تكفيرهم بالعموم، كسائر أهل البدع والأهواء الذين يؤخذ بهم ذات الشمال وقد قال النبي ﷺ "فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلٍ النَّعَمَ" البخاري، فقلّة تنجوا بعد أن يؤخذ بهم ذات الشمال ويُعاقبون، فبعد أن يُعاقبوا ينجوا قليل منهم.
 - فدل ذلك على خطر البدعة وأنها بريد الكفر والشرك، وأنها تُقَرِّب صاحبها إلى الشرك والعياذ بالله.
 - وأنها من النفاق خاصة وأن أصل هؤلاء هو هذا الرجل المنافق الذي قال للنبي ﷺ "اتق الله واعدل" أو قال "اعدل يا رسول الله" وقد ذكرنا المانع من قتله أن الأمر كان فيه احتمال على أصح الوجوه والله أعلم.

● فكما ذكرنا قد وقعت واقعتان:

- إحداها الذي قال "أنها قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله"، فهذا إنما كان في غير حضور النبي ﷺ وقد قال في هذا «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» لكنها لم تثبت البيعة على هذا الرجل، لأن الشاهد على هذا الكلام الذي هو ردة رجل واحد، والردة إنما تثبت بشهادة عدلين والله أعلم، وإن صدقه النبي ﷺ وأخبر بصدقه، كما صدق الله أذن زيد على عبد الله بن أبي بن سلول، لكن الحاكم لا يحكم بعلمه ولو علم بصدق الشاهد الواحد، ولكن لا بد في الأحكام الظاهرة من البيّنات.

- أما الذي قال "اتق الله واعدل" فالكلام يدل على عدم العدل وعدم التقوى بالمفهوم لا بالمنطوق، ولذا أشار النبي ﷺ إلى أنه يُحْتَمَلُ أن يكون ما في قلبه غير ما أفهم الرجل وغير ما فهم من قصده ونحن لم نؤمر بأن نُتَقَب عما في قلبه، فهناك فرق بين أن يقول "هو لم يعدل" وبين أن يقول للعادل "اعدل" وللمؤمن "أمن" وللتقي "اتق"

الله"، فقد قال الله لنبیه ﷺ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) وقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ)، فهذا باب يمكن أن يُحمل عليه الكلام، فبوجود هذا الاحتمال، مع أن السياق يدل على قصد ذلك الرجل، وهو أنه قصد الطعن في النبي ﷺ، ولكن طالما كان كلامه محتمل، فنحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس.

- وهذا دليل على أن الزنديق إذا أظهر ما لا يحتمل من الكفر والنفاق - والزنديق هو منافق أظهر نفاقه - فالحديث يدل على أنه يقتل، فقد استأذن النبي ﷺ في قتله خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مع أنه ما زال يقول "يا رسول الله" فدل ذلك على أنه قد علم من الشرع أن المنافق إذا أظهر ما لا يحتمل من الكفر وإن ظل يتسبب إلى الإسلام، وظل على ادعاء الشهادتين، فإنه يقتل لقول الله ﷻ (لَنْ يَنْفَعَكَ الْإِيمَانُ إِذَا كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمَرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا) فامتنع النبي ﷺ من قتل من احتمل كلامه أمراً يمكن أن يكون معه بقية من دين أو إيمان، ولكن كما ذكرنا هذا الرجل قد علمنا نفاقه، وإن لم يُعامل به في أحكام الدنيا، كما قد علمنا نفاق عبد الله بن أبي من القرائن الكثيرة، ولكن لم يسمه القرآن باسمه في الوحي المنزل ولم يُشهد بالبينه عليه عند رسول الله ﷺ في ردة، ولذلك ظل على المعاملة الظاهرة وإن علمنا نفاقه حتى نحذر منه والله أعلم.

وكذا المنافقين في كل زمان، فيحذر منهم، ولا يُعامل أحدهم بالردة حتى يُصرح بها تصريحاً لا يحتمل، فإن الأصل بقاء الإسلام لمن ثبت إسلامه حتى يخرج منه يقين والله أعلى وأعلم.

وفي هذه الأحاديث أيضاً ما ذكرنا من أنهم مستحقون للعقوبة؛ ففيه بيان أن الصحيح في الخوارج أنهم إن لم يُعاملوا كالمرتدين ويُحكم بردتهم، فإنهم ليسوا كأهل البغي المعذورين، فإن النبي ﷺ ذكر الفرقة التي تحصل بين أهل الشام وأهل العراق - بين معاوية وبين علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ولا شك أن هذه الأحاديث فيها فضيلة لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيها الشهادة له بأنه أولى الطائفتين بالحق وأنه هو الذي تولى قتل الخوارج، وقد عزم النبي ﷺ على قتلهم قتل عاد وشمود، ذلك لأنهم مُفسدون في الأرض، فهذه فضيلة لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وشهادة له أنه كان على الحق وأولى بالحق وأقرب للحق، لكن الأحاديث فيها تفرقة بين الخوارج وبين أهل البغي، فمن قال من أهل العلم المتأخرين أن قتال الخوارج من جنس قتال أهل البغي، فإن قصد أن ذلك في عدم تكفيرهم، أما أنهم قومٌ بُهت وأنهم مذمومون ومعاقبون في الدنيا والآخرة، فهذه الأحاديث دالة دلالة ظاهرة عليه، والواحد المقذور عليه منهم قد ذكرنا من قبل أنه تُستوفى فيه الشروط، فالراجح أن أقوالهم وأفعالهم كفرية من سفك الدم الحرام استحلالاً، فإنهم يُكفرون المسلمين ويستحلون دمايتهم وأعراضهم، فإذا كان الأمر كذلك، فإذا أُقيمت عليهم الحجة، ثبتت الردة على الواحد منهم، وأما إذا أظهر الرجوع، فيقبل منه ذلك والله أعلى وأعلم، ولكن يُمنع من اجتماعهم.

ولذا كان الصحيح أن الخوارج صنفٌ ثالث ليسوا كالكفار المرتدين، وليسوا كأهل البغي المتأولين الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ أخطأوا فيه، فإن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن معه رغم خطأهم إلا أنهم متأولون، فلا تُرد شهادتهم ولا يُقدح فيهم، وأهل العلم دائماً على تحريم سبهم ولعنهم أو التثقص منهم، بل عامة أهل السنة والجماعة على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، مع أن أكثرهم أيضاً يقول بأن علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو الأقرب إلى الحق وأن من خالفه باغ عليه، لهذه الأحاديث ولقول النبي ﷺ "تقتل عمارة الفتن الباغية" ابن حبان، قال الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا يدل على أن أهل الشام بُغاة، لكن وصف البغي لا يُخرجهم عن وصف الإيمان ولا يجعلهم فساقاً ولا مبتدعين، فإن الخروج على الإمام بتأويل سائغ خطأ ومخالفة للأدلة،

ولكن التأويل الذي وقعوا فيه لوجود شبهة ولو كان الخروج على علي عليه السلام، فلا مثل لعلي عليه السلام خير أهل الأرض في زمنه بلا نزاع، ومع ذلك فالتأويل مُحتمل، لذلك نقول أن من يجعل الخروج على الإمام يجعل صاحبه من الخوارج، كلامٌ باطل، ففرق بين من يخرج على الإمام بتأويل سائغ وبين الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويسفكون الدم الحرام ويأخذون أموال الناس بالباطل، فعقيدتهم عقيدة فاسدة، وإن كان التأويل يمنع من تكفيرهم بالعموم أو يمنع تكفير الأعيان، إلا أن هذا التأويل المقطوع بطلانه يمنع تبديعهم وعقوبتهم في الدنيا والآخرة؟؟؟، فهناك كما ذكرنا مراتب في العذر بالجهل والتأويل:

- فهناك من يُثاب ثواباً واحداً على اجتهاده، ويُغفر له خطأه، إذا استفرغ الوسع في الاجتهاد وكان من أهله.

- وهناك من يُعذر في ألا يُكفر، وإن حُكم ببدعته، وضلاله واستحقاقه العقوبة في الدنيا والآخرة، كما نعي الزكاة وكالخوارج، فإنهم عُذروا في عدم التكفير، ولم يُعذروا في التأثيم والتضليل، بل والصحيح التفسيق، وذلك لأنهم قصرُوا في طلب العلم، مع أن أقوالهم واعتقادهم وكذا أفعالهم، كاعتقاد وأقوال وأفعال أهل الكفر، لكن لأجل وجود الشبهة، مع وجود التقصير في طلب العلم، فلا يُكفرون، ومن أقوى الأدلة على صحة هذا المذهب، وهو مذهب عامة أهل السنة، خلافاً للمعاصرين الذين يُخالفون في هذا، ويزعمون أن التقصير في طلب العلم، كافٍ في الحكم على الشخص بالتكفير ويكتفون في إقامة الحجة على الحجة الإجمالية دون التفصيلية، فلو كان الأمر كذلك، فكيف يُفسر موقف علي عليه السلام مع الخوارج؟ فلم يُعاملهم معاملة الكفار، وإن قتلهم قتلاً عاملاً، ومن بقي منهم أمر بتفريقهم في القبائل وقد روي عنه روايتين في مسألة تقسيم أموالهم، والرواية المُسندة أنه لم يُقسم أموالهم، خلافاً لشيخ الإسلام الذي صحح أنه قسّم أموالهم وبنى على ذلك مذهبه، وابن كثير في البداية والنهاية ذكر الطريقتين، طريق أنه قسّم أموال الخوارج طريق منقطع، والذي فيها أنه لم يُقسمها هو الطريق المُسند، ولذلك نقول هذا هو الصحيح في قتالهم أنه لا يُقسم أموالهم، لأنهم لا يُكفروا بالعموم، وكذلك لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في عدم سبي ذراريهم ونسائهم، إلا ما كان من خلاف لطائفة من أهل الحديث التي قال فيها ابن المنذر "لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج"، أي التكفير بالعموم، مع أن المسألة فيها خلافٌ سائغ إلا أنه خلافٌ ضعيف، أعني أن قلة من أهل الحديث دون باقي أهل السنة الذين يُكفرون الخوارج بالعموم، فهو لاء يجعلون من ولد في الردة من أبنائهم يُحكم بردته ونسائهم الموافقات لهم على مذهبهم كذلك مرتدات، لكن سيرة علي عليه السلام تأبى ذلك كل الإباء، فهي تدل على عدم معاملة الخوارج كمرتدين، وكما ذكرنا الأحاديث التي قرأناها والتي تدل على خروجهم من الدين، تدل على أن كثيراً منهم في باطنه أنه من المنافقين أو يصل إلى النفاق أو يموت على النفاق، نعوذ بالله من ذلك، ويمكن أن يوجد عند بعضهم شيء من إيمان، ولذلك امتنعنا من تعميم الحكم بالكفر عليهم والله أعلم.

لكنهم يختلفون عن أهل البغي، فهذه مسألة لا بد وأن تُميز، فهناك أهل بغي خرجوا على الإمام بتأويل سائغ كأهل الشام، رغم أنهم مُحطون في تأويلهم وأن علياً أقرب إلى الحق لكن الأحاديث لم تدمهم كما دمت الخوارج، بل وصفتهم بالبغي وقد قال عليه السلام في أهل البغي (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) فذكرهم باسم الإيثار رغم وجود البغي، فدل ذلك على أن من كان منهم مجتهداً في نفسه وقد بلغ الغاية وبذل الجهد في معرفة الحق، يغفر له خطؤه ويُثاب على اجتهاده، وأما ما كان في نفسه عالماً من الباغي، فإنه لا يجوز له إلا أن يكون في صف أهل العدل، ويأثم إذا كان يتبع الهوى، وكذلك من كان في صف أهل العدل ولا يريد وجه الله بقتاله، وإنما يريد

الرياسة والجاه، كأناس كانوا في جيش علي عليه السلام كالخوارج فقد كانوا في جيش علي عليه السلام فما كانوا يريدون وجه الله عز وجل كانوا يقولون كلام الحق يريدون به الباطل، فهو لاء لا يثابون على قتالهم ولا على عملهم لأن شرط العمل الصالح أن يكون خالصاً لوجه الله، فهنا لا بد أن نفرق، فليس كل من خرج على الإمام العدل المقطوع بإمامته والذي ثبتت إمامته بالبيعة وثبت فضائله، ونحو ذلك، لا يكون من خرج عليه من الخوارج، لأن كثيراً ممن يطعن في غيره يصف كل من تكلم على أحد من الأئمة أو الحكام أو غير ذلك بأنه من الخوارج، وهذا كلام عجيب، فإذا كان الذين خالفوا علياً لم يكونوا من الخوارج، فكيف بمن لا يأمر بالخروج، وإنما قد يذكر بعض المنكرات ونحو ذلك، فإن هذا لا يكون من الخوارج قطعاً، فإنها تهمة تستعمل للصد عن سبيل الله في كثير من الأحيان ولكن كما ذكرنا لا يجوز الخروج حتى ولو كان الإمام ظالماً، ولكن ذلك لأجل منع المفسد وليس لأجل أن الإمام عدل في تلك الحالة، ولذلك لا يسع هذا الإمام الظالم أن يُقاتل من بغى عليه حتى يُزيل المظالم أولاً، لذلك قد ذكر أهل العلم فروقاً بين قتال البغاة وبين قتال المرتدين والكفار، فأول ما ذكروا أن الإمام يُرسل أولاً إلى البغاة ما يقيمون، إذا خرجوا بالفعل ونزعوا إمامته، أو فارقه وخالفوا الطاعة، فينظر فيما نقومه عليه، فإذا ذكروا مظالم أزالتها وإلا فإنه لا يجوز أن يُقاتلهم وهو على تلك الحال مُصرّاً على المظالم لأنه إذا أمر بمعروف، فلا بد وأن يأتمر وإذا نُهي عن منكر فلا بد وأن يتبهي، ولقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن من يخرج على خلفاء بني العباس في زمنه أم يُقاتل مع الخليفة؟ فقال بل دعه، يستقم الله من ظالم بظالم ثم يتقم منها جميعاً، وذلك رغم وجود شعائر الإسلام الظاهرة وأنواع من الخيرات متشرة، ومع ذلك قال له دعه، وذلك لأنه لم يُزل المنكرات التي أخذت عليه أولاً، فلا بد وأن يتوب، وإن كان الخروج نفسه دائماً فيه من المفسد ما قد علم منذ مقتل الحسين عليه السلام فمن بعده، فالحسين عليه السلام قد خرج وقد قتل مظلوماً عليه السلام وذلك في زمن يزيد ثم بعد ذلك خرج عبد الله بن الزبير عليه السلام مع أنه كان إمام عدل ولكن لأجل عدم اتفاق الكلمة عليه، فأدى ذلك إلى قتله، ثم وقع بعد ذلك فضلاء كثيرون في مسألة الخروج وأدى ذلك إلى سفك دمائهم وانتهاك حرمتهم، مع ما أدى إلى مفسد عظيمة جعلت الخلاف الواقع أولاً بين أهل السنة في مسألة الخروج تكاد تُحسم بالمنع من الخروج لأجل المفسد وسفك الدماء، ولأجل أنه لا يترتب في الغالب على تلك المحاولات إلا الضرر البالغ على أهل الإسلام جميعاً، فكانت كلمة المتأخرين من أهل العلم على المنع من الخروج في ذلك لأجل ما ذكرنا، لا لأجل الرضى بالمنكر أو المعاصي فضلاً عن النفاق والكفر والعياذ بالله.

● الغرض المقصود في ذلك أن هناك فرق بين قتال الخوارج وحالهم وبين قتال البغاة وقد بينت الأحاديث ذلك بوضوح وصراحة حيث أنها بينت أيضاً الفرق الأخرى التي خالفت علياً عليه السلام على شيء من الحق وليست أنها خارجة عنه وليسوا فُسّاقاً، لأنه قال "أولى الطائفتين" أي أقرب الطائفتين إلى الحق، أو أولاًهم بالحق، فدل ذلك على أنه كان عند أهل الشام شيء من الحق، ولكن كان علياً عليه السلام كان معذوراً فيما عجز عنه من الحق، فإن علياً عليه السلام لم تجتمع عليه الكلمة، وحين حاول من حاول من الصحابة قتل ذو الخويصرة الذي تكلم على النبي صلى الله عليه وآله فقال له "اعدل" كان هو أحد المقلين على عثمان عليه السلام وكان أحد المشاركين في ذلك وطلبوه فما استطاعوا، وقتلوا بعضهم ولكن لم يستطيعوا أن يقتلوا كثير منهم ممن غضب لهم أقوامهم وكان العلاج أن تجتمع الكلمة، ولذا اتفقت كلمة الصحابة على تسكين الأمر، فإذا سكنت، وشهدت البيعة على أحد بعينه أنه شارك في قتل عثمان عليه السلام أقام عليه الحق، ولكن علي عليه السلام كان معذوراً في ذلك، نعم كان في جيشه من شارك في أحداث قتل عثمان عليه السلام لكن دون أن يعلم أعيانهم، ودون أن تشهد البيعة على فلان بعينه أو جماعة بعينها أنهم هم الذين قتلوا عثمان أو شاركوا في قتله عليه السلام، ولذا كما ذكرنا كان معذوراً في ترك ما عجز عنه من الحق، وإن كان

أهل الشام - معاوية ومن معه - عندهم شيء من الحق في المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه إلا أنه كان الواجب عليهم أن يطيعوا أمير المؤمنين أولاً ثم بعد ذلك يطالبون، فإذا علم أحد بعينه أقيم عليه الحق.

أما قضية الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، فلا تخالف ما ذكرنا من أن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه، وذلك لأن المقصود بالإمساك عما شجر هو تفاصيل الوقائع خاصة أن عامتها بغير أسانيد صحيحة، وما وقع قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، وعامة السير بلا أسانيد وعامة الأسانيد فيها ضعف شديد، فلا شك أنه قد وقعت وقائع تدل عليها الأحاديث الصحيحة، فعلى سبيل المثال أنه قال هنا "فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ فِي دَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ" فهذا يدل على أنه قد وقعت هذه الوقائع مما لا نزاع فيه وتواترت، ف وقعت الحمل و وقعت صفين وتواتر خروج عائشة رضي الله عنها و طلحة والزبير رضي الله عنهما فهذا مما لا شك فيه، لكن تفاصيل ذلك، فمثلاً يذكرون عن معاوية أنه كان أهل دهاء ومكر وأنه كان مخادعاً ونحور ذلك، فإن هذا كلام باطل لا يجوز، ومن ذلك أن عمرو بن العاص قد خدع أبي موسى الأشعري، وأن أبا موسى نزع علياً وأن عمرأ أثبت معاوية، فكل هذا مما لا إسناد له صحيح، فلا يجوز أن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم بمجرد الظن ولذا كان الواجب الإمساك عما شجر أي عن تفاصيل ذلك، أما القول بأن علي رضي الله عنه هو أولى بالحق وأن من خالفه هو باغ عليه، وإن كان لا يقتضي فسقاً ولا بدعة ومعهم شيء من الحق في خلافهم مع علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه معذور في ترك الحق لأنه عاجز عنه، فمثل هذا الكلام لا مطعن فيه، وإن كان طائفة من أهل السنة تقول بالإمساك تماماً ولا تُصرح بتصويب علي رضي الله عنه، لكن جمهور أهل السنة على تصويب علي رضي الله عنه لهذه الأحاديث ووصف المخالفين بالبغي، وأما أن هذا القتال أكان مشروعاً أم غير مشروع الذي قتله علي رضي الله عنه بعد قتل الخوارج وقبله؟ نعم، كان مشروعاً، لأن الله عز وجل أمر بذلك حيث قال (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي)، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يرى أنه كان مأموراً بتركه، والصحيح أن الأفضل تركه بعد علي رضي الله عنه، وأما في زمن علي رضي الله عنه كانت طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه واجبة ومتحتمة بثبوت البيعة وثبوت طاعة أولي الأمر وأن من خالفهم فهو باغ عليهم، فلاجل الأدلة قلنا أن في وجود علي رضي الله عنه إلى أن قتل كانت طاعته واجبة، وكان الكون (القتال) معه على من خالفه هو الرأي الصحيح، وأما الصحابة الذين تركوا القتال بين الطائفتين، فهم معذورون لأنهم اجتهدوا، وهل هذا الاجتهاد هو الصواب، أم كان أهل الشام هم الصواب؟ لا، الصحيح أن من ترك القتال وإن كانوا من أفاضل الصحابة كسعد وأسامة وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ومجتهدهم كانوا ممن يروا عدم المشاركة في القتال، ولم يكره علي رضي الله عنه أحداً على القتال، ولم يذم من تركه، وهو في نفس الوقت يقدر حرمة وفضل حتى من قاتلهم، فقد بكى بكاءً شديداً على قتل طلحة والزبير رضي الله عنهما، وقد ثبتت الأحاديث - الحسنة - بأن علياً ناشد الزبير رضي الله عنه وذكره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أُنْشِدْكَ اللَّهَ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تَقَاتِلْهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ» قال بلى، والله لقد نسيت منذ سمعته من قول رسول الله ثم ذكرته الآن والله لا أقاتلك، فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف [دلائل النبوة للبيهقي، فانسحب الزبير فور ما سمع، وما قُتل في المعركة وإنما قُتل بعض المنافقين المندسين الذين كانوا في الجيش فقتلوه مدبراً منصرفاً، مع أن الباغي إذا ترك القتال، وجب الكف عنه إذا كان منصرفاً إلى غير طائفة، فلا يجوز أن يُقتل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلِّي رضي الله عنه "بَشَّرَ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ"، [فَعَنْ زُرَّابْنِ حَيْشٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ جُرْمُوزٍ عَلِيَّ وَعِنْدَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: بَشَّرَ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ] (حم) ٦٨١، لأن هؤلاء ما أخلصوا لله عز وجل في قتلهم، وبكى على طلحة رضي الله عنه وبكى على ابنه محمد المعروف بالسجاد، وقد كان رضي الله عنه يظن أن الأمور لا تبلغ ما بلغت، ولذلك تقول كانت طاعته في زمن وجوده رضي الله عنه واجبة، وكان هو ومن معه هم أولى الآراء بالحق، وأما بعد موته رضي الله عنه كانت

قوله: (عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو)، وَهُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّى مِنْ تَحْتِ وَفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، وَالثَّانِي مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ بِهَمْزَةٍ مَضْمُونَةٍ، وَكَلاهُمَا صَحِيحٌ، يُقَالُ: يُسَيْرٌ وَأُسَيْرٌ.
قوله ﷺ: (بَيْتُهُ قَوْمٌ قَبْلَ الْمَشْرِقِ)

مفسدة القتال مفسدة عظيمة، وكان ترك القتال أولى ولو أدى إلى تحول الخلافة إلى ملك، ولذلك مدح النبي ﷺ الحسن ﷺ فقال ﷺ (إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) البخاري، وكان الصُّلَحُ بترك الحسن الخلافة والتنازل عنها لمعاوية واجتمع الناس على معاوية مع قول النبي ﷺ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ" ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكَ عَلَيْكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ سَتَيْنِ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرًا وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ سِتِّ سِنِينَ قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ بَنِي أُمِّيَّةٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ قَالَا: لَمْ يَعْهَدْ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخِلَافَةِ شَيْئًا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، (ت) ٢٢٢٦ [قال الألباني]: صحيح، ولكنه كان ملكاً عادلاً، وما كان يناسب الناس في ذلك الزمن خلافة على منهاج النبوة يُقتل بها من يُقتل من آلاف المسلمين، فكان الأنسب للناس لحالهم ولعدم اكتمال صفاتهم كصفات الصحابة في أوائل أمرهم، فكان لا يناسبهم إلا الملك (وهل في آخر الزمان سوف يكون الناس مهياً لذلك؟) فإن الله يولي على الناس بأعمالهم، وأعمالكم عُملكم، فلهذا كان ذلك هو الأنسب والأصلح، ولذا كان الحسن ﷺ سيداً، فهو كان الخليفة الراشد الخامس، فأمسك الخلافة ستة أشهر بعد أبيه علي ﷺ، ولكن ما فعله من الصُّلَحِ هو الأفضل للمسلمين، واستحق به السيادة عند الله ﷻ.

ف نقول أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن قتال علي ﷺ لأهل الشام من البداية ليس هو الأفضل، وكأنه يرى الأمر أنه من المباحات، ويفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يرجح قول من ترك القتال ابتداءً، لكن الصحيح في هذا الباب والذي تدل عليه الأدلة، أن القتال كان مشروعاً إلى مقتل علي ﷺ لأنه كان الإمام وطاعته واجبة وكان من خالفه باغياً عليه بنص الأحاديث، وكان هو أولى الطائفتين بالحق، فهو أولى حتى من الذين تركوا القتال، وأما بعد ما قتل علي ﷺ صارت المصلحة في الصُّلَحِ، ويسر الله أن الحسن كان يرى ذلك، وكان الحسن دائماً في أيام أبيه يشير عليه بالصُّلَحِ، وكان الحسين ﷺ يشير عليه بالقتال، فكل منهما كان له وجهته، والذي وقع أن الحسن تنازل بعد ما ثبت له الخلافة، والحسين ﷺ طلبها، ولا شك أنه أهل لها وهو أولى بها، ولكن في زمن غير هذا الزمن الذي وقعت فيه، فهو أولى من الجهة المطلقة، لكن من جهة الواقع النسبي، فلم يكن يمكن ذلك، ولذلك تركه أهل العراق حتى أسلموه للقتل مظلوماً شهيداً ﷺ، ومع ذلك فلم يكتمل الأمر له ولا لمن بعده، وظل الأمر في فتن بسبب هذه الأمور، فكما ذكرنا هذا الأمر هو الذي أدى لأهل السنة إلى أن يتفقوا على منع الخروج على أئمة الجور، لأجل المفاصل التي وقعت خلال هذه الأحداث.

أَيُّ يَذْهَبُونَ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. يُقَالُ: (تَاهَ) إِذَا ذَهَبَ وَلَمْ يَهْتِدِ لِطَرِيقِ الْحَقِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥١ - بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ

وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَمْرَةً مِنْ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كَيْفَ كَيْفَ أَرْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ « أَنَّا لَا نَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ « أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ».

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ « إِنِّي لَأَتَقَلَّبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ الثَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَقَلَّبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ الثَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي - أَوْ فِي بَيْتِي - فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً - أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ - فَأُلْقِيهَا ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أُسْرِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ ثَمْرَةً فَقَالَ « لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلِهَا ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ حَدَّثَنَا أُسْرُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِثَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ « لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلِهَا ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا».

قوله: (أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ كَيْفَ إِزْمَ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ) قَالَ الْقَاضِي: (كَيْفَ كَيْفَ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا وَتَسْكِينِ الْحَاءِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا مَعَ التَّنْوِينِ، وَهِيَ كَلِمَةٌ يُزَجَّرُ بِهَا الصَّبِيَّانُ عَنِ الْمُسْتَقْدَرَاتِ فَيُقَالُ لَهُ: (كَيْفَ) أَيْ أُتْرِكُهُ، وَإِزْمَ بِهِ، قَالَ الدَّأودِيُّ: هِيَ عَجَمِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ بِمَعْنَى بَشْسَ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ فِي تَرْجُمَةِ بَابِ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ (١).

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّبِيَّانَ يُوقَّوْنَ مَا يُوقَّاهُ الْكِبَارُ، وَتُمْنَعُ مِنْ تَعَاطِيهِ، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ (٢).

(١) أي استعمال بعض الألفاظ الأعجمية في الكلام، لا ينهي عنه، بناءً على أن هذه الكلمة صارت مستعملةً عند العرب، ولا يلزمنا في الحديث البحث عن مصدر كل كلمة، فمن تكلم بكلمة أجنبية وسط الكلام هي مفهومة المعنى، وهول يقصد التشبه بالكفار، وإنما لكثرة الاستعمال، فصارت كلمة مستعملة، لا يحرم ذلك، ولا ينهي عنه، لأن النبي ﷺ استعمل هذه الألفاظ وهي أصلها أعجمي، فيجوز ذلك طالما لم يقصد التشبه، وأما من ينظر أن النطق باللفظ الأعجمي من علامات الرُّقي والتقدم ويتباهى بذلك، مع أن اللغة العربية هي أفضل اللغات وهي من أفضل نعم الله علينا وذلك بأن تُتقن لغة القرآن، وينبغي أن نهتم بذلك، ومن النعم إدراك معاني كلمات القرآن والأحاديث بالسليقة من النعم العظيمة جداً، فهناك كلمات كثيرة بسيطة لا تحتاج إلى ترجمة، والذي يحتاج إلى تفسير كلمات محدودة لذلك يُقال "غريب القرآن"، "غريب الحديث" وبعد ذلك الشرح والفوائد، لكن الأجنبي والغريب لا يعرف أصل معنى كلمة "حدثنا" فكل هذا يحتاج إلى ترجمة بالنسبة له، فالأمر بالنسبة له فيه شدة، ولذا من نعم الله ﷻ علينا اللغة العربية، ولكن لا تشديد في استعمال بعض الكلمات وسط الكلام، التي انتشر استعمالها، وأصبحت ألفاظاً مُعَرَّبَةً، ولا شك أن أي لغة من اللغات تأثرت بها حولها من اللغات ودخلتها من ألفاظها، ولذلك تجد كثير من العلماء يقول كلمة "قرطاس" مثلاً فهي كلمات منقولة من الفارسية أو الحبشية، فهناك كلمات كثيرة من اللغات القريبة، نبيك أن اللغات عموماً تتأثر ببعضها، فلا حرج في ذلك.

(٢) ولذلك نقول لا يجوز أن يلبس الصبي الذكر خاتم الذهب ولا يلبس الحرير، لأنه يُمنع مما يُمنع منه الكبار تعليماً له، والولي هو الذي يأثم إذا فعل الصبي ذلك، والصبي لا أثم عليه، ولكن يأثم الولي الذي ألبسه الذهب والحرير، فعموماً الصبي يمنع من المحرمات.

- وهذا الحديث يدل على إنكار المنكر وإن لم يكن المنكر معصية، فكلمة "المنكر" أعم من كلمة "المعصية"، لأن المعصية شرطها أن تكون من مكلف، والمنكر قد يكون من غير مكلف، فلو رأى مجنوناً يزني بمجنونة،

قوله ﷺ: (أَمَا عَلِمْتُ أَنَا^(١)) لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

هَذِهِ اللَّفْظَةُ تُقَالُ فِي الشَّيْءِ الْوَاضِحِ التَّحْرِيمِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخَاطَبُ عَلَماً بِهِ، وَتَقْدِيرُهُ: عَجَبٌ كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْكَ هَذَا مَعَ ظُهُورِ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى آلِهِ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ.

- هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ آلَهُ ﷺ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: هُمْ بَنُو هَاشِمٍ خَاصَّةً.

- قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: هُمْ قُرَيْشٌ كُلُّهَا،

- وَقَالَ أَضْبَغُ الْمَالِكِيِّ: هُمْ بَنُو قُصَيٍّ^(٢).

دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى.

فَيَكُونُ هَذَا مُنْكَرًا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْصِيَةً، لَزَوَالِ التَّكْلِيفِ، وَهُوَ مُنْكَرٌ يَجِبُ إِزَالَتُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَهُ مَثَلًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ، لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَزَادُ خِلَافًا عَلَى خِلَالِهِ، أَوْ وَجَدَ صَبِيًّا يَشْرَبُ خَمْرًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ شُرْبِهَا وَكَذَا لَوْ وَجَدَهُ يَشْرَبُ دُخَانًا عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ كَذَلِكَ، وَكَذَا مِنْ تَنَاوُلِ الْمَحْرَمِ عَمُومًا، لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيمٌ وَاجِبٌ وَتَرْبِيَةٌ وَتَهْذِيبٌ لِلصَّبِيِّ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ.

- مَلَابِسُ الْأَطْفَالِ الَّتِي عَلَيْهَا رَسُومٌ هِيَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَأْتِي الْوَلِيُّ الَّذِي يُلْبَسُ أَوْلَادَهُ أَوْ مِنْ فِي وَلَايَتِهِ، مَلَابِسَ بِهَا صُورٌ مُحَرَّمَةٌ، كَصُورِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَرْسُومَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ لِبَسُ الْقَصِيرِ لِلْبَنَاتِ وَهُوَ عَلَى حَسَبِ سِنِ الْفَتَاةِ، فَإِذَا كَانَتْ بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ بِنْتُ ثَمَانِيٍّ أَوْ تِسْعٍ سَنِينَ وَتُسْتَهَى، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ لَا تُسْتَهَى، فَلَا تُلْزَمُ بِالْحِجَابِ، فَالْنَبِيُّ ﷺ قَدْ تَرَكَ الصَّبِيَّةَ تَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ فِي ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَمْسُهُ، وَحِينَ زَجَرَهَا وَالِدُهَا، أَشَارَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتْرَكَهَا، فَالْعَبْرَةُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي مَلَابِسِ الْفَتَيَاتِ بِالسِّنِّ الَّذِي تُسْتَهَى فِيهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تُعَلَّمَ الْحِجَابَ مِنْ سِنِّ سَبْعٍ سَنَوَاتٍ، كَمَا أَنَّهَا تُعَلَّمَ الصَّلَاةَ وَكَذَا الصَّبِيُّ يُعَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، فَكَذَا الْحِجَابَ، وَإِنْ أَحَبْتَ أَنْ تَلْبِسَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَمْنَعْ، كَالصَّبِيِّ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ السَّبْعِ سَنِينَ، فَوْقَ يُصَلِّيُ فَلَا يُمْنَعُ، لَكِنْ لَا يُؤْمَرُ قَبْلَ سَبْعٍ، وَلَكِنْ إِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ تَرَكَ، وَلَكِنْ مَتَى يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ؟ لَا يُؤْمَرُ قَبْلَ سَبْعٍ، وَلَا تَزَجَرُهُ قَبْلَ سَبْعٍ وَلَا تُضْرِبُهُ قَبْلَ عَشْرِ عَشْرٍ عَلَى أَيِّ وَاجِبٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

(١) فَقَوْلُهُ (أَنَا) أَيُّ النَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ.

(٢) الصَّحِيحُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، لَيْسَ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَهُوَ عَمُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَإِلَى يَوْمِنَا هَذَا لَا يَحِلُّ لِأَبْنَائِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ الْأَكْلَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَعْرُوفُ الَّذِي يَهْتَمُّ بِتَسْلُسْلِ النِّسْلِ الَّذِينَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ السَّادَةُ الْأَشْرَافُ، فَإِنْ ثَبَتَ عَنْدهُمْ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الصَّحِيحَةِ، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، أَمَا بَقِيَّةُ الْأَنْسَابِ فَلَا.

وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَصَحُّهَا: أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَحِلُّ لِآلِهِ.
وَالثَّانِي: تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.
وَالثَّلَاثُ: تَحِلُّ لَهُ وَهُمْ^(١).

وَأَمَّا مَوَالِي^(٢) بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَهَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:
أَصَحُّهُمَا: تَحْرُمُ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ^(٣).
وَالثَّانِي: تَحِلُّ.

وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ
وَبِالْإِبَاحَةِ قَالَ مَالِكٌ؛
وَادَّعَى ابْنُ بَطَّالٍ الْمَالِكِيَّ أَنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ، وَأَمَّا مَوَالِي غَيْرِهِمْ
فَتُبَاحٌ لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ،
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلُّ الْأَصَحِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهَا عَلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَا
فَرْقَ بَيْنَهُمَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (أَنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)

ظَاهِرُهُ تَحْرِيمُ صَدَقَةِ الْفَرَضِ وَالنَّفْلِ^(٤) وَفِيهِمَا الْكَلَامُ السَّابِقُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنِّي لَا نَقْلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ
أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا)
فِيهِ تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ صَدَقَةِ الْفَرَضِ وَالتَّطَوُّعِ، لِقَوْلِهِ ﷺ:
(الصَّدَقَةُ) بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ وَهِيَ تَعَمُّ النُّوعَيْنِ، وَلَمْ يَقُلْ الزَّكَاةَ.

(١) والصحيح الثاني، أنها تحرم عليه وعليهم، لأن قوله (أنا لا نأكل الصدقة) عامة، فتحتمل تطوع أو فريضة،
والنبي ﷺ لم يبحث عن التمرة التي أخذها الحسن هل هي من التطوع أم هي من الفريضة.

(٢) الموالى: أي عبيدهم الذين هم تحتهم أو أعتقوا.

(٣) وهو ظاهر وهو الصحيح.

(٤) وهذا هو الذي جعلنا نقول أن أصح الأقوال تحريم الصدقة مطلقاً، وهي على عمومها.

وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الثَّمَرَةَ لَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْتِمَالِ؛ لَكِنَّ الْوَرَعَ تَرَكُّهَا ^(١).
قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِثَمَرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا)
فِيهِ اسْتِعْمَالُ الْوَرَعِ كَمَا سَبَقَ،
وَفِيهِ: أَنَّ الثَّمَرَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ مُحَقَّرَاتِ الْأَمْوَالِ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا بَلْ يُبَاحُ أَكْلُهَا وَالتَّصَرُّفُ
فِيهَا فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَةً أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا لِكَوْنِهَا لُقْطَةً، وَهَذَا الْحُكْمُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِأَنْ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَةِ لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا
مَطْمَعٌ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥٢ - بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَوْفَلٍ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ
حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنَ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْعُلَامَيْنِ
- قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنَ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَيَا مَا
يُؤَدِي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ - قَالَ - فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا تَفْعَلَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ. فَاتَّحَاهُ رَبِيعَةُ
بْنَ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا تَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَلَتْ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا

(١) فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي فِي بَيْتِ الْإِنْسَانِ أَنَّهَا مِنْ مَالِهِ، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْجَدُ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِ
الْصَّدَقَاتِ، يَأْتِي أَصْحَابَهُ بِأَشْيَاءٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، فَيَرِغُونَ فِي أَنْ يَقْسِمَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَخَشْيَةٌ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الثَّمَرَةُ
سَاقِطَةً مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَتَى بِهِ الْمُتَصَدِّقُونَ، فَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ تَوَرَعًا.

(٢) وَلِذَلِكَ الْخَدُّ فِي ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَى الْعُرْفِ، فَالْخَدُّ مِنَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْأَمْوَالِ، الْخَدُّ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنْ
صَاحِبِهَا لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا، فَمِثْلًا لَوْ إِنْسَانٌ ضَاعَ مِنْهُ خَمْسَةٌ أَوْ عَشْرَةٌ جَنِيهَاتٍ فِي زَمَانِنَا، فَسَوْفَ لَا يُتَعَبُّ نَفْسُهُ فِي
الْبَحْثِ عَلَى عَشْرَةٍ أَوْ خَمْسَةِ جَنِيهَاتٍ، خُصُوصًا فِي الْمَدُنِ، فَإِنَّهُ غَالِبًا لَا يَبْحَثُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، أَمَا لَوْ ضَاعَ مِنْ
أَحَدٍ خَمْسَمِائَةِ جَنِيهِ، فَسَوْفَ يَبْحَثُ عَنْهَا.

- الصَّحِيحُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّحْرِيمِ، كَهَوِ ﷺ، وَهُنَّ مِنْ آلِهِ.

نَفْسَنَاهُ عَلَيْكَ . قَالَ عَلَى أَرْسِلُوهُمَا . فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلَى - قَالَ - فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقَعْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بَأَدَانَا (١) . ثُمَّ قَالَ « أَخْرَجَا مَا تَصَرَّرَانِ » ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ - قَالَ - فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمْ أَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَّغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَتُؤَدِّي إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَتُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ - قَالَ - فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نَكَلِّمَهُ - قَالَ - وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تَلْمَعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا نَكَلِّمَاهُ - قَالَ - ثُمَّ قَالَ « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُبْغَى لِآلِ مُحَمَّدٍ . إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ ادْعُوا إِلَى مَحْمِيَةٍ - وَكَانَ عَلَى الْخُمْسِ - وَيُؤْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » . قَالَ فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةٍ « أَنْكُحْ هَذَا الْعُلَامَ ابْنَكَ » . لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَاتَّكَحَهُ وَقَالَ لَتُؤْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ « أَنْكُحْ هَذَا الْعُلَامَ ابْنَكَ » . إِلَى فَاتَّكَحَنِي وَقَالَ لِمَحْمِيَةٍ « أَصْدُقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا » . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي . [تصرر: ما تكلم وتضمير من الكلام].

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَيْعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ يَنْخُو حَدِيثَ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَالْتَقَى عَلَى رِءَاةٍ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقُرْمِ وَاللَّهُ لَا أَرِيْمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا يَحُورُ مَا بَعَثَنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا « إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَإِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ » . وَقَالَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « ادْعُوا إِلَى مَحْمِيَةٍ بْنِ جَزْءٍ » . وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ . [حور: جواب، أريم: أفارق، القرم: السيد].

قَوْلُهُ: (فَاتَّكَحَاهُ رَيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ) هُوَ بِالْحَاءِ وَمَعْنَاهُ: عَرَضَ لَهُ وَقَصَدَهُ.

(١) وهذا من المداعبة لهما والترفق بهما.

قوله: (مَا تَفْعَلْ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا) مَعْنَاهُ حَسَدًا مِنْكَ لَنَا ^(١).

قوله: (فَمَا نَفْسُنَا عَلَيْكَ) هُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ مَا حَسَدْنَاكَ ذَلِكَ ^(٢).

قوله ﷺ: (أَخْرَجَا مَا تُصَرَّرَانِ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ بِلَادِنَا، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ (تُصَرَّرَانِ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ أُخْرَى، وَمَعْنَاهُ: تَجْمَعَانِي فِي صُدُورِكُمَا مِنَ الْكَلَامِ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَمَعْتَهُ فَقَدْ صَرَّرْتَهُ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (تُسَرَّرَانِ) بِالسَّيْنِ مِنَ السَّرِّ، أَيْ مَا تَقُولَانِي لِي سِرًّا، وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ فِيهِ أَرْبَعَ رَوَايَاتٍ هَاتَيْنِ الشَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (تُصَدِّرَانِ) بِإِسْكَانِ الصَّادِ وَبَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ مَعْنَاهُ: مَاذَا تَرْفَعَانِ إِلَيَّ؟ قَالَ: وَهَذِهِ رَوَايَةُ السَّمَرَقَنْدِيِّ،

وَالرَّابِعَةِ (تُصَوِّرَانِ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَوَاوٍ مَكْسُورَةٍ، قَالَ: وَهَكَذَا ضَبَطَهُ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَايَتُنَا عَنْ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا بِالسَّيْنِ وَاسْتَبَعَدَ رَوَايَةَ الدَّالِّ، وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ مُعْظَمِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَرَجَّحَهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُطَالَعِ فَقَالَ: الْأُصُوبُ (تُصَرَّرَانِ) بِالصَّادِ وَالرَّاءَيْنِ.

قوله: (قَدْ بَلَّغْنَا النِّكَاحَ) أَيْ الْحُلْمَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} ^(٣).

قوله: (وَجَعَلْتَ زَيْنَبَ تَلَمَعَ إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ)

هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَكَسْرِ المِيمِ، وَيَجُوزُ فَتْحُ التَّاءِ وَالْمِيمِ، يُقَالُ: أَلْمَعَ وَلَمَعَ إِذَا أَسَارَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ.

قوله ﷺ: لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَقَدْ سَأَلَاهُ الْعَمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِنَصِيبِ الْعَامِلِ - ^(٤): (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَبْغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ)

(١) أي لا تريد لهم أن يتأمرُوا على الصدقات حسداً، وليس كذلك.

(٢) على أنه صهر النبي ﷺ بزواجه من فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

(٣) فيبغى إذا بلغ الشاب النكاح، أن يُيسر له أمر الزواج.

(٤) فلقد كان غرضهم أن يكونوا عُمال على جمع الصدقة، ليأخذوا منها من نصيب العاملين عليها.

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْرِ وَالْمُسْكِنَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ
الْأَسْبَابِ الثَّمَانِيَةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا،
وَجَوَّزَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ الْعَمَلَ عَلَيْهَا بِسَهْمِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ إِجَارَةٌ،
وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ ^(١)، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي رَدِّهِ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ)

تَنْبِيهُ عَلَى عِلَّةٍ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّهَا لِكِرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيهِهِمْ عَنِ الْأَوْسَاخِ.
وَمَعْنَى (أَوْسَاخُ النَّاسِ) أَنَّهَا تَطْهِيرٌ لِمَوَالِهِمْ وَنَفْسِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } فَهِيَ كَغَسَّالَةِ الْأَوْسَاخِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَبَقَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ عَنْ
جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَوْفَلٍ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْأَصْلُ هُوَ
رِوَايَةُ مَالِكٍ وَنَسَبُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ إِلَى جَدِّهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ
أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا جُوَيْرِيَةَ بْنَ أَسْمَاءَ.
قَوْلُهُ ﷺ: (أَصْدَقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ)

يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ الْخُمْسِ ^(٢)؛ لِأَنََّّهُمَا مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى، وَيَحْتَمِلُ أَنْ
يُرِيدَ مِنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْخُمْسِ ^(٣).
قَوْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ ؓ: (وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرَمِ)

(١) الصحيح أن ذلك باطل، لأن هذا الحديث نص في موطن النزاع لأنه إنما هو في العمل على الزكاة ليأخذ من نصيب العاملين عليها.

(٢) وهذا على قول الشافعية أن الخُمُسَ يُقسم على خمسة، فهي خمسة أخماس الخُمُسِ.

(٣) الظاهر أن الخُمُسَ للنبي ﷺ يتصرف فيه على حسب المصلحة كيفما رأى، فالظاهر أنه من سهم ذوي القربى من خمس الغنائم، لكن لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام.

هُوَ بَتْنَوِين (حَسَن) وَأَمَّا (الْقَرَم) فَبِالرَّاءِ مَرْفُوعٌ وَهُوَ السَّيِّدُ، وَأَصْلُهُ فَحْلُ الْإِبِلِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الْمُقَدَّمُ فِي الْمَعْرِفَةِ بِالْأُمُورِ وَالرَّأْيِ كَالْفَحْلِ. هَذَا أَصَحُّ الْأَوْجُهَةِ فِي
ضَبْطِهِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا.

وَالثَّانِي حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْقَوْمِ بِالْوَاوِ بِإِضَافَةٍ (حَسَن) إِلَى الْقَوْمِ، وَمَعْنَاهُ عَالِمُ
الْقَوْمِ وَذُو رَأْيِهِمْ^(١).

وَالثَّلَاثُ حَكَاهُ الْقَاضِي أَيْضًا (أَبُو حَسَن) بِالتَّنْوِينِ وَ (الْقَوْمِ) بِالْوَاوِ مَرْفُوعٌ، أَيْ أَنَا مَنْ
عَلِمْتُمْ رَأْيَهُ أَيْهَا الْقَوْمِ. وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّ حُرُوفَ النِّدَاءِ لَا تُحَذَفُ فِي نِدَاءِ الْقَوْمِ وَنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ: (لَا أَرِيمُ مَكَانِي) هُوَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَكَسَرَ الرَّاءِ أَيْ لَا أَفَارِقُهُ.

قَوْلُهُ: (وَاللَّهِ لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا إِنَّا كُمَا بِحَوْرٍ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ)

قَوْلُهُ (بِحَوْرٍ) هُوَ يَفْتَحُ الْحَاءَ الْمُهْمَلَةَ أَيْ بِجَوَابِ ذَلِكَ،

قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: يُقَالُ كَلَّمْتُهُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ حَوْرًا وَلَا حَوِيرًا، أَيْ جَوَابًا،

قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْحَيَّةُ، أَيْ يَرْجِعَا بِالْحَيَّةِ^(٢)، وَأَصْلُ (الْحَوْر) الرُّجُوعُ إِلَى النَّقْصِ.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ،

أَمَّا قَوْلُهُ: (إِنَّا كُمَا) فَهَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (إِنَّا كُمَا) بِالشَّيْنَةِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ (أَبْنَاؤُكُمَا)
بِالْوَاوِ عَلَى الْجُمْعِ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَيْضًا قَالَ: وَهُوَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَقَالَ: وَقَدْ
يَصِحُّ الثَّانِي عَلَى مَذْهَبِ مَنْ جَمَعَ الْإِثْنَيْنِ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَدْعُوا لِي مُحَمَّدِيَّةً بَنِي جُزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ)

أَمَّا (مُحَمَّدِيَّةً) فَبِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مِيمٍ أُخْرَى مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُخَفَّفَةٍ،

وَأَمَّا (جُزْءٍ) فَبِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ زَايٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ،

قَالَ الْقَاضِي: هَكَذَا تَقُولُهُ عَامَّةُ الْحَفَازِ وَأَهْلُ الْإِثْقَانِ وَمُعْظَمُ الرُّوَاةِ.

(١) الأول أشهر.

(٢) والحمد لله أنهما لم يرجعا خائنين، لأن النبي ﷺ أعطاهما من مصدرٍ آخر.

(٣) فتاوى: (٧٠٤ ش/٥٤٤)

وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ يُقَالُ: جُزِيَ بِكَسْرِ الزَّايِ يَغْنِي وَيَالِيَاءُ، وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ فِي بِلَادِنَا.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هُوَ عِنْدَنَا (جَزَّ) مُشَدَّدُ الزَّايِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدَ)

فَقَالَ الْقَاضِي: كَذَا وَقَعَ، وَالْمُحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ بَنِي زُبَيْدَ لَا مِنْ بَنِي أَسَدَ.

٥٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ

وَبَيَانَ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصَفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتْ

لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ « هَلْ مِنْ طَعَامٍ ». قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ « قَرَيْبِهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَخُوفٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَرِيعٍ فَقِيلَ هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ « هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَصَدِّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدَى لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ « هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُّوهُ ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَسْرِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ « وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ ».

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ». قَالَتْ لَا. إِلَّا أَنْ تُسَيِّبَةَ بَعَثْتُ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا قَالَ « إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ».

قَوْلُهُ: (أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ) هُوَ بَفَتْحِ السَّيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قَوْلُهُ ﷺ - فِي لَحْمِ الشَّاةِ الَّتِي أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ ^(١) جُوزِيَّةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ - : (قَرِيْبُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ زَالَ عَنْهَا حُكْمُ الصَّدَقَةِ. وَصَارَتْ حَلَالًا لَنَا ^(٢).

(١) أي مولايتها التي أعتقتها والله أعلم في هذا السياق، فلو أنها ما زالت في ملكها لزمها نفقتها ولكانت ضمن من يُنفق عليهم النبي ﷺ والله أعلم.

(٢) وهذا دليل على أن أزواج النبي ﷺ من أهل بيته وأنهن يحرم عليهن دون باقي أهلهن ما حرم على النبي ﷺ من الصدقة والله أعلم، وظاهر القرآن يدل على أنهن من أهل بيته صراحةً، بل باقي أهل البيت مُلحقون بهن، قال الله ﷻ (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فهذا في خطاب أزواج النبي ﷺ،

وَفِي دَلِيلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِهِ أَنَّ لَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا قَبِضَهُ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ وَسَائِرُ الصَّدَقَاتِ يَجُوزُ لِقَابِضِهَا بَيْعُهَا، وَيَحِلُّ لِمَنْ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ ^(١) أَوْ مَلَكَهَا مِنْهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ لِقَابِضِهَا ^(٢).
قَوْلُهُ: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ)
ثُمَّ قَالَ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ)
فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى إِنْتِفَاءِ تَذْلِيلِ قَتَادَةَ؛ لِأَنَّهُ عَنَّنَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى، وَصَرَّحَ بِالسَّمْعِ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُدْلِسَ لَا يُجْتَزَّ بِعَنْتِهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، فَنَبِّهَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى ذَلِكَ.

فَأَزْوَاجُهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ مِنْ ضَمِّ فَاطِمَةَ وَالْحُسَيْنِ وَأَنْهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ، فَلَا مَنَافَاةَ، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ هُوَ لَا يَشْتَرِيهَا مِنْهُ، أَوْ مَلَكَهَا مِنْهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ.

^(٢) وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ، فَقَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَى لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ" الْبَخَارِيُّ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَقَدْ أَعْطَاهُ لَهُ صَدَقَةً وَوَجَدَهُ يَبِيعُهُ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَبِيعَ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ، مَا تُصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ، لِيَسْتَفْعَ بِالْمَالِ فِي وَجْهِ آخَرَ، وَهُوَ قَدْ أَضَاعَ الْفَرَسَ الَّذِي قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَجَدَهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ الْحَدِيثُ"، وَالْعَائِدُ فِي الْهَبَةِ وَالْعَائِدُ فِي الصَّدَقَةِ، كِلَاهُمَا مَذْمُومٌ شَرْعًا، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مِثْلُ السُّوءِ "فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ" مُسْلِمٌ، فَسُمِيَ ذَلِكَ عُدَاً، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

- وَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيهَا غَنِيًّا آخَرَ فَلَا بَأْسَ، فَالْتَّخَصِصُ هُنَا فَقَطْ فِي الْمُتَصَدِّقِ وَالْمُهْدِيِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَشْتَرِي مَا أَهْدَاهُ وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيهَا الْغَنِيُّ وَهُوَ مِنَ الْخُمْسَةِ الَّذِينَ أَقَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغْنِيٍّ إِلَّا لِحُمْسَةٍ لِعَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمُسْكِينُ لَغْنِيٍّ» (د) ١٦٤٥ [قَالَ الْأَبَانِيُّ]: صَحِيحٌ لَغْنِيٍّ، فَقَوْلُهُ "أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ" فَهَذَا عَامٌ يَشْمَلُ كُلَّ الرِّجَالِ إِلَّا أَنَّهُ يُخَصَّصُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّقُ الْأَوَّلُ، فَهَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَاتِهِ الَّتِي تَصَدَّقُ بِهَا.

- أَمَّا إِذَا تَصَدَّقَ الْإِنْسَانُ ثُمَّ اشْتَرَى رَجُلٌ غَنِيًّا تِلْكَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْفَقِيرِ، أَوْ قَبِلَهَا هَدِيَّةً فَلَا بَأْسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- فَالْمُتَصَدِّقُ الْأَوَّلُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا وَإِنْ وَجَدَهَا فِي أَيِّ يَدٍ، طَالَمَا قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا، فَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، طَالَمَا عَلِمَ عَيْنُهَا، وَلِذَلِكَ لَوْ وَجَدَ مِنْ يَوْزَعُونَ الصَّدَقَاتِ، بَعْضُ الْفُقَرَاءِ يَبِيعُ مَا أَعْطَوْهُ، فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، كَمَا قَدْ يَقُولُ الْبَعْضُ فِي صَدَقَةِ الْفَطْرِ النَّاسِ يَحْتَاجُونَ إِلَى أَمْوَالٍ، فَأَعْطَوْهُمْ الْأَمْوَالُ لِأَنَّهُمْ يَبِيعُونَ تِلْكَ الصَّدَقَاتِ، فَإِنَّهُمْ وَلَوْ بَاعُوهَا، فَعَلِينَا أَنْ نُمْلِكَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِذَا بَاعُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهَا هُوَ، أَمَّا أَنْ تَتَوَلَّى نَحْنُ إِعْطَاؤَهُ مَا لَا دُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَبِّ، فَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

قوله: (عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ بَقَرٍ) هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا (وَأَتَى) بِالْوَاوِ وَفِي بَعْضِهَا (أَتَى) بِغَيْرِ (وَاوٍ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا^(١).

قوله: (كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ) فَذَكَرَ مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ)^(٢)، وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَهُمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَتَخْيِيرُهَا فِي فُسْخِ النِّكَاحِ حِينَ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ^(٣)، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الثَّلَاثِ مَشْرُوحَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

قَوْلُهَا: (إِلَّا أَنْ نُسَيِّبَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا)^(٤)

(١) فإنه في الحقيقة جزء من حديث والواو عطف هذا الجزء، ففي الرواية التي بعدها ذكرت أن فيها ثلاث قضايا. فهذا جزء من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في قصة بريرة، ولذا قال هنا "وأتى" فهذه لأجل أنه اختصر الحديث، وذكر هذا الجزء فقط في هذا الموطن، وسيدكره في موضع آخر في كتاب النكاح إن شاء الله.

(٢) قوله «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ» دليل على أنه لا يحل لأزواج النبي ﷺ الصدقات لأنهن أهل بيته ﷺ، وقوله في الرواية الأخرى «وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ» يدل على هذا المعنى وهو أن حكم أزواجه ﷺ كحكمه في تحريم الصدقات.

(٣) وفي هذا التخيير دليل على أنه إذا أُعْتِقَتِ الْأُمَةُ فَصَارَتْ حُرَّةً وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَفِيهِ اعْتِبَارُ كِفَاءَةِ الْحُرِّيَّةِ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ اللَّذَيْنِ دَلَّ عَلَيْهِمَا الدَّلِيلُ فِي اعْتِبَارِ الْكِفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ "الدين والحرية"، وَلِذَا لَوْ أَرَادَتْ الْحُرَّةُ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَبْدًا وَاعْتَرَضَ الْأَوْلِيَاءُ، كَانَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا؛ وَلِذَا مَتَى يَحِقُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ؟ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ عَدَمُ كِفَاءَةٍ مُعْتَبَرَةٍ، فَإِذَا قُلْنَا أَنَّ الْفَقْرَ لَيْسَ مُعْتَبَرًا أَوْ الْيَسَارَ وَالْغِنَى لَيْسَ مُعْتَبَرًا، وَالْمَهْنَةُ وَالنَّسَبُ، فَلَا يَحِلُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَعْتَرِضَ، وَإِذَا اعْتَرَضَ صَارَ عَاصِلًا لِلْمَرْأَةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ.

(٤) فالنبي ﷺ قد بعث إليها بشيء من الصدقة، فأرسلت هدية للنبي ﷺ وقد قبلها النبي ﷺ، وليس في الحديث أنها صدقة من الرسول ﷺ، وإنما بشاة من الصدقة التي أتى بها المسلمون، فلو أن الإمام أرسل بالصدقات أو من جعله الإمام والياً على توزيع الصدقات، فأعطى بعض الناس، فأهدى إليه لأمر بينهما - بين المتصدق عليه وبين الإمام أو الوالي على ذلك - ليس لغرض محاباته في الصدقة، بل لصلاة كانت بينهم قبل ذلك، فليس هذا برشوة، وليست من هدايا العمال، وإنما هدايا العمال والتي هي غلول وهي المختصة بأن يحاييه ولو مرة تالية، ولم يكن بينهما علاقة، فلو أن إنساناً عمل في وظيفة عامة، وكان بينه وبين بعض الناس قبل الوظيفة مُهاداة، فلا يحرم أن يهديه وأن يعطيه شيئاً إذا تولى هذه الولاية العامة، وأما ما كان من أجل الوظيفة في الحقيقة وإن لم يُسم ذلك، وإنما أهدى إليه بصفته في هذه الوظيفة العامة لا بعينه، فهذه داخلة في الرشوة وفي هدايا العمال المحرمة.

هِيَ نُسَيْبَةُ بَضَمِ النَّوْنِ وَفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ، وَيُقَالُ فِيهَا أَيْضًا: (نَسِيبَةٌ) بِفَتْحِ النَّوْنِ وَكَسْرِ السَّيْنِ، وَهِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ.

٥٤ - بَابُ قَبُولِ النَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ وَرَدُّو الصَّدَقَةَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّيْعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا)

فِيهِ: اسْتِعْمَالُ الْوَرَعِ وَالْفَحْصِ عَنْ أَصْلَى الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ^(١).

٥٥ - بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَتِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ مُرَّةٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(١) وذلك لأجل أن الصدقة محرمة عليه ﷺ، فكان يسأل إذا أتى بطعام لأجل أنه يُمكن أن يقصد الناس التصدق، فيمتنع النبي ﷺ حينئذ، وإنما يأكل من الهدية.

- وقد علم سلمان ﷺ من آيات نبوته ذلك، فعندما أتاه فقال للنبي ﷺ "هذه صدقة" فقدمها لأصحابه فقال لهم "كلوا"، وعندما قال له ﷺ "هذه هدية" أكل منها النبي ﷺ معهم، وقد علم سلمان ﷺ ذلك من الرهبان الذين علموه صفة النبي ﷺ المذكورة في الكتب المتقدمة "أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة" فقال سلمان ﷺ "هذه واحدة" أي من ضمن أدلة نبوته ﷺ.

أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (١).
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «صَلِّ عَلَيْهِمْ».

قوله: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)
هَذَا الدُّعَاءُ وَهُوَ الصَّلَاةُ امْتِثَالِ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ: { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ }
وَمَذْهَبُنا الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّ الدُّعَاءَ لِذَفَاعِ الزَّكَاةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، حَكَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَاطِيُّ -
بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ -، وَاعْتَمَدُوا الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ،
قَالَ الْجُمْهُورُ الْأَمْرُ فِي حَقِّنَا لِلنَّدْبِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَغَيْرَهُ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَلَمْ
يَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ،

وَقَدْ يُجِيبُ الْآخَرُونَ بِأَنَّ وُجُوبَ الدُّعَاءِ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ (٢).
وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا بِأَنَّ دُعَاءَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَاتَهُ سَكَنٌ لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (٣).

(١) وفي هذا الحديث دليل على أننا لو قلنا "اللهم صل على آل فلان" دخل في الآل الشخص نفسه، فإنه قد قال ﷻ (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) وذكر صيغة الصلاة فقال (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) ولا شك أن المتصدق هو المقصود الأول بذلك، فإننا إذا قلنا (كما صليت على آل إبراهيم) دخل في ذلك في المقام الأول إبراهيم عليه السلام، ولذلك الصيغة في التشهد "قُولُوا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»" متفق عليه واللفظ لمسلم، صيغة كاملة ليس فيها نقص، وصيغة "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ." البخاري، فقد ثبت أيضاً وكل ذلك صحيح، ولكن إذا ذكر الشخص نفسه أولاً قصد بالآل غيره من أهل بيته، وأما إذا لم يذكر إلا آل فلان، قصد هو في المقام الأول والله أعلم.

(٢) وهذا وجه قوي أنه لا يلزم أن يكرر عليهم الأمر، وقد علم أنهم علموه من القرآن.

(٣) وهذا أيضاً فيه نظر، فإن السكينة تحصل أيضاً بدعاء المؤمن، ونحن علينا بالأخذ بالأسباب، فالدعاء والترحم والاستغفار، كما هو مشروع من النبي ﷺ لأمته، فهو مشروع لأحد أمته لبعضهم، وقد أمر النبي ﷺ أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ونحن نفعل ذلك تبعاً، فالقول بالخصوصية فيه نظر؛ وهم يقولون أنه

وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي صِفَةِ الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولَ: (أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ) (١)

وَأَمَّا قَوْلُ السَّاعِي: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ" فَكَرِهَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَيَحُوزُ ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ (٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا (٣): لَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا تَبَعًا (٤)؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي لِسَانِ السَّلَفِ مَخْصُوصَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ - صَلَاةَ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِمْ -، كَمَا أَنَّ قَوْلَنَا: (عَزَّ وَجَلَّ) مَخْصُوصٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَكَمَا لَا يُقَالُ: مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا، لَا يُقَالُ: أَبُو بَكْرٍ عَزَّ وَجَلَّ. وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى (٥).

مُسْتَحَبٌّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ خَاصًّا بِهِ ﷺ كَمَا يَدُلُّ الِاسْتِعْمَالُ هُنَا، لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَبًّا، لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَغَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَحْصُلُ بِصَلَاتِهِ سَكَنٌ كَمَا يَزْعُمُ هَذَا الْقَائِلُ، فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ صَلَاتُهُ وَدُعَائُهُ يَطْلُبُهَا أَهْلُ الْإِيمَانِ، وَيَرْجُونَ بِهِ الْإِجَابَةَ مِنَ اللَّهِ ﷻ. وَلِذَا نَقُولُ أَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ الْوَجُوبِ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ صَارِفًا، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَأْتُوا بِصَارِفٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ فَيَنْبَغِي وَتَيَأَكَّدُ أَنْ يَدْعُوَ مَنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَتَوَلَّى أَمْرَهَا أَنْ يَدْعُوَ لِمَنْ أَتَى بِصِدْقَتِهِ. وَهَذَا الدُّعَاءُ يَكُونُ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ أَوْ بغيرِهَا.

(١) وَهَذَا الِاسْتِحْبَابُ لِهَذَا الدُّعَاءِ بِهِذِهِ الصِّيغَةُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، وَلَا نَعْلَمُ دَلِيلًا صَحِيحًا عَلَى الِاتِّزَامِ بِهِذِهِ الصِّيغَةُ وَأَنْ تَنْظَلَ بِهِذِهِ الصَّفَةُ عَلَى الدَّوَامِ.

(٢) وَهَذَا الصَّحِيحُ بِلَا شَكٍّ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ مُشْرُوعٌ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ الْمَجْرَدَةُ، وَلِذَلِكَ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَحُوزُ بَلْ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الِاسْتِحْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣) أَيُّ الشَّافِعِيَّةِ.

(٤) كَأَنَّ تَقُولَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ" فَهَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ الْآلِ وَالصَّحْبِ وَالذَّرِيَّةِ وَالْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ تَبَعًا.

(٥) هَذَا مِنْ بَابِ الْأَدَبِ وَعَدَمِ التَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْبَدْعِ، وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ وَالتَّحْرِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَنَقْتَصِرُ فِيمَا نَقُولُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيلُ، فَقَدْ قَالَ ﷻ (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمَعْنَى صَحِيحٌ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيَّ يَرْحَمُهُمْ، فَلَوْ قُلْنَا "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ" فَهَذَا لَيْسَ بِمَمْتَنِعٍ، لَكِنَّ الْجُمْلَةَ قَاصِرَةٌ فِي شَخْصٍ بَعِينَهُ يُقَالُ كُلَّمَا ذَكَرَ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وَكَذَلِكَ اللَّهُ ﷻ يُسَلِّمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ ﷻ (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ) وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيَّ تَدْعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَمَعْنَى صَلَاتِنَا الدُّعَاءَ، فَإِذَا قُلْتَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ وَعَلَى آلِ فُلَانٍ" نَقْصِدُ بِذَلِكَ [اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَأَثْنِي عَلَيْهِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى]، فَالْمَعْنَى لَا يُذَمُّ وَلَكِنْ لَا يُصِيرُ شَعَارًا لِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِاسْتِعْمَالِ السَّلَفِ - رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَهْيٍ تَحْرِيمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا ذَكَرْنَا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ نَهْيٌ تَنْزِيهِ أَمْ مُحَرَّمٌ أَوْ مُجَرَّدُ أَدَبٍ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِ؛ لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِأَهْلِ الْبِدْعِ، وَقَدْ مُهِينًا عَنْ شِعَارِهِمْ، وَالْمَكْرُوهُ هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ^(١).

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَيَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاتَّبَاعِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَمْنَعُوا مِنْهُ، وَقَدْ أَمَرْنَا بِهِ فِي الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِ^(٢).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْنِيُّ مِنْ أَيْمَةِ أَصْحَابِنَا: السَّلَامُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ، وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَائِبٌ، وَلَا يُقَالُ: قَالَ فُلَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ^(٣)، وَأَمَّا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَسُنَّةٌ فَيَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكَ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمْ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فلو قلنا هو أدب يكون أظهر، ولأنه لم يرد نهي صريح عن ذلك، وإنما هو لأجل أنه مخالف لاستعمال السلف، والأحب إلينا التأدب بأدب السلف - رضوان الله عليهم - وهو أن يجعل "الصلاة والسلام" للأنبياء، ويجعل "الترضي" للصحابة، و"الترحم" على من دونهم، تفضيلاً للصحابة عليهم السلام، وإن كان هناك من أهل العلم من يستعمل غير ذلك، ولم يزل في السلف من يصلي على أهل البيت، فعلي عليه السلام، وفاطمة عليها السلام، وكثيراً ما يذكر البخاري على فاطمة رضي الله عنها [عليها السلام] وفي استعمال السلف كثيراً جداً، فلا مانع من استعمال ذلك في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله على الأفراد لأنه ليس ذلك اتفاقاً عند السلف على الامتناع من ذلك في السلام خصوصاً، وأما إذا أُوهم أمراً منكراً، كما لو سمع علياً عليه السلام أو عليه السلام، ظن اعتقاد النبوة فيه، فهذا عند ذلك يمنع لسد الذريعة - ذريعة الفساد في الاعتقاد -.

فالصحيح أن ذلك أدب وهو أن يخص كما ذكرنا الصحابة بالترضي، والذي يظهر أن علياً عليه السلام كغيره، أيضاً من باب سد الذريعة، وإن كان هو من أهل البيت الذين أمرنا بالصلاة والسلام عليهم، لكن لأجل وجود الطائفة التي تُعالي في علي عليه السلام وترفعه فوق أبي بكر وعمر وعثمان عليهم السلام، فإننا نمتنع من ذلك لسد الذريعة لعدم موافقتهم والتشبه بهم، وإن كان الأمر كما ذكرنا من باب الأدب.

وأما قوله أنه نهي، فنريد الدليل على هذا النهي، وكما ذكرنا هو استعمال السلف ولسانهم جرى على ذلك.

(٢) مع الاختلاف في تفسير الآل، فهناك قول بأنه كل من اتبعه، والصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وآله هم أهل بيته الذين حُرِّمَتْ عليهم الصدقة، لأن هذا أقرب إلى ظاهر اللغة، فالآل هم الأهل.

(٣) كما ذكرنا هناك طوائف من السلف يستعملون ذلك في حق فاطمة والحسن والحسين وأبوهما علي عليهم السلام، ثم طوائف من أهل البيت لأننا أمرنا بالصلاة والسلام عليهم تبعاً للنبي صلى الله عليه وآله وأفردهم بعضهم بذلك مراعاة لمرتبتهم من النبي صلى الله عليه وآله ووصيته فيهم.

(٤) بمعنى أنك في الحي تقول "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وفي الميت تقول "السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين" أو تقول "السلام عليك يا فلان" في قبره، عليكم أو عليك، أو سلاماً عليك من غير

٥٦ - باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُسَدِّقُ فَلْيَصْذُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ».

قوله ﷺ: (إِذَا أَتَاكُمُ الْمُسَدِّقُ فَلْيَصْذُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ) الْمُسَدِّقُ: السَّاعِي. وَمَقْصُودُ الْحَدِيثِ الْوَصَايَةُ بِالسَّعَاةِ وَطَاعَةِ وُلاَةِ الْأُمُورِ وَمُتَلَاظَمَتِهِمْ، وَجَمْعُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَطْلُبْ جَوْرًا^(١)؛ فَإِذَا طَلَبَ جَوْرًا فَلَا

أَلْفَ وَلَا مَ، فَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا حَرَجَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ أَمَا مِنْ غَابٍ، فَلَا أَفْضَلَ أَلَّا يُخْصَّ أَحَدًا بِالسَّلَامِ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ، لَكِنَّ الْأَمْرَ وَاسِعٌ، حَتَّى لَا يُقَالَ فِيهِمْ مَكْرُوهٌ خُصُوصًا فِي حَقِّ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ لَا يَجْعَلُهُ شِعَارًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ خَشْيَةُ الْغُلُوِّ وَسَدُّ الدَّرِيْعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(١) وَذَلِكَ بَأَنَّهُ يَطْلُبُ الزِّيَادَةَ عَنِ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ بِمَا لَا وَجْهَ لَهُ، فَهَنَّاكَ أُمُورٌ فِيهَا اجْتِهَادٌ فِي التَّقْدِيرِ، فَقَدْ أُمِرَ بِأَخْذِ الْوَسْطِ، فَلَا يَأْخُذُ الْأَرْدَى وَلَا يَأْخُذُ الْأَجُودَ، فَتَقْدِيرُ الْوَسْطِ يَتَفَاوَتُ عَلَى حَسَبِ النَّظَرِ، فَهَذَا الْأَمْرُ يُرْضَى فِيهِ الْمُسَدِّقُ، وَأَمَّا إِذَا طَلَبَ جَوْرًا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ فِي تَجَاوُزِ الْحَدِّ، لِأَنَّهُ عِلْمٌ أَنَّهُ مُتَجَاوِزٌ، فَلَا طَاعَةَ لَهُ فِيْمَا لَمْ يُوْذَنْ لَهُ فِيهِ شَرْعًا، وَكَذَا كُلُّ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ كَالْخَلِيفَةِ الْعَامِّ مِثْلًا أَوْ الْمُحْتَسِبِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْعُرَفَاءِ، أَوْ حَتَّى الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَالْأَبُ مَعَ أَوْلَادِهِ وَكَذَا الْأُمُّ، فَمَنْ طَلَبَ مِنْهُمْ جَوْرًا أَوْ ظُلْمًا وَتَجَاوَزَ لِلْحَدِّ مَا هُوَ لَيْسَ لَهُ، فَلَا يَجِبُ طَاعَتُهُ فِيهِ.

وَمِنْ هُنَا قَالَتْ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ غَدَا طَلَبَ أَبُوهُ مِنْهُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِ نَصِيحَةٍ دِينِيَّةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَرًّا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَيْسَ إِطْلَاقٌ مِنْ أَطْلَقَ مَنْ أَمَرَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا فِي الْحَرَامِ، لَيْسَ صَحِيحًا عَلَى إِطْلَاقِهِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا كَانَ مَرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَوْ أَنَّ الْأَبَ إِذَا قَالَ لِابْنِهِ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، لَمْ تَصْرُ هَاتَانِ الرُّكْعَتَانِ وَاجِبَتَيْنِ، وَأَوَّلَى بِذَلِكَ فِي الْمُبَاحَاتِ الْآخَرَى، وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ مَخَافَةٍ عَلَى الْوَلَدِ، فَلَا أَمْرَ لَيْسَ فِيهِ رَحْلَةٌ وَلَا مَخَاطَرَةٌ وَلَيْسَ فِيهِ بُعْدٌ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ أَمَرَ ابْنَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَالِهِ أَوْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كُلَّهُ بِإِجْحَافٍ لَهُ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ مَا يَحْتَاجُهُ الْأَبُ، فَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ هُوَ وَمَالُهُ لِأَبِيهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ يُجْحَفُ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوَلَدُ، مِثْلُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِثْلًا مِنْ أَخْذِ مَالِهِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

مُوافَقَةً لَهُ وَلَا طَاعَةَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا؛ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَ "
 وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (فَلَا يُعْطَ)
 فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُعْطَى الزَّيَادَةُ بَلْ يُعْطَى الْوَاجِبُ،
 وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يَفْسُقُ بِطَلَبِ الزَّيَادَةِ وَيَنْعَزِلُ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا^(١). وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ.

به، أو يأخذ ماله فلا يجد ما يُنفق به على أهله وعياله، لأنه لا يجوز له ذلك، فهذا إجحاف وظلم، وكذلك لو أمر الرجل امرأته بأن تعطيه مالها، لم يجز له ذلك ولم يجب طاعته، مع أن طاعة الزوج واجبة وهي عند كثير من العلماء على الإطلاق وذلك لأمر النبي ﷺ بطاعة المرأة لزوجها، ولكن إذا أمرها أن تخرج عن مالها لصالحه، لم يكن له ذلك إلا أن يكون ذلك عن طيبة من نفسها لقوله تعالى (وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) فدل ذلك على أنه لا يلزمها أن تُطيعه في إعطائه مالها، كمن يأذن لها في العمل مثلاً، أو تعمل في دارها عملاً مباحاً، فيطلب منها بالأمر وإلا غضب عليها أو عاقبها أو ضربها أو شتمها أو غير ذلك، إذا لم تُنفق على البيت، أو إذا لم تُشارك في نفقة البيت، فكثير جداً من مشاكل الأزواج في زماننا، فكثير منهم يطلب من امرأته العاملة أن تُنفق أو تُعطيه، وفي الحقيقة أن تُنفق على البيت أو أن تُعطيه من المال، هو نوع من الطلب هبة أو عطية، حتى ولو كانت تعمل بإذنه، فيقول لو أني منعتها من العمل لوجب أن تمتنع، نعم، ولكن أنت أذنت لها، وهذا أفذن إنما جعل لك، لا لتأخذ عليه أجره أو تأخذ عليه مقابلاً، وإنما جعل لك لتقدير المصلحة، لكي تكون قواماً للرجل في تقدير مصلحة بقائها في المنزل أو عدم بقائها وفي خروجها أو عدم خروجها أو غير ذلك، فإذا أذن لم يكن له أجره على ذلك، كولي الأمر إذا جعل له أمر معين لابد من استأذانه فيه، فلا يجوز له أن يأخذ مالا على ذلك، كأن يأذن لشخص في عمل معين، ولو منعه منه للزمه أن يمتنع، ولكن هذا الإذن قد جعل له ليقيم الدين وليقيم المصلحة لمن ولّاه الله أمرهم، ولذلك قال من قال من العلماء في مسألة طلاق الرجل لمرأته إذا طلب منه أبوه أو أمه، فقد قال الإمام أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر رضي الله عنه فأطع أباك، فهذا هو الكلام الصحيح، فهذا إنما جعل ناصحاً له في أمر الدين والدنيا، فأما إذا كان لأمر يعلم أنه لهوى في نفسه، كأن يكون لا يُحب والدها لأمر خاص أو امرأة تكره امرأة ابنها لأنها أخذته منها مثلاً، أو أنها مثلاً تريد أن تتدخل في حياته، فلم يكن لازماً عليه أن يُطيعها في ذلك.

فهذا الكلام الذي ذكره لأجل أن كل من ولّاه الله أمر غيره من الناس من ولي عام أو خاص، فإنما جعل ذلك للمصلحة في الدنيا والآخرة، فإذا تعدى وجعل هذا الأمر خاصاً له، وجعل يعمل لهوى نفسه، لم يكن ذلك بولاية مشروعة، فيقال يجب طاعته في ذلك، بل يجب طاعته بحكم الولاية إذا كان يتولى الأمر بمقتضى الشرع، وإذا أوجب ما ليس بواجب، فلم يكن ذلك واجباً، وإذا حرم ما ليس بمحرم، لم يكن حراماً، فمثل هذا الأمر لابد وأن يُتنبه له.

(١) الظاهر أنه يُعطيه الواجب لأنه حتى ولو فسق فلا يلزم الانعزال مباشرة، وقد ولّاه الإمام ذلك، والإمام نفسه إذا فسق لم ينعزل بمجرد الفسق، ولكن لا تجب طاعته فيما أمر به من الفسق، وفيما أمر به من الظلم، وفيما

أمر به من الجور، فإذا أوجب على الناس مثلاً طلاق زوجاتهم، رجلٌ معين أراد منه الإمام أن يُطلق امرأته، فأمره بذلك، لم يجب باتفاق أهل العلم أن يُطيعه في ذلك، ولذلك قول من قال من العلماء أن الوالي إذا عَلِم فسقه، لم تجب طاعته إلا فيما عَلِم أنه معروف، ومن كان عدلاً، فيجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية، فكان هذا الوجه وجهٌ قويٌّ وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، لأنه إذا عَلِم فسقه، فإنه لا يُعلم أنه يأمر بهذا لأمر الله ﷻ، وإنما جعل الولاية لإقامة الدين ولتحقيق الواجبات التي خُطبت بها الأمة خطاباً مطلقاً، فإنما وجبت طاعتهم لأجل ذلك، لأجل أنهم يقيمون الدين ويسوسون الدنيا بالدين، فلاجل ذلك وجبت طاعتهم، فهم يُعينون ما أُطلق، إذا كان أمراً مطلقاً، فمن يكون المُخاطب به؟ كقوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) وقوله (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) وقوله (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) فهذا الأمر لا بد من التحديد في كل فروض الكفايات، وذلك بتحديد وظيفة كل من يتولى أمراً من الأمور، فإذا عَلِم أنه إنما يأمر بالهوى ويتبع هواه، لم يكن ذلك من إقامة الدين والله أعلم.